

1. UVOD

- znanost OPPD proučava **pravo i državu** kao:
 - zbiljske pojave – pojedinačne, historične, vremenski-prostorno uvjetovane
 - činjenice zbilje i djelomično sredstvo ljudske volje
 - pojave kojima je društvo pokretač, sredstvo i cilj
 - dva različita, ali povezana sredstva
 - dva sredstva koja mogu poprimiti samostalnu prirodu i cilj
- ona kod **pravnika** treba razviti smisao za:
 - o zbiljsko vremensko-prostorno određenje
 - o moguće povijesno-instrumentalno određenje
 - o otkrivanje i relativiziranje povijesne, društvene, gospodarske, ideologijske biti u nekoj državi i pravu
 - o određenje njihove pravne prirode
- spoznaje ove discipline **ne bi trebalo** shvaćati kao:
 - ⇒ dogmatske, vječne nepromjenjive pojave koje su same sebi svrha
 - ⇒ puka sredstva povijesnim uvjetima neograničene volje
- **razdoblja** u razvoju znanosti OPPD:
 - a) Antičko razdoblje (od 5. stoljeća prije Krista do 5. stoljeća poslije Krista)
 - b) Razdoblje ranog kršćanstva (od 4. do 12. stoljeća)
 - c) Glosatori (od 11. do 13. stoljeća)
 - d) Postglosatori ili Komentatori (od 13. do 16. stoljeća)
 - e) Elegantna pravna škola ili Francuska historijska škola (u 16. i 17. stoljeću)
 - f) Škola prirodnog prava (u 17. i 18. stoljeću)
 - g) Razvoj historije države i prava u 17. i 18. stoljeću
 - h) Historijska škola prava (u 19. stoljeću)

2. ANTIČKO RAZDOBLJE

- traje od 5. stoljeća prije Krista do 5. stoljeća poslije Krista
- državu i pravo, sve ljudsko i zemaljsko, u početku se smatra predmetom volje bogova (**teokratska škola**)
- unatoč promjenjivosti božje volje, postoje neke redovitosti i zakonitosti – uspostavlja se veza između božanskih istina i povijesnih istina i zbivanja (**običaji** imaju atribut božanske pravde, a **država i vlast** snagu božanskog zakona)
- u 5. stoljeću prije Krista, u helenskom svijetu počinje **racionalizacija** razmišljanja o svijetu, pa i državi i pravu
- počinje se primjećivati samostalnost ovozemaljskih životnih zakonitosti u odnosu na bogove
- počinje proces izdvajanja znanosti iz teologije; u to vrijeme u Grčkoj se razvija **filozofija**, povijesna mudrost
- najstarije podatke o državi i pravu u helenskom svijetu daju *logografi* i *perijegeti* (Ilijada, Odiseja)
- nastaju dvije linije promišljanja o državi i pravu: kroz **povijesne pojedinačnosti** (Aristotel, Herodot) i kroz **pojmovne općenitosti** (Platon, Sokrat)
- Herodot: Historija
 - prozvan ocem povijesti; živio je u Maloj Aziji, diljem helenskog svijeta, u Egiptu, Perziji, pa ga se smatra kozmopolitom
 - tijekom svojih putovanja dopunjavao svoje djelo, pišući totalnu povijest – o pojedinim zemljama, običajima, kulturama
 - vidio je povijest kao igru sila kojom upravljaju bogovi, pa se često osporavala historijska vrijednost njegovog djela
 - opisuje događaje širokog vremensko-prostornog raspona, ali bavi se i svojim vremenom
- Tukidid: Peloponeški rat
 - grčki strateg iz Atene, sudjelovao u peloponeškim ratovima
 - piše samo o svom vremenu, koristeći zbiljski rječnik bez mitologiziranja – smatran vrhuncem antičke povijesti

- daje širok uvid u helenski svijet, ali i moralno-političkom profilu Atenjana, o demokraciji i demagogiji, ...
- njegovo djelo povezano je s političko-stranačkim spletkama tada aktualnim u njegovoj sredini
- Ksenofont: Helenika, Anabaza (Uspinjanje), Uspomene o Sokratu
- grčki vojskovođa, opisuje helenski svijet i Perziju svog vremena
- opisuje socijalnu psihičku atmosferu atenskog društva i demokracije govoreći o Sokratovoj sudbini
- kao i Tukidid, kritizira atensku demokraciju
- Platon: Država, Zakoni
- razvija mišljenje o državi kroz pojmovne općenitosti – svoju viziju idealne države nudi sicilijanskom tiraninu, jer je bila potpuno neprihvatljiva u Ateni (kasnije postaje svjestan njene manjkavosti, pa ublažava svoje metode u Zakonima)
- Aristotel: Politeia (Državno uređenje), Politika, Ustav Atenski
- želi dokučiti državu i pravo pomoću iskustva o njima; s učenicima prikuplja građu o 158 polisa, uglavnom helenskim
- u Politici iznosi teoriju o historiji, državi i pravu
- Polibije: Opća historija
- veliki grčko-rimski historik, provodi 20 godina u Rimu kao talac doveden s Peloponeza
- Rimljani unatoč ratničkoj premoći ostaju intelektualno inferiorni u odnosu na helenističku kulturu, pa školovani Grci prenose kulturno naslijeđe na Rim – Polibije opisuje razdoblje od 264. do 146. godine prije Krista, baveći se rimskim ustavom
- svoje djelo naziva pragmatičkom historijom, no sačuvano je samo 5 od ukupno 40 knjiga
- Eratosten: Geografija
- Grk iz Kirene, astronom i geograf, radio kao upravitelj biblioteke u Aleksandriji
- širenjem Starog svijeta javlja se potreba za stvaranjem paralelnog povijesnog prikaza, jer je dotad svaki grad povijest računao prema vlastitom vremenu – stoga je Eratosten počeo stvarati zajedničku kronologiju, pri čemu je zajedničkim početkom odredio pad Troje
- Maneto: Egipatska kronika (Aegyptiaca)
- veliki svećenik iz Heliopolisa, piše svoje djelo po želji Ptolomeja II.
- sačuvani su samo bitni dijelovi u prijepisu židovsko-grčkog povjesničara Josepha Flavia
- vremenski, Rim obuhvaća Mediteran već od Polibija, stoga se to razdoblje smatra početkom povijesti rimske države i prava, iako ono nije prisutno među svim narodima koji su pripadali Carstvu
- rimsko pravo i država su **historijsko praktični**, a vrlo je naglašena potreba povijesnog iskustva u trenutnoj vlasti
- u pogledu historije prava, rimski pravni pisci stoga pišu samo neke povijesno-pravne digresije:
 - Sextus Pomponius: Enchiridion (o historiji nastanka prava i državnih službi)
 - Gaj (o historiji Zakona 12 ploča) i Ulpijan (o historijskom razvoju darovanja)
- ovakvo stanje historijske pravne znanosti je posljedica **rimskog pragmatizma**, ali i vladajućih filozofija – *epikurejske*, *stoičke* i *skeptičke* koje nisu poticale historijski empirizam
- poslije Polibijusa, **Grci** koji se bave historijom rimske države su Diodor Sikulski, Dionizije iz Halikarnasa i Strabon s Ponta
- među ostalim grčkim historicima ističu se još Josephus Flavius, Plutarh i Apijan, a važni **Rimljani** su Terentius Varro (Antiquitates), Marcus Tullius Cicero, Gaius Julius Cesar, Titus Livije, Cornelius Tacitus
- rimska povijest zbog političkog pragmatizma nije dosegla grčke uzore; počinje razdoblje **ranog kršćanstva**

3. RAZDOBLJE RANOG KRŠĆANSTVA

- traje od 4. do 12. stoljeća poslije Krista
- u prvim stoljećima, **kršćanstvo** se razvija kao vjera izrabljivanih i poniženih, zbog čega ga rimska vlast progoni
- najokrutniji su progoni cara Dioklecijana krajem 3. stoljeća
- početkom 4. stoljeća, car Konstantin smatra da bi kršćanstvom mogao ujediniti brojne narode u Rimskom carstvu, pa 313. godine donosi Milanski edikt – odonda počinje poistovjećivanje kršćanstva i rimske države

- tijekom Justinijanove vladavine, na drugom ekumenskom koncilu u Carigradu 553. godine, poslušna crkva (*ecclesia oboediens*) postaje **vladajuća crkva** (*ecclesia regans*) – vjera kao ideologija postaje puko sredstvo vladanja
- **car** postaje najviši predstavnik boga na zemlji
- **RAZVOJ KRŠĆANSKE DOGMATIKE**
- počinje u 3. stoljeću; prije toga se kršćanska teologija svodila na **apologetiku** (obranu kršćanskog vjerovanja)
- razvija se **neoplatonistička filozofija** (Plotin, Apulej, Porfirije) koja će u kršćanstvu dominirati do 13. stoljeća
- u 4. stoljeću počinje djelovati najveći crkveni otac ranog kršćanstva, Aurelije Augustin:
 - životno djelo u 22 knjige – *De civitate Dei* (*O Božjoj državi*)
 - prihvaća postojanje i razuma i vjere – nije želio izgraditi potpuno racionalni sustav vjerovanja
 - njegovo djelo moglo bi se svesti na Tertulijanovu misao: *Credo quia absurdum* (vjerujem jer je nerazumno)
 - **povijest** je sukob dobra i zla (analogija sa sukobom grčko-rimske kulture i barbarskih Germana krajem 4. st.)
 - on ne zamišlja nikakvu idealnu državu ni teokraciju – **država** je nužno, prirodno, prolazno zlo
 - njegovo djelo dopunio je njegov učenik Orozije svojim djelom *Historia contra paganos*
 - Augustin zastupa **egzistencijalni realizam** – i država i crkva nisu u mogućnosti upravljati poviješću
 - kad one za to postanu sposobne, nastat će **tomizam** Tome Akvinskog, dan u djelu *Summa theologiae*
- **SUSTAVNO MIŠLJENJE O DRŽAVI I PRAVU**
- na području mišljenja o državi i pravu, dosezi su vrlo slabi
- jedina zastupljena teorija je teorija crkve, koju predvodi Euzebij:
 - biskup iz Palestinske Cezareje, najveći ranokršćanski historik („*kršćanski Herodot*“)
 - glavna djela su mu *Kronika svijeta* iz 303. koju je na latinski preveo sv. Jeronim i *Crkvena povijest*, najvažnije vrelo za prva tri stoljeća kršćanstva; njime Euzebij postaje „*ocem crkvene povijesti*“
- u razdoblju do 12. stoljeća, sve europske države su privremene i nepredvidive, pa nisu podobne za sustavno proučavanje
- slično je i s pravom koje je uglavnom **običajno**; ističe se jedino Justinijanova kodifikacija (*Corpus iuris civilis*)
- **crkveno pravo** je također običajno, a time i partikularno; temelji se na:
 - **kanonima** – privatne zbirke zaključaka crkvenih sabora, od 6. stoljeća (*canones*)
 - **nomokanonima** – državne odredbe o crkvi
- u razdoblju do 12. stoljeća, znanost historije države i prava je u velikom padu, kao i europsko društvo općenito
- u tom razdoblju počinje se širiti i razvijati **islam** preuzimanjem antičkog naslijeđa (klasična kultura islama od 8. do 12. st.)
- na islamsko-arapskim dosezima kršćanstvo se ponovno uspinje, pa u 12. stoljeću počinje **skolastika**
- sada se znanje ne temelji na opće-ideološkim, teološkim temeljima, nego nastaju novi samostalni ogranci
- jedan od njih je i **pravna znanost**

4. GLOSATORI

- u 10. stoljeću dolazi do gospodarskog, demografskog, kulturnog **napretka** Zapadne Europe – ona je politički rascjepkana i podijeljena, pa taj prostor ujedinjuje **kršćanstvo** koje kao ideologija postaje vrsta vlasti
- dok je na Zapadu vjera počela nadzirati vlast, na Istoku vlast ima kontrolu nad vjerom
- na temelju sve većih razlika, 1054. dolazi do **crkvenog raskola** i počinju se suprotstavljati dvije crkve:
 - **katolička** (grč. *katolikos* – opći, ekumenski, cjeloviti)
 - **pravoslavna** (grč. *ortodoksna* – pravovjerna)
- razvoj poljoprivrede dovodi do demografskog rasta, a ovaj do razvoja pojedinih vještina obrta

- sve su češća i razvijenija gradska naselja, koja predstavljaju centar trgovine i obrtništva – zbog toga postaju privlačna pljačkašima, pa ih se utvrđuje (takve srednjovjekovne utvrde nazivaju se **burgovima**, a njihovo stanovništvo buržoazijom)
- **buržoaziju** čine slobodni ljudi koji se uglavnom bave obrtništvom i trgovinom
- ove promjene karakteristične su za Zapad, a trgovina i križarski ratovi ubrzavaju takav proces i u islamskom svijetu i Bizantu
- razvojem trgovine sve je veća potreba za pismenim uobličenjem i **pravnim određenjem** poslovnih odnosa – pravo je tada bilo običajno, a time i nedovoljno za svaki odnos preko običajno-mjesnih granica
- u Italiji je vrijedila Justinijanova kodifikacija, koja s vremenom počinje imati sve veći utjecaj:
 - o na istoku: 1045. u Carigradu osnovana **pravna škola** koja se bavi tim djelom
 - o na zapadu: u 10. stoljeću u samostanu Cluny počinje **Gregorijanska reforma** crkve, nazvana po papi Grguru
- do 12. stoljeća, svaka učenost je bila vezana za **samostane** i izolirana od mogućih pljački i napada
- pojavom obrta i trgovine, širenjem gradova, kultura i učenost smještaju se u **grad** paralelno s razvojem gotike i skolastike
- od 11. stoljeća, obrt i trgovina stvaraju pravni promet utemeljen na **privatnom vlasništvu**
- potrebno je pravno uobličiti poslovne odnose – to rade učeni ljudi, isprva **svećenici** (*clerus* – zajednica svećenika)
- oni se pritom služe Justinijanovom kodifikacijom, koju smatraju *pravnom biblijom* – rimsko pravo nije bilo nametnuto od vlasti, nego je bilo najprihvatljivije zbog svoje pravne logičnosti
- društvene potrebe i praksa nisu shvaćene kao cjelina, nego kao niz pojedinačnih i posebnih pravnih odnosa za koje treba naći pravno rješenje (lat. *casus* – slučaj)

➤ DJELOVANJE ŠKOLE

- početkom 12. stoljeća, Irnerius u Bologni osniva **pravnu školu** u kojoj poučava rimsko pravo
- njeni učenici proučavaju Corpus iuris civilis tako da pišu tumačenje riječi i sadržaja
- to tumačenje nazivalo se **glossama**, a dijelile su se na:
 - **glossae interlineales** – pisane između redaka (*inter lineas*)
 - **glossae marginales** – pisane na rubu teksta (*in margine*)
- proučavali su se samo oni dijelovi Kodifikacije potrebni u praksi (najviše obvezno pravo)
- glosatori su rimsko pravo proučavali:
 - ⇒ **pragmatično** – glavno mjerilo je svrha, korist i istina proučavanja
 - ⇒ **kazuistički** – praksa je niz pojedinačnih slučajeva koji traže rješenje
 - ⇒ **fragmentarno** – proučavaju se dijelovi potrebni u praksi
 - ⇒ **antihistorijski** – ne zanimaju ih promjene i razvoj rimskog prava
 - ⇒ **dogmatski** – tumače Corpus kao nepromjenjivi autoritativni sud, iako im on nije nametnut od vlasti
- ovim načinom proučavanja glosatori su izgradili **dogmatsko-pozitivnu metodu** kasnijeg europskog praktičnog prava
- nakon bolonjske, osnivaju se i druge pravne škole u sjevernoj Italiji (Pavia, Padova)
- najpoznatiji Irneriusovi sljedbenici postaju: Martinus, Bulgarus, Jacobus, Hugo, a kasnije Azo i Accursius
- glosatorski stil proučavanja rimskog prava naziva se *mos docendi italicus*
- pritom se javio problem razlikovanja među tumačenjima različitih glosatora, pa je slavni bolonjski učitelj Franciscus Accursius sredinom 13. stoljeća objavio djelo Glossa magistralis seu ordinaria – tu je ujedinio sve najpoznatije glose tako što ih je poredao ispod odredbe rimskog prava na koju se odnose (ovime počinje **škola postglosatora**)

5. POSTGLOSATORI

- djeluju u razdoblju od 13. do 16. stoljeća, bave se rimskim pravom u tumačenju glosatora
- kako su glose narasle do opsežnih objašnjenja (**aparatus**), kasnije ih se prepisuje samostalno
- glose su katkad bile u obliku **traktata**, opširnog izlaganja nekog pravnog pitanja
- nastoje ukloniti razlike među tumačenjima glosatora i utvrditi **zajedničko mišljenje učitelja** (*communis opinio doctorum*)
- u 13. stoljeću otvaraju se brojne **pravne škole** (Perugia, Pistoia, Pisa, Paris, Toulouse, Oxford, Salamanca)
- **novac** postaje uobičajen, koristi se u brojnim gradovima; stvaraju se nove vrste zajednica profesora i studenata (*universitas*)
- nastaju prve zbirke **običajnog prava**, a raste i interes za rimsko javno pravo
- započinje stvaranje državnog stručnog sudsko-upravnog osoblja, a potrebe za **pravnicima** i dalje rastu
- **rimsko pravno naslijeđe** sve više prodire u Zapadnu Europu
- postglosatori nastavljaju iste metode kao i glosatori, razvijajući **pravnu tehniku i terminologiju**
- pritom se izdvajaju:
 - Cinus de Pistoia
 - Bartolus de Sassoferrato – najvažniji postglosator, nastoji ukloniti razlike u pojedinim recepcijama rimskog prava; označava početak **međunarodnog privatnog prava**
 - Baldus de Ubaldis
- krajem 15. stoljeća nastaju prve nacionalne države u obliku **neograničenih monarhija** (Engleska, Španjolska, Francuska)
- vladari kao subjekti *sui generis* počinju tražiti uporište uređenja države i prava u rimskoj tradiciji

6. ELEGANTNA PRAVNA ŠKOLA

- poznata i kao **Francuska historijska škola**, traje u 16. i 17. stoljeću
- povećava se gradsko stanovništvo, unutar kojega dolazi do raslojavanja
- počinje privatizacija feuda i zamjene feudalne vojne službe porezima; **buržoazija** preuzima učenost
- stvaraju se temelji za **nacionalne vjere**, a uloga univerzalnog kršćanstva slabi
- **svjetovni vladari** pomoću vjere žele postati tvorci duha nacije („*vladar po božjoj milosti*“)
- prizivaju legalizam i na polju morala (npr. indulgencije), pa se javlja i otpor (Lutherovih 95 teza 1517.)
- uzdizanjem **renesanse i humanizma** počinje odvajanje kršćanske vjere i morala i poseže se za antičkim naslijeđem kao vremenom kad duhovnu kulturu još nije preuzela politička dogma kršćanstva
- sva ova događanja utjecat će na nastanak i razvoj Elegantne pravne škole
- osim općih uvjeta renesanse, bitne odrednice ove škole su i **političke prilike u Francuskoj** 16. stoljeća
- francusku stalešku kraljevinu obilježava slabljenje skupštine staleža i jačanje moći kraljeva
- stoga je početkom 16. stoljeća u Francuskoj prisutan **apsolutizam**
- Elegantna škola nastaje na **francuskom dvoru**, kojeg u to vrijeme simbolizira kraljica-majka Katarina Medici
- ona predstavlja sponu u prijenosu rimskih pravnih i političkih ideja s papskog dvora na francuski
- europski kraljevi žele svoj apsolutizam opravdati rimskim pravom koje jedino ima svojstvo znanstvene istine
 - Machiavelli: Vladar, 1513. (njegov nepotpuni realizam nije donio nikakve nove spoznaje europskim vladarima)
 - Jean Bodin: Šest knjiga o državi, 1576. (teorijski-pravno uobličena ideja apsolutne monarhije, bit države je suverenost)
- **DJELOVANJE ŠKOLE**
- u 16. stoljeću, rimsko pravo se ne proučava u Italiji nego zapadnije, u Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj
- proučava se klasično doba sa svojim pravnim vrelima iz prva 3 stoljeća nove ere, a ne samo Kodifikacija i glose
- rađa se **historijska pravna metoda**, jer se proučava povijesni slijed promjena i razvoja prava kroz zbiljski život
- osim pravnih instituta, proučavaju se i društveno povijesne prilike u kojima su oni nastali
- elegantni pravници zbog opsežnosti razlikuju:

- historiju zakona (*historia legum*)
- historiju pravne zbilje (*historia iuris*)
- historiju starina (*antiquitates iuris*)
- metoda ove škole poučavanja zove se *mos docendi Gallicus/francicus*, jer se razvija uglavnom u Francuskoj
- **glavni predstavnici** su Francuzi Cujacius, Jacobus, Donnelus, Balduinus, Duarenus, Baro, Hotomanus i Talijan Alciatus
- po njima, pravna znanost je slijepa bez historijske metode (*Sine historia caecam esse iurisprudentiam.*)
- unutar ove škole postojalo je i **proturječje** – rimsko pravo počiva na državnom zakonodavnom apsolutizmu, što je protivno svemu što bi ograničavalo državu u njenoj svemoći
 - ⇒ Ulpianus: *Quod principi placuit, legis habet vigorem.* (Što se vladaru sviđa, to ima snagu zakona.)
 - ⇒ Ulpianus: *Princeps legibus solutus est.* (Vladar je oslobođen zakona.)
 - ⇒ Ulpianus: *Principis officium te vetat esse pium.* (Vladarska služba ti zabranjuje da budeš pošten.)
 - ⇒ *Oboedientia est legis essentia* (Poslušnost je bit zakona)
- u ovim izrekama traži se uporište nastajuće zakonodavne suverenosti svake države, što vodi do zatvaranja država u vlastito pravo i njegovu isključivost – zbog toga je ova škola bila kratkotrajna

7. ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

- europsko gospodarsko težište pomiče se na gradski Zapad, a temelji se na trgovini i obrtu
- poljoprivreda počiva na radu slobodnih seljaka, a novac i ekonomija počinju upravljati društvenim životom
- u takvoj okolini razvija se **intelektualni i moralni individualizam**
- osnovna društvena vrijednost postaje razborit i marljiv pojedinac – razum i rad su najuzvišenije vrline
- čovjeka se počinje shvaćati kao biće razuma; on se rađa kao **tabula rasa**, a samoostvaruje se vlastitim znanjem
- pritom je pojam zdravog razuma izjednačen s pojmom logičke uvjerljivosti – zato temeljem svakog mišljenja i znanja postaju **matematika** (kao geometrija) i **fizika** (kao mehanika) – one su se protezale na sva polja bitka i mišljenja
- ovakva shvaćanja plod su **racionalističke filozofije** 17. stoljeća koju predvodi Rene Descartes
- uočava se da je **razum** svojstven svim ljudima, pa stoga čini opću pojedinačnost
- u ovakvom razmišljanju nema mjesta za povijesno iskustvo i relativizam, kao ni za vrijednosni sud – temelj je **logička istina**
- ljudi postaju razumni kad vlastitim razumom dosegnu logičku istinu, a potom ta logika upravlja njihovim postupcima
- stoga se **odbacuju** povijesna praksa i slojevitost duha i duše
- što se tiče međudržavnih prilika u Europi početkom 17. stoljeća, europske **apsolutne monarhije** šire trgovačko-kolonijalne staze po cijelom svijetu, pa dolaze u kontakt s raznim narodima i vjerama
- istovremeno se u Europi vodi **30-godišnji rat**, koji okvirno ima vjerski izgled, kao borba katolika i protestanata
- europski međudržavni odnosi više ne počivaju na kršćanskom jedinstvu, a apsolutna državna suverenost mora naći granicu koja bi omogućila odnose među državama i građanima različitog naslijeđa – takve okolnosti pogoduju nastanku Škole prirodnog prava

➤ DJELOVANJE ŠKOLE

- počinje 1625. godine, kad je Hugo Grotius objavio knjigu O pravu rata i mira (*De iure belli ac pacis*)
- **predstavnici**: Grotius, Locke, Puffendorf, Wolf, Montesquieu, Voltaire, enciklopedisti, ...
- ova škola ima obilježja moralno-političke filozofije; glavna metoda je **racionalistička**
- odbijaju se historija i iskustvo, tj. usvajanje dogmatskog i apstraktnog racionalizma
- predstavnici škole prirodnog prava poistovjećuju sve logičko, racionalno s mogućim, zbiljskim
- taj **apstraktni voluntarizam i intelektualni dogmatizam** čine ih **prosvijećenim etatistima**
- unutar ove škole razvijaju se neke **oprečne političke doktrine**:
 - ✧ totalitarni etatizam, Hobbes
 - ✧ liberalni i ograničeni etatizam i legalizam, Locke
 - ✧ liberalni individualizam sličan aristokratskom liberalizmu, Montesquieu
 - ✧ kolektivistički totalitarizam, Rousseau

- racionalističkom metodom moglo se dospjeti do raznih pravnih i ustavnih rješenja, stoga je dolazilo do **razilaženja** o vlasti:
 - Hobbes: svaka de facto vlast je legitimna
 - Rousseau: legitimna je država u kojoj zakonodavnu vlast vrši sav narod
- do neslaganja dolazi i po pitanju **odnosa između raznih vlasti**:
 - Montesquieu: samo države s podjelom vlasti neće se pretvoriti u diktaturu (**teorija o podjeli vlasti**)
 - Rousseau: suvereni zakonodavac treba određivati sve ostale nadležnosti (**teorija o jedinstvu vlasti**)
- svi predstavnici ove škole usvajaju nekoliko **političkih aksioma**:
 - o svi ljudi se rađaju jednaki i slobodni, i po tome su braća
 - o čovjek je vlasnik svoje slobode i svog rada – kada svoj rad utjelovi u prirodu onda postaje i vlasnikom tog dijela prirode, proizvoda
- već u 18. stoljeću počinje **intelektualna destrukcija** ove škole, *društveni realizam* počinje potiskivati politički racionalizam
 - Montesquieu – započinje literaturom (Perzijska pisma) koju uzdiže do političke filozofije (O duhu zakona)
 - David Hume – razum se razlikuje na razini deduktivne spoznaje, razini empirizma, razini vrijednosnog polja, te razini društvenog polja (Rasprava o ljudskom razumu)
 - Burke – ljudsko biće je složeno; razum ima površnu ulogu, ističe kolektivnu inteligenciju i civilizaciju
- započinje **nacionalni idealizam i romantizam**
- unatoč antihistoricizmu, ova škola dovodi do novih spoznaja o historiji – počinju se razlikovati mišljenja o prirodnom pravu
- neki ga vide kao povijesnu zbilju a neki kao metodološku pretpostavku (ove spoznaje povezane su sa suverenitetom i legitimitetom vlasti – legitimna je samo ona vlast koja počiva na pristanku onih nad kojima vlada)
- javlja se **pitanje**: *Je li jednom dati pristanak dovoljna osnova legitimitetu vlasti, ili je legitimna samo ona vlast koja ima pristanak žive generacije kojom vlada?*
- prvoj opciji sklonija je struja monarhizma, dok drugu zagovaraju pripadnici demokratske struje (Rousseau)
- ova škola ima važnu ulogu u **političkim zbivanjima** 18. stoljeća – na njenim postavkama baziraju se državno-pravni akti doneseni nakon američke i francuske revolucije
- unatoč ograničenosti političkog i intelektualnog voluntarizma, racionalizma i dogmatizma, škola prirodnog prava ostavlja značajan trag u razvoju znanosti o pravu i državi

8. RAZVOJ HISTORIJE DRŽAVE I PRAVA

- škola prirodnog prava u 17. i 18. stoljeću neuspješno je pokušala zamijeniti vladajuću **kršćansku političku doktrinu**
- u pogledu samog prava, škola prirodnog prava otklanja historicizam, običajni empirizam i relativizam – naglašava čistu **racionalno-pravnu konstrukciju** koja je djelo savršenog pravnog razuma
- ona teži izradi *savršenih zakona* – ne po mogućnostima u vremenu, nego po apstraktno-logičkoj utemeljenosti
- u stvarnosti, do 17. stoljeća još su postojala različita običajna prava – tada dolazi do stvaranja jedinstvenih nacionalnih država u obliku apsolutnih monarhija (Francuska, Španjolska) i javlja se potreba za **općenacionalnim pravnim običajima**
- to potiče razvoj nacionalno-pravne historije
- dok je u katoličkim zemljama svaki racionalizam imao izgled škole prirodnog prava, u protestantskoj **Njemačkoj** nije potisnuta historija – ona se povezuje s **razumom**; predvodnik ovakvog razmišljanja bio je Leibniz
- **GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ: Nova metoda**
- izgrađuje *povijesni relativizam* – ne osporava razum, ali relativizira spoznaju
- u svojoj filozofiji o društvu i pravu, naglašava da je svijet povezan i jedinstven (**misao o evoluciji**)

- sadašnjost u sebi nosi i prošlost i budućnost – cjelovita društvena spoznaja moguća je samo kao historijska spoznaja o svim dijelovima cjeline (ove teze čine Leibniza **osnivačem teorije o historiji prava**)
- potiče sakupljanje podataka za pregled opće pravne povijesti (*theatrum legale*)
- on razlikuje unutarnju i vanjsku **pravnu historiju**, koje mogu biti **nacionalne i opće**:
 - ⇒ **unutarnja** – proučava pravne i državno-pravne institute (ako proučava više pravnih sustava – opća)
 - ⇒ **vanjska** – proučava sve društvene pojave povezane s pravom (ako proučava više društava – opća)
- **MONTESQUIEU: O duhu zakona**
 - preuzima velik dio Leibnizovog učenja
 - **duh**, odnosno opću bit prava određuju utjecaji među zakonima i društveno-prirodnom sredinom
 - prirodnu sredinu kroz povijest ne uobličuju samo fizička, nego i duhovna svojstva čovjeka
 - novost u njegovom učenju predstavlja veza između **društvenih i izvan-društvenih uvjeta** sredine – zakoni su blisko povezani s načinom na koji ljudi namiču sredstva za život
 - izlaže političku filozofiju koristeći **pozitivno-historijsku metodu**
 - pritom izgrađuje suvremeno *politološko i ustavno-pravno nazivlje*
 - pravo stavlja iznad trenutnih nosilaca vlasti, vidi ga kao *jamac slobode*
 - izgrađuje **teoriju podjele vlasti** i naglašava razliku između naroda i države
- **GOTTINGENSKA ŠKOLA PRAVA**
 - glavni predstavnici ove škole su J.H. Pitter i Gustav Hugo
 - ❖ **J.H. Pitter**
 - **osnivač** Gottingenske škole prava, pod utjecajem Leibniza i Montesquieua
 - proučava njemačko državno pravo, što vodi u historiju jer je krajem 18. stoljeća Njemačko carstvo jedva postojalo
 - stoga Pitter ukazuje na srednji vijek kad je ono bilo politički stvarno
 - ističe **samostalnost pravne historije** koja osim pravnih instituta proučava i promjene u ozbiljenju pravnih normi
 - ❖ **Gustav Hugo**
 - bavi se **građanskim pravom**, tražeći izvor prava
 - smatra da stvaralac prava nije država, nego je ono ishod postupnog stvaralačkog razvoja, rezultat **narodnog običaja**
 - država izdavanjem zakona samo uobličuje ono što već postoji u narodnoj svijesti
 - zagovara **empirijsku metodu** u pravnoj historiji, dok historijska metoda ima značenje organskog razvoja prava
 - također razlikuje vanjsku i unutarnju pravnu kulturu, ali sužava njihov objekt:
 - **vanjska** – proučava pravna vrela i njihov razvoj
 - **unutarnja** – proučava razvoj pravnih instituta i grana

9. HISTORIJSKA ŠKOLA PRAVA

- **UVJETI NASTANKA**
 - temelji ove škole postavljeni su za trajanja **Njemačkog klasičnog idealizma** (Hegel, Kant, Fichte, Schelling)
 - ovo učenje nastaje i na temelju iskustva **francuske revolucije** i njenih međunarodnih posljedica
 - razmeđe 18. i 19. stoljeća obilježila su 2 genija, Napoleon i Hegel
 - Hegel 1807. objavljuje Fenomenologiju duha, u kojem razvija svoju filozofiju povijesti i prava
 - u njoj ističe kako društvene pojave nisu slučajnost, nego njima vladaju zakoni; jedinka univerzalne ljudske povijesti je **nacija**
 - kad je 1814. Napoleon abdicirao, u Njemačkoj se javljaju protivnici Napoleonova zakonika, pa je on opozvan
 - iste godine A. Thibaut objavljuje brošuru O potrebi općeg građanskog prava za Njemačku, u kojoj zagovara donošenje unificiranog **njemačkog građanskog zakonika**, po uzoru na Code civil

➤ DJELOVANJE

- glavni predstavnik ove škole je Friedrich Karl von Savigny, koji se protivi Thibautovom prijedlogu
- 1815. objavljuje brošuru O pozivu našeg vremena u pogledu zakonodavstva i pravne znanosti
- uspostavlja svoju filozofiju prava kojom postaje osnivač Historijske škole prava
- naglašava **nacionalnu posebnost** prava koje je dio duha nacije
- pravo je izraz općih uvjeta života i sredine jednog naroda
- stupanj nacionalne posebnosti i njena različitost određuje stupanj usvajanja stranog – nešto strano može prodirati u duh nacije ako ga ona već sadržava, pa joj onda to zapravo nije strano
- pravo svakog naroda prolazi kroz prirodni razvoj koji ima 3 stupnja:
 - 1) stupanj narodnog običajnog prava
 - 2) stupanj znanstvenog prava
 - 3) stupanj ozakonjenja kodifikacije
- svakom stupnju ovog razvoja odgovara opće stanje duha nacije, ali i **uvjeti i način života**
- osim Savignya, za historijsku pravnu školu važni su još:
 - Georg Friedrich Puchta – proširuje Savignyjevu teoriju, te ju povezuje sa Schellingovom romantičarskom filozofijom; proučava i državu: smatra da je **monarhija** najbolji oblik vladavine, **feudalne udruge** su najbolji jamac slobode, **vlast** je od boga (Običajno pravo, 1828.)
 - Edward Gans – osporava teorijske postavke Historijske škole zajedno s Hegelom; njen glavni nedostatak je **preumanjena uloga države** u stvaranju prava, jer je ona utjelovljenje duha nacije pa treba biti i stvaralac prava
 - Baltazar Bogišić – proučava narodna prava južnih Slavena (Opći imovinski zakon za kneževinu Crnu Goru, 1888.)
- **cilj i učinak** ove škole bio je proučavanje **njemačkog narodnog prava**
- nakon obnove njemačkih država 1815. uspostavljeno je ranije pravo – Njemačka još nije imala jedinstveni građanski zakonik zbog tog nejedinstva, a ne zbog Historijske škole (čak i kad je 1871. stvoreno Njemačko carstvo, prošlo je 30 godina do nastanka Njemačkog građanskog zakonika, 1900.)
- unatoč tome, Historijska pravna škola imala je snažan politički učinak

1. UVOD

1.1. DRŽAVA I PRAVO STAROG VIJEKA

- država i pravo postoje tamo gdje i **ropstvo**, u manjem dijelu ljudskog roda
- većina čovječanstva utemeljena je na krvnosrodničkim zajednicama, živi nomadskim životom lovaca i sakupljača
- u 7. tisućljeću počinje uzgoj biljaka, pripitomljavanje životinja – razvija se i **poljoprivreda** (Eufrat, Tigris).
- smatra se da su uzrok svih prirodnih pojava **bogovi**; oni svoju sklonost izražavaju podrškom, vođenjem kroz život
- posrednici između bogova i ljudi: **svećenici**
- čovjek može opstati samo u **zajednici** – ističu se najsposobniji pojedinci s kojima se ostali poistovjećuju (jamstvo opstanka)
- najsposobnijima se daju počasti, oni postaju heroji – ipak, ni oni ne mogu opstati bez zajednice
- također, razvijaju se ljudske **proizvodne sposobnosti** koje dovode do imovinskih razlika unutar i između zajednica
- *proizvesti i imati više = biti bolji, imati bogove uz sebe*
- ljudi shvaćaju da se trajno može opstati samo trajnom proizvodnjom – naseljenjem na istom zemljištu
- poljoprivreda ovisi o klimi i tlu, pa su najpovoljnije riječne doline; počinje **uprostorenje** ljudske zajednice
- u 5. i 4. tisućljeću počinje naseljavanje dolina zbog plodnog tla i blage klime (Nil, Eufrat i Tigris, Ind, Ganges, Hoangho)
- nastaju **gradovi-utvrde**; razvoj poljoprivrede vodi do razvoja **obrta**
- kako riječne doline nemaju sve potrebne sirovine, potrebna je **razmjena** – širi se mreža trgovačkih putova
- sve je više **poslovnih trgovačkih odnosa**, pa u 4. tisućljeću nastaju prve zabilješke u obliku piktograma i hijeroglifa

- većina razvoja je u Mezopotamiji, ali razvijaju se i okolni narodi – u Anadoliji je početkom 3. tisućljeća pronađeno željezo i bakar, što pogoduje razvoju pluga od kovine
- razvoj poljoprivrede omogućuje i obradu nepovoljnijih područja, pa od 3. tisućljeća počinje naseljavanje izvan dolina
- u tim područjima proizvodnja je manje razvijena, dolazi do društvenog raslojavanja, raspada plemena – nastaje **država**
- na sjecištu Azije, Afrike i Europe nastaju **robovlasničke države** – u stalnom kontaktu zbog trgovine i nomadskih plemena

1.2. ISTOČNE DRŽAVE

- u 5. i 4. tisućljeću u južnoj Mezopotamiji (**Sumeru**) nastaju prvi **gradovi-utvrde**: Eridu, Ur, Uruk, Lagaš, Larsa, Uma, Isin
- to je skupina naroda slična ugro-finskoj skupini; s njima se miješaju i ugrožavaju ih **semiti**
- na sjeveru Mezopotamije razvija se **Akad** – tu je ugroženost još veća (kasnije se ovdje javlja državnost)
- prvi gradovi na akadskom prostoru javljaju se u 3. tisućljeću – Nipur, Kiš, Babilon, Sipar
- između Sumera i Akada postoji jezična, gospodarska i kulturna **razlika**
- razvijaju se i druge države: Elam na istoku, Asur i Hetitska država na sjeveru, Fenikija na zapadu
- razvija se **vjera** kao ideologija, a kao čuvari iskustva javljaju se **svećenici** – oni su oruđe bogova-zaštitnika
- središte zajednice je **hram**, a prve države su **teokracije** – boga predstavlja **prvosvećenik** (*ensi, patesi, išaku*)
- zbog moćnih rijeka i poplava važna je organizacija života
- javlja se prostorno načelo koje nadomješta krvne veze

➤ GEOPOLITIČKE TEORIJE NASTANKA DRŽAVE

- pravna i politička znanost davno je zapazila činjenicu postanka prvih država u plodnim riječnim dolinama
- time se počinje baviti Montesquieu u 18. stoljeću – zaključuje da su za nastanak države ključni prirodni, izvandruštveni materijalni uvjeti, a pritom je preskočio neposredni izvor države – odnose u društvu
- na Montesquieuovo zapažanje nadovezale su se kasnije geopolitičke spoznaje Gobinaua, Ratzela i Kjellena
- osim njih, istočnim robovlasničkim državama bavio se i Marx u članku Britanska vladavina u Indiji objavljenom 1853.
- u vrijeme teorije liberalnog kapitalizma, Marx u robovlasničkim državama nalazi povijesni dokaz da država u nekim razdobljima nije bila po strani od gospodarskog života
- u tim državama prije 3. tisućljeća, **država** je bila prvi i prevladavajući uređivač gospodarskog života i društvenih odnosa.
- važnost države i prava u Mezopotamiji leži u: obilju materijalnih i pisanih izvora, širini utjecaja kulture Mezopotamije, kontinuitetu njenog razvoja

1.3. NASTANAK I RAZVOJ DRŽAVA U MEZOPOTAMIJI

- plemena u južnoj Mezopotamiji zadržavaju istu veličinu do 3. tisućljeća
- npr. grad Lagaš 2400. godine ima 36 000 stanovnika i 1000 robova na površini od 4500 ha
- pritom je država ustrojena kao **teokracija**, a svu zemlju posjeduje hram
- među državama u Mezopotamiji izbijaju česti **sukobi** – sumerske države pokoravaju druge, pri čemu bog-zaštitnik pokorene države biva podvrgnut bogu-zaštitniku osvajača
- do 2. tisućljeća državama upravljaju **prvosvećenici**: sangu, sangu-mah (*ensi, patesi, išaku* – u svjetovnim nadležnostima)
- naglašen je kolektivism zajednice u proizvodnji, društvenom životu, ideologiji
- centar države je **hram**: u obliku zigurata, prostor hrama: temenos, zatvoren za narod, posjeduje svu zemlju, sudište, kulturno i vjersko središte, centar za praćenje vremenskih prilika, škola, riznica i arhiv
- svećenstvo je posrednik između podanika i vrhovne vlasti
- **prvosvećenik** je **ratnik** – vojni uspjesi dokazuju vezu s bogom-zaštitnikom – neuspjehom u ratu gubi se legitimitet
- svećenici su uskoro počeli pretjerivati s naglašavanjem svojih interesa, pa dolazi do **pobune**: predvodi ju Urukaginu u Lagašu 2400. godine – on ukida povlastice svećenika i oblike izrabljivanja, te postaje novi vladar Lagaša
- razdvajaju se funkcije lugala i sangu-maha

- države se međusobno sukobljavaju do 2. tisućljeća, kad dolazi do **ujedinjenja** – važan faktor kod ujedinjenja su bili **hidrotehnički sustav** i **vojno-obrambeni sloj**
- ipak, države žele zadržati individualitet, pri čemu vojnu prevagu imaju akadške države koje ugrožavaju Sumer i Elam
- u to vrijeme ističe se Sargon I. – vladar Kiša od 2340. do 2284., postaje kralj Akada i Sumera („kralj sve 4 strane svijeta“)
- njegova država nestaje oko 2150. – dolazi do raspada na manje države
- velik dio Mezopotamije osvajaju Amorićani
- početkom 2. tisućljeća u Babilonu počinje **uspon amorićanske dinastije**

2. POVIJESNI PREGLED

- u **19. stoljeću** prije Krista nastaje samostalan grad-država koji se kasnije širi na Akad
- uzdiže se za Hamurabijeve vladavine, kada su njegove **granice**: Perzijski zaljev (J), Niniva (S), Elam (I), Sirija (Z)
- babilonska država **slabi** za vrijeme njegovog sina Samsuiluna zbog unutrašnjih i vanjskih sukoba (pleme Kasita)
- **1580. Hetiti** pljačkaju Babilon, a **Kasiti** zauzimaju sjever – vladaju Mezopotamijom do 12. stoljeća (vojnička vlast)
- u 7. stoljeću uzdiže se **novobabilonska država**, ali pada pod Perziju već u 6. stoljeću

3. DRUŠTVO I GOSPODARSTVO

- slično onom u Sumeru i Akadu., obilježava ga visokorazvijena **poljoprivreda** (Sargon I. uzima uzorke iz Anadolije).
- država proglašava **zemlju** svojim **vlasništvom** – napredak oruđa i tehnika, obrađivanje polja, izvođenje javnih radova
- radove izvode i slobodni i robovi, a nadzire ih kralj; individualnim radom obrađuju se samo okućnice, vrtovi, voćnjaci
- proizvode se viškovi koje država rasprodaje na domaćem tržištu ili njima trguje za drvo, kamen, robove, kovine
- razvijeno je **stočarstvo**, **ribolov**, obrt, a opće platežno sredstvo je **žito**; razvijeni **obrtni**: graditeljstvo, lončarstvo, obrada
- postoje **nezavisne obrtničke udruge** – pod vladinim nadzorom, uz česte obiteljske ili cehovske tajne
- važnu ulogu imaju i tkalnice: tkanine kao jedno od najvažnijih izvoznih proizvoda, u privatnom ili kraljevom vlasništvu.
- razvijena vanjska trgovina, pod strogom **državnom kontrolom**: ubire novčani porez od trgovaca, organizira njihovu zaštitu, sama prodaje i trguje svojim proizvodima, privremeno regulira trgovinu običajnim zakonskim propisima
- **novčani sustav**: sustav srebrnog novca, postoji do 7. stoljeća, žigosanje kovina i utvrđivanje čistoće (talanat (30.3 kg) → 60 mina (505 g) → 60 šekela (8.4 g, 180 zrna žita))
- ne postoji kastinski sustav, društvena mobilnost je moguća, glavni kriteriji su zanimanje, imovina i sloboda
- osnovna podjela: na **slobodne** (robovlasnici, prevladavaju; obveza kuluka) i **neslobodne** – robovi, kasnije sve brojniji
- slobodni i neslobodni često rade zajedno
 - **SLOBODNI LJUDI**
- slobodni ljudi svi služe vojsku, dijele se na 2 skupine:
 - **avilu** – gospodin, viši i bogatiji sloj (birokracija, vojska)
 - **muškenu** – siromah, niži sloj (proizvođači, pomoćne službe).
- pravno se razlikuju u slučaju povrede
- unutar sloja slobodnih ljudi postoje **3 skupine**: svećeničko-birokratski, komandni vojni sloj; trgovci, obrtnici, novčari – velike međusobne imovinske razlike; slobodni seljaci – obrađuju zemlju
 - **ROBOVI**
- robovi nisu osobno slobodni, u nečijem su vlasništvu
- robom je moguće **postati** na sljedeće načine: zarobljeništvom u ratu, sudskom presudom, samoprodajom u ropstvo, naslijeđem od oba roditelja roba, ako glava obitelji proda ženu ili djecu...
- **robovlasnici** su država, hramovi, općine, pojedinci (u Mezopotamiji uglavnom pravne osobe)

- ropstvo može biti trajno i privremeno; dugovinsko ropstvo je za Hamurabija ograničeno za **3 godine**
- ako dugovinski rob umre od zlostavljanja, ubija se gospodarev sin (često izigravano adopcijom)
- rob ima određenu pravnu i poslovnu sposobnost, no ipak ima **status imovine**, čovjeka niže vrste (obrijani i žigosani)
- **prava robova**: može zaključivati brak s neslobodnima i slobodnima, djeca nasljeđuju status majke, slobodan čovjek može osloboditi djecu s robinjom („Vi ste moja djeca.“), vlasnik pokretne imovine, ne smije ga se ubiti, samo kazniti, može se zaštititi od zlostavljanja (samopomoć ili zahtjev sudu da bude prodan), može zastupati gospodara (uz pismeni ugovor i 2 svjedoka), može se uzdići do ortaka gospodinu, ili otkupiti slobodu
- **kazna smrću** vrši se u slučaju: pokušaja bijega, prikrivanja ili pomaganja bijega, prikrivanja odbjeglog roba
- država nadzire izrabljivanje robova jer želi zadržati unutrašnji mir kako bi se posvetila vanjskim sukobima
- **ILKU VOJNICI**
- ilku je **polustajaća vojska**, u pripravnosti – vojnici zemljoradnici
- služba im je plaćena zemljom, koju gube ako ju ne obrađuju 3 godine zaredom
- ilku može dati zemlju u zakup samo ako je u ratu (inače je ona državna i izvan pravnog prometa).
- promet zemljom mogu vršiti samo **damgari**; ona ne može biti predmet sudske pljenidbe
- ilku-vojnici ne plaćaju porez, spadaju u avilu iako nisu bogati
- ovaj sustav polako istiskuje opću vojnu obvezu

DRŽAVNO USTROJSTVO

- oblik vladavine je **neograničena kraljevina**, teži se **svjetovnoj vlasti** (vojno-činovnički sloj) i pravnom jedinstvu
- vlast je utemeljena na ratnom osvajanju, *occupatio bellica*
- svi osvojeni dijelovi ovise o središnjoj vlasti – **načelo jedinstva vlasti** u rukama vladara
- na nižim razinama vrijedi *načelo jedinstva vojne, upravne, sudbene vlasti* u rukama lokalnih državnih organa
- dolazi do pada nakon Hamurabija – „vladar sve 4 strane svijeta“ postaje samo formalna titula
- **vladar-lugal**:
 - o nosilac sve vlasti (najvažnija vojna)
 - o izdaje obvezne naputke svim organima vlasti
 - o ima pravo delegacije i devolucije, mijenja stvarnu i mjesnu nadležnost
 - o on je ostvarenje moći boga-zaštitnika grada od kojeg prima zakone
 - o za svoj je grad-državu patesi, a za pokorene države lugal
- središnja državna vlast je u rukama **činovništva** (vojnog i upravno-sudskog)
- središnju birokraciju čine **pisari/dubsari**, a 2 najviša sloja su:
 - **nubanda** – vladarov pomoćnik (javni radovi i državne financije)
 - **išaku** – vojna i upravno-sudbena vlast
- **teritorijalna podjela**: država – upravne pokrajine – upravni kotarevi (gradovi)
- **upravitelji**: vladar-lugal – šakanaku – rabinau (pacha, nutur)
- središnja vlast pomoću nadzornika kontrolira lokalne vlasti – babilonska uprava je **vojno-monokratska**
- **POREZI**
- većina zemlje u **privatnom vlasništvu**, no sve više se daje u **zakup pojedincima**
- privatni veleposjedi obrađivani su parcelnim zakupom, a zakupnina se daje u plodinama (+ 1/10 kao porez)
- kolektivni vlasnici zemlje također plaćaju porez na prirodu
- **država** ova sredstva koristi za: izdržavanje i plaćanje osoblja, prodaju i razmjenu
- ostali porezi su:
 - o **porez u naturi** – vlasnici stoke (vuna, mlado od stoke)
 - o **porez na stoku** – za uvećavanje državnog stada
 - o **porez u dijelu proizvoda ili kovine** – za trgovce i obrtnike
 - o **carina i maltarina** – za poljoprivredne proizvode unošene u grad,
 - o **kuluk** – porez na osobu u naturi, radna snaga
- **VOJSKA**
- dijeli se na: **avilu** – naoružana vojska, **muškenu** – pomoćno osoblje, **ilku** – polustajaća vojska

- za smještaj i prehranu zaduženo stanovništvo mjesta u kojem je vojska
- **zarobljene vojnike** otkupljuje se obiteljskom imovinom/imovinom hrama grada/države
- vojnici su zaštićeni od samovolje pretpostavljenih
- **žena zarobljenika** se može preudati ako nema sredstva za život – ako se muž vrati iz zarobljenstva, žena mu se mora vratiti
- ako zarobljeni vojnik dopiše u Babilon kao rob, mora biti oslobođen
- **vojni bjegunac** gubi pravo na ženu

➤ **SUDSTVO**

- **državno i svjetovno**; državni sud je sličan arbitraži, sporovi se rješavaju sudski ili vansudski
- vrhovni sudac je **vladar-lugal** (umjesto njega ponekad sude carski suci), a na nižim razinama državni činovnici
- sudska organizacija je slična vojno-upravnoj, a Hamurabi unosi **promjene**:
 - počinju sudovi sa svjetovnim sucima
 - redoviti sud je **mjesni** – čine ga rabinau (predsjedatelj) i 4 do 8 prisjednika
 - nezadovoljna stranka može uložiti **priziv** sudu pokrajine ili lugalu,
 - sud pokrajine čini **šakanaku** uz 6 do 10 prisjednika
- spominje se i **sudski kolegij (puhrum)** – postoji već u Sumeru i Akadu, sastav nepoznat
- **prisjednici** – ostatak narodnog sudovanja, neredoviti, poštivanje mjesnih običaja
- **sudsko vijeće**: 4 do 8 profesionalnih sudaca, vrše i upravne poslove; paralelni šakanaku-u, podređeni središnjoj vlasti, imaju svoje sudske vojnike, pisare i arhivare
- sporovi se dodjeljuju sudovima ovisno o svojoj važnosti i vrsti
- **svećenstvo** zadržava neke uloge: posrednici u prizivanju na sud, izborni suci (arbitraža), sudski bilježnici, porota, vještaci

4. PRAVO

5.1. OPĆE OBILJEŽJE I FORMALNO-PRAVNA VRELA

- važnost babilonske države i prava je u **obilju pisanih vrela** (razlozi: otkriveno pismo, promet, uloga države u društvu)
- početkom 19. stoljeća Grotefend otkriva klinasto pismo
- babilonsko pravo ima najrazvijeniji stupanj prava u Mezopotamiji – proučava se odnos države i prava
- državna vlast je **teritorijalna i svjetovna**, pravo je najbolji element integracije – država i pravo postaju oruđe nosilaca vlasti
- tri su velike skupine formalno-pravnih vrela:
 - **zakonski tekstovi** – nastaju krajem 3. tisućljeća, uglavnom ispravak običajnog prava, do tada se pravni problemi rješavaju vjerom, moralom, običajem (Ur-Namu, Lipid-Ištar, Bilalama, Hamurabi)
 - **vladarska pisma** – upute nižim državnim činovnicima, govore o mnogim područjima života
 - **isprave o pravnim poslovima** – najpotpuniji prikaz društva, iz vremena 3. dinastije Ura ostalo 100 000 isprava

5.2. POJEDINE GRANE

- Hamurabijev zakon ima oblik **kazuističkog kaznenog zakona**, ne poznaje suvremenu pravnu tehniku i sistematizaciju.
- Ima **282 članka** koji se dijele ovako: o sudu, 1-5, o stvarima, 6-126, o braku, obitelji, 127-195, o zaštiti života i tijela, 196-214, radu, 215-282.
- **STVARNO PRAVO**
- utemeljeno na običajnom pravu, čini većinu Hamurabijeva zakona
- glavna tema je **vlasništvo** i njegova povreda, a ono je podijeljeno na zajedničko i privatno
- **zajedničko vlasništvo**:
 - subjekti su država-vladar, hramovi, gradovi, sela
 - objekt je uglavnom zemlja, ali i pokretnine (stoka, robovi, oruđe)
 - zemlja u zajedničkom vlasništvu obrađuje se i davanjem u *individualni zakup*
 - zakup ne može biti predmet pravnog prometa ni inter vivos ni mortis causa
- **privatno vlasništvo**:

- trpi ograničenja u interesu države (plaća se pirez u plodinama na vlasništvo zemlje)
- privatno vlasništvo je predmet prometa i inter vivos i mortis causa
- promet nekretnina odvija se pismenim ugovorom
- vlasništvo je strogo zaštićeno – **krađa** se nekad nadoknađuje 30-strukom vrijednošću ukradenog
- ako lopov to nije u stanju nadoknaditi, bit će osuđen na smrt; zaštićene su i služnosti i posjed

➤ **OBVEZNO PRAVO**

- složeni obveznopravni instituti nastaju zbog razvoja trgovine i razmjene
- oni su neformalizirani i racionalni, forma ima svrhu osiguravanja pravnog prometa
- teoretski se ne razlikuju ugovorne i van-ugovorne obveze, sve se smatraju odnosima među ljudima (**rikistu**)
- za mnoge ugovore postoje **stalni formulari**, pa je većina ugovora pisana – sadrži bitne odrednice sadržaja, imena svjedoka, pečate stranaka (zatvoreni u glinenu ovojnicu i pohranjivani u hramovima ili državnim arhivima)
- **zaključenje ugovora** je neformalno i bitno je da izražava pravu volju stranaka, služe lakšem dokazivanju
- za neizvršenje ugovora i ostalih obveza predviđena je **odgovornost**:
 - uglavnom se temelji na imovinskoj odgovornosti (naknada štete u višestrukom iznosu)
 - ako odgovorni ne može nadoknaditi štetu, pada u **dugovinsko ropstvo** (Hamurabi ga ograničava na 3 godine)
 - osim dugovinskog ropstva, dug bi obično plaćali članovi njegove obitelji

❖ **KUPOPRODAJA**

- uvijek obavljena uz predaju stvari i isplatu kupoprodajne cijene, a postoji i prodaja na poček – tada postoji dogovor stranaka kao da je kupac platio cijenu a zatim pozajmio istu svotu od prodavaoca (istovremena kupoprodaja i zajam)
- predmet: nekretnine i pokretnine (uključujući ljude, slobodne i robove)
- postoji samoprodaja, a domaćin može prodati i članove obitelji; moguće je i etažno vlasništvo (na dijelu kuće)
- **platežno sredstvo** je žito, ulje, kovine
- prometom dobara profesionalno se bave **damgari** (trgovci, državni službenici ili svećenici)
- ulogu novca još imaju kovine, pa trgovce kovinama smatramo novčarima
- novčarstvo je vrlo razvijeno, pa oni zapošljavaju **izvršitelje (šamalu)** s kojima sklapaju ugovore o suradnji
- u ugovorima često postoji popis ranijih vlasnika, a oni sadrže i jamstva za evikciju i kakvoću prodane stvari
- neka imovina je trajno ili privremeno (miraz, udovički dio) izvan pravnog prometa

❖ **ZAKUP**

- **predmet** zakupa su najčešće zemlja i stan, a zakupni rok je kratak (1 godina) ili dug (5 godina)
- kao zakupnina obično se daje **dio plodina**:
 - određuje se: unaprijed, prema ljetini na zakupnoj zemlji, prema ljetini na susjednim zemljištima
 - iznosi 1/2 ili 1/3 priroda, a kod zakupa vrtova 2/3 (povoljno zbog visokog prinosa, pa su zakupci i bogataši)

❖ **NAJAM**

- **predmet** najma su vol, magarac, kola, brod, rob, slobodan čovjek (ugovor o radu, osobni najam)
- **najamnina** se određuje ugovorom, a postoji i **odgovornost** za oštećenje/uništenje predmeta najma

❖ **OSOBNI NAJAM**

- zaključivan slično ugovoru o najmu robova – zaključuju ih ciglar, zidari, krojači, brodograditelji, pastiri, kožari, ...
- najamnina je određena zakonom, ali služi samo kao mjera kod sporova
- ovdje spadaju i naknade za usluge liječnika, veterinara, građevinara – pritom više plaćaju imućniji
- izvođač posla odgovara za **stručnost i kakvoću**, jer su za nestručnost predviđena razna obeštećenja (osobno, imovinsko)
- cilj tih kazni je osiguranje stručnosti (npr. liječniku koji operacijom prouzroči smrt pacijenta odsjeći će se ruka)
- takva odmazda može biti i vrlo nepravedna, npr. *ako građevinar prouzroči štetu koja usmrti gospodara, bit će ubijen*
- **najamnina** za izvršeno djelo plaća se u žitu ili drugim proizvodima (ili novcu)

- pritom je najamnina viša za poljoprivrednog radnika nego za druge obrtnike
- ugovor o osobnom najmu povezan je s **ugovorom o zajmu**:
 - najmoprimac bi najamniku isplatio dio najamnine u obliku ugovora o zajmu, koju radnik mora otplatiti radom
 - ako najam nije izvršen do kraja, najamnik/zajmoprimac nije vratio zajam i pada u dužničko ropstvo
 - kod ugovora o najmu **roba** (najamnina pripada gospodaru) ugovaralo se da dio najamnine pripadne robu – u slučaju loše izvršenog rada taj dio ostaje najmodavcu (oblik poticaja iznajmljenog roba)

❖ **ZAJAM**

- najčešći ugovor, služi pretvaranju slobodnih ljudi u robove (oblik klasnog raslojavanja), uređuje ga Hamurabi:
 - o ograničava dužničko ropstvo na **3 godine**, čime utječe na veličinu zajma
 - o štiti dužnika od **samovolje** vjerovnika – ako vjerovnik sam plijeni stvari dužnika zbog naplate duga, bit će lišen svega
 - o ako dužnik umre od vjerovnikovog zlostavljanja, a bio je sin zajmoprimca, bit će ubijen sin vjerovnika
 - o ako je tako umro dužnikov rob, vjerovnik plaća 1/3 mine srebra (više od vrijednosti roba) i gubi zajam
- dužnik koji ne može vratiti dug zbog propale ljetine biva za tu godinu oslobođen kamata (otplatni rok se produžuje)
- dužnik može bilo čime isplatiti dug, a kamate su ograničene za žito (33%) i srebro (20%)
- ako vjerovnik utaji primljeni dug ili dio duga, gubi pozajmljeno
- vraćanje duga se često osigurava **zalogom** (pokretnine, nekretnine, sva dužnikova imovina)

❖ **OSTAVA**

- ugovor o **čuvanju tuđe stvari**, zaključuje se pismeno i uz svjedoke (katkad se označava kao zajam); za ostavu se **plaća**:
 - ako čuvar utaji čuvano, vratit će dvostruko
 - ako netko potražuje nešto što nije dao na čuvanje, daje optuženom dvostruku vrijednost te stvari
- čuvar odgovara za umanjenu vrijednost i krađu čuvane stvari, makar pritom ostane i bez svojih stvari
- utaja ostave koju **putnik** učini na putu kažnjiva je 5-strukom vrijednošću stvari
- ugovoru o zajmu bliska je **ostava stvari određenih rodom** – čuvar vraća istu količinu iste vrste (npr. žito, zlato, srebro)

❖ **NALOG**

- ugovor o izvršenju činidbe za nalogodavca – Hamurabi uređuje samo ugovor između damgara i šamalua
- sredstva potrebna za izvršenje naloga davana su nalogoprimcu u obliku zajma
- **ugovor između damgara i šamalua**:
 - ⇒ ima elemente ortakluka – šamalu naplaćuje svoje troškove damgaru, a potom čistu dobit dijele
 - ⇒ šamalu dobiva novac sa ili bez kamata – ako nema dobiti šamalu vraća glavnica (ako sam pretrpi štetu), a ako nema dobiti i nije pretrpio štetu, vraća damgaru dvostruko
 - ⇒ šamalu ne vraća ništa ako mu je neprijatelj na putu upropastio ono što je nosio
 - ⇒ i ovdje se osigurava **poštenje** – ako damgar tvrdi da je dao više ili utaji dio dobiti, platit će šamalu 6-struko, a šamalu za isti postupak plaća damgaru 3-struko (od bogatih se traži više poštenja)

❖ **UGOVOR O DRUŠTVU (ORTAKLUK)**

- **cilj** ovog ugovora može biti: zajedničko davanje/uzimanje zajma, vođenje nekog posla, ...
- prema trećima, svi udruženi skupa i svaki udruženi posebno jamče za obveze iz odnosnog posla
- **gubitak i dobitak** dijele se na jednake dijelove, čak i ako su uložili različiti (npr. novac, rad, imovina)

➤ **BRAČNO I OBITELJSKO PRAVO**

- društvena svrha braka je **rađanje zakonitog potomstva** (koje jamči skrb za starost roditelja)
- brak je načelno monogaman, no poseban je slučaj ako u njemu nema potomstva:
 - o smatra se da je krivac žena, pa je dopušten **drugi brak** ili **robinja-konkubina** koja bi dala potomstvo

- ako je supruga nerotkinja bila *besprijeckorna*, ona odlučuje o drugom braku ili konkubinatu (može i razvesti brak)
- ako nerotkinja *nije bila uzorna*, tada nema to pravo i muž je može zadržati kao robinju
- muž također može raskinuti brak sa suprugom nerotkinjom – ako je ona *besprijeckorna*, mora je imovinski oštećiti
- **oštećenje** ovisi o imovinskom stanju muža, pa avilu daje 3-struko više nego muškenu
- prva uzorna supruga uvijek zadržava prvenstvo, a konkubinu koja rodi mužu djecu ubraja među ostale robinje
- robinja koja gospodaru rodi djecu ne može biti prodana – muž tu djecu može **priznati**:
 - to čini izjavom „*vi ste moja djeca*“ – time ih donekle izjednačava sa svojom bračnom djecom
 - ako otac to ne učini do smrti, njegova djeca s robinjom i sama robinja postaju slobodni (ali nisu nasljednici)

❖ ZAKLJUČIVANJE BRAKA

- brak se zaključuje **ugovorom** kako bi se utvrdile međusobne obveze (inače je ništav)
- bračni ugovor nije sakralan i ne razlikuje se od drugih ugovora, a sklapaju ga **mladoženja i djevojčin staratelj**
- **imovinski odnosi**:
 - ugovorom o braku supruzi se mogu osloboditi odgovornosti za prijebračne imovinske odgovornosti
 - za obveze nastale tijekom braka i imovinu stečenu tijekom braka odgovaraju zajednički
 - žena ima pravo na polu imovine
- pripadnici svih staleža brak sklapaju i razvrgavaju jednako – brak ne mijenja pravni status (robinja može biti supruga slobodnog čovjeka, a da i dalje ostane robinja svom gospodaru)
- robovi koji su supruzi slobodne osobe oštećuju svog gospodara – on nema pravo na potomstvo:
 - ako je supruga slobodna, njena djeca s mužem robom su slobodna
 - ako je muž slobodan, a žena robinja, djeca postaju slobodna očevom smrti (ako ih otac nije učinio slobodnima prije)

❖ TIRHATU I ŠERIKTU

- zaključenjem bračnog ugovora mladoženja često daje **ženidbeni dar (tirhatu)** – ima svojstvo kapare braka
- ženidbeni dar daje **pravo na odustanak** – ako mladoženja odustane, gubi tirhatu; ako žena odustane, vraća dvostruko
- mlada dolaskom u muževu kuću donosi **miraz (šeriktu)** – za trajanja braka je izvan prometa, njime upravlja muž
- žena za vrijeme braka dobiva **naslijeđe od bračne imovine** za slučaj da nadživi muža (polje, kuća, voćnjak, ...)
- ako ne dobije mužev dar, supruga dijeli nasljedstvo sa sinovima – takav dio imovine ima samo na plodouživanje, a može ga ostaviti djetetu koje najviše voli (ako to ne učini, sinovi taj dio dijele na jednake dijelove)
- ženin miraz nakon njene smrti pripada sinovima – ako je djeca ne nadžive, on se vraća njezinoj obitelji
- ako je žena bila nerotkinja, njena obitelj vraća tirhatu mužu
- ako muž nadživi ženu, on ne stječe njen miraz – vraća se ženinoj obitelji

❖ RAZVOD BRAKA

- ukoliko dođe do razvoda braka, za imovinske odnose bitno je **tko je kriv**:
 - ako je **muž** kriv (jer često odlazi od kuće i zanemaruje ženu) – žena ima pravo na razvod, uzima svoj šeriktu, a muž gubi tirhatu koji je dao njenim roditeljima (ako ga nije dao, plaća odštetu)
 - ako je **žena** kriva (jer nije dobra domaćica, zanemaruje muža) – muž može razvesti brak, zadržava šeriktu, ima pravo na povrat tirhatu, a ženu pogađa smrtna kazna
- ako do razvoda dođe **bez krivnje žene i muža**:
 - ako mu je žena rodila djecu – muž će joj vratiti miraz, dati u plodouživanje polje/voćnjak/druga dobra da bi odgojila maloljetnu djecu, a kad ona odrastu žena zadržava dio plodouživanja
 - udovica s maloljetnom djecom može se udati samo uz sudsko odobrenje
 - ako u braku nema djece, muž vraća miraz
- **ako žena oboli**, muž može oženiti drugu, ali mora uzdržavati prvu ženu do smrti – međutim, bolesna žena ima pravo na razvod, i u tom slučaju uzima svoj miraz

❖ POLOŽAJ ŽENE

- žena nema jako nepovoljan položaj – ona je uglavnom **rodilja, odgojiteljica i domaćica**
- uzornu ženu muž ne smije zapostavljati, neosnovano optužiti za preljub, napustiti, zlostavljati
- žena ima **pravnu i djelatnu sposobnost**, može biti **svjedok** – nakon muževe smrti (ili nakon razvoda) postaje staratelj svoje djece, upravitelj njihove i vlastite imovine
- bračnim ugovorom može se osigurati od **eventualnosti** (odgovornosti za obveze nastale za trajanja braka)
- ako muž padne u ratno zarobljeništvo, žena se može preudati samo ako nema sredstva za život – ako se muž vrati iz zarobljeništva, ona mu se mora vratiti (njena djeca s drugim mužem ostaju uz njega)
- žena koja **zbog preljuba radi mužu o glavi** kažnjava se smrću vješanjem, a **preljubnica in flagranto** na smrt potapanjem
- neće biti kažnjena ako joj muž **oprosti**; žena optužena za preljub svoju nevinost dokazuje *ordalijama*

❖ OBITELJSKI ODNOSI

- imaju patrijarhalno obilježje – vlast pripada ocu, a na majku prelazi samo očevom smrću
- **otac** može djecu prodati u ropstvo, dati u dugovinsko ropstvo, dati kćeri u svećenice, dati djecu na posvajanje
- **djeca** su obvezna na poslušnost (djetetu koje udari oca odsjeći će se ruka), a roditeljska vlast je pod strogim nadzorom suda
- roditelj se može odreći djeteta samo uz sudsku dozvolu i jedino u slučaju ponovljenog teškog zločina protiv oca
- strogo se kažnjavaju i *rodoskrvni odnosi*

❖ USVOJENJE

- često se koristi, a razlozi su:
 - o stjecanje potomstva, određivanje nasljednika (usvojeni i prirodni srodnici imaju isti položaj)
 - o legitimacija vanbračne djece, stjecanje hranitelja
 - o prikrivanje ropstva, oblik oslobođenja robova
- može biti **prekinuto** (dragovoljno, nekažnjivo/kao oblik kazne), a može biti i **neraskidivo**
- usvojenje izvršeno pod prinudom je ništavo, a prekidanje usvojenja vrši se uz **obeštećenje** – usvojenik dobiva 1/3 nasljednog dijela pokretne imovine koja bi mu pripala da je dočekao smrt usvojitelja

➤ NASLJEDNO PRAVO

- dio običajnog prava, samo djelomično normirano u Hamurabijevom zakoniku
- **sinovi** su nužni nasljednici, a neudane kćeri i neoženjeni sinovi dobivaju **šeriktu/tirhatu** prije raspodjele nasljedstva
- supruga dobiva **nudunu** (mužev dar) – ako ne dobije nudunu, dijeli nasljedstvo sa sinovima
- nasljednici dijele na jednake dijelove, prvorodenje ne daje prednost; iznimke:
 - o otac za života može darovati dio imovine *djetetu koje najviše voli*
 - o majka može nakon smrti ostaviti svu svoju imovinu *djetetu koje najviše voli*
- ako ostavitelj ima djecu sa slobodnom ženom i s robinjom, djeca s robinjom sudjeluju samo u nasljeđivanju pokretnina
- ako žena ima sinove iz više brakova, svi ju nasljeđuju jednako (osim ako je to imovina dobivena od jednog muža)
- **imovina roba**:
 - kad rob umre, njegova imovina pripada njegovom gospodaru
 - ako je bio oženjen slobodnom ženom – od imovine koju je rob stekao za trajanja braka sa slobodnom ženom, gospodar stječe pola, a žena drugu polovicu za djecu
- ako ostavitelj nema sinova koji ga nasljeđuju – slijede **unuci, braća umrlog, stričevi umrlog**
- u Babilonu je vjerojatno postojalo **zakonsko**, ne i oporučno nasljeđivanje

➤ KAZNENO PRAVO

- kazna ima svojstvo odmazde, njena svrha je **generalna i specijalna prevencija**
- odmazda se vrši kroz **načelo taliona** (oko za oko, zub za zub), a cilj odmazde je i duševna patnja – graditelj koji prouzroči smrt vlasnikovog sina bit će kažnjen tako što će mu biti ubijen sin
- tjelesna odmazda ipak se sve više zamjenjuje **novčanom**, pri čemu su novčane kazne vrlo visoke
- babilonsko pravo teoretski ne poznaje **načelo krivnje**, subjektivni element delikta – praktična strana ipak ga uvažava, pa Hamurabijev zakon primjerice navodi **krivnju** za brojne slučajeve:

- ako netko u svađi drugog udari i nanese mu povredu, zaklet će se: to nisam svjesno učinio, te će platiti liječnika
- ako liječnik u bludnji trećem udari ropski žig, ako se zakune da to nije svjesno učinio, bit će oslobođen
- ako unajmljenog roba u polju zakolje lav, štetu nosi vlasnik-najmodavac (nesretni slučaj/viša sila)
- **element svijesti i odgovornost** nije isti za sve – izoštrena svijest se traži od onih koji obavljaju neki rad kao stalno i stručno zanimanje (graditelj, pastir, liječnik), pa oni odgovaraju za svaki propust, čak i onaj iz nehata
- pojam krivnje veže se uz uobičajeni nivo svijesti; pritom je prosječni nivo svijesti očekivan u normalnim okolnostima
- kod ljudi koji rade u posebnim okolnostima, traži se i poseban nivo svijesti
- pritom je važno **kome je šteta nanesena** – najblaže se kažnjavaju povrede roba, zatim povrede pripadnika muškenua (dvostruko više od povrede roba), pa povrede pripadnika avilua (dvostruko od povrede muškenua)
- avilu je zaštićen i načinom obeštećenja – **načelo taliona**, a avilu za povredu muškenua snosi novčanu kaznu
- klasnost prava vidljiva je u imovinskim deliktima: povlače imovinske kazne koje u slučaju neimaštine dovode smrtne osude
- za neke delikte propisani su i **načini izvršenja smrtne kazne**: bacanje u vodu, spaljivanje, vješanje, otkinuti ruke ili noge, jezik, uho, dojke, iskopati oči, izbiti zube, ... (postoje i kazne šibanja, pretvaranja u roba, žigosanja, ...)
- kazna zatvora ne postoji (samo kao pritvor), a **obitelj** predstavlja proširenu osobu glave obitelji – tako članovi obitelji i životom odgovaraju za povrede koje je učinio otac; postoji i kazna istjerivanja iz obitelji (u slučaju incesta)
- jedini ostatak kolektivne kazne je dužnost grada da plati štetu počinjenu razbojstvom unutar grada ako krivac nije pronađen
- babilonsko pravo pojmove *država/vjera* poistovjećuje s *vladarom, dvorom/hramom, bogom*
- **SUDSKI POSTUPAK**
- sudstvo nije odvojeno od uprave, a građanski i krivični postupak su vjerojatno isti
- ako je povrijeđen interes kralja, tada država pokreće postupak (javan, usmen, kontradiktoran)
- **dokazna sredstva** su isprave, svjedoci, prisega, **ordalije**:
 - koriste se kao dokaz kad nema drugih dokaza
 - npr. *ordalijska vodom* (zaronit će u vodu; ako ga rijeka proguta, kriv je, ako ga rijeka sačuva, slobodan je)
- **prisega** je moguća samo za određene slučajeve – ona je nepobitna (ne može se pobiti drugim dokazima)
- ❖ **SVJEDOCI**
- neposredni, oni koji su prisustvovali/vidjeli/čuli – dokazuju samo **činjenicu koja je predmet spora** (ne i ostale okolnosti)
- prisutni su u svim ugovorima, pa u slučaju osporavanja oni dokazuju ispravu (tada su posredni)
- moguće je i da se ugovor napiše a da je njegov sadržaj svjedocima nepoznat – tada svjedoci potvrđuju da je u određenim okolnostima (vrijeme, osobe, mjesto) došlo do izrade isprave
- kod svjedočenja postoji protusvjedočenje, a kažnjavaju se **lažni svjedoci** (onom kaznom predviđenom za protivnu stranku)
- zbog takve dokazne snage svjedočenja, sinovi i robovi za gospodara mogu sklapati poslove samo uz svjedoke
- ❖ **SUDSKE PRESUDE**
- napisane su kao **ugovori** – na pločici je napisan sadržaj izjava i prisege stranaka, izjave i imena svjedoka, bit presude
- stranke se moraju obvezati da neće pokrenuti postupak o istoj stvari, a stranka koja je presudom obvezana na određenu činidbu priseže da će ju izvršiti – **neizvršenje presude** povlači novo parničenje
- sud zbog neizvršenja izriče globu (npr. *kazna brijanja kose na čelu*, što je znak nečasnosti)
- naknada štete (novčana kazna) pripada stranci

1. UVOD

1.1. ZAPADNE DRŽAVE

- državne zajednice na zapadu javljaju se mnogo kasnije, u 2. tisućljeću prije Krista (zapad: Sredozemlje osim Levanta)
- ovdje nepovoljniji uvjeti za poljoprivredu traže viši stupanj razvoja proizvodnje da bi nastao stalan višak proizvoda
- prve države na zapadu (**Kreta**, **Cipar**, **Troja**) javljaju se na **zatvorenim prostorima** koji im daju mogućnost obrane od napada
- te države osnivaju plemena slična narodima Prednje Azije – jug Balkana naseljavaju helenska plemena koja ugrožavaju starosjedioce, pritom usvajajući već postignuti stupanj razvoja (npr. **Mikena** na sjeveroistoku Peloponeza)
- ti došljaci uskoro i sami postaju žrtve **novopridošlih grčkih plemena** koja umanjuju postignuti stupanj razvoja, ali ga i proširuju uključujući u njega nova plemena i prostore – zato i među samim grčkim naseljenicima postoje znatne razlike
- stoga se razvijaju različita plemena (**Jonjani**, **Eoljani**, **Dorani**) s različitim načinom života, kulturom, dijalektima
- dolaskom **Dorana**, starosjedioci (Jonjani, Eoljani) napuštaju Balkanski poluotok i naseljavaju i maloazijske obale
- postoje i izuzeci, pa na Atici ostaju **4 jonska plemena** (**Geleontes**, **Aigikoreis**, **Argadeis**, **Hopletes**) okružena Doranima
- početkom 1. tisućljeća prije Krista, ta plemena se stalno naseljavaju na prostoru brojnih izdvojenih poljoprivrednih površina odvojenih neplodnim brdskim prostorom – razvija se sitno stočarstvo, obrada kamena, mramora, drva, gline, ruda
- zbog poljoprivrednog siromaštva počinju **trgovina i razmjena**, a time i **višak stanovništva** – brojni heleni odlaze i naseljavaju druge prostore, vršeći kolonizaciju obala Sredozemnog i Crnog mora
- tako dolazi do preuzimanja istočno-sredozemnog (najviše feničkog) pomorskog, trgovačkog, kolonizatorskog iskustva
- tako na obalama Sredozemlja nastaju **grčke naseobine** u kojima dolazi do kontakta s drugim narodima
- posebno su brojne grčke kolonije u južnoj Italiji i Siciliji (**Magna Graecia**) – tako političko-pravni partikularizam i gospodarsko-kulturni kozmopolitizam traju gotovo 1000 godina, potom je **Aleksandar Makedonski** kratkotrajno ujedinio dio tog prostora, da bi do konačnog i trajnog ujedinjenja došlo **rimskim političkim imperijalizmom**
- u tom razdoblju razvija se robovlasnički sistem, a temelj državno-političke kulture čini Atena

1.2. DRUŠTVENI ŽIVOT HELENA PRIJE NASTANKA DRŽAVE

- razdoblje od 11. do 8. stoljeća prije Krista naziva se **ahajsko doba** (izvori: materijalna kultura, ali i pisana djela, Homer)
- većina Helena živi u plemenima, na zadnjem stupnju barbarstva, razvijeni su ratna privreda i gusarenje
- javljaju se prvi obrti, razvijeni su stočarstvo i poljoprivreda, uzgajaju se maslina i vinova loza
- počinje zajednički rad, posebno na navodnjavanju velikih poljoprivrednih površina
- **razvoj proizvodnje** i nastali višak proizvoda stvaraju mogućnost zadržavanja zarobljenika, pa i pretvaranja u **robove**
- ujedno se ratni plijen dijeli najzaslužnijima (uglavnom bazileju i starješinama), pa počinje **imovinsko raslojavanje**
 - **PLEME (FILA)**
 - glavna društvena cjelina, sastoji se od **fratrija** (bratstava), a fratrije se sastoje od **rodova** (genos, klan)
 - obitelji su monogamne i patrijarhalne, žena je pod zaštitom
 - **PLEMENSKA SKUPŠTINA (AGORA)**
 - najvažniji organ, sastavljen od svih muškaraca sposobnih za rat
 - o bitnim pitanjima odlučuje se tako što se saznaje *volja bogova* (u nadležnosti vrača), a često i *poštivanjem običaja*
 - tako okupljeni odlučuju samo o nekim pitanjima, i to vikom i lupanjem ratničkom opremom (**vojna demokracija**)
 - **PLEMENSKO VIJEĆE (BULE)**

- oblik rodovskog federalizma, čine ga **starješine svih rodova plemena** (kasnije samo najugledniji, *kratistoi*)
- predstavlja operativni izvršni organ plemena, a bira i plemenskog starješinu, **bazileja**
 - **PLEMENSKI STARJEŠINA (BAZILEUS)**
- važne su njegove **ratničke sposobnosti**, jer je borba vođena uz neposredno predvodništvo bazileja
- kako je rat stvar bogova, bazilej prije i poslije borbe prinosi žrtve te se iz toga izdiže njegova uloga **prvosvećenika** plemena
- predstavlja pleme kod pregovora s drugim plemenima, a pripadaju mu i najveće zasluge za ratne uspjehe
- postaje i **sudac** među suplemenicima, pa uz vojni ugled dobiva i sudske i duhovno-svećeničke funkcije

1.3. POČETAK NASTAJANJA DRŽAVE

- u opisanim uvjetima nastaju izdvojene gospodarsko-plemenske jedinice sa svojim bogovima, običajima, kulturom
- nastanjuju se na vlastitom prostoru, **polisu** – čini krvnu, gospodarsku, moralnu cjelinu (zajednica kao jedinka)
- zbog brojnosti polisa nastaje i potreba za stvaranjem **saveza** (*amfiktionija*) na temelju ratovanja, vjere, kulture, sporta, ...
- pritom se zajednicu doživljava kao veliku obitelj u kojoj različiti članovi obavljaju različite poslove
- na temelju ratničkih zasluga predaka nastaju **aristoi** (najbolji) kao **eupatridai** (dobra roda) – oni osim imena i ugleda predaka nasljeđuju i njihovu imovinu; istodobno se obitelji počinju izdvajati i same za sebe obrađivati pojedine parcele
- broj robova još nije velik, **plemenska organizacija** (agora-bule-bazileus) traje, ali dolazi do **nasljeđivanja bazileja**
- društvo je raslojeno na demos (narod, najbrojniji geomoroi – zemljoradnici), plemensku aristokraciju (eupatrides) i kralja
- zbog multikulturalnosti i različitosti brojnih naroda na jednom prostoru, poznati su brojni **državni oblici**: monarhija, tiranija, demokratska republika, ohlokracija, aristokratska republika, plutokracija, oligarhija

1.4. POČETAK DRŽAVNOSTI NA ATICI

- početkom 1. tisućljeća prije Krista, na Atici žive 4 jonska plemena (**Geleonti**, **Egikoreji**, **Argadi**, **Hopleti**) okružena Doranima
- ona zbog ugroženosti čine **obrambeni vojni savez** (*simahiju*), a dolazi i do bračnog povezivanja
- na Atici se diže strma uzvisina (**akropola**) pogodna za utvrdu, koja predstavlja obitavalište zajedničke božice Atene
- to mjesto postaje Atenin hram, **grad Atena** – ovdje se obavljaju svetkovine za sva 4 plemena, a u podnožju grada i razmjena dobara; ovdje se počinju skupljati trgovci-obrtnici s Atike, ali i doseljenici s drugih prostora (*meteci*)
- počinju se javljati problemi zbog različitih običaja jonskih plemena i doseljenika (meteka), pa započinje stvaranje **zajedničkih običaja**, te onih koji vrijede i za strance – ti običaji traže i svog provoditelja u slučaju povrede
 - **TEZEJEVE PROMJENE (10. stoljeće)**
- bit njegovih promjena je **savez 4 plemena** (*synoikismos*) – očituje se u izboru zajedničkog bazileja
- bazilej je biran kockom između 4 plemenskih bazileja, a ima ulogu vojskovođe, prvosvećenika i međuplemenskog suca
- ipak, **vojska** plemena ostaje u rukama aristokracije svakog plemena, jer bojni raspored po plemenima postoji još stoljećima
- **Tezej** je podijelio društvo svih plemena na **eupatride** (plemeniti), **geomore** (zemljoradnici) i **demiurge** (tvorci-obrtnici)
- pripisuje mu se i podjela Atike na 48 oblasti, **naukrarija** (naus = lađa) – po 12 u svakom plemenu
- svaka oblast mora sagraditi **ratni brod** te dati *2 naoružana konjanika*; o toj obvezi brine **naukrar**
- u Tezejevima promjenama nazire se prvi tračak državnosti, pa počinje uobličavanje atenskog polisa kao države

2. POVIJESNI PREGLED

2.1. ARISTOKRATSKA REPUBLIKA

- doživotni **bazilej** je u početku jedini stalni službenik za sva 4 plemena, ali broj njegovih poslova raste jer počinje raslojavanje unutar plemena (sada osim stranaca i plemenski pripadnici mogu biti robovi zbog svojih delikta, pa često potpadaju pod vlast suplemenika, čime započinje individualizacija i nastanak manjih zajednica unutar plemena)
- bazilej ne stiže obaviti sve poslove, pa u 9. stoljeću nastaju **3 nove funkcije**:
 - ⇒ **polemarh** – zajednički vojni zapovjednik
 - ⇒ **arhon** – natplemenski službenici
 - ⇒ **arhon eponymos** – zajednički službenik za sudbeno-upravne poslove
- ovi službenici biraju se *kockom* – njihov sve veći značaj ostali umanjuju tako što ih ograničavaju na **10 godina**
- aristokracija (eupatridi) želi još smanjiti njihovu moć, pa smanjuje mandat na **1 godinu** (683. prije Krista)
- time se može označiti kraj vlasti ovih arhonata; ipak, nastaje običaj da se bivši arhonti sastaju čineći zbor iskusnih i utjecajnih poznavalaca arhonske službe – taj zbor sastaje se na *Aresovom brijegu*, te se počinje nazivati **areopagom**
- **AREOPAG**
- od 7. stoljeća prije Krista čini svu vlast – kako arhontima mogu biti samo eupatridi, Atena postaje **aristokratska republika**
- to je oblik **oligarhije**, jer svi ostali (geomori, demiurzi, eupatridi koji nisu arhonti) postaju neprijatelji te nekolicine
- raste potreba za određenjem običajnog prava, pa nastaje zahtjev da se zakoni ispišu – stoga areopag, da bi otklonio sumnju u sadržaj zakona, uspostavlja 6 novih službenika – **tezmoteta** (poznavatelji zakona), pa Atena ima ukupno 9 arhonata
- različitost i mijenjanje običaja otežavaju stvaranje pisanih zakona, pa areopag taj zadatak 621. povjerava arhontu **Drakonu**
- **DRAKONSKI ZAKONI (621.)**
- to su uglavnom sređeni običaji tezmoteta – **bit** je proširenje sudske nadležnosti atenske države, predavanje nekih delikata u njenu nadležnost, zamjena krvne osvete i samopomoći novim oblicima kažnjavanja (česta smrtna kazna)
- postojeći sudski organi su **bazilej** (za vjerske delikte), **polemarh** (vojni sudac, za strance), **eponim** (bračno, obiteljsko pravo), **areopag** (požar, trovanje, naumljeno ubojstvo Atenjanina) – dodaje im se **sud efeta**
 - čine ga bazilej, polemarh, eponim i 48 naukrara – ovi efeti sude u 3 vijeća po 17 članova
 - bavi se nehotičnim ubojstvom, pokušajem ubojstva Atenjanina, ubojstvom meteka/roba, teškim tjelesnim ozljedama
- Drakonovi zakoni nisu riješili glavni problem – u 7. stoljeću u promet ulazi **kovani novac**, a u nastaloj trgovini **položaj seljaka** postaje vrlo nepovoljan (ne mogu se natjecati s eupatridima koji imaju robove, moraju uzimati zemlju u zakup)
- seljaci plaćaju visoku zakupninu (do 1/6 priroda), pa često padaju u **dugovinsko ropstvo**
- osim njih, nezadovoljni su i **trgovci** jer unatoč bogatstvu, nemaju nikakav utjecaj na vlast, ali i neki eupatridi
- areopag je svjestan krize, pa 595. prepušta arhontu eponimu **Solonu** ovlast da donese gospodarske i političke promjene

2.2. DEMOKRATSKA REPUBLIKA

- **SOLONOVE PROMJENE (595.)**
- ugledna eupatridskog roda, no živi skromnim životom – glas mudra, čestita čovjeka osigurava mu povjerenje mnogih
- ❖ **GOSPODARSKE PROMJENE**
- provodi **sisahthiju** (stresanje tereta) – Atenjanin u Ateni više ne može pasti u dugovinsko ropstvo
- svi Atenjani u dugovinskom ropstvu postaju slobodni, a država otkupljuje one koji su dugovinski robovi u inozemstvu
- ukinuti su svi dugovi zaduženih građana, a izvršena je i **devalvacija** (eginski talanat/36 kg zamijenjen eubejskim/26,2 kg)

- ukinuta je hipoteka kao oblik osiguranja za vraćanje duga, a određen je i zemljišni maksimum
- tako Solon pomaže dužnicima, a oštećuje bogate eupatride i građane koji su bili zajmodavci

❖ POLITIČKE PROMJENE

- utemeljene na **prirodu sa zemlje** – škrti atička zemljišta bila su zapuštena, pa je trebalo potaknuti ulaganje u poljoprivredu
- novčarstvo postaje osnova društvene moći, ali novac se ne ulaže u poljoprivredu, pa **Solon** politička prava čini ovisnima o prirodu sa zemlje u količini poljoprivrednih proizvoda (žito, ulje, vino) – promjena uperena protiv trgovaca i novčara
- **prema količini plodina**, svi slobodni građani su podijeljeni na 4 skupine:
 - ⇒ **pentakosiomedimni** – s više od 500 medimna priroda sa zemlje (500 mjera ulja/vina/žita; medimnos = 50 litara)
 - ⇒ **hipeis** – konjanici, imaju između 300 i 500 medimna
 - ⇒ **zeugiti** – jarmaši, imaju između 200 i 300 medimna
 - ⇒ **thetes** – žeteoci, imaju manje od 200 medimna
- prema pripadnosti razredu određuju se politička prava razmjerna dužnostima, te imetku
- nastaje **timokracija** – politička vlast (time) mjerena poljoprivrednom prirodom je osnova vlasti
- uz ranije organe (areopag, arhonti, sud efeta), Atena dobiva i nove:
 - **narodna skupština (ekklesia)** – organ neposredne demokracije, čine ju svi slobodni Atenjani (sva 4 razreda)
 - **vijeće (bule)** – tijelo za koje svako pleme bira 100 članova, čini izraz federalizma i jednakosti 4 plemena
- vrhovni sudski organ je **heliaja** – sud običajne i narodne pravde, u njemu sudi narod bez obzira na plemensku pripadnost
- aktivno biračko pravo za sve organe ima narod, ali pasivno pravo je ograničeno: za arhonte se mogu kandidirati samo pentakosiomedimni, a za bule i heliaju pripadnici prva 3 razreda (zato je narod više izvor nego izvršitelj vlasti)
- ovom promjenom ukinuta je plemensko-aristokratska republika i započinje **demokratizacija**
- plemena ipak i dalje ostaju u vlasti, jer se u plemenima biraju svi organi osim narodne skupštine
- najvažniji organ vlasti još uvijek je **areopag**, kao tijelo koje je trajno i koje sačinjavaju iskusni državnici (bivši arhonti)
- Solon zna da nema demokracije bez udjela građana – kako je narodna skupština imala podređenu ulogu, udjel građana u njoj bio je vrlo slab, pa Solon prijeti oduzimanjem građanskih prava onima koji ne budu sudjelovali u njenom radu
- **zakonitost (eunomia)** postaje osnova djelovanja, a svi koji obavljaju poslove vlasti moraju prisegnuti na poštivanje zakona
- ovim reformama društvena kriza je ublažena
- uz novu podjelu prema prirodu, ostaje i stara **podjela po zanimanjima** (eupatridi, geomori, demiurzi)
- po tradiciji, za arhonte su birani samo pentakosiomedimni eupatridi (bazilej, polemarh, eponim, 6 tezmoteta, tajnik)
- stoga **pentakosiomedimni ne-eupatridi** traže da im se osiguraju arhontske službe: 5 eupatrida, 3 geomora, 2 demiurga
- vidljivo je iz toga da imetak nije potisnuo razlike po zanimanju, ni privrženost plemenskom običaju
 - **PIZISTRATOVA TIRANIJA (560. – 510.)**
- Solonov rođak i politički neprijatelj **Pizistrat** bio je **prvi atenski demagog** (demokracija jednog u ime većine)
- on nema nikakvu službu, ali snagom svog govora u skupštini i političkih spletki postaje vrlo utjecajan
- Pizistrat počinje jačati skupštinu da bi kao vođa naroda uzdigao sebe, a provodi i druge **reforme**:
 - svoju imovinu koristi za davanje seljacima **jeftinih zajmova**, razvija trgovinu i privlači trgovački sloj
 - uvodi **pokretne sudove** kako bi spriječio seljake da idu u grad i smetaju mu u njegovim govorima
 - **izgrađuje Atenu** (akvedukti, zgrade, kanalizacija) i tako zapošljava gradsku sirotinju
- on istovremeno oštro progoni svoje eupatridske neprijatelje koji počinju bježati, pa Pizistratova tiranija postaje dio međudržavnih odnosa – tada se u Ateni javlja **problem demokracije**, naroda i uloge Pizistrata; izdvajaju se:
 - **zagovornici anonimne demokracije** (demokracija kao vlast svih i jednakih)
 - **zagovornici cezarske demokracije** (povjerenje većine u jednog istinskog vođu)

- Pizistratovi protivnici ukazuju da se *isogonia* (jednakost po podrijetlu), *isotimia* (jednakost u časti/vlasti), *isegoria* (jednako pravo govora, zboru) pretvaraju u Pizistratovu neograničenu vlast, pa njegova volja određuje odluku skupštine
- nakon njegove smrti (527.) na vlast dolaze njegovi sinovi **Hiparh** i **Hipija**, koji nisu imali očeve demagoške sposobnosti
- **eupatridske izbjeglice** uz pomoć Sparte ubrzo ruše Pizistratide, no ojačala demokratska svijest ne želi novog tiranina, nego demokraciju kao vlast samog naroda – te težnje narod provodi pod vodstvom **Klistena**, arhonta za vrijeme Pizistratida

➤ **KLISTENOVE PROMJENE (509.)**

- postaje utemeljitelj **demokratske struje državnika** koja od njega preko **Perikla** i **Alkibijada** traje oko 100 godina
- **bit** njegovih promjena je pobjeda gradskog dijela zajednice (*robovlasničke buržoazije*) – konačno su ukinuta plemena kao osnova atenske države, pa je izvršena nova **teritorijalna podjela**; plemena postaju samo područje socijalne psihe
- Klistenovim reformama počinje uspon Atene i zlatno doba koje će trajati idućih 50 godina

❖ **PODJELA TERITORIJA**

- atenski državni prostor podijeljen je na:
 - ⇒ **trećine (tritije)**: seosku, gradsku i primorsku
 - ⇒ **kotare (file)**: ukupno ih je 10, svaki kotar ima 10 općina (po jedna trećina iz seoske/gradske/primorske tritije)
 - ⇒ **općine (demi)**: ukupno ih je 100, jedna trećina spada u svaku tritiju; 10 općina čini kotar
- ova tvorevina bila je posve umjetna i trebala je iščupati plemenske i krvne posebnosti
- **općine** imaju svoju skupštinu (*agora*) i predsjednika (**demarh**), te mjesnu samoupravu; čine najnižu jezgru vlasti
- **kotar** također ima skupštinu (*agora*) koja zasjeda po tritijama poput **3 staleža parlamenta** – suglasna odluka bar 2 tritije čini odluku skupštine kotara, što je i cilj ove podjele; predsjedatelj ove trodjelne skupštine je **epimelet**
- središnja vlast je i dalje izraz dijelova – svi **središnji izborni organi** su birani po prostornim kotarima:
 - o svaki kotar u svojoj agori bira jednog arhonta, 50 buleuta, 500 redovitih i 100 dodatnih helijasta
 - o oni se biraju ždrijebom između kandidata koje predlažu demi te file (broj kandidata je 10 puta veći od broja izabranih)
 - o **izborni organi** su sastavljeni od delegacija kotara: 10 arhonata, 500 buleuta, 5000 redovitih i 1000 dodatnih helijasta
- time je u Ateni uspostavljena organizacija koja će postojati za cijelo vrijeme postojanja grada

❖ **NARODNA SKUPŠTINA**

- i dalje čini skup slobodnih Atenjana, sastaje se 10 puta godišnje na redovita zasjedanja, a može biti sazvana i *izvanredno*
- sada dobiva neke značajne nadležnosti: svake godine **bira 10 stratega** (vrhovni vojni zapovjednik), te druge vojne i financijske službenike, a uveden je i **ostracizam**

❖ **OSTRACIZAM**

- svake godine na 6. redovitom zasjedanju skupštine predsjedatelj postavlja pitanje: Misli li narod da treba pripremiti ostrake?
- ako većina glasa potvrdno, saziva se nova skupština na kojoj je potreban **kvorum** od 6000 građana – zatim bi svaki prisutni na komadu glinene pločice (*ostrakon*) napisao ime onog za kojeg misli da je stekao veliki politički ugled i utjecaj
- onaj čije je ime napisano na najmanje 3001 pločici mora u roku od 10 dana napustiti Atenu i izvan nje boraviti 10 godina
- tako u Ateni prevladava **anonimna demokracija**, a nasuprot njoj nastaje naziv ohlokracija (vođenje neodgovorne gomile)
- ostracizam je bio pokazatelj političkog ugleda i poznat kao **časno progonstvo**
- ovo nije progonstvo zbog delikta, nego zbog održavanja demokracije i sprječavanja izdizanja pojedinca iznad većine
- Atena prognanima određuje mjesto boravka kako bi ih mogla pozvati u slučaju potrebe – ovako su izgnani mnogi veliki Atenjani (**Aristid**, **Temistoklo**), neke je Atena vraćala (**Aristid**), a neki su završili kao izdajnici (**Temistoklo** u Perziji)

❖ **VOJNA SLUŽBA**

- **obvezna vojna služba** za muškarce starije od 18 godine uvedena je 501.; jača **uloga konjanika** (pripadnici prva 2 razreda)
- 487. **arhontska služba** postaje dostupna razredu hipeis, a 457. i razredu zeugita, dok thetes imaju samo pristup u skupštinu
- ratni uspjesi Atene na moru i kopnu čine ju glavnim perzijskim neprijateljem, a Aristid utemeljuje **Delski savez**

➤ **ATIČKO-DELSKI SAVEZ (477. – 404.)**

- **obrambeni savez 200 polisa** sa središtem na otoku Delosu, na kojem se nalazi svehelensko Apolonovo svetište
- o poslovima saveza odlučuje se na skupštini izaslanika polisa (**synedrion**), a polisi kao prilog daju brodovlje ili novac
- kao najbolje, izdvajaju se atenske brodice s tri reda vesala (trijere), pa savez brodovlje gradi u Ateni, a atenski stratezi postaju savezni stratezi – u idućih 20 godina Atena izgrađuje svoju prevlast
- atenska vojska počinje tražiti veći utjecaj u vlasti, pa nastaje **sukob** aristokratske i demokratske stranke (Efijalt)
- pritom je sporan udio postojećih organa u državi, a posebno **uloga areopaga** – članovi areopaga su određivali nove zakone koje bi izglasala narodna skupština, pri čemu su imali veliku slobodu, što demos tumači kao *gerontokraciju i antidemokraciju*
- **vođe demosa** u skupštini tada su uz **Temistokla** bili **Periklo** i **Efijalt**, koji predlaže izmjene

➤ **EFIJALTOVE PROMJENE (462.)**

- oduzima areopagu brojne nadležnosti i prenosi ih na helijaju i bule – areopag zadržava nadležnost **vjerskog autoriteta**, pa brine o vjerskim svečanostima, održavanju hramova, čudoređu i suđenju protiv prijestupa
- ocjena usklađenosti novih propisa s običajima predaka povjerena je **helijaji**
- da bi proveo reformu, Efijalt je morao ishoditi da neki njeni protivnici budu *prognani ostracizmom ili atimijom*
- kad su njegove reforme konačno provedene, on postaje žrtva urote i biva ubijen
- nakon ovih promjena, areopag zadržava **vjersko-moralni autoritet**
- nekoliko godina kasnije skupštinu vodi aristokratsko-konzervativna struja predvođena **Kimonom**, a kad se kao vođa protivne demokratske struje pojavio **Periklo**, sva zvanja u Ateni postaju dostupna i trećem razredu, zeugitima (457.)
- sad je glavni predmet spora među strankama **uloga Atene u Delskom savezu**
- savez sad ima oblik atenske imperije, a članice su vrsta atenskih vazala
- već tada oblik političkog poretka (demokracija, aristokracija) postaje sredstvo međudržavne politike
- da bi osigurala svoju imperiju, Atena mora zadržati **unutarnji mir**, u čemu važnu ulogu ima **demokracija**

➤ **PERIKLOVE PROMJENE (443. – 429.)**

- u ovom razdoblju u vlast Ateni ima **demokratska struja** predvođena Periklom:
 - ⇒ već 451. **blagajna saveza** prenesena je s Delosa na Akropolu
 - ⇒ Atena kuje **novac** kojem sama određuje vrijednost, te ga nameće članicama saveza zajedno s drugim mjerama
 - ⇒ **uvoz i raspodjela žita** vrše se pod atenskim nadzorom, a Atena određuje i doprinose članica
 - ⇒ Periklo: *mi smo vas oslobodili, mi osiguravamo slobodu od Perzije, oni koji nisu u stanju da se sami brane, neka plate*
- nakon što je 449. uspješno okončala grčko-perzijske ratove, Atena postaje **gospodar saveza**
- počinje **zlatno razdoblje Atene**, a njen simbol postaje Periklo
- on tada postaje gotovo *demokratski kralj* – u razdoblju od 443. do 429. svake je godine biran strategom (osim 430.)
- Periklo zna da je osnova atenske moći njen savez (atičko-delski), vojna moć i unutarnji politički mir
- da bi održao to stanje, bitno je da se narod poistovjeti s vlasti – zato je bitna uloga eklezije kao mjesta uobličenja želja naroda
- stoga bit Periklovih promjena čine jasno određene nadležnosti svih organa uz **isticanje prvenstva narodne skupštine**

✧ **MISTHOFORIA**

- to je **plaća** za obavljanje i sudjelovanje u državnim službama

- Periklo ju uvodi kako bi privukao siromašne građane sa sela da sudjeluju u radu skupštine – kako je to bilo vrlo skupo za državu (plaćanje 20 000 građana), određeno je da su **atenski građani** ubuduće samo oni rođeni u braku oba Atenjanina
- tako raste važnost materine krvi i državljanstva, a Atena se zatvara za brakove s neatenjankama

❖ **INSTITUT GRAFE PAROMON**

- javna tužba protiv zakonskog prijedloga/njegova predlagača/donesenog zakona s obrazloženjem da se protivi demokraciji
- naime, **narodna skupština** donosi zakonske prijedloge, a **heliaja** potvrđuje da su u skladu s običajima predaka
- ti prijedlozi su pod utjecajem demagoga često bili protivni demokraciji – da bi heliaja izbjegla sramotu da kao organ i nosilac demokracije donosi zakone protiv same demokracije, uveden je **grafe paromon**
- on daje mogućnost pojedincu koji u zakonodavnom postupku pred skupštinom nije uspio uvjeriti prisutne u nedemokratsku prirodu tog prijedloga, da pokrene postupak pred heliajom i da tamo dokaže ono što nije mogao u skupštini

❖ **PELOPONEŠKI SAVEZ I RATOVI (431. – 404.)**

- atenska prevlast osim nezadovoljstva saveznika uzrokuje i narušavanje odnosa sa Spartom, te odnosa Helena i Perzije
- Sparta uskoro osniva **Peloponeški savez** uz novčanu i diplomatsku podršku Perzije
- ovim ratom helenski svijet gubi svoju moć, a Atičko-Delski savez je raspušten – počinje uzdizanje Makedonske države
- potkraj rata, u Ateni nastaje rasprava o 2 pitanja:
 - *Koliko su demokratske uredbe krive vojnim i saveznim neuspjesima?*
 - *Je li vojna djelotvornost spojiva s demokratskim procedurama?*
- raspravlja se i o moći samih institucija i njihovom odnosu prema političkom moralu:
 - o 411. skupština ukida grafe paromon, ostracizam, neke tužbe i prelazi na posrednu demokraciju (**Teramenov ustav**)
 - o 410. ustav je odbačen i Atena se vraća tradicionalnim institucijama – svatko može ubiti onog tko ugrožava demokratski poredak (**Demofantov zakon**)
 - o 404. oligarhijska struja uz pomoć Spartanaca nameće plutokratski poredak koji traje samo godinu dana

❖ **DRUGI POMORSKI SAVEZ (378.)**

- **Sparta** preuzima vlast u helenskom svijetu, ali zato Perzija postaje saveznica Atene
- nakon 25-godišnje spartanske prevlasti nastaje **Drugi pomorski savez** predvođen Atenom
- Atena ipak mora ustuknuti pred rastućom opasnošću **Makedonije**, što ju ograničava i u unutarnjoj politici
- nakon **poraza kod Heroneje** 338., Atena je prisiljena ući u Korintski savez koji je makedonsko oružje – ova bitka pokazala je da je raslojavanje i izrabljivanje u Ateni dovelo do raspada društvene kohezije
- od tada je ona sa svojim tradicionalnim institucijama samo oblik gradske samouprave unutar makedonske države i njenih nasljednica, s kojima 146. prije Krista postaje **dio Rimske imperije**

3. DRUŠTVO I GOSPODARSTVO

- društvo je **poljoprivredno** (75% slobodnih su poljoprivrednici), **zemlja** je smatrana jedinim pravim bogatstvom
- Solonovim promjenama veličina zemljišnog posjeda je ograničena na 30 hektara, a prevladavaju srednji i sitniji posjed
- osnovni proizvodi su žito, ulje, vino, a razvijeno je i stočarstvo (koze, ovce)
- atenska poljoprivreda ipak zaostaje za proizvodnjom žitarica nekih plodnijih zemalja – to dovodi do zapuštanja nekih područja i kultura, a usitnjavanjem posjeda propada i sitni seljak, što dovodi do dugovinskog ropstva i stvaranja sirotinje
- zato Atena agrarnu prenapučenost rješava putem **kleruhija** – stvaranjem naseobina svojih građana izvan Atene
- daljnjim propadanjem seljaštva nastaje sve veća potreba za **eksploatacijom robova**
- razvijen je **obrt**, pa postoje i krupni manufakturni obrtnici koji proizvode za široko tržište, koristeći se radom robova
- ti proizvodi su predmet vanjske trgovine (proizvodi metalurgije, lončarstva, brodogradnje, umjetnički obrt)
- političke i ratne prilike u 4. stoljeću dovode do opadanja obrta i trgovine, pa Atena postaje uvoznik mnogih proizvoda

➤ **DRUŠTVENI SLOJEVI**

- temeljna podjela društva je na **slobodne** (robovlasnike) i **neslobodne** (robove) – svi osobno slobodni su u prvoj klasi
- još jedna bitna pravna razlika među slobodnima je podjela na **Atenjane** i **strance** naseljene u Ateni (meteci) – ova podjela je bitno obilježje svih helenskih polisa jer je osnova građanstva **krv** (*ius sanguinis*)

❖ **ATENSKI GRAĐANI**

- samo oni rođeni u zakonitom braku slobodnog Atenjanina su Atenjani, jer očeva krv treba dokazati podrijetlo iz jednog od 4 atička plemena – svi ostali se smatraju strancima, no ponekad bi i oni zbog zasluga dobili status atenskih građana
- atenski građani su do 8. stoljeća bili podijeljeni po **plemenima**, a uskoro se javljaju:
 - podjela po **zanimanjima** (*eupatridi, geomori, demiurzi*)
 - **Solonova** podjela po **imovini** (*pentakosiomedimni, hipeis, zeugiti, tetis*) – istiskuje prethodne 2 podjele
- do Klistenovih izmjena, pleme/bratstvo određuje status uvodeći mušku djecu rođenu u braku koja navrš 16 godina u punoljetne i punopravne članove bratstva, a time im daje i status građana
- **Klisten** nastoji ukinuti plemensku podjelu, a demi vode popis građana (punoljetnost je sad **18 godina**)
- 451. **Periklo** određuje da su građani samo djeca rođena iz **braka oba roditelja Atenjanina** – važan je i status majke
- ovaj zakon je **ukinut** 330. jer nije poštivan, pa je za građanstvo opet dovoljno da je otac građanin
- status se ne može mijenjati posvajanjem, a oslobođeni rob je metek, ukoliko po krvi nije bio Atenjanin
- atenski građani stječu punoljetstvo i politička prava sa **20 godina**, dok od 18. do 20. godine služe vojsku
- broj punopravnih atenskih građana mijenja se od 40 000 (prije peloponeških ratova) i 20 000 (poslije ratova)
- kad se dodaju maloljetna djeca i žene, ukupan broj atenskih stanovnika je od 140 do 180 000
- sredinom 5. stoljeća prije Krista u Europi živi oko 20 milijuna ljudi, od čega u Grčkoj 3 milijuna, a od toga oko 420 tisuća na Atici, koja je najgušće naseljeni dio Europe (oko 160 st/km²)
- građani imaju prava i dužnosti koje čine **građansku čast (time)** – neke dužnosti ovise o imovinskoj mogućnosti
- svi Atenjani mogu sudjelovati u organima neposredne demokracije, svi služe vojsku, ostaju vojni obveznici do 50. godine
- **vrsta vojne obveze** je različita, ovisi o imovinskoj moći građana koji sami pribavljaju vojnu opremu:
 - o pripadnici prva 2 razreda su birani među konjanike (1200)
 - o treći razred čini naoružane pješake, hoplite (2500)
 - o četvrti razred čini lako oružane pješake, mornare, veslače (uz 1600 strijelaca)
- **bogati građani** imaju i porezne obveze (liturgije) **opremanja brodova** (trijerarhije), **održavanju sportskih igara** (gimnazijarhije), **održavanju pjevačkih i glumačkih zborova** (koregije), ...
- ovim dužnostima razmjerna su i politička prava, pa za **arhonte** mogu biti birani samo pripadnici 1. razreda (kasnije 2. i 3.)
- istovremeno u organe posredne demokracije nisu mogli biti birani teti
- **Dionizije Halikarnašanin** piše (**De Lysia**) da je krajem 5. stoljeća u Ateni bilo oko 10 000 vlasnika nekretnina
- građanska čast (time) može biti oduzeta, pa ta osoba postaje obeščašćena – **atimija**:
 - ⇒ može biti potpuna i djelomična; atenski građanin treba imati određene vrline
 - ⇒ **razlozi** atimije: zločini, izbjegavanje vojne obveze, rasipništvo, zanemarivanje roditelja, bogohuljenje, ...

❖ **METECI**

- **doseljenici, stranci** stalno naseljeni u Ateni – bili su **slobodni**, ali nisu imali politička prava
- mogli su se naseliti u Atenu ako bi neki Atenjanin preuzeo odgovornost za njih (**prostates**), a potom bi **polemarh** određivao općinu u kojoj se može naseliti, kako se ne bi stvarala geta stranaca
- mogli su imati samo **nekretnine određene vrijednosti** (otprilike kuće i okućnice), a bavili su se raznim zanimanjima
- imali su **vojne obveze** i plaćali su **posebni porez (metoikon)**, te su bili privrženi Ateni, sudjelovali su u njenoj obrani

❖ **PRIVATNI ROBOVI**

- robom se **postajalo** zarobljavanjem, rođenjem, osudom, dugovinskim ropstvom – većina od oko 80 tisuća robova je privatna

- privatni robovi nabavljani su **kupnjom** na tržištima robova (Atena, Delos, Hios, Korint, Efez, Sunion)
- privatni rob nema pravnu ni djelatnu sposobnost, ni pravo na brak bez dozvole gospodara
- gospodar odgovara za roba kao za članove svoje obitelji i stoku – može ga kazniti, ali ne zlostavljati ni ubiti
- rob je **pokretna imovina**, gospodar ga može otuđiti, iznajmiti, pokloniti, osloboditi (nekad odgovara i za njegove delikte)
- zlostavljani rob ima pravo **samopomoći** – može tražiti od suda da bude prodan drugom ili može pobjeći u hram (pravo azila)
- stoga je položaj robova u Ateni bio bolji nego u drugim polisima, pa ovdje nema općih pobuna robova
- privatnici su kupovali robove (cijena oko 500 drahma) kao imovinu i radnu snagu, pa je posjedovanje roba znak prestiža
- **oslobađanje** je najčešće tek u času smrti, a postoje i oslobađanje izjavom vlasnika, oporukom, samootkupljivanjem roba
- sukob između robovlasnika i robova u Ateni nikad nije poprimio oblik klasne revolucije, nego se atensko društvo razvijalo sukobima između *raznih slojeva robovlasničke klase*

❖ **DRŽAVNI ROBOVI**

- vrsta prinudnih državnih službenika – imaju djelatnu i pravnu sposobnost, žive **obiteljskim životom**, pa dobivaju stan, hranu, odjeću, naknadu za rad; mogu se ženiti, imati djecu, pokretnu imovinu, čak i vlastite robove
- te službe bile su *nedostojne* Atenjana (čistači ulica) ili *nepogodne* zbog potrebne nepristranosti (policija, redari)
- tako su robovi bili zidari, kovači, brodograditelji, policijski službenici, čuvari, ali i sudski pisari, knjigovođe, pisari, ...

4. DRŽAVNO USTROJSTVO

4.1. NARODNA SKUPŠTINA (EKKLESIA)

- do **Solona**, najvažniji organ vlasti je areopag koji nadzire sve druge organe – tada skupština ne postoji kao organ vlasti
- Solonovim promjenama, **narodna skupština** postaje organ vlasti kao oblik neposredne demokracije
- to je skup svih Atenjana starijih od 20 godina (između 20 i 40 tisuća ljudi), a *kvorum* nikad nije potreban (osim za ostracizam)
- skupština se sastaje u:
 - o **redovita zasjedanja** – politička godina dijeli se na 10 **pritanija** (razdoblja od 35 dana), a skupština se redovito sastaje svakog prvog dana u pritaniji; dnevni red je određen unaprijed
 - o **izvanredna zasjedanja** – može ih sazvati bule u svakom trenutku, a pozivni znak je vatra na Atici
- rad skupštine se odvija prema običajnom poslovniku – predsjednik skupštine (predsjedatelj bule) daje riječ, svi mogu govoriti, a nakon okončane rasprave odluka skupštine je ono što se glasovanjem pokazalo kao mišljenje većine prisutnih
- glasuje se **javno** (*dizanjem ruke, ustajanjem, premještanjem*) – zasjedanje traje 1 dan pa je vrijeme za govor ograničeno
- skupština ni o čemu ne raspravlja bez prethodnog vijećanja u bule, koji donosi prijedloge i priopćava ih narodu
- stoga skupština nije imala o čemu odlučivati, nego je bila samo mjesto gdje su se narodu priopćavale odluke vijeća
- kako sve novi propisi moraju biti u skladu sa starima, odluke skupštine kontroliraju i *areopag* (do **Efijalta**), pa onda *heliaja*
- **nadležnost skupštine** inače je bila široka:
 - ⇒ donošenje zakona (kao popisa i određenja postojećih običaja)
 - ⇒ odluke o ratu i miru, o količini i vrsti vojnih snaga
 - ⇒ potvrđivanje međunarodnih ugovora, razmatranje međunarodnih odnosa
 - ⇒ kontrola državnih financija, izbor raznih službenika
- bez obzira na odlučivanje bule i naknadni nadzor heliaje, bilo je teško odbaciti odluku skupštine
- također, pokazalo se da su ponekad pojedinci koji nisu uspjeli pred skupštinom bili više u pravu od onih koji su uvjerali skupštinu u svoje mišljenje – zato je uveden **institut grafe paromon**
- kako je Atena bila daleko od načela podjele vlasti, a i načela mehaničko-organskog jedinstva, vlast je trebala biti u rukama naroda, a ne organa – sam narod nije bio shvaćan kao mehanička institucija, nego kao povijesni pojam većine

4.2. VIJEĆE (BULE)

- postoji od **Solonovih** izmjena; ima **400 buleuta** biranih na vrijeme od godinu dana (po 100 iz svakog plemena)
- vijeće je izraz plemenskog federalizma sve do **Klistenovih** promjena – sada su i vijećnici birani po kotarima, vijeće sad ima **500 članova**, po 50 ždrijebom izabranih od kandidata koje su predložile općine/demi tog kotara
- vijeće se stoga sastoji od **10 delegacija kotareva** – u punom sastavu zasjeda tek povremeno, a između tih zasjedanja redovite poslove u ime vijeća (*iure delegato*) obavlja delegacija vijećnika iz jednog kotara (pritanija, jer se vrši u toku 1 pritanije)
- svaka pritanija je dežurna tijekom godine, a svaki dan ima drugog predsjedatelja (*pritan*)
- **pritanija** obavlja redovite upravne poslove (*operativno-izvršni organ*), a **cijelo vijeće** zasjeda kad se radi o pitanju koje uključuje diskrecionu ocjenu ili pitanju za koje ne postoji uobičajena praksa (*političko-izvršni organ*)
- smatra se da vijeće djeluje kao cjelina, jer nije dopušteno delegiranje vlasti
- vijeće u osnovi ima **2 vrste poslova**:
 - one koji su samo priprema za odluku skupštine – zakonodavstvo, financije, rat i mir, diplomacija, vanjski poslovi
 - one o kojima vijeće odlučuje samo – tekuća diplomacija, vojska, financije, nadzor nad svim državnim službenicima
- vijeće samo obavlja i **dokimaziju**:
 - o postupak kojim izabrani službenici i vijećnici potvrđuju građanska svojstva i moralne vrline
 - o ima oblik *javnog sudskog ispitivanja* koje vrše članovi vijeća, ali i bilo koji građanin
 - o ako se dokaže da je nepodoban, ne može preuzeti nikakvu funkciju, a može biti i prognan i kažnjen smrću
 - o ispituje se da li je izabrani atenski građanin, njegova dob i razred, poštuje li bogove i roditelje, je li uredno obavljao građanske, vojne, porezne obveze, da li je kažnjavan, ...

4.3. AREOPAG

- dobio ime po središtu na Aresovom brijegu, to je najvažniji organ vlasti do **Klistenovih** promjena
- čine ga svi **bivši arhonti** – način ulaska u areopag se nije mijenjao, no mijenjalo se podrijetlo članova:
 - o do Solona, arhonti mogu biti samo *eupatridi* – nakon njega, moraju biti *pentakosiomedimni*
 - o od 5. stoljeća prije Krista, arhonti mogu biti i *hipeis i zeugiti*
- članstvo u areopagu je **doživotno**, što je glavni razlog moći – do **Efijaltovih** izmjena, areopag je najviši državni organ
- ima zadatak procjenjivanja usklađenosti propisa donesenih u skupštini sa starim običajima – njegova odluka je neopoziva i ima svojstvo *apsolutnog veta* (priroda ocjene je sudsko-pravna, no približava se diskreciono-političkoj)
- tako areopag djeluje kao **politizirani ustavni sud**, pri čemu se u Ateni javlja misao o skladu unutar pravnog poretka, o suverenosti skupštine (kao najviše, ali ne i neograničene vlasti, jer trenutna većina nije narod)
- državu se shvaća kao pravno uređenu zajednicu, a pravo izvire od bogova, iz vremena kao iskustva naraštaja
- ta logika bila je duboko ukorijenjena, pa Efijalt ne osporava nadležnost areopaga unatoč čestim zloupotrebama, nego samo prenosi tu nadležnost na helijaju

4.4. HELIAJA

- to je **najviši sud** (*helios* = sunce) koji postoji od **Solonovih** reformi
- pokazuje da je pravda djelo običaja koji je u narodu, te da između pravde-morala-vjere nema razgraničenja
- svake godine bira se **5000 redovitih i 1000 dodatnih sudaca** (to mogu biti građani stariji od 30 godina iz prva 3 razreda)
- kad se skupi dovoljno predmeta i znamenja pokazuju da je dan pogodan za suđenje, sazivaju se redoviti helijasti, a dodatni se pozivaju samo ako ima previše predmeta – tri *ždrijebanja* određuju:
 - 1) koji od helijasta će uopće sudjelovati u suđenju
 - 2) koji helijast će sudjelovati u kojem vijeću
 - 3) koji predmet će doći pred koje vijeće

- o važnosti spora ovisi sastav sudskog vijeća (dikasteria) – postoje vijeća od 1501, 501, 201 člana (najmanje vijeće uglavnom rješava imovinske predmete, vijeće od 501 člana može izreći smrtnu kaznu, a najveće vijeće bavi se općim interesima)
 - **OSTALI DRŽAVNI SUDOVI**
- osim heliaje, u Ateni postoje i drugi državni sudovi:
 - **areopag, sud efeta, sud bazileja, sud polemarcha** (za meteke, robove)
 - **sud arhonta eponima** (bračno-obiteljski sporovi), **sud 11-orice** (za manja krivična djela, ovrhu, pritvor)
 - **sud dieteta** (200 članova, imovinski sporovi, za svaki dem), **sud 40-orice** (sporovi do 10 drahma, od Pizistrata)
 - **sudovi ratione materiae** – za sporove iz rada, iz pomorske trgovine, zbog povreda toka misterija
 - **arbitražni sudovi** – stranke iznose predmet pred sud sastavljen od osoba njihova obostrana povjerenja; taj sud nastoji da se stranke izmire i nagode (inače izriče konačnu presudu za stranke)

4.5. DRŽAVNI SLUŽBENICI

- birani na **godinu dana**, kockom između kandidata ili izborom u ekleziji bez kandidature (samo vojni i financijski)
- ako prođe dokimaziju, priseže da će službu obavljati u skladu sa zakonima (**eunomia**) te preuzima službu
- postoje službenici koji nadziru rad ostalih službenika, pa je važan rad financijskih službenika (*logisti, eufini*)
- organi vlasti mogu svakog od njih pozvati na odgovornost, kao i svaki građanin (podizanjem tužbe kod heliaje)
- nakon završene službe, podnosi se **izvještaj (epicheirotonia)**, naročito financijski – ispituju ih bule i heliaja
- u drugoj polovici 5. stoljeća, Atena ima oko 700 činovnika, te još 700 u atičko-delskim saveznicima (**Aristotel: Atenski ustav**)
- **difuzija i anonimnost**, tj. opća odgovornost, smatrani su jamcem demokracije – ljudi se uzdižu do bogova tek smrću
- stoga atenska državna služba počiva na **načelima izbornosti, kratkoće, kolegijalnosti, odgovornosti**
- službe su međusobno neovisne, a odgovaraju areopagu/vijeću/heliaji; nepoznat je pojam poglavara države, no povremeno tu dužnost skupština daje strategu autokratoru (obično u ratnim okolnostima, no samo privremeno i ograničeno)
- **Periklo** je biran za stratega od 443. do 429. (430. je pogrešno optužen za rasipanje državnog novca)
 - **NAJVAŽNIJE SLUŽBE**
- do **Klistena**, najvažniji službenici su: **bazilej, polemarch, arhont eponim, 6 tezmoteta, kolakreti** (financijski službenici)
- nakon Klistenovih promjena, to su:
 - **10 stratega** (vojskovođa), **10 taksijarha** (zapovjednici pješadije)
 - **2 hiparha** (zapovjednici konjice), **10 filarha** (zapovjednici konjice file)
- postoje i **druge službe**: *sitofilaci* (trgovina žitom), *sofronisti* (odgoj efeba), *ginekomi* (ćudoređe građana, posebno žena), *epimeleti/atloteti/hieropi* (brinu o vjerskim svetkovinama), *apodekti* (blagajnici božice Atene)
- neke poslove obavljaju *pojedinačno*, a neke *u kolegiju*; neke obavljaju konačno, a neke pripremaju za bule ili heliaju
- upravni službenici često obavljaju i sudske poslove – nema odvojenosti uprave od sudstva

5. PRAVO

5.1. UVOD

- **izvori** atenskog prava su uglavnom nepravni (filozofska, književna, političko-povijesna djela)
- atensko pravo je **običajno**, čak i kad se pojavljuje u obliku pisanih zakona – nepoznat je državni normativni apsolutizam
- bilo je slično pravima drugih grčkih naroda, od kojih se razlikuje tek u formalno-pravnom smislu, običajima same Atene

- iz misli da je pravo dio narodne svijesti razvija se **zakonodavna nadležnost narodne skupštine** – pritom se kod donošenja novih propisa pazi da su oni u skladu sa starim običajima (dokaz valjanosti prava je vrijeme, a ne logička uvjerljivost)
- zbog unutar-klasnog raslojavanja, nastaje potreba za stvaranjem ujednačenog pisanog prava – to ne znači da su posebnosti unutar klasa dokinule cjelinu atenskog naroda; svi Atenjani su pripadnici istog staleža, no među njima su velike razlike
- što se tiče **poimanja prava**, Atenjanima je jasna razlika između norme i njene pojedinačne konkretizacije – postoji hijerarhija pravnih vrela između ovih krajnosti, no samo *zakon (nomos)* ima svojstvo trajnog pravnog izvora
- **pojam zakona** pritom se ne odnosi na konkretnu odredbu, nego je zakon općenitost o općenitosti, vrijedi za svakoga
- Atenjanima je jasan i pojam konačne, *pravomoćne pojedinačne odluke* (suprotnost vječnosti zakona)
- iako su poznavali različite pravne sadržaje, pravna teorija nije ih razgraničavala, pa nije bilo pravnog formalizma
- atensko društvo posebno razvija neke **pravne grane**, pri čemu se ističu obvezno i pomorsko pravo

5.2. STVARNO

- stvarno pravo i u 4. st. nosi oznake plemenskog prava – do 5. st. prije Kr. ne postoji neograničeno pojedinačno vlasništvo
- **pojedinaac** je duhovno, moralno i politički samo pripadnik zajednice – zato joj pripada i imovinski, pa je sva njegova imovina oblik uživanja koje mu dopušta zajednica, očekujući da ju on uveća i ostavi potomcima
- imovina se naziva **kleros** (grč. kocka), jer se u staro doba plemenska zemlja obiteljima privremeno dodjeljivala kockom
- kleros se uglavnom odnosi na zemljišni posjed, a kasnije i na stoku – **zemlja** je u Ateni jedina prava, trajna vrijednost
- Atenjanima obrt i trgovina služe samo kao sredstvo da se dođe do novca kojim će se kupiti zemljišta
- zato *stranci* nisu mogli biti vlasnici nekretnina preko određene vrijednosti (samo do vrijednosti kuće i okućnice)
- do **Klistena**, u Ateni **nije bilo poreza**, sve službe su vršene besplatno kao znak časti
- građani služe vojsku o svom trošku, a nužne zajedničke izdatke (kultne, vojne) snose bogati pojedinci – svake godine određuje se 5-6 najbogatijih građana na koje se stavlja teret održavanja kulturnih, sportskih, kulturnih priredbi i svečanosti
- od Klistena, u svakom demu se vodi popis građana i meteka te njihove imovine (to je osnova političkih prava i obveza)
- **pravo vlasništva zaštićeno** je na nekoliko načina:
 - **tužbom o plodovima** – ovdje spada i imovinska korist fizički neplodne stvari (stanarina, zakupnina, najamnina)
 - **tužbom o samom vlasništvu** (*dike ousias*), **tužbom o smetanju posjeda** – protiv trećih koji mu smetaju
- **vlasnik:**
 - o upravitelj zajedničke obiteljske imovine, predstavlja obitelj kao zajednicu
 - o glava obitelji poprma izgled pojedinačnog vlasnika, no on je više predstavnik obitelji nego pojedinac
 - o krajem 4. stoljeća obiteljska imovina postaje imovina pojedinca (nikad nije dosegla stupanj rimskog vlasništva)
- **HIPOTEKA**
- založno pravo na tuđoj **nekretnini**, zasniva se ugovorom ili sudskom presudom – založena nekretnina ostaje u posjedu i uživanju dužnika, ali je ta imovina izvan prometa i vlasnik ne smije umanjiti njenu vrijednost
- dospijećem i neisplatom duga, vjerovnik stječe pravo da uđe na posjed i postane vlasnik založene nekretnine
- tek ako dužnik ne dopusti to privatno izvršenje, vjerovnik pokreće postupak pred sudom

5.3. OBVEZNO

- jednom uspostavljene obveze postaju zakon za stranke – nalažu se ozbiljnost, sigurnost i poštenje u pravnom prometu
- ugovori (synallagma) se osnivaju na suglasnosti stranaka, no uglavnom su pismeni; dijele se na:

- **syngraphai** – stvaraju obveze za obje stranke koje ih potpišu, imaju jaču dokaznu moć
- **cheirographai** – stvaraju obveze za samo jednu stranku, koja zato potpisuje ugovor (npr. ugovor o zajmu)
- nemoralni ugovori su ništavi – ovdje spadaju i ugovori suprotni prinudnom pravu, *ius cogens*
- **sredstva izvršenja ugovora:**
 - **hipoteka** – založno pravo na nekretnini
 - **kapara** – iznos koji gubi strana koja odustane od ugovora
 - **zalog pokretnina** – vjerovnik dobiva posjed založene stvari, a u slučaju neisplate duga može prodati zalog
 - **jamstvo** – odgovornost trećeg da će ispuniti obvezu glavnog dužnika (spominje se u Odiseji)
- **UGOVOR O ZAKUPU I NAJMU**
- **zakupnina** se plaća u plodinama ili u novcu; ugovor o zakupu zemlje je zaključivan na 10 godina, a zakupnina iznosi oko 8%
- **predmet** zakupa je najčešće zemlja/kuća/stan, a predmet najma stoka/brod/rob; ovdje spadaju i:
 - **ugovor o osobnom najmu** (*o radu*) – ovim ugovorom formira se odnos između slobodnih Atenjana, pa mnogi građani rade za druge kao poljoprivredni, građevinski, brodograditeljski radnici ili žetoci (čine četvrti razred, tetes)
 - **ugovor o djelu** (*ergolabeia*) – jedna strana se obvezuje da će nešto učiniti za drugog (npr. izgraditi kuću)
- **UGOVOR O KUPOPRODAJI**
- zaključuje se *neformalno* – predmet kupoprodaje su pokretnine, nekretnine, stoka, robovi (do Solona i Atenjani)
- kupac stječe vlasništvo tek isplatom pune cijene, a *rizik slučajne propasti* stvari prelazi na kupca časom zaključenja ugovora
- prodavalac odgovara za kakvoću stvari i jamči za evikciju
- **UGOVOR O ZAJMU**
- predmet su **generične stvari** (žito, novac) – uglavnom je to zajam uz kamate, no postoji i besplatni zajam (atakon chreos)
- zajam uz kamate nije smatran nemoralnim, pa se osim trapezita (bankara) njime bave i hramovi
- nije postojalo ni ograničenje kamata, obično su iznosile oko 10%; neplaćanje kamata dovodi do plaćanja kamata na kamate
- **UGOVOR O DRUŠTVU**
- vrlo čest, sklapa se zbog vođenja zajedničkog posla – odnosi udruženih se uređuju pismeno, svi snose štetu, ali i korist
- društva se osnivaju iz raznih razloga: *brodarska, trgovačka, bankarska, umjetnička, pogrebna, ...*
- **OSTALE VRSTE UGOVORA**
- osim spomenutih, česte vrste obveznih ugovora u Ateni su i:
 - **ugovor o posudbi tuđe stvari, ugovor o ostavi** (npr. između bankara i ulagača)
 - **nalog, instituti i ugovori pomorskog prava** (havarija, ugovor o najmu broda)

5.4. BRAČNO I OBITELJSKO

- **brak i obitelj** su područje običaja, ovdje su pravo-moral-vjera usko povezani
- brak je dio moralne dužnosti, pa su neženje smatrani nemoralnima (samo oženjeni mogu biti birani za stratega/bazileja)
- osim slobodnih građana, ženiti se mogu i **robovi**:
 - veza robova je bila ugovorno privatna i praktična (kao i brak slobodnih građana, koji je zaključivan bez suda)
 - robovske bračne veze su *neformalne i nesvečane* – ovdje izostaju ženidbeni dar, miraz, žrtve bogovima, gozbe
- **UGOVOR O BRAKU**
- sklapa ga mladoženja sa statateljem djevojke (*kyrios*), a samo iznimno se brak zaključuje pred sudom/državnim službenikom
- važan dio bračnog ugovora je **hedna** – ženidbeni dar, svojom veličinom pokazuje svojstva cijene, kupnje žene
- nakon zaključenja ugovora slijede svadbene svečanosti (imaju vjersko-društveno, ali ne i pravno značenje)

- te svečanosti (žrtve bogovima zbog zaštite braka, plodnosti) su oblik javnosti i **dokaz zaključenja** braka
- sa ženine strane nije obvezno dati **miraz**, no često ga daje staratelj žene – to je oblik djevojčinog udjela u naslijeđu
- za vrijeme braka mirazom upravlja muž; miraz predstavlja dio naslijeđa sinova iz tog braka
- **OBILJEŽJA BRAKA**
- brak je **monogamni**, muž je ženin staratelj, a **žena** je samo majka i domaćica, ima važnu ulogu u odgoju djece
- društveni predstavnik obitelji je isključivo muž; dopušteno mu je imati *konkubinu* (nema pristup u bračnu zajednicu)
- samo zakonita bračna djeca su nasljednici pravnog statusa oca – vanbračna djeca su meteci
- kao i do zaključenja braka, do razvoda dolazi bez sudjelovanja javnih službenika:
 - ⇒ **muž** može razvesti brak vraćanjem žene njezinoj obitelji – ako to učini bez njene krivnje, mora vratiti miraz
 - ⇒ **žena i njezin otac/brat** također mogu razvesti brak, ali moraju to učiniti preko arhonta eponima
 - ⇒ muž prije smrti može odrediti ženi budućeg muža (može i preudati ženu za trajanja braka, ali treba njen pristanak)
 - ⇒ razvod braka povlače i atimija ili ropstvo muža
- **ODNOS RODITELJA I DJECE**
- uglavnom **odnos oca i djece** – otac ima pravo na život i smrt djece, no kasnije je njegova vlast umanjena
- od **Solona**, otac može izgnati nepokornu djecu iz kuće, ali ne i prodati ih u ropstvo – ipak, otac još uvijek odlučuje o životu novorođene djece, tako što bi ih nakon poroda primao u naručje (oblik odabira; zadržavana su uglavnom zdrava muška djeca)
- muška djeca s **18 godina** stječu pravno-političku, ali i bračnu **zrelost**, no brak obično sklapaju s 30 godina (djevojke s 18)
- obitelj u pravom smislu čine tek otac i muška djeca, jer ženska djeca udajom odlaze u obitelj muža, te prihvaćaju njegov kult

5.5. NASLJEDNO

- od **Solonovih** reformi, uz zakonsko (običajno) nasljeđivanje postoji i **nasljeđivanje po oporuci**
- oporuku mogu načiniti samo muškarci bez zakonite muške djece – *sinovi* su nužni zakonski nasljednici i nasljeđuju jednake dijelove (ženska djeca ne sudjeluju u naslijeđu, osim ako su neudane; tada im braća pri udaji moraju dati miraz)
- ukoliko nema sinova, nasljeđuju braća umrloga, pa sestre umrloga, pa djedovi i njihovi potomci, ...
- nepriznata vanbračna djeca nemaju pravo na naslijeđe, jer nisu dio obitelji
- posebni slučajevi:
 - **ostavitelj ima više kćeri** – može oporukom odrediti nasljednika koji će oženiti najstariju kćer i biti staratelj ostalih kćeri
 - **umrlog nadživljava jedna kćerka (epikleros)** – tada ostavitelj može oporukom odrediti nasljednika, čak i neatenjanina, ali pod uvjetom da on oženi njegovu kćer
- ako umrli koji ima jednu kćer nije ostavio oporuku, brigu o njoj preuzima **arhont eponim** – pritom najbliži očev srodnik po muškoj liniji ima pravo da zatraži kćerku jedinicu (*epikleru*) za ženu, a time i ostavinu umrlog, ukoliko nije načinio oporuku
- kad su sinovi nasljednici oca, oni nasljeđuju bez sudjelovanja javnih službenika; u drugim slučajevima sudjeluje *sud*
- u oporuci su određeni i izvršitelji oporuke, a ženu-majku nasljeđuju sinovi

5.6. KAZNENO

- više je **područje društva i pojedinca** nego države kao institucije – kako država ne stvara pravo (stvara ga običaj), ni njegova zaštita nije u državnim rukama; sankcija prava je ponajviše dio običaja morala, vjere, ideologije
- inicijativa za gonjenje povreda prava tako je ostavljena **savjesti i volji građana**
- oštećeni čak može izabrati vanskodsko poravnanje odmazdom/novčanom naknadom, ili privatnu arbitražu
- ova prividna privatizacija ne znači da protupravna radnja ima samo svojstvo povrede privatne sfere – postupanje oštećenog *ne smije biti na štetu općeg interesa* (inače svaki treći može protiv njega podići tužbu)
- pritom **nema razlike između odgovornosti za štetu i za delikt**, osim u stupnju – svaka odgovornost (kao krivnja) uključuje naknadu i osvetu (i naknada za neispunjenje ugovora je veća od počinjene štete)

- kako je imovinska naknada i oblik odmazde, razlika između imovinske kazne i smrtne kazne je samo u stupnju
- o Atenjaninu se pomišlja prvo kao o **društveno-psihičkom biću**, a ne fizičkom
 - o zato se smatralo da je dostojnije slobodnog Atenjanina osuditi na smrt nego na prodaju u ropstvo
 - o za slobodne Atenjane nema tjelesnih kazni, ni raznih vrsta okrutne smrtne kazne (samo otrov-vješala-bodež)
- **odgovornost glave obitelji:**
 - o uvijek nastupa kao oštećeni za svoju ženu, djecu, robove, imovinu, stoku
 - o odgovara za radnje svoje žene, djece, robova, odnosno štetu koju prouzroče njegova imovina, stoka
 - o ako nema obitelji, ove uloge preuzimaju članovi bratstva (u slučaju ubojstva)
 - o ako nema srodnika, slučaj može ostati bez obeštećenja, ukoliko treći ne pokrenu sudski postupak
- krivac uvijek može izbjeći kaznu **dobrovoljnim izgnanstvom**, jer ga to stavlja izvan atenskog prava i njegove zaštite
- ako se takav bjegunac vrati u Atenu, svatko ga može nekažnjeno ubiti
- svatko tko smatra da je oštećen protiv krivca može poduzeti: osvetu, tražiti imovinsku naknadu, tražiti sudsku presudu
- ako stvar dođe pred sud na prijedlog oštećenog, on može tražiti ili *naknadu štete* ili, za teže delikte, *izricanje smrtne kazne, ropstvo, atimiju, konfiskaciju sve imovine* (*kazna zatvora* ne postoji, osim kao privremeni pritvor za sprečavanje bijega)
- uz novčanu kaznu, vrlo je česta i **atimija** – kazna građanske nedostojnosti, može biti djelomična/potpuna, a izriče se:
 - državnim dužnicima, lopovima, prostitutkama, svodnicima, rasipnicima
 - podnosiocima protuzakonskih prijedloga, onima koji vrijeđaju bogove/hramove/obiteljske odnose
 - nesavjesnim korisnicima političkih prava ili prava podizanja tužbe
- **vlasnik roba/stoke/imovine** koja uzrokuje štetu trećima može uzročnika predati oštećenom i tako se osloboditi odgovornosti
- istu mogućnost ima i **otac** – može se osloboditi odgovornosti koju uzrokuju njegova djeca tako da ih se odrekne
- stupanj krivnje odgovara stupnju odgovornosti, veličini naknade/vrsti kazne – između krivične i druge odgovornosti nema bitne razlike, jer su za protupravne radnje koje danas smatramo krivičnim predviđene imovinske naknade
- **element i stupanj svijesti počinitelja** je vidljiv iz okolnosti slučaja, ne dokazuje se posebno
- uz to, kako imovinsku naknadu daje **glava obitelji** i kad nije neposredni počinitelj radnje, to je on prihvaćanjem odgovornosti nadomještao nedostatak stupnjeva svijesti kod neposrednog izvršitelja (*ukućana, robova*)
- ovisno o okolnosti slučaja, razlikuje se stupanj odgovornosti glave obitelji – sužavanjem obitelji na roditelje i malodobnu djecu, raste stupanj individualizacije odgovornosti

5.7. SUDSKI POSTUPAK

- postupak pred sudom mogu pokrenuti samo punoljetni atenski građani:
 - **glava obitelji** – u ime članova obitelji i robova
 - **prostatos** – u ime meteka kojeg štiti
- dvije su vrste postupka, privatni (dike) i javni (graphe) – vidljive su naznake razlikovanja krivičnog i građanskog postupka
 - ✧ **DIKE POSTUPAK**
 - provodi se kad je povrijeđen tužitelj **privatni interes** – oštećeni može odustati u toku postupka
 - presudu donesenu u ovom postupku izvršavaju same stranke; troškove snosi tužitelj, a sva kompenzacija pripada stranki
 - ✧ **GRAPHE POSTUPAK**
 - provodi se kad tužitelj nastupa radi **zaštite općeg interesa**, može ga pokrenuti bilo tko
 - ako tužitelj odustane u toku postupka, ili izgubi parnicu, mora platiti kaznu od *1000 drahma*
 - troškove ne plaća nitko, a presudu izvršavaju državni organi – tužitelj u ovom postupku nema imovinske koristi, osim ako je predmet tužbe *zaštita državnih fiskalnih interesa* (tada dobiva dio izrečene kompenzacije)

- navedena imovinska korist potiče pojedince (**sikofanti**) da se profesionalno bave podizanjem tužbe za povredu fiska
- tužitelj za čiju tužbu ne glasa **ni 1/5 članova sudskog vijeća** je osuđivan za **zloupotrebu** ovog pravnog sredstva – težina kazne ovisi o posljedicama i šteti koju je nanio zajednici ili pojedincima, a moguća je i smrtna kazna
- početak sudskog postupka pred magistratom, **anakrizis**:
 1. tužitelj na javnom mjestu poziva protustranku (izjavljuje da želi podići tužbu te ju poziva pred službenika)
 2. tužitelj pred državnim službenikom iznosi tužbeni zahtjev, a tuženi stavlja prigovore (*paragraphe*)
 3. stranke pred službenikom podnose dokaze (isprave, svjedoke, ...)
- svjedočiti pritom ne mogu žene ni maloljetnici – samo **punoljetni Atenjani i robovi** (pod mukama, uz dopuštenje vlasnika)
- završetkom ovog dijela postupka, stranke gube pravo na daljnje podnošenje dokaza i ostaje tek iznošenje spora pred sud
- **tijek postupka pred odgovarajućim sudom**:
 1. tužba
 2. odgovor tuženog
 3. saslušanje svjedoka, uvid u isprave
- sud bez vijećanja pristupa **tajnom glasovanju** putem crnih i bijelih kamenčića – ako je broj glasova jednak, oslobađa se tuženi
- glasovalo se **dvaput**, prvo o osnovanosti tužbenog zahtjeva, a zatim o obeštećenju
- količinu obeštećenja/vrstu kazne predlažu stranke u sporu (ako već nije određeno običajem)
- ako je sudio niži sud, postoji mogućnost priziva do heliaje, koja ponekad sudi i kao *međunarodni sud* zbog nepristranosti
- osuđenom je određivan **rok za izvršenje** – ukoliko ga ne poštuje, protustranka može sama izvršiti presudu
- ako se oštećeni tome opire, može se podići tužba za izvršenje (**dike exoules**)
- postoji i **dike pseudomartyrion**, posebna tužba protiv svjedoka za lažno svjedočenje

1. UVOD

1.1. DRŽAVA I PRAVO SREDNJEG VIJEKA

- **feudalizam** se povezuje sa **srednjim vijekom** – od grčko-rimske antike do njenog ponovnog rođenja u 16. stoljeću
- početak feudalizma i srednjeg vijeka veže se uz **propast ZRC 476. godine** – od 5. do 9. stoljeća traje razdoblje ranog feudalizma, a **klasični europski feudalizam** obuhvaća razdoblje od 10. do 15. stoljeća
- pritom postoji ogromna različitost europskog prostora: *romansko-kršćanski jugozapad i germansko-poganski sjever, grčko-ortodoksni jugoistok i slavensko-poganski istok*
- europski feudalizam počinje na prostoru rimske Galije koju su naselili germanski barbari – ishod su **romanizirani Germani**
- rimski poljoprivredni odnosi (bez državne organizacije) i germanska organizacija vlasti kao vojne zajedno stvaraju feudalni svijet privatizirane države u kojoj vlast imaju profesionalni ratnici (to je vlast kao činjenica moći)
- **LATIFUNDIJE I SALTUSI**
- na ogromnom rimskom prostoru zemlja je obrađivana kao **veleposjed plantažnog tipa** (latifundije i saltusi) robovskim radom, a vlasnici su **država i pojedinci** (senatori, aristokracija) – postoje i sitni i srednji privatni posjedi, te zemlje pravnih osoba
- Rim svojim širenjem preuzima različita naslijeđa, a na prostoru Male Azije, Egipta i Sirije stječe zemlju koju obrađuju državni seljaci, tj. neposredni proizvođači, oni koji nisu bili vlasnici zemlje
- kad je Rim dosegao prirodne granice, pokazala se **krhkost unutarnjeg prostora** (*pobune robova, nezadovoljstvo vojske*)
- kako bi ukinuo klasne, staleške, kulturne, plemenske, vjerske razlike, **Konstantin 313. javno prihvaća kršćanstvo**
- time je želio ublažiti krizu, ali već je bilo kasno – **barbari** su već gospodari Rima, jer kontroliraju vojsku

- nešto ranije (početak 2. stoljeća), latifundije počinju oskudijevati u robovima, a počinje ponestajati ratnog plijena i darova
- istovremeno, ogromni državni prostor traži brojni vojno-činovnički sloj u kojem svaki sukob može uzrokovati nedjelotvornost, pa ga treba uzdržavati **privilegijama i plaćama** – ta sredstva država treba namaknuti **porezima** (*zemljarina, glavarina*)
- porezima pritisnuti sitni seljaci napuštaju svoju zemlju jer ne se ne mogu tržišno nadmetati s latifundistima
- **latifundisti na svoje posjede naseljavaju slobodne seljake**
 - daju im dio latifundije u zakup, a kao zakupninu traže dio plodina – ovakav odnos zove se **kolonat**
 - tako imaju više koristi nego da zemlju obrađuju robovi koje je teško držati u pokornosti i natjerati na rad
 - zbog ovih prednosti, i robovlasnici počinju robovima davati zemlju u zakup (**quasi-kolonat**)
- **javljaju se još neki oblici:**
 - ⇒ **emphyteusis** – zakupni odnos određen na dugi i nasljedni rok (do 100 godina)
 - ⇒ **precaria data** – zakupni odnos bez roka, latifundist može opozivom dobiti zemlju natrag
 - ⇒ **precaria oblata** – seljak daje svoju zemlju latifundistu, a ovaj mu istu zemlju daje u prekarij kao vlasnik
 - ⇒ **precaria renumeratoria** – latifundist daje seljaku još dio zemlje, jer je bivša seljakova zemlja nedovoljna
- navedeni odnosi oblik su **zakupnog odnosa** – *obvezno-ugovorni odnos proizašao iz slobodne volje stranaka*
- međutim, temelj tih odnosa su gospodarski razlozi i nužda (održivi su dok ostaju u volju obje stranke)
- kad je država počela povećavati zemljišni porez, ili kad je vrijednost proizvoda opala, ili kad su latifundisti povećavali zakupninu – seljak-zakupac je ostao na zemlji dok god je mogao osigurati opstanak (uvjet da mu se ne nude bolji uvjeti)
- u carstvu se događaju različite stvari: negdje latifundisti zbog nedostatka radne snage vrbovali kolone jedan drugome, a negdje su koloni napuštali latifundiste u potrazi za boljim uvjetima (nastaje **proletarijat** – nemaju ništa osim djece, *proles*)
- **u toj financijskoj krizi, država nastoji smanjiti izdatke, pa provodi reforme:**
 - smanjuje činovništvo, skupljanje glavarine i policijsko-sudske poslove prepušta latifundistima
 - članovi gradskog vijeća postaju jamci za isplatu poreza (**decurioni**) – država se povlači iz nekih javnih poslova
 - uz pojavu gladnih i nezaposlenih, raste i broj **pljački**, pa latifundisti stvaraju privatne vojske i **odlaze na selo**
- navedene zakupne odnose koristi i država na svojim **saltusima** – međutim, opća kriza uzrokuje slab prihod od poreza
- istovremeno, **vojska izražava nezadovoljstvo pobunama, pljačkama, izvikivanjem svojih vođa za imperatore**
- država počinje kovati nečisti novac, pa dolazi do nepovjerenja prema novcu i **pada trgovine**
- ova kriza dovodi do plaćanja vojske dijelom plodina – i na ovom polju razvija se **barbarizacija Rima**
- ove promjene ne zbivaju se istodobno u cijelom Carstvu u razdoblju od 2. do 5. stoljeća, no taj razvoj prisutan je tijekom cijelog razdoblja i na cijelom prostoru (na **vrhuncu** za cara **Trajana** početkom 1. stoljeća, carstvo ima 60 do 70 mil. stan.)
- **PRESTANAK KOLONATA U 3. STOLJEĆU**
- do prekidanja kolonatskih odnosa dolazi jer su gospodarski neisplativi
- po uzoru na istočne zemlje, država na saltusima **pravno veže slobodne kolone uz zemlju** (oduzima im slobodu prekida)
- slično pokušavaju i pojedini veleposjednici, ali to im ne uspijeva – žele nadomjestiti manjak robova, pa nastoje vezati kolone uz zemlju (*servus ipsius terrae*)
- da bi riješio krizu, **Konstantin 332. ediktom zabranjuje kolonima prekidanje odnosa** – tako koloni postaju sve više vezani uz zemlju kako bi državi bio osiguran porez od njene obrade (porez služi državi za izgradnju snažne vojske)
- tako se jedan privatno-pravni dobrovoljni odnos pretvara u **nametnuti, neravnomopravni odnos** – kolonat postaje javnopravni odnos jer je u njemu država stranka koja ne ugovara nego naređuje (*kolon je rob države, a država je za kolona latifundist*)

- ovi odnosi još uvijek ne predstavljaju feudalizam, **kolonat je samo oblik izrabljivanja**, odnosno proizvodnih odnosa
- **država** je isključivo vojska, pa je posve odvojena od latifundija – zato iz samog kolonata nije nikla feudalna država

1.2. BARBARI

- **barbar** – rimski i grčki naziv za ljude niže kulture (to uglavnom znači stranac)
- na prostoru Europe, barbarima se smatraju **Germani** – već sredinom 1. stoljeća pr. Kr. ulaze u rimski vojno-politički interes
- njihov život i običaje opisuju **Julije Cezar** (O galskom ratu, 55. pr. Kr.) i **Tacit** (Germanija) oko 150 godina kasnije
- **život Germana u Tacitovo vrijeme:**
 - ⇒ na stupnju barbarske plemenske zajednice; početni stupanj raslojavanja s izdvajanjem plemenske aristokracije
 - ⇒ začeci patrijarhalnog ropstva; Germani su zemljoradnici, duže ostaju na zemlji, obitelji počinju obrađivati zemlju
 - ⇒ stupanj **vojne demokracije** – plemenska skupština svih ratnika, plemensko vijeće rodovskih starješina, plemenski poglavica **kralj/rex** (vojni vođa, doživotan, položaj kralja često nasljedan)
- iako im je pradomovina između Rajne i Odre, Germane nalazimo na rimskom prostoru već u **Augustovo** vrijeme
- kao hrabri ratnici, već od 2. stoljeća **čine velik dio rimske vojske** – dinastija **Sever** nastoji umanjiti germanski utjecaj ilirskim elementom u vojsci, no **Konstantin** Germane čini gospodarima u državi (Germani su dali Rimu velike vojskovođe i državnike)
- najveći val naseljavanja Germana u Carstvo pokreću **Huni** 375. godine, a mnoga plemena dobivaju pravo da se nasele u područje Carstva, posebno na sjeverozapad (dobivaju zemlju pod uvjetom da sudjeluju u rimskoj vojsci)
- neke rimske legije većinom se sastoje od **germanskih plaćenika**; Germani u plemenskoj vojsci dobivaju zemlju plemena
- osim davanja zemlje veteranima, Rim ju sada daje i germanskim plemenskim ratnicima
- **ZAKON IZ 398.**
- ishod tog razvoja je **Zakon iz 398.** koji donose braća **Arkadije** (car IRC) i **Honorije** (car ZRC):
 - naređuju rimskim zemljoposjednicima da plemenima kojima je država odobrila naseljenje ustupe dio svoje zemlje
 - **Heruli** i **Istočni Goti** dobivaju 1/3, **Zapadni Goti** 2/3, **Burgundi** 2/3 (pleme samo odlučuje kako će uživati zemlju)
- Germani su se **puno brže romanizirali u južnoj Galiji i Italiji**, jer tamo dijele zemlju sa zatečenim stanovništvom, dok germanska plemena na sjeveru Galije sama uživaju dobivenu zemlju (rijeka **Loire** granica germ. sjevera i rom. juga)
- dobivenu zemlju Germani dijele po svojim **plemenskim pravilima** – prema stanju unutar plemenske organizacije, što znači da najbolji dio dobiva aristokracija, a ostatak se dijeli po obiteljima
- **pritom rimska država ne priznaje pravo vlasništva na provincijalnom tlu**
 - o vlasnikom te zemlje smatra sebe, pa na temelju tog prava izvodi svoje pravo na ubiranje poreza (glavarine)
 - o pojedinci mogu steći potpuno, trajno i nasljedno vlasništvo zemlje samo u Italiji i provincijama s *ius Italicum*
 - o zato zemlje bez *ius Italicum* nisu opterećene porezom sve do 4. stoljeća (zemljarinom)
- ova razlika nastaje jer rimska država **ratnim osvajanjem** (*occupatio bellica*) pokorenim stanovništvu dozvoljava uživanje te zemlje pod uvjetom plaćanja **tributa** (poreza) – **Germani** taj porez plaćaju određenim brojem ratnika
- oni su još uvijek polunomadi i napuštaju zemlju nakon par godina – zato nakon njihovog osamostaljenja u trenutku rimske propasti *ne dolazi do pravnih promjena* (oni su zemlju već uživali, a carske domene u Galiji dovoljne su njihovim vođama)
- **UREDENJE BARBARSКИH PLEMENA**
- Germani služe u **plemenskoj vojsci** – kao članovi pratnje plemenskog vođe (*comitatus*) ili u redovima svih ratnika plemena
- oko plemenskog vođe je njegova pratnja (obično konjica) koja dobiva najveći i najbolji dio ratnog plijena
- osvojene domene obrađuju robovi, koloni (Germani ih zovu **liti**, a Langobardi **aldion**) – pravno su vezani za zemlju, poluslobodni, nastali na razne načine (*koloni, ratni zarobljenici*)

- obdarenici dobivaju zemlju u **faktično uživanje** – smatraju da su plijen stekli zalaganjem isto kao i kralj
- to je nagrada za sudjelovanje u ratu; veza obdarenika s plemenom i kraljem je **krvna veza**, te veza s *plemenskim običajem*
- odnos između kralja i obdarenika *nije službenički, plaćenički*, nego **odnos suplemenika** (za razliku od rimskih odnosa)
- **vrijednost zemlji** daju i povećavaju malobrojni **obrađivači**, a najbolje zemlje postaju predmet želja moćnika
- u ovom svijetu plemenskog morala, temelj odnosa među pojedincima su **ratnička čestitost i vjernost** – to vrijedi i za kralja, čiji ratnički i moralni ugled brani privrženost članova njegove pratnje
- tako odnos kralja i pratnje/suplemenika postaje **običajni ugovorni odnos** u kojem svaka strana ima prava i obveze
- odnos svih suplemenika i kralja donekle je sličan, ali prava i obveze svih prema kralju i njega prema svima nisu iste
- ističe se odnos kralja i njemu bliskih ratnika – **vazalit** (slično *hetairoima* kod **Homera**, *devotima* kod Gala)

➤ **VAZALITET I BENEFICIJ**

- veza **vazala i kralja** je običajna, plemenska, osobna, ljudska – traje koliko i osobni odnos, pa je **promjenjiva i nesigurna**
- tako s **prostorno-vremenskom udaljenosti** vazalni odnos postaje nedovoljan – plemensku koheziju je kao osnovu odnosa kralja i vazala potrebno zamijeniti novom (nemoguće jer je prisutna na nižoj razini, između aristokracije i njihovih rodova)
- zato, jedno stoljeće nakon početka Franačke kraljevi postaju sužnjevi plemenske aristokracije, vazala
- predstavnik vazala postaje **maior domus** – voditelj kraljevog dvora, središta dvorskih spleta
- zato krajem 7. stoljeća **Franačka** poprima izgled **rastočenog konglomerata rodovsko-plemenskih jedinica**
- tada **crkva** počinje zauzimati praznine koje ostavljaju odsutnost plemenske svijesti, naglašena pojedinačnost te uloga imetka kao mjere sposobnosti i razlike – crkva neuspješno poseže za rimskim poimanjem prava i države, za cjelovitom kršćanskom ekumenom u odnosu prema nadirućem Islamu (kroz Španjolsku)
- kršćanska doktrina i poduka ipak su bili slab vapaj – tek je težina zbilje probudila svijest o opasnosti
- franačka narodna pješačka vojska nije mogla zaustaviti arapsku konjicu, a osvajački val zaustavljen na rijeci **Loire** prisilio je Franke da općenarodnu pješačku vojsku zamijene **profesionalnom, stalnom konjicom**
- franačko društvo po prirodi je moglo prihvatiti samo već postojeća sredstva podjele zemlje – **vazalit i beneficij**
- sada nastaje potreba **spajanja** tih institucija, pa **vazalit** kao ugovorni, privatnopravni odnos, kao osobna vojna služba, dobiva imovinsko jamstvo – **beneficij** (zemlja je dana kao beneficij, plaća pojedincu *dok god se odaziva vojnom pozivu*)
- ta veza ostaje utemeljena na *osobnom odnosu*, a zemlja je dar do opoziva koji je također uvjetan
- ipak, franačko društvo nije potpuno zaboravilo **obiteljsku krv i naslijeđe** u samom službenom odnosu, a bilo je i daleko od spoznaje o **državi** kao trajnoj instituciji koja ne bi bila isto što i osoba njenog nositelja
- ujedno dolazi i do **nove barbarizacije** (naseljavanje **Normana**), a veza vazalit-beneficij opet počinje pucati
- **vazalit** je oslabljen obiteljskim nasljednim beneficijem – franački kraljevi dopuštaju da beneficij bude **nasljedan**
- to je bilo suprotno prirodi vazaliteta, pa on postaje ugovorno imovinski **obiteljski patrimonijum** (očevina, nasljedno dobro)
- tako se vazalitet približava *privatnopravnom imovinskom ugovoru*, a vlast rimskom *pojmu vlasništva*
- tako od 10. stoljeća nastaje **feud** – nasljedni posjed vezan uz određene (uglavnom vojno-konjaničke) službe koji se stječe ugovorom koji za obje stranke stvara prava i obveze; uživatelj tog posjeda naziva se **feudalac**

➤ **KMETSTVO**

- seljaci su, kao i zemlja, objekt imovinsko-vazalnih poslova – **beneficij** nisu uvijek zemlje koje obrađuju robovi i koloni, nego i zemlje koje obrađuju slobodni seljaci koji ne mogu preuzeti vojne obveze kao vazali/podvazali/vojno osoblje
- tako dio seljaka ostaje **proizvođačko-poljoprivredna klasa** i povlači se iz vojne službe

- oni obrađivanjem zemlje i svojim obvezama u plodinama **izdržavaju vazale i omogućuju im sudjelovanje u vojsci**
- **feudalac** sad ne treba robove – kako je bitna obrada zemlje, dovoljan mu je obrađivač kojem će priznati obiteljsko dobro (*hufe, houbu, mansus*) uz uvjet davanja **naturalnih daća**
- da bi feudalac dobio daće, treba mu stalnost radne snage – zato **nastoji vezati seljaka uz zemlju**
- tako od 10. do 12. stoljeća u Zapadnoj Europi ropstvo i slobodni seljaci nestaju, a neposredni proizvođači bivaju izjednačeni u statusu kmeta, kao proizvođača vezanog za zemlju (ipak, još je bilo i robova i slobodnih seljaka, ali u manjoj mjeri)
- **kmetstvo** je, dakle postalo prevladavajući oblik, ali tijekom cijelog feudalizma se zadržavaju **alodijalci** (slobodni seljaci)
- **EUROPSKI FEUDALIZAM (KUGA, KRŠĆANSTVO)**
- usporedno s početkom feudalizacije (sredina 8. stoljeća), europsko stanovništvo je pokošeno **kugom** – taj demografski pad je jedan od čimbenika feudalizacije (manjak radne snage potiče feudalce da seljake vežu uz zemlju, ali ih ne svode na robove)
- to je **čimbenik prisilne vezanosti uz zemlju** kao nadomjestak za nedovoljnu ekonomsku prinudu koja bi zadržala seljaka
- tada zapadna Europa ima oko *15 milijuna stanovnika*; u 10. stoljeću započinje demografski rast koji uzrokuje i opći gospodarski napredak (traje sve do nove kuge 1348. i stradanja u **Stogodišnjem ratu**)
- odnosi u poljoprivrednoj proizvodnji u **Galiji** od 3. do 5. stoljeća bili su gospodarska osnova nad kojom se diže **vazalsko-beneficijski odnos** kao osnova organizacije vojske koja je uvijek bit države i vlasti, te nosilac njenog monopola nasilja
- takav gospodarski, pravni, politički sustav nazivamo **feudalizam** – svi konstitutivni elementi feudalizma su izgrađeni tijekom 10. stoljeća (*viteštvo, kmetstvo, te kršćanstvo* kao njegova ideologija)
- **kršćanstvo** je za feudalizma poistovjećeno s novom vlasti i državom – vrlo rano počelo se upletati u političku, robovlasničku državnu zbilju, i to u tolikom stupnju da i veliki **crkveni oci** tog razdoblja pišu *lošim latinskim*, a duhom su u svom vremenu
- ipak, i takav nivo pismenosti bio je dovoljan da svećeničkom sloju pribavi *atribut čuvara i obnovitelja klasične učenosti*
- od 10. stoljeća počinje i jače **vezanje kršćanstva uz crkvu kao državnu instituciju** – počinje **doba klerikalnog diktata**
- početak tog razdoblja simbolično označava **Dictatus papae** **Grgura VII Hildebranda** iz 1075. godine
- veza kršćanstva i feudalizma bit će vrlo jaka, pa će od reformacije trajati njihovo odvajanje – zbog te veze se pojmovno često poistovjećuju feudalizam i kršćanstvo, a slika *mračnog doba* odnosi se na oboje

2. POVIJESNI PREGLED

2.1. UVOD

- germansko pleme **Franaka** je već sredinom 4. stoljeća na području Galije – najvažniji među njima su:
→ **Salijci** – u današnjoj Belgiji, šire se do Loire; **Ribuarci** – oko srednje Rajne, između Metza i Aachena
- oni kao rimski saveznici dobivaju zemlju za obrađivanje, a sudjeluju i u borbama protiv drugih germanskih plemena
- 451. u **bitci na Katalaunskim poljima** zajedno s Rimljanima pobjeđuju **Atiline** Hune, pa počinju biti svjesni svoje moći
- u to vrijeme, barbarski narodi su samo prividno podložni caru u **Raveni** (središte ZRC od 402.) – tako već sredinom petog stoljeća prestaju posljednji ostaci rimske vlasti u Galiji i Hispaniji, a u ostalim dijelovima **vlast preuzimaju Germani**
⇒ **Zapadni Goti** vladaju područjem od Gibraltara do Loire, **Vandali** su gospodari sjeverne Afrike i zapadnog Sredozemlja, a **Burgundi** vladaju područjem oko Rhone i dijelovima Recije (Švicarskoj)
- u Italiji, carevi postaju samo *oruđe germanske vojske* koja preuzima stvarnu vlast (u 20 godina izmijenilo se 7 careva)
- 475. vojskovođa **Orest** ruši cara **Julija Nepota** i svog sina Romula imenuje carem, kao **Romula Augustulusa** (carića)
- Romul zapravo nema vlast, jer se ona nalazi u Orestovim rukama – nakon što germanska vojska nije dobila podjelu zemlje, ona 476. godine postavlja svog zapovjednika **Odoakara** za cara, a on im daje zemlju u dolini Poa

- istočni car **Zenon** priznaje Odoakara patricijem Italije, a 488. proglašava **Teodorika**, kralja istočnih Gota, **rimskim vojskovođom** koji treba osloboditi Italiju od Odoakara (tako se htio osloboditi istočnogotskih napada i pustošenja)
- Teodorik zatim od saveznika postaje samostalni **vladar Istočno-gotske države**, koja obuhvaća današnju Italiju, Provansu, Švicarsku, Austriju i Balkan do Drine

2.2. FRANAČKA PATRIJARHALNA KRALJEVINA OD 5. DO 8. STOLJEĆA

- **KLODVIG MEROVINŠKI (vlada 486. – 511.)**
- posljednji ostaci rimske vlasti još postoje u **Galiji** – sin zapovjednika rimskih četa **Siagrie** proglašava se *kraljem Rimljana*
- na tom prostoru uskoro dolazi do obračuna među germanskim plemenskim vođama, iz kojih se izdiže **Klodvig Merovinški**
- Klodvig se nameće kao vođa, kralj Franaka – 486. pobjeđuje Rimljane u **bitci kod Soissons**, čime nastaje franačka država
- Germani savezništvo učvršćuju **miješanjem krvnih veza**, pa Klodvigova sestra postaje **Teodorikova** žena, Teodorik svoje kćeri udaje za zapadnogotskog kralja **Alariha II** i burgundskog kralja **Sigismunda**, a Sigismund udaje svoju kćer za Klodviga
- svi Germani osim Franaka **primaju kršćanstvo** krajem 4. stoljeća, i to u *Arijevom tumačenju* koje je proglašeno herezom na **koncilima u Niceji i Carigradu** – **Franci** žive na sjeverozapadnim granicama carstva, pa još jedno vrijeme ostaju pogani
- tako je i Klodvig bio **pogan**, no shvatio je značenje borbe službene crkve s arijevsom herezom – da bi pridobio crkvu protiv ostalih germanskih kraljeva-arijevaca, 498. **prima kršćanstvo** u **Reimsu** od biskupa **Remigija**
- njegova moć u to vrijeme raste, ne zbog primanja kršćanstva, nego zbog ratnih uspjeha protiv Alemana i Zapadnih Gota
- on stoluje u **Parizu** (glavno središte Merovinga uz Metz), a osvojene krajeve proglašava kraljevskim domenama
- Klodvigovom smrću, *Regnorum Francorum* dijele njegova **4 sina** – svaki kraljuje svojim dijelom, iako to nisu cjelovite kraljevine; u međusobnim sukobima i ratovima protiv Burgundije poginula su 3 sina, a preživio je jedino **Klotar**
- **KLOTAR (vlada 556. – 561.) i PODJELA FRANAČKE NJEGOVI SINOVIMA**
- vlada cijelom Franačkom; u to vrijeme pripojeni su joj prostori germanskih plemena istočno od Rajne (**Aleman**, **Bavari**)
- Klotarova smrt dijeli državu na 4 dijela njegovim **sinovima** – jedan od njih umire, a preostali počinju rat oko podjele vlasti
- taj rat traje 20 godina, u tom razdoblju jača aristokracija, pa je **Franačka podijeljena na 3 dijela**:
 - 1) **Austrazija** – sjeveroistočno od Pariza i njemačke zemlje; sjedište je Metz
 - 2) **Neustrija** – zapadno i sjeverno od Pariza; sjedište je Pariz
 - 3) **Burgundija** – južno od Pariza; sjedište je Orleans
- podjela nije prostorno cjelovita, jer svaki od braće ima i dijelove u **Akvitaniji**, južno od Loire
- **ratovi se nastavljaju** idućih 30 godina, dolazi do međusobnih sukoba unutar franačke plemenske aristokracije, što utječe u na položaj kraljeva-braće Merovinške loze; 614. donesen je **Edictum Clotarii** (**Vječna konstitucija**):
 - o ujedinjuje se vojno austrazijsko i crkveno-zemljišno burgundsko plemstvo
 - o predvode ih austrazijski moćnici, biskup Metza **Arnulf** i **Pipin Stariji Landenski**, nadstojnik dvora
 - o oni na **državnom saboru u Parizu** priznaju neustrazijskog kralja **Klotara II** **kraljem cijele države**
- ovim ediktom potvrđena je **moć aristokracije** – car se njime obvezuje da će za upravitelja upravnih jedinica (grofovija) imenovati plemiće iz odnosnih područja, a grof će biti nadležan za sve poslove na svom području
- vlast preuzima aristokracija, pri čemu najvažniju ulogu ima **majordom** – kasnije imenovana 3 majordoma za svaku pokrajinu
- **DAGOBERT I., ARNULF i PIPIN II.**
- **Dagobert I.** 628. nasljeđuje Klotara II kao njegov jedini sin – smatra da je vojnim uspjesima stekao dovoljno moći da skrši aristokraciju i preuzme vlast, no **Arnulf** i **Pipin Stariji** (kasnije utemeljitelj Karlovića) ga prisiljavaju na ustupke

- plemstvo uviđa dizanje nove moći umjesto kralja, koju predstavljaju **Arnulfingi**, potomci kćeri Pipina Starijeg udane za sina biskupa **Arnulfa**, te ratuje protiv njih idućih 20 godina – 680. **Pipin Srednji Herstalski** ipak postaje majordom Austrazije, a 687. i majordom cijele Franačke (**ujedinjena** 200 godina nakon Klodviga, ali sada stvarnu vlast ima majordom, a ne kraljevi)
- nakon smrti majordoma Pipina II, 714. godine dolazi do **sukoba oko naslijeđa**:
 - dvorska struja podržava Pipinova maloljetnog unuka kao jedinog preživjelog muškog potomka
 - ribuarsko plemstvo podržava Pipinova vanbračnog sina **Karla** – on oružjem osvaja vlast i **postaje jedini majordom**
- **KARLO MARTEL (majordom 717. – 741.)**
 - njegova država ima oblik **saveza vojska pokrajina** – neke su plemenske, a neke etnički vrlo raznolike
 - uz Karlove ratne uspjehe i vojne sposobnosti, osnova njegove moći je i *vanjska opasnost*, koja ujedinjuje zemlju u obrani
 - Karlovi **vojni uspjesi**: najprije je zadobio vlast u **Austraziji**, a zatim u **Neustriji** i **Burgundiji**; zatim je osvojio **Akvitaniju**, pa pokorio **Frize**, **Alamane** i **Sase**, a 732. **kod Poitiersa** izbacuje Arape iz Akvitanije
 - sukob s Arapima **ujedinjuje francusku aristokraciju i crkvu**, koja se stavlja u službu „*obrane križa od mjeseca*“
 - Arapi prijete i Italiji i Carigradu, pa u Bizantu nastaje duboka kriza vjere i carstva (**ikonoklastička kriza**, 730. do 843.)
 - **Karlo Martel** uspješno se brani od Arapa, no istovremeno mora kontrolirati pojedina plemena – svoju vojnu uspješnost temelji na stvaranju konjice uspostavljene na **vazalno-beneficijarnom odnosu** (vazali vojnim uspjesima stječu nove beneficije)
- **KARLMAN I PIPIN MALI (majordom od 741., kralj 751. – 768.)**
 - Karlo Martel je prije smrti Franačku podijelio na **dva majordomata** dvojici svojih sinova – **Karlmanu** i **Pipinu Malom**
 - to uzrokuje **sukobe plemena i aristokracije**, te **rodaka** koji traže prava; počinje poistovjećivanje crkve s franačkom vlasti
 - **Karlman** se 747. povlači u samostan, a Pipin ostaje jedini majordom za cijelu Franačku, te vlada u službi Merovinskog kralja
 - merovinski kraljevi su posve u rukama majordoma, koji svoju vlast osiguravaju i poticanjem degeneracije kraljeva, koja počinje gubitkom ratničkih svojstava – zato na **narodnom saboru plemstva u Soissonsu** 751. Pipin biva proglašen kraljem
 - kako odluka sabora nije dovoljna da Pipinovi preci preuzmu kraljevsku vlast, traži se **potvrda od pape iz Rima**
 - tako **kršćanstvo** dobiva ulogu ideološkog arbitra – papa odgovara potvrđno, poistovjećujući faktičnu vlast s legitimitetom
 - smatra da je *vlast kao činjenica božji dar, stoga ju treba i pravno priznati* – nakon toga, **Bonifacije** kruni Pipina za kralja, a zadnji merovinski kralj je smješten u samostan (uloga političkog zatvora); faktična vlast majordoma postaje priznata i **de iure**

2.3. SLABLJENJE KRALJEVINE OD 8. DO 10. STOLJEĆA

- **PIPIN MALI**
 - u ovom razdoblju od 8. do 10. stoljeća Franačka država i rimska Crkva **ujedinjuju cijelu zapadnu Europu**, pa razlike između romaniziranih *južnih Germana* i njihove germanske braće *sjevernije od Seine* postaju sve vidljivije
 - **Pipin Mali** uskoro mora vratiti papi uslugu:
 - Langobardi osvajaju bizantski **Ravenski egzarhat**, unutar kojeg je i Rim
 - ugroženi papa odlazi u Pariz tražiti pomoć od **Pipina**, a 754. ga **kruni** u pariškoj **crkvi St. Denis**
 - daje mu naziv *patricius Romanorum*, koji je dotad nosio ravenski egzarh
 - Pipin istovremeno od Langobarda oduzima Ravenski egzarhat i **daje ga papi na upravu** – tako je uspostavljena **Crkvena država** (*Patrimonium beati Petri*), a papa postaje njezin poglavar
 - papa se ovom prilikom nagodio s Pipinom o **vraćanju crkvenih posjeda crkvi** – **Karlo Martel** ih je davao vojnicima kao **beneficije** da spasi Franačku i kršćanstvo od Arapa, no sada su **Arap** još samo u Septimaniji, ne predstavljaju opasnost
 - kako je Pipinova vojna snaga počivala na interesu vlasnika beneficija, on ih ne oduzima vojnicima, nego određuje proizvođačima na tim zemljištima da daju **2/10 crkvi** kao bivšem vlasniku (jedan dio već daju beneficijarima)

- tako se povećava opterećenost seljaka, pa nastaje oblik crkvenog poreza – zahvaljujući beneficijarnom sustavu, Pipin je istisnuo Arape i zavladao državom od Pireneja do Tiringije, od Italije do Sjevernog mora
- uz potvrdu sabora velikaša, Pipin Mali svoju državu ostavlja sinovima Karlu i Karlmanu
 - **KARLO VELIKI (kralj 771. – 814.)**
- odmah nakon Pipinove smrti, **Karlo** i **Karlman** postaju **neprijatelji** – Karlman je ubrzo poginuo, a njegova udovica bježi Langobardima koji pokušavaju prisiliti papu da Karlmanove potomke proglasi kraljevima
- papa se odupire, a Karlo 774. upada u Italiju i proglašava se *rex Francorum et Langobardum atque Patricius Romanorum*
- dodaje si i naziv „*kralj po milosti božjoj*“, te započinje s **ratovanjem i osvajanjima**:
 - o u okrutnim ratovima guši **Sase**, **Langobarde** i **Bavarce**
 - o osvaja srednju Europu, dolazi do slavenskih plemena u Poljskoj i **Avara** u Panoniji
 - o radi obrane od Avara uspostavlja **Istočnu, Karantansku i Furlansku marku**
 - o najosjetljivije područje su istočne granice Franačke, gdje se sukobljava s Bizantom (ovdje žive i Hrvati)
- tako vlada ogromnom državom na prostoru zapadne i srednje Europe, a papa ga na Božić 800. kruni kao **cara Rimljana**
- **papa** pritom želi odvojiti Rim od Carigrada, pa ne priznaje caricu **Irenu** kao cara Rimljana; krunjenje Karla je ujedno i oblik poricanja Franaka kao vladajućeg naroda – Karlo je shvatio papine motive, pa se odmaknuo od pape
- uz to, njegova moć se oslanja na ratna osvajanja, pa je primanje krune bez suglasnosti franačkih velikaša bilo strano njegovom poimanju vlasti – zato on traži **nagodbu s Bizantom**, pa je uz određenje granice potpisan **Aachenski mir** 812. godine
- koliko je Karlo osjetio papinu namjeru da ga učini svojim oruđem, vidljivo je i u Karlovom **krunjenju sina Ludviga** za suvladara i nasljednika (813.) bez ikakvog sudjelovanja pape i Rimljana
- **crkva** je svjesna Karlovog uzmicanja, pa izrađuje **lažnu Konstantinovu darovnicu (Donatio Constantini)**
 - o crkva ju izdaje jer ne želi da izgleda kako papa svoju svjetovnu vlast duguje barbarskim Karlovićima
 - o po njoj, **Konstantin Veliki** 330. napušta Rim i predaje papi vlast nad cijelim zapadnim svijetom
 - o naime, crkva ne želi temeljiti svoju vlast samo na teologiji, nego na rimskom etatističkom legitimitetu
 - o **Karlo** to ne prihvata – smatra da ima carstvo od samog boga, a i u dogmatskim pitanjima je iznad pape
- tako Karlo ostaje **tradicionalni franački kralj** – vlast izvodi iz snage oružja svojih ratnika koji čine narodnu skupštinu
- nije mu bila bliska rimska ideja o cjelovitosti države, pa je još za života podijelio državu svojim sinovima
- kako ga je nadživio samo jedan od trojice, **Ludvig**, Franačka ostaje ujedinjena još neko vrijeme
 - **LUDVIG POBOŽNI (814. – 840.)**
- uklanja sve suparnike okrutnim mjerama ubojstva, osljepljivanja, zatvaranja u samostane da bi sačuvao jedinstvo carstva
- svoju vlast dokazuje **uzastopnim krunjenjima**, a umjesto ratnika okružuje se **svećenicima**
- 817. napušta germansku tradiciju podjele države – određuje najstarijeg sina **Lotara** carem, a ostale sinove čini podložnima
- želi oduzeti crkvene zemlje beneficijarima i vratiti ih crkvi, što protiv njega okreće vojsku i vlastite sinove
- nakon 2 svrgavanja, morao se pokoriti sinovima jer ga je vojska napustila – počinje **borba sinova za zemlju**
 - **MIR U VERDUNU 843.**
- nakon 13 godina sukoba, tri brata sporazumom dijele Franačku na **3 podjednaka dijela**:
 - 1) **Ludvig** njemački dobiva zemlje istočno od Rajne naseljene Germanima
 - 2) **Karlo Čelavi** dobiva zapadne, francuske zemlje
 - 3) najstariji **Lotar** dobiva uski pojas od Sjevernog mora do Rima, te prima titulu cara
- 843. Karlo Čelavi se obvezao da neće uzimati beneficije vazalima – ograničava kraljevo pravo raspolaganja beneficijama

- Verdunski mir često se uzima kao **kraj Franačke kao jedne države**, jer više neće biti uspostavljeno vojno jedinstvo
- uskoro Europu naseljavaju sjeverni germanski narodi, posebno **Normani** i **Sasi**, koji zadržavaju plemensku koheziju – ona će postati temelj vojne moći **saske vojvodine** koja se 962. predvođena **Otonom** diže do carstva
- tako je obnovljeno Karlovo carstvo, ali kao **Rimsko carstvo njemačke narodnosti**
- Franačka kao carstvo i jedinstvena država prestaje postojati već krajem 9. stoljeća, sa zadnjim **Karlovićima**
- njezin kraj označava **početak izgrađenog feudalizma** na području zapadnoeuropskih država

3. DRUŠTVO I GOSPODARSTVO

- život Franačke dijeli se na **2 razdoblja** (**Merovinci** i **Karolinzi**) – razlike su uglavnom vjerske, političke, pravne prirode
- u cijelom razdoblju jedini oblik materijalne proizvodnje je **poljoprivreda**, a u tom pogledu ne razlikuju se ni rimska Galija i Franačka, osim u stupnju – **obilježja Galije**:
 - zbog brojnih veleposjeda, **promet dobara** je ograničen i vršen bez sudjelovanja neposrednih proizvođača
 - **veleposjedi** počinju nestajati (nesigurnost, ratovi, pljačke – **privredna anarhija**), svaki kolon obrađuje svoj *mansus*
 - preostali veleposjedi u **južnoj Galiji** su više zapušteni posjedi nego žive proizvodne cjeline
- **DRUŠTVENA STRUKTURA U FRANAČKOJ**
- nije svugdje i uvijek ista – u **Austraziji** prevladava germanska plemenska organizacija, slobodno stanovništvo
- širenjem na jug, Franačka nasljeđuje **rimске strukture** (robovi, koloni) – ostavlja osvojena područja starosjediocima, ali pokoreni seljaci dužni su **obrađivati zemlju** i davati joj **porez u dijelu proizvoda**
- ti seljaci se s vremenom izjednačavaju u statusu kolona – **kmetova** (čine oko 90% stanovništva u 9. stoljeću)
- u takvom svijetu polunomadske poljoprivrede vlada krajnja **nesigurnost** svakog položaja, pa i imovinskih prava
- do 12. stoljeća i **glosatora**, **pojam vlasništva** je gotovo nepoznat, a *prava na zemlju* imaju značenje **posjeda i plodouživanja**
- također, Europi **nedostaju proizvođači**, a ne zemlja (650. godine Europa ima oko 18 milijuna, oko 900. najmanje, a zatim raste do sredine 12. stoljeća do 42 milijuna stanovnika) – **odnos sjemena i ploda** je oko 1/3, a vrlo rijetko 1/4
- upravo to je izvor **materijalne nesigurnosti** koja uzrokuje glad, ali i mentalnu nesigurnost – različitost odnosa na zemlji je izjednačena obvezom davanja dijela priroda beneficijaru (kralj/crkva/vazal); razlika između proizvođača je u **stupnju davanja**
- Franačka gotovo **ne poznaje tržište i promet dobara**, a cirkulacija novca gotovo ne postoji (ima lokalnu vrijednost)
- **Karlo Veliki** provodi monetarnu reformu nakon koje novac postaje **obračunska jedinica**; nesigurnost i slabost putova su razlog da se uglavnom može računati samo na **mjesne proizvode** – osim toga, izrabljivanje je posebno teško u *nerodnim godinama*, kad se seljaku oduzima preko pola uroda (posljedice: glad koja čak uzrokuje i ljudožderstvo)
- glad i ratovi uzrokuju **epidemije** (kuga 560. i 740.) koje uzrokuju pomor stanovništva; **prosječni ljudski vijek** je 30 godina
- Franačka je posve **seljačka zemlja** – gradovi iz rimskog vremena nestaju ili postaju seljačka naselja i kamenolomi
- **drvo** je skoro jedini građevni materijal, a **kovine** (željezo) se uglavnom koriste za vojnu opremu
- **KRISTIJANIZACIJA I NOVI DRUŠTVENI SLOJEVI**
- tek u 8. stoljeću Franačka postaje **kršćanska zemlja** – glavno središte su **samostani** (od 7. stoljeća) koji nose i sva obilježja feudalne proizvodne jedinice, jer je *ideal samostanskog gospodarstva* puna **samodovoljnost i nezavisnost**
- samostani su **središta učenosti**, a obnavljaju i neka osnovna znanja – do 10. stoljeća uopće nema tehničkih pronalazaka, a tada dolazi do usvajanja novih tehnologija (*mlin i hidraulična energija, eolska energija, tropoljni sustav*) i gospodarskog napretka

- usporedno s tim, nastaju novi **društveni slojevi**: oni koji mole (*oratores*), koji ratuju (*bellatores/miles*), koji rade (*laboratores*)
- **franačka rodovska aristokracija** iz zemljišno-službeničke evoluirala u **vojnu**, jer vlast ima izrazito vojna obilježja
- vlast je monopol nasilja, pa vladajuća klasa izrabljuje podređenu u tolikoj mjeri da se **vlast izjednačava sa silom**
- **KRŠĆANSKA CRKVA**
- kršćanska crkva **priznaje faktičnu vlast kao najvišu**, ali joj pokušava pripisati obilježja legaliteta (*svaka vlast je od boga*)
- oslanja se na **trajnost običaja** (simbolizira vječnost boga), pa u 9. stoljeću nastaje krilatica: *Bog je rekao, moje je ime običaj*
- to je vidljivo u razlici običaja koji vrijede za faktičnu vlast pojedinih feudalaca i običaja koji vrijede za crkvu kao trajnu organizaciju – iz te hijerarhije proizlazi **samosvijest crkve**, ali u njoj je sadržan **paralelizam svjetovne i duhovne vlasti**
- u 10. stoljeću **samostan Cluny** utemeljuje doktrinu koja **dokida taj paralelizam** – crkvena vlast je izraz Boga i njegove vječnosti, pa svjetovna vlast mora biti posve u službi božanske, ideološke
- tako u 11. stoljeću (za **Karla Velikog**) izbija **sukob između najviših predstavnika tih vlasti, cara i pape**:
 - **car i feudalci** se pozivaju na običaj koji daje prednost germanskom faktu
 - **crkva** takav običaj odbacuje, a potom odbacuje i samo poistovjećivanje boga i običaja
 - **papa Grgur VII** izjavljuje: „*Bog nije rekao, moje je ime običaj.*“
- to sve uzrokuje postanak **svećenstva** kao posebnog staleža, njegovo odvajanje od sloja svjetovnih feudalaca
- crkva može računati na **podršku kmetova**, jer se ima *ulogu zaštitnika slabih i nemoćnih* od naoružane feudalne klase
- crkva u 10. stoljeću započinje borbu za božji mir protiv feudalaca, ali i borbu za preuzimanjem mjesta **najkrupnijeg feudalca**
- **ORGANIZACIJA POLJOPRIVREDE**
- u Franačkoj postoje **sitni seljački posjedi** (naseljeni Germanima) i **veleposjedi** (pripadaju kralju, vazalima, uskoro i crkvi)
- veleposjede obrađuju *koloni, robovi i slobodni seljaci*; obdarenik može dobivenim posjedom raspolagati za života, a nakon smrti taj posjed dijeli sudbinu njegove ostale imovine (ovo vrijedi do 8. stoljeća)
- tijekom 7. stoljeća stvara se novi veleposjed:
 - dolazi do raslojavanja unutar plemena, pa se **plemenska aristokracija** smatra vlasnikom sve zemlje svojih suplemenika
 - pojedini **moćnici** dotad slobodne seljake prisiljavaju da se priznaju njihovim, te da im daju dio prinosa sa zemlje
- **crkva** također stvara velike posjede – pojedinci joj daruju zemlju ili ih ona prisvaja (obrađuje ih sama ili uz pomoć seljaka)
- **dva staleža**: neposredni proizvođači (robovi, koloni, slobodni seljaci) i oni koji dobivaju dio priroda (vojska i svećenici)
- **vojska** je najbrojnija – *profesionalizira* se, postaje posebni stalež, poistovjećuje vlast sa svojim mačem (*vojnička država*)
- od kraja 9. stoljeća, Franačka je **država vojne sile** (do tada još postoji vezanost vojske uz plemena, a proizvođač je seljak)

4. DRŽAVNO USTROJSTVO

4.1. UVOD

- osnova franačke države je **pleme i vojska** – u početku čine jednu cjelinu, no počinju se odvajati od 7. stoljeća
- Franačka je savez franačkih plemena (Merovingi iz **Salijskog**, Karlovići iz **Ribuarskog** plemena)
- od 8. stoljeća stvara se novi tip zajednica – **prostorne**, te zajednice **prema zanimanju** (vojska, svećenstvo)
- Francima je strana apstraktna predodžba o prostorno-vremenskom kontinuitetu vlasti, države, kao i pojam državnog dijeljenja pravde – pravo je izjednačeno s pravdom, te ima teritorijalno-običajno značenje

- bit države je isključivo **vojska**, koja nosi monopol nasilja koje nije povezano s pravom (*država = sila = pravo jačeg*)
- Franačka je za cijelog trajanja bila **patrijarhalna kraljevina**, jer vlast počiva na plemensko-vojnoj logici
 - ⇒ merovinško razdoblje je obilježeno plemenskim uređenjem (do sredine 8. stoljeća)
 - ⇒ karolinško razdoblje karakterizira vojno-teritorijalna podjela vlasti (do kraja 9. stoljeća)

4.2. KRALJ

- već Cezar i Tacit germanskog plemenskog vođu nazivaju **kraljem (rex)**, a taj naziv ostaje do kraja franačke države
- kralj je pritom izabrani plemenski vođa – bira se unutar kraljevskog roda zbog zasluga
- on ne određuje nasljednika, njegovi **potomci** nasljeđuju dio njegove imovine – nakon toga moć pojedinih nasljednika ovisi o njihovim **spособnostima** koje se manifestiraju u borbama sa susjednim plemenima ili međusobnim sukobima
- pojedini kraljevi se i sami povlače kad vide da nemaju vojne sposobnosti – nakon što su ratničke sposobnosti zamrle u cijelom **Merovinškom rodu**, vršitelji vlasti postaju **majordomi** (pleme Franaka je sudionik i sudac; dijeli pobjede i poraze kraljeva)
- kralj nema neograničenu vlast – vlada po **običajima svog plemena** i pomoću plemena
- osim kraljevskog roda, povlašten položaj imaju i **aristokratski rodovi** koji pokušajem uzdizanja kralja postaju branitelji franačke tradicije te postižu da kralj pismeno te običaje prizna **Ediktom Klotara II 614. godine**
- aristokracija postaje *posrednik kralja i plemena* – za kralja aristokracija postaje narod, a aristokracija je kralj za narod (pleme)
- pritom su kraljevi često bili 20-godišnjaci, kao i vojske (kratak ljudski vijek)
- **BIRANJE KRALJA**
- kako je vojska tražila dostojnog vođu, nasljedno načelo slabi pred izborom sposobnog kralja – javlja se **elevatio**:
 - nastaje oko 7. stoljeća – vojska na prijestolje uzdiže jednog iz kraljevskog roda
 - izbor se vrši bez obzira na jednakost ostalih članova kraljevskog roda (nebitna je kraljeva dob)
 - takav izbor postaje **osnova kraljevske vlasti**, usporedno s nasljeđivanjem
- izborom **Pipina Malog** činilo se da je pobijedilo načelo naslijeđa, no i on i **Karlo Veliki** i **Ljudevit Pobožni** su podijelili državu sinovima uz potvrdu narodne (aristokratske) skupštine – stoga prevladava **načelo izbora i razlike** (neravnomjerna podjela)
- borba između načela naslijeđa i izbora nastaviti će se do 10. stoljeća; u *Francuskoj* će prevladati načelo naslijeđa, a u *Njemačkoj* načelo izbora (no oba načela ipak ostaju prisutna sve do nasljedne i apsolutne kraljevine)
- **KRALJEVSKI BANNUS**
- od **Karlovića**, **rimске** i **crkvene ideje** prodiru u franačku državu – znak kraljevske vlasti postaju **štap** (simbol sudbene vlasti), **križ** (simbol vjere) i pomazanje **svetim uljem** kod krunjenja, dok je za **Merovinga** glavni kraljevski simbol bilo koplje
- sve do 9. stoljeća, osnovu legitimiteta kraljevske vlasti čini elevacija – završni čin biranja kralja od naroda, tj. velikaša
- **bannus** ima samo legitimni kralj – to je pravo narediti ili zabraniti nešto pod prijetnjom kazne (novčana globa, 60 solida)
- kraljeve zapovijedi pritom moraju biti u skladu s običajnim pravom i moraju ići na opću korist (**utilitas publica**)
- kraljevski bannus mogao je biti:
 - **upravni** – ako se odnosi na vremenski-prostorno ograničene odnose (npr. vojne, sudbene, crkvene prirode)
 - **naredbodavni** – ako je općenit, u obliku općeg pravnog pravila; pomoću ovog bannusa kralj može regulirati nove, neodređene odnose (kako je ovaj bannus ograničen trajanjem života kralja, i on ima svojstvo upravnog akta)
- **bannus je sredstvo zaštite mira**:
 - to pravo pripada kralju, ali i nekim plemenskim vojvodama (izvedeno iz prava plemena čije su vojvode)
 - za osobe bez plemenske zaštite, kralj je opći jamac pravde i zaštitnik, on nad njima ima **mundeburdium regis** – ovdje spadaju ljudi bez plemensko-rodovske i obiteljske zaštite (*klerici, hodočasnici, Židovi, ljudi bez rodovskih srodnika*)

- postoje i prirodni staratelji (imaju **mundeburdium**) – to su *otac nad ženom, djecom i rod/pleme nad pripadnicima*
- tako i kralj može imati ulogu zaštitnika – prema narodnom pravu, dvije su vrste kraljeve zaštite:
 - a) **opća** – dana putem opće naredbe, štićeniku daje pravo na 2 zahtjeva:
 - ⇒ da se njegov spor konačno rješava pred kraljevskim sudom (*ius reclamandi ad definitivam regis sententiam*)
 - ⇒ da naknada za povredu prema tim osobama bude plaćena u iznosu predviđenom za povredu kraljeva banusa
 - b) **privatna** – ugovorena osobno putem simboličnog čina (**commendatio**); čini osnovu vazaliteta
- osnova kraljevske vlasti je **ugovor, tj. pristanak podanika** – naslijeđe/izbor je samo uvjet da kralj traži podaničku prisegu
 - bez nje vlast nije legitimna, između kralja i podanika postoji ratno stanje sve dok narod ne prisegne
 - od 6. stoljeća postoji običaj da kralj putuje kraljevstvom primajući prisegu podanika i ulazeći u posjed domena
 - kasnije to umjesto njega čine **missi**, a stvara se i običaj da kraljevi ponavljaju prisegu (**Karlu Velikom** 3 puta)
- **KRALJEVA IMOVINA I PRIHODI**
- ne postoji razlika između **kraljeve privatne i državne imovine** – nema razlike između kralja, krune kraljevske vlasti
- kralju je, kao vođi ratniku, pripadao **najveći, najbolji dio ratnog plijena** – zato su rimske carske domene uglavnom pripadale njemu, no njegovim posredstvom dobivali su ih i drugi zaslužni ratnici (zemlja i prirod čine osnovu moći franačkih kraljeva)
- nakon osvojenja **Južne Galije**, Franci pokušavaju zadržati **rimski porezni sustav (zemljarina, glavarina)**
 - zemljarina i glavarina već u rimsko vrijeme poprimaju naturalni oblik, a postaju i nepromjenjiva daća
 - dakle, ove daće postaju realni teret neovisan o prinosu sa zemlje i statusu osobe, odnosno obitelji
 - međutim, ta davanja nikad nisu nametnuta Germanima kao općedržavni porez (samo u južnoj Galiji)
 - ovu daću kralj uživa samo ako je to kraljeva domena – **kralj i svi ostali obdarenici mogu uživati zemlju na 2 načina:**
 - a) sami brinu o obradi (*bona, quae ad opus regis habentur*)
 - b) zemlju daju u zakup (*bona, quae ad partem regis habentur*)
- **ostali kraljevi prihodi** su znatno nesigurniji, a ovdje spadaju:
 - 1) **godišnji darovi** (*dona annualia*) – podanici ih daju pri godišnjim skupštinama
 - 2) **globe za povrede osoba pod kraljevom zaštitom**
 - 3) **carine**, odnosno sajmišne pristojbe za robu namijenjenu prodaji; često naplaćivane na više mjesta unutar zemlje
 - 4) **tributi pokorenih i ratni plijen**
 - 5) **obveze podanika** da ugoste kralja i omoguće mu daljnje putovanje (vrijedi i za sve s kraljevim pismom)
- kraljevi su navedene dohotke često umanjivali svojim raspolaganjima – mogli su osloboditi obveznika (**egzempcije**)
- dok je Franačka imala narodnu vojsku, kraljevi ne trebaju velike naturalne prihode, a novčanih i nema (samo carine)
- stvaranjem **beneficijarnog sustava**, kraljevi trebaju zemlju kako bi izdržavali beneficijare – zbog toga počinje državna briga o zemlji (osim toga, kraljeve izdatke umanjuje i obveza podanika da grade i održavaju putove, mostove i utvrde)
- **DVOR I DVORSKI SLUŽBENICI**
- **osoblje** (*domestici, palatini*) koje je stalno na raspolaganju gospodaru čini **dvor** (*domus, palatium, aula, curia regis*)
- najbitniji dio dvora je **kraljeva garda** (*trustis regia, antitrustiones*) koju u ratu vodi sam kralj, a od 7. stoljeća majordom
- u dvoru je najbitniji vojni dio, no kasnije neke službe preuzimaju **klerici**, što odvaja činovničko od vojnog plemstva

- kad Franačka ima više kraljeva, svaki od njih ima svoj dvor – dvorovi su jednaki u pravima i častima, pa i jednako uređeni
- jačanje središnje vojske i plemstva izaziva sumnje lokalnog plemstva – ono jača svoj utjecaj tako što država ima više majordoma i onda kad Franačkom vlada samo jedan kralj (*koliko je majordoma, toliko je i domova*, uglavnom 3)
- najvažniji dvorski službenik je **maior domus (senescalus)**
 - upravitelj dvora i kraljeve vojske, te predsjedatelj kraljevskog suda – prvo ga postavlja kralj, a od 7. stoljeća plemstvo
 - od kraja 7. stoljeća, majordom nasljedno pripada domu **Arnulf** (kasnije **Karlović**)
- **ostali važni činovnici:**
 - ⇒ **grof dvora (comes palatii)** – vodi kraljevski sud, kao i sve naredbodavne i normativne poslove kralja; ovu službu uglavnom obavljaju **klerici** (kao i sve dvorske službe koje zahtijevaju pismenost)
 - ⇒ **grof konjice (comes stabuli)** – maršal, pod nadzorom majordoma
 - ⇒ **rizničar (thesaurarius, camerarius)**
 - ⇒ **kancelar (referendarius, cancelarius)** – upravlja dvorskom kancelarijom, ovjerava sve kraljeve isprave
 - ⇒ **pisari (notari)** – pod upravom kancelara
 - ⇒ **arhikapelan** – predstojnik dvorske kapele i dvorskog svećenstva; postaje glavni kraljev službenik od vremena **Ljudevita pobožnog** (preko njega crkva počinje duhovno utjecati na državu)
- Franačka je bila decentralizirana, bez organizirane državne vlasti – dvorska kancelarija je imala oko 15 službenika, dvoru su često nepoznate vlastite isprave, a dvorska kapela i samostani postaju neka vrsta dvorskog arhiva

4.3. NARODNA SKUPŠTINA

- narod čine **ratnici** franačkih plemena – oni se sastaju svakog ožujka u **Campus Martius** i odlučuju o ratnim pohodima
- nekad se održava za cijelu državu, nekad za Austraziju/Neustriju/Burgundiju; čine ju svi za rat sposobni muškarci
- od 755. se skupština održava u svibnju kao **Campus Maius** – prvenstveno kao mjesto saopćenja odluka općim odobravanjem
- odluke mogu biti različitog sadržaja: vojne, normativne, sudske, izbor, ...
- širenjem Franačke i unutarplemenskim raslojavanjem, ove skupštine postaju samo **skupovi velikaša**
- prestaje ih sazivati **Ljudevit Pobožni**, a kasnije se održavaju samo povremeno kao skupovi plemstva
- do 9. stoljeća, i druga germanska plemena održavaju svoje skupštine (Alamani, Bavarci, Tirinžani, Saksonci, Langobardi)

4.4. SABOR VELIKAŠA (PLACITUM GENERALE)

- održava se u proljeće, često kad i skupština naroda; ovdje sudjeluju velikaši cijelog kraljevstva
- raspravlja o svim pitanjima koja se tiču vlasti i države, te postaje **oblik ograničenja kraljeve vlasti** – širenjem države smanjuje se mogućnost dolaska velikaša iz udaljenih krajeva pa skupština biva sužena na plemena iz **Austrazije i Neustrije**
- pored ove skupštine sastaje se i manji **Sabor dvorskog i obližnjeg plemstva:**
 - o često ju čine kraljevi pouzdanići, održava se na jesen; ima *klerikalna i diplomatska obilježja*
 - o bavi se uglavnom zbrajanjem ljetnih ratnih pohoda i predviđanja za slijedeće proljeće
- obje skupštine katkad se kombiniraju sa **crkvenim saborom** – saziva ga kralj za biskupe, prisutni su i svjetovni velikaši
- često se navodi da po običajima sabori velikaša nemaju pravo predlaganja, kralj ih nije dužan tražiti savjet
- takvo mišljenje je strano poimanju običaja kao ustava, ali i prirodi vlasti utemeljenoj na sili – do apsolutne monarhije, **savjet** nije samo neobvezujuće mišljenje, nego predstavlja nužni uvjet za odluku koja mijenja nešto postojeće
- na savjet se, naime, moglo samo **oglušiti**, da sve ostane neizmijenjeno (engleska fraza „no active sovereign“)
- prava uloga sabora plemstva može biti ocijenjena samo ako ju se promatra u odnosu prema vojnoj moći

- iz sabora dvorskog plemstva razvit će se **curia regis** kao skup državnog plemstva i skupština staleža

4.5. VOJNO-UPRAVNA I SUDSKA ORGANIZACIJA

- temelj upravnog i sudskog uređenja su **pleme i vojska** – plemenske razlike uzrokuju i razlike u upravi i sudstvu
- **uprava** postoji skoro jedino kao vojna uprava, a s vremenom preuzima i sudske nadležnosti; uvelike se razlikuju u:
 - **germanskim krajevima** – plemensko uređenje uprave
 - **romanskim krajevima** – teritorijalno-rimsko uređenje
- franački kraljevi vode bitku protiv plemenskih ostataka ako oni predstavljaju prepreku vojnom jedinstvu države – nastoje uspostaviti **oblike rimske organizacije**, no rimska sustavnost i ujednačenost počinju uzmicati pred barbarskom različitosti
- razlike između romanskih i germanskih krajeva vidljive su i u *nazivima upravno-sudskih organa*
- **VOJVODINE**
- vojvodine su **najveće teritorijalne jedinice** Franačke (cijela Franačka nikad nije podijeljena na vojvodine)
- njome upravlja **vojvoda (dux)** – on je vojni zapovjednik i vođa vojske; vojvodine se razlikuju po veličini, ali i po prirodi:
 - ponekad su **teritorijalne**, bez obzira ne plemensku pomiješanost stanovništva (**Akvitanija**)
 - najčešće su to **vojne** jedinice podudarne s plemenima (**tirinška, švapska, bavarska, ribuarska, saksonska, ...**)
- plemenskim vojvodinama upravljaju **plemenski vojvode**:
 - o to su nasljedni vladari, imaju sva prava kao i franački kraljevi osim što priznaju vojno vrhovništvo Franačke
 - o imaju svoje narodne skupštine, plemstvo, sabor, plemensko pravo, te vlastite niže službenike
 - o tolika **samostalnost** plemenskih vojvodina počinje ugrožavati vojno jedinstvo Franačke
- iako se činilo da je **Karlo Veliki** dokinuo samostalnost plemenskih vojvodina, one se opet javljaju krajem 9. stoljeća
- tako je povijest franačke države uvelike **borba između kralja i plemenskih vojvodina**
- stoga se kraljevi okreću **crkvi** – **vjera** postaje osnova ujednačavanja i potiskivanja plemenske različitosti (od **Karla Martela**, križ je najsigurnije oruđe vezanja plemena za Franačku; plem. vojvodine postaju temelj **pokrajinskih staleških skupština**)
- **GROFOVIJE (gau/pagus, provincia/regio, comitatus)**
- manje jedinice od vojvodina, krajem 8. stoljeća ima ih oko **700**; razlikuju se po veličini
- grofovija je **vojna jedinica**, ali u romanskim krajevima grof obavlja i upravno-sudske poslove
- u pokušaju ukidanja plemenskih vojvodina, **Karlovići** u graničnom području pokušavaju zamijeniti ukinute vojvodine manjim oblasnim jedinicama koje stvaraju udruživanjem više grofovija – te nove jedinice su **markgrofovije** (*marka, limes* = granica)
- **GROF (comes, grafio)**
- u područjima gdje su vojvodstva, vojno je podložan vojvodi; on je izvršitelj svih kraljevih/vojvodinih nadležnosti na području grofovije – slabljenjem plemenske veze **jača** državna, dakle **grofova nadležnost**
- zbog toga kraljevi nastoje kontrolirati grofovije postavljanjem **vazala i biskupa** koji su neposredno podložni kralju
- kako bi vezali grofove uza se, kraljevi ih biraju među članovima svoje pratnje – ovo se mijenja **ediktom Klotara II iz 614.** godine koji određuje da se grofovi moraju imenovati **iz kruga lokalnih moćnika**
- grofovi kao oblik plaće dobivaju **beneficij** (često neka od kraljevih domena), a grofovska služba u 9. stoljeću postaje nasljedna
- tako cijela grofovija postaje **vlastelinstvo** – oblik feuda koji pripada obitelji kao *patrimonij* (počinju se razlikovati vlastelinstvo kao feud u kojem ovlaštenik ima banus, te niži feudi gdje ovlaštenici imaju samo pravo na rente od proizvođača)
- **Karlovići** nadziru grofove pomoću **dvorskih izaslanika (missi dominici)** – vrsta **putujućih sudaca** (po 1 svjetovni i duhovni)
 - o njihov rad uređen je kraljevim uredbama (*capitularia missorum*), a područje njihova nadzora zove se **missatica**
 - o missi ispituju rad grofova sazivanjem skupština naroda na kojima slušaju pritužbe (često ih koristi **Karlo Veliki**)

- porastom moći missa, raste želja plemstva da odlučuje o njihovu imenovanju i radu – zato već za **Ludviga Pobožnog** sabor velikaša utječe da budu izabrani **između lokalnog plemstva** (zbog njihovog otpora kasnije nestaje služba missa)
- kao kraljev službenik, grof i sam **ima pravo bannusa** – ubire dio novčanih globa za kralja (trećina pripada samom grofu)
- postoje i **markgrofovi** – grofovi graničnih grofovija, imaju višu vojnu vlast i ugled
- od 7. stoljeća, grofovi imaju i **zamjenika (vicecomes)** od kojeg se razlikuju **kraljevi izaslanici (missi ad hoc)**
- **CENTENA/VICARIA i THING/MALLUS**
- centena/vicaria je **najniža organizacijska jedinica** (od 3 do 8 po grofoviji) – razlikuje se u:
 - **romanskim krajevima** (vicaria) – teritorijalne jedinice
 - **germanskim krajevima** (centena) – rodovske jedinice, sela
- obje vrste su oblik sudskih jedinica s narodnim sudovanjem – to su područja istog pravnog običaja kojeg narod poznaje
- glavni organ je skup svih slobodnih muškaraca unutar jedinice – **thing/mallus**
 - sastaje se 6 do 9 puta godišnje na uobičajenom mjestu, no postoje i izvanredna zasjedanja
 - narod bira **predsjedatelja** skupštine (*centenar/vicar, thunginus*)
 - **7 rachinburga** – kako je pravo običajno, skupština pri svakom suđenju bira od prisutnih 7 koji poznaju običaje i koji imaju ugled čestitih ljudi, te koji će biti nepristrani u sporovima koji su predmet odlučivanja
- ovakva franačka organizacija kasnije se širi na romanske i germanske krajeve – u početku ima plemenska obilježja, no slabljenjem plemenske veze, sudska organizacija poprima **prostorno-običajna**, ali i **državno-upravna obilježja**
- pretpostavka narodnog sudovanja je sudjelovanje naroda u njemu, no postupno raste moć uglednih moćnika, a narodni udjel ima sve manju važnost – **pojedini moćnici** ne samo da ne priznaju pravorijek tog skupa, nego skup nema mogućnosti da provede svoju odluku prema moćnicima (grof počinje sam prisustvovati thingu)
- uskoro grof sam imenuje thunginusa i rachinburge kao doživotne prisjednike za sve centene svoje grofovije – to je **12 scabina** od kojih pri svakom sudovanju mora prisustvovati po 7 (početak stalne porote koju imenuje državni službenik)
- ovaj razvoj je znatno brži u romanskim grofovijama te predstavlja **podržavljenje sudstva**; istovremeno počinje pretvaranje grofovske službe u nasljednu i privatnu – kako grof nije nadležan za kraljeve vazale u grofoviji, vazali počinju obavljati iste poslove sudstva za stanovnike svog feuda (tako u 9. stoljeću počinje **feudalizacija sudstva**)
- **PROMJENE OD DOBA KARLA VELIKOG**
- od kraja 9. stoljeća, narod u sudu sudjeluje kao slušateljstvo, a predsjedatelja imenuje grof (država)
- thing više ne sudi sve predmete sam – ograničen je kad sudi **causae maiores** (sporeve za koje može biti izrečena kazna smrti, ropstvo, oduzimanje zemlje); pri suđenju o tim predmetima, na sudu mora biti grof ili njegov zamjenik
- sudstvo ima jedan stupanj; presuda svakog suda je konačna, a kraljev sud se bavi predmetima koji se tiču kralja
- oblik i obilježja **kraljevog suda**:
 - nedostupan za narod; uzima u obzir **aequitas** (temelj kasnijeg kraljevog prava da nekog izuzme od primjene pr. pravila)
 - predsjedatelj ili opunomoćenik (*majordom, comes palatii*) uz 7 prisjednika, prisutni narod je iz kraljeve okoline
 - kraljev sud je katkad cijela **narodna skupština (Campus Martius)** ili **sabor plemstva**
- **SUDOV I VLASTELE**
- to su **sudovi kraljevih vazala s imunitetima** – vazal je vrsta domaćina, pa trećima *odgovara za postupke svojih ukućana*
- ova odgovornost nije odmah bila jednaka za sve ljude (robove, kolone), no od **Karlovića** se proteže na sve **slobodne ljude**
- vazali nisu jednaki – nisu svi imali **imunitet** (izuzeće od grofove lokalne državne vlasti), nego ga kralj određuje pojedinačno
- ipak, običajnim putem svi kraljevi vazali stječu **opći imunitet od suda centene i grofova suda**; u taj imunitet spadaju:
 - a) vlastelinstva **ne daju nikakve daće** u korist države – samo stanovnici imaju vojnu i radnu obvezu

- b) **kraljevski službenik** ne može ući u vlastelinstvo (*interdictio introitus*), ne može utjerivati javne daće (*interdictio exactionis*), niti nad stanovnicima imunitetnog dobra vršiti prisilu (*interdictio districtiones*)
- c) vlastelin ima **sudbenost na vlastelinstvu** (cause maiores sudi **grofovski sud**; vlastelin zastupa ljude iz vlastelinstva)

➤ **CRKVENI SUDOVI**

- vrsta **imunitetnih sudova**; ulaze u praksu običajnim putem jer crkveno pravo nije običajno, narod ga ne poznaje
- po kanonskom pravu, za *crkvene predmete* nadležni su **crkveni sudovi i za klerike i za laike** – u *svjetovnim stvarima* i za klerike vrijedi sudbenost svjetovnih sudova (sude im sudovi centene, a kralj. sud sudi samo biskupima kao vazalima)
- međutim, u 6. stoljeću crkva zahtijeva **sudbenost nad klericima i u svjetovnim stvarima**
- tek je **Edikt Klotara II od 614.** donekle udovoljio zahtjevu – u slučajevima teškog delikta opće sudbenosti kojeg je počinio klerik ili đakon nižeg stupnja, prvo će biskupski sud provesti disciplinski postupak, a potom će suditi sud centene
- podjela za vladavine Karlovića:
 - ⇒ **causae minores** klerika sude biskupi po svjetovnom pravu
 - ⇒ **cause maiores** klerika sudi grofovski sud
- tako su biskupski sudovi počeli primjenjivati svjetovno pravo za klerike, a širi se i vlastelinska sudbenost biskupa nad laicima
- biskupski sudovi tako stječu *svjetovnu sudbenost nad klericima i laicima biskupskog vlastelinstva in causis minoribus*
- u pogledu **crkvene imovine**, u Franačkoj vrijedi franačko pravo: *crkve i sva crkvena imovina su vlasništvo privatne osobe na čijoj su zemlji i ta osoba tom imovinom raspolaže kao i sa svom ostalom imovinom*
- ti vlasnici imenuju i **crkveno osoblje** – najčešće ne poštuju odredbe kanonskog prava o sposobnosti imenovanog za te službe
- načelno, *biskupe bira narod i kler*, iako je najčešće **kralj imenovao biskupe** – i ovdje je razlika između:
 - ⇒ germanskih krajeva
 - ⇒ romanskih krajeva – predfranačko kršćanstvo je biskupe učinilo vrstom narodnih predstavnika
- od 9. stoljeća i **crkvene službe su oblik beneficija** – crkva to podržava i počinje se organizirati po **beneficijarnom načelu**, što znači da biskup dodjeljuje crkve i službe nižem svećenstvu kao beneficij (decentralizacija crkvene organizacije i imovine)

5. VOJSKA I CRKVA

5.1. VOJSKA I RAZVOJ FEUDALIZMA

- **vojska** je bit svake države kao monopola nasilja, a feudalna država je to prije svega – u Franačkoj su svi slobodni ljudi vojni obveznici, a podići vojsku (**bannitio in hostem**) mogu kralj, plemenski vojvoda, markgrof i grof u slučaju opasnosti
- svi slobodni ljudi imaju dužnost da se sami naoružaju i odazovu pozivu (naoružanje: štit, koplje, luk i strijele)
- **neodaziv ili bijeg** s vojne bio je povreda kraljeve naredbe i kršenja prisega kralju – to je kažnjivo po kraljevom banusu
- ta vojna obveza osiguravala je Franačkoj uglavnom **pješачku vojsku** – jedino kraljeva pratnja bila je konjanička
- od 807. godine, kraljevi pozivi za vojsku počinju uzimati u obzir i **imovinsko stanje podanika**:
 - ⇒ vojnu opremu moraju nabaviti samo oni koji imaju određenu imovinu (*zemlju od 3 mansa – oko 40 rali*)
 - ⇒ oni koji to ne mogu udružuju se u grupe i skupljaju **prilog (adiutorium)**, a jedan od njih se naoružava i obavlja vojnu službu – tako franačka pješачka vojska sve više postaje konjanička
- **brojnost**: oko 35 000 konjanika i 100 000 pješaka između 800. i 840. godine (pozivan je samo dio, 15 do 20 000 konjanika)
- *vojvode, markgrofovi i grofovi* su zapovjednici vojske svog područja osim za kraljeve vazale
- **kraljevi vazali i podvazali**:
 - čine posebne vojne odrede i služe neposredno pod kraljevim zapovjedništvom
 - samo kraljevi vazali koji imaju malo podvazala ili ih uopće nemaju, počinju služiti pod grofovskim zapovjedništvom

- **veliki kraljevi vazali** imaju vlastite jedinice (začetak privatnih vojska krupnih vazala) – krupnim vazalima kralj upućuje *posebne pozive* za rat, dok sitne vazale saziva **grof** (kasnije postaju grofovi vazali)
- do 8. stoljeća franačka vojska je jedinstvena i državna, a od tada postaje **feudalna, poluprivatna i nejedinstvena**
- za taj razvoj presudnu ulogu imaju **vazalit i beneficijarni sustav** – u povijesnom razvoju najprije nastaje vazalitet, a potom se u 8. stoljeću s njim povezuje beneficij; od 10. stoljeća oni su povezani, pa nastaje **klasični zapadnoeuropski feudalizam**
- **VAZALITET**
- postoji od keltskih vremena kao privatno-pravni institut sličan *rimskom patrociniu* (**Cezar: Comentarii de bello Gallico**)
- određena osoba se **činom komendacije** dragovoljno stavlja pod zaštitu druge osobe – osobe pod zaštitom su **clientes**:
- vazali su dužni na one službe na koje su se obvezali u času komendacije (*ratarske, obrtničke, kućanske, vojne, ...*)
- u nemirnim vremenima, ovo je način pretvaranja slobodnih u zavisne ljude i stvaranja privatnih vojska krupnih veleposjednika
- slabljenjem plemenske spona i države zbog sukoba među kraljevima, **moćnici** okupljaju svoje ljude oko sebe kako bi prigrabili što veću moć – to se postiže vazalitetom koji postaje sve uobičajeniji (spomenut već u *Legis Ribuariae* iz 6. stoljeća)
- temelj tog odnosa je **vojnička služba**, pa pojam vazaliteta kasnije ima isključivo takvo značenje (vojna služba)
- **TRUSTIS (KRALJEVSKA PRATNJA)**
- kraljevska pratnja koja ima oblik plemenske, a kasnije **državnopravne institucije** – kako je jedino mjerilo institucija njena korisnost, kraljevi s pojedincima zasnivaju vazalne odnose (najčešće zbog vojne službe)
- u početku kraljevi vazali ipak nemaju isti status kao antitrustioni (iako su i vazali konjanici) – kasnije se vazali koji su se obvezali na konjaničku službu ipak izjednačavaju s antitrustionima (tj. antitrustioni se vazalitetom počinju vezati za kralja)
- tako **vazalitet** (komendacija) postaje **oblik regrutiranja kraljeve konjaničke pratnje**, iako još ima vazalnih odnosa utemeljenim na drugim službama osim vojničke
- **KOMENDACIJA**
- svečani čin kojim se neka osoba (*homo, fidelis, vasus*) **pružanjem ruku i prisegom vjernosti** obvezuje na neku službu drugoj osobi (senior, kralj) – ta druga osoba prima obećanja te se obvezuje da će mu pružati zaštitu i eventualno dati vojnu opremu
- komendacija je stoga **dvostrani ugovorni odnos privatno-pravne naravi**; bitno je uzajamno povjerenje i zaštita
- to je oblik *političke* kao osobno-interesne privrženosti (imovinska pomoć nije bila bit tog odnosa)
- zbog takve osobne naravi i ovisnosti o promjenjivim odnosima i interesima, veza nastala komendacijom nije bila čvrsta i stabilna – to će biti razlog **povezivanju vazaliteta i beneficija**
- **BENEFICIJ**
- to je **oblik dara** – pojedinci (uključujući kraljeve) su drugima iz različitih razloga darivali zemljišna dobra da bi im osigurali stalna sredstva za život ili sredstva za kakvu djelatnost (npr. *crkve, samostani*)
- u to vrijeme, zemlja i njeni prihodi bili su **oblik plaće ili pomoći** osobama koje trebaju potporu – tim darovanjem obdarenik može steći trajno i otuđivo vlasništvo, ali češće je darovanje bilo **ograničeno** (u pogledu naslijeđa, ali i otuđenja inter vivos)
- kraljevi i moćnici su često davali beneficije crkvi i laicima, pa i onima s kojima su već zasnovali vazalni odnos
- tako u 8. stoljeću mnogi kraljevi vazali i antitrustioni nisu živjeli na dvoru, nego na svojim beneficijima
- međutim, **tada beneficij i vazalitet još nisu povezani**:
 - mnogi beneficijari nisu bili vezani vazalitetom s darodavcem, kao što i mnogi vazali nisu dobivali beneficij
 - kad bi vazal i dobio beneficij, to nije bilo vezano – gubitak beneficija ne povlači prekid vazaliteta (i obrnuto)
 - usprkos toj odvojenosti, vazalitet je često bio razlog davanja beneficija, iako to davanje još nije bilo uvjetovano vazalitetom (u tome će biti novost)

- **BITKA KOD POITIERSA 732. I STVARANJE PROFESIONALNE VOJSKE**
- **Karlo Martel** nakon ove bitke spoznaje **važnost konjice i slabost pješadije** koja čini većinu franačke vojske
- zbog toga provodi **sekularizaciju crkvenih zemalja**:
 - kako crkveni posjedi ne daju vojsku, određene crkvene zemlje su obvezane da **prihode** koje su do tada davali crkvi daju osobi koju je kralj obdario tom zemljom (time **crkva gubi većinu svojih posjeda**)
 - to je **oblik beneficija** pod uvjetom da se obdarenik obveže da će obavljati konjaničku službu
- ovakvim postupanjem Martel je *pridobio i ratnike protiv bogate crkve*
- tako crkveni posjedi postaju osnova **vojno-konjaničkog sloja** za koji je beneficij imovinsko jamstvo i uvjet vazaliteta
- 751. na saborima (za Pipina) je crkvi vraćen manji dio zemlje, no država većinu zadržava kao **prekarij** – to znači da država ne osporava crkveno pravo, ali koristi plodove s njene zemlje u druge svrhe (zemlju će kasnije vratiti crkvi)
- **Pipin** određuje obrađivačima **davanje 1/10 priroda crkvi** (2/10 sa zemljišta koja su ranije bila crkvena)
- i sami beneficijari daju zemlju i prihode, stvarajući svoje **podvazale** – nastaje razlika između krunskih vazala i podvazala
- beneficij je načelno doživotan, ali obnavlja ga novi kralj; u 9. stoljeću **nestaje vazaliteta bez beneficija**
- sada uz **komendaciju** (čin zasnivanja vazaliteta) dolazi **investitura** (kao čin dodjele beneficija)
- odredbe **Karla Velikog i Ludviga Pobožnog**: Karlo želi da svi budu povezani s državom, pa određuje da **svaki Franak** izabere moćnika kojem će biti vazal – isto traži i Ludvig Pobožni, no njegovi sinovi 847. sazivaju **državni sabor u Merzenu**
- na tom saboru je određeno da **svaki slobodni Franak** može za gospodara izabrati kralja ili bilo kojeg čovjeka, te da su kraljevi vazali dužni odazvati se pozivu samo u ratu protiv tuđinaca (tako su **kraljevi vazali stavljeni između kralja i podvazala**)
- slobodni seljak postaje moćnikov **kmet** tako što bi donio grudu zemlje i stavio je na zemlju izabranog gospodara
- proces pretvaranja seljaka u kmetove dobiva još jednu zakonsku potvrdu – **kapitular Karla Ćelavog**:
 - da bi u sukobu s nećacima zbog njemačkih zemalja pridobio feudalce, Karlo Ćelavi na **saboru u Quierzyju** 877. godine proglašava kapitular po kojem su zemlja i časti vazala **nasljedni**, prelaze na njihove sinove
 - time su **uobličeni svi konstitutivni elementi europskog feudalizma**
- nastaje **profesionalna viteška konjica odvojena od naroda** (cijeli narod će se vratiti u vojsku tek za francuske revolucije)
- profesionalna feudalna vojska donosi novosti u strategiji i tehnici (*strijelci-pješaci* u 14., *vatreno oružje* u 15. stoljeću)
- ovakva organizacija vojske će se odraziti na sveukupni državni, pravni, politički, gospodarski i sve druge oblike društva

5.2. CRKVA U FRANAČKOJ

- **crkva** u Galiji ima istu sudbinu kao stanovništvo – sredinom 5. stoljeća **posve je propala** zbog provala **Franaka i Alamana**
- unatoč **Klodvigovu primanju kršćanstva**, prodiranje kršćanskog duha i organiziranje crkve teklo je **vrlo sporo**
- većina biskupije uspostavljena je tek u 7. stoljeću (samo **Austrazija** u 6.) – prava **kristijanizacija Franaka** odvija se u 8. stoljeću, kada se taj proces širi preko Rajne gdje austrazijski biskup **sveti Bonifacije** postaje apostol germanskim plemenima
- navedeni proces se odražava i na **institucije kanonskog prava** – predfranački metropolitanski sustav crkvene organizacije se u 7. stoljeću raspada i biva zamijenjen **dijecezanskim sustavom**, što govori o slaboj širini i hijerarhiji unutar crkve
- za razliku od **Merovinga, Karlovići** su crkvu nastojali učvrstiti i pojačati da bi ju zatim podvrgnuli svojoj vlasti tako da **kraljeve odredbe uređuju i crkvena pitanja** – to dolazi do izražaja i u **načinu izbora biskupa**:
 - za **Merovinga**, biskupe biraju **vjernici i kler**, a kralj potvrđuje izbor; **Karlo Martel** sam imenuje biskupe

- **Pipin Mali** i **Karlo** biskupe imenuju **samostalno**, a tek **Ljudevit Pobožni** se odriče samostalnog imenovanja
- kraljevi biskupe imenuju pukom *dodjelom biskupskog štapa*
- kako su svećenici oslobođeni vojne obveze, **slobodan čovjek** za ulazak u svećenički stalež treba kraljevo odobrenje, a **neslobodan** čovjek gospodarevo – tako je i pri imenovanju biskupa *crkva vrlo ovisna o državi*
- **crkvene provincije** nisu povezane s državnim jedinicama; **crkvene sinode/sabore** sazivaju redovito kraljevi, a zaključci takvih sabora obvezni su za narod tek kad ih potvrdi kralj
- **CRKVENA IMOVINA I BENEFICIJARNI SUSTAV**
- po kanonskom pravu, vlasnik crkvene imovine u biskupiji je **katedralna crkva** – ta apstraktna pravna osoba i cjelovitost njene imovine bila je strana barbarskoj konkretnosti za koju je svaka crkva samostalna te pripada onom na čijoj se zemlji nalazi
- to dovodi do privatnog disponiranja, pa počinje **privatizacija, germanizacija i decentralizacija crkve**
- tek **Karlo Veliki** početkom 9. stoljeća nastoji da biskupi steknu utjecaj na imenovanje svog osoblja (ostalo na *pokušaju*)
- **širenjem beneficijarnog sustava**, pojedinci dodjeljuju crkve i službe kao beneficij – to crkva prihvaća jer tako crkvene službe stječu stalnost i imovinsku sigurnost (postaju **oblik feuda**, iako crkva naglašava da su to beneficiji bez vazaliteta)
- i niže službe koje dodjeljuju biskupi unutar crkve imaju oblik beneficija; oni osiguravaju prava na crkvama koje nisu privatne
- **kralju pripadaju samostani i crkve na njegovim domenama**, a kasnije, smatra se, i *sve stolne crkve i samostani* – to postaje osnova kraljeva prava da dodjeljuje ove kao beneficij
- **DUHOVNI UTJECAJ CRKVE**
- raste zajedno s **prodoranjem kršćanstva** u narodnu svijest, te s **raslojavanjem vojnog sloja** od naroda
- najjači i najraniji utjecaj crkva ima u **južnoj Galiji** – tamo je prisutna već od predfranačkog doba; zbog veće prisutnosti romanske svijesti, crkva je u južnim grofovijama jedina organizacija koja govori i u ime cijelog naroda
- međutim, od 7. stoljeća **ta posebnost na jugu slabi zbog arapskog osvajanja i nestajanja plemenske kohezije na sjeveru**
- jug poprima utjecaj sjevera preko sjevernih beneficijara koji su dobili crkvene zemlje u južnim krajevima

6. PRAVO

6.1. UVOD

- **veza prava i države** je u početku slaba, a zatim raste, no država nikad nije postala jedini primjenjivač prava
- država je pravni arbitar među građanima samo izuzetno, ako spor ima veze s državom – pravo ostaje neovisno o državi
- u Franačkoj vrijedi **načelo personaliteta prava**, što znači da je svako pleme imalo svoje pravo
- pravo vezano uz plemenske običaje; sude narodna sudišta – vidljiv je **pravni partikularizam** (*koliko plemena, toliko prava*)
- unatoč utjecaju rimskog prava na prostor **Germana** i **Gala**, mjesni pravni običaji zadržavaju svoju posebnost

6.2. IZVORI PRAVA

- **LEGES BARBARORUM / LEX ROMANA BARBARORUM**
- nastaje opreka između plemenskih prava (*leges barbarorum*) i rimskog prava koje se primjenjuje na romansko pučanstvo
- **leges barbarorum** nastaju popisivanjem zakona barbara od 5. do 9. stoljeća zbog zaštite od utjecaja rimskog prava:
 - **lex Salica, lex Ribuaria, lex Alamanorum, lex Baiuvariorum**
 - **lex Wisigothorum** (475.), **lex Burgundionum, Edictus Langobardum** (643.)
 - **lex Frisionum, lex Saxonum** (802.), **lex Chamavorum, lex Angliorum et Werinorum**
- pored popisanih prava, nastaju i **popisi rimskog prava** koje nije svugdje isto:
 - ⇒ **lex Romana Burgundionum** (6. stoljeće)

⇒ lex Romana Wisigothorum (506.)

- kako se popisano pravo ne primjenjuje potpuno dosljedno, nastaju naknadne izmjene i nove redakcije narodnog prava
- to je vidljivo i u **jeziku** tih popisa, jer se kasnije nelatinske riječi počinju zamjenjivati latinskim izrazima
- **redakcije** su obavljane na različite načine – najčešći način je da pripremljenu redakciju potvrdi plemenska skupština
- skupština može i mijenjati redakciju, a kraljeva uloga je deklaratorna (načelo da pravo primjenjuje narod u svojim sudovima)
- ipak su postojali slučajevi da kralj ima presudan utjecaj na nastanak redakcija, posebno u doba **Karla Velikog**

➤ **KAPITULARIJE**

- **državni propisi** su drugi izvor franačkog prava, a od Karlovića se nazivaju kapitularijama
- dok *lex* primjenjuju narodni sudovi, kapitularije primjenjuju **kraljevi činovnici** (uređuju odnose u nadležnosti države)
- *lex* je ipak trajnije i jače pravno vrelo – kapitularije vrijede samo za života onoga kralja koji ih je izdao
- kapitularije uređuju uglavnom novonastale odnose vezane za državu, ali ipak se miješaju u područje zakona – naime, jedno od bitnih mjerila sistematizacije kapitularija je njihov **odnos prema zakonima i plemenskom pravu**:
 - **capitularia legibus addenda** – dodane zakonima, kralj ih mora predložiti skupštini koja mora pismeno potvrditi usklađenost s običajnim pravom; tada ulaze u praksu i postaju dio plemenskog prava
 - **capitularia per se scribenda** – nepovezane s plemenskim pravom, pa ih kralj donosi sam (kasnije je i ovdje potreban pristanak skupštine velikaša, što ograničava kraljevsku vlast – početak kasnijeg udjela skupštine u zakonodavstvu)
- **prema sadržaju**, kapitularije se dijele na: svjetovne (mundana), crkvene (ecclesiastica), miješane (mixta)
- država u Franačkoj kontrolira mnoga **crkvena pitanja** (**Libri Carolini** iz 792., za vrijeme Karla Velikog)
- najviše kapitularija je izdano za **Karla Velikog**, a u nepotpunu **zbirku** ih je sabrao opat **Ansegisus de Fontanella** 827.

➤ **PRAVNA PRAKSA**

- zbirke plemenskih prava uglavnom sadržavaju **kaznene i postupovne odredbe**, dok privatno pravo postoji kao običaj
- zbog toga je za poznavanje narodnog prava važna pravna praksa, čiji su glavni izvori isprave i formulari
- isprave i formulari su uglavnom ograničeni na poslove *crkve, samostana, države*, a zbog nepismenosti su i malobrojni

❖ **JAVNE ISPRAVE**

- javne isprave imaju neospornu dokaznu snagu – ne mogu biti predmet osporavanja, niti se trebaju dokazivati svjedocima
- ovdje spadaju samo **kraljevske isprave**, a dijele se na:
 - diplomata – najsvečanija isprava, njome se uspostavlja neki pravni odnos
 - placita – zapisnik o toku i zaključku rasprave pred kraljevim sudom
 - indicali – isprave ostalih državnih, upravnih i sudskih organa

❖ **PRIVATNE ISPRAVE**

- mogu biti osporavane, a svjedoci mogu potvrđivati njihov sadržaj – dijele se na:
 - ⇒ **cartae** – čine bitni dio pravnog posla koji ovim aktom priopćavanja sadržaja isprave pred svjedocima postaje *perfektan*; u njoj su navedeni izdavač, svjedoci i pisar (iz ovih isprava razvit će se vrijednosni papiri)
 - ⇒ **notitiae** – zabilješke o postojećem pravnom poslu, mogu poslužiti kao dokaz

❖ **URBARIA (POLYPTYCHA)**

- popisi vlastelinskih zemljišta i njihovih uživalaca, zajedno s obvezama (najpotpunije su vođena)

❖ **FORMULARI**

- sastavljaju ih pojedinci kao predložak za sačinjavanje pravnih isprava – najpoznatije su **Formulae Marculfi**
 - nosi ime sastavljača, nastala je krajem 7. stoljeća, ima izuzetan ugled
 - sadrži 40 formula za javne i 52 za privatne isprave, a njima se služi i dvorska kancelarija
 -

6.3. POJEDINE GRANE

- nisu sve grane jednako razvijene – za pojedine grane relevantna su različita vrela:
 - *narodno običajno pravo (lex)* je temelj **kaznenog i procesnog** prava
 - *capitularia i cartae* za upoznavanje **države i njene uprave**, a *leges i notitiae* su izvor za **privatno pravo**
- ❖ **SALIJSKI ZAKON**
- najranije je nastao, ostali franački i germanski zakoni su mu slični, a Salijski zakon je i zakon kraljevskog suda
- svojim sadržajem pokazuje seosku, *naturalnu, zatvorenu, nepismenu sredinu* (napisan je posve **kazuističkim stilom**)
- **prva redakcija** za **Klodviga** nije sačuvana (65, 99 ili 70 titula), a posljednja je **Lex Salica emendata** (za **Karla Velikog**)
- sadrži i kraljeve dodatke (zadnji od **Ludviga Pobožnog** 820.), ali nosi duboka **obilježja starog germanskog prava**:
 - tako Lex Salica ne poznaje postupak za nekretnine (*zemlja = opće dobro*)
 - zato su **tužbe za povrede pokretnine i nekretnine jednake** i imaju svojstvo *deliktne tužbe*
 - svako protupravno djelo ima svojstvo povrede privatne sfere (nema gonjenja po službenoj dužnosti, *ex officio*), a **država** kao *apstraktni pojam ne postoji*, nego je to povreda **vladarevih** prava i obveza prema njemu
- iz navedenih obilježja razvijaju se neke posebnosti **kraljevog suda**:
 - ⇒ jedini može pozvati svjedoke po službenoj dužnosti – podanička prisega obvezuje svakog da pomogne utvrditi istinu
 - ⇒ tako se razvija **inkvizicijsko načelo**, a iz njega još jedna posebnost:
 - čim primi tužbu, može pozvati tuženog da zadovolji **tužbeni zahtjev** – postupak počinje samo ako on to odbije
 - ovako se širi i sudbenost *kraljevog suda u Engleskoj* od 12. stoljeća
 - ⇒ jedini sudi po **načelu pravičnosti** (*ex aequo et bono*), nevezan je uz narodno pravo; samo njegova **isprava (placitum)** ima *snagu nepobitnog dokaza* (iz tog nastaje i neparbena sudbenost tog suda, tj. samo da bi se dobila takva isprava)
- ❖ **UTJECAJ CRKVE NA PRAVO**
- Crkva od 8. stoljeća bezuspješno nastoji potisnuti neka načela germanskog prava:
 - pokušava zamijeniti krvnu osvetu i stavljanje izvan zakona (*ex lex*) **načelom novčane naknade (kompenzacije)**
 - želi ograničiti izvan-sudbenu nagodbu stranaka; nastoji pridati **subjektivnom elementu odgovornosti** veće značenje
- naime, po starogermanskom pravu **krivnja (dolus) nije posebno dokazivana** – o njoj se zaključuje iz okolnosti slučaja
- prema okolnostima, djelo može biti počinjeno uz zločinačku namjeru (*voluntate, malo ingenio*) ili bez nje, slučajno (*extra voluntatem, casus*) – u drugom slučaju kazna je manja i pretvara se u vrstu imovinske odgovornosti
- broj ovih razlikovanja raste, pa je sve prisutnija **razlika između dolusa i nehata, krivnje** – pritom se zla namjera uvijek pretpostavlja iz objektivnih okolnosti (čak i kad nije posebno dokazivana, nego ju pretpostavljaju)
- tako su od vremena starogermanskog prava blaže kažnjavana djela i šteta koju počine **nedorasli, životinje ili stvari**
- katkad je za odgovornost dovoljno i postojanje **zle namjere** (pokušaj, nagovaranje), uglavnom blaže nego za dovršen čin
- također, na određivanje kazne utječu i **objekt protupravne radnje i težina posljedica**
- **STVARNO PRAVO**
- uređuje stvarno pravo samo **u pogledu zaštite i naslijeđa**
- ❖ **OBJEKT PRIVATNOG VLASNIŠTVA**
- to su u početku samo **pokretnine**, dok je zemlja predmet zajedničkog uživanja (*vrsta kolektivnog vlasništva*)
- taj kolektivitet je pleme/rod, a kasnije i obitelji, iako pojedinačno vlasništvo nikad nije dokinulo zajednicu ne samo kao obitelj, nego i kao širi krug krvnih srodnika – **Salijski zakon** u redakciji iz 9. stoljeća to određuje sljedećim titulima:

- **O doseljenicima** (45) – netko se može naseliti na zemljišta samo ako mu nitko ne prigovori u roku od 12 mjeseci
- **O onome tko se hoće osloboditi rodbinskih veza** (60) – pred narodnim sudom si lomi 3 vrbova pruta iznad glave
- kad netko ne može isplatiti naknadu za počinjenu štetu, **imovinsko-deliktну odgovornost preuzimaju rodaci**:
 - otac, braća, zatim polovicu ostatka 3 najbliža srodnika s majčine, a polovicu 3 srodnika s očeve strane
 - ova odgovornost se ne može odbiti; sredstva za obeštećenje su samo **pokretnine** (ne i zemlja koja je kolektivna)
- ❖ **PRIVATNO VLASNIŠTVO ZEMLJE KOD FRANAKA**
- javlja se najprije na **veleposjedima koji su stečeni kraljevim darovanjem**
- u 9. stoljeću nastaje razlika između:
 - ⇒ naslijeđenih zemljišta čije uživanje je **nevezano uz službe i davanja** (*alodium, bona avitica*)
 - ⇒ zemljišta uz koje je **uvjetovano obavljanje službi ili davanja** (*comparatum, bona aquisita*)
- **prava na nekretninama** su više ususfructus nego isključivo pravo – zato ovlaštenja **vazala ne isključuju** ovlaštenja **podvazala**, kao što i ovlaštenja podvazala **ne isključuju** ovlaštenja **slobodnih seljaka** koji obrađuju zemlju
- ❖ **POVREDA VLASNIŠTVA POKRETNINA**
- Salijski zakon ne govori o oduzimanju vlasništva zemlje, no sadrži odredbe o **povredi vlasništva pokretnina** (i ubojstvu)
- iako nije spomenut izraz vlasništvo, najbliži tome je naziv **gospodar** za vlasnika; pritom je oštećeni **neposredni uživalac**
- posebno je važan **titul 35** – govori o **krađi slobodnog čovjeka od roba/lita/domaćeg sluga**:
 - za to djelo predviđena je **15** (za manje krađe) ili **30** (za veće krađe) puta viša naknada od ukradene stvari
 - nije određeno kome **naknada** pripada, ali vjerojatno pripada gospodaru pokradenog roba/lita/sluge
 - **iznimka**: ako se radi o krađi od roba/lita/sluge koji ima samostalno domaćinstvo i obveze su mu samo davanje priroda
- **NASLJEDNO PRAVO**
- regulirano običajnim pravom plemena i sadržano u **Salijskom zakonu** (44, 45, 46, 59, 60, 62)
- ❖ **NASLJEDIVANJE POKRETNINA**
- nasljedni red: djeca, majka umrlog, braća i sestre umrlog, tetka umrlog, najbliži potomci iz tih loza (načelo reprezentacije)
- među njima nema supruge, oca, stričeva i njihovih potomaka (samo muškarci po očevoj liniji nasljeđuju zemlju, žene ne)
- posebnost je položaj udovice umrloga – ako ju netko želi oženiti, mora njenom muškom srodniku po ženskoj liniji (najstariji sestra/sin sestrične/sin tetke s majčine strane/ujak/načelo reprezentacije do 6. koljena) dati ženidbeni dar od 3 solida
- ❖ **NASLJEDIVANJE BONA AQUISITA**
- nasljeđivanje zemlje uvjetovane obavljanjem službe je drugačije – kako stjecatelj tu zemlju dobiva osobno, nema naslijeđa
- neka vrsta naslijeđa javlja se tek u 9. stoljeću – davalac zemlje može ju prenijeti na nasljednika bivšeg uživaoca
- ❖ **Institut afatomije**
- sličan **oporuci**, nastao putem kraljeve nadopune običajnog prava – ima posebno ozbiljne, svečane i javne forme
- na **narodnom sudu (thing)**, ostavitelj određuje čovjeka s kojim nije u srodstvu i kojem predaje svoju imovinu; zatim određuje i osobu koja će nakon smrti predati tu imovinu nasljedniku pred kraljem ili kraljevim sudom (u roku od 12 mjeseci)
- u opisanom procesu su korišteni engleskog instituta **trust**; institut afatomije povezan je s **titulima 45 i 60 Salijskog zakona**
- u nasljedna prava možemo ubrojiti i **krvninu** (vražda, wergeld):
 - polovina krvnine za ubojstvo pripada sinovima, a drugu polovinu dijele najbliži rodaci s majčine i očeve strane

- ako nema srodnika, ta polovina pripada **kralju (fisku)**
- **OBITELJSKO PRAVO**
- do 8. stoljeća posredno i običajno, a tada država nameće crkveno bračno pravo ([Kapitularije iz 744. i 789.](#))
- ❖ **OBITELJ**
- prirodna zajednica koju predstavlja **glava obitelji** – staratelj i zaštitnik, odgovara trećima za članove svoje obitelji
- njegova primarna uloga je borba za opstanak, a nad ženom i djecom ima **doživotno starateljstvo (mundium)** ili do udaje
- **muška djeca** su maloljetna do *12 godina* – punoljetstvom stječu bračnu zrelost i mogućnost zasnivanja obitelji
- ❖ **SKLAPANJE BRAKA I KAZNE ZA OTMICU DJEVOJKE/ŽENE**
- brak se sklapa **ugovorom** (svečanim dogovorom) između djevojčina oca i mladoženje koji predaje **ženidbeni dar** – u slučaju prosidbe udovice iznosi *3 solida* (jednako vrijednosti nekoliko teladi/svinja; daje se novac ekvivalentan vrijednosti stoke)
- ženidbeni dar za djevojku je bio veći (titul 24 navodi da je naknada 3 puta manja za ženu koja više ne može rađati)
- prelaskom djevojke u mladoženjinu kuću ona donosi **miraz** (od 8. stoljeća obavezan)
- uskoro crkveni brak zaključen uz crkveni ceremonijal postaje sve češći – crkva i država nastoje da to bude jedini valjan način
- **položaj žene nakon sklapanja braka:**
 - posve ulazi u muževu obitelj, čije plemensko pravo vrijedi i za nju
 - jedino žena zadržava neka **nasljedna prava prema očevoj obitelji** i nakon udaje
 - **djevojčina volja** pri udaji nije sasvim isključena, prema [titulu 13](#) – *ako slobodna djevojka svojom voljom pođe za roba, rob ne plaća nikakvu kaznu, a ona postaje njegova žena*
- u mješovitim brakovima **slobodni suprug postaje rob** – posredno su zabranjeni brakovi slobodnih ljudi i robova
- **otmica udane žene** kažnjava se mnogo strože, jednako kao ubojstvo slobodna čovjeka
- **otmica djevojke** kažnjiva je globom koja pogađa i otmičara i pomagače
- ❖ **RAZVOD BRAKA**
- reguliran običajima – ima oblik jednostavnog **otpusta žene** njenoj obitelji (za ženu ne postoji razvod, napuštanje = otmica)
- za **povredu djevojčine/ženine časti** (fizičko i verbalno zlostavljanje) predviđene su **kazne 5 puta više** nego za povredu časti slobodna čovjeka – u ovome je vidljiva *plemensko-ratnička sredina*
- **OBVEZNO PRAVO**
- ugovorne obveze nastaju davanjem **svečane riječi** – nema oštre granice između ugovornih i van-ugovornih obveza
- svečana riječ daje se uz neke simbolične radnje (npr. *baciti grudu zemlje, preskočiti ogradu*)
- **slučaj neispunjenja dospjele obveze** ([titul 50](#)):
 - protustranka treba upozoriti obveznika na ispunjenje **u roku od 40 dana od dospjeća** – ako ovaj dragovoljno ne ispuni obvezu, tada je dužan i platiti **kaznu za neispunjenje** (15 solida), a protustranka slučaj iznosi na **thing**
 - sud poziva obveznika na izvršenje – ako dužnik nakon toga ne izvrši obvezu, iako je u 3 tjedna 3 puta upozoren, protustranka se obraća **grofu dužnikove grofovije**, a on dovodi dužniku **7 porotnika** da izabere 2 koja će odrediti dug
 - ako dužnik ne pristane, 2 od porotnika vrše **pljenidbu i procjenu** (2/3 predaju oštećenom, a 1/3 grofu/državi)
 - **grof** za neodazivanje na izvršenje odgovara svojim životom
- **KAZNENO PRAVO**
- njime se bavi **gotovo cijeli Salijski zakon** – neki ga nazivaju *kazneno*, a ne *krivično pravo* jer Franci nisu poznavali načelo krivnje kao element biti kažnjivog djela, nego je dostatan i **kauzalni nexus** između djela i počinitelja
- ❖ **ODNOS OBJEKTIVNOG I SUBJEKTIVNOG ELEMENTA ČINA**
- od najstarijeg doba stupanj odgovornosti određen je **subjektivnim elementom** koji ima više stupnjeva
 - ako je **stupanj zle volje veći**, odgovornost i kompenzacija su veće

→ ako je djelo počinjeno **iz nehata, slučajno, uz pomanjkanje krivnje (culpa)**, odgovornost i kompenzacija su manje

- o stupnju i vrsti volje odlučuje se uglavnom iz objektivnih okolnosti
- po **Salijskom zakonu**, **maloljetnici** ne odgovaraju (ponekad za njih odgovaraju staratelji); za razliku od njih, **robovi** mogu osobno odgovarati (krađa, silovanje, ubojstvo) – kazne za robove su *šibanje, novčane kazne, pa i smrtna kazna*
- visina kazne ovisi i o tome da li počinitelj **prizna je ili nije djelo** koje je dokazano
- neka djela (krađa, pljačka, otmica, silovanje) pojmovno sadrže zlu namjeru, a u Salijskom zakonu spominju se i pokušaj namjeravanog ubojstva/pljačke/krađe/podmetanja ukradene stvari, kao i nemarnost (*negligentia*)

❖ **OBJEKT PROTUPRAVNE RADNJE**

- još jedan **element svijesti počinitelja** – samo svjesno biće može razlikovati dijete/odraslu osobu, roba/slobodnog čovjeka, ...
- u tim slučajevima predviđene su različite kazne; određenim osobama se ukazuje veća zaštita – ovdje su prisutni:
 - o **klasni element** – veća zaštita članu kraljeve pratnje, grofu, vojniku u kraljevom vojnom pohodu
 - o **plemensko-humani element** – ubojstvo djeteta jednako ubojstvu grofa, ubojstvo slobodne žene teže od ubojstva grofa

❖ **OKOLNOSTI SLUČAJA**

- također utječu na određivanje težine zločina i visine kazne
- kažnjava se i **naknadna zla volja** – postupci počinitelja nakon izvršenog djela također *otkrivaju svijest i moral*:
 - ⇒ ako zločinac želi **prikriti ubojstvo** kazna je 3 puta veća (npr. *ako baci truplo u bunar ili vodu*)
 - ⇒ **stupanj krađe** otkriva stupanj bezobzirnosti – nije isto ukrasti 1 ili 3 svinje, stvar izvan kuće ili iz kuće
- ako se radi o slučajevima *in potestate regis*, kazne su određene **kraljevim aktom** (bijeg iz vojske, krivo svjedočenje, ...)

❖ **VRSTE KAZNI**

- stranke se mogu *vansudski nagoditi* – narodni sud ima **svojstvo arbitraže**
- zato stranke mogu izabrati oblik poravnjanja; ako predmet dođe na sud, gotovo jedini oblik obeštećenja je **novčana kazna**
- postoje **dvije vrste naknade**:
 - 1) **wergeld** – za teške delikte (ubojstva i teške tjelesne povrede)
 - 2) **busse** – za sve druge delikte
- Franci su poznavali **krvnu osvetu i odmazdu**, ali ona biva sve više potiskivana u predmetima koji dolaze na sud
- s obzirom na veličinu, imovinske kazne zapravo imaju svojstvo odmazde i često znače **imovinsko uništenje** obitelji krivca
- ako osoba ne može platiti određenu kaznu, bit će osuđena na smrt (način gubitka života ili slobode)
- **Salijski zakon** na samo nekoliko mjesta spominje smrtnu kaznu:
 - za **grofa** kad ne vrši ili kad prekorači svoja ovlaštenja
 - za **kraljeva kmeta** zbog otmice slobodne žene, za **roba** koji počinio veliki zločin
- krivac može postati **bespravan, izvan zakona (ex lex)** – ako je uhvaćen *in flagranti*, ne dođe na sud, odbije platiti kaznu, ...
- franačkom pravu nije poznata kazna zatvora za slobodne ljude; u dokaznom postupku za robove postoji **tjelesno mučenje**
- **naknada za počinjeni delikt pripada oštećenom**:
 - o kod **ubojstva**, naknada pripada obitelji – kod ubojstva oca, pola ide sinovima, a pola rođacima s očeve i majčine strane
 - o *ako nema rođaka*, taj dio pripada državi; *kad izvršenje provodi grof*, trećina naknade pripada državi
- **POSTUPOVNO PRAVO**
- glavno područje **običajnog prava**, zahvaćeno Salijskim zakonom; manje vrijedi načelo personaliteta – **sud** postupi po svom *običajnom pravu*, a okrivljeni i svjedoci mogu postupati i po svom pravu, ako su iz drugog plemena
- **predsjedatelj suda** je najčešće osoba koja živi po istom pravu po kojem se postupak vodi

- **gonjenje okrivljenog** ovisi o oštećenomu – sud poduzima samo radnje koje zahtijeva stranka (element **akuzatornog načela**)
- kasnije je to načelo dopunjeno **inkvizicijskim načelom**, pa sud poduzima neke radnje prema vlastitoj inicijativi
- također, od 7. stoljeća neke postupovne formalnosti dobivaju *kršćanska obilježja*

❖ **REDOVITI POSTUPAK**

- započinje ga **oštećeni** – pred svjedocima ispred protustrankine kuće izjavljuje da ju poziva na sud (*mannitio*)
- kasnije se javlja **sudski poziv** (*bannitio*) – ako tuženi na sudu ne prizna tužbeni zahtjev, mora odmah staviti prigovore, inače je dužan odgovarati; **prigovori** (*exceptio*) moraju sadržavati *isprave, zastaru, procesualnu nesposobnost tužitelja i sl.*
- nakon što sasluša navod tužbe i odgovor tuženog, sud odmah izriče **presudu**:
 - o rješava **spor o pravu** ako tuženi prizna krivnju ili jedna stranka dokaže svoju tvrdnju nepobitnom ispravom
 - o ako dođe do dokazivanja obje stranke, presuda **odlučuje o dokazima**
- moguće je i izricanje **alternativne osude** – da osuđeni mora izvesti određene dokaze ili da zadovolji tužbeni zahtjev
- nakon izricanja presude, stranke pred sudom sklapaju **formalni ugovor da će izvršiti presudu** (*facere, quod lex est*)
 - to je vrsta **procesualnih ugovora** koji su poznati svim germanskim pravima (daju suđenju oznaku arbitraže)
 - ako stranka ne izvrši obvezu preuzetu tim ugovorom, protustranka može voditi **ovrhu**

❖ **DOKAZI**

- presudom se određuje tko ima pružiti dokaze i što se treba dokazati (**thema probandi**)
- **teret dokazivanja** je na **tuženom**, osim u 2 slučaja:
 - a) kad je tuženi zatečen *in flagranti* (to tužitelj dokazuje pomoću suprisežnika i svjedoka)
 - b) kad je tužitelj tražio da spor bude riješen *božjim sudom*
- biti tužitelj može značiti navući mržnju svih sudaca jer je sud narodni, sude oni koji poznaju stranke, pa optužiti nekog znači optužiti velik broj njegovih srodnika – nadalje, teret dokaza i nije toliko teret:
 - dokaz koji tuženi treba dati najčešće je prisega i to redovito sa suprisežnicima (tužitelj je takav dokaz već dao jer je tužbu redovito potvrđivao prethodnom prisegom da ima opravdane razloge za tužbu; da ne tuži iz mržnje ili pohlepe)
 - uz to, pretpostavlja se da rod tuženog pozna činjenice i narav svog člana i da će to potvrditi prisegom
- ako tuženi samo poriče tužbu, to mora dokazati **prisegom očišćenja** (*iuramentum purgationis*)
- činjenice za koje postoje svjedoci i isprave stranke dokazuju pomoću njih (nema prednosti dokaza)

❖ **PRISEGA**

- stranka ju samo iznimno daje **sama**, uglavnom se daje sa **suprisežnicima** (*juratores, conjuratores*)
- suprisežnici su najčešće *rodaci* – moraju biti slobodni ljudi istog plemena i staleža kao i stranka sa kojom prisežu
- izbor suprisežnika također ima **svojstvo arbitraže** – bira ih u pravilu stranka s kojom prisežu, ali protustranka može odbiti suprisežnika, odnosno tvrditi da su suprisežnici krivo prisegnuli
- **broj suprisežnika** ovisi o važnosti sporne činjenice, a najčešći broj je **12** (*plenum sacramentum*)
- suprisežnik se razlikuje od svjedoka – on preuzima odgovornost za krivu prisegu svoje stranke (sam postaje krivac)
- po **Salijskom zakonu**, **suprisežnik krive prisege** kažnjava se kao za delikt koji je počinila banda
 - o razlikuju se suprisežnik koji je *svjesno* krivo prisegnuo (kazna 15 solida) i onaj koji je bio u *bludnji* (5 solida)
 - o kasnije je kriva suprisega kažnjavana ovisno o *stupnju suprisežnikove zle namjere*
- do 8. stoljeća prisega je polagana na **oružje**, tako da ga prisežnik dotakne, a kasnije se priseže dodirujući **križ, oltar, bibliju**
- **protustranka** može odbiti prisegu stranke ili suprisežnika – tako da odmakne njegovu ruku s predmeta ili mu spriječi pristup

❖ **SVJEDOCI**

- postoje dvije vrste svjedoka:
 - 1) **unaprijed prizvani (poslovni)** – pozvani da prisustvuju nekom činu, i da kasnije to potvrde ako bude potrebno

- 2) **općinski** – općinari koji svjedoče o stvarima o kojima znaju nešto zbog svog položaja (npr. o *međama*)
- od germanskih prava, samo **Salijsko pravo** dopušta svjedočenje o onome što se doznalo **slučajno**, a odbijanje svjedočenja bez opravdanog razloga povlači i kaznu (zbog rijetke pismenosti, svjedoči se i o *događanjima na sudu i sadržaju presude*)
 - **svjedočiti ne mogu**: žene, nedorasli muškarci (do 12 godina), bespravni, oni koji su prije krivo prisegnuli
 - tvrdnje dokazuju najmanje 3 prizvana svjedoka ili 7 općinskih svjedoka (**prisegom**, jer ne postoji saslušavanje)
- ❖ **BOŽJI SUD (iudicium dei, ordal, ordalium)**
- božjim sudom dokazuju se neke osobe (*robovi, infamni*) i činjenice (*optužbe za trovanje i čarobnjaštvo*)
 - to je **supsidijarno sredstvo** u nedostatku supriseznika ili svjedoka, odnosno u slučaju prigovora protiv nečije prisege
 - od **Karla Velikog**, božji sud je **nepobitan dokaz** – *ordalijske* mogu biti jednostrane ili dvostrane (dvoboj, sud pred križem)
 - **vrste božjeg suda**:
 - **dvoboj** – koristi se ako protustranka odbije prisegu svjedoka (osim ako se ne radi o ugovornom svjedoku)
 - **sud pred križem** – obje strane raširenih ruku stoje pred raspelom, a pobjeđuje onaj tko duže izdrži (ukinuto u 9. st.)
 - **sud s vrelom vodom/usijanim željezom** – optuženi nije kriv ako nastale rane zacijele za uobičajeno vrijeme
 - **bacanje u vodu** – protiv vještica (svezanih ruku i nogu optuženog se polaže na duboku vodu; ako ne potone, nije kriv)
 - to je zapravo **ispitivanje moralne čvrstine** – pretpostavlja se da su delinkventi moralno labilne osobe
 - Germani su tek naknadno iz rimskog prava usvojili **mučenje (torturu)**, posebno u dokaznom postupku protiv roba
- ❖ **ARBITRAŽA, ISPUNJENJE PRESUDE**
- **presuda** ima svojstva arbitraže – ako neko smatra da su rahimburi predložili *nepravednu presudu*, može prigovoriti i predložiti *drugačiju presudu* (**rahimburi** ne mogu staviti protuprigovor i dokazivati ispravnost; to dokazuje objektivni čin)
 - prigovorom nastaje spor prigovarača i rahimbura – **dvobojem** se odlučuje čiji je prijedlog presude istinit
 - **izvršenje presude** je privatno (prepušteno strankama) – ako stranka ne izvrši presudu sama, protustranka se obraća grofu
 - **predmet pljenidbe** su samo pokretnine, a nekretnine samo kod fiskalnih tražbina i protiv stranke koja se oglašila
 - ako dužnik ne može pokriti tražbinu svojom imovinom, ona se prenosi na oca i braću, a zatim na 3 rođaka s očeve i 3 rođaka s majčine strane – ako ni oni nemaju dovoljno imovine, dužnik pada u **dužničko ropstvo** (kasnije je odgovornost pojedinačna)
- ❖ **POSTUPOVNI NEPOSLOH (contumacia)**
- do **postupovnog neposluha** može doći u bilo kojem stupnju postupka – ako se stranka i nakon 4-strukog poziva ne odazove i ne dođe na sud, a nema opravdane razloge (bolest, smrt, požar, služba kralju), sud ne izriče presudu
 - neposlušni se tim činom stavlja **izvan prava** (*foris bannitio, ex lex*) – nitko mu ne smije pomoći, a svatko ga može ubiti
 - zločinac zatečen *in flagranti* ili u bijegu je **bespravan** – slijedi linč (kasnije može biti ubijen samo ako pruža otpor)
 - takvome zločincu sudi se **vrlo sumarno**, tj. dovoljna je prisega **12 svjedoka** da bi bio osuđen na **smrt**
 - **franačko postupovno pravo** utječe i na hrvatsko-ugarsko pravo srednjeg vijeka (**Verboczi: Tripartit, V. Mažuranić: Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik**), a ostaje i temelj europskog prava sve do recepcije rimskog prava u 14. stoljeću

1. POVIJESNI PREGLED

1.1. POLAGANJE TEMELJA STALEŠKOJ KRALJEVINI (11. do 13. st.)

- do 11. stoljeća u Englesku se naseljavaju **germanska plemena** (**Angli, Sasi, Juti**), te **normanska plemena** iz **Danske**
- tako uz starosjedioc **Ibere** i **Kelte** na tom prostoru prevladavaju **Germani** – slično kao u Franačkoj, nastaju patrijarhalne države s kraljevima, skupštinama i plemenskom vojskom među kojima postoje velike kulturne, političke i ostale razlike
- povremeno jedna od država preuzima **vrhovništvo nad ostalima** – prvo **Mercija** i **Northumberland**, a zatim **Wessex**:
 - o krajem 9. stoljeća Wessex pod kraljem Alfredom preuzima vrhovništvo nad gotovo cijelom Engleskom
 - o pritom su izuzete samo Škotska i Wales, pa se u 10. stoljeću prvi put javlja naziv **Kraljevina Engleska**
- ubrzo nakon toga, jedinstvo države ugrožavaju **upadi Normana** – Engleska od njih mora otkupljivati mir i sredstvima koje skuplja posebnim porezom (**Danegeld**, katkad iznosi i do 5 000 kg srebra), no Danci i dalje upadaju u zemlju
- nakon **pokolja Danaca** 13.11.1002. godine, oni priključuju Englesku danskoj kruni, a engleski kralj bježi u Normandiju
- **EDWARD ISPOVJEDNIK**
- **danska vlast** prestaje krajem vladavina **Svena** i **Knuta** – nakon Knuta, ojačalo domaće plemstvo dovodi **Edwarda Ispovjednika**, sina onog kralja bjegunca u **Normandiju** (Edward je po ocu anglo-saksonac, a po majci francuski Norman)
- on **dovodi svoje vazale iz francuske Normandije** – puca engleska veza sa Sjevernom Europom, a raste **romanski utjecaj**
- domaće plemstvo se protivi takvom razvoju događaja, pa izbijaju brojne **pobune**
- **BORBA ZA PRIJESTOLJE – HAROLD I WILLIAM NORMANDIJSKI**
- Edward Ispovjednik uskoro umire bez potomstva, pa počinje **borba za vlast** koju predvode:
 - **Harold** – glava engleskog plemstva i prva osoba na Edwardovu dvoru
 - **William** – normandijski vojvoda, Edwardov rođak koji tvrdi da je Edward njega odredio za nasljednika; također tvrdi da mu je Harold ustupio pravo na englesku krunu i dao vazalsku prisegu
- **pravo izbora novog kralja** prisvaja skupština engleskih svjetovnih i duhovnih velikaša – **Witenagemot**:
 - o prisvaja pravo izbora jer je dovela i samog Edwarda Ispovjednika
 - o **načela izbora** – *naslijeđe po krvi, imenovanje od prošlog kralja, vazalska hijerarhija, izbor od skupštine velikaša*
 - o velikaši za kralja biraju **Harolda**, no **William osporava taj izbor** i poziva **papu** da presudi (tvrdi da papa ima jače pravo koje se zasniva i na Edwardovom imenovanju i na Haroldovoj vazalskoj prisezi)
- **kuriju** tada vodi **Hildebrand** koji uskoro postaje papa **Grgur VII** – već tada je kurija povezana s Normanima, pa papa za kralja priznaje Williama Normandijskog, te mu šalje znakove vojne i crkvene investiture:
 - i papi i Williamu je jasno da je **načelo sile** važnije i jače od svih ostalih pravno-političkih načela – zato William svoju vlast i zastavu podupire sa 7 000 vitezova-konjanika, kojima **1066.** poražava Haroldove vitezove i narodnu vojsku
 - Witenagemot za kralja izabire **Williama**, pa od 1066. Engleskom vlada **Normanska dinastija**
- počinje **vezanje Engleske uz Francusku** i njenu feudalizaciju, političke ideje, katoličanstvo i kanonsko pravo
- Engleska tad ima oko 1,5 milijuna stanovnika kojom vlada strana manjina od 5 000 vitezova (uz još 95 000 stranaca)
- William nastoji izbjeći rat protiv vazala (najveći nedostatak kont. feudalizma); povezuje se s Kurijom i njenim osobljem
- u Kuriji počinje **gregorijanska reforma** (pape Grgura VII.) koja se u borbi protiv njemačkog cara oslanja na Normane
- **Crkva** u Engleskoj dobiva povoljan položaj – njom upravljaju stranci, imaju velik dio zemlje, crkveni sudovi su zasebni

- William unatoč neprestanim pobunama počinje **organizirati državu**:
 - ⇒ 1086. sačinjen je **Domesday Book** (*Knjiga posljednjeg suda*) – popis sveukupne imovine i stanovništva, to je najiscrpniji izvor gospodarskih, socijalnih, klasnih slojeva u srednjovjekovnom društvu
 - ⇒ normanski plemići se zatvaraju u **utvrđene dvorce**, te se čvrsto vežu za kralja (zbog obrane od domaćeg stan.)
 - ⇒ cijela Engleska je podijeljena u vlastelinska imanja, **manor**, a svi uživatelji su obvezani na vjernost kruni
 - ⇒ umjesto witenagemota nastaje **Magnum concilium** – veliko vijeće svih kraljevih vazala
 - ⇒ veliki prihodi omogućuju kralju da unajmi **plaćenike**, a može i pozvati narodnu vojsku slobodnih ljudi
 - ⇒ s normanskom dinastijom počinje **prava feudalizacija Engleske** – dotad su prevladavali ljudi bez feud. gospodara
 - ⇒ William osobito brine za **financije**, pri čemu mu pomaže rizničar
- iako francuski vazal, William je opasan za svog feudalnog gospodara – francuski kraljevi počinju stoljetnu **borbu sputavanja vazala**, pa francuski kralj priziva sizerenska prava da se uključi u obračun Williama sa sinovima (William gine 1087.)
 - najstarijem Williamovom sinu **Robertu** pripada **Normandija**
 - srednji sin, **William II** dobiva **Englesku**, a kasnije i Normandiju (jer je bila predmet zaloge za pozajmice bratu)
- **HENRIK I.**
- nakon smrti Williama II, velikim ustupcima plemstvu i crkvi njegov mlađi brat **Henrik I.** plaća svoj izbor za kralja
- kako ne bi bili osporavani, te ustupke Henrik I. izdaje u obliku **Krunidbene povelje** 1100. (prvi ustavni akt)
 - o određuje da **plemstvo** odlučuje o naslijeđu krune
 - o crkva je najjači feudalac i presudna za državu, a biskupi kao vazali imaju veća prava od svjetovnih vazala
- Henrik za nasljednicu određuje kćer **Matildu**, udanu za anžuskog grofa **Plantageneta** – ta odluka izaziva **silan otpor**
- sporno je načelo naslijeđa, ali i to što je naslijeđe žensko – plemstvo za kralja izabire **Stephena du Bloisa** (unuk Williama I.)
- počinju **sukobi i bezvlade** suparničkih stranaka, a tek nakon 20 godina dolazi do sporazuma da nasljednik bude Matildin sin, **Henrik II.** – smatra se da žena može biti prijenosnik krune, ali ne i obavljati kraljevska ovlaštenja
- **HENRIK II. (LOZA PLANTAGENET)**
- stupanjem **Henrika II.** na prijestolje, Engleskom počinje vladati **francuska loza Plantagenet** (od 1154. do 1399.)
- Henrik II. je feudalni gospodar cijele zapadne Francuske, a time i **vazal francuske krune** – često boravi na francuskim domenama, pa u to vrijeme upravu Engleskom povjerava stručnom upravnom i sudskom sloju
- spoznaje premoć crkve i širinu njenih sudbenih ovlaštenja, pa **ograničava sudbenost crkve, ali i feudalnu sudbenost**:
 - o 1164. donosi **Klarendonske uredbe** – ograničava sudbenu vlast crkve (povod ubojstvu kenterberijskog biskupa **Becketa**)
 - o morao je ustuknuti u pogledu crkvene sudbenosti, ali zadržava lenuku podređenost crkve
 - o **ograničava feudalnu sudbenost**, pa sudstvo postaje temelj jačanja kraljeve vlasti
 - o uvodi putujuće suce, te pravo priziva na kraljev sud za svakog slobodnog čovjeka
- pobuna baruna daje povod za nametanje **štitovine** (*shield-money*) – može od vazala zahtijevati novac umjesto vojne službe
- počinje unajmljivati **plaćenike**, jer mu je zbog veličine posjeda potrebna stalna i brojna vojska – plemstvo se udaljava od rata
- uvodi i promjene kod **nasljeđivanja feuda (lena)** – sada nasljeđuje samo najstariji sin, a ostali se moraju negdje zaposliti
- po uzoru na germansko uređenje narodne vojske, Henrik II. 1181. donosi **Naredbu o oružju**:
 - svi slobodni ljudi, razmjerno svom imetku, moraju imati određeno naoružanje
 - tako se kralj može osloniti na plaćenike i naoružani narod u mogućim sukobima s plemstvom
- međutim, feudalizacija dovodi gotovo sve neposredne poljoprivredne proizvođače u **položaj kmetova**

- tada se feudalni posjedi počinju bolje obrađivati (**tropoljni sistem**), a prinosi sa zemlje postaju veći (sjeme-urod = 1/4)
- zahvaljujući francuskom podrijetlu, Henrik II. oslanja se na **kontinentalne spoznaje** iz rimskog i kanonskog prava, te načela rimske države – ipak, plemstvo postaje englesko, te s nepovjerenjem gleda na rimsko i kanonsko pravo (služe jačanju kralja)
- zato kralj mora poštivati **pravne tradicije** – počinje uspostavljanje porote, sudske organizacije i sustava presedana

➤ **RICHARD LAVLJEG SRCA (vlada od 1189. do 1199.)**

- za svoje vladavine provodi 7 mjeseci u Engleskoj – njome upravljaju njegov brat **John** i kenterberijski nadbiskup kao kancelar
- zbog Richardova otkupa iz zarobljeništva, kancelar skuplja novac prodavanjem gradske samouprave **kraljevskim gradovima**
- tako stječu unutarnju samoupravu, ali i brojne trgovačke i carinske povlastice – počinje jačanje građanskog sloja
- **kancelar** se u mjesnoj upravi sve više oslanja na seosko **niže plemstvo** – ono postaje čuvar prava krunice u grofovijama
- tako jača **samouprava grofovija**, a baruni spoznaju da ih u središnjoj vlasti počinje zamjenjivati stručno osoblje

➤ **JOHN I PAPA INOCENT III.**

- Magnum Concilium umjesto Richardova sina **Arthura** za kralja izabire Richardova brata **Johna** – **sukobljava** se s francuskim kraljem i jednim od najmoćnijih papa crkvene povijesti, **Inocentom III** (vrijedi izreka *Papa verus imperator est*)
- brojni vladari prisežu papi na **vazalsku poslušnost** (**Portugal, Ugarska, Norveška, Sicilija**), pa se on okreće podređivanju Engleske – pritom se oslanja na francuskog kralja koji želi engleske kraljeve i premoćne vazale istisnuti iz Francuske
- **John** ubrzo nalazi povod za sukob – zahtijeva da mu francuski kralj preda posjede njegove druge žene u Francuskoj:
 - francuski kralj osporava Johnovo pravo na englesku krunu, njegov drugi brak proglašava ništavim
 - zatim ga kao sizeren poziva na **lenski sud** – kako se John nije odazvao, sizeren ga lišava svih francuskih posjeda i daje ih **Arthuru**, smatrajući ga zakonitim nasljednikom i engleske krunice (na kraju John gubi samo Normandiju)
 - papa tada za kent. biskupa imenuje **S. Langtona** – John odbija taj izbor, te mu zabranjuje stupanje na englesko tlo
 - papa proklinje Johna, a skoro svi biskupi napuštaju Englesku, pa John **crkvena imanja stavlja pod zaštitu krunice**
- ratujući za francuske posjede, John iscrpljuje narod i plemstvo, pa dolazi do općeg **nezadovoljstva** – protiv njega se pobunjuju i **baruni** optužujući ga da su zbog njega izgubili posjede na kontinentu, pa John priznaje Englesku papskim lenom
- time Engleska postaje obvezna na **crkveni porez u korist pape** – u tim okolnostima javljaju se pitanja o prirodi kraljeve vlasti, o odnosu naroda (plemstva i bogatog građanstva) prema vlasti, o odnosu prava i vlasti, ...:
 - o nastaje spoznaja „da je kralj zato kralj jer ga pravo čini kraljem“, da pravo zemlje niče iz naroda i običaja
 - o narod nije ukupnost živućih pojedinaca, nego dio naroda koji je zaslugama dokazao sposobnost
- taj **povlašteni sloj** u Engleskoj nema određene obrise – odvojen je od vojnih, sudskih i upravnih službi, te nema veliku gospodarsku moć (jer nema velike cjelovite posjede), pa je svjestan snage nižeg vojnog i gradskog sloja
- takva situacija povezuje gotovo sve slobodne ljude protiv kralja, a vrhunac doseže objavljivanjem **Velike Povelje**

➤ **MAGNA CARTA 1215. (VELIKA POVELJA)**

- označava početak **ustavnosti engleske staleške kraljevine** – određuje uzajamna prava i dužnosti, ali je posebno osjetljiva na jasnoću prava feudalaca i naroda (slobodni ljudi, ne i kmetovi), te pravo kao osnovu vladanja (pravo ne znači i jednakost)
- povelja je protivna rimsko-apsolutističkim predodžbama o kraljevoj vlasti – zato joj se papa protivi (kao i John)
- ona će više od jednog stoljeća biti kamen smutnje između želje za kraljevom svemoći i parlamenta kao zgusnutog naroda

- u njoj je vidljiv **sukob rimske državne ideje te feudalne tradicije**; pritom Povelja ne poznaje općenitosti kao što su narod ili klasa, nego zna samo za određene društvene grupe i pojedinca pravno određenog kao slobodnjaka
- **HENRIK III. (vlada od 1216. do 1272.)**
- član 12. i 14. Povelje ne uvode nikakvo opće predstavništvo, nego se pod općim pristankom podrazumijeva **skupština krunskih vazala** – **Henrik III.** tu skupštinu saziva sve češće, uglavnom zbog davanja kralju i papi
- to podređivanje papi uzrokovalo je **otpor baruna** – postaju vazali drugog reda, a imaju i velike novčane obveze prema papi zbog njegove borbe protiv cara **Fridriha II.**; tako ponovno izbija pobuna baruna (1258. do 1265.)
 - glavni cilj je borba za Magnu Cartu, ali sad postoje **razlike unutar klase** (između višeg plemstva/baruna i nižeg)
 - 1258. baruni donose **Oxfordske odredbe** koje sadrže popis zahtjeva protiv kralja
- **SIMON DE MONTFORT I MAGNUM CONCILIUM**
- nakon donošenja Oxfordskih odredbi, iz cjeline kraljevih neprijatelja izdvaja se **niže plemstvo** predvođeno **Simonom de Montfortom**, grofom od Lestera – **1265.** niže plemstvo u građanskom ratu poražava kraljevu vojsku i zarobljava kralja
- Montfort preuzima upravu, te saziva **Magnum Concilium** u koji poziva krunske vazale, po 2 *predstavnik* nižeg plemstva izabrana u grofovijском sudu, te 2 *predstavnik* iz svakog slobodnog grada – taj skup 1265. smatra se **prvim parlamentom**
- pritom parlament predstavlja **opće predstavništvo naroda** (jer su na Montfortovoj strani i neki baruni, građanstvo i seljaci)
- taj skup trebao je pokazati **širinu slojeva koji su protiv kralja** – s time je stvoren presedan za pozivanje predstavnika gradova u Magnum Concilium koji će postati redovita praksa za **Edwarda I.**

1.2. POSTANAK I RAZVOJ STALEŠKE KRALJEVINE (13. do 15. st.)

- **EDWARD I. (vlada od 1272. do 1307.)**
- za njegove vladavine engleski **parlament** je već prilično **čvrsto uspostavljen** – u to vrijeme uz zemljoposjednike, vojsku i sudstvo raste **moć obrtnika i trgovaca** koji se sve češće uzdižu do plemića (česti brakovi plemića i kćeri trgovaca)
- Englezi počinju preuzimati trgovinu i financijske poslove od **Židova**, koje Edward I. počinje progoniti iz Engleske
- on pri ratovima za posjede na otoku i kontinentu traži financijski oslonac kod trgovaca, jer vodi ratove pomoću plaćenika
 - 1295. uspostavlja tzv. **Model parlament** s jasno određenim predstavništvom gradova
 - definira zemljišno i javno pravo, parlament i sudski postupak (zato dobiva naziv „engleski Justinijan“)
 - utemeljuje pravo na nekretninama statutima **De Donis Conditionalibus** (1285.) i **Quia Emptores** (1290.) – Quia emptores dopuštanjem slobodnog prometa zemlje ubrzava raspad feudalizma jer kupac zemlje postaje krunski vazal
 - prodajom manjih dijelova zemlje **raste broj krunskih vazala** koji time gube svoje značenje i važnost
 - određuje nadležnost državnih, upravnih i sudskih organa, prožima cijeli politički sustav duhom common law-a
 - **laici** postaju nositelji državnih poslova, što dovodi do **procvata pravničke struke**
 - provodi se i istraživanje **Quo Warranto** zbog potiskivanja feudalne imunitetne sudbenosti, a uvedeni su i **godišnjaci** (Year Book) s prijepisom sudskih rasprava
- **EDWARD II. I EDWARD III.**
- **parlament** stječe sve veće ovlasti, no **kraljevi ga sazivaju da bi ojačali vlast osloncem na niže plemstvo i gradove**, te da bi se tako **oduprli barunskoj oligarhiji** – ti slojevi su toga svjesni, pa su spremni kralju izglasati nove izvanredne poreze
- međutim, kraljevi postaju i ovisni o parlamentu jer on **odlučuje o izboru kralja**:
 - **Edward II.** pokušao je vladanje uz parlament zamijeniti oslonom na miljenike
 - tada ga parlament svrgava (možda i ubija), te kruni njegova sina, **Edwarda III.** (vlada od 1327. do 1377.)

- od Edwarda III., parlament se razdvaja na **dva doma**:
 - o do razdvajanja dolazi zbog straha baruna od brojnih i školovanih predstavnika nižeg plemstva i gradova
 - o prije toga parlament je ponajviše bio **vlast baruna (lordova)** – razdvajanje na gornji i donji dom s predstavnicima zajednica (commons) bit će od presudnog značenja za odnos klasa i značenja pojma naroda u Engleskoj
- za stogodišnje vladavine triju Edwarda, **baruni** su nastojali preuzeti vlast od stručnih službenika i nametnuti se predstavnicima gradova i grofovija – nisu uspjeli zbog nedostatka stručnosti i vojne podrške, te razasutosti po cijeloj državi
- **STOGODIŠNJI RAT (s prekidima, od 1337. do 1453.)**
- vrlo je važan za uspon parlamenta – izbija iz dinastičkih sporova (pravo Edwarda II na fran. krunu), no poprima šire razmjere
- rat pobuđuje **želje krupnog i nižeg plemstva** te plaćeničke vojske, kao i **želje engleskog građanstva** da vlada okolnim morem i susjednim zemljama (Flandrija, Gaskonja) – zato parlament podržava taj rat izglasavanjem novih doprinosa
- bio je to i oblik **osvajačkog militarizma** – Engleska postaje najmodernija i najstabilnija kršćanska zemlja, pa se unatoč samo 4 milijuna stanovnika okreće protiv najbogatije europske zemlje, Francuske (s 14 milijuna stanovnika)
- **engleski kmet** živi bolje i lakše snosi teret rata, koji mu donosi i sredstva da otkupi slobodu – već krajem 13. stoljeća engleski feudalci traže od kmetova **novčanu naknadu** umjesto radne ili naturalne obveze, jer im novac treba za štitovinu
- s time kmet nije dobio punu osobnu slobodu i pravo da ode sa zemlje, ali je novčana renta približavala slobodu
- engleske snage čine **narodna vojska slobodnih građana i plaćenici** – engleska pješadija je bila bolja od teške viteške konjice, pa se svi počinju boriti kao pješaci; vitešku taktiku treba mijenjati i zbog topova koji umanjuju značenje utvrda
- **KUGA, KMETSTVO, NACIONALNI IDENTITET OTOČANA**
- **epidemija kuge** izbija 1348. – pokosila gotovo pola od oko 60 milijuna tadašnjeg europskog stanovništva
- nedostatak radne snage feudalci nadoknađuju **izrabljivanjem preostalih kmetova** – mnogi kmetovi bježe jer lako dobivaju zemlju kao slobodni seljaci, ili se zapošljavaju u gradu (zato počinje pojačani nadzor nad kmetovima)
- kako bi ograničio silno naraslu cijenu radne snage, parlament 1349. donosi **Zakon o radnicima**:
 - ⇒ njime određuje visinu nadnica, što izaziva otpor, pa slobodni zahtijevaju slobodu rada i ugovaranja, a kmetovi zamjenu kmetskih obveza zakupninom od 4 penija po akru zemlje – 1381. izbija **velika pobuna**
 - ⇒ predvode ju **Wat Tyler** i **John Ball** – zauzimaju London i Tower te ubijaju kancelara (kant. nadbiskup)
 - ⇒ ustanak je ipak *krvavo ugušen*, no raste svijest o većoj korisnosti slobodnog zakupca od kmeta
- u 15. stoljeću uveden je **zakup** kao novčana kompenzacija za kmetske obveze – većina kmetova tako postaje slobodna
- za **Tudora** u 16. stoljeću posve nestaje osobna zavisnost, a **seljak postaje**:
 - a) nasljedni zakupac zemlje ili zakupac na rok (ne i vlasnik)
 - b) slobodni najamnik, radnik u poljoprivredi, trgovini, mornarici, u vojsci
- borbe za otkup kmetova dobivaju ideološku pratnju – **lolarde** predvođene oxfordskim profesorom **Wycliffeom**:
 - predstavljaju vjerski pokret protiv papske svestvlasti, protiv doktrine o jednakosti vlasti i ideologije
 - usmjereni protiv svjetovne vlasti crkve i njenog bogatstva, a slijede ih seljaci, građani i niže plemstvo
 - sadrže elemente i naznake budućeg *protestantizma*
- tijekom Stogodišnjeg rata raste **svijest o jedinstvenosti Otočana** unatoč unutarnjim regionalnim razlikama – taj nacionalni duh dodatno pojačavaju stupanj i posebnost engleskog feudalizma, common law i parlament
- širi se jezik Oxforda, Cambridgea i Londona, pa nestaju regionalizmi – 1382. **engleski** postaje sudski raspravni jezik i jezik Donjeg doma, no Dom lordova će francuski zamijeniti engleskim jezikom tek 1450.

➤ **ODNOS DONJEG I GORNJEG DOMA**

- tijekom Stogodišnjeg rata **Donji dom** je ojačao, osamostalio se i dobio prvenstvo kod odobravanja poreza
 - o ta moć zaključcima Donjeg doma daje oblik zakonskih prijedloga (**bill**) koje potvrđuju Gornji dom i kralj
 - o Donji dom kontrolira izvršnu vlast, a često podiže optužnicu protiv kraljevih pomoćnika (prvi **impeachment** 1376.)

➤ **MOĆ PARLAMENTA OD VLADAVINE KUĆE LANCASTER (1399. DO 1461.)**

- njena vladavina poznata je i kao **doba parlamentarnog poretka** – ona će vladati sve dok to želi parlament koji ju i postavlja na vlast (to je bila velika novost, pa ubrzo počinju sukobi i borbe za središnju i mjesnu vlast)
- novi uspon položaja parlamenta događa se 1415. kad ponovljeni zahtjev za fran. krunu dovodi do nastavka Stogodišnjeg rata
- vrhunac vlasti parlamenta je u doba **Henrika VI.** koji vlada od 1422. do 1461.
- uskoro se javljaju i **teorije po kojima je parlament utjelovljenje sve vlasti**, a ne kralj (zastupa ju vrhovni sudac **Fortescue**)
- parlament je tada pod čvrstom kontrolom plemstva, a 1430. donosi **Zakon o pravu glasa**:
 - o pravo glasa za izbore u grofovijama ima samo slobodni posjednik čiji je godišnji prihod **40 šilinga**
 - o ovaj zakon ima još jedan važan učinak: kako u Donjem domu jača niže plemstvo koje je tad pod uzdom aristokracije, to ga aristokracija ne sumnjiči i trpi njegovo jačanje (a time i jačanje vlasti Donjeg doma)

➤ **RAT DVIJE RUŽE (1455. DO 1485.) – SUKOB KUĆA LANCASTER I YORK**

- ubrzo nakon završetka Stogodišnjeg rata počinje unutarnji **rat za vlast između obitelji Lancaster i York** koje su bile u srodstvu s ranijom kraljevskom kućom – iako traje 30 godina, nije previše iscrpio zemlju, niti je bilo velikih ljudskih žrtava
- to je bio **rat plemićkih obitelji i nekoliko tisuća njihovih plaćenika** (plemstvo se međusobno poubijalo)
- **Rat ruža** vođen je prema pravilima viteških družina, pomoću mača i luka (koristi se i novo vatreno oružje – **arkebuza**)
- kuća **York** ipak odnosi pobjedu, pa njen ratnički vođa **Edward IV.** stupa na vlast 1461. (vlada do 1483.):
 - svjestan je da krunu duguje oružju, pa ne saziva parlament i po cijenu da bude lišen poreza
 - nesazivanje parlamenta i njegovu podršku kralj mora zamijeniti **osloncem na skorojeviće iz trgovačkog sloja**, a time samo izaziva vlastite plemenitaške pristaše koji nisu htjeli priznati nove moći
- viteško staro plemstvo (dotada uz kuću York) se prepušta samouništenju u obiteljskim spletkama, a **Henrik Tudor** koristi svoje velške plemenske veze i uklanja obje oslabljene vladarske obitelji – 1485. počinje vladavine **dinastije Tudor** (do 1603.)
- tako engleski feudalizam ulazi u posljednje razdoblje, u kojem će veliku moć imati građanstvo (strema ka vlasti)

2. DRUŠTVO I GOSPODARSTVO

2.1. UVOD

- Engleska se po mnogočemu razlikuje od kontinentalnog društva i gospodarstva, pa ovdje **ropstvo** nestaje već u 13., a **kmetstvo** već u 14. i 15. stoljeću – od dinastije Tudor Englezi imaju samo slobodno stanovništvo, pa počinju gosp. utrke moći
- stanovništvo se dijeli na **gornji feudalni sloj** (*više plemstvo i svećenstvo*) i **nefeudalce** (*slobodni, kmetovi i robovi*)

2.2. SVEĆENSTVO

- svećenstvo život svoje zajednice uređuje po kanonskom pravu; crkva je podijeljena na **kenterberijsku i jorkšku metropoliju**
- tada je crkva oblikovana kao **episkopalna (hijerarhijska) organizacija**, ali postoje i jedinice neposredno podvrgnute papi
- crkva saziva i opće crkvene skupštine (**konvokacije**) zbog rješavanja crkvenih pitanja, uključujući odnos crkve i države
- kako je **William Osvajač** Englesku osvojio uz podršku pape, **crkva** je u Engleskoj od 11. stoljeća **veliki posjednik**:
 - o **nadbiskupi, biskupi, opati i mitred abbots** (priori biskupske razine) uživaju velike posjede

- oni su lenski vazali krune, te su zato članovi Velikog vijeća (odnosno kasnije Doma lordova)
- zato je to vrhovno svećenstvo vrsta lenskog plemstva i imaju **prava perova** (često rade kao državni službenici)
- crkveno plemstvo prema vladaru ima **sve vazalne obveze**, pa i vojnu – nju obavljaju pomoću plaćenika
- duhovne osobe nisu izuzete od **izvanrednih poreza** – zbog toga i niže svećenstvo sudjeluje u izboru članova Donjeg doma
- duhovni lordovi su članovi Gornjeg doma kao krunski vazali, a ne kao predstavnici crkvene organizacije
- kad u 16. stoljeću crkva postane anglikanskom, mijenja se organizacija, svećenstvo sve manje sudjeluje u izborima za D. dom
- unutar svećeničkog sloja postoje **velike imovinske razlike** – tako je kenterberijski nadbiskup po imovini jednak vojvodi, biskupi i starješine redova/samostana barunima, a ostali svećenici su nekad na razini seljaka (popis za glavarinu iz 1379.)
- povlastica engleskog svećenstva je **benefit of clergy** – izuzeti su za neke delikte opće službenosti, a i iz nadležnosti redovitih sudova u pogledu povreda kanonskog prava (s druge strane, crkveni sudovi imaju sudbenost u svjetovnim predmetima)
- tako kanonsko pravo ima značajno mjesto u engleskom pravnom sustavu

2.3. SVJETOVNO PLEMSTVO

- svjetovno plemstvo čini **feudalna, lenska vojska** – preuzima sudbene, upravne i zakonodavne nadležnosti te sve više postaje državno i zemljoposjedničko; vojne poslove prepušta plaćenicima
- 1181. **Henrik II.** uvodi **Assize of arms** – vojnu službu vazala mijenja **kompensacijom od 100 šilinga** godišnje po posjedu
- ova naknada se ustaljuje s vremenom, pa od 1385. novčana naknada postaje jedina obveza vazala
- **VAZALNI ODNOSI**
- **priroda i količina vazalnih odnosa** počinje se pobliže određivati tek od 12. stoljeća:
 - svaki vazal mora dovesti onoliko vitezova-konjanika koliko ih njegova zemlja može izdržavati, a to određuje broj viteških posjeda (*knight's fee*) – određeni su i tako da svakih 4-5 kmetskih domaćinstava (*hide*) izdržava 1 viteza
 - godišnja novčana vrijednost viteškog domaćinstva se izražava s **20 funta**, a hide je površine 60 do 120 akera (48ha)
 - dakle, vazal je dužan na svakih 20 funti godišnjeg prihoda dovesti jednog viteza (ukupno 5000 do 6000 vitezova)
 - vazalska dužnost je 40 dana vojne službe godišnje, za čijeg trajanja sam snosi sve troškove (za rata 2 mjeseca)
- uz to, vazali su dužni **financijski priskočiti u pomoć (aid) sizerenu** (kralju, niži vazali svojim vazalima) u tri prilike:
 - 1) kad sizeren najstarijeg sina promiče u viteza
 - 2) kad sizeren prvi put udaje najstariju kćer
 - 3) za otkup zarobljenog sizerena
- vazalni odnos je **osobne prirode**, nakon smrti vazala zemlja se vraća sizerenu – od 12. stoljeća taj odnos je nasljedan
- kako se leno ne bi usitnjavalo, nastaje običaj da vazala nasljeđuje samo najstariji sin
- **STARATELJSTVO NAD MALOLJETNIM VAZALOM**
- u 13. stoljeću u nedostatku muških nasljednika sve češće se javljaju **žene** (kćeri, supruge) sa zahtjevom za nasljeđivanjem
- tako uskoro nastaje običaj da muški nasljednik može preuzeti feud ako je zreo za vitešku službu (21 godina), kćer ako je punoljetna za udaju (14 godina), a supruge ukoliko pristane da je sizeren uda
- u slučaju **maloljetstva nasljednika**, starateljstvo ima **sizeren**:
 - ⇒ on odlučuje o njihovoj ženidbi, odnosno udaji kćeri/supruge umrloga vazala
 - ⇒ često prodaje to pravo (maritigium), pa starateljstvo postaje izvor novčanih primanja
- za vrijeme starateljstva nad maloljetnim vazalom, feudom upravlja **kralj** – od prihoda uzdržava štićenika, osposobljava ga za vitešku službu, te plaća osobu koja umjesto maloljetnika tu vitešku službu obavlja
- **OBVEZE VAZALA I PODVAZALA**
- vazali pristojbe plaćaju oružjem, oklopima, konjima – od 1181. (**Assize of arms**) plaćaju **100 šilinga po viteškom posjedu**

- neka vazalova davanja ovise od okolnosti na strani sizerena (aids)
- neka davanja ovise o okolnosti na strani samog vazala (npr. udaja i ženidba maloljetnog nasljednika) – ove obveze sizeren ne može unaprijed predvidjeti, pa se zovu **incidents** (slučaj)
- ove obveze vazala prema kruni imaju i podvazali prema svojim sizerenima – ostat će prisutne do 17. stoljeća
- te obveze u krajnjoj liniji padaju na leđa **neposrednih proizvođača** koji ih daju u plodinama:
 - jedna od najvećih briga feudalaca je pretvaranje tih obveza u plodinama u novčane obveze
 - ta promjena počinje sredinom 12. stoljeća – do tada su svi krunski vazali bili dužni na osobnu službu
 - isprika za nedolazak (**essoins**) bila je dopuštena samo duhovnim i bolesnim vazalima
- za rata u Walesu, kralj je 1156. uveo kompenzaciju umjesto vitezova-zamjenika duhovnih vazala, **štitovinu (scutage)**:
 - o od svih duhovnih vazala tražio je da umjesto viteza koje iznajmljuju plate 20 šilinga – kasnije vrijedi i za svjetovne
 - o 1201. ta naknada postaje gotovo godišnja, a od 14. stoljeća zamijenjena je porezom na imovinu vazala
 - o pod utjecajem baruna, **Magna Carta** određuje da naknadu umjesto osobne službe određuje samo Magnum Concilium
 - o to je promijenjeno u **redakciji iz 1217. stoljeća** – postoji samo ograničenje da naknada treba biti uobičajena, u visini od 20 šilinga po viteškom posjedu (od tada štitovina postaje skoro redoviti prihod krune, plaća se godišnje)
- **HIJERARHIJA UNUTAR FEUDALNOG SLOJA**
- prema broju naknada koje plaća vazal, uspostavlja se **ljestvica među feudalcima** – Povelja uređuje saziv Velikog vijeća:
 - vladar samo velike barune poziva pojedinačno, dok sve ostale vazale poziva općim pozivom preko šerifa
 - **veliki barun** – vazal koji ima više od 13 vitezova odnosno viteških posjeda (više od 260 funta)
 - o podijeljeni u **5 grupa**: vojvode, markizi, grofovi, vikonti, baruni (s njima je izjednačeno duhovno plemstvo)
 - o počinju ih nazivati **perovima** – članovi su Velikog vijeća, Curiae regis i kasnije Doma lordova
- krunski vazali (**vitezovi, knights**) s manje od 13 posjeda biraju svoje predstavnike za Donji dom po grofovijama
- **uspon u vazalској službi**: od paža preko štitonoše (squire) do viteza (knight-bachelor) koji se bori pod tuđom zastavom
- od kraja 13. stoljeća, svi vitezovi su neposredni vazali krune – to određuje statut **Quia Emptores**
- **IMOVINSKE RAZLIKE UNUTAR FEUDALNOG SLOJA**
- među plemstvom postoje **velike imovinske razlike**, što je vidljivo u popisu imovine za ubiranje glavarine iz 1379.
- ogromnu većinu feudalnog sloja čine **vitezovi** (do 10 000), a **perova** ima tek nekoliko stotina – u feudalnu klasu ubrajaju se i članovi obitelji feudalaca, no ta klasa u odnosu na ukupno stanovništvo nije velika
- **feudalni status** u Engleskoj rano poprima svojstva počasnog zvanja, jer za njih vrijedi isto pravo kao za sve slobodne ljude
- pritom nisu ni oslobođeni poreza (za razliku od Francuske), ali imaju privilegij jer stječu dio prihoda od sudbenosti na svom području – 1290. dopušteno je i **otuđenje feuda** (Quia Emptores), a razvija se i trgovina (mnogi feudanci postaju trgovci)

2.4. GRAĐANI

- do 13. stoljeća poistovjećuju se sa slobodnim seljacima, nemaju poseban status – **William I. Osvajač** sva veća naselja nakon osvajanja proglašava kraljevim domenama, pa građani dijele sudbinu seljaka u okvirima kraljevskih posjeda
- iako je u Engleskoj i Walesu od 1066. do 1090. stvoreno preko 100 gradova, broj gradskog stanovništva je vrlo mali
- **PRAVNI STATUS GRADSKOG STANOVNIŠTVA**
- počinje se mijenjati krajem 12. stoljeća kad **gradovi otkupljuju prava i ovlaštenja**:

- pravo grada da drži sajam, oslobađanje nekih feudalnih tereta
- pravo grada da sam ubire neku svotu na račun feudalnih daća
- gradovi pravno ostaju dio starih kraljevih domena, pa su dužni pripomoći kralju u snošenju izuzetnih tereta svojim dobrima
- to povremeno izvanredno davanje koje tereti sve kraljeve domene i gradove zove se **desetina** (*decima, tenth, tallage*)
- nastaju sukobi oko **određivanja visine** tih davanja, pa od 1283. doprinosi određuje parlament – iako parlament određuje da li će se takav porez skupljati, samo kraljeve domene (i gradovi) plaćaju 1/10 vrijednosti pokretne imovine (ostali 1/15)
- **SUDBENA SAMOSTALNOST GRADOVA**
- **neki gradovi** dobivaju toliku samostalnost sudbenosti (i građansku i krivičnu) da **isključuju bilo koji drugi sud**, pa i kraljev
- također, povelje često potvrđuju nove gradske običaje – do 15. stoljeća neka gradska prava su naprednija od kraljevog suda
- kako su gradovi često sajmišta, porotu sudova nekad čine gradski i strani trgovci – tzv. **piepowder courts** (*prašljive noge*):
 - ⇒ oni sude sve sporove mjesne samouprave osim zemljišnih; najčešće **trgovačke** – tako razvijaju trgovačko pravo
 - ⇒ zbog bogatstva gradova, common law sudovi nastoje steći sudbenost nad gradskom sudskom samoupravom te je počinju ograničavati krajem 15. stoljeća (ipak ostaci te samouprave postoje i danas, npr. [Tolzey Court of Bristol](#))
- **GILDE**
- **staleška udruženja trgovaca i obrtnika** su samoupravne zajednice članova – skupština svih članova bira starješinu gilde
- te organizacije jačaju duh staleške struke, ali i želju za monopolom, pa su gradovi već u 14. stoljeću pribežište za brojne kmetove i slobodne seljake (gradovi postaju središta nadmetanja umješnosti i sposobnosti, ali i slamanja nevještih)
- **imovinske razlike među građanima** su ogromne – određen broj trgovaca stječe bogatstvo, no veliku većinu čini sirotinja
- načelnici velikih gradova su imućni kao i baruni, a načelnici manjih gradova kao manji vitezovi
- to bogatstvo gradova dovodi do **većeg oporezivanja**, pa se državna riznica počinje puniti porezom na vunu

2.5. SELJACI

- seljaci su svi **neposredni poljoprivredni proizvođači** (robovi, kmetovi, slobodni ljudi), čine *90% stanovništva*
- gotovo pola seljaka je u 11. stoljeću slobodno; u 12. i 13. stoljeću taj broj znatno opada, ali raste do 16. stoljeća kad su skoro svi neposredni proizvođači u poljoprivredi slobodni seljaci (najčešće nisu vlasnici zemlje, nego **zakupci/freeholders**)
- robova kao neposrednih proizvođača nije mnogo (1086. ih je oko 9%, a u 13. stoljeću ih je jako malo, uglavnom kao posluga)
- jedan od bitnih pokazatelja osobnog statusa bilo je **pravo priziva na kraljeve sudove** – imaju ga samo slobodni ljudi
- postoji **više vrsta vazala**:
 - drže zemlju uz vojne službe (*military tenure*)
 - drže zemlju uz nevojne službe (*serjeanties*)
 - drže zemlju uz vjerske službe (*religious services*)
- **SOCAGE**
- osim navedenih vrsta službi, postoje slobodni seljaci koji zemlju uživaju uz poljoprivredne, služinske dužnosti, uz plaćanje zakupnine ili bez obveza – svaki slobodan seljak koji uživa zemlju uz **nevojne**, ali određene obveze je **socman/socager**
- taj odnos (**socage**) temelji se na slobodnom uživanju zemlje i njenih prihoda, pa gospodar ima drukčija prava:
 - ⇒ ne pripada mu pravo na starateljstvo ili udaju/ženidbu (to pravo imaju vazali koji drže zemlju uz vojne službe)
 - ⇒ ima pravo na nasljednu pristojbu (*relief*) i pripomoći (*aids*) za otkup gospodara iz zarobljeništva
 - ⇒ ima pravo od socmana tražiti darove kad promiče sina u viteza, odnosno udaje najstariju kćer

- socage kao vrsta držanja zemlje bio je najprisutniji **u grofovijama**, posebno onima koje su prihvatile normanskog osvajača
- za razliku od kmeta, socman uvijek može prekinuti taj odnos prodajom svojih prava na zemlju (time i svih službi)
- gospodar mu ne može to zabraniti i zadržati ga na zemlji, jer je njegovo pravo stvarno-pravno i vremenski neodređeno
- 1066. donesen je **Military tenure Abolition act** – njime je ukinuto držanje zemlje uz viteške službe, pa raniji vitezovi zadržavaju zemlju kao socmani

➤ **LEASEHOLD**

- **običan zakup** – slobodni seljaci (zakupci) zemlju uživaju pod određenim uvjetima i na određeni rok, uz plaćanje zakupnine
- ovakvo uživanje zemlje nikad nije smatrano držanjem (tenement), tj. stvarnim pravom (realty), nego samo osobnim nenasljednim pravom (**personalty**) – zakup će zauvijek zadržati ugovorno-pravnu prirodu
- od 14. stoljeća zakupni odnos potiskuje ostale odnose, jer kmet stječe slobodu i ostaje na zemlji kao zakupac
- i zakupac je **u okviru manorijalne sudbenosti**, ali on kao slobodan čovjek ima pravo priziva na kraljev sud
- zakup se može približiti kmetskom stanju ako slobodan čovjek pristane na uživanje **kmetskog selišta** uz kmetske obveze
 - o to znači da kmetsko selište uz kmetske obveze mogu uživati i kmet i slobodan čovjek
 - o rente i obveze su u oba slučaja jednake, ali **osobni status** je različit – samo ako je slobodan čovjek uživatelj kmetskog selišta, on ima pravo tužbe protiv gospodara i priziva pred kraljevim sudom

2.6. KMET

- **kmet** (*villein, kasnije copyholder*) – neslobodna osoba, ne smije napustiti gospodara (prema ostalima je slobodan)
 - nasljedno je vezan uz zemlju, ima pravnu i poslovnu sposobnost i prema gospodaru
 - nema pravo priziva (manorijalni sud); uživa svoju parcelu zemlje, a ima poljoprivredne obveze prema gospodaru
 - promjena gospodara zemlje ne utječe na kmetov položaj, jer je on uređen običajem manora
 - u 13. stoljeću neki autori (**Bracton**) razlikuju više vrsta kmetova:
 - a) **kmetovi starih kraljevih domena** – to su domene engleskih kraljeva prije 1066.; ovi kmetovi imaju pravo žalbe šerifovom pomoćniku (*bailiff*) ako uživatelj kraljeve domene povrijedi običaje (*writ of right close*)
 - b) **povlašteni kmetovi** – oni čije su obveze točno određene
 - c) **obični kmetovi** – „*ujutro ne znaju što će morati raditi popodne*“
 - kmetske obveze se razlikuju prema mjesnim običajima, ali neke opće obveze su svugdje iste:
 - ⇒ **merchet** – dužan je naknadu gospodaru za dozvolu da oženi sina/uda kćer
 - ⇒ **heriot** – gospodar ima pravo na najbolje kmetovo govedo kad kmet umre
 - krajem 14. stoljeća kmetske obveze zamijenjene su **novčanom vezom** (cash nexus) – kmetstvo se pretvara u zakupni odnos
 - nakon kuge i pobune 1381. feudalci zbog nedostatka kmetova povećavaju kmetske radne obveze, a sudovi krše običaje:
 - o tada zahtjevi da se feudalci sudski prisile na poštivanje običaja postaju sve glasniji
 - o krajem 15. st. Kancelarov sud dopušta kmetovima tužbe protiv gospodara zbog smetanja posjeda (**writ of trespass**)
 - o u 16. st. kmet je dužan samo na obveze utvrđene običajima manora (tako se štite zakupci, bivši kmetovi)
 - tako prestaje samovolja mjesnih sudova, pa **kmet** kao uživatelj kmetskog selišta (*copyhold*) postaje **sličan slobodnom nasljednom zakupcu** (*freehold*) – početkom 17. stoljeća copyholderi čine 1/3 stanovništva
 - te dvije vrste zakupa izjednačene su 1926. kad je ukinut kmetski posjed (na temelju **Law of Property Act-a** iz 1922.)
- #### ➤ **MANOR ILI BARUNIJA (VLASTELINSTVO)**
- ponajviše **sudska jedinica** – samo u relativnom smislu čini i gospodarsku cjelinu:
 - sastoji se od niza uskih parcela veličine pola do 1 aker (1 aker = 4000 m²) – svaki poljoprivrednik obrađuje ih par
 - od 12. stoljeća manor se dijeli na **3 dijela** zbog tropskog sustava

- ⇒ jedan dio se svake godine ostavlja neobrađen (služi kao sjenokoša i ispaša), a druga 2 se siju žitaricama
- ⇒ na 1/3 se na jesen zasijavaju ozimne žitarice (raž, pšenica), a na 1/3 u proljeće jare (zob, ječam)
- takav način obrade postoji do 18. stoljeća; svaki seljak obrađuje svoju parcelu, a kmetovi gospodarevu zemlju
- **POLJOPRIVREDA**
- prinosi su *najlošiji na sjeveru i zapadu*; tijekom srednjeg vijeka velik dio zemlje postaje poljoprivredni (iskrčivanje, odvodnja)
- seljaci žive u drvenim kolibama (često bez prozora), a obveze uglavnom izvršavaju u proljeće i jesen
- unatoč nedostacima, dolazi do **poljoprivrednog i demografskog napretka** – u 11. stoljeću ima 1,5 milijun, a u 14. stoljeću oko 3,7 milijuna stanovnika (već tada engleski seljak i kmet žive bolje od francuskog, usprkos plodnijem tlu u Francuskoj)
- da bi se skupio novac za brojnu plaćeničku vojsku protiv Francuske, parlament 1380. opet **uvodi glavarinu**:
 - to je jednokratni osobni porez za sve muške i ženske osobe starije od 15 godina, u iznosu od 12 penija
 - to je bio 3. takav porez u zadnje 3 godine, pa 1381. izbija **pobuna** – u njoj je jedan od bitnih zahtjeva ukidanje kmetstva, odnosno pretvaranje kmetских obveza u novčanu rentu (4 penija godišnje po akru kmetске zemlje)
- iako je pobuna ugušena, nakon 150 godina kmetске rente su pretvorene u **novčane** (u zakup zemlje) – sve ove okolnosti su osnove za daljnji razvoj poljoprivrede, pa Engleska u 17. stoljeću ima najmoderniju poljoprivredu u Europi, uz Nizozemsku

3. DRŽAVNO USTROJSTVO

3.1. SREDIŠNJA VLAST

- središnju vlast od 11. do sredine 13. stoljeća čine **kralj i Magnum Concilium** (odnos između ovih organa se mijenja)
- tokom 13. stoljeća prvo dolazi do izjednačenosti kralja i Curiae regis, a uspostavljanjem parlamenta ravnoteža je narušena
- u 14. i 15. st. parlament je gotovo potpuno nadređen kruni (stupanj samostalnosti krune ovisi o odnosima u parlamentu)
- **KRALJ**
- nakon 1066., pri stjecanju kraljevske vlasti počinje prevladavati **nasljedno načelo** (ispred germanskog načela izbora kralja)
- unatoč načelu naslijeđa, Magnum Concilium zadržava pravo konačnog priznanja nečijeg prava na krunu – odluka Velikog vijeća uvijek ovisi o **faktičnom odnosu snaga** koje stoje iza pretendenta
- u 14. stoljeću nastaje pravilo da **parlament odlučuje o pravu na krunu** – iako je temelj stupanja na vlast načelo naslijeđa, ono je u zbilji ograničeno načelom izbora, pri kojem presuđuje faktička sila i odnos snaga među pretendentima
- tako smrću kralja nastupa **interregnum** dok se ne okruni novi kralj
- ❖ **„Kralj nikad ne umire“ (od Edwarda I, formalno od Edwarda IV)**
- zbog opasnosti interregnuma, posebno u ratovima, nastaje maksima „*kralj nikad ne umire*“ i ističe se pravo nasljednika da odmah poslije smrti kralja preuzme vlast – common law usvaja i stajalište da nitko nije premlad da preuzme vlast
- to znači da maloljetnost nije prepreka za preuzimanje vlasti, iako ju za maloljetnog kralja (npr. **Henrik III**) vrše **regenti**
- odluka o **funkciji regenta** i osobi koja ju vrši prelazi u ruke Velikog vijeća, kasnije parlamenta (uglavnom Dom lordova)
- po common law sustavu, sama ceremonija krunidbe nije dovoljno legalna osnova kraljeve vlasti, kao što formalno odreknuće nije nužan uvjet prestanka prava na krunu (iako 2 puta dolazi do formalnog odreknuća – prisilno, **Edward II, Richard II**)
- ❖ **Kraljeve povlastice (royal prerogatives)**
- nekad označavaju sva ovlaštenja vladara, nekad ona koja se tiču podanika, a najčešće ovlaštenja koja common law daje kruni

- ne postoji razlika između kralja i fizičke osobe vladara (osim kod maloljetnosti) – povlastice su neodvojive od osobe vladara
- u 13. stoljeću u raspravama u parlamentu i sudovima postavlja se **pitanje**: *Znači li pravna određenost prerogativa*:
 - a) *da ih pravo samo povjerava kralju, a on ih koristi kao posve diskreciono i arbitrarno ovlaštenje, ili*
 - b) *pravna određenost prerogativa znači da se ta diskrecija proteže ne samo na način korištenja, nego i na sam sadržaj prerogativa?* (jasan odgovor nije pronađen, pa to pitanje postaje predmet rasprava u 18. stoljeću)

❖ **Kralj = vrhovni feudalac**

- prava vladara izvođena su iz njegovih **privatnovlasničkih prava**, pa do 16. st. nema razlike između državnog/privatnog prava
- zato su vladareva ovlaštenja prema krunskim vazalima izvođena iz njegovih vlasničkih ovlaštenja na zemlju koju ustupa
- kako i kraljeva neposredna vlast ovisi o količini zemlje koju drži u uživanju, **William Osvajač** kao kraljeve domene zadržava 1/4 sve obradive zemlje, ali i mnoge šume – da bi stekao točan uvid u zemljišni fond, 1086. sačinjen je **Domesday book**
- kralj mjesnu vlast obavlja preko **šerifa** – on je na čelu grofovije, te predstavlja kraljeve interese u njoj (a ne grof, jer cijela grofovija nikad ne pripada jednom grofu)

❖ **Širenje sudbenosti kralja**

- šerifi potpadaju pod lokalni utjecaj, pa kraljevi od **Henrika II** jačaju svoju sudbenost kroz **središnje sudstvo**
- kralj prvo ograničava crkveno sudstvo (**Klarendonske odluke** 1164.), a zatim se okreće feudalnom sudstvu – to je jedan od važnih povoda za donošenje **Velike Povelje** iz čega je jasna važnost sudstva za feudalce
 - ne postoji razgraničenje nadležnosti vlasti; sudska vlast je u temelju same vlasti, izvršna vlast je provođenje pravde
 - priroda **običaja** je sporna – postoje francuski, anglosaksonski, danski i norveški običaji, rimsko i kanonsko pravo
- i unutar feudalne klase postoje različiti običaji i jezici – zato kralj normira gotovo isključivo kroz **sudske organe** (assize), jer je i Magnum Concilium tad ponajprije sud za sporove kraljevih vazala (normiranje je definiranje i priznanje jednog od običaja)
- do 13. stoljeća, kralj normira u raznim formama i pod raznim imenima (*statutum, edictum, constitutio, assisa*)

➤ **VELIKO VIJEĆE (MAGNUM CONCILIUM)**

- **glavni organ** sve državne vlasti – u 11. i 12. stoljeću ipak prevladava običajna nadležnost, funkcije nisu strogo određene
- također, ne postoji nikakva odvojenost državnih i pravnih običaja od morala i vjere, kao njihova ideološkog izvora
- za vrijeme feudalizma, Magnum Concilium je:
 - **skup svih neposrednih vazala krune**, onih koji su dobili feude od kralja (uz uvjet feudalnih obveza)
 - feudalno-klasno tijelo i po sastavu i po nadležnosti i po načinu djelovanja
 - član tog tijela je i **kralj** – posve je nemoćan pred punim sastavom i slogom tijela; njegov *autoritet uvelike ovisi o ratničkim sposobnostima* (zato uz sposobne vladare kao što su **William I** i **Henrik II** Vijeće ima drugorazredno značenje, dok uz slabe kraljeve poput **Henrika I** stvarna vlast prelazi na to Vijeće)
- u 12. stoljeću počinju se razlikovati **krupni vazali i niži krunski vazali**:
 - ⇒ **krupne vazale** kralj na sjednice Vijeća poziva pojedinačno (tu spadaju vojvode, grofovi, baruni, veliki baruni)
 - ⇒ **niže krunske vazale** kralj poziva općim pozivom (**writ of summons**) preko šerifa (tu spadaju vitezovi)
- u pogledu poziva, nadležnosti i postupka u Vijeću nema prevelike formalne ujednačenosti i određenosti:
 - o bilo koje pitanje može biti predmet rasprave koja najčešće ima izgled suđenja – pretpostavlja razlaganje prava
 - o ponekad Vijeće i **sudi** – u sporovima među krunskim vazalima, te među krunskim vazalom i kraljem

- tako u 12. st. nastaje **per** (*peer, equal*) – oni koji imaju pravo da im Veliko vijeće sudi kao **sud njima jednakih** (*per legale iudicium parium suorum*); uskoro se poistovjećuju riječi barun i per
- prisustvovanje Vijeću je ne samo pravo nego i **dužnost** – jedna od vazalovih obveza je da pruži savjet sizerenu
- međutim, zbog ratova i čestih kraljevih izbivanja, Magnum Concilium se sastaje **neredovito** i uglavnom zbog ratnih pitanja
- ❖ **Posebne službe**
- krajem 12. st. zbog te neredovitosti javlja se potreba izdvajanja nekih redovitih i trajnih službi iz nadležnosti Vijeća:
 - 1) **justicijar** – zamjenik kralja u pravnim nadležnostima, obavlja i političke i upravne poslove krune
 - 2) **kancelar** – preuzima poslove justicijara (13. st.), redigira kraljeve isprave (od 15. st. sve više postaje sudac)
 - 3) **rizničar** – voditelj kraljevih financija (postaje najvažniji službenik krune u 14. stoljeću zbog važnosti financija)
- **CURIA REGIS**
- to je **uži sastav Velikog Vijeća** – obavlja većinu poslova Vijeća koje se od kraja 12. stoljeća sastaje samo zbog velikih stvari kao što su izbor/potvrda kralja, Klarendonske konstitucije i spor s crkvom, spor jorškog i kenterberijskog biskupa, ...
- Curia regis sastoji se uglavnom od **krupnih krunskih vazala** koje pozove kralj – tako uz kralja ona postaje nositelj vlasti
- rasprava u Curiji regis ima oblik savjeta kruni – kad rasprava završi donošenjem isprave, onda je potpisuje kralj
- ubrzo i poslovi Curiae regis postaju brojni i zahtjevni, pa se iz nje izdvajaju **posebni organi**:
 - Državna blagajna i riznica, sudovi common law-a, kancelar i njegov sud
 - **Dom lordova** – najpotpuniji i najizravniji njen nasljednik u pogledu nadležnosti, sastava, odnosa prema kruni (14. st.)
- ❖ **Magnum Concilium i parlament**
- Magnum Concilium gubi sastav i značenje koje je imao do 13. stoljeća, sazivan je tek **povremeno** – neredovita sazivanja počinju se nazivati parlamentom (*razgovarati, raspravljati*), što pokazuje da je to *tijelo nižeg značenja* od Velikog savjeta
- Veliko vijeće je sastavljeno na temelju **osobnog prava i dužnosti**, za razliku od načela reprezentacije kod konvokacija, sudova grofovija – kad ga kralj počinje sazivati zbog izvanrednih poreza, počinje pozivati i predstavnike svojih gradova
- zna da **gradovi** mogu dati novčana sredstva, ali ih poziva posebno (imaju sudsko-poreznu samostalnost prema grofovijama)
- ❖ **„Uzor parlamenti“ (Simon de Montfort i Edward I)**
- u pogledu izmijenjenog sastava Vijeća posebno je važan **Magnum Concilium** kojeg 1265. saziva **Simon de Montfort**:
 - ⇒ predvodi plemiće protiv kralja i dijela plemstva koje se zalaže za barunsku oligarhiju
 - ⇒ zagovara oslon na **niže feudale, slobodno seljaštvo i građane** – Montfort u taj skup, uz barune koji su uz njega, poziva po 2 predstavnika manjih krunskih vazala iz grofovija, te po 2 predstavnika slobodnih kraljevskih gradova
 - ⇒ cilj je bio da Magnum Concilium punim sastavom kralju pokaže da je sva zemlja uz pobunjenike
 - ⇒ skup zasjeda kao **jedan dom**, njegove odluke su političke i financijske, a ne zakonodavne prirode
- taj skup kasnije je nazvan parlamentom (ludi parlament), a istog sastava je i skup **Edwarda I** iz 1275. i 1294.:
 - to su *uzor parlamenti*, jer čine presedan za sastav parlamenta – između ova dva parlamenta kralj saziva druge skupove (Magnum Concilium, Curia regis) koji donose brojne temeljne akte (De donis, Quia Emptores, ...)
 - od početka 14. stoljeća, zbog financijskih i ratnih problema sve je češće sazivan **parlament**
- **PARLAMENT**
- uz poslove u parlamentu, krupno plemstvo radi i druge poslove, pa odlučuju o tim poslovima i izvan zasjedanja parlamenta
- sredinom 14. stoljeća počinju se održavati **zasebne sjednice krupnog plemstva** – počinje razdvajanje na Gornji i Donji dom
- značajna činjenica je da se **svećenstvo** nije izdvojilo kao poseban dom:

- kako su vazalne obveze crkvenih i svjetovnih osoba iste, *krupno crkveno plemstvo* sjedilo je u Domu lordova
- niže svećenstvo u početku je biralo predstavnike za Donji dom, no to je uskoro prestalo jer smatraju da su dovoljno predstavljeni u Gornjem domu preko **prelata** (predstavljaju vrh episkopalne organizacije engleske crkve)
- za crkvena pitanja i odnos crkve i države, crkva saziva posebne crkvene sabore – **konvokacije**

❖ **Biranje predstavnika Donjeg doma**

- predstavnike grofovija za Donji dom biraju svi slobodni ljudi grofovije (javnim glasanjem, na skupštinama)
- **aktivno i pasivno biračko pravo** prvo nisu bili uvjetovani imovinskim cenzusom, no to se mijenja **Statutom 1430.:**
 - o sad u izborima u grofovijama mogu sudjelovati samo slobodni ljudi sa zemljom čiji prinos vrijedi bar **40 šilinga**
 - o tako je pravo glasa dano **sitnom plemstvu** (budući da je taj iznos dovoljan za izdržavanje 1 viteza)
- biračko pravo za izbor predstavnika gradova bilo je u nadležnosti gradske samouprave (različito u svakom gradu do 19. st.)
- članovi parlamenta sve do 1911. nisu plaćeni, a troškove slanja predstavnika u Donji dom snosi izborna jedinica

❖ **Financijsko i zakonodavno pravo parlamenta**

- osnovna nadležnost parlamenta je **odobranje izvanrednih poreza** (uskoro samo parlament može odobriti poreze)
- već u prvim parlamentima čule su se **pritužbe (petitions)**, često sudske i upravne naravi, a tek posredno zakonodavne
- **zakonodavno pravo parlamenta** razvija se kao nužna posljedica njegova financijskog prava:
 - parlament upućuje pritužbe članova kralju i njegovim organima (pa i Domu lordova), da bi poradili na poštivanju običaja i prava – parlament pritom definira običaj koji je povrijeđen i moli kralja da potvrdi da je to pravo zemlje
 - kako se ne bi zamjerio parlamentu u uvjetima Stogodišnjeg rata, **kralj** često prihvaća te pritužbe – pritom je sam formulirao običaj na koji se pritužbe odnose (njegova formulacija često odudara od viđenja običaja u parlamentu)
- kako kralj saziva parlament kad treba izvanredne poreze, nije bilo nikakve redovitosti u sazivanju i trajanju parlamenta
- zato saziv parlamenta za narod (to je tada feudalna klasa) znači **priliku da se uobliče želje naroda** da ih kralj prihvati
- u parlamentu je sve više **parcijalnih interesa**; nastaje i praksa da financijska pitanja raspravlja na kraju zasjedanja:
 - tako parlament dobiva način da sam odredi **dužinu trajanja zasjedanja** – ta dužina je bitna pretpostavka da bi parlament mogao svoje zahtjeve formulirati (parlament definirane zahtjeve daje kralju i očekuje da ih potvrdi i objavi)
 - to je svojevrsna **ucjena** – kako je **Henrik V** (vlada od 1413. do 1422.) bio u nemogućnosti da se odupre parlamentu, on pristaje na tumačenje parlamenta, stvarajući tako **presedan**: kralj može zakonski prijedlog parlamenta (bill) ili posve odbaciti, ili u neizmijenjenom obliku potvrditi i objaviti kao zakon (statute) – ostaje mogućnost nagodbe, uz ustupke i ucjene (tako parlament posredstvom financijskog stječe i zakonodavno pravo)
- 1371. parlament je prisilio kralja da opozove svoja 2 najvažnija službenika: **kancelara i rizničara** (oba su bili *biskupi*)
- parlament pomišlja na sudske gonjenje, ali mora odustati jer su oni kao svećenici u nadležnosti crkvenih sudova
- zato parlament kralju upućuje **adresu** kojom traži da ubuduće na važnije položaje budu imenovane samo svjetovne osobe
- time se izražava misao da vlast i njeno osoblje moraju biti u granicama prava i suda – tek kad je kralj udovoljio zahtjevima parlamenta (imenovao svjetovne osobe za kancelara i rizničara), parlament je odobrio poreze

❖ **Impeachment (1376.)**

- 1376. parlament uobličava proceduru **impeachment** (to će mu pribaviti naziv „*dobri parlament*“) – Gornji dom je i inače vrhovno sudište Engleske, no ne može pokrenuti optužbu jer sudski postupak počiva na akuzatornom načelu

- ulogu optužne porote ima **Dom komuna**, koji 1376. optužuje 2 lorda i još 4 osobe da su lošim postupcima financijski oštetili kralja/državu – ovom tužbom parlament pokazuje svoje pravo zaštite i nadzora državnih financija
- 1386. Donji dom opet pokreće impeachment, ovaj put protiv **kancelara** zbog lošeg vođenja državnih poslova (i ruši ga)
- impeachment postaje sredstvo nadzora drž. službenika (ova procedura je kasnije presudna za stvaranje parlamentarne vlade)
- impeachment je posve **sudski postupak** – može biti pokrenut samo ako optužba ima temelj u postojećem pravu
- to je nedovoljno za zaštitu države od najvećih službenika, jer državni interesi nisu dovoljno zaštićeni ako su zaštićeni samo okvirima prava (ako treba čekati da najviši službenici prekrše pravo da bi bili maknuti sa službe)

❖ Act of attainder (1477.)

- zbog nedovoljnosti impeachmenta, parlament 1477. uvodi ovaj novi postupak – to je posve **zakonodavni postupak** u kojem se određena osoba zbog svojih postupaka proglašava krivom i izriče joj se kazna (*gubitak časti, konfiskacija imovine, smrt*)
- to je osuda putem zakona, pa je postupak po posljedicama sličan osudi stavljanja izvan zakona (*ex lex, out law*)
- act of attainder se od 15. do 17. stoljeća koristi umjesto impeachmenta, a u 17. se koriste oba (protiv **Strafforda i Lauda**)
- od 18. stoljeća act of attainder se više ne koristi – to je oblik **političke likvidacije** pod prividom zakonodavnog postupka
- tako je 1477. zbog pokušaja otimanja krune osuđen vojvoda **Clarence**, brat kralja **Edwarda IV**

❖ Prava, sazivanje i oblik parlamenta

- parlament iz prava određivanja financijskih izdataka izvodi i **pravo nadzora nad njihovim iskorištavanjem** – kako je u 14. i 15. stoljeću vojska najviše korištena za rat izvan Engleske, kralj za izvođenje vojske iz zemlje treba dozvolu parlamenta
- **pravo saziva** parlamenta pripada kralju – parlament to ocjenjuje kao zloupotrebu te u dva statuta određuje da parlament treba biti sazivan bar jednom godišnje (to ostaje mrtvo slovo, pa je u 17. stoljeću pokrenuto pitanje redovitosti saziva parlamenta)
- parlament do kraja 15. stoljeća stječe financijsko, sudsko, zakonodavno pravo (dijeli s kraljem), te sudbena sredstva za nadzor izvršne vlasti – politički život Engleske u 15. stoljeću nosi naziv „**vladavina parlamenta**“ (položaj kralja označen je s *primus inter pares*, jer je parlament i puni kontrolor izvršne vlasti; kralj tek kasnije počinje postajati gospodarom parlamenta)
- u cijelom tom razdoblju, parlament ima oblik staleške skupštine:
 - ⇒ **Dom lordova** čini gornji sloj svećenstva i plemstva
 - ⇒ **Donji dom** čine niži slojevi svih slobodnih staleža (svećenstvo, plemstvo, slobodni građani, seljaci)
- ulogu i moć engleskog parlamenta u 15. stoljeću u svojoj knjizi opisao je vrhovni sudac Engleske – **Fortescue**; on uspoređuje položaj kralja u Engleskoj i Francuskoj, te zaključuje da je **Engleska mješavina republike i monarhije**

3.2. MJESNA VLAST

- niža lokalna uprava nije odvojena od sudstva, a temelj mjesne podjele čini **vojna organizacija** i njena podjela
- Engleska se dijeli na **grofovije** (shire, wapentake, county) => **oblasti** (stotine, čete, satnije) => **desetine** (tithing)
- njima upravljaju **šerif** odnosno **načelnik** – oni su vojni zapovjednici, predsjednici skupštine i čuvari mira i reda
- također čuvaju kraljeve imovinske interese unutar svojih oblasti – nadziru kraljeve domene i skupljaju izvanredne poreze
- **GROFOVIJE**
- grofovije su nekadašnje kraljevine (**Kent, Essex, Sussex, Middlesex**) ili njihovi dijelovi (npr. **Norfolk i Suffolk – East Anglia**)
- tijekom cijele engleske povijesti traje **borba između središnje vlasti i grofovijske samouprave**
- Engleska je podijeljena na **35 grofovija** kojima upravljaju **šerifi**:
 - ⇒ prvo stječu službu putem zakupa, a od 12. stoljeća neki postaju nasljedni

- ⇒ **Henrik II** 1170. otpušta sve šerife, te imenuje nove kao smjenjive i plaćene kraljeve činovnike
- ⇒ šerife imenuje kralj, a nadzire ih *Magnum concilium* – šerifi imaju i svoje **pomoćnike**:
 - **constabl** (od comes stabuli) – šerifov pomoćnik u izvršnim, policijskim poslovima
 - **coroner** – istražuje uzroke iznenadnih smrti, vodi istragu i uhićenje (iz tog nastaje **Coroner's court**)
- razbojstva, pljačke, nasilje i remećenje općeg reda i mira su u nadležnosti **mirovnih sudaca** (od 1196.):
 - sve do sredine 19. stoljeća mirovni suci su glavni vršitelji mjesne vlasti u Engleskoj
 - od 14. stoljeća imenuje ih kralj između **nižeg plemstva** – sude **besplatno**:
 - 1, 2) kao pojedinci ili u malim zasjedanjima – dva mirovna suca
 - 3) kao skupine mirovnih sudaca cijele grofovije – kvartalno zasjedanje 4 puta godišnje (**Statute 1362.**)
- od 12. stoljeća, sudsku nadležnost šerifa i suda grofovije zamjenjuju **kraljevi putujući suci**:
 - u 12. stoljeću samo *prisustvuju zasjedanjima šerifova grofovijskog suda* – krajem 13. stoljeća postaju aktivniji
 - uskoro samo kraljevi putujući suci sude u sudu grofovije
- mirovni i putujući suci obavljaju mnoge **upravne poslove**, jer ne postoji strogo razgraničenje uprave i sudstva
- **GRADOVI**
- u 12. stoljeću **stječu samoupravu** i izdvajaju se iz sastava grofovije, koja sad znači izvangradsko, seosko područje
- gospodari gradova (feudalci) pristaju da gradovi kao kompenzaciju za svoje feudalne obveze plate određeni **novčani iznos**
- to nije nikakva posebnost s obzirom na držanje gospodara prema ostalim kmetovima – i oni mogu dati novčanu rentu
- od 13. stoljeća gradovi **otkupljuju razna prava od gospodara** i postaju samoupravne jedinice u administrativnim, sudskim, poreznim i vojnim poslovima – najčešće svi slobodni stanovnici čine skupštinu iz koje proizlaze svi ostali organi
- u 14. stoljeću jača **trgovačko-obrtnički sloj** i cehovska organizacija, što daje samoupravi obilježje vlasti gradske plutokracije
- stvara se uski krug gradskih moćnika među kojima se ističu gradsko vijeće i gradonačelnika (mayor)
- zbog znatno povećane gospodarske moći, od 13. stoljeća grad poziva veće gradove da pošalju po **dva predstavnika u Veliko vijeće**, koje se tako pretvara u **parlament** (gradovi sami izabiru način delegiranja predstavnika; oko 75 gradova ima to pravo)
- najvažniji privilegij gradova je svojstvo samostalne porezne jedinice, pa oni sami određuju način ubiranja poreza
- **MANOR ILI BARUNIJA (VLASTELINSTVO)**
- to je područje na kojem se prostire **sudska vlast manorijalnog/vlastelinskog suda** za kmetove, ali i za slobodne ljude
- nije svaki feud vlastelinstvo – to su krupni feudi neposrednih krunskih vazala (baruna), za **Williamu Osvajača** bilo ih je 170
- sporove među svim društvenim slojevima unutar vlastelinstva presuđuje manorijalni sud, **court baron**:
 - sude pripadnici istog sloja kao stranke u sporu – u načelu svi, no u praksi uglavnom slobodni seljaci i feudalci
 - kasnije sudbenost ima onaj *na čijem se prostoru održava sud*; tako seljaci i kmetovi mogu tužiti feudalca
- manori od 13. stoljeća vode **registre zemlje i posjednika, njihove obveze, popis običaja manora (manorial extent)**:
 - pritom kmetovi i zakupci dobivaju prijepis (**copy**) o svom posjedu, pravima i dužnostima – oni su copyholders
 - zato je bit ovog suda da brine o izvršavanju služba i dužnosti držatelja
- ovaj sud je **za kmetove konačan** (kao predmet mjesnih običaja), a **za slobodne ljude postoji pravo priziva** na kraljev sud
- **uređenje i izgled manorijalnog suda**:
 - na gospodarevu dvoru ili pod hrastom usred sela – ima oblik narodnog sudovanja gdje su svi bili suci ili porotnici
 - ipak, **gospodar** manora najčešće drži sve ostale u ulozi promatrača (često djeluju ako se grubo krše mjesni običaji)

→ sud od 13. stoljeća vodi i čuva zapisnike, a od 16. gubi važnost (oslobađanje kmetova, usitnjavanje manora)

4. VOJSKA I POREZI

4.1. VOJSKA

- nakon normanskog osvajanja, vojska je organizirana na slijedeći način:
 - 1) **feudalna konjanička vojska vazala** – čine ju svi koji uživaju feude (bilo neposredno od krune ili posredno)
 - 2) **narodna pješačka vojska strijelaca** (svi odrasli slobodni muškarci)
 - 3) **plaćenička vojska**
- VAZALNI ODNOSI, ŠTITOVINA, ASSIZE OF ARMS
- **odnos između konjice i pješadijske vojske** se mijenjao – najčešće postoje obje vrste vojske istovremeno
- prvo prevladava konjica, ali od 14. stoljeća pretežu strijelci koji postaju englesko glavno oružje
- uz strijelce-plaćenike, postoji i **narodna vojska strijelaca – fyrd**:
 - o potječe od *plemenske germanske tradicije* – određeno je da svaki slobodan čovjek razmjerno svojoj imovini mora imati odgovarajuće oružje, a najčešće se koristi dugi velški luk ([Naredba o oružju 1181.](#), [Winchesterski statut 1285.](#))
 - o narodna vojska (kasnije milicija) služi i za gušenje unutarnjih nereda i za obranu zemlje od vanjskih neprijatelja
 - o kralj od 14. stoljeća poziva **sve slobodne na vojnu obvezu** – kasnije novačenjem izabire najbolje, ostale otpušta
- uz novake, uzimani su i **plaćeni dobrovoljci** – od 14. st. **čete profesionalnih vojnika** koje iznajmljuje njihov glavar
- tako uskoro nestaje pojedinačnog novačenja, potisnuta je feud. konjica, pa glavna vojna snaga postaje plaćenička pješadija
- najveća vojska koju je Engleska sazvala u srednjem vijeku broji *13 000 strijelaca* (krajem 15. stoljeća kreće na Kontinent)
- posebnost engleske vojne sile je **nepostojanje stalne (stajaće) vojske**:
 - vojsku izdržava kralj iz izvanrednih poreza koje odobrava parlament (određuje vrstu, način, vrijeme ubiranja)
 - tako **parlament** posredno uređuje i vrijeme držanja vojske
- u 17. stoljeću kraljevi pokušavaju zasnovati apsolutizam pomoću **stajaće vojske**, što rezultira [Zakonom o pravima 1688.](#):
 - ⇒ „Novačenje i držanje stajaće vojske unutar Kraljevstva u vrijeme mira, osim ako je uz pristanak Parlamenta, je protivno zakonu.“ – već tijekom srednjeg vijeka porezno pravo parlamenta stavlja i vojsku pod njegovu kontrolu
 - ⇒ pitanje vojske može se promatrati i kao **financijsko** – vojska, odnosno porez je samo novčani izraz odnosa snaga

4.2. POREZI

- porez je prvenstveno povezan uz **izdržavanje vojske** – postaje pripadak države kao vlasti/suverenosti
- u početku su jedini oblik davanja feudalne rente, no one se kasnije pretvaraju u obvezu davanja određenog novčanog iznosa
- prvi porezi javljaju se kao novčana kompenzacija za zbiljski iznos određene rente (postaje sve redovitija i stalna)
- u srednjem vijeku vlast je doživljavana vrlo zbiljski, pa država i njeni prihodi znače **kralj i njegovi prihodi**
 - u 11. i 12. stoljeću, kraljevi prihodi služe za pokriće njegovih (državnih) **redovitih izdataka**
 - od 13. stoljeća potrebni su i **izvanredni prihodi** – tako mu parlament povremeno daje pripomoć (aids, subsidies), te određuje način skupljanja tih izdataka (poreze); za izvanredne pripomoći određen je i rok (uglavnom 1 godina)
- do 14. stoljeća državni izdaci nisu veliki, jer je glavni izdatak **vojska** (ujedno i uprava) koja je u potpunosti plaćena feudima
- povod izvanrednim izdacima i porezima su **rat i vojska** – povod izgradnji poreznog sustava je [Stogodišnji rat](#)

➤ **REDOVITI KRALJEVI PRIHODI**

1) **Od kraljevih domena**

- čine glavninu prihoda krune do 13. stoljeća (**William Osvajač** ih ima 1422) – tu spadaju i **kraljeve šume i kraljevi gradovi**
- prihodi s veleposjeda su *naturalni*, od šuma *naturalni/novčani* (ako su šume u zakupu), a od gradova samo *novčani*
- kralj (i svaki drugi sizeren) može od svojih domena tražiti i **izvanredna davanja**, npr. *prilog za otkup kralja iz zarobljeništva*

2) **Od feudalnih vazala**

- vazali osim vojne službe povremeno plaćaju kralju i određene pristojbe (npr. *kad kralj udaje kćer ili promiče sina u viteza*)
- ti prihodi od vazala su značajni i traju do sredine 17. stoljeća; osobna vojna služba feudalaca bit će zamijenjena štitovinom

3) **Od kraljevih povlastica**

- neke povlastice ima **samo kralj** – tako mu pripada *dio vina koje se uvozi u luke, te globe koje izriče kraljev sud*
- kako je kralj **jamac nezaštićenima**, on strancima (i posebno Židovima koji ne pripadaju nekoj zajednici) jamči slobodu ulaska, kretanja i izlaska iz Engleske – za to osiguranje on naplaćuje neku vrstu premije koja bi trebala pokriti te troškove
- do **izгона Židova 1290.** značajan dio državnih prihoda čini poseban porez za njih (Židovi su na milost i nemilost vlasti)

➤ **NEREDOVITI KRALJEVI PRIHODI**

- nakon osvajanja 1066., kraljevi preko 150 godina ubiru jedan izvanredni povremeni porez za obranu – **zemljarinu**:
 - o **danegeld** je ubiran do 1163., a **carucage** od 1194. do 1224. – za ova davanja potrebna je suglasnost Velikog vijeća
 - o od kraja 12. stoljeća ta davanja se određuju prema vrijednosti pokretne imovine
 - o ipak, cijelo vrijeme postoji razlika između kraljevih domena (viša i posebna davanja) i zemlje koju uživaju vazali
- ove posebne pripomoći terete i **kraljeve gradove**; kralj ih često skuplja za predstojeće vojne pohode (očekivani izdaci)
- svota izvanrednih dodataka je razdjeljivana na domene i kraljeve gradove, a **ubiranje** je prepušteno gradskoj samoupravi
- iznose od svih kraljevih domena u okviru grofovije ubire **šerif** – 1194. iznos tih davanja određen je kao desetina
- često je cijela svota izvanrednih izdataka od domena ubirana samo od gradova (posebno Londona) zbog brojnih trgovaca
- od kraja 13. stoljeća, brigu o izvanrednim izdacima od kralja preuzima parlament
- svi izvanredni i povremeni prihodi krune manji su od redovitih prihoda (npr. za **Elizabete** su redoviti prihodi 3 puta veći)
- **sveukupni prihodi kralja** su također mali (*pet puta manji od prihoda francuskog kralja*), ali dovoljni jer nema stajaće vojske ni plaćene administracije – zbog te jeftine vlasti/države, Engleska će već krajem 16. stoljeća postati gospodarska sila

❖ **OPĆI IZVANREDNI POREZ NA POKRETNU IMOVINU**

- nakon što je parlament preuzeo brigu o izvanrednim izdacima, još uvijek je ostala **razlika između kraljevih domena i svih ostalih** – stanovnici unutar kraljevih domena plaćaju 1/10, a ostali 1/15 vrijednosti svoje pokretne imovine
- početkom 14. st. počinje **klasični engleski porezni sustav** – presedan datira iz 1188. (*Saladinova desetina*, za križarsku vojnu)
- ovaj porez plaćaju svi slobodni, a često i kmetovi i svećenici; tom porezu pribjegava se zbog utrućuća poreza od Židova
- **opći izvanredni porez na pokretnu imovinu** donosi prihod od 39 000 funta godišnje (fiskalni izraz: „*desetina i petnaestina*“)
- svaka grofovija, grad ili gradić moraju skupiti određen dio te svote, a način ubiranja prepušten je njihovoj samoupravi

❖ **POREZ OD TRGOVACA**

- utrućem poreza od Židova 1290., država nadoknađuje taj porez **jačim oporezivanjem trgovaca i luka** (*duties at the ports*), tj. većih davanja na **izvoz vune i kože** – od kraja 13. stoljeća, porez od trgovaca je najveći izvanredni prihod
- kako je taj porez bio sve veći, a sve više Engleza bavi se trgovinom, o njemu se počinje raspravljati u parlamentu:
 - o kako značajan dio Donjeg doma čine trgovci, određeno je da kralj ubire carine samo od stranih trgovaca
 - o zbog Stogodišnjeg rata, trgovina i prihod od carina slabe, pa se pribjegava **općem izvanrednom porezu na pokretnine**
- ❖ **TRI POKUŠAJA GLAVARINE (od 1377. do 1380.) I POBUNA 1381.**
- pokušaj uvođenja glavarine diferencirane prema imovinskom stanju (za sve starije od 14 godina) izaziva **otpor i pobunu**
- zbog pobune, parlament već 1382. iznosom „*desetine i petnaestine*“ opterećuje samo zemljoposjednike (glavarina napuštena)
- u 15. stoljeću više puta je ubirana i stara „*desetina i petnaestina*“, kao porez na svu pokretnu imovinu i rente
- ipak, krajem 15. stoljeća **porez na izvoz vune** donosi državi dvostruko veće prihode

5. PRAVO

5.1. UVOD

- Engleska nastavlja **germansku pravnu tradiciju**, dok Kontinent usvaja načela rimskog prava
- engleski pravni sustav je posve povezan s političkim sustavom – common law pravnici grade **ustavno-politički sustav**

5.2. IZVORI PRAVA

- **COMMON LAW**
- Engleska ni nakon 1066. nije bila jedinstveno pravno i sudsko područje – postoje **ostaci različitih plemenskih običaja**
- samo je feudalno pravo (običajnog podrijetla) bilo jedinstveno; jedino pisano pravo je ono crkveno, kanonsko
- **kraljeve odredbe** su samo ili izraženi običaj ili upravne naravi (samo pojedinačna primjena običaja) – kralj nije stvaratelj prava, nego samo zaštitnik i jamac provođenja pravde
- **pravo** se shvaća kao nataloženi iskustveni um naraštaja, njegov temelj je iskustvena potvrđenost; ono svoju potvrdu nalazi u praksi kao primjeni na pojedinačan odnos – zato je **sud** onaj koji praksom običaju daje snagu prava (a ne zakonodavac)
- ❖ **SUDOVI**
- **kralj** je bio sudac za predmete svoje okoline, kao što je i sam bio podvrgnut pravdi
- zato kralj drži **assize**, sudišta na kojima predsjedja i na kojima rješava nejasnoće oko prava izdavanjem akata
- kraljev sud sudi samo njegovim vazalima – za kmetove i slobodne ljude sudi **mjesni manorijalni sud**
 - o u 12. stoljeću slobodni ljudi postaju nezadovoljni lokalnom pravdom, posebno jer im često uopće nije suđeno, pa se moraju obraćati kralju da on naredi presudu – tražiti kraljevu zaštitu često znači lutati po dvorcima i tražiti ga
 - o zato **Magna Carta** određuje da će kraljevi suci umjesto kralja suditi stalno u **Westminsterskoj palači**
 - o ti kraljevi sudovi sude na osnovi običajnih prava, no sve više preuzimaju **običaje Londona** (poznate kralju)
- kraljevi sudovi mogu presuđivati samo neke slučajeve, i za ovlaštenje da sude treba im **kraljev nalog (writ)**
- isto tako, slobodan čovjek je dužan predstaviti se kraljevu sudu samo u nekim slučajevima
- **za slučajeve izvan nadležnosti kraljeva suda** (npr. ako stranke nisu kraljevi vazali) postoji ovaj postupak:
 - Stranka A se obraća kralju kao zaštitniku prava.
 - Kralj (ili zamjenik) ocjenjuje predmet na osnovi činjenica koje mu navede stranka A.

- Ako smatra da je pravda povrijeđena, izdaje writ i upućuje ga šerifu u grofoviji gdje boravi stranka B – nalogom se šerifu saopćava da je pravda prema iskazu stranke A povrijeđena, te mu se daje pravno rješenje slučaja.
 - Kralj poziva šerifa da nalog priopći stranci B, te da se izvrši pravno rješenje ako stranka B smatra da je činjenično stanje kako ga je opisala stranka A istinito.
 - Ako stranka B smatra da opisano činjenično stanje nije istinito, kralj ju poziva da to saopći šerifu.
 - Šerif zatim upućuje obje stranke na kraljev sud, gdje obje iznose svoje mišljenje.
 - Ako se nakon saslušanja na sudu ne izmijeni istinitost iskaza stranke A, provodi se rješenje sadržano u nalogu.
 - Ako se priroda slučaja nakon saslušanja obje stranke promijeni, sudac presuđuje slučaj u ime kralja.
- kako bi se utvrdilo pravo zemlja i lokalna prava, od kraja 12. stoljeća počinju se popisivati presude sudova, pa nastaju:
 - a) **plea rolls** – registri presuda kraljevih sudova, izlaze gotovo bez prekida do 19. stoljeća
 - b) **year books** – godišnjaci najvažnijih sudskih presuda, izdaju ih studenti iz praktičnih razloga

❖ **PRESEDAN**

- zbog jednakosti običaja, sud ne može za iste slučajeve donositi različita rješenja – tako presuda donesena za neki slučaj postaje obvezujuća za sve sudove u budućim istim slučajevima (ta prva obvezujuća presuda zove se **presedan ili precedent**)
- pravilo o obveznosti presedana uspostavlja se tijekom 14. stoljeća, a postaje općepriznato u 16. stoljeću
- tako sudovi koji se prvi susretnu s nekim novim slučajem imaju **ulogu konkretiziranja postojećeg običaja** zauvijek
- ta doktrina presedana vrijedi od 16. stoljeća do 1966. – presedan može izmijeniti samo viši sud (*Dom lordova*)
- s ovim pravilom **sudska struka** više nije samo primjenjivač prava, nego i njegov **stvaralac**
- common law kao opće pravo **potiskuje lokalne pravde i običaje** – kako je ta kraljeva pravda pod sve većim utjecajem rimskog i kanonskog prava, feudalna klasa želi ograničiti kraljevo miješanje u mjesnu pravdu, ali i zabraniti uvođenje stranih prava
- tako je plemstvo već 1236. natjeralo kralja da **Mertonskim statutom** zabrani upotrebu stranog prava putem pravila da nijedan zakon Engleske ne može biti izmijenjen (*nolumus leges Angliae mutari* – pritom riječ lex/zakon znači običajno pravo)

➤ **STATUTE LAW**

- do 14. stoljeća, svi **akti** (*charter, assize, statute, constitution, ...*) koje donose kralj i kolegijalna tijela spadaju u common law
- o statute law kao zakonskom pravu koje je izraz ovlaštenja države da normira možemo govoriti **tek od 14. stoljeća**
- od tada u Engleskoj postoje 2 pravna sustava različita po načinu stvaranja:
 - 1) **common law** – sudske precedentno pravo, stvaraju ga vrhovni (kraljevski) sudovi svojim presedanima
 - 2) **statute law** – zakonsko pravo, stvara ga zakonodavac normativnim aktima (kralj i domovi parlamenta)
- do 17. stoljeća ne postavlja se pitanje **hijerarhije** ovih pravnih sustava – statute law smatra se nadopunom common law-a
- na povezanost tih sustava ukazuje i činjenica da engleski pravници još uvijek zakone svode na tehniku common law-a, tj. statut se primjenjuje na prve slučajeve, a potom se više poziva na te slučajeve (presedane), nego na sam statut
- u svim pravnim granama u Engleskoj su prisutna oba pravna sustava:
 - statute law najčešće uređuje javno pravo, odnose koji su važni za cijelu državu (ustavni, upravni, neki krivični, ...)
 - common law se najviše bavi imovinskim odnosima, a i krivičnim pravom

➤ **EQUITY LAW**

- krajem 13. stoljeća **plemstvo i lokalni partikularizam** (pokrajine, grofovije, manori, gradski sudovi) osjećaju opasnost od kraljevog centralizma i provođenja unifikacije – zato je 1285. donesen **II Westminsteri statut**:
 - zabranjuje izdavanje novih writova, tj. proširenje sudbenosti kraljevih sudova putem writa
 - **writs** – kraljevi nalozi kojima su novi predmeti postali utuživi pred kraljevim sudovima, čija se nadležnost tako širi

- sudovi nedostatak zabranjenih naloga nadomještaju **širokim tumačenjem starih naloga**, pod čije značenje podvode novi sadržaj i na temelju analogije izdaju nove stare naloge – to im omogućuje statut [In consimili Casu](#) 1285.
- ipak, ta praksa je bila ograničena, što je posebno vidljivo kad se od 14. stoljeća počinje naglašavati subjektivni element (element svijesti, volje i subjektivne istine) na štetu objektivne pravde (prostorno-vremenskih činjenica)
- sve se češće uz pravo počinje spominjati **pojam pravičnosti** – to je potvrda da je logika objektivnog prava dosegla visoku razinu formalizma, pa počinje subjektivizacija prava pomoću „pravednosti“ (tada samo pomoću pravila izuzetka)
- kako sud ima u vidu **samo objektivnu, činjeničnu pravdu** na koju se jedino smije pozivati, on ne smije uzeti subjektivni element u obzir čak i ako je svjestan da je pravo u tom slučaju nepravilno – ovlaštenje da ispravi tu nepravilnost ima **kralj**
- tako se stranke sve češće počinju obraćati kralju kako bi izbjegli/ispravili presudu common law-a, pa ih kralj od 15. stoljeća počinje povjeravati kancelaru, čija nadležnost poprima naziv **Kancelarov sud**:
 - o ima pravo *slobodne ocjene svih okolnosti*, nije vezan ni common law ni statute law sustavom
 - o on postaje sredstvo ispravljanja nepravilnosti nastale zbog formalizma common law-a
- djelovanjem Kancelarovog suda nastaje treći sustav prava – **pravo pravičnosti (equity law)**
- equity law sustav bit će uobičen u 15. stoljeću, kada postaje svjestan svoje različitosti od common law-a i sličnosti s *rimskim pravom* – kao moguće sredstvo nastajuće državne samovolje, u 16. stoljeću počinje njegovo ograničavanje presedanima
- tako od 16. stoljeća postoje **3 jasno uspostavljena pravna sustava**, s posebnostima i utvrđenim razlikama

5.3. GRANE PRAVA

➤ **STVARNO PRAVO**

- **vlasništvo** je temeljni institut stvarnog prava, a najvažnije vlasništvo je ono na proizvodnim sredstvima – **zemlji**
- zemlja i prava na njoj su srž common law sustava, iako Engleskoj nisu poznati ni pojam ni sadržaj vlasništva zemlje
- zemlja je objekt na kojem razni subjekti mogu imati **različita ovlaštenja**:
 - ⇒ ovlaštenja koja se ne isključuju, koja su različita fizičkim i pravnim sadržajem, ali i ozbiljenjem u vremenu
 - ⇒ ta ovlaštenja mogu se svrstavati u *pravna, fizička, gospodarska, vremenska* – kategorije su promjenjive u vremenu, pa jedno ovlaštenje može biti gospodarski ili pravno najveće u nekom vremenu, a zatim postati samo pravno
- u ovoj pravnoj konstrukciji sadržano je povjerenje u trajanje i sigurnost pravnog poretka (**pravno-vremenski kontinuitet**)
- tako sva zbiljska ovlaštenja pojedinaca imaju svojstvo privremenosti – **držanje (tenement, poput držanja službe)**, koje je u odnosu prema drugim (višim/nnižim, sadašnjim/budućim) držateljima ovlaštenja na istom objektu
- osnovna razlika između istovremenih držanja je u **određenosti i pravnoj zaštiti njihova sadržaja**:
 - zato se držanje odražava na osobni položaj držatelja
 - o **slobodno držanje (estates)** – prije svega je u određenosti dužnosti koje proizlaze iz držanja i pravne zaštite
 - o **neslobodno držanje** rađa neodređene dužnosti i nižu pravnu zaštitu (samo pred mjesnim sudom)
 - razlika u držanju je donekle neovisna o pravnom statusu držatelja – slobodan čovjek koji prihvati neslobodno držanje ima istu pravnu zaštitu kao neslobodan (samo držanje ovlaštenja na zemlji rađa obveze prema hijerarhijski višem)
 - do 14. stoljeća prava na zemlji su **oblik plaće za službe**, a od tada poprimaju svojstva imovine
 - to svojstvo prava na zemlju je vidljivo i u poreznom sustavu – osnova oporezivanja su pokretnine
- ❖ **Estates in land – chattels personal**
- u engleskom stvarnom pravu postoji bitna razlika između:
 - a) **vlasničkih prava na zemlju (estates in land)**
 - b) **vlasništva pokretnina, nevezanog uz zemlju (chattels personal)**

- **common law** pod vlasništvom zapravo podrazumijeva samo prava na zemlju – o vlasništvu na pokretninama možemo govoriti samo kroz institute njihove zaštite (*trespass, trover*), što je ipak područje ugovornog prava i naknade van-ugovorne štete
- ni sva prava na zemlju nemaju istu pravnu zaštitu – na temelju toga razlikuju se:
 - ⇒ **real action** – ovdje spadaju ovlaštenja na zemlju zaštićena pred sudovima posebnom vlasničkom tužbom
 - ⇒ **personal property** – nemaju zaštitu putem vlasničke službe (npr. zakup i podzakup/lease i release)
- udaljenost engleskog prava od apsolutnosti prava na zemlju očita je i u samom sudskom postupku:
 - o sud donosi presudu samo o tome koja stranka ima **bolji pravni naslov** – u novom sporu protiv stranke u čiju korist je ranije presuđeno, treća stranka može pobiti njena prava, tj. imati jači pravni naslov od ove stranke
 - o naprotiv, pokretnine i druga ovlaštenja ne daju te mogućnosti – štititi se kao posjed
- ova složenost engleskog shvaćanja prava na zemlju pridonijet će važnosti pravne struke, sudskih i javnih registara
- vremenskim mjerilom, prava (ovlaštenja) na zemlju su:
 - a) **fee simple** – najbliže pojmu vlasništva, najšire, vremenski neograničeno pravo, otuđivo inter vivos i mortis causa
 - b) **fee tail** – doživotno neotuđivo uživanje; s ovlaštenika prelazi na određene nasljednike, vuče se kroz obitelj (tail)
 - c) **life estate i estate pur autre vie** – doživotno uživanje koje netko ima za života i uživanje koje netko ima za života nekog drugog (*A daje zemlju B da je B uživa za života C – časom smrti C gase se prava B*)

❖ Estates in expectancy – estates in possession

- još je jedna važna razlika između ovlaštenja/prava na zemlju:
 - kod prijenosa ovlaštenja na drugoga, prenositelj može na drugog prenijeti **sva svoja ovlaštenja, ili samo neka**
 - ovlaštenja koja zadrži može dalje prenositi kako po sadržaju tako po vremenu
 - kako taj prijenos može biti uvjetovan (pa i vremenom), prenesena ovlaštenja se moгу ponovno vratiti
 - odnosno, netko treći iščekuje da se ugase prava koja pripadaju drugome, ali će nakon toga pripasti njemu
- zbog ove razlike još se razlikuju:
 - a) **estates in expectancy** (in futuro) – ovlaštenja koja će biti uživana u budućnosti
 - b) **estates in possession** – ovlaštenja koja netko već uživa
- buduća prava su prava koja već nekom pripadaju, ali ih taj još ne uživa – ovdje spadaju **reversion i remainder**:

1) reversion (ovlaštenje koje se vraća)

- nastaje kad netko neka od svojih ovlaštenja koja ima na zemlju prenosi na drugoga – ona će mu se nakon ispunjenja određenog uvjeta vratiti (npr. *smrt uživaoca*); to je privremeno i uvjetno otuđenje ovlaštenja s očekivanjem da se vrate otudocu

2) remainder

- postoji kad netko sva ili neka ovlaštenja prenese u uživanje osobi A, a istovremeno istim pravnim putem ista ovlaštenja prenese na osobu B da ih ona dobije u uživanje in futuro nakon što utrne ovlaštenja osobe A
- dakle, remainder je ovlaštenje koje je ograničeno trajanjem istih ovlaštenja druge osobe; pritom postoje:
 - ⇒ **contingent remainder** – uvjet je potpuno neizvjestan, pa je moguće da osoba B nikad ne stekne ovlaštenja
 - ⇒ **vested remainder** – uvjet je takav da je posve sigurno da će osoba B steći uživanje svojih ovlaštenja

❖ Statut De Donis (1285.)

- spada u Drugi Westminsteri statut – dopušta da **fee simple interesi** na zemljištu budu ostavljeni kao tail
- to je oblik uspostavljanja obiteljskih dobara neotuđivih inter vivos i mortis causa – nasljeđuje ih određeni potomak
- tim zakonom je feudalna klasa htjela osigurati patrimonij za svoje pripadnike

❖ **Statut Quia Emptores (1290.)**

- određuje da fee simple na zemlju koju se ne drži neposredno od krune može slobodno biti otuđeno ili preneseno, ali tako da to **cijelo ovlaštenje** bude preneseno, a ne samo njegov dio – to znači zabranu instituta podfeudalizacije:
 - o prijašnji feudalac ne može steći podvazala kojemu je prenio samo neka od svojih ovlaštenja, a ostala zadržao
 - o ako feudalac proda sva svoja ovlaštenja na parceli, njihov stjecatelj postaje njegov feudalni zamjenik, a ne podvazal
 - o to je način **stvaranja sitnih feuda**, porasta broja nižeg plemstva
- sloboda otuđenja po Quia Emptores ipak ima stanovito **ograničenje – kad se zemlja otuđuje crkvi**:
 - kako je **pravna osoba crkve besmrtna**, nema mogućnosti njenog utrućanja i vraćanja zemlje višem gospodaru
 - ne postoje ni one prilike koje daju neko ovlaštenje u korist višem gospodaru (npr. maloljetnost i starateljstvo)
 - kako bi izbjegli takve obveze, feudanci sve češće prividno otuđuju ovlaštenja crkvi – zato je država odredila da je otuđenje zemlje crkvi moguće samo uz posebno odobrenje višeg gospodara (Statute of Mortmain 1392.)
 - to se posebno tiče zemlje čiji neposredni gospodar je **Kruna** – katkad takvo otuđenje dozvoljava uz novčanu naknadu

❖ **Doktrina seisin**

- taj razvoj u 13. stoljeću pretvara feudalno držanje vezano uz službe u otuđiva stvarna prava vezana uz novčana davanja
- **promet s pravima na zemlju** bio je vrlo složen i nesiguran – stjecatelj tih prava uvijek može biti iznenađen pojavom trećeg s jačim pravima (jer je stjecatelj stekao od nekog čija su prava bila ograničena ili uvjetovana)
- tu složenost pojačava činjenica da su ovlaštenja na zemlju prenošena i **faktičnim ustupanjem**, a ne samo pravnim poslom:
 - o obavlja se isključivo fizičkim zaposjedanjem, a ne simboličnim radnjama ili ispravama
 - o isprave služe samo kao dokazno sredstvo
- zbog toga je uspostavljen jedan od najsloženijih instituta engleskog prava, **seisin** – ovlaštenje na zemlju je zaštićeno pred common law sudovima samo ako je stečeno putem seisina (ne odnosi se na kmetska i zakupna prava/*copyhold* i *leasehold*)
- **doktrina seisin** nastaje u 14. stoljeću, a njeno značenje umanjuje tek Zakon o vlasništvu 1925.:
 - doktrina seisin nastaje kao ishod razlike između vlasništva-posjeda-okupacije – po svom nastanku seisin je rezultat feudalne investiture (fizičkog uvođenja u posjed kao završnog cina prethodnih pravnih poslova)
 - seisin je pravni i faktični posjed slobodnih interesa na zemlju – nije uvijek vezan uz fizičko držanje (iako tome teži)
- svaki stjecatelj i prijenosnik **moraju dokazati svoj valjani seisin**:
 - da bi se osigurali, stjecatelji na razne načine pokušavaju olakšati to dokazivanje, iako ni jedan od njih još nije neosporan dokaz o seisinu i pravima trećih (čak ni fiktivni sudski spor – **fine/recovery**)
 - nepismeni srednji vijek sve odnose polaže na **riječ, vjeru i povjerenje**, a pismeni agenti u ispravama mogu napisati nešto što nije bilo u volji samih stranaka (koje su nepismene) – zbog te ograničene dokazne moći isprava, najsigurniji dokaz o pravima na zemlju je seisin kao faktički fizički i svečani prijenos i prihvrat
- **pravni posao o prijenosu ili stvaranju prava na zemlju** prema stupnju formalnosti dijeli se na:
 - a) **conveyance by act of the parties** – privatni posao među strankama
 - b) **conveyance by entry on court rolls** – uz sudjelovanje suda (izrađuje 3 kopije isprave – dokaz vjerodostojnosti)

❖ **Zalog (pledge, mortgage)**

- common law do 1485. ne poznaje zalog kao vrstu stvarnog prava na tuđoj stvari/zemlji radi osiguranja vraćanja duga
- počinje ga stvarati tek equity law u 15. stoljeću **povodom molba koje stranke (zalagodavci) upućuju Kancelarovu sudu**

- **do 13. stoljeća:** založena zemlja prelazi u vlasništvo zalagoprimca s tim da u slučaju isplate duga zalagodavac (dužnik) ponovno otkupljuje, dobiva zemlju natrag; vjerovnik postaje vlasnik zemlje čim mu je ona predana u залог
- **od 14. stoljeća:** dužnik vjerovniku daruje zemlju koja je predmet zaloga pod uvjetom da mu je ovaj vrati ako darovatelj u roku isplati dug; ako dužnik ne isplati sav dug, založena zemlja ostaje daroprimcu/vjerovniku

❖ **Trust**

- engleski pravni institut nepoznat kontinentalnom pravu – sadrži **pravid dvojstva**:
 - **trustee** (vlasnik po common law-u) je dužan izvršavati svoja vlasnička prava tako da koristi od tih prava ne uživa on nego netko drugi (**beneficiary**) – i formalno-pravnog vlasnika i beneficijara smatramo vlasnikom predmeta trusta
 - do ovog prividnog dvojstva dolazi jer common law sudovi priznaju jednu vrstu prava (*trusteeova*), a Kancelarov sud i equity law priznaju prava ovlaštenika, *beneficiary*
- trust do danas ostaje jedan od najrazvijenijih instituta anglo-američkog prava
- s obzirom na podrijetlo i sličnost, autori često povezuju trust s rimskim (*ususfructus, fideicommissum*), germanskim (*treuhand, salman*), a i crkvenim institutima (*djelatnost crkvenih sudova* u Engleskoj nakon 1066.)
- trust je na neki način i **ishod suparništva common law i equity law sustava**:
 - za common law sudove, trustee je jedini ovlaštenik prava na zemlju
 - equity law sudovi nastoje zaštititi beneficijara
- trust služi i za **oporučno raspolaganje zemljom**:
 - kako je to po common law pravu zabranjeno, pomoću trusta se izbjegava to ograničenje
 - tako Kruna gubi neka prigodna davanja (*incidents: wardship, relief, forfeiture*)
 - stoga se donose statuti zbog sprječavanja da trust bude na štetu Krune/vjerovnika (zadnji je [Statute of uses](#) 1535.)
- do 16. stoljeća već su razvijena mnoga **pravila o trustu**:
 - postoje izrijekom uspostavljen trust i trust koji se podrazumijeva iz okolnosti
 - trust se može odnositi **samo na prava (fee simple)**, a ne i na tail, zakup, ...
 - trustee je **potpuni i jedini vlasnik imovine** koja je predmet trusta (zato snosi sve troškove i odgovornost)
 - ako trustee otuđi imovinu trećem, a taj zna da je imovina pod trustom, treći također preuzima obvezu da koristi iz te imovine ustupi onom u čiju korist je trust uspostavljen
- **beneficiary** nije vlasnik, ali mu equity daje da podigne tužbu protiv trustee-ja kojom bi ovaj bio prisiljen da koristi iz te imovine ustupi beneficijaru – za equity law je kod svakog pravnog posla bitna namjera stranaka
- sve ove okolnosti daju mogućnost onima koji imaju zemlju da je putem trusta predaju nekome kao trustee-ju, a da koristi pripadnu fizički/pravno nesposobnim osobama (trustee – vrsta trajnog izvršitelja oporuke osobe koja mu daje imovinu)
 - ⇒ trust često ga primjenjuju **vitezovi** odlazeći u ratove iz kojih ne znaju hoće li se vratiti, pa tako osiguravaju obitelj
 - ⇒ koriste ga i **članovi prosjačkih redova**, te općenito svi koji žele prikriti svoje imovno stanje

❖ **Zakup (lease)**

- razvija se kao vrsta **obvezno-pravnog odnosa**, tek kasnije poprima obilježja stvarnog prava (u pogledu zaštite)
- javlja se u 13. stoljeću kao sigurnost za zajam – u početku igra ulogu koju će kasnije preuzeti залог nekretnina (**mortgage**)
- zakupac vrijeme svog zakupa vidi kao *količinu kapitala*, a ne kao stvarnopravne interese na zemlji – zato zakup za common law nikad nije postao držanje (tenement) ni stvarno pravo na zemlju (real property), nego **obveznopravni oblik (personalty)**
- u 15. stoljeću common law daje zakupcu **zaštitu** prema trećima, ali i prema zakupodavcu – to više nije samo ugovorni odnos između zakupodavca i zajmoprimca, nego neka vrsta interesa na zemlju, stvarnog prava
- unatoč tome evolucija zakupa prema stvarnom pravu nikad nije otišla predaleko
- zakupoprimac nikad nije stekao pravo na **real action** – njegovo držanje je samo posjed, ne i seisin; zakup nije nasljedan

➤ **OBITELJSKO PRAVO**

- djelomično uređeno crkvenim (odnosi osobno-moralne naravi), a djelomično common law pravom (imovinski odnosi)
- **obitelj** – prirodna, moralna, materijalna i pravna jedinica čiji je prirodni predstavnik glava obitelji, **muž i otac**
- **bračno punoljetstvo** za ženske osobe je 12 godina, a za muške 14 godina

❖ **Imovinski odnosi**

- sklapanjem braka **muž** postaje **pravni zastupnik žene i vlasnik njene pokretne imovine** – što se tiče njenog realnog vlasništva (zemlje), muž postaje **upravitelj** za trajanja braka, pri čemu se upravljanje sastoji od prava ubiranja plodova
 - o ako muž tu zemlju za života otuđi, žena ili njeni nasljednici imaju pravo potraživanja svoje zemlje
 - o smrću žene, njena zemlja pripada djeci, ali njezin muž ima doživotno uživanje te zemlje ako postoje nasljednici
 - o ako pak nema nasljednika, ženina imovina se odmah vraća njenoj obitelji – naime, muž koji nadživljava ženu s kojom još ima žive djece, nakon njene smrti uživa njenu zemlju doživotno po pravu ljubaznosti (**curtesy**)
- common law vrijedi samo za imovinske odnose viših feudalnih slojeva – za sve ostale slojeve vrijede **partikularni običaji**
- ti partikularni običaji često ženi priznaju i pravo na upravljanje svojom imovinom i sudjelovanje u pravnom prometu
- ipak, common law nastoji proširiti svoja načela i na to područje:
 - ⇒ **obiteljsku imovinu smatra muževom** – žena može biti samo njen zastupnik, a i tada odgovara muž
 - ⇒ muž odgovara i za prijevratne dugove žene i štetu koju žena počinji – čak i krivična odgovornost nastoji se prenijeti sa žene na muža (jer žene nemaju povlasticu svećenstva, benefit of clergy)
 - ⇒ posljedica svega toga su **velika prava muža na ženi** (može ju i zatvoriti, čak i tjelesno kažnjavati)
- nakon muževe smrti, žena ima pravo **doživotnog uživanja na 1/3 zemlje** koju je muž imao za života (to je njen **dower**)
- također, zemlja koju žena unese u brak ostaje njezina čak i ako ju je u međuvremenu i za života muž otuđio

❖ **Odnos oca i djece, punoljetstvo djece, vanbračna djeca**

- odnos roditelja i djece uglavnom je **odnos oca prema djeci** – slabo definiran (ne priznaje se p.p. nad maloljetnom djecom)
- samo **punoljetstvo muške djece** bilo je različito s obzirom na zanimanje djece:
 - djeca feudalaca postaju punoljetna za vitešku službu s **21** godinom, a djeca seljaka s **14**
 - za maloljetnu djecu otac imovinski odgovara – vrlo izuzetno djeca krivično odgovaraju (za ubojstvo s umišljajem)
- **vanbračna djeca** nemaju nikakva prava ni prema jednom roditelju:
 - o 1236. donesen **Mertonski statut** – zabranjuje pozakonjenje vanbračne djece naknadnim brakom vanbračnih roditelja
 - o ostaje na snazi do 1926. godine (do tada u Engleskoj nema ni mogućnosti adopcije)

➤ **NASLJEDNO PRAVO**

- različito s obzirom na **predmet nasljeđivanja** – razlika u nasljeđivanju prava na zemlju i druge imovine, a posebno različiti sudovi u čijoj je to nadležnosti (common law, crkveni sudovi) još više naglašavaju razliku tih imovinskih prava

❖ **Nasljeđivanje vlasničkih prava na zemlju**

- do 12. stoljeća, uživanje zemlje je **osobno pravo** usko vezano uz odnos osoba u feudalnoj vezi – zato se zemlja u času vazalove smrti vraćala gospodaru, a vazalovi sinovi su mogli ponuditi svoje službe gospodaru i tako možda dobiti tu zemlju
- početkom 12. st. ta molba se katkad sastoji u kupnji, a gospodar ima pravo ocjene podobnosti potomaka da budu vazali
- međutim, tada krunski vazali počinju tražiti isključivanje tog gospodarevog prava – žele svoje potomke učiniti nasljednicima
- kruna i vazali nastoje i pojednostavniti nasljedni red, pa se počinje slijediti **načelo prvorodenog sina (primogeniture)**

- krajem 12. st. common law sudovi stvaraju nasljedno pravo najstarijeg sina na čitavu nepokretnu imovinu (real property)
- u pogledu vlasničkih prava na zemlju, od 12. stoljeća do 1540. postoji **samo zakonsko nasljeđivanje**

❖ **Nasljeđivanje ostale imovine**

- nasljeđivanje ostale imovine spada u **nadležnost crkvenih sudova**:
 - ⇒ ako umrlog nadžive žena i djeca, trećina ide ženi, trećina djeci, a trećinom umrli može oporučno raspolagati
 - ⇒ ako umrli ne ostavi oporuku kojom raspolaže tom trećinom, tu trećinu dobiva Kruna, sizeren, crkva ili rođaci
 - ⇒ ako umrli nije imao djece, 1/2 dobiva udovica, a 1/2 ostavitelj raspolaže oporučno – ako nije sačinio oporuku, ta polovica pripada zakonskim nasljednicima

➤ **KRIVIČNO PRAVO**

- do 13. stoljeća, **protupravna radnja (trespass)** ima svojstvo povrede privatne sfere, čak i ako se radi o povredi kraljeva mira
- izvan toga, isti postupak može biti povreda mira nekog nižeg gospodara (*grofov mir, mir gospodara manora*)
- **kraljev mir** je osobne naravi, vremenski i prostorno ograničen – uskoro postaje **stalan i vrijedi za cijelu Englesku**
- plemstvo to shvaća kao uzurpaciju, pa je **Statutom 1352.** povreda kraljeva mira ograničena na neke delikte (izdaja)

❖ **Pojam i vrste krivične radnje**

- u 12. stoljeću pod utjecajem kanonskog prava počinje **razlikovanje protupravnih radnji (trespass) na**:
 - 1) **krivičnu radnju, zločin (crime)** – djela s počinjena s većim stupnjem namjere, svijesti, ugrožavaju kraljev mir
 - 2) **imovinsku odgovornost za štetu (tort)**
- nastaje doktrina da je bitan element zločina **namjera (animo felonico; mens rea)**, a zapaža se i da svi zločini (crimes) nisu podjednake težine, pa se pojam zločina počinje dijeliti na:
 - a) **teži zločin (felony)** – izdaja gospodara počinjena uz zlu namjeru, kažnjiva smrću (ubojstvo, silovanje, teške krađe, ...)
 - b) **manji zločin (misdemeanor)** – kažnjiv novčanom kaznom sa svojstvom odmazde, jer u slučaju nemogućnosti plaćanja kazne slijedi zatvor do isplate (to je jedan od načina povećanja državnih prihoda)

❖ **Benefit of clergy i povlastica azila**

- crkvene osobe od 12. stoljeća stječu povlasticu da im sudi samo crkveni sud (tako *ne mogu biti osuđeni na smrt*)
- kako su se mnogi počeli pozivati na svećeničko svojstvo, morali su to i **dokazati poznavanjem kršćanske doktrine**, najčešće *izgovaranjem nekog psalma* – pomoću ove fikcije mnogi su se muškarci oslobađali smrtno kazne (od 17. st. i žene)
- to je u nekim slučajevima pogađalo kraljev interes, pa sudovi od 14. st. odbijaju priznati povlasticu svećenstva u slučaju veleizdaje ili razbojstva na putovima – počinje ograničavanje ove povlastice (ipak postoji do **Krivičnog zakona 1827.**)
- do 17. stoljeća postoji još jedna povlastica – **povlastica azila (pribježišta) na posvećena mjesta**:
 - ako se zločinac skloni u sveto mjesto, svjetovne osobe ga tamo ne smiju hvatati
 - svećenici ga mogu hraniti 7 dana, a zatim on može:
 - a) predati se sudu
 - b) ostati u crkvi dok ne umre od gladi
 - c) prisegnuti da će zauvijek napustiti Englesku
 - zločinci često izabiru smrt od gladi ili napuštanje Engleske (u ovom slučaju nema presude, pa njegova imovina nije konfiscirana, žena je smatrana udovicom, a imovina pripada nasljednicima)

❖ **Krivična djela i najvažniji statuti**

- **najveći dio** krivičnih djela stvara **common law sudstvo**, a manji dio stvoren je putem zakona (statutory crimes)
- osnova engleskog krivičnog prava je **Statut iz 1352.:**
 - o ograničava krug postupaka koji su oblik najteže felony, a koje naziva **treason** – postoje *veleizdaja i mala izdaja*

- **veleizdaja (high crime)** je zločin protiv kralja: *smišljanje i izvođenje nasilne radnje uperene na osobu kralja, na njegovu suprugu, nasljednika, protiv kraljevih visokih službenika, vojna pobuna, krivotvorenje državnog pečata*
- **mala izdaja (petty treason)** je zločin nižih prema višim gospodarima; također moguća smrtna kazna, uz konfiskaciju

❖ **Odgovornost, određivanje kazne i pokretanje krivičnog postupka**

- što se tiče odgovornosti, **element svijesti, krivnja** postaje bit krivičnog djela – zato neke osobe ne podliježu krivičnoj odgovornosti (*duševno bolesni, mlađi od 8 godina, uglavnom i maloljetnici od 8 do 14 godina*)
- ipak, o elementu svijesti uvelike se sudi iz **općih okolnosti slučaja**, što krivnji daje svojestvo objektivne odgovornosti
- pri **određivanju kazne** nije usvojeno strogo načelo zakonitosti – sudu je prepušteno da ocijeni kakvom kaznom se može postići cilj kažnjavanja, a to je ne samo odmazda, nego i popravljivanje osuđenog (pa i opća prevencija)
- tako kazna za isto djelo može biti donekle različita, ovisno o okolnostima (posebno o samom počinitelju)
- krivični postupak pokreće uglavnom **oštećeni, privatna osoba – država** pokreće postupak kad je oštećeni kralj, te vrlo iznimno ako privatna osoba u roku od 13 mjeseci ne pokrene postupak protiv počinitelja djela koje ugrožava opće dobro

➤ **SUDSKA ORGANIZACIJA I POSTUPAK**

- suprotno suvremenom poimanju, common law srednjeg vijeka bit prava vidi u postupku
- sudski postupak zadržava mnoge **ranogermanske oznake**, jer je do normanskih osvajanja vrlo sličan onom u Franačkoj
- **Normani** uvode jedino sudski dvoboj, a drugi elementi su jednaki franačkima (pokretanje, dokazivanje, ordalije, ...)
- neke nove postupke uskoro će početi donositi common law sudovi i crkveni sudovi (na temelju rimskog i kanonskog prava)
- uspostavljanjem equity law sustava, novosti počinje donositi i **Kancelarov sud**
- Normansko osvajanje ne znači prekid s ranijom sudskom organizacijom – tek krajem 12. stoljeća počinje **usporedno stvaranje novih sudova**, i to kraljevskih, središnjih, čija se nadležnost proteže na cijelu Englesku
- odnos sudova nije takav da je viši sud uvijek i za sve predmete nižih sudova i viša instanca (nekad je i prva instanca)

❖ **Mjesni sudovi**

- nastaju običajnim putem, pa unutar svog okruga i primjenjuju **lokalno običajno pravo** – tu spadaju:
 - **sudovi upravnih jedinica** (*communal courts*) – county court, hundred court
 - **sudbenost feudalnih gospodara** (*seignorial jurisdiction*) – baronial court, franchisal jurisdiction, dominal jurisdiction
 - **gradski sudovi** (*borough courts*)
- kako oni sude po svojim običajima, **nadležnosti gradova** međusobno se jako razlikuju – jedina pravilnost je da sudovima upravnih jedinica najviše pripada *krivična sudbenost*, dok je manorijalni sud najčešće nadležan za *sporove oko zemlje*

❖ **Curia regis**

- rješava **sporove između kralja i vazala**, te međusobne **sporove krunskih vazala** (pravilo **suda jednakih**, *iudicium parium*)
- Curia regis (kasnije parlament) svoje sudbene nadležnosti zasniva na 2 načela:
 - a) **feudalna sudbenost**
 - b) **sudbenost kralja kao općeg zaštitnika pravde** (*residuary justice of the King*) – kralj sudi:
 - ⇒ kad nijedan drugi sud ne štiti pravdu
 - ⇒ kad su u pitanju sporovi oko slobodnog držanja zemlje – uvijek potječe od vrhovnog gospodara
 - ⇒ kad su u pitanju krivične povrede kraljevih privatnih interesa ili mira
- zbog djelotvornosti postupka pred kraljem, Curia regis ima sve više posla pa se iz nje krajem 12. st. izdvajaju:

1) Sud državne blagajne (Court of exchequer)

- zasjeda za stolom prekrivenim stolnjakom sa šahovskom pločom – bavi se slaganjem i računanjem novčanih iznosa

- to je vrsta **financijsko-poreznog suda** koji utjeruje potraživanja kralja od vazala, a kasnije i poreznih obveznika
- imat će i vrhovništvo nad nekim od ostalih vrhovnih sudova

2) Sud opće sudbenosti Court of common pleas()

- rješava opće zamolnice (*communia placita*) koje se tiču **sporova slobodnih ljudi**, posebno o pravima na zemlju
- u 13. stoljeću postaje najvažniji sud za imovinsko pravo te je najzaposleniji sud Kraljevstva u srednjem vijeku
- pred njim nastupaju pravnici najvišeg stupnja – zbog *skupoće*, počinju ga ugrožavati Sud kraljeva stola i Kancelarov sud

3) Sud kraljeva stola (Court of King's bench)

- njime često predsjedava **kralj** – sud se bavi svim predmetima koji se tiču kralja, a nisu u vezi s potraživanjima državne blagajne
- zato ima nadzornu sudbenost nad ostalim sudovima, pa i kasnijim Kancelarovim sudom; također ima:
 - o i imovinsku i krivičnu nadležnost
 - o i prvostepenu i prizivnu nadležnost
 - o može sam preuzeti predmet od drugog suda (*writ certiorari*)
- **priziv** je pritom shvaćen drukčije nego danas – postoji da se nižem sudu naredi da ispravi kakvu pravnu zabluđu (*writ of error*) ili ispuni svoju nadležnost, a ne daje pravo višem sudu da preispituje utvrđeno činjenično i ostala pravna pitanja

4) Sud vijeća državne blagajne (Court of exchequer chamber)

- nastaje da bi otklanjao sukobe među kraljevim sudovima – od 14. stoljeća suci sva tri vrhovna suda se sastaju da bi raspravili teža pravna pitanja, teži slučaj ili općenito o zajedničkom radu (to se tiče i sporova u pogledu nadležnosti)
- tek od sredine 15. stoljeća tako donesene odluke imaju svojstvo presude koja obvezuje sve
- tako ovaj sud, koji se rijetko sastaje, ima važnu ulogu u izjednačavanju prakse i uopće za razvoj common law-a

❖ Putujući suci

- Kraljevi sudovi ne sude samo u Londonu – **Henrik II** Englesku dijeli na **6 oblasti** (*circuit*) u koje 2 ili 3 puta godišnje odlaze kraljevi suci i tamo vode sudske postupke (po 2 u svakoj oblasti); to je uređenje regulirano Statutom Nisi Prius 1285.
- ti putujući suci (*itinerant justices*) doprinose ujedinjavanju pravnog jedinstva i suzbijanju partikularnih običajnih prava
 - jedni imaju **imovinske rasprave** (*commision of assize*)
 - drugi se bave **krivičnim raspravama** (*criminal commissions – of oyer and terminer/of gaol delivery*)

❖ Pleading, statut Nisi Prius 1285.

- kad stranka pokrene postupak, protustranka se sudbenim nalogom (*writ*) poziva da ispuni tužbeni zahtjev ili da podastre prigovore **sudu u Westminsteru (London)** – tada počinju **odvojeni postupci** utvrđivanja činjenica i primjene prava na utvrđeno činjenično stanje (ova odvojenost postupaka je posebnost common law sustava)
- ta odvojenost postupaka osigurava čistoću pravne logike: porota sudi o činjenicama, a suci sude o pravu
- postupku utvrđivanja činjenica prethodi **pleading**:
 - u tom postupku treba ustanoviti koje činjenice su sporne i relevantne, dakle koje činjenice treba utvrditi
 - iako je on do kraja 16. stoljeća usmen, već ranije stranke ponekad podnose pismene podneske o tim činjenicama
 - od 16. st. pleading postaje **pismen** – sud utvrđuje prijeporne činjenice (**issue**) i poziva porotu da presudi (**verdict**)
- 1285. donesen je Statut Nisi Prius („ako ne ranije“) – određuje da sud upućuje poziv šerifu da sazove porotu u London određenog dana, osim ukoliko ranije u tu grofoviju ne dolazi putujući sudac (tada će porota sačekati suca)
- putujući sudac s odlukom porote o činjenicama vraća se u London i ostalim članovima suda provodi postupak o pravnim pitanjima – ta **zajednička odluka sudaca** daje presudi veću snagu i osnovanost

❖ Porota (jury, assize)

- porota je jedna od najvećih posebnosti common law-a – njeno podrijetlo je neodređeno (*germansko sudovanje u Franačkoj*)
- u Engleskoj **počinje sredinom 12. stoljeća** usporedno s dubljom feudalizacijom društva – nastaje kako bi se središnja vlast oslonila na narod, pri čemu se porota različito koristi u imovinskim (**civil jury**) i krivičnim postupcima (**criminal jury**)
- kako kraljev sud počinje preuzimati sporove o smetanju posjeda zemlje i o jačem pravnom naslovu na zemlji, sredinom 12. stoljeća kralj uvodi **2 vrste civilne porote:**
 - 1) **mala (petty/possessory assize)** – za sporove o smetanju posjeda zemlje, odlučuje samo o činjenicama
 - 2) **velika (grand assize)** – za sporove o jačem pravnom naslovu na zemlji, odlučuje o činjenicama i pravnim pitanjima
- u oba slučaja porotnici odlučuju na osnovi vlastita znanja, bez iskaza svjedoka
- na pitanje suca moraju dati jednoglasan odgovor „*da*“ ili „*ne*“
- od 13. stoljeća poroti se povjeravaju i odluke o drugim činjenicama i pitanjima (umjesto drugih dokaznih sredstava)
- krajem istog stoljeća common law sudstvo je tehničko (u rukama profesionalnih sudaca), što onemogućava porotu da ulazi u pravna pitanja – zato ona od kraja 13. stoljeća sve više preuzima ulogu **suca o činjenicama**
- tada porotnici počinju svoje znanje o činjenicama potkrjepljivati **iskazima svjedoka:**
 - o dužnost porotnika je obvezna, a porotnik je i netko tko vlastitog znanja o činjenicama – stranke dovode svjedoke
 - o do 16. stoljeća svjedočenje nije obvezno, ali onaj tko pristane svjedočiti odgovoran je za svoj iskaz
 - o nastaje razlika između **svjedoka** (priseže da će reći istinu) i **porotnika** (da će reći istinu po svom najboljem znanju)
 - o do 17. stoljeća, porotnici svoju odluku mogu temeljiti i na privatnim saznanjima
- ❖ Razvoj krivične porote
- 1166. objavljene su **Assizes of Clarendon**, a 1176. **Assizes of Northampton** – u njima je kralj naredio činovnicima u svakoj upravnoj jedinici (hundred) da odrede **12 čestitih ljudi** koji će imati dužnost prijavljivanja zločina i počinitelja sudu
- kasnije šerif imenuje **24 porotnika** za grofoviju – to je moderna **velika porota (grand jury)** koja prijavljuje sumnjivce sudu
- kako je velika porota za cijelu grofoviju, porotnici o zločinima saznaju iz iskaza tužitelja – ako smatraju da ima temelja za tužbu, predaju stvar sudu (optužna/velika porota ovakvu ulogu u Engleskoj ima do 1933.)

❖ Mala porota u krivičnom postupku

- javlja se kad je **Četvrti Lateranski koncil** 1215. **zabranio ordaliје** kao dokazno sredstvo:
 - o sud više ne može o krivnji onog koga mu preda velika porota odlučiti pomoću ordaliја – zato pribjegava ispitivanju susjeda ili izjavi druge velike porote, ili izjavi više velikih porota
 - o do 18. stoljeća sud bez privole optuženog ne može koristiti malu porotu (zato ga na to često sili mučenjem)
 - o naime, optuženi ne može biti osuđen bez porote, niti može biti izvršena konfiskacija, pa on radije umire u zatvoru
- mala porota odlučuje o **krivnji optuženog**, a na osnovi iznesenih dokaza (odvajanje male i velike porote traje do 14. st.)
- tako porota u common law sudovima počinje potiskivati ordaliје, sudski dvoboj i suprisežnike kao dokazno sredstvo

❖ Pravna profesija

- sveučilišta u početku samo civilno i kanonsko pravo smatraju predmetom dostojnim znanosti, a common law je ostavljen **sudskoj praksi** – do 18. stoljeća common law se uči samo u 4 pravnička udruženja u Londonu (**Inns of court**)
- pravnici kraljevskih sudova čine ta udruženja (**Grey's Inn, Lincoln's Inn, Inner Temple, Middle Temple**)
- samu pravnu profesiju čine suci te nekoliko vrsta pravnih savjetnika:
 - **barrister** – može zastupati stranku na višim sudovima (između najuglednijih država imenuje suce)

- **attorney** – opći pravni savjetnik i zastupnik stranke u mnogim pravnim poslovima tijekom postupka na sudu
- **solicitor** – pravnik od kojeg stranka traži savjet u pravnoj materiji i njegovim posredovanjem stranka stupa u kontakt s barristerom (danas solicitor obavlja poslove attorneya)
- **crkveno sudstvo i sudsko osoblje** je u sjeni **katedrale Sv. Pavla** u Londonu:
 - o odvjetnici pred crkvenim sudovima su **advokati** (ekvivalent barristerima) i **proctori** (ekvivalent solicitorima)
 - o s tim osobljem povezan je i personal *Kancelarova suda* i *Suda admiraliteta*
 - o školuju se po rimskom i kanonskom pravu na sveučilištima (odvojenost od common law-a traje do sredine 19. st.)

5.4. CRKVENO PRAVO

- 1054. godine dolazi do **razdvajanja Istočne i Zapadne crkve** – počinje se uobličavati posebnost crkvenog prava na Zapadu
- s gledišta pravne znanosti, prije tog događaja teško je i govoriti o crkvenom pravu, posebno zbog barbarizacije crkve
- od 11. stoljeća počinje stvaranje **znanosti kanonskog prava**, a time i sustava **crkvenog prava (ius canonicum)**
- pojam prava u suvremenoj znanosti vezan je za **sankciju**, a time nužno i za **državu** – država u srednjem vijeku često počiva na ideologiji kršćanstva, mnoge se države priznaju papinim vazalom, pa je papa i stvarni nosilac vlasti
- kasnije se **papa sukobljava s kraljevima** koji teže stvaranju nacionalne suverenosti (Francuska i Engleska od 13. st.)
- crkva je duhovna, ali uvelike i državna organizacija, posebno na Zapadu – to je i osnova raskola crkava:
 - **na Istoku** car rješava *čak i dogmatska pitanja*, predsjedja crkvenim saborima i potvrđuje njihove odluke, ...
 - **na Zapadu** crkva simbolizira *organizaciju, pravnu određenost, učenost, tradiciju*
- kanonsko pravo u srednjem vijeku ima svojstvo prava – **crkveni sudovi** su jedini suci za znatan dio društvenih odnosa:
 - ⇒ bračno, obiteljsko, nasljedno pravo, vjerski delikti, sudbenost klericima, mješovita sudbenost, ...
 - ⇒ država i njeni organi su priznavali crkvene odluke, pa i sami bili njihov izvršitelj (npr. smrtna kazna)
- u srednjem vijeku najrazvijenije su znanosti crkvenog i rimskog prava (narodna i državna prava su običajna, pa nisu predmet iscrpnije znanstvene obrade) – pritom recepcija rimskog prava još ne dostiže vrhunac, pa je kanonsko pravo najšire
- iako je jedna od odrednica kanonskog prava **univerzalnost i jedinstvenost**, uz opće postoje i posebna, **partikularna crkvena prava** – mogu biti na provincijalnoj, nadbiskupskoj, biskupskoj razini, ...
- **MATERIJALNI IZVORI CRKVENOG PRAVA (fontes iuris essendi)**
- to su izvori koji stvaraju crkveno pravo u *objektivnom smislu* (daju pravilu obveznu moć), dijele se na **pisane** i **nepisane**
 - pisani izvori **općeg crkvenog prava** – sveto Pismo i kršćanska predaja, odredbe ekumenskih sinoda i papa
 - pisani izvori **partikularnog crkvenog prava** – odredbe pokrajinskih sinoda i biskupa, konkordati
- 3) **Sveto Pismo**
- glavni izvor kanonskog prava i vjere – posebno je važan **Novi zavjet**, dok je Stari zavjet izvor u ograničenoj mjeri
- što se tiče predaje svetog Pisma kao izvora crkvenog prava, razlikuju se:
 - ⇒ **traditio divina** – božanska predaja, neposredno od Isusa
 - ⇒ **traditio apostolica** – predaja od apostola
 - ⇒ **traditio paterna** – predaja od nasljednika apostola
- 4) **Odredbe ekumenskih sinoda**
- najvažniji i najobilniji izvor crkvenog prava do 12. stoljeća (**ekumenska sinoda** = zbor biskupa cijele crkve, crkveni sabor)
- ti sabori donose odredbe koje se tiču **vjere (dogmata)** ili **discipline (canones)**, po kojima je i nazvano crkveno pravo

- prvih 8 ekumenskih sabora održava se na istoku i saziva ih bizantski car, a tek **9. sabor** saziva **papa** i njegove odluke važe samo za Zapadnu crkvu (to je **Prvi Lateranski sabor** 1123. godine)

5) Odredbe papa i odluke ureda Rimske kurije

- pape počinju izdavati odredbe od 4. st., no one su do 12. st. malobrojne; donose ih uz savjet kardinala, a dijele se na:
 - ⇒ **decretales** (constitutiones) – odredbe s općenitim značenjem
 - ⇒ **rescriptum** – pismeni odgovor na molbu pojedinca, odnosi se na pojedini slučaj; dijele se na:
 - **rescripta institutiae** – za molbe o nekom pravnom pitanju
 - **rescripta gratiae** – njima papa podjeljuje neku milost
 - **rescripta mixta** – papin odgovor se tiče i pravnog pitanja i dijeljenja milosti
- s obzirom na formu, papin akt može biti:
 - **bullae** – u svečanoj formi, imaju opće javno značenje, pisane na pergameni sa zlatnim pečatom
 - **brevia** – papini manje formalni i važni akti, obično ih se izdaje bez savjeta zbora kardinala
- od 13. stoljeća pape osnivaju urede za obavljanje nekih poslova – **urede Rimske kurije (congregationes)**:
 - čini ih određeni broj kardinala i drugih prelata-stručnjaka za odnosno područje, uz pomoćno osoblje
 - djeluju u ime pape, njihove odluke papa odobrava pojedinačno ili im daje opću punomoć
 - akti kongregacija tumače ostala vrela kanonskog prava ekstenzivno ili restriktivno
 - inače se akti kongregacija zovu **resolutiones i declarationes**

6) Konkordati

- konkordati su sporazumi između crkve i pojedine države, spadaju u pisane izvore partikularnog crkvenog prava
- papa pregovarajući s nekom državom nastupa i kao predstavnik vjernika te države
- prvi konkordat zaključen je 1122. – **Wormski konkordat**:
 - zaključen između pape **Kaliksta II** i cara **Henrika V** – njime treba okončati 50-godišnji spor o investituri
 - **rješenje konkordata**: Zapadna država ne prihvaća istočni cezaro-papizam, nego je ravnopravna prema državi
- o pravnoj prirodi konkordata postoje 3 teorije:

c) teorija privilegija

- zastupa ju **crkva** – po ovoj teoriji konkordat je ustupak crkve državi, jer se njima crkva odriče nečega što joj pripada
- temelj ove teorije je postulat o vrhovništvu crkve nad državom (u 12. st. mnoge države se priznaju **vazalom Sv. Petra**)

d) legalna teorija

- temelj je misao da je **država** puni gospodar svojih podanika, odnosno jedini izvor prava – ako ona pristaje pregovarati s papom, tada se država odriče dijela svojih suverenih prava (teorija je bliska položaju Istočne crkve)

e) ugovorna teorija

- prevladava u moderno vrijeme – konkordat je vrsta međunarodnog ugovora *sui generis* između 2 subjekta međ. prava
 - crkva je na području cijele srednje Italije imala državu od 754. do 1870. (*Patrimonium sancti Petri*)
 - od ujedinjenja Italije, Papska država je ograničena na **Vatikansku palaču** (samo 0,5 km²)
 - iako je papa svjetovni poglavar države, on je ipak poseban međunarodni subjekt – zato što pri sklapanju konkordata ne nastupa kao vanjski čimbenik, nego kao zastupnik podanika odnosno države

➤ **FORMALNI IZVORI CRKVENOG PRAVA (fontes iuris cognoscendi)**

- razvoj kanonskog prava od 11. do 15. stoljeća prati i odražava razvoj pravne misli glosatora i postglosatora
- formalni izvori crkvenog prava mogu biti različiti – zbirke crkvenog prava možemo dijeliti prema više mjerila:
 - kronologijske i sistematičke zbirke, privatne i službene zbirke
 - nevjerodostojne i vjerodostojne zbirke, zbirke općeg ili posebnog crkvenog prava
- kako država često aktima uređuje i crkvene odnose, u starijim izvorima crkvenog prava nalazimo i:

- 25 konstitucija Justinijanova Codexa i njihove kasnije novele
- kapitulare franačkih vladara (Karlo Veliki, Ludvig Pobožni, Lotar)
- kako vrijeme ostavlja utjecaj i na crkvenom pravu, najvažnija podjela formalnih izvora je po vremenu postanka na:
 - **stare izvore crkvenog prava** – do Gracijanovog dekreta 1150.
 - **srednje izvore crkvenog prava** – do izrade Corpus iuris canonici 1500.
 - **nove izvore crkvenog prava** – do izrade Codex iuris canonici 1917.
 - **najnovije izvore crkvenog prava** – od 1917. do danas
- stari izvori su često nevjerodostojni, pa je tek na **Tridentskom koncilu** od 1546. do 1563. utvrđen sadržaj Biblije:
 - o ona ima 45. starozavjetnih i 27 novozavjetnih knjiga, a službeni prijevod je onaj na latinskom
 - o taj prijevod poznat je pod nazivom Vulgata, a njegov autor je crkveni otac Jeronim
- tijekom 4. stoljeća Rimsko carstvo postupno (Milanski edikt, Zakon Teodozija I) i ne pravolinijski (poganske pobune za cara Julijana) **prihvaća kršćanstvo** i poistovjećuje se s njim; zbog snage države, kršćanstvo je na Istoku pod njenim nadzorom
- paralelno s Justinijanovim pravnim sustavom, u crkvi nastaju zbornici crkvenog prava (prvo u Maloj Aziji)
- već krajem 6. stoljeća javljaju se i **Nomo-kanoni**:
 - zbirke koje sadrže i odluke crkvenih sabora i državne zakone koji uređuju crkvena pitanja
 - te sistematične zbirke nastaju od 7. stoljeća, a najpoznatija je ona **Matije Vlastara** iz 1335.
 - slične zbirke nastaju i na Istoku, posebno nakon osnivanja autokefalne (samostalne) crkve
- ❖ **Dionysiana (Codex canonum)**
 - sastavlja ju **Dyonisius Exiguus** krajem 5. stoljeća, a raširena je u Italiji, Španjolskoj, Engleskoj, Africi
 - u Franačkoj je na **Saboru u Aachenu** 806. godine službeno priznata kao **zakon za franačku crkvu**
 - iako ova zbirka ima velik autoritet, ona nije službena za cijelu crkvu
- ❖ **Isidoriana (Hispana) 633.**
 - pripisana seviljskom biskupu **Sv. Isidoru** i 633. godini; sadrži kanone i dekretale
 - stječe velik ugled u **Galiji** i **Španjolskoj**, ali to je više zbirka partikularnog prava (iz nje proizlazi Pseudo-Isidoriana)
- ❖ **Pseudo-Isidoriana**
 - najpoznatija od 3 **krivotvorine** koje su nastale sredinom 9. stoljeća u Francuskoj i koje su dugo smatrane vjerodostojnim
 - njome se pokušava uzdići crkvu iznad svjetovne vlasti, pa sadrži krivotvorene saborske zaključke i papine dekretale
 - velik dio zbirke ulazi u Gracijanov dekret i postaje izvor kanonskog prava – **sumnje u vjerodostojnost** počinju u 15. st.
 - ovom krivotvorinom nastoji se istaknuti dostojanstvo i prava rimskog pape, te stupnjevi crkvene hijerarhije
- ❖ **Decretum Gratiani 1150.**
 - zbirka **Gracijana**, redovnika iz Bologne, nastala 1150 godine – nastoji prikazati sustav crkvenog prava odvojen od teologije
 - izlaže zbirku po poglavljima, to tako da je sredio tad važeću građu crkvenog prava – tada su najvažniji izvori crkvenog prava kanoni, pa Gracijan svoju zbirku naziva **Concordia discordantium canonum** (*Suglasje nesuglasja kanona*)
 - u drugom od tri dijela zbirke iznosi **36 causa**, tobožnjih pravnih slučajeva primjenom *glosatorske kazuističke metode*
- ❖ **Gregoriana (Sexta)**
 - nakon Gracijanova dekreta crkva i dalje stvara nove popise, najviše putem **papinih dekretala** – oni su u početku uvrštavani na odgovarajuća mjesta u Gracijanov dekret, ali zbog sve više novih odredbi to je postajalo sve teže
 - tada se pojavljuju zbirke novih odredaba – za njihov ugled bilo je važno dobiti **priznanje bolonjske škole**
 - u idućih 100 godina, bolonjska škola priznaje 5 takvih zbirki, a **Grgur IX** ih 1234. sabire u jednu jedinstvenu zbirku koja treba biti jedini izvor – kako je to 6. zbirka po redu, ona dobiva ime **Sexta** (ili Gregoriana po autoru)

- **5 dijelova:** *iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen* (o sucu, crkvenim sudovima, kleru, braku, kaznenom pravu)
- jasno pokazuje da su papini dekretali najvažniji, ako ne i jedini izvor crkvenog prava
- papa tako postaje crkveni zakonodavac, a pravo sve važnije sredstvo crkvenog života

❖ **Liber sextus**

- kako su pape nastavili donositi nove dekretale, potrebno je opet izdati zbirku s odredbama nakon Gregorijane
- to je učinio papa **Bonifacije VIII** 1298. novom službenom zbirkom – **Liber sextus** (isti sustav kao i u ranijim zbirkama)
- Bonifacije dodaje dio **De reguli iuris** koji sadrži **88 općih pravila rimskog prava** koje tako postaje dio crkvenog prava

❖ **Liber septimus (Clementina)**

- nakon šeste zbirke kraljevi nisu prestajali normirati, pa **Klement V** priprema zbirku koju 1317. izdaje **Ivan XXII**
- količina i sadržaj novina pokazuje koliko se crkva upire na pravna sredstva kako bi prikrila i pobijedila **krizu**
- uskoro se javljaju protupapske doktrine unutar crkve, a crkvu od daljnjeg pada spašava „*babilonsko sužanjstvo papa u Avignonu*“ od 1309. do 1377. – papa postaje sredstvo francuske države
- crkva ulazi u višestoljetnu krizu koja će dovesti do *protestantizma*
- zato nakon Klementine u idućih 150 godina crkva ne izdaje službene zbirke oslanjajući se na postojeće pravo
- crkva se okreće propovijedima, pa raste broj **propovjedničkih redova** (*dominikanci, franjevci*)
- potkraj 15. stoljeća nove privatne zbirke pojavljuju se u središtu intelektualno-duhovnih rasprava – **Parizu**

❖ **Corpus iuris canonici**

- iako već **Grgur XIII** u svojoj konstituciji 1580. sve zbirke od Gracijanova dekretala do njega službeno naziva **Corpus iuris canonici**, tek nakon izdavanja crkvenog prava u **Lyonu** 1671. to ime postaje općenito (iako ga crkva rjeđe koristi)
- Corpus iuris canonici odnosi se na sve prihvaćene zbirke crkvenog prava, obuhvaćajući 6 dijelova:
 - **Gracijanov dekret**, **Gregorijana**, **Liber sextus**, **Clementina**
 - **Extravagantes Ivana XXII** iz 14. stoljeća i **Extravagantes Communes** iz 15. stoljeća
- nakon ispravaka crkve, ona 1580. izdaje prvi autentični tekst svih dijelova zbirke (ostaje takav do 20. stoljeća)
- Corpus iuris canonici sadržava **opće crkveno pravo** od 12. do 16. stoljeća, ali i mnoge **odredbe svjetovnog prava**, posebno bračnog, obiteljskog i nasljednog – u nekim zemljama on postaje izvor općeg svjetovnog prava (**Njemačka, Ugarska**)

1. POVIJESNI PREGLED

1.1. UVOD

- Turska je država dugog srednjovjekovlja, postoji neprekidno od 14. do 19. stoljeća – nastaje na prostoru i kod naroda koji imaju neke oblike ranog feudalizma, a potom širenjem granica obuhvaća nove prostore
- tu različitost osvojenih prostora Turska pokušava ujediniti **islamom** i njegovom interpretacijom društva
- po svom obliku, Turska se može svrstati u **apsolutnu monarhiju**, a svoj vrhunac doživjela je krajem 15. stoljeća
- **državna i pravna povijest Turske** dio su nacionalne povijesti mnogih naroda koji su živjeli u njenom okviru
- Turska nije bila nacionalna država nijedne nacije – ona počiva na **načelu ratničke okupacije** (*occupatio bellica*)
- tu ratničku okupaciju vrši ratnička (feudalna) klasa sastavljena od različite krvi
- unatoč velikoj važnosti vjersko-ideološke pripadnosti, presudna je pripadnost **vojničkoj klasi**

1.2. PRVO RAZDOBLJE – USPOSTAVLJANJE DRŽAVE (1299. do 1421.)

- širenjem Arapskog kalifata, u 9. st. pod njegovu vlast potpadaju **turkmenska plemena** s posebnim ratničkim sposobnostima
- ona uskoro počinju činiti značajan dio turske, a i bizantske vojske – Turci postaju sve važniji, a na kraju i sama vlast
- abasidski kalifi su već u 10. stoljeću sužnjevi turskih najamnika (ponavlja se sudbina Rima s Germanima)
- turska plemena se nastavljaju micati prema središtu Kalifata, a sredinom 11. st. tursko pleme **Seldžuka** pokorava Bagdad i Bizant – **Mala Azija postaje tursko područje** (istovremeno počinje rekonkvista, križarski ratovi, crkveni raskol)

➤ **SELDŽUČKA TURSKA I OSMANLIJE**

- u 11. stoljeću na prostoru Male Azije proteže se ogromna Seldžučka Turska, od Turkestana do skoro Mramornog mora
- ona zbog unutarnjih sukoba u 13. stoljeću slabi, posebno nakon napada **Mongola** – među doseljenim mongolskim plemenima je i tursko pleme iz skupine **Oguza** (grupa Kaji) koji će kasnije biti nazvani **Osmanlijama**
- Osmanlije se naseljavaju na zapadnu granicu Rim Seldžuka/Ikonijskog sultanata (ostatak Seldžučke Turske u Maloj Aziji)

➤ **OSMAN, ORHAN, MURAT I.**

- Osmanlije žive po plemenskom uređenju, a Seldžuci im daju zemlju uz uvjet obrane granica od Bizanta – zato kod njih krajem 13. stoljeća raste spoznaja o vlastitoj snazi, pa njihov plemenski vođa **Osman** otklanja vrhovništvo Ikonijskog sultana
- tako počinje **nezavisnost Osmanlijske Turske** (formalno 1299. ili 1301.)
- tijekom Osmanova života (1279. – 1359.) Osmanlije najviše ratuju protiv Bizanta kod Mramornog mora
- Osmanov sin i nasljednik **Orhan** istiskuje Bizant iz Male Azije i preuzima oblasti Ikonijskog sultanata – zatim se uključuje u **građanski rat** između bizantskog cara iz dinastije **Paleolog** i njegovog suparnika **Kantakuzena**
- Turci kao saveznici Kantakuzena 1354. prelaze Dardanele i zauzimaju Galipolje, te se okreću jugoistočnoj Europi
- već **Murat I** (vlada od 1359. do 1389.) širi svoju vlast u Maloj Aziji i Europi – osvaja Trakiju i prenosi prijestolnicu iz Bruse u Jedrene/Hadrianopolis (glavne okršaje očekuje na Balkanu s ojačalom **Dušanovom** Srbijom)
- iako je ubijen na Kosovu, njegovom zaslugom Srbija se priznaje vazalom njegova nasljednika **Bajazida I**
- već tada je Turska od Osmanova begluka uvećana za više od 20 puta (preko 300 000 km²), kao pola današnje Turske

➤ **BAJAZID I i SUKOBI OKO PRIJESTOLJA**

- za vladavine Bajazida I (1389. do 1402.) u srednjoj Aziji izdiže se **mongolska država Tamerlana** (Timur Lenk) – on osvaja Malu Aziju, te se 1402. kod **Ankare** sukobljava s Bajazidom I (sudjeluju i turski vazali i srpski despot **S. Lazarević**)
- sultan je zarobljen, a idućih 15 godina traju **sukobi njegovih sinova za vlast**:
 - o **Sulejman I** uspijeva zavladatai Balkanom, a **Mehmed I** maloazijskim dijelom Turske (on izlazi kao pobjednik)

- nakon što je treći brat **Musa** ubio Sulejmana I, Mehmed I pobjeđuje njega i postaje jedini vladar (1413. do 1421.)
- ti sukobi oko prijestolja dovode Tursku na **rub propasti**, pa počinje traženje načina koji bi osigurao naslijeđe prijestolja
- tako nastaje običaj da sultan ubije ili zatvori sve krvne srodnike koji bi mu mogli biti suparnici za vlast
- **Mehmed I** ponovno uspostavlja onakvu vlast kakva je bila za Bajazida I, pa Turska kreće u razdoblje svog **procvata**

1.3. DRUGO RAZDOBLJE – SVJETSKA VELESILA (1421. do 1699.)

- **MEHMED II EL FATIH (Osvajač, vlada od 1451. fo 1481.)**
 - prvi sultan u ovom razdoblju je **Murat II** (vlada od 1421. do 1451.) – učvršćuje postojeće granice, ali tek se njegov nasljednik **Mehmed II Osvajač** upušta u pravo osvajanje krenuvši u **osvajanje Carigrada i uništavanje Bizantskog carstva**
 - pritom mu je pomoglo vatreno oružje (topništvo) kojim je iz **Zlatnog Roga** napao obližnji **Carigrad** – 1453. ga osvaja, 300 000 Turaka ulazi u grad koji tako postaje prijestolnicom turskih gospodara
- **BAJAZID II (vlada od 1481. do 1512.)**
 - za njegove vladavine jača vojni sloj, posebno **janjičari** (najprofesionalniji dio), a rat postaje njegovo pravo, ne samo potreba
 - takvoj vojsci *ostarjeli i diplomaciji sklon* **Bajazid II** nije odgovarao, pa ga ona prisiljava na abdikaciju i diže na prijestolje njegovog najmlađeg sina **Selima I**
- **SELIM I (Okrutni, vlada od 1512. do 1520.)**
 - vodi **osvajačku politiku** utemeljenu na okrutnom suzbijanju svih prigovora, želi biti *islamski Aleksandar Makedonski*
 - osvaja **Malu Aziju, Armeniju, Gruziju, Azerbejdžan**, a perzijski šah ga taktikom spaljene zemlje sprječava da osvoji **Perziju**
 - nakon osvajanja **Sirije, Palestine**, 1517. osvaja **Kairo**, zarobljava zadnjeg Abasidskog kalifa i postaje **prvi turski kalif**
 - Selim je gotovo udvostručio Tursku i učinio je pomorskom velesilom – prije planiranog napada na **Rodos** umire od kuge
- **SULEJMAN II EL KANUNI (Zakonodavac, vlada od 1520. do 1566.)**
 - nasljeđuje ogromnu i sređenu državu, pokornu vojsku i punu državnu blagajnu – Sulejman je učinio Carigrad *intelektualnim središtem* islamske kulture, ali vodi i brojne ratove u Europi (opsjeda i **Beč** 1529.) i Aziji
 - Sulejman i **Francois I** 1536. sklapaju **Kapitulacije** – ugovor protiv **Karla V** koji vlada RCNJR (uključuje i Austriju)
 - umire pred Sigetom u pohodu na Mađarsku, a zamjenjuje ga **Selim II**, sin Sulejmanove ljubavnice, robinje **Roksolane**
 - Selim II (vlada do 1574.) stječe atribut **pijanica**, gubi ugled, pa stvarnu vlast ima **veliki vezir** (slično majordomu u Franačkoj)
- **SLABLJENJE TURSKE I KARLOVAČKI MIR 1699.**
 - još za Sulejmana II veliki vezir postaje **Mehmed-paša Sokolović** (od 1565. do 1580.), koji nastavlja osvajanja (Jemen, Cipar)
 - uskoro Turska pokazuje prve znake slabosti, a početak njenog propadanja je **pomorski poraz kod Lepanta** 1571. godine
 - Europa počinje s ubrzanim gospodarskim napretkom, a Turska istovremeno postaje skup neorganiziranih vojnih horda
 - ipak, Turska još ima osvajačku moć, pa nakon osvajanja Poljske 1672., ponovno osvaja i **Beč** 1683. godine – tada nastaje **europska koalicija** koja izbacuje Tursku iz srednje Europe, a zatim i kreće u napad sve do južne Srbije
 - taj rat traje od 1683. do 1699., a tada je zaustavljen **Karlovačkim mirom**, nakon kojeg počinje povlačenje Turske

1.4. TREĆE RAZDOBLJE – PROPADANJE VELESILE (1699. do 1839.)

- sudbina Turske u ovom razdoblju pokazuje ispraznost teorije o neograničenoj vlasti, odnosno teorije o presudnosti i samodovoljnosti organizacije vlasti utemeljene na vojno-upravnoj stabilnosti
- to slabljenje ohrabruje Europljane (**Austrija, Rusija**) da napadnu, pa Turska velik dio ovog razdoblja provodi u ratu
- ostale europske države u strahu od jačanja Austrije i Rusije staju uz Tursku (**Francuska, Švedska**), a neke ostaju neutralne
- **MAHMUD I (vlada od 1730. do 1754.)**
- Turska pokušava slijediti europski razvoj i prilagoditi se europskoj kulturi – tako **Ahmed III** podiže **tvornicu porculana**, što izaziva negodovanje **janjičara** koji su ga svrgnuli i na vlast doveli njegova nećaka **Mahmuda I** (od 1730. do 1754.)
- za te vladavine Tursku pritiskuju **Austrija** i **Rusija**, a iz Mezopotamije i **Iran** – Austrija i Pruska vrše pritisak na ojačalu **Rusiju**, pa ona s Turskom 1774. sklapa **Mir u Kučuk-Kajnardžiju** – dobiva pravo da kod sultana predstavlja kršćanske podanike
- pravi razlog ovog mira je ipak **vojna moć** – to rusko pravo zaštite kršćana u Turskoj trajat će nešto manje od 100 godina
- naime, **Pariški mir** 1856. povjerava zaštitu kršćana u Turskoj svim europskim silama (njime završava Krimski rat)
- **SELIM III (vlada od 1789. do 1807.)**
- da bi osuvremenio Tursku, provodi vojnu **reformu** (i političku, upravnu i poreznu) – počinje izgradnja građanskog društva
- kad je počeo stvarati moderanu vojsku europskog tipa, janjičari ga ubijaju i raspuštaju njegovu novu vojsku
- **MAHMUD II (vlada od 1808. do 1839.)**
- usprkos očevoj sudbini, nastavlja **vojnu reformu**; guši ustanke u **Srbiji, Anadoliji** i **Grčkoj** – upravo neuspjeh janjičara u Grčkoj prisiljava sultana da tajno opet počne stvarati raspuštene suvremene trupe, koje dovodi u Carigrad
- istovremeno izvršava **prepad na janjičarske trupe** u cijelom carstvu i počinjava njihov pokolj
- nestanak janjičara i nedostatak nove vojske ima teške posljedice – nezavisnost Grčke, autonomija Srbije, Moldavije, Vlaške, brojni pomorski porazi, te najteža posljedica, **pobuna egipatskog namjesnika** koji ugrožava samog sultana
- stoga **Mahmud II** traži **zaštitu od Rusije** (ugovor s carem **Nikolajem I** 1833.) – strah europskih sila od Rusije na Sredozemlju, nemogućnost da se slože o podjeli Turske, strah od Egipta natjerali su europske sile da prisile Egipat na pokornost sultanu
- time je Turska spašena
- **ABDUL MEDID I (vlada od 1839. do 1861.)**
- svi neuspjesi Turske šire krug pristaša reforme u toj zemlji, što je posebno vidljivo iz vladavine **Abdula Međida I**
- on već 1839. opsežnim zakonodavstvom počinje izdavati blagotvorne uredbe – **Tanzimati hajrije**
- prvi i glavni akt je **Hatišerif od Gulhane**:
 - to je carska naredba izdana 1839. u Carigradu, u Dvoru Ruža (*Đulhana*)
 - izvršava **reforme državne uprave, vojske, poreznog sustava**
 - ovim hatišerifom je ukinut timarski sustav (pravni oblik turskog feudalizma)
 - feudalizam nestaje kao oblik organizacije vlasti i izrabljivanja
- Turska počinje postajati **građanska država** – njen uzor je etatistički i birokratski centralizam Francuske
- tako se spajaju moderni zapadni etatizam i orijentalna etatistička tradicija

2. DRUŠTVO I GOSPODARSTVO

- do 18. st. prevladava **naturalna privreda**; robna proizvodnja i tržišna privreda razvijaju se od plemenske zajednice
- pritom robni proizvođači imaju samo značenje posebnosti unutar pretežito naturalne i nerobne privrede i proizvođača
- od 10. stoljeća počinje **ugrožavanje i nazadovanje postignutog stupnja privrede**:
 - Arapski Kalifat i Bizant su u 10. stoljeću izloženi novoj barbarizaciji zbog sve više barbara na tom prostoru
 - u 12. stoljeću neki (Slaveni, Mongoli) od njih imaju veliku moć, a traju i križarski ratovi
- u takvom stanju proizvodnje, svako **izrabljivanje** bilo je moguće kao vrlo nasilno i naturalno
- na tom prostoru **država** je prisutna kao svemoć, utemeljena na **ratničkoj pobjedi ili božjoj volji**
- za takvu državu najvažnije zanimanje je **vojska** – sva druga zanimanja su podređena i trebaju služiti vojsci
- da bi izdržavala vojsku, država izrabljuje proizvođače ubiranjem **poreza na zemlju i njene proizvode**
 - o politička osnova poreznog sustava je ratničko osvajanje, a ne misao o doprinosu građana za opće potrebe
 - o pravna osnova poreznog sustava je državno vlasništvo na osvojenoj zemlji i njenim stanovništvom
 - o gospodarski cilj je izrabljivanje, zbog održavanja vojno-upravne vlasti
- u 16. st. dolazi do proširenja Turske (**Selim I**), pa u njen okvir dolaze i područja **Arapskog kalifata** s drugačijim feudalizmom
- za razliku od europskog i maloazijskog dijela Turske, u tim zemljama razvijenija je **robna proizvodnja i novčani promet**, a prevladava i muslimansko stanovništvo koje ne plaća glavarinu
- zato država u tim zemljama izrabljivanje zasniva na **porezu u novcu**, i iz tog prihoda plaća vojsku – tako na tom području vojno-upravni sustav nije neposredno vezan uz porezni sustav, niti ovaj sprječava privatno izrabljivanje proizvođača
- zato u 17. stoljeću pravnici **Aini-Ali** i **Ali-Čauš** sve zemlje u Turskoj dijele na:
 - a) **zemlje sa hasom** – one s kojih država u obliku naturalnog poreza izdržava timarsko-spahijsku vojsku
 - b) **zemlje sa salijanom** – zemlje s kojih država ubire porez u novcu
- osim te, postoji još jedna podjela zemljišta u Turskoj:
 - a) **desetinske zemlje (erzi ašrije)**
 - b) **haračke zemlje (erzi haradžije)**
- ❖ **ERZI AŠRIJE**
- za vladavine dinastije **Omejida** (do 750.), islam zadržava **nacionalno-arapsko obilježje** usprkos utjecaju Bizanta i Perzije
- za prva 4 kalifa (**Abu Beker, Omar, Osman, Alija**), islam kao vjera i vlast nosi obilježja pustinjskog plemenskog naroda i vlast je sporedna u odnosu prema vjeri i njenim sredstvima – za Omejida vlast postaje sredstvo vjere (za **Abasida** je vlast vjera)
- pritom islam kao vjera i država računa na vjernike kao vojsku – oni moraju plaćati **zekat**:
 - o daju ga vjernici za otkup zarobljenih muslimana od neprijatelja, za pomoć udovicama i siročadi, ...
 - o zekat iznosi **1/10 pokretnih dobara** (Arap i kao nomadi nemaju nepokretna dobra, pustinjska zemlja nije vrijedna)
 - o osvojene zemlje u 7. stoljeću uglavnom dobivaju ratnici i ta zemlja je oslobođena poreza – vlasnici moraju platiti jedino 1/10 pokretne imovine (životinje, plodovi), pa su to **desetinske zemlje (erzi ašrije)**
- ❖ **ERZI HARADŽIJE**
- međutim, od sredine 7. stoljeća islamska država širi se na plodna područja *Sirije, Palestine, Iraka, Mezopotamije, ...*
- **arapski ratnici** bili su zauzeti ratom, pa arapska država **pokorenim nemuslimanima** nameće glavarinu i harač:
 - glavarina (džizija) se i prije plaćala Bizantu, a ukoliko su obrađivači zemlje, plaćaju i porez na nju (harač)
 - tako se za razliku od desetinskih zemalja razvijaju **haračke zemlje (erzi haradžije)** s porezom na zemlju

➤ **HARAČ**

- harač može biti određen prema:
 - 1) veličini i bonitetu zemlje – **harač muvasaf**
 - 2) prema prinosu, uz pretpostavku da je uvijek isti – **harač mukaseme**
- način određivanja, ubiranja i davanja harača prilagođen je mjesnim prilikama
- islamska država osniva svoje pravo ubiranja poreza na zemlju na svom **vlasničkom pravu** (koje stječe osvojenjem):
 - ⇒ zato **nedržavno vlasništvo** postoji samo na zemljama i imovini na koju se ne plaća porez
 - ⇒ takva imovina je u vlasništvu (**mulk**), a imovina koju država oporezuje je državno vlasništvo (**mirije**)
 - ⇒ dakle, političko-pravna osnova državnog oporezivanja je vlasništvo

❖ **NATURALNI HARAČ**

- harač je ponekad i ponegdje **skupljan u plodinama**, ovisno od proizvodnje (stočarsko stanovništvo u stoci, zemljoradnici u poljoprivrednim proizvodima) – jedino je **naturalni harač** u nekim mjestima mogao biti izdašan
- jer, tražiti harač u novcu u uvjetima naturalne privrede može značiti silno smanjenje državnih prihoda
- **glavarina** koju plaćaju odrasli i zdravi muškarci-nemuslimani uvijek se plaća u novcu, pa je to jedan od najtežih poreza
- prihod od glavarine (ima 3 stupnja) država koristi za vojsku, dok **ubiranje poreza u plodinama nameće prebijanje**:
 - kako se naturalni porez ne može daleko prenositi, država ga troši tako da one čije je službe trebale platiti uputi na mjesto gdje je porezni prihod nastao, ili da porezni obveznici sami izvrše određene službe
 - ovaj drugi način bio je prvi oblik naseljavanja plemena u Kalifatu – dobivaju zemlju, te služe kao vojska
- uskoro nastaje posebna vrsta haračkih zemalja, **erzi han-memleke**:
 - kad cijela plemena nisu spremna/sposobna služiti u vojsci, država onima koji ostaju na zemlji nameće naturalni porez
 - one koji služe u vojsci plaća tako što im daje naturalni harač onih koji ne služe vojsku

3. DRŽAVNO USTROJSTVO

3.1. SREDIŠNJA VLAST

➤ **OBLIK DRŽAVNOG UREĐENJA**

- državno ustrojstvo Turske počiva na načelu **vojno-upravne djelotvornosti** (nasljeđuje orijentalne i islamske koncepte)
- to je tip **neograničene despocije** (*despot* = gospodar) s naglašenim monokratskim načelom organizacije vlasti
- niži organi vlasti nemaju nikakvu samostalnost u odnosu prema središnjoj vlasti (**centralizam** je najviši u 16. stoljeću)
- kasnije **centralizacija Turske slabi**:
 - od 16. stoljeća *beglerbegovi* imaju pravo dodjeljivanja timara
 - u 19. stoljeću središnja vlast prenosi neke poslove na samoupravne organe (Egipat, Sirija, Rumunjska, ...)
 - ta samouprava tijekom 19. stoljeća prerasta u potpunu **samostalnost** (Egipat, Rumunjska, Bugarska, Srbija)

➤ **SULTAN (tur. gospodar)**

- na čelu je države, utjelovljuje sve grane državne uprave – od 1517. ima i **svojstvo kalifa**:
 - **kalif** – predstavnik i zaštitnik vjerske zajednice muslimana (ova uloga se naglašava kad slabi moć države)
 - sultan kao musliman je vezan odredbama islama i šerijatskog prava – njegova vlast je ponajviše **vojno-upravna**
 - u području **zakonodavstva i sudstva** je **ograničen**, što ovisi o odnosu snaga unutar vladajuće klase
- u Turskoj (i islamu općenito), **najviša vlast dolazi od boga**, što nikad nije tumačeno kao načelo primogeniture:
 - ⇒ u osnovi se prihvaća **načelo faktične vlasti**, što je uvijek razlogom borbe za prijestolje
 - ⇒ kasnije jača **načelo naslijeđa** – uvijek povezivano s izborom/imenovanjem od vladajućeg sultana koji pritom vodi računa o *sposobnostima*, ali i *sklonostima dvorsko-vojnog vrha*

- do kraja 16. stoljeća sultan je prije svega vojni poglavar i autoritet, a od tada sve više prepušta vojne pohode drugima i počinje vladati iz harema putem **diplomatskih spletki** na unutarnjem i međudržavnom planu
- dakle, sultan je vrhovni vojni zapovjednik, zakonodavac, poglavar državne uprave i sudske organizacije

➤ **VELIKI VEZIR, TIMARNICI I SAVJET**

- sultanov jedini **pomoćnik i zamjenik** u svim granama uprave – sultan o njemu ovisi kod imenovanja najviših dužnosnika
- porastom države raste i uloga upravnog i sudskog stroja – državno osoblje je plaćano kao **timarnici**
- timarnici dobivaju pravo na dio plodina s određene zemlje (has) za vrijeme obavljanja službe
- od 15. stoljeća jača dvorski ceremonijal oko sultana, a sve grane državne uprave su uređene po strogoj ljestvici
- uređuju se najviše službe koje zajedno čine vrhovno državno tijelo, **Savjet** (perz. *divan*)

➤ **ERKANI DEVLET (4 STUPA DRŽAVE) I DIVAN**

- sultan **Mehmed II el Fatih** u drugoj polovici 15. stoljeća raspoređuje sve **dvorske službe u 4 grupe**:
 - te grupe se simbolično nazivaju **4 stupa države** – veziri, kadijaskeri, defterdari, nišandži
 - naredbodavac im je veliki vezir, a najviši predstavnici te 4 službe čine **Savjet velikog vezira, Divan**
 - Divan zasjeda u rezidenciji velikog vezira, a on mu i predsjedja; njegove odluke se objavljuju na željeznoj porti

1. VEZIRI

- najstarija i najviša služba – **Mehmed II** ograničava broj vezira na **7**
 - o kao plaću dobivaju **has**; oni su vojno-upravni službenici, ali i vrhovni vojni zapovjednici
 - o upravljaju pojednim dijelovima državne uprave ili svim poslovima na nekom području (Egipat, Bosna, ...)
 - o kasnije naziv vezir poprima značenje titule; veziri u ratu zapovijedaju krupnim vojnim jedinicama

2. KADIJASKERI

- druga najviša služba – to su **vrhovni vojni suci** koji se brinu i za **organizaciju pravosuđa** (1 za **Anadoliju**, 1 za **Rumeliju**)
 - anadolijski postavlja suce za azijski, a rumelijski kadijasker za europski dio Turske
 - rumelijski kadijasker sudi sporove i delikte koje počinu **vojne osobe**, a bavi se i zaštitom šerijatske pravde
 - anadolijski kadijasker bavi se drugim sporovima (*sporovi nemuslimana, običajno pravo, ...*)
- za vojnih pohoda prate sultana i tu rješavaju sporove vojne sudbenosti; imaju i **pravo devolucije** (izmjene sudske nadležnosti)

3. DEFTERDARI

- voditelji popisa državnih financija – ti **popisi (defteri)** su popisi zemljišta s njihovom veličinom, prihodima, uživaocima
- kako je najveći dio tih prihoda trošen u obliku timara, to su i popisi timara; prvo postoji 1 defterdar, kasnije 2 i više
- njihovi uredi postoje u svakom sandžaku i nazivaju se **defterhane**

4. NIŠANDŽI

- po časti jednaki defterdarima – to su **redaktori i krasopisci sultanovih akata**
- uskoro gube na važnosti jer njihovu ulogu pripreme isprava preuzima veliki vezir

3.2. MJESNA UPRAVA I SUDSTVO

- **uprava** je blisko vezana uz vojnu organizaciju, a **sudstvo** je od te vojno-upravne organizacije posve odvojeno, što je nužna posljedica prirode šerijatskog prava (sudstvo obavlja i dio upravnih poslova gdje se primjenjuje šerijatsko pravo)
- i vojno-upravna i sudska organizacija počivaju na **monokratskom načelu** – na čelu svake jedinice je jedna osoba
- upravno-vojna organizacija ima **3 stupnja**, a sudska samo **jedan**
 - **SANDŽAK I EJALET**
- vojno-upravna organizacija se temelji na podjeli na oblasti koja se naziva **sandžak**:

- sandžakom upravlja **sandžak-beg** – on je i upravitelj i vojni zapovjednik (naredbodavac) sandžaka
- sandžak je podijeljen na više **nahija** kojima upravljaju **subaše** (ovisni o sandžakbegu)
- više sandžaka čini **ejalet**:
 - na čelu ejaleta je **beglerbeg** – u 14. st. su 2 ejaleta (**Anadolija**, **Rumelija**), a u 16. st. ih je već 40 (8 u Europi)
 - ejaleti su veličine suvremenih manjih država, a čini ih prosječno 8 sandžaka (350 sandžaka u 16. stoljeću)
 - beglerbegove i sandžak-begove središnja vlast mijenja svakih nekoliko godina kako ne bi stjecali privatni posjed
- **SUDSKA ORGANIZACIJA**
- odvojena je od vojno-upravne organizacije, a sudske jedinice se nazivaju **kadiluci** (područje sudbenosti 1 kadije)
- iako je sudski postupak jednog stupnja, nisu svi suci iste kakvoće:
 - **velike mole** – suci u najvećim gradovima carstva, **male mole** – suci u manjim gradovima
 - **kadije** – ostali suci; imaju svoje zamjenike (**naibe**) jer su nadležni za krivične i građanske i vanparnične predmete
 - **mufetiši** – za sporove o vjerskim zakladama (vakufi); predmeti u kojima treba primijeniti taj dio šerijatskog prava
- **sudačka profesija**:
 - ⇒ kandidat za suca mora završiti vjersko-pravne škole, a zatim imati sudsku praksu od 6 mjeseci (obično kao **naibi**)
 - ⇒ suce imenuje kadijasker na **godinu i pol** – zato su ovisni o državi, a to kasnije uzrokuje kupovanje sudskih zvanja i zatim sudsku podmitljivost (kako bi naplatili novac kojim su kupili položaj suca)
 - ⇒ kadije sudske usluge naplaćuju **sudskim taksama**, a dio tih taksa pripada im kao plaća
- **MUFTIJA I FETVA**
- šerijatski postupak je **jednostepen** – presuda koju kadija donese je konačna
 - postoji izvanredni pravni lijek, **pritužba kadijaskeru** da je pravda pogažena
 - zato je kadijina presuda nepopravljiva, pa on nastoji kod rješavanja otkloniti *svaku sumnju i nesigurnost*
 - ako tijekom postupka dođe do neodlučnosti, postupak se obustavlja i traži se **stručno mišljenje muftije**
- **muftija** (arap. *tumač znanja*) je najviše pravno zvanje, označava visokog poznavaoa vjere i prava – zato je ovlašten na potanko opisano pravno pitanje dati konačan odgovor koji se naziva **fetva**:
 - ⇒ fetvu za postupke često traži i sultan, ona je za njega neprikosnovena (iako su mnoge muftije kažnjavane zbog fetve)
 - ⇒ fetva otklanja spor o pravnom vrelu, pa se tako na posredan način postiže više sudskih stupnjeva
 - ⇒ to je vrsta **ius respondendi** – muftija navodi odnosnu normu i razloge koje upućuju na to rješenje

4. VOJSKA

4.1. UVOD

- **ROBOVI I SLOBODNI**
- kao i u ranijim islamskim državama, osnovna društveno-pravna podjela stanovništva je na **robove i slobodne**
- robovi su se zadržali dugo, iako im se od 17. stoljeća broj smanjio – Turska ga ukida 1876. pod pritiskom europskih sila
- kako u Turskoj nema udjela naroda u vlasti, **nema razlike među slobodnim ljudima** – svi su jednaki pred pravdom
- pravo ipak nije jednako za sve, jer za **muslimane** u nekim područjima važi šerijatsko pravo, drugačije nego za druge vjere
- kako je vjera oblik ideologije, muslimani su u odnosu prema drugim vjerama uživali određeno povjerenje
- **ASKER, ULEMA I RAJA**
- prema zanimanjima i pravnom statusu, slobodni stanovnici Turske su **vojnici (asker)**, **ljudi knjige (ulema)** i **narod (raja)**
- za mnoge pravne odnose ta razlika je nebitna, ali za neke postoje **razlike**:

- razred askera je važan za sudbenu nadležnost kad se radi o vojnim deliktima
- ulema je oslobođena poreznih obveza na zemlju
- **raju** čine svi koji nisu asker ili ulema – tu spada uglavnom proizvođačko stanovništvo svih vjera (seljaci, trgovci, obrtnici)
- u sloju raja najviše je **seljaka** i to siromašnih, pa oni čine glavno obilježje raje (u europskom dijelu, većina raje su kršćani)
- u tom društvu prirodne privrede, poljoprivredna raja čini veliku većinu društva, uz malobrojne asker i ulemu
- pritom je **prijelaz između razreda** lagan, stvar zanimanja – dijete spahije (asker) koje se bavi sudačkim poslom je ulema, a dijete koje živi od trgovine i obrta spada u raju
- **TURSKA VOJSKA**
- Turska ima stalnu (stajaću vojsku), a povremeno iznajmljuje vojsku koja ostaje u službi neko vrijeme
- **privremene vojske** iznajmljuju sultan, begler-begovi i sandžak-begovi, ali najčešće sultanovi vojni obveznici koji tako ispunjavaju obvezu prema državi – pritom je **način plaćanja u novcu ili u plodinama**:
 - ⇒ povremene vojske su uglavnom plaćane u novcu, a samo plaćanje može biti državna isplata ili oblik prebijanja
 - ⇒ **prebijanje** – umjesto da porezni obveznik državi plaća porez, on to odradi svojom službom u vojsci
- ❖ **KONJANIŠTVO (SIPAH, SPAHIJE)**
- to je najbrojniji dio stalne vojske – postoje 2 vrste stalne konjaničke vojske:
 - a) **sultanova pratnja** – kasarnskog tipa, smještena uglavnom u prijestolnici i plaćana novcem
 - b) **područne vojske** (spahije timarnici) – rasuta po Europi i Maloj Aziji, služe na poziv, plaćani timarima (u plodinama)
- sultan stalnu vojsku može koristiti neograničeno dugo i na bilo kojem prostoru (u 16. stoljeću je oko 300 000 konjanika)
- timarska konjica je pod zapovjedništvom mjesnih vojno-upravnih činovnika
- ❖ **PJEŠADIJA**
- **Osman** uglavnom ratuje pomoću **pješadije** iz svog plemena, ali već se **Orhan** mora oslanjati na **plaćeničku pješadiju** (pijade)
- Orhan tu pješadiju najprije iznajmljuje kao pripomoć, a kasnije i kao glavni dio vojske
- ova povremeno iznajmljivanja i novcem plaćana pješadija nije bila posebno sposobna ni poslušna
- zbog načina plaćanja nije mogla biti ni brojna (jer su povremeni pohodi zbog pljačke glavni razlog pribavljanja novca)
- tako već Orhan uz plaćeničku pješadiju stvara **konjicu (sipahi timarnici)** koju plaća proizvodima sa zemlje obrađivača
- **JANJIČARI**
- ovu vrstu stalnih pješadijskih postrojbi počinje stvarati **Murat II** početkom 16. st. – ta vojska **treba živjeti samo za rat**:
 - zabranjeno im je bilo kakvo drugo zanimanje, ne mogu se ženiti ni imati djecu
 - nemaju ni podrijetlo – jedini životni cilj im je vojna služba i uspjesi države
 - pritom su često oni koji su tek prihvatili islam bili gorljiviji vjernici nego oni koji su odrasli u takvoj sredini
- janjičarske postrojbe su popunjavanje pomoću **danka u krvi** – u određenim pokrajinama, svake 3. do 7. godine, između zdravih dječaka nemuslimana starijih od 10 godina, uziman je jedan na 40 kuća (jedinci, oženjeni, djeca na zanatu isključeni)
- ta djeca su **spartanski odgajana u Carigradu** – nije ih bilo puno, najveći broj je 40 tisuća (čine udarnu snagu turske vojske)
- **položaj i prava janjičara se uskoro mijenjaju**:
 - **Sulejman II** im dopušta da se **žene**, a **Selim II** da i svoje **sinove uključe u janjičarski odred**
 - **Murat III** dopušta i drugim muslimanima da daju svoju djecu u janjičare (ta služba je put prema vrhu vlasti)
 - 1638. **Murat IV ukida danak u krvi** kao način regrutiranja, a janjičari se mogu baviti i drugim zanimanjima
- kad Turska početkom 17. stoljeća prelazi u obranu, ona nastoji umanjiti izdatke za janjičare smanjenjem njihovog broja, pa **izdaje nečisti novac** zbog nedostatka pravog novca – to janjičare pretvara u **nezadovoljan sloj opasan po državu**

- oni uskoro počinju zahtijevati od sultana da im daruje novac (to je prije bio samo običaj) – Turska se pokušava riješiti njihove opasnosti, ali neuspješno, pa često vodi ratove samo kako bi zadovoljila potrebe janjičara
- potom neki sultani pokušavaju stvoriti **paralelne vojne odrede** koji bi zamijenili janjičare, no to nastojanje plaćaju smrću
- uskoro janjičari postaju neposlušni sultanu, pljačkaju zemlju i postaju uzročnik pobuna (npr. *srpski ustanak*)
- krajem 18. st., među potlačenima raste svijest o važnosti politike i nedovoljnosti vojne moći

4.2. TIMARSKO-SPAHIJSKI SUSTAV

- turska vojska je *konjanička* – **timarsko-spahijsku vojsku** plaća se plodinama od proizvođača s nekog prostora (**timar**)
- do 16. stoljeća, timarski sustav je glavni i jedini oblik zemljišnog poreza, te najvažniji oblik organizacije vojske
- propadanje ovog sustava je i propadanje turske vojne sile i države – timarski sustav konačno je ukinut 1839.

➤ **TIMAR**

- kad bi Turska trajno zaposjela neko područje, odmah je vršen **popis domaćinstava i obradivog zemljišta** – obradiva zemlja je predmet oporezivanja, ukoliko država izuzetno nije takvo zemljište priznala kao nečije privatno vlasništvo (**mulk**)
- svakom proizvođaču uz kuću pritom pripada **pola duluma okućnice** kao povrtnjak, oslobođeno poreza (oko 450m²)
- sve obradive zemlje i domaćinstva koja ih obrađuju upisivana su u registre, deftere:
 - ⇒ temeljem površine, kakvoće zemlje i broja članova obitelji koja od nje živi, država određuje dio plodina koje uzima
 - ⇒ taj dio može biti 1/10, 1/8 ili 1/2, a izražavan je novčano – takve zemlje su grupirane u cjeline, **timare**
- dakle, **timar** je ukupnost obradivih zemljišta na nekom prostoru čiji domaćini su dužni određeni dio plodina davati osobi koju je država odredila (timar nije nikakav veleposjed, nego osoba kojoj domaćinstva daju dio plodina)
- **veličina timara** može se povećati, a i umanjiti; moguće je i da više timarnika dijeli prihod s jednog timara

➤ **TIMARNIK**

- timar je nekome dodijeljen kao **plaća za službe** koje obavlja za državu (najčešće vojne i konjaničke službe)
- timarnik mora biti sposoban za tu službu – sposobne konjanike predlažu vojne starješine nakon osvajanja nekog područja
- središnja vlast obdareniku izdaje povelju (berat) u kojoj je određeno zemljište koje mu je dodijeljeno i količina prihoda:
 - **zeamet** – prihod od 400 do 2 000 dukata godišnje, dobivaju ga visoki vojni starješine dok obavljaju službe
 - **has** – prihod veći od 2 000 dukata godišnje, dobivaju ih najviši državni službenici (npr. veziri)
- međutim, sav taj prihod i nije plaća, jer timarnici imaju obvezu sami se naoružati
- pritom je svaki timarnik s više od 80 dukata godišnje obavezan da na svakih idućih 60 dukata dovede 1 **konjanika (džebeli)**
- ti konjanici su obično bili timarnikovi sinovi ili neka rodbina

➤ **OVLAŠTENJA TIMARNIKA**

- timarnik je **vojniki**, a ne poljoprivrednik – zbog neprestanih ratova ne može brinuti o seljacima ni obrađivanju zemlje
- timarnici su često stranci, a u pravilu žive u gradskim naseljima; dolaze na timar samo za vrijeme ubiranja ljetine
- ovlaštenja timarnika na timaru:
 - ⇒ dobiva dio plodina sa zemlje – ne može određivati kulture ni privesti zemlju nepoljoprivrednoj svrsi
 - ⇒ timarnik gubi timar kad postane nesposoban za službu (*pad u zarobljeništvo, izdaja, fizički/psihički nedostatak, ...*)

- ⇒ **ne može prenijeti timar** na drugoga, niti na nasljednika – ipak, moguće je da **timarnikovi sinovi** za života nisu stekli timar, a bili su sposobni i voljni za službu (tada traže očev timar od države; pritom dobivaju dio, nikad cijeli timar)
- **SELJACI I TASARRUF (HAKKI-KARRAR)**
- seljaci koji imaju zemlje u timarima sveukupnost svojih prava i obveza nazivaju **tasarruf ili hakki-karrar**
 - seljak je upisan u defter kao nosilac tasarrufa na zemlji koju obrađuje, kako bi timarnik znao od koga će dobiti dio
 - seljak koji ne obrađuje zemlju 3 godine uzastopno gubi tu zemlju – ako ne može obrađivati zemlju, **smije ju prodati** nekome tko može (za državu i timarnike je važno da zemlja daje plodove, nije bitno tko ju obrađuje)
- seljakovu zemlju u okviru timara nasljeđuju njegovi muški potomci bez nasljedne pristojbe, a kćeri i dalji srodnici uz nasljednu pristojbu (tapu) – takve promjene moraju javiti timarniku koji zatim odobrava prijenos
- dakle, **tasarruf** daje *stalnost posjeda, pravo na plodove, pravo raspolaganja inter vivos i pravo nasljeđivanja* – ipak, islamski pravnici to ne smatraju vlasništvom (iako se sa stajališta drugih pravnih sustava može govoriti o obliku vlasništva)
- što se tiče seljaka na timaru, za njih timarnik gotovo i nije nikakva vlast, pravu vlast predstavlja država
- spahija i seljak mogu tužiti jedan drugoga – **ako seljak ne ispuni svoje obveze**, spahija ih utjeruje preko suda
- država od timara kao poljoprivrednika nema prihode, no to se mijenja u 17. stoljeću **izvanrednim porezima (avarizi)**:
 - njih plaća sve stanovništvo prema imovinskim mogućnostima svakih nekoliko godina
 - pri određivanju ovih poreza, za seljake na timaru prisutan je njihov timarnik jer on ima uvid u imovinsko stanje
 - tako **spahija** ima određenu upravnu vlast nad seljacima timara (tiče se samo izvanrednih poreza)

4.3. ČITLUČENJE

- **čitluk (baština)** – zemlja koja pripada seljaku u okviru timara, na kojoj on ima ukupnost ovlaštenja (*tasarruf, hakki-karrar*)
- ta baština je u pravilu obiteljska i prelazi na muške nasljednike, no **seljaci ju mogu i prodati**:
 - promet čitluka inter vivos ipak je rijetak, jer zemlja za imućne nije privlačna kao vojne službe
 - ipak, kad Turska u 17. st. **počne slabiti i voditi opasne ratove**, poziv spahije-timarnika postaje manje poželjan
 - tada sve više spahija, janjičara i bogatih građana želi zamijeniti opasni ratni život životom zemljoposjednika
- timarnik ne može steći hakki karrar na čitluku u svom timaru – čitluk bez vlasnika/nasljednika mora prodati nekom trećem
- za razliku od njega, seljak može prodati svoj čitluk, ili kupiti još jedan te postati bogat – to ne utječe na potraživanja timarnika na dio proizvoda (nije bitno je li seljak musliman ili kršćanin, te uživa li čitluk jedan ili više seljaka)
- **ČITLUK SAHIBIJE**
- krajem 17. stoljeća počinju se javljati ljudi koji bi kupili čitluk, a zatim izdali prava obrađivanja u zakup nekom drugom
- takvi kupci su **čitluk sahibije** – kupuju više čitluka (tj. hakki-karrar) i **stvaraju krupni posjed**; obično su to timarnici koji i sami imaju timar, pa znaju svoja prava i dužnosti prema timarniku kupljenog čitluka, te ih lakše mogu obraniti
- ovakvim kupovanjem čitluka **najviše gube seljaci**:
 - ⇒ oni postaju obični zakupci, više **nemaju hakki-karrar** niti ovlasti koje im on daje prema timarniku
 - ⇒ seljak obrađuje zemlju pod uvjetima zakupnog ugovora, a dio proizvoda zadržava kao zakupoprimalac
 - ⇒ pritom se **dio seljaka znatno smanjio**, jer od njihovog rada sad žive i čitluk sahibija i timarnik
- ovakav proces ubrzano se razvija od sredine 18. stoljeća – to je **put stvaranja neproizvođačkog veleposjedničkog sloja** koji se stavlja između timarnika i seljaka-zakupaca, pa nastaju privatni veleposjedi iznad kojih je država u osobi timarnika

- **1839. ukinut je timarski sustav** – to je samo maknulo timarnika, a ostala je država kao neposredni sakupljač naturalnog poreza na zemlju putem zakupaca (za ukidanje turskog feudalizma ne treba ukidanje vezanosti uz zemlju ni oslobađanje kmetov)

5. PRAVO

5.1. UVOD

➤ ŠERIJATSKO PRAVO

- to je islamsko vjersko pravo – uređuje najviši broj pravnih odnosa, a vrijedi **samo za muslimane** (osobno vjersko načelo)
- kako je bitan dio islamske vjere pravo, između islamske vjerske doktrine i prava nema stroge odvojenosti
- po svojoj božanskoj prirodi, šerijatsko pravo je **vječno** i ne poznaje prostorno-vremensku različitost

➤ KANUNSKO (URF) PRAVO

- zbog svoje vječnosti i nepromjenjivosti, šerijatsko pravo ne uređuje **privremene, promjenjive odnose** – taj dio društvenih odnosa ostavljen je **državama** da ga same formiraju, a to pravo koje uređuje država je kanunsko pravo (urf)
- vrijedi po **teritorijalnom načelu**, i to za sve (bez obzira na vjeru) – stvara ga **sultan** zakonskim aktima (*kanun* = zakon)
- za razliku od šerijatskog, kanunsko pravo je tursko, razlikuje se od tog dijela prava u drugim državama
- dok je šerijatsko pravo u rukama kadija (profesionalnih sudaca), urf primjenjuju **nesudski organi**, upravno-vojna organizacija

➤ OBIČAJ (AADET)

- šerijat dopušta da neke društvene običaje ne regulira država, nego sam **običaj** koji je ishod posebnosti pojedinog prostora ili društvene grupe – dopušteno je čak i da se za muslimane prije primijeni običaj nego odredba samog šerijata
- to je moguće samo u nekim slučajevima, te pod uvjetom da se običaj ne protivi šerijatu i osnovama islama
- zato aadet primjenjuju i šerijatski sudovi, a uz šerijatsko pravo dopuštena su i druga prava i sudovi:
 - jedan dio šerijatskog prava je obvezan (**ius cogens**), a jedan promjenjiv (**ius dispositivum**)
 - tako i muslimani mogu pribjeći drugačijim rješenjima (to se odnosi na ljude svih vjera i običaja)

5.2. IZVORI ŠERIJATSKOG PRAVA

- izvori šerijatskog prava (Kur'an, sunna, idžma'ul-ummet, kijas) nastaju u 7. i 8. stoljeću – ova 4 izvora su predmet spekulativne teologije (**kalam**), ali i primijenjene teologije (**fiqh**) koja detaljno uređuje odnose ljudi i boga
- nakon razdoblja stvaralaštva, u 10. stoljeću počinje kruta dogmatizacija šerijatskog prava (posebno putem *hadisa*)
- šerijatsko pravo nije kodificirano, no neka djela velikih pravnika poprimaju značenje priznatog vrela, npr.:
 - carigradski imam **Ibrahim Halebi** sačinjava zbirku šerijatskog prava nazvanu **Multeka-al-ebhur** (Utoka mora)
 - u njoj uz vjerske odredbe određuje stvarno, obvezno, bračno, obiteljsko, nasljedno, krivično, postupovno pravo
 - **promjenjivi dio** šerijatskog prava prepušten je zemaljskoj prolaznosti – državama i njihovom zakonodavcu
- **KUR'AN**
- nepromjenjiva, vječna i savršena božja riječ i konačna objava božje istine
- saopćava ga prorok **Muhammed** (570. – 632.), a Kur'an je središnji tek nakon njegova života od njegovih nasljednika
- u svojim **114 poglavlja (sura)** sadrži odredbe o svim vrstama odnosa – najveći dio tih odnosa ima **pravna obilježja**
 - o te odredbe nisu podjednako jasne i određene, jer je Kur'an namijenjen svim ljudima u svim vremenima
 - o dogmatski život traži punu **određenost**, ali nijedno tumačenje ne može se poistovjetiti s originalom

- zato nastaje **sunna** („bog je Muhameda zbog njegova života izabrao da preko njega saopći svoje istine“)
- **SUNNA**
- islamska vjerska predaja nastala na temelju Muhamedova života – svaki njegov postupak je presedan za njegove sljedbenike
- ti pojedinačni postupci-presedani nazivaju se **hadis**, a oni zajedno čine sunnu – **naputak vjernicima kako trebaju živjeti**
- broj hadisa raste, a time opada vjerodostojnost – u 8. stoljeću ona je konačno utvrđena i sunna je zatvorena
- **IDŽMAAUL-UMMET**
- nastaje na osnovi jednog hadisa („Moja se zajednica neće složiti u kakvoj zabludi“ – vox populi vox dei)
- kad se učeni dio islamske zajednice posve **usuglasi** o nekom pitanju, to pitanje postaje dio islama kao suglasje zajednice temeljem hadisa „*znanstvenici su nasljednici Božjeg poslanika*“
- **nesuglasje** je legitimno temeljem hadisa „*različitost mnijenja u mojoj zajednici jedan je od znakova Božjeg milosrđa*“
- **KIJAS (analogija)**
- to je prije način **proširenja postojećih rješenja** na nove odnose slične postojećima, nego izvor stvaranja prava

5.3. KANUNSKO (URF) PRAVO

- kanunsko pravo je djelo zakonodavne volje svake države – to je u Turskoj **sultan** (ograničen fetvama muftije)
- sultanova moć je najviše upravno-vojna, a to i nije uređeno šerijatom – sultanova zakonodavna djelatnost:
 - izdaje zakone pod nazivima **ferman** (perz. naredba), a u 19. stoljeću **hatiserif** (tur. uzvišena poruka)
 - zakon može urediti uže (**kanun**) ili šire područje (**kanunama**)
 - može urediti odnose koji se tiču cijelog carstva (opći kanun) ili pojedinog dijela, uglavnom sandžaka
 - **općih kanuna** je malo (**Mehmed el Fatih, Sulejman II Zakonodavac**), uglavnom uređuju središnju vlast
 - prevladavaju **sandžački kanuni** – tako se država prilagođava različitim okolnostima svog teritorija
- **sadržaj kanuna** najčešće su odredbe o upravi, vojsci, carinama, nekim posebnim davanjima, te kaznene odredbe (sankcije)
- iako kanunsko pravo može biti svojstvo prilagođavanja promjenama u društvu, ono nije služilo toj svrsi
- to pokazuje koliko su jake bile društvene snage koje su se odupirale promjenama sve do 19. stoljeća
-

5.4. POJEDINE GRANE PRAVA

- većinu odnosa uređuju **šerijat i aadet**, a tek manji dio kanunsko pravo – pritom šerijat uglavnom vrijedi samo za muslimane
- tako u Turskoj nema pravne jedinstvenosti, a pojam **stranog državljanina** kao posebnog pravnog subjekta ne postoji jer se s njim postupa po kanunskom pravu države/prostora na kojem se nalazi
- međutim, od **Sulejmana II** to se počinje mijenjati:
 - Turska se proteže na 3 kontinenta – u Srednjoj Europi prepriječilo joj se Njemačko carstvo habsburških careva
 - to Carstvo se sukobljava i s Francuskom, čiji kralj **Francois I** traži saveznika upravo u Sulejmanu II
 - tako počinje vezivanje Francuske i Turske, pa Francuska postaje značajan čimbenik turske politike
- ❖ **KAPITULACIJE**
- ishod te povezanosti s Francuskom je sklapanje **Trgovačkog ugovora 1536.**:
 - njime francuski državljani stječu pravni imunitet u Turskoj – *slobodu ulaska i kretanja, slobodu bavljenja trgovinom i obrtom, izuzeće od plaćanja poreza, izuzeće od sudbenosti turskih sudova,* ...

- **francuski konzularni sudovi** sude sporove Europljana i muslimana; Francuzi mogu javno obavljati vjerske obrede
- to je početak ranog kolonijalizma kroz trgovinu (u 19. stoljeću Francuska će pripojiti Alžir, Tunis)
- taj ugovor je zapravo vrsta međunarodnog ugovora, i to bez uzajamnosti – Turci nisu stekli ista prava u Francuskoj
- po ovom presedanu, takvi međunarodni ugovori bez uzajamnosti nazivaju se **kapitulacije** (lat. *capitulare* – pregovarati)
- uskoro Turska sklapa takve ugovore i s drugim zemljama, kupujući tako njihovo savezništvo (**Engleska, Nizozemska**)
- međutim, kapitulacije uskoro počinju ograničavati Tursku u napretku (opozvane tek 1923.)

➤ **BRAČNO PRAVO**

- **brak** – vrsta ugovora, nema svojstvo svetinje; posebnost je postojanje *više vrsta brakova i poligamija*
- slično raskolu u kršćanskom svijetu (katolici – pravoslavci), u islamu postoji **raskol između sunita i šiita** – šiiti su muslimani uglavnom perzijskog prostora i u njihovu tumačenju islam je povezaniji s perzijskom tradicijom (i u pogledu braka)

❖ **VRSTE BRAKA**

- suniti priznaju 2 vrste braka, a šiiti 3 (i mutu):
 - 1) **redoviti (stalni) brak** – moguće imati najviše 4 žene (muž ih mora uzdržavati, hraniti, dati smještaj i odjeću)
 - 2) **brak s robinjom** – sklapa se ako muž nije u stanju osigurati ženi pristojan život dostojan slobodne žene
 - 3) **muta** – brak na određeno vrijeme; ovo je posebnost jer se vrijeme trajanja braka određuje unaprijed

❖ **SKLAPANJE BRAKA**

- brak se zaključuje **ugovorom** između mladoženje i staratelja djevojke, pred 2 muška svjedoka (kasnije mogu potvrditi brak)
- za zaključenje nije potrebno prisustvo suda ili drugih organa vlasti, niti zapisivanje u službene registre

❖ **DISPOZITIVNI BRAČNI ODNOSI**

- brak zbog svoje ugovorne prirode daje velike mogućnosti posebnim uvjetima – brojni bračni odnosi su **dispozitivni**:
 - tako se npr. *mogu ugovoriti posebni uvjeti izdržavanja, odnosa u braku, ugovaranje sporazumnog razvoda, ...*
 - *roditelji mogu zaključiti brak za maloljetnu djecu i umno poremećene*
- poznata je i **ustanova ženidbenog dara – mehr**:
 - nije uvjet za brak, ali je često davan – u pravilu pripada ženi, a ne njenoj obitelji
 - dio se daje u času zaključenja braka, a drugi, veći dio u slučaju prestanka braka
 - njegova svrha je osiguravanje ženine budućnosti nakon prestanka braka – posebnost je da žena nije dužna pridonositi uzdržavanju obitelji (a može muža tužiti za uskratu uzdržavanja)
- brak ništa ne mijenja u pravnom položaju i **imovinskim pravima žene** – ona ostaje vlasnik svoje imovine i može slobodno njome raspolagati (po ovome se islamski brak približava nekim suvremenim tendencijama u imovinskim bračnim odnosima)

❖ **PRESTANAK BRAKA**

- ukoliko ugovorom nije drugačije određeno, **muž može svakog časa otkazati brak**, pri čemu ne treba nikakav razlog
- **žena** nema to pravo, osim ako joj ga muž ne da pri sklapanju ugovora o braku – žena može tražiti razvod braka u slučaju: *uskrate izdržavanja, tjelesnog zapostavljanja, objeda za preljub, nedostojnosti muža, nestanka muža, ...*

❖ **POLOŽAJ VANBRAČNE DJECE**

- ove odredbe pokazuju da između bračne i vanbračne zajednice nema velike razlike, pa je **položaj vanbračne djece** bolji
 - otac uvijek može priznati vanbračnu djecu, a ona imaju nasljedna i druga prava prema majci i njenoj obitelji
 - zbog *utvrđivanja očinstva*, žena nakon razvoda jednog braka mora pričekati istek **roka (iddet)** prije nego što sklopi novi brak – najčešće 3 mjeseca, da se može utvrditi je li trudna

- o osporavanje očinstva i ženin preljub vrše se **prisezanjem supružnika** – ako su one suprotne, brak se razvodi

❖ **POLOŽAJ ŽENE ZA TRAJANJA BRAKA**

- žena je **tjelesno podložna mužu** uz uvjet da je on izdržava – može ju primjereno kazniti (ženu se smatra nesamostalnom)
- muževa izjava u šali/pripitom stanju o ženi i braku uzima se kao pravna osnova za eventualni razvod braka – prema hadisu da „*kad se radi o ženi, braku i robovima sve je ozbiljno*“
- iz bračnih odredbi vidljivo je da brak u islamu nije osobito čvrst – on **mužu daje pravo na ženu**
- takav status ženu stavlja u neravnotežan položaj, pa su žene ponekad čak predmet nadmetanja i otimanja
- **otac** je glava obitelji i staratelj djece (u slučaju očeve smrti, tu dužnost preuzimaju najbliži srodnik ili punoljetni sin)

➤ **NASLJEDNO PRAVO**

- nasljedno pravo je **sveto i nepromjenjivo** – ono čini najveći dio odredbi u **Kur'anu**
- osnova nasljeđivanja može biti **zakon** (kuranske odredbe) ili **oporuka** – **zakonsko nasljeđivanje je jače od oporučnog**:
 - ostavitelj koji ima zakonskih nasljednika oporukom može raspolagati *samo s 1/3 imovine*
 - ovo je posebno važno za **nasljeđivanje među supruzima** – kako brak daje pravo uzajamnog zakonskog nasljeđivanja, često je to zakonsko pravo supruga koji nadživljava, ostavitelj nastojao isključiti tako da je otkazao brak pred smrt
 - razvod počinjen 3 mjeseca prije smrti ili ako je žena trudna nije priznat – preživjeli nasljeđuje kao da brak nije otkazan
- **pretpostavke za zakonsko nasljeđivanje su:**
 - 1) **smrt ostavitelja** – prirodna ili pretpostavljena
 - 2) **aktiva u ostavštini** – postojanje imovine nakon podmirenja dugova ostavitelja
 - 3) **postojanje nasljednika** – živih i začetih u času ostaviteljeve smrti
 - 4) **dostojnost nasljednika** – ne postoji ako je nasljednik rob, druge vjere, državljanstva različitog od ostavitelja
- osnova koja daje pravo na zakonsko nasljeđivanje je: *brak, krvno srodstvo i civilno srodstvo*
- **oblici civilnog srodstva:**
 - to su usvojenje, starateljstvo i oslobođenje roba
 - dopušteno samo usvojenje djece nepoznatih roditelja – između usvojenika i usvojitelja, staratelja i štićenika, te bivšeg gospodara i njegova oslobođena roba, postoji uzajamno zakonsko nasljeđivanje ako ostavitelj nema krvnih srodnika
 - među bračnim krvnim srođnicima postoji uzajamno nasljeđivanje bez obzira na spol i lozu

❖ **NAČELO BLIZINE SRODSTVA**

- pri nasljeđivanju je presudna **blizina srodstva** – zato je odbačeno načelo reprezentacije (srodnici nisu svrstani u stalne nasljedne redove po logičnom redu i blizini srodstva)
- nasljednici se u redove svrstavaju **zavisno o konkretnim okolnostima**, odnosno blizini srodstva
 - ⇒ nasljedni dijelovi i svojstvo jednog nasljednika uvijek ovise o tome tko su ostali nasljednici
 - ⇒ odnos muških i ženskih nasljednika tiče se prvenstva, kao i nasljednih dijelova nasljednika
- **u pogledu ostalih nasljednika:**
 - a) bliže ženske srodnice ne isključuju muški, niti srodnici po očevoj liniji imaju prednost pred muškim srođnicima po majčinoj lozi
 - b) dalje ženske srodnice donekle potiskuju muški srodnici tog istog stupnja
- usvojeno je načelo **nejednakosti muških i ženskih srodnika** istog stupnja, pa muški dobivaju dvostruko veći nasljedni dio
- zakonski nasljednici su nužni (ne može ih se isključiti) i prinudni (ne mogu se odreći naslijeđa zbog većeg oporučnog dijela)

❖ **OPORUČNO NASLJEĐIVANJE**

- ostavitelj koji ima zakonskih nasljednika oporučno može raspolagati s **1/3 imovine**, a ako ih nema, s cijelom imovinom
- pritom oporukom može ostaviti imovinu samo osobama koje nisu zakonski nasljednici (npr. *ženi koja nije muslimanka*)
- **oporuka** može biti pismena, usmena, privatnopravna, javnopravna:

- valjana je samo ako je u skladu s moralnim načelima islama; može se oporučiti pod uvjetom, rokom i nalogom
- **uvjeti valjanosti** oporuke: bračno punoljetstvo (15 god.), duševno zdravlje, slobodna volja, dostojnost nasljednika
- predmet nasljeđivanja oporukom su nekretnine, pokretnine i prava imovinske sadržine
- **KRIVIČNO PRAVO**
- usvaja **načelo svijesti i pojedinačne odgovornosti** (uz ovozemaljsku kaznu postoji i odgovornost pred bogom)
- šerijatsko pravo primjenjuje načelo **imovinske kompenzacije** koja uvijek ovisi o pristanku oštećenog/njegovih nasljednika
- **talion** je oblik društveno-klasne zaštite od nekih delinkvenata, jer su tjelesne kazne simbolično izvršavane uvijek na istim dijelovima tijela (islam smatra da je talion oblik ovozemaljskog ispaštanja vlastitog zla)
- **SUDSKI POSTUPAK**
- u šerijatskom pravu vrlo su važne **procesualne forme** – one su jamstvo otkrivanja materijalne istine, pa su zato precizno određene i njihovo zanemarivanje je najveća sudska greška; sudski postupak je jednog stupnja i odvija se u jednom ročištu
- pritom se u sudskom postupku dokazivanje isključivo temelji na **racionalnim dokazima**:
 - ovdje spadaju *isprave, priznanje, svjedoci, materijalni dokazi* – ne poznaje se božji sud kao dokazno sredstvo
 - **prisega** se ipak koristi, ali samo ako nema drugih dokaza i samo za točno određene činjenice – npr. *ženin preljub suprug dokazuje pomoću 4 očevica (to ga oslobađa plaćanja ženidbenog dara, a ženu se kamenuje)*
- postoji još jedno posebno dokazno sredstvo – **lijan**:
 - to je trostruko uzastopno prisezanje i proklinjanje da su navedene činjenice istinite
 - *koristi ga muž ako zatekne ženu u preljubu, a nema svjedoka, ili za osporavanje očinstva djeteta rođenog u braku*
 - posljedice lijana su razvod, odnosno vanbračnost djeteta
 - lijan je **često dokazno sredstvo** jer se za svjedoka u šerijatskom postupku stavlja niz uvjeta – posebno je težak uvjet „vjerodostojnosti“, a i nemuslimani samo izuzetno mogu svjedočiti protiv muslimana
- šerijatski postupak ima **inkvizitorne elemente** – sudac je dužan brinuti o javnim interesima i moralnim načelima islama
- zato može koristiti razna vrela postupaka, jer svi trebaju voditi istini i pravdi
- pritom je praksa pri provođenju ovih temeljnih načela ovisila o situaciji u zemlji – to je bila **moć nasilne vojne kaste** koja sebe i svog sultana smatra početkom i krajem svake i najviše istine

1. POVIJESNI PREGLED

1.1. DINASTIJA TUDOR (1485. do 1603.)

- razdoblje **kasnofeudalne kraljevine** – više nema kmetova, velika većina stanovništva živi na selu (slobodni seljaci)
- zbog nedostatka radne snage i razvoja stočarstva popravlja se položaj seljaka, što je nepovoljno za zemljoposjednike
- u ovom razdoblju nakon Stogodišnjeg rata i Ratova ruža napokon vlada **unutrašnji mir**, zahvaljujući dinastiji Tudor
 - **HENRIK VII (vlada od 1485. do 1509.)**
- prvi vladar iz kuće Tudor – za njegove vladavine **Engleska stječe mir**:
 - narod je oslobođen poreznih tereta, državna blagajna puni se od krunskih prihoda
 - počinje se oslanjati na **parlament, common law, mirovne suce i porotu** (a ne na vojsku i plaćenu državnu upravu)
- tako započinje isključenje aristokracije iz vladanja, a temelj vladavine postaju parlament i srednji slojevi
- kralj i njegovo vijeće nastoje sve svoje odluke izravno ili neizravno temeljiti na pristanku **parlamenta** – uskoro se osnivaju sudovi koji preuzimaju neke nadležnosti parlamenta
 - **Zvezdana komora** (Star chamber) – ovaj equity sud osnovan je 1487. i osigurava nezavisnost sudova
 - **Sud visokog povjerenstva** (Court of High Commission), **Pomorski sud** (Admiralty) – oslanjaju se na rimsko pravo i rimski birokratski etatizam, pa postaju opasnost za common law sudove
 - *zbog dubine common law tradicije*, Tudori nisu otišli predaleko u korištenju tih sredstava i equity sudova (kad do toga dođe za Stuarta, common law i **Coke** započet će odvajanje Engleske od kontinenta)
- krajem 15. stoljeća stanovništvo iz sela prelazi u grad, pa dolazi do *poljoprivredne prenapučenosti*
- posljedica toga je iskrčivanje, odvodnja, ograđivanje zemlje i želja da se bolje iskoriste **zajedničke zemlje**
- te zemlje prigrabljuju veleposjednici i seljaci; pojedinci su prikraćeni, vlastita zemlja im je nedovoljna i oni je napuštaju
- grad, uglavnom brodogradnja ne može ih sve zaposliti, pa nastaje ne samo **višak radne snage**, nego ti osiromašeni seljaci, prosjaci u 16. st. postaju slično zlo kao ranije vojne družine
- parlament donosi **Zakone o prosjacima** (tzv. **Poor law**, 1563, 1675) i **Zakone o pomoći sirotinji**, a uvodi i vrstu **prireza po županijama** za pomoć sirotinji – to zakonodavstvo zaslužno je što je krajem 16. st. broj prosjaka bio znatno manji
- odliv viška radne snage sa sela stvorio je nove mogućnosti za njeno izrabljivanje u gradu, ali i za moderniju poljoprivredu
- **yeoman**, tj. slobodni seljak počeo je zemlju obrađivati sviše znanja i truda.
 - to je Englesku u 16. st. uz Nizozemsku učinilo zemljom najnaprednije poljoprivrede
 - takav seljak je zavidno i prezirno gledao ogromna crkvena imanja, koja su loše, tj. nedovoljno iskorištena
 - zato će taj sloj uvelike prigriliti crkvenu politiku Tudora i biti glavni oslon engleskoj reformaciji
- **REFORMACIJA i HENRIK VIII (vlada od 1509. do 1547.)**
- nije prihvatio **Lutherov nauk**, štoviše napisao je knjigu protiv njega
- 10 godina Lutherove šizme i potom sukob cara **Karla V.** i pape **iscrpili su katoličku moć**
- **Henrik** je prihvatio reformaciju samo kao reorganizaciju, kao odvajanje od rima, tj. njegov **anglikanizam** je imao ponajviše izgled: zadržati episkopalnu (hijerarhijsku) duhovnu organizaciju, ali njenu piramidu završiti na nacionalnoj razini
- Henrikov **sukob s papom oko zakonitosti njegova braka** imao je veliko državno-pravno značenje
- Henrik je imao samo ženskog potomka, a u Engleskoj nije bilo presedana da žena naslijedi prijestolje – kako je i sama dinastija **Tudor** bila sporna, Henrik je htio muškog zakonitog nasljednika, a njega nije mogao očekivati od ostarjele **Katarine**
- zato je pitanje ništavosti tog braka bilo važno i s unutarnjeg i s međunarodnog stajališta
- reformacijski parlament svojim zakonima (najvažniji je **Zakon o vrhovništvu, Supremacy of the crown**, 1534.) **ukida samostane** (to utječe na sastav parlamenta) i tvrdi da je **kralj jedina vrhovna glava** na zemlji engleske crkve

- u domu lordova uz biskupe su sjedili i neki **opati** i taj duhovni sloj čak je činio i većinu u tom domu
- ukidanje opatija ukinulo je i tu većinu, tj. on je postao uglavnom svjetovni
- reformacija je imala **još neke posljedice**: kako je kanonsko pravo bilo usko povezano s moći katoličke crkve, zabranjeno je njegovo proučavanje, a time i uvelike rimsko pravo, te je također smanjena sudbenost crkvenih sudova
- **EDWARD VI (vlada od 1547. do 1553.) i MARIJA (vlada od 1553. do 1558.)**
- za desetogodišnje vladavine Henrikova prva dva nasljednika, **Edwarda VI** i **Marije**, mnoge su glave pale, zemlja je uznemirena, ali je **mir** uglavnom bio sačuvan – kad se **Marija** poistovjetila s papom i Španjolskom, kada se protivno adresi donjeg doma udala za španjolskog kralja **Filipa II.** njezina sudbina je uvelike odlučena
- **Elizabeta** je znala da je **parlament** moć, da on odlučuje o kruni, da je sudbina Tudora da oslušuju želje vladajućeg naroda, a da je po tome njena polusestra kraljica **Marija** prije Španjolke
- parlament je onda kad je za života Marije, usprkos njenom nastojanju, **priznao Elizabetino nasljedno pravo**, jasno pokazao da je neporecivo ustavno pravo parlamenta da odlučuje o naslijeđu krun
- **ELIZABETA**
- Elizabeta je ocijenila da je sudbina Engleske **more**, da je njezina snaga u zadovoljstvu trgovaca i bogatih seljaka predstavljenih u donjem domu, a da je common law najpotpuniji duhovni izraz otočana; ona se oslonila na **trgovce, parlament, common law** – vojsku je držala samo za pobuna, pa i tada ju je izdržavala ponajviše iz vlastitih prihoda
- progon katolika, feudalnog plemstva bio je dio njezine politike – zato je **papa** posegnuo za srednjevjekovnim sredstvom:
 - 1570. **Elizabetu** je izopćio, a podanike odriješio od prisega vjernosti vladaru, tj. pozvao ih na pobunu
 - Elizabeti treba 20 god da se osjeti sigurnom, a i da nakon 30 god. vladanja pristane na traženje donjeg doma iz 1572. da pogubi **Mariju** 1587 i tako **Filipu II.** pruži razlog za napad na Englesku; u međuvremenu Engleska gradi svoje brodovlje
- **poraz velike armade** 1588. bio je kruna njene vladavine; poraz velike svjetske sile i pomorske sile Engleskoj je otvorio put svjetskim morima i učinio ju je značajnim čimbenikom u razračunu dvije najjače zemlje Europe (Francuska i Španjolska)
- tudorska kruna u parlamentu je stekla izuzetnu moć, stvorivši državnu ideologiju, vjeru i progoneći svako odstupanje od nje ne više kao krivovjerje nego kao izdaju – politička klasa engleske nisu više feudanci, vojnička klasa, nego **skvajri**, tj. vlastelini, **yeomani**, tj. bogati seljaci te **trgovci i obrtnici**
- između malobrojnog krupnog plemstva (članovi gornjeg doma) i sitnih plemića (skvajri), koji su sami obrađivali vlastitu zemlju, bila je velika razlika ne samo u bogatstvu, nego i u broju
- ti **sitni plemići su bili oslonac vlasti**, i u provinciji kao mirovni suci, i u parlamentu, ili kao ministri
- za **Elizabete donji dom** je imao veću vlast nego gornji dom; zato izbori za donji dom više nisu smatrani teretom, nego načinom da se utječe na vlast

1.2. DINASTIJA STUART (1603. do 1714.)

1.2.1. Početak moderne države

- 17. stoljeće je doba početka moderne države u obliku **neograničene kraljevine** (primjer takve države je Francuska)
- sredinom tog stoljeća **Francuska** zamjenjuje Španjolsku i postaje prva sila Europe – tada prekida sa svojom dotadašnjom državnom i pravnom historijom, i od tada se počinje razlikovati od Engleske u kojoj počinje borba novog i starog
- **DINASTIJA STUART**
- do sredine 16. stoljeća Engleska ima prijatelja u **Škotskoj** (500 do 800 tisuća stanovnika, feudalno plemensko uređenje)
- od 14. stoljeća njome vlada dinastija Stuart – Engleska s njom često ratuje, a prvi Tudor, **Henrik VII**, svoju je kćer udao za škotskog kralja (unuka iz te veze, **Marija Stuart**, je već kao dijete postala škotska kraljica)
- ❖ **MARIJA STUART**
- udala se za francuskog kralja i svoju zemlju predala u ruke francuskoj regentici i vojsci (uz to, odgojena je u Francuskoj kao gorljiva katolkinja) – zato je **Škotska zamrzila francuske upravljače i katoličanstvo**, pa ga se Marija mora odreći:

- tako 1559. vjera Škota postaje **protestantizam** (tzv. *prezbiterijanski tip kalvinističkog protestantizma*)
- takav protestantizam podvrgava državu ideološkoj organizaciji koja nije u rukama svećenika, nego crkvom upravljaju vjernici i svećenici birani po župama od vjernika – to je oblik **laičke vjerske organizacije**
- njena najviša skupština (**Opća Skupština**) potiskuje škotski parlament s mjesta središta političkog života
- ovakva crkvena organizacija razlikuje se od anglikanske, koja je oblik **episkopalne crkve** (njom upravljaju samo biskupi)
- ipak, Elizabeta je pomagala škotskim prezbiterijancima protiv Marije Stuart - kad je Marija svojim postupcima navukla gnjev parlamenta, on ju je svrgnuo i protjerao, te postavio njena tek rođenog sina na prijestolje
- ❖ **JAMES VI (vlada kao škotski kralj od 1567. do 1603., kao engleski od 1603. do 1625.)**
- vodi prijateljsku politiku s Engleskom, pa mu parlament priznaje **nasljedna prava na englesku krunu** nakon smrti Elizabete
- tako nakon vladanja Škotskom James zasjeda na englesko prijestolje kao **James I** – uspostavljena **personalna unija**:
 - o parlamenti, sudski, upravni, financijski, vojni, crkveni i pravni sustavi su odvojeni
 - o između ovih susjednih zemalja postoje velike razlike – Škotska je feudalna zemlja s jakim Prezbiterijanskom crkvom, sa slabijim dvodomnim parlamentom, sudskim i pravnim sustavom
 - o zbog tradicionalnih veza s Francuskom, Škotska je udaljena od parlamentarnih i common law prava i tradicija
- James I ubrzo shvaća da suverenost mora osigurati sređivanjem unutrašnjeg stanja u zemlji, a za to mu treba **vanjski mir**
- već 1604. sklapa **mir sa Španjolskom**, a zatim se okreće **vjerskom polju**:
 - ⇒ iako su za **Elizabete** doneseni zakoni koji kažnjavaju katolike zbog nesudjelovanja na anglikanskim obredima, te iako kraljica nije sklona protestantskim sektama, njen **Sud visokog povjerenstva** nije previše djelatan
 - ⇒ iako se on treba brinuti za ideološku čistoću, postoji vrsta prešutne trpeljivosti – James potiče djelovanje tog suda
 - ⇒ tako je pridobio osoblje državne Crkve kojem više smetaju protestantske i druge sekte nego katolici
- parlament odbija Jamesove porezne zahtjeve jer Engleska nije u ratu – u Europi traje **tridesetogodišnji rat**, što 1621. ohrabruje Jamesa da sazove parlament i uputi mu poslanicu u kojoj ga upozorava da je on skup kraljevskih sluga
- to potiče parlament da izdiktira **deklaraciju o slobodama i pravima parlamenta** kao starim, neotuđivim pravima naroda
- uskoro **Coke** i **Selden** počinju zagovarati common law (*kao savršen razum*) i Veliku Povelju (*kao početak*)
- James želi uvesti Englesku u 30-godišnji rat da bi dobio vojsku i poreze, ali parlament to odbija – međutim, kad je kardinal **Richelieu** počeo progoniti hugenote (unatoč **Nantskom ediktu** 1598.), izbija **hugenotska pobuna**
- ❖ **CHARLES I (vlada od 1625. do 1648.)**
- odmah kreće u **rat protiv Španjolske i Francuske** – smatra da će tako razriješiti kesu parlamenta, no na prvom parlamentu koji je sazvaio 1625. godine parlament je bio vrlo **škrt**, pa kralj odlučuje namaknuti sredstva na „*francuski način*“
 - bez odobrenja parlamenta određuje porez (**brodski novac**) koji treba poslužiti izgradnji ratnog brodogradilišta
 - uvodi **benevolencije** – prinudni darovi, ubiru ih skoro svi Tudori, a poseže i za **državnim zajmom**
- međutim, parlament priziva svoja financijska prava, a common law sudovi podupiru **parlament** – kralj je prisiljen ponovno ga sazvati zbog vojnih neuspjeha, no tek nakon trećeg sazivanja on odobrava kralju porez za vojsku na 5 godina
- to odobrenje je uvjetovano prihvaćanjem **Peticije prava** koju su sastavili **Eliot** i bivši kraljev sudac **Coke**

1.2.2. Peticijska prava 1628.

- priznanje je ne samo prava građana i parlamenta, nego i priznanje izrijeckom da kralj nije iznad prava, odnosno priznanje da je **Charles** pogazio pravo – taj akt priziva stara i nezastariva prava iz 13. i 14. st. i kojima starost daje svojstvo prava
- peticijska u **9 članova** nabroja ta prava i njihove povrede i u **desetom** sve to ponovo sažimlje:
 - kralj ne može bez odobrenja parlamenta nametnuti poreze ni u obliku zajma, dobrovoljnog doprinosa, besplatnih darova
 - nitko ne može biti gonjen ili kažnjen zato što je odbio platiti porez koji parlament nije odobrio
 - smještaj kraljeve vojske (kopnene ili pomorske) kod građana-pojedinaca je nezakonit
 - nitko ne može biti lišen prirodnih sudaca (suda jednakih), niti su zakoniti izuzetni/izvanredni, civilni ili vojni sudovi
- kralj je ispravu potpisao pa je ona postala zakon; potom je parlament odobrio poreze, a nakon toga ga je 1629. kralj raspustio
- 1630. kralj je zaključio **mir i sa Francuskom i sa Španjolskom**, a onda je otpočeo silne **obračune**: ne samo da je glavne zagovornike peticijske uhitio, nego je otpustio sve suce common law koji nisu prihvatili kraljevo tumačenje prava
- to 11-godišnje razdoblje (1629-1640) tzv. **doba samovoljne vlasti** (bez saziva parlamenta) bilo je presudno za budućnost
- nije to bio sukob jednog (kralj) i skupštine (parlament) od skoro 600 ljudi, bio je to **sukob samovolje i prava**
- u Engleskoj je započelo proganjanje svih koji se ne slažu s državnom crkvom kao najvjernijim i jedinim preostalim privrženikom krune; naročito su stradali puritanci
- najprije se pobunila **Škotska** (1638) jer je kralj njenu demokratsku crkvenu organizaciju (koja nadzire i državu) zamijenio anglikanskom (državnom) crkvom – skupština **škotske prezbiterijanske crkve** odbila je kraljevo proglašenje episkopalne crkve, a kralj je naredio da se ta skupština raspusti, ona je nastavila rad i obnovila prezbiterijansku crkvu
- naoružani Škoti su spriječili dolazak kraljeve vojske u Škotsku
- **Strafford** je kralju savjetovao **saziv engleskog parlamenta** nadajući se odobrenju poreza za vojsku protiv Škota – kralj ga je sazvao 13.4.-5.5.1640. no donji dom uvjetuje raspravu o doprinosima ispravljanjem kraljevih povreda
- kralj je jedva 3 tjedna izdržao prisutnost tog tzv. **kratkog parlamenta**, jer je ocijenio da iza njega dolazi prava oluja
- Škoti su provalili u sjeverne grofovije i kao cijenu povlačenja tražili su ispunjenje političkih uvjeta i novac
- računaju da će kralj opet posegnuti za parlamentom – kralj je u studenom 1640. sazvao tzv. **dugi parlament** (traje do 1653.)
- prvo zasjedanje proteklo je u znaku borbe da kralj prizna i ispravi greške svoje 11-godišnje vlasti bez parlamenta

1.2.3. Puritanska revolucija (od 1642. do 1660.)

- **dugi parlament** je zatvorio nadbiskupa **Lauda**, **Strafforda**, ukinuo je prerogativne, equity sudove (zvjezdani komoru, sud visokog povjerenstva), te ukinuo kraljeve protuzakonito uvedene poreze i carine
- kralj je morao odobriti odluku parlamenta da ne može raspustiti parlament bez njegova pristanka
- **donji dom** je sada još više puritanski i korjenitiji; to se pokazalo prilikom izglasavanja velike pritužbe u studenom 1641. i Zakona o ukidanju episkopata i uvođenju prezbiterijanske crkve i u Engleskoj
- velika pritužba sadrži bitnu odrednicu buduće parlamentarne vlade, naime **kraljevi savjetnici** mogu biti samo osobe koje uživaju povjerenje parlamenta (pitanje da li kralj ili parlament zapovijeda vojskom i policijom u gradovima i selima?)
- običaj je **zapovjedništvo vojskom** davao kralju, a parlament ga je zahtijevao za sebe
- to je bila kap koja je prelila čašu i počeo je građanski rat
- kralj je sam otišao u donji dom kako bi uhitio svojih 5 glavnih protivnika – oni su bili upozoreni i sklonili su se u **City** (trgovački dio londona) koji ih je zaštitio i pokazao da najveća i najbogatija luka svijeta stoji iza donjeg doma
- kralj je napustio London (Oxford postaje njegovo središte) i počinje **priprema za građanski rat**
- u najvećoj bitci toga rata u ljetu 1644. **kod Marston Moorea** u sjevernoj Engleskoj, ukupno je bilo oko 45 tisuća vojnika
- nikada ranije engleska nije imala na okupu tako brojnu vojsku

➤ **OLIVER CROMWELL**

- parlament je bio brojniji i imao je stalno plaćenu vojsku u dugoročnoj službi i dobro opskrbljenu.
- tada **Cromwell**, član dugog parlamenta, puritanac, seoski plemić, započinje svoj uspon
- u vojsci su pored puritanaca i anglikanaca sve glasniji postajali:
 - **prezbiterijanci** (podržavaju ih Škoti i pomoć Engleskoj uvjetuju pretvaranjem anglikanske crkve u prezbiterijansku)
 - **independenti** (odbijaju jedinstvenu, opću crkvenu organizaciju i zastupaju decentraliziranu crkvu)
- **puritanci i independenti** su imali najjači utjecaj i najjači dio vojske koja se borila za parlament
- parlament odlučuje da članovi doma ne mogu biti zapovjednici vojske, tj. sami se trebaju odreći te časti, ali **parlament** ipak može ponovo nekog člana imenovati zapovjednikom vojske – to je bila igra koja je **Cromwella** učinila ne samo zamjenikom glavnog zapovjednika, te i zapovjednikom sve konjice, nego je ostao i članom donjeg doma
- time su **independenti** stekli ne samo neosporan utjecaj u vojsci nego i u parlamentu
- u ljeto 1645. je odlučno poražena kraljeva vojska kod Nasebya, a godinu kasnije pad Oxforda značio je **kraj građanskog rata** – cijelom Engleskom vladao je **parlament**, a kralj je našao utočište u Škotskoj
- u jesen 1645. provedeni su dopunski izbori za donji dom (Dugi parlament) – ti izbori jačaju struju **prezbiterijanaca** i naglašavaju razliku između parlamenta i vojske (koju većinom čine **independenti**)
- ta suprotnost kulminira 1647. kad Škoti kralja predaju Parlamentu – tako je završen tzv. **Prvi građanski rat** između kralja i parlamenta, i to pobjedom parlamenta

➤ **CROMWELLOVA DIKTATURA (1648. do 1660.)**

- prezbiterijanski parlament i independentska vojska (u njeno ime pregovara Cromwell) su za nagodbu s kraljem
- **ideološko-vjersko pitanje** je važno, jer je 1641. ukinuta Anglikanska, a proglašena prezbiterijanska crkva
- kralj želi obnoviti Anglikansku crkvu, a i crkvi i vojsci postaje jasno da ih kralj želi izigrati
- sukobljavaju se vojska i parlament – **Cromwell** s vojskom zaposjeda London i saziva **Krnji parlament**:
 - o iz njega izbacuje protivnike, pa parlament postaje **independentski** – odlučuje suditi kralju (smaknut već 1649.)
 - o Engleska postaje **republika**, konfiscirana su kraljeva i anglikanska dobra, a pomagači kralja kažnjeni novčano
 - o ukinut je gornji dom, a izvršnu vlast vrši **Državni savjet**
- tako počinje **12-godišnja diktatura Cromwellove vojske**:
 - Engleska podijeljena na 12 vojnih oblasti kojima upravljaju Cromwellovi generali
 - vojska je dobro plaćena i organizirana, sastoji se od kopljanika i pušaka-mušketara
- 1648. počinje **Drugi građanski rat** – između vojne diktature i civilne države, a javljaju se neki ekstremistički pokreti:
 - a) **leveleri** (izjednačivači) – traže opću jednakost, pa i u pogledu imovine
 - b) **digeri** (kopači) – ekstremniji izraz levelera, odbacuju privatno vlasništvo i zajedno obrađuju zemlju
 - c) **kvekeri** (drhtavci, *Society of Friends*) – odbacuju svaki vanjski oblik vjerskog pritiska (ona je unutrašnje iskustvo)
- uz ove pokrete, mjesto centra preuzimaju independenti, a mjesto desnice prezbiterijanci
- Cromwell guši pobune levelera, a 1645. donesen **Abolition of Military tenures** (ukida odnose krune i feudalaca)
- na čelo Državnog savjeta izdiže se Cromwell, pa parlament gubi moć – počinje **Cromwellova vladavina**:
 - ⇒ osvaja Irsku i Škotsku sredinom stoljeća – parlament je jedinstven, u Londonu, i 1651. donosi **Zakon o plovidbi** koji ostaje na snazi 200 godina i uvelike doprinosi razvoju engleskog trgovačkog brodarstva
 - ⇒ ratuje protiv Nizozemske, Francuske, Španjolske – taj **imperijalizam** je financijski iscrpio zemlju
- zato je 1653. raspušten Dugi parlament i Vojni savjet odnosi **Sredstvo upravljanja** (*The Instrument of Government*):
 - o neka vrsta ustava, pokušaj prikrivanja Cromwella i njegove osobne vlasti
 - o to je nešto poput **vojne oligarhije** – oni koji su oslobodili zemlju od kralja smatraju da im pripada vlast
 - o iz revolucije započete kao borba za ustavnu kraljevinu razvila se **vojna diktatura**

- nezaposlenost, financijska nesigurnost i iscrpljenost pojačavaju krizu – Cromwell 1656. saziva parlament, iduće godine imenuje i gornji dom; parlament mu nudi krunu, ali Cromwell se ne usuđuje prihvatiti; umire 1658. godine
- general **Monk** s engleskom vojskom dolazi iz Škotske i opet saziva **Dugi parlament**:
 - pred njime iznosi pitanje budućeg ustavnog poretka – izabire se poseban parlament s ustavotvornim mandatom
 - to je **Konvent** – sastaje se 1660. i glasanjem oba doma uspostavlja kraljevinu i dinastiju Stuart (**Charles II**)

1.2.4. Restauracija (od 1660. do 1668.)

- Charles II vlada (od 1660. do 1685.) u doba kad je **Francuska** prva kopnena, ali i morska sila Europe – ona teži obnovi carstva Karla Velikog, a za to joj je bitno da vlada obalama **Rajne i Sjevernog mora** (oko tog područja nastaju sukobi)
- između Francuske i tog prostora (uglavnom Nizozemska) postoji i ideološka razlika, katoličanstvo – protestantizam
- **Charles II** 1660. započinje **Restauraciju Engleske**:
 - obnavlja kraljevinu i Anglikansku crkvu, vraća konfiscirana krunska, crkvena, privatna dobra
 - odvaja Škotsku i Irsku, kažnjava kraljeve ubojice, odbacuje Cromwellov domaći militarizam i raspušta vojsku
 - sve zakone donesene od 1640. proglašava ništavim (zadržava **Zakon o vojnim državinama**, širi **Pomorski zakon**)
 - oba doma su obnovljena, a donji je ponovno biran na stari način – za parlament je bitno da ne odobrava velike poreze, pa Charles prihode traži u ugovoru s **Louisom XIV** koji mu pribavlja prihode pod uvjetom da ga Engleska ne ugrožava
- **VITEŠKI PARLAMENT – TORIJEVCI I VIGOVC**
- **viteški parlament** na okupu je od 1661. do 1678. – od njega potječe dvostranački sustav engleskog parlamenta:
 - a) **torijevci** – pristalice Anglikanske crkve, tradicionalne dinastije i kraljevine, zastupnici zemljišne aristokracije
 - b) **vigovci** – zastupnici ograničene kraljevine i vladavine prava, smatraju da treba razviti obrt, pomorstvo i trgovinu; tolerantni su prema raznim protestantskim sljedbenicima, pa i katolicima
- kralj se oslanja na Torijevce; nakon što je kralj započeo rat protiv Nizozemske, parlament odobrava sredstva ali počinje zahtijevati da pregleda kraljeve račune zbog uvida u potrošnju – to je najava **financijske kontrole parlamenta**
- **kralj** 1672. izdaje **Deklaraciju o trpeljivosti prema katolicima**, te obnavlja rat protiv Nizozemske s Francuskom – to izaziva otpor parlamenta, pa kralj opoziva deklaraciju nakon što mu je parlament uskratio poreze
- iste godine kraljev brat i prijestolonasljednik prihvaća katolicizam, pa se parlament opire povezivanju s Francuskom, te 1673. traži od kralja da potvrdi **Zakon o ispitivanju vjere (Test Act)**:
 - po njemu državne službe mogu preuzeti samo osobe koje prisegnu pripadnost Anglikanskoj crkvi
 - od tada parlament provodi politiku suprotnu kralju, što je vidljivo iz još jedne odluke parlamenta:
 - o kako kralj sam poziva predstavnike gradova u parlament, izbjegava pozvati predstavnike onih gradova koji običavaju poslati predstavnike protivne kralju (predstavnici gradova čine većinu u donjem domu)
 - o zato Viteški parlament određuje da će ubuduće u donjem domu biti predstavnici **istih, određenih gradova**
- **VIGOVSKI PARLAMENT**
- sastaje se od 1679. do 1781. – većinu imaju **vigovci**, koji na početku prvog zasjedanja donose **Habeas Corpus Act**:
 - ⇒ ovaj Zakon o osobnoj slobodi do 20. st. ostaje izuzetak angloameričkog svijeta i najveće jamstvo slobode čovjeka
 - ⇒ taj zakon stavlja zatvore i njihovo osoblje pod temeljit sudski nadzor

1.2.5. Slavna revolucija 1688.

- Francuska pod **Louisom XIV** počinje ugrožavati Nizozemsku 1672. – vigovski parlament shvaća da je u interesu Nizozemske i Engleske da se udruže; kralj se u početku protivi, no počinje se slagati s mišljenjem parlamenta
- to potvrđuje udajom kćeri svog brata za **Williama Oranskog** (vrhovni vojni zapovjednik Nizozemske, vođa otpora Louisu)
- ipak, **Charles II** zadnje 4 godine vlada bez parlamenta – oslanja se na Anglikansku crkvu i njeno neopiranje kruni
- 1685. naslijedio ga je brat **James II** koji odmah saziva parlament (taj parlament privržen je dinastiji, ali ne i katolicizmu)
- uskoro izbija **pobuna puritanaca** – to je kralju povod da drži 30 tisuća vojnika koje plaća parlament:
 - o pobuna je ugušena, ali u jesen 1685. Louis XIV opoziva Nantski edikt i počinje progoniti hugenote
 - o **hugenoti** (kalvinisti su, kao i puritanci) počinju bježati u Englesku i Nizozemsku, to su uglavnom trgovci i obrtnici
- i puritanci i hugenoti u Engleskoj strepe od **Jamesova katolicizma**, ali nadaju se da će ostarjelog Jamesa naslijediti njegova kći protestantkinja, udana za Williama Oranskog – to se ipak nije dogodilo:
 - James II se ponovo oženio i dobio sina, obnovio je Sud visokog povjerenstva, počeo progoniti protivnike
 - tri godine vlada bez parlamenta – obje stranke mu se opiru i pozivaju **Williama Oranskog** da pod uvjetima Deklaracije o pravima preuzme prijestolje (James II je napušten i odlazi u Versailles)
- ova promjena na prijestolju je **slavna revolucija**; pokazala je da je *pravna, slobodna država iznad ideoloških razlika*
- 1689. donesen je **Zakon o snošljivosti** koji dopušta privatne vjerske slobode protestantima neanglikancima (ne i katolicima), ali vlast je samo u rukama anglikanaca; **englesko-nizozemski savez** protiv Francuske bio je učvršćen i on će je slomiti
- bit će to pobjeda građanskih, pomorskih i trgovačkih naroda nad feudalnim, kopnenom i poljoprivrednom zemljom
- 1688. parlament je opet pokazao da raspolaže krunom – u slavnoj revoluciji ti su uvjeti pismeno utanačeni u deklaraciji o pravima, **BILL OF RIGHTS** (za parlament je taj zakon bio samo pismena potvrda običajnih prava):
 - načelo zakonitosti diže iznad vlasti, pa i kraljeve
 - parlamentarni izbori su slobodni
 - za parlamentarnu raspravu nema nikakvih ograničenja, parlament odlučuje o podizanju vojske
 - porota je slobodno i zakonito izabrana, osnovni je jamac pravne slobode
- **RAZDOBLJE OD 1689. DO 1714.**
- određeno **savezom s Nizozemskom** i borbom protiv Francuske; slabe Španjolska i Turska, jačaju Austrija, Pruska, Rusija
- 1694. u Engleskoj počinje **dinastička kriza** – Williama III nasljeđuje kraljičina mlada sestra Ana, protestantkinja; prije nego što je ona zasjele na prijestolje, ostala je bez potomaka, pa je Engleska pred **izborom**:
 - o katolik, mladi Stuart (kao **James III**)
 - o strana, ali protestantska loza potekla od Jamesa I po ženskoj liniji (**George**, knez njemačke kneževine Hanover)
- parlament zanemaruje blizinu srodstva i odabire Georgea, uzimajući u obzir **ideološko-političko gledište** – to utvrđuje u **Zakonu o naslijeđu prijestolja** 1701. (to je suprotno načelo božanskog prava naslijeđa)
- pri donošenju tog akta vodstvo preuzimaju **torijevci** – glavni oslon vlasti sve do nove dinastije
- kako je tada bila bitna borba protiv Francuske, kruna bitno počiva na **parlamentu** čija moć u ovom razdoblju jača
- Zakon o naslijeđu prijestolja potvrđuje i njegovu moć, jer kraljev akt postaje izvršan tek s potpisom ministra
- u ovom razdoblju uobličava se **jednostranačka i odgovorna vlada** (posebno za kraljice Ane, od 1702. do 1714.)
- ovo razdoblje završava **Utrechtskim mirom** 1713. – Španjolsko carstvo raskomadano (najviše u korist Francuske i Austrije)

- stvarni pobjednik je **Engleska**, što postaje jasno u idućih 50 godina (razdoblje Valpolovog mira, **Pax Walpoliana**)
 - počinje buržoaski razvoj, rastu industrija i bankarstvo, političko središte su parlament i London
 - u idućih 200 godina Engleska će biti prva svjetska sila, što rezultira i razvojem kolonijalizma
- ❖ **ŠKOTSKA**
- nakon restauracije, Škotska opet ima svoj parlament i vladu (Tajno vijeće), a s Engleskom je povezana **personalnom unijom**
- kad se već znalo da će Engleskom zavladatai Hanoverci, škotski parlament 1707. donosi **Zakon o ujedinjenju s Engleskom**
- od tada Škotska i Engleska imaju **zajedničkog vladara i parlament**, ali sudski, pravni i crkveni sustavi su odvojeni
- ❖ **IRSKA**
- nakon restauracije, **irski parlament** je uspostavljen, ali Irska ostaje zemlja engleskih zemljoposjednika, ali njima se opire irsko katoličanstvo – Irska je bila **vrsta engleske kolonije**, jer je irski parlament protestantski, ne katolički
- početkom 18. stoljeća počinje masovno iseljavanje iz Irske u Sjevernu Ameriku

1.3. RAZDOBLJE PRVIH HANOVERACA (1714. do 1820.)

- prva dva hanoverska kralja (**George I** i **George II**) vladaju pomoću **vigovaca** koji imaju većinu u parlamentu
- u ovom razdoblju političke borbe se sa slobodnih prostora premještaju u **parlamentarne dvorane** – snagu oružja zamjenjuje snaga uvjeravanja (**Cromwell** je zadnji vojni genij koji je imao unutrašnji utjecaj)
- vlast, posebno izvršnu, ima **pravo** – obilježavaju ga **Coke** i **Blackstone** (objavljuje **Komentare o engleskom pravu** – prvi poučava common law na sveučilištima; razmatra engleski ustav i njegovo značenje)
- 1714. Engleska ima oko 6 milijuna, a 1820. oko 14 milijuna stanovnika, no ovo razdoblje **nije gospodarska cjelina**:
 - do početka vladavine Georgea III (1760. do 1820.) to je još uvijek zemlja trgovačko-obrtničke i zemljišne buržoazije, a nove industrije tek se pojavljuju i stvaraju gradove s brojnim tvorničkim radništvom
 - od 1760. većina stanovništva je **gradska**, razvijena je **tvornička industrija**, raste nova buržoaska klasa kojoj obilježje daju tvorničar i bankar; raste vrijednost kapitala, a pada vrijednost zemlje
- politička stabilnost stvara vrstu **političke aristokracije**, pa počinje nadmetanje među političarima – tome pogoduje **Zakon iz 1716.** koji određuje trajanje mandata donjem domu na 7 godina; moć ima mali krug od 70 znamenitih obitelji
- tako temelj engleskog parlamentarizma čine **parlamentarna politička aristokracija i oligarhija**
- prvi vladar iz hanoverske dinastije je **George I** (od 1714. do 1727.) – ne zna engleski jezik, pa se oslanja na kabinet
- **kabinet** čini 4 ili 5 tajnih savjetnika koji se sastaju u manjem, intimnom prostoru i donose odluke koje izlažu kralju
- odluke izlaže ministar financija **Walpole** – poznat i kao **premijer** (prvi ministar), jer utječe na ostale ministre, a i na kralja
- on je tako dobro vodio parlament i ministarske poslove da ga George I ostavlja u naslijeđe sinu Georgeu II – on Walpoleu daruje kuću u *Downing street 10* (u njoj se sastaje kabinet, a to je do danas stan predsjednika engleske vlade)
- kad je Engleska 1739. zaratila sa Španjolskom, donji dom izražava nezadovoljstvo – nakon sukoba s Walpoleom, gornjim domom i kraljem, 1742. dolazi do **presedana kojim cijela vlada podnosi ostavku** (zajedno s Walpoleom)
- uskoro počinje i **Sedmogodišnji rat** Španjolske i Francuske protiv engleskog kolonijalnog carstva – to je oblik svjetskog rata jer se borba vodi i u Americi i Indiji (Francuska je uništena, a Engleska postaje prva pomorska sila)
- malo prije kraja rata, na englesko prijestolje stupa **George III** (1760. do 1820.):
 - započinje doba „*kraljeve osobne vlasti*“, vlada samo oslonom na parlament
 - uzrokuje krizu koja će rezultirati **ratom s američkim kolonijama** od 1763. do 1783. i stvaranjem SAD-a

→ kasnije počinje i sukob s Napoleonovom Francuskom

- na unutrašnjem planu, izbijanje Sedmogodišnjeg rata potaknulo je **uspon torijevaca**, pa počinje razdoblje njihove vladavine
- traju borbe između torijevaca i vigovaca, pa kralj do 1780. vlada prepuštajući parlament stranačkim nadmetanjima
- 1793. počinje **sukob s Francuskom** (oslanja se na Irsku) koji će iscrpiti Englesku i unazaditi njenu industriju, te povećati siromaštvo radnika koji porezima otplaćuju troškove rata; u srednjoj Engleskoj 1795. se počinje dijeliti dječji doplatak
- zbog poboljšanih zdravstvenih uvjeta života broj stanovništva je udvostručen (na 14 milijuna)
- na kraju ovog razdoblja, engleska mjesna uprava, sudstvo, parlament i vlada su isti kao i u 16. stoljeću
- jedina razlika je odnos kralja i uprave, vlade i parlamenta – Engleska je cijelo to vrijeme bila zemlja **gospodarskog liberalizma**, što će uskoro biti proglašeno osnovnom političkom doktrinom (uobličili su je **Adam Smith, D. Ricardo**)

1.4. RAZDOBLJE KRALJICE VIKTORIJE (1820. do 1920.)

- ne podudara se s vladavinom **Viktorije** (1837. do 1901.), ali ona ga najviše obilježava – počinje stvaranje suvremenog **industrijskog, tvorničkog gospodarstva** i države koja počiva na povjerenju naroda (putem izbora)
- izjednačavaju se pojmovi parlamenta i **demokracije**; razdoblje počinje burno, zbog nezadovoljstva nižih slojeva
- radnici glavni uzrok prenapučenosti i nezaposlenosti vide u strojevima, pa ih počinju uništavati (**pokret ludita**)
- od 1860. počinje desetogodišnje razdoblje mira i industrijskog razvoja (iznimka je **Krimski rat** od 1853. do 1856.)
- nakon pada **Napoleona**, u Engleskoj su i dalje na snazi **mjere anti-jakobinske torijevske politike**:
 - o Habeas corpus act je izvan snage, ali vrijedi **Zakon o zabrani udruživanja radnika** iz 1799.
 - o 1815. donesen **Zakon o žitu**; 1816. ukinut porez na dohodak i uvedeni su neizravni porezi za ratne troškove
 - o 1819. **radnici se bune i skupljaju** na St. Peter's Fieldu u Manchesteru – vojska je ugušila taj mirni skup (još nema policije), a vlada to odobrava i donosi 6 zakona koji trebaju osigurati mir
 - o ipak, počinju **popuštanja** – 1823. opozvan **Zakon o zabrani radničkih udruženja**, zaštitne carine su smanjene, a 1849. je ukinut i **Zakon o plovidbi** zbog kojeg su cijene bile vrlo visoke
- na međunarodnom planu, Engleska pomaže južnoameričkim kolonijama i Grčkoj protiv Španjolske i Turske – dolazi do neslaganja unutrašnje i vanjske politike, pa se početkom 20-ih opet oživljava **pokret za reformom parlamenta**
- 1828. **torijevci** pod **Wellingtonom** preuzimaju vlast – to jača reformsku struju vigovaca, pa torijevska vlada popušta
- 1828. ukinut je **Zakon o vjerskoj prisezi (Test act)** – i katolici i protestanti mogu postati državni i gradski činovnici
- to otvara put **parlamentarnoj reformi** koju zastupaju vigovci-liberali, a koju potiče i **Srpanjska revolucija** 1830. u Francuskoj, kad je donesena nova Ustavna povelja koja je usmjerila Francusku prema građanskoj demokraciji
- to ukazuje na zastarjelost engleske predstavničke demokracije, ali i na mogućnost prevrata od umjerenih demokrata:
 - radničke pobune razjedinjuju torijevce, pa jedan dio njih glasa protiv torijevske vlade
 - 1830. kralj **William IV** poziva vigovca **Greya** da sastavi vladu na temelju programa „*mir, štednja, reforma*“
 - to je bila **vlada liberalnih aristokrata** svjesnih da pravo glasa pripada ljudima po broju, a ne prostoru
 - počinju izmjene aktivnog/pasivnog prava glasa u grofovijama/gradovima i donošenje zakona
- ❖ **POBUNE RADNIKA I ČARTIZAM**
- neke od tih izmjena uzrokuju **nerede radništva** – doneseni su mnogi zakoni koji ukazuju radništvu da je politička borba, borba za pravo glasa i mjesto u parlamentu važan put za ostvarenje društvene pravde
- politički radnički pokret okuplja se 1838. i naziva **Charter**, a idućih 10 godina vodit će političku borbu
- **zahtjevi tog pokreta su**: *opće biračko pravo (za muške s 21 god.), izbori za parlament svake godine (1-godišnji mandat), tajno glasanje, izborne jedinice jednake po broju birača, ukidanje imovinskog cenzusa za pasivno pravo, plaća za poslanike*

- parlament shvaća krizu i počinje donositi **promjene**:
 - 1842. **Zakon o porezima na dohodak**, 1847. **Zakon o 10-satnom radnom vremenu u tvornicama**
 - 1848. **Zakon o javnom zdravstvu**, 1849. ukinut Zakon o plovidbi iz 1651., ukinute zaštitne carine
 - 1846. ukinut Zakon o žitu – važno jer sad Engleska može uvoziti jeftinije žito s kontinenta
- ove promjene spašavaju Englesku od duboke društvene i političke krize, ali i obnavljaju **torijevsku stranku** – ona tijekom 20-godišnje prevlasti vigovala tek povremeno ima vlast, i tada **provodi reforme**

❖ **DRUGA POLOVICA 19. STOLJEĆA**

- 60-ih godina 19. st. počinje **gospodarski napredak Engleske**, a njen **parlamentarizam** postaje privlačan drugim zemljama
- Engleska izgrađuje suvremeno, školovano činovništvo koje dobiva položaje na temelju natječaja i prijemnih ispita
- **glavni međunarodni događaji** u ovom razdoblju su:
 - **Krimski rat** (1853. do 1856.) – u njemu se pokazuje slabost engleske vojske; prvi put sudjeluju žene kao bolničarke, što ukazuje na njihovu važnost u ratu (tada počinje i pokret za **pravo glasa žena**)
 - **Građanski rat u SAD** (1861. do 1865.) – pobjeda demokratskog sjevera je ojačala demokratski pokret u Engleskoj, i to ne samo u obje parlamentarne stranke, nego i u **radništvu** čiji sindikati sazivaju masovne skupove

1866.	liberalna vlada predlaže parlamentu umjereno proširenje prava glasa
1867.	Disraeli uspješno predlaže Zakon o reformi parlamenta – daje mnogo šire pravo glasa nego ranije
1868.	na izborima većinu dobivaju vigovalci-liberali; vođa Gladstone sastavlja vladu koja će vršiti daljnje promjene
1869.	anglikanska crkva prestaje biti državnom crkvom; javljaju se veliki sindikati i zadružni pokreti Gladstoneova vlada uvodi promjene (reforma vojske i uprave, uvedeno opće osnovno školovanje)
1870.	vojsci oduzeta politička samostalnost, podvrgnuta ministarstvu vojske (civilu)
1871.	donesen Zakon o načinu glasanja na izborima (tajno glasanje)
1872.	donesen Zakon o sindikatima, ali i postavljanje štrajkaških straža protiv kršitelja štrajka postaje krivično djelo
1874.	ta odluka umanjuje ugled liberala, pa na ovim izborima radnici glasaju za Disraelija i konzervativce
1875.	doneseni Zakon o javnom zdravstvu i Zakon o radnim prostorijama obrtnika; ukinuta odredba iz 1872.
1880.	pala konzervativna vlada, pobjeđuju Gladstone i liberali – to moraju platiti demokratskim ustupcima
1881.	pokušaj smirenja irskog seljaka – Zakon o zemljišnom posjedu (ipak daleko od zahtjeva Irske za samoupravom)
1884.	Zakon o parlamentarnoj reformi, izjednačava biračko pravo u gradovima i grofovijama
1885.	na izborima ni jedna stranka ne dobiva natpolovičnu većinu, pa presudno postaje 85 irski poslanika u donjem domu – uvjetuju svoju podršku samoupravom za Irsku (Home Rule)
1886.	započinje razdoblje irske opstrukcije, jer će Irci ometati rad parlamenta zlouporabom slobode govora
1887.	poslovnikom parlamenta ograničena sloboda rasprava u parlamentu (giljotina)
1888.	donesen Zakon o grofovijским vijećima – ona sad upravljaju grofovijama umjesto mirovnih sudaca
1892.	na izborima pobjeđuju liberali, opet predlažu Zakon o samoupravi Irske – gornji dom odbija, pa je donji raspušten

❖ **PRIJELAZ U 20. STOLJEĆE**

- stvaraju se nove velesile i paktovi (Njemačka-AU-Italija, Francuska-Rusija), a **Engleska se izolira** sve do početka rata
- pritom ona uživa kolonijalna i industrijska bogatstva, ali započinje doba rješavanja socijalnih briga
- stvaraju se **sindikati nekvalificiranih radnika**, a i 1893. **Nezavisna radnička stranka** (2 poslanika u parlamentu)

1902.	konzervativci donose Zakon o školstvu – osigurava financijsku pomoć srednjim školama
1906.	Izbija spor oko zaštitni carina/slobodnog tržišta – radništvo protiv Konzervativne stranke (Labour party)
1908.	uvedene starosne mirovine, odšteta za povrede na poslu, 8-satno radno vrijeme rudara, pučka sveučilišta
1911.	uvedeno bolesničko osiguranje, minimalne nadnice, besplatno školovanje do sveučilišne razine
1912.	doneseni Zakon o zaštiti djece i Zakon o zdravstvenom osiguranju, te Zakon o osiguranju nezaposlenih

- radnici imaju još zahtjeva, javljaju se i **sufražetkinje** (pravo glasa za žene) i neredi u Irskoj – sve to ugrožava liberalnu vladu
- Engleska 1902. sklapa savez s Japanom, a 1907. s Rusijom (tako su uspostavljene strane I svjetskog rata)
- **vlada** ulazi u ozbiljne ustavnopravne probleme – kako bi namaknula sredstva za starosne mirovine i ratnu mornaricu, liberalna vlada **u proračunu za 1909. predlaže progresivni porez na dohodak sa zemlje:**
 - o donji dom usvaja prijedlog, a gornji ga odbija jer smatra da dijelovi akta koji određuju način procjene prihoda sa zemlje ne spadaju u proračun, nego ih treba urediti posebnim zakonom
 - o pravi razlog je taj što gornji dom zagovara povišenje carina – zapravo, liberalna vlada i ministar financija Lloyd George čine ovakav nacrt proračuna upravo zato da bi izazvali odbijanje gornjeg doma
 - o tako nastaje spor između vlade i njene većine u donjem domu, protiv gornjeg doma
 - o nakon duge i burne rasprave, vlada početkom 1910. savjetuje kralju da **rasпусти parlament** – provedeni novi izbori na kojima liberali imaju manje mjesta, no oni ih nadoknađuju suradnjom s irskim nacionalistima i Radničkom strankom
- oba doma prihvaćaju proračun, a vlada predlaže zakon koji će, nakon sukoba, 1911. biti donesen kao **Zakon o parlamentu**
 - njime su zakonska prava gornjeg doma ograničena na odložni veto od 2 godine, i to samo za nefinancijske zakone
 - u zakonima financijske prirode, gornji dom gubi opće pravo sudjelovanja
- u to vrijeme izbijaju marokanska i balkanska kriza, a Njemačka ulazi u Belgiju kršeći njenu neutralnost
- iz straha od Njemačke, **Engleska ulazi u Prvi svjetski rat** 4.8.1914. i odmah šalje 100 000 ljudi preko Kanala
- za taj rat Engleska je regrutirala 9,5 milijuna vojnika (preko milijun poginulih, 2 milijuna ranjenih)
- Engleska iz rata izlazi *uvećana bivšim njemačkim kolonijama* – u prosincu 1918. održani **opći izbori za parlament**
- iz njih izlazi ojačana struja **Liberalne stranke** predvođena **Lloydom Georgeom** koja namjerava prisiliti pobijedene da plate **ratne troškove** – to će kasnije izazvati krizu (posebno *pobjedom Nacionalosocijalista u Njemačkoj* 1933.)

2. USTAV

2.1. USTAVNE ISPRAVE

2.1.1. Značenje ustava i parlamentarizam

- ustav u Engleskoj označava **trajnu praksu** u djelovanju organa vlasti, a ne neki poseban zakon – tako su ustavni akti samo pismena potvrda ranije prakse (postoje ustavni akti i presedani, ali oni moraju biti potvrđeni praksom da bi postali ustav)
- navedeni zakoni su temelj razvoja engleskog ustavnog sustava – **parlamentarizma** (parlament je središte političkog života)
- na temelju njih parlament stječe *zakonodavno i budžetsko-poreznu vlast*, a time i nadzor nad vojskom
- ipak, sva ta prava vrši **s kraljem** – on ima pravo veta na sve akte parlamenta (pripada mu *izvršni nadzor*)
- parlament je htio ukinuti tu kraljevu ovlast, pa izražava nezadovoljstvo vladi – to dovodi do **stvaranja parlamentarne vlade**
- težnja parlamenta je ograničiti vladu i pravom, ali i slobodnom (diskrecijskom) ocjenom njenih zakonitih postupaka

2.1.2. Habeas Corpus Act 1679.

- određuje da zatvorska služba nekog može uhititi i držati u zatvoru samo **na temelju sudskog naloga (writ, postoji od 15. st.)**
- zakon uređuje slučajeve u kojima zatvorska služba zbog mogućnosti bijega ne može čekati nalog, nego **može osumnjičenog uhititi odmah, a nalog tražiti naknadno:**
 1. Kad je građanin zatvoren bez naloga, mora mu u roku 24 sata biti predana pismena obavijest o djelu koje mu se pripisuje i zbog kojeg je u zatvoru. Izdavanje ove obavijesti dužnost je same zatvorske službe.
 2. Zatvor je potreban samo kod sumnjičenja za veleizdaju ili drugi težak zločin. Samo za te slučajeve sud izdaje nalog za uhićenje, a inače izdaje nalog da zatvorska služba:
 - a) uhićenog pusti uz novčano jamstvo – plaćanjem kaucije osigurana je isplata kazne
 - b) uhićenog pusti bez jamstava, ali postupak protiv iste osobe će biti nastavljen
 - c) uhićenog pusti, a postupak se posve obustavi
 3. Ako sud izda nalog (habeas corpus) da se osumnjičenog zadrži u zatvoru, on mora u roku od 20 dana biti izveden pred veliku porotu (optužna) koja odlučuje hoće li se produžiti kazneni postupak i izručiti ga se sudu.
 4. Nitko ne može biti zatvoren iz istog razloga zbog kojeg je već bio pritvoren pa oslobođen.
 5. Protiv zatvorskih službenika i sudaca koji povrijede Habeas Corpus act predviđene su velike novčane globe (100 i 500 funta) u korist samog uhićenog, a u ponovljenom nepoštivanju oni gube službu-
- poštivanje ovog zakona je **jamstvo osobne slobode** (vrijedi i u engleskim kolonijama u Americi)
- u prilikama općih nereda, vlada je parlamentu često predlagala stavljanje ovog zakona izvan snage (npr. za vrijeme rata), ali samo ako je imala ozbiljne razloge – inače je mogla biti optužena za *policijsku diktaturu*

2.1.3. Zakon prava (Bill of rights) 1689.

- ovaj Zakon je djelo Slavne revolucije i jedan od najvažnijih ustavnih zakona – stavlja načelo zakonitosti, stalnosti sudske organizacije, budžetsko pravo i vojsku u ruke **parlamenta**:
 1. Kralj ne može zabraniti primjenu zakona ni osloboditi nekoga obveze koju kralj nameće (zakon obvezan i za kralja).
 2. Sudska organizacija je određena i stalna, uspostavljanje izvanrednih sudova je protuzakonito.
 3. Zakonom je određen način izbora porotnika i uspostavljanje liste porotnika.
 4. Ne mogu se zahtijevati prekomjerna jamstva ni dosuđivati prekomjerne globe, ni okrutne/neuobičajene kazne.
 5. Svaki Englez protestant može nositi oružje za osobnu obranu.
 6. Svaki Englez ima pravo podnijeti peticiju parlamentu.
 7. Sloboda govora, rasprave i postupka u parlamentu je bez ograničenja (do 1887.) i ne može biti predmet optužbe ni pitanja ni na kakvu mjestu ili sudu izvan parlamenta.
 8. Zabranjeno je podići i držati stajaću vojsku u Kraljevstvu (i dobrovoljce) za vrijeme mira bez odobrenja parlamenta.
 9. Parlament zakonom određuje način i vrstu prikupljanja sredstva te svrhe u koje će biti utrošena.

10. Izbori za parlament moraju biti slobodni, i parlament treba biti često na okupu (biran na 3, pa na 7, pa na 5 godina).

2.1.4. Zakon o naslijeđu prijestolja (Act of settlement) 1701.

- ovaj Zakon određuje:
 1. Kraljevi Engleske moraju biti protestantske vjere.
 2. Kralj ne može napustiti Englesku bez odobrenja parlamenta.
 3. Samo parlament može objaviti rat zbog kraljevih privatnih posjeda (misli se na kneževinu Hanover.)
 4. Stranac ne može biti član kraljeva Tajna savjeta (u 17. stoljeću ima od 50 do 60 članova, dio su vlada, ministri).
 5. Kralj ne može obustaviti postupak impeachmenta.
 6. Kraljev akt je izvršan samo ako uz kraljev potpis ima i supotpis člana Tajnog savjeta (ministra).
 7. Državni službenik ne može biti član donjeg doma. – 1706. je izmijenjeno, pa ako član donjeg doma primi položaj ministra, gubi mandat, a na raspisanim dopunskim izborima i on se može kandidirati, pa ako bude izabran može biti i ministar i član donjeg doma (ostaje opće pravilo da članovi donjeg doma ne mogu biti državni službenici)
 8. Suci su doživotno imenovani s obzirom na dobro vladanje – dok se dobro vladaju, zadržavaju službu.

2.2. USTAVNA ZBILJA

2.2.1. Parlamentarna vlada

- **TAJNI SAVJET (PRIVY COUNCIL)**
 - postoji od **Henrika VIII** kao **skup kraljevih savjetnika** o državnim poslovima (članove tijela imenuje kralj)
 - to je organ kraljeva osobita povjerenja u državnim pitanjima – kralj se češće savjetuje s pojedinim članovima
 - kraljevi tajni savjetnici su i oni koji vode pojedine resore, **ministri** (najvažniji članovi Tajnog savjeta, broj raste do 10)
- **ZAKON O NASLJEĐIVANJU PRIJESTOLJA 1701.**
 - za pojedine kraljeve isprave ministri nisu ni znali, pa ovaj zakon određuje da na njoj mora biti **potpis ministra** – tako se ministar ne može ispričavati da nije znao, pa može biti pozvan na odgovornost i optužen (impeachment)
 - ministrov potpis je zapravo kralja stavljao pod tutorstvo ministarske odgovornosti
 - uskoro parlament počinje smatrati da rasprava o postupcima vlade znači raspravu s ministrima – ne treba uopće spominjati kralja jer je on neodgovoran, a ministar je odgovoran dati kralju valjan i zakonit savjet
 - ⇒ tako je odlukom iz 1711. određeno da za poslove vlade odgovara **odnosni ministar**
 - ⇒ 1706. ublaženo je načelo Zakona o nasljeđivanju po kojem državni službenici ne mogu biti članovi parlamenta – kad poslanik postane ministar prestaje mu mandat, ali ako na dopunskim izborima bude ponovno izabran, može vršiti obje nadležnosti (jer je očito da ima povjerenje birača)
 - uskoro *parlament* i teži tome da **ministri budu njegovi članovi**, jer su oni produžena ruka parlamentu do prijestolja
 - zato je oznaka engleske vlade da su svi ministri, pa čak i oni iz stručnih resora (vojska, mornarica) civili
- **PREMIJER WALPOLE I KOLEGIJALNA ODGOVORNOST VLADE**
 - kad je na vlast došao prvi kralj iz Hanoverske dinastije, nije mogao surađivati s ministrima jer *nije znao engleski jezik*
 - ministri su se sastajali i zajednički raspravljali, a onda je jedan od njih izlagao kralju – **Walpole**:
 - o dok je on bio **ministar financija i rizničar** (od 1721. do 1742.), utjecao je na kraljev izbor drugih ministara
 - o tako su svi ministri bili **vigovci**, a on je imao toliko povjerenje kralja da je skup kolega održavao u svom stanu i vodio ga vrlo slobodno (bez zapisnika, tajnika, dnevnog reda)
 - o to je bio skup jednakih, ali Walpole je bio „*prvi među jednakima*“, pa ga počinju nazivati **premijerom**
 - o taj naziv je potpuno neslužben (prvi put se spominje tek 1937. s **Ministers of the Crown Act**)

- 1742. dolazi do nesporazuma između vlade i donjeg doma – dovest će do **presedana za kolegijalnu odgovornost vlade:**
 - **Walpole** je tad kralju predložio raspuštanje donjeg doma, pa mu je donji dom odbio izglasati proračun
 - parlament traži da odstupi cijela vlada (svi ministri, ne samo Walpole) jer zajednički odlučuju, pa tako i odgovaraju
 - tako je te godine **pala cijela vlada**, što čini presedan za kolegijalnu odgovornost vlade
- od sredine 18. do početka 19. stoljeća vlada nije uvijek slijedila parlament, ali ju je parlament uvijek mogao kontrolirati
- isto tako, **parlament** se nikad ne poistovjećuje s biračkim tijelom – uvijek priznaje pravo vlade da ga raspusti
- raspuštanje parlamenta nije sredstvo protiv parlamenta, nego protiv njegovog sastava – tako parlament zapravo jača
- ovakav odnos snaga dovodi do nastanka teorije parlamentarne vlade
 - **TEORIJA PARLAMENTARNE VLADE**
- parlamentarna vlada je ona vlada (ukupnost ministara) koja uživa povjerenje parlamenta:
 - **a priori** – kad parlament prihvati novostvorenu vladu
 - **a posteriori** – kad parlament odobri postupke vlade
- vlada vijeća **samostalno, bez pristupa kralja** – pritom odgovara *kolegijalno* o svim bitnim pitanjima, no ministri imaju i *pojedinačnu odgovornost* (ministar koji nije suglasan s postupkom kolege treba podnijeti ostavku)
- vlada svoj opstanak dužuje samo dobroj volji parlamenta – on ju može svakog časa oboriti putem pitanja i interpelacija
- ipak, bitan dio parlamentarne vlade je **pravo da raspusti parlament** (element njene neovisnosti od parlamenta)
- ta neovisnost je samo *povremena i privremena* – čim se izabere novi parlament, vlada postaje ovisna o njemu
- zbog mogućnosti stalnog pada vlade, u sistemu parlamentarne vlade postoji **dvojestvo u egzekutivi:**
 - a) **poglavar države** – pravni nosilac egzekutive, jamac njenog kontinuiteta i prijenosa među vladama
 - b) **vlada** – politički nosilac egzekutive, ona je nestabilna zbog svoje političke odgovornosti
- u 18. stoljeću počinje se postavljati **pitanje odnosa parlamenta i narodne suverenosti** putem demokracije
- već tada je parlamentu osporena demokratska legitimacija – to ukazuje na postojanje veze između parlamentarizma i demokracije, a tu vezu mjeri se širinom biračkog tijela (prava

2.2.2. Izmjene prava glasa

- način izbora donjeg doma krajem 18. stoljeća sličan je onom iz srednjeg vijeka
 - vrijedi **Zakon iz 1430.** – aktivno pravo glasa imaju vlasnici zemlje s prihodom 40 šilinga (za 2 predstavnika grofovija)
 - u gradovima koji šalju predstavnike u parlament pravo glasa određuje sam grad
 - 1711. zakonom je uvedena **razlika između aktivnog i pasivnog prava glasa** – pasivno biračko pravo imaju samo platci najmanje 300 funta poreza na prihod sa zemlje (tako donji dom dobiva veleposjednički izgled)
- donji dom ima oko 500 članova, a gornji dom nešto više od 100 (sastav gornjeg doma ostaje nepromijenjen)
- sredinom 18. stoljeća u Engleskoj biračko pravo ima oko 245 000 stanovnika (od ukupno 7 milijuna)
- već za vrijeme pobune američkih kolonija, te za francuske revolucije, otvara se **pitanje reforme parlamenta**
 - **IZBORNI ZAKON (REFORM BILL) 1832.**
- ovaj zakon ima **2 cilja:**
 - 1) biračko pravo vezati za broj stanovnika (a ne uz prostor ili svojstvo korporacije)
 - 2) dati biračko pravo onim društvenim grupama koje će ga odgovorno i uspješno koristiti
- **truli gradovi** (manje od 2000 stanovnika) gube svojstvo izborne jedinice, a gradovi s 2000 do 4000 stan. biraju 1 poslanika

- cijela Engleska je podijeljena na onoliko **izbornih jedinica** koliko se bira članova donjeg doma (oko 600):
 - svaka izborna jedinica (*constituency*) bira 1 poslanika, a izbori nisu bili istovremeno u cijeloj Engleskoj
 - pritom su jedinice samo u maloj mjeri određene razmjerno broju stanovnika
- pravo glasa različito je uvjetovano u:
 - ⇒ **grofovijama** – imaju ga vlasnici i zakupci imovine čija je vrijednost preko 50 funta
 - ⇒ **gradovima** – imaju ga oni koji su bili u najmu kuće s godišnjom rentom iznad 10 funta (postoji tzv. pluralni votum, jer osoba koja ima nekretnine u više izbornih jedinica može glasati u svima)
- ovim promjenama pravo glasa dobilo je još 115 000 građana (sada 650 000, prije 435 000) od 15 milijuna stanovnika
- **pasivno biračko pravo** još je isto kao u **zakonu iz 1711.**:
 - imaju ga samo **zemljoposjednici** (300 funta) – ne moraju imati boravište u svojoj izbornoj jedinici
 - od 1838. pasivno biračko pravo nije vezano za vlasništvo zemlje, a od 1858. ni za imovinski cenzus, pa je izjednačeno s aktivnim biračkim pravom
- **IZBORNI ZAKON IZ 1867. I POČETAK MODERNIH POLITIČKIH STRANAKA**
- nastoji odrediti izborne jedinice po broju stanovnika (ukinuti truli gradovi), te **proširiti biračko pravo** i dalje postoji razlika između grofovija i gradova, uz neke promjene:
 - ⇒ **u grofovijama** – imaju ga i zakupci nekretnina koje donose godišnji prihod od 12 funta
 - ⇒ **u gradovima** – pravo glasa dobivaju svi koji uživaju stan na koji godišnje plaćaju zakupninu 10 funta, nego time što su pravo glasa dobili i svi koji stanuju u stanu čiji vlasnik plaća porez na sirotinju
- ❖ **MODERNE POLITIČKE STRANKE**
- englesko biračko tijelo sada je poraslo na 2,5 milijuna stanovnika, pa je *većina glasača neuka*
- ta neupućena masa glasača podložna je nagovaranjima i vrbovanjima, pa se počinju organizirati **moderne političke stranke**
- politička stranka ima **hijerarhijsku organizaciju** i počinje *potiskivati vjerske pokrete* iz političkog života
- uz organizaciju, temelj političke stranke su ideologija i program; u tim okolnostima 1867. postoje 2 stranke
 - 1) **Konzervativna stranka** – utemeljuje ju **Disraeli** s torijevcima („*Mijenjati čuvajući ono što još vrijedi.*“)
 - 2) **Liberalna stranka** – utemeljitelj **Gladstone** 1877. („*Pojedinac i njegova sloboda je početak i kraj socijalnog bitka.*“)
- u međuvremenu, parlament je s liberalnom većinom 1872. donio **Zakon o tajnom glasanju (Ballot bill)**:
 - proširenje biračkog tijela 1832. i 1867. uz javno glasanje dovodi do zloupotreba i pritiska na birače
 - tajno glasanje umanjuje te zloupotrebe, a 1883. bit će donesen zakon koji će odrediti izborna krivična djela
- **IZBORNI ZAKON IZ 1884.**
- ovaj zakon treba otkloniti nedostatke prethodnih, a donesen je u doba gospodarskog napretka:
 - prostorni raspored stanovništva se brzo mijenja, a teško je i ukinuti neke historijske izborne jedinice
 - smanjena je razlika između grada i sela (samo 18% radno sposobnog stanovništva radi u poljoprivredi)
- u ovakvim okolnostima **ne može se zadržati razlika između biračkog prava u gradu i na selu**:
 - ⇒ zato ih ovaj zakon izjednačava, te nastoji odrediti izborne jedinice po broju stanovnika
 - ⇒ u grofovijama biračko pravo dobivaju svi koji bar uživaju stan čiji vlasnik plaća porez za sirotinju – tako je broj birača u grofovijama utrostručen; u ovo vrijeme počinje i borba za pravo glasa žena
- **IZBORNE PROMJENE 1918., 1928. i 1969.**
- **1918.** parlament donosi zakon kojim uvodi opće pravo glasa za muškarce s 21 godinom i žene s 30 godinom
- **1928.** uvedeno je opće i jednako pravo glasa za muškarce i žene u dobi od 21 godine
- **1969.** **aktivno biračko pravo** imaju svi s navršених 18 godina, a granica za **pasivno biračko pravo** ostaje 21 godina

- iste godine određeno je i da *članovi donjeg doma ne mogu biti državni službenici* (to su i svećenici, suci, vojne osobe, ...)
- u opisanom razdoblju u Engleskoj je biračko pravo prošireno na sve punoljetne osobe
- također, Engleska već 1918. daje **pravo glasa ženama** (Francuska tek poslije Drugog svjetskog rata)
- taj razvoj poistovjećuje parlament s modernim shvaćanjem demokracije, ali ne posve – već od 17. stoljeća parlament kao demokracija poistovjećivan je s donjim domom (tako se javlja problem odnosa domova parlamenta)

2.2.3. Odnos donjeg i gornjeg doma parlamenta

- donji dom već od srednjeg vijeka smatra da mu pripada prvenstvo u zakonima financijske naravi (najvažniji je porez)
- to je utvrđeno već u 18. stoljeću, pri čemu gornji dom te zakone može samo odbiti ili potvrditi, ne i mijenjati
- **suprotnost između gornjeg i donjeg doma** posebno je naglašena nakon izbornih izmjena 1867. i 1884.:
 - donji dom je sve više demokratski predstavnik, **liberali** se sve više oslanjaju na radnički sloj
 - gornji dom postaje utvrda **Konzervativne stranke** koja preko njega onemogućuje demokratskiji donji dom
 - na prigovore o nedostatku demokratske legitimacije, gornji dom odgovara: *donji dom je predstavnik, ako ne trenutne, onda tekuće većine, a gornji dom je predstavnik nacije u njejoj povijesnoj tradiciji (lordstvo su stekli najzastuženiji)*
- **1893. gornji i donji dom se sukobljavaju oko pitanja samouprave Irske:**
 - o liberalna vlada predlaže **Zakon o samoupravi Irske**, lordovi to odbijaju, donji dom je raspušten
 - o liberali su izgubili na izborima, što gornji dom shvaća kao potvrdu svoje uloge zaštitnika trajnih interesa nacije
 - o ponesen tom pobjedom, gornji dom odbija prijedlog budžeta za 1909. i uzrokuje 2 raspuštanja donjeg doma tijekom 1910. – to je skršilo njegovu moć, jer mora pristati na **Zakon o parlamentu 1911.** koji ograničava njegovu ulogu
- engleski parlament zasjeda od jeseni do ljeta (uz ljetne praznike) – parlament izabran na 5 godina ima 5 zasjedanja
 - **ZAKONODAVNI POSTUPAK**
- određen je običajem i odvija se kroz **tzv. tri čitanja**:
 - 1) priopćenje naziva prijedloga i predlagača domu; šalje se odboru koji ga stavlja na dnevni red
 - 2) počinjanje rasprave u domu o zakonskom prijedlogu koji može biti mijenjan (rasprave često dugo traju)
 - 3) čita se konačni tekst prijedloga i glasa se o usvajanju/odbijanju (ako je usvojen, dostavlja se drugom domu)
 - **ZAKON O PARLAMENTU 1911.**
- dijeli sve zakone na *financijske i nefinancijske* – o tome odlučuje **speaker** sa posebnim odborom
- u zakonu je naglašeno da je privremen, no on **vrijedi do danas** – jedino je 1949. donesen zakon po kojem je *odložni veto* smanjen na rok od godine (mora teći kroz 2 uzastopna zasjedanja; računa se od 2. čitanja u 1. do 3. čitanja u 2. zasjedanju)
- ❖ **AKO JE PRIJEDLOG FINANCIJSKE NARAVI**
- to se često postiže tako da se unesu odredbe o načinu financiranja onoga što prijedlog predviđa
- prijedloge financijske naravi donosi isključivo **donji dom** – dostavlja prijedlog gornjem domu koji ima mjesec dana da priopći svoje mišljenje o prijedlogu (s obzirom na današnji sastav gornjeg doma, donji dom ih često uvažava)
- ❖ **AKO JE PRIJEDLOG NEFINANCIJSKE NARAVI**
- donose ga oba doma, ali ne jednakim pravom:
 - donji dom ima **apsolutni veto** – bez njegove suglasnosti nema zakona
 - gornji dom ima **suspenzivni veto** – ograničen na 2 godine, taj rok mora teći kroz 3 uzastopna zasjedanja, a računa se od 2. čitanja u 1. zasjedanju do 3. čitanja u 3. zasjedanju
- **DANAŠNJI SASTAV GORNJEG DOMA**
- od 16. stoljeća postaje sve više svjetovni – članovi su **nasljedni lordovi** (*vojvode, markizi, grofovi, vikonti, baroni*)

- njihov broj nije ograničen; nasljedno perstvo se prenosi muškom primogeniturom (izuzetno i ženskom lozom)
- nakon ujedinjenja sa **Škotskom** 1707. i **Irskom** 1800., lordovi tih zemalja biraju predstavnike u zajednički dom lordova (birano je 16 škotskih i 38 irskih predstavnika); danas gornji dom ima oko 1000 članova
- duge rasprave o ukidanju/izmjeni gornjeg doma, umiruju ih **Zakon o doživotnom perstvu** 1958. i **Zakon o perstvu** 1963.
- **1986. gornji dom čine:** 26 duhovnih lordova Anglikanske crkve, nasljedni perovi (preko 790), doživotni perovi (334) i 9 lordova sudaca (law-lords) – više od pola današnjih nasljednih lordova dobilo je perstvo od vremena kraljice **Viktorije**

❖ **ZAKON O PERSTVU 1963.**

- lordovi nemaju pravo glasa pri izborima za donji dom, pa im je politička karijera onemogućena
- zato Zakon o perstvu iz 1963. daje nasljednom peru da se **doživotno odrekne perstva** (samo on, ne i potomstvo)
- 1958. donesen je *Zakon o doživotnom perstvu* koji predviđa da i **žene** mogu biti perovi, odnosno prisustvovati sjednicama
- doživotnim perstvom izražena je težnja da se gornji dom pretvori u **skup nacionalne elite**, onih koji su na raznim poljima dali doprinos i čiji je savjet o pitanjima za koja su stručnjaci vrlo koristan i poželjan

❖ **SPEAKER (predsjedatelj doma lordova)**

- to je lord-kancelar koji sam ne mora biti lord (tada se zove **lord-keeper**, kao npr. otac **Francisa Bacona**, pa i on sam)
- njegovo sjedište (*woolsack*) formalno je „izvan doma“ – on ulazi u dom tek kad je lord i govori u tom svojstvu
- kancelar je član vlade, ali i veliki **pravni stručnjak** (sudi u domu lordova ili Kancelarovom sudu)

➤ **IZMJENA PARLAMENTARNOG POSLOVNIKA I KABINETSKI SISTEM**

- opstrukcija irskih poslanika u donjem domu krajem 19. stoljeća bila je povod za **izmjenu parlamentarnog poslovnika**:
 - već na početku rasprave određuje se vrijeme trajanja rasprave, odnosno čas glasanja o tome o čemu se raspravlja
 - taj postupak zove se **giljotina**; sad se većina članova naučila da su ograničeni vremenom, pa je bolje biti umjeren
- druga značajka parlamentarizma 20. stoljeća je **kabinetski sistem**:
 - ⇒ politika se povukla iz parlamenta u vladin kabinet, a glavni razlog je stranačka organizacija
 - ⇒ predsjednik stranke je predsjednik vlade – vodi stranačku organizaciju i poslanike u parlamentu – svaka stranka rad svojih poslanika prati putem tzv. **Whips** („goniči“, oni su spona između poslanika i stranačkog vodstva)
 - ⇒ pritom šef stranke zadržava svoj položaj **dok god uspješno vodi stranku** – neuspjeh je njegov kraj
- Donji dom danas ima oko **630 članova**, a kvorum je **40 prisutnih** – Speaker glasuje samo ako su glasovi prepolovljeni

3. PRAVO

3.1. IZVORI PRAVA

- UK nije jedinstveno pravno područje – Škotska i Irska se po tom pitanju razlikuju od Engleske i Walesa
- UK je primjer **unitarne države** koja ima jedinstveno zakonodavno tijelo (parlament) koje donosi propise za pojedinu oblast
- dakle, **parlament** je jedinstveni zakonodavac, a **dom lordova** vrhovno sudište za donesene propise
 - **COMMON LAW (precedentno pravo)**
- ostaje **glavni izvor prava** do sredine 19. stoljeća – u 18. stoljeću svi common law sudovi su usvojili pravilo apsolutnog presedana, dok je dom lordova to pravilo usvojio tek 1898. (1966. usvaja pravilo da može izmijeniti svoj presedan)
- od 16. do 19. stoljeća common law poprma obilježja tehnički izgrađenog i jasnog pravnog sustava utemeljenog na:
 - 1) **deklaratornom načelu izražavanja** – prije konačne presude slučaja, nitko ne može unaprijed znati rješenje
 - 2) **induktivnoj metodi** – opća pravna načela se pojavljuju tek kao rezultat usporedbe brojnih pojedinačnih slučajeva

- da bi presuda bila presedan, ona mora ispunjavati nekoliko bitnih uvjeta:
 - a. presedan je presuda koja rješava **zbiljski spor** koji stranke iznesu pred sud i u okviru iznesenih činjenica
 - b. ako pravni zastupnici stranaka svoje zahtjeve osnivaju na **navođenju autoriteta** (ranijih presuda višeg suda)
 - c. presuda višestupanjskog suda ima svojstvo presedana samo ako se članovi većinski slože s pravnom osnovom rješenja
 - d. samo ta **pravna osnova** (*ratio decidendi*) ima svojstvo presedana, a ne cijela presuda
 - e. presedan koji je neko vrijeme izvan primjene jednog dana može opet postati osnova za pravna rješenja
- presuda nema svojstvo presedana (**odlučka per incuriam** – presuda koja nije presedan):
 - i. ako sud u razmatranju spora upotrijebi činjenice i razloge koje same stranke nisu iznijele
 - ii. ako sud smatra da bi rješenje slučaja bilo isto *i da su činjenice malo drugačije*, pa na temelju toga donese presudu
 - iii. ako se presuda temelji na 2 ili više razloga; ako se suci slože o rješenju, ali ga ne zasnivaju na istom razlogu
- pravilo presedana je posljedica načela zakonitosti, a od 17. stoljeća sudovi putem presedana stvaraju pravna pravila temeljem **prešutnog odobravanja parlamenta** – parlament je rješenja sudova nekad mijenjao putem statuta (vrlo rijetko)
- najstariji danas važeći presedani su na području vlasničkih prava i krivičnog postupka (najnoviji: *obvezno i krivično pravo*)
 - **EQUITY LAW**
- razvija se u 16. stoljeću, a u 17. već ugrožava common law i postaje sredstvo kraljeve pravne samovolje
- temelji se na širokoj diskrecionoj slobodi pri ocjenjivanju posebnih okolnosti slučaja – kad je **James I** 1615. izjavio da su pravila equity law-a jača od common law pravila, počela je stoljetna **borba za prevlast tih pravnih sustava**
- ipak, pravila equity imaju prednost samo ako su u slučaj uključeni elementi savjesti, inače se primjenjuje common law
- equity law ima važnu ulogu u **političkim sukobima** 17. stoljeća – njegov poraz je ne samo izraz borbe za načelo zakonitosti, nego i izraz pobjede parlamenta nad krunom, pa nakon Restauracije equity law usvaja mnoga načela common law-a
- većinu temeljnih načela equity law-a izložio je lord **Nottingham** u drugoj polovici 17. stoljeća:
 1. Moralna načela temelj su equity law sustava. (*Pravičnost može prizivati samo onaj tko i sam pravično postupi.*)
 2. Equity sud sudi brzo i jeftino jer pomaže slabima i siromašnima.
 3. Equity law ne može ustuknuti pred prevarom, pa daje zaštitu prevarenom dužniku.
 4. Samo ovaj sud ima (inkvizicijska) sredstva da prisili stranke i njihove svjedoke na usmeno saslušanje.
 5. Samo ovaj sud može prije presude narediti tuženome putem posebnog naloga (injunction) da nešto učini ili da se suzdrži od radnja dopuštenih po common law, ako takve radnje štete tužitelju.
 6. Samo Kancelarov sud može prisiliti stranku na izvršenje ugovornih obveza (osim kod osobne službe).
 7. Samo ovaj sud ima sredstva da nadzire računovodstvo onih koji upravljaju imovinom maloljetnih i umrlih.
 8. Ovaj sud je mnogo slobodniji, neformalniji u tumačenju i primjeni statuta.
 9. Ovaj sud u 16. stoljeću stječe isključivu sudbenost u pitanjima trusta, hipoteke i starateljstva.
- zbog moralnog i pravičnog sudovanja, sudbenost Kancelarovog suda postaje privlačna trgovcima i moreplovcima, što se odražava u širenju nadležnosti tog suda, kao i **Pomorskog suda** (*Admiralty court*)
- zato common law sudovi u 18. stoljeću preuzimaju neka načela equity sudova, čime počinje **približavanje ovih sustava**
- ta dva sustava posebno nastoji približiti **Zakon o sudbenosti 1873.**, no Kancelarov sud zadržava 3 vrste nadležnosti:
 - a) **isključiva** – instituti strani common law pravu (trust, injunction, hipoteka)
 - b) **konkurentna** – stranka i pred ovim sudom može naći zaštitu kao i pred common law sudovima
 - c) **pomoćna** – služi za nastavak postupka pred drugim sudom (npr. ovaj sud ima sredstva da u prethodnom postupku dobije računovodstvene izvještaje i dokumente od stranaka, što će poslužiti za postupak pred common law sudom)

- Kancelarov sud postoji kao **jedan sud u Londonu**, nema putujućih sudaca, porotu, ni usmenu raspravu
- presudu donosi uglavnom na temelju podnesenih isprava; ima posebnu nadležnost sve do Zakona o sudbenosti 1873.
- 1621. godine prvi put je dopušten priziv Domu lordova protiv presude Kancelarova suda
- koliko god su common law sudovi nastojali presedanima preuzeti neka equity pravila, to nije uvijek bilo moguće
- zato u 17. stoljeću tu ulogu preuzima treći veliki pravni sustav Engleske – **statute law**
- **STATUTE LAW**
- do 19. stoljeća uglavnom je samo **glossa na common law** – ima cilj ublažiti ga, te unijeti neka pravila pravičnosti
- tako je već 1677. **Zakon o prevari (Statute of frauds)** nastojao prilagoditi pravila sigurnosti pravnog prometa s pravilima poštenja, a s istom tendencijom 1939. je donesen i Zakon o zastari (Limitation act)
- zbog krutosti common law prava prema socijalnoj pravdi, statute law sadrži najviše **socijalnog zakonodavstva**
- početkom 19. stoljeća javlja se i **struja kodifikatora** koji zahtijevaju ukidanje precedentnog prava (vodi ih **Bentham**)
- tako se od sredine 19. stoljeća sve više razvija statute law, no on je ipak ostao samo glossa na common law:
 - ⇒ common law i equity law imaju unutarnju povezanost, dok je **svaki statut dio za sebe** (preko 2 000 u 19. stoljeću)
 - ⇒ mnogi statuti bili su stari i izvan primjene, no oni *ne prestaju važiti* (jedan dan prilike ih mogu oživjeti)
- zato parlament nastoji unijeti više reda u područje zakonskog prava, pa skuplja važeće statute jednog područja u jedan (**consolidating statute**) – tako se zakonsko pravo pročišćava od starih statuta koji se ne primjenjuju
- statute law preuzima ulogu equity law-a, pa sada zakonsko pravo vrši pritisak na common law da se osuvremeni
- osnovna zasada common law-a je sigurnost pravnog prometa, a time i **konzervativnost**

3.2. POJEDINE GRANE PRAVA

- **STVARNO PRAVO**
- isto kao u 16. stoljeću, jedino se zbog razvoja trgovine, obrta i pomorstva razvija **ugovorno pravo**:
 - raste važnost prava **imovinske sadržine** (*choses in action*), a u 17. stoljeću širi se broj prava imovinske sadržine
 - neka od njih su pronalazačko (**Zakon 1632.**), autorsko (**Zakon 1709.**), patentno, pravo na naknadu štete, ...
 - pravo vjerovnika na svotu koju potražuje smatra se vrstom vlasničkog prava (*chose in action*), pa dopušta i prijenos tog prava kao stvarnog; promet ostalih statutarinih prava imovinske sadržine vrši se pravilima statute i equity law-a
 - ipak, **Zakon o sudbenosti 1873.** čini i prijenos tih prava pravima common law (**personal property**)
- stvarno pravo na pokretninama i pravima imovinske sadržine (personal property) mnogo više se razvija u equity law:
 - ⇒ taj sustav razvija opća načela, pa tako za svaki pravni odnos treba biti određena pravna osnova, **consideration**
 - ⇒ *npr. kod prodaje stvari treba odrediti je li to prodaja, posudba, zalag, darovanje, ...*
- **OBVEZNO PRAVO**
- razvija se djelovanjem common law-a:
 1. postoji potpuna **sloboda ugovaranja** i jasno **određenje dužnosti stranaka** koje ih moraju ispuniti bez obzira na uzajamni razmjer obveza (sud ne ulazi u razloge mogućih nerazmjernih obveza, brine samo o ispunjenju)
 2. **ugovorne forme** su jednostavne – postoje formalni ugovori, ali prevladavaju neformalni (bitna je consideration)
 3. stranke odgovaraju za štetu i iz ugovora – dužne nadoknaditi i štetu koju prouzroče bez krivnje
- krivična osuda ne obvezuje građanski sud (i obrnuto) – svaki sud slijedi svoj postupak pri utvrđivanju spornih činjenica:
 - a. **krivični sud** ne ulazi u pitanje naknade štete, nego stranke upućuje na građansku parnicu

- b. **građanski sud** može uputiti predmet krivičnom sudu ako utvrđene činjenice upućuju na postojanje krivičnog djela
- usprkos ukidanju različitih vrsta tužba, postoji više vrsta, pri čemu su **dvije osnovne**:
 - a) **tužba zbog povrede ugovora** (*action based on breach of contract*)
 - b) **tužba zbog odgovornosti za štetu nastalu neizvršenjem neke pravne obveze** (*action based on tort*)
- ❖ **POMORSKI SUD (ADMIRALTY COURT)**
- ima građanskopravnu, obveznopravnu i krivičnopravnu narav u predmetima pomorskog (i trgovačkog) prava
- od 16. stoljeća počinje konkurirati common law sudovima, pa između njih dolazi do **sukoba nadležnosti**:
 - ⇒ Pomorski sud primjenjuje neka običajna pravila razvijena na moru, koja trgovcima i pomorcima više odgovaraju
 - ⇒ uz to, common law sudovi su spori i skupi, pa se bogati trgovci češće okreću Pomorskom sudu
- nakon Revolucije u 17. stoljeću, **common law pobjeđuje** i equity law i Pomorski sud:
 - njegova sudbenost je ograničena na sporove a otvorenom moru (za to je zaslužan sudac **Hale**)
 - ipak, razvoj brodarstva i pomorske trgovine **šire nadležnost** tog Suda, pa common law sudovi preuzimaju neka pravila pomorskog prava i equity law-a (tom razvoju doprinosi vrhovni sudac **Mansfield**)
- do Zakona o sudbenosti 1873., sudbenost Admiraliteta je bila konačna, nije bilo priziva na viši sud
- otad je **priziv moguć domu lordova** jer Admiralitet postaje dio Vrhovnog suda, ali i jer je taj zakon htio ujediniti vrste prava
- **KRIVIČNO PRAVO**
- ova grana prava je poprilično zastarjela, a za njeno razvijanje zaslužan je **Blackstone** koji počinje modernizaciju
 - 1823. **Zakonom o smrtnoj kazni** ona je **ukinuta** za većinu teških zločina (felony)
 - tek 1967. **ukinuta je razlika između felony i misdemeanour**
- na temelju **Velike Povelje** i **Habeas Corpus act**-a reformiran je **krivični postupak**:
 - o sad i u istrazi i pred sudom ima obilježja **javnog kontradiktornog i akuzatornog postupka**
 - o krivični postupak ima svojstvo spora 2 ravnopravne stranke, čak i ako je tužitelj država – kako je najveći broj zločina kažnjiv smrću, porota (a ne ordalije) treba zaštititi optuženog od sudskog ubojstva
- tako se krajem 17. stoljeća javlja pravilo o pretpostavki nevinosti – **optuženi je nevin dok se ne dokaže suprotno**
 - o od 1688. optuženi je nijem i pasivan, ne može se braniti ni pozivati svjedoke
 - o 1702. je ipak dopušteno da optuženik **pozove svjedoke**, ali se još uvijek ne može sam braniti
 - o od 1838. ima **pravo na odvjetnika i pozivanje svjedoka**, a tek od 1898. **može se i sam braniti**
- sve do 1933., Habeas Corpus Act daje optuženom **pravo puštanja uz jamstvo** (ta sredstva imaju samo bogatiji)
- i dalje postoji **velika (optužna) porota**, kao i **mala porota** koja presuđuje o činjenicama (*verdict*, mora biti jednoglasna)
- porota je znatno rjeđa u građanskim predmetima (u nekima obvezna, u nekima je optuženi može tražiti)
- što se tiče **svojstva kazne**, od 18. stoljeća smatra se da je to **popravljanje krivca**, a ne odmazda – zato kazna ovisi o osobinama okrivljenoga, tj. o mogućnosti da se on popravi (često različita kazna za ista djela; ovo načelo postoji i danas)

3.3. UPRAVA I SUDSTVO

- u srednjem vijeku **nema odvojenosti uprave i sudstva**, a upravno-sudsku vlast imaju *šerifi, sudovi i uprave gradova i manorijalni sud* – u 14. stoljeću sve njih postupno potiskuju **mirovni suci** koje imenuje kralj između plemstva
- nestankom kmetova i feuda, nestaje i manorijalni sud – tako je u 16. stoljeću **upravno-sudska vlast u rukama**:
 - i. mirovnih sudaca (u grofovijama) i gradske samouprave (u gradovima)
 - ii. putujućih common law sudaca – obilaze zemlju 3-4 puta godišnje, pa tako Kraljev sud sudi i izvan Londona
 - iii. uz ove sudove opće nadležnosti, postoje i Kancelarov sud, Sud Admiraliteta i crkveni sudovi

❖ **CRKVENI SUDOVI**

- nakon reformacije i odvajanja Anglikanske crkve u 16. stoljeću, **kralj** postaje upravitelj Crkve, država postavlja i plaća svećenike, a parlament statutima određuje dogmatska pitanja vjere i organizaciju Crkve (uključujući pravo i sudstvo)
- tako **crkveno pravo postaje kraljevo** – parlament određuje sadržaj tog prava, te sastav i nadležnost crkvenih sudova
- crkveni sudovi su odvojeni od common law sudova, ali ne i od common law sudaca, a njihova **nadležnost** je:
 - a) **kaznena** – delikti moralne naravi (kleveta, preljub, bogohuljenje, vraćanje, rodoskrvrnuće, ...)
 - b) **bračni odnosi** – brak, rastava od stola i postelje, ...
 - c) **oporuka** – potvrda oporuke, sporovi o oporuci, ...
 - d) **čisto crkveno pravo** – crkveno vlasništvo, pobožne zaklade, disciplinska sudbenost, ...
- dakle, crkveni sudovi sude *i svećenicima i svjetovnim osobama*; **redoviti crkveni sudovi**:
 - sud arhidakona, sud biskupa, sud nadbiskupa, Visoki sud delegata
 - suci nižih crkvenih sudova su pravnici-laici, a i Visoki sud čine 3 common law suca i 3 doktora rimskog prava
- crkveni sudovi su odvojeni od common law sudova, što je vidljivo iz toga da se priziv protiv presude crkvenih sudova upućuje **Pravnom odboru Tajnog savjeta**, a ne domu lordova
- između crkvenih i common law sudova dolazi i do **sukoba nadležnosti**, što se mijenja statutima u 19. stoljeću:
 - o crkvenim sudovima ostavljeno samo čisto crkveno pravo, a ostala nadležnost pripada redovnim sudovima
 - o sad u redovitu sudsku organizaciju spada i **Divorce and Probate** – to je prizivni sud za niže crkvene sudove, nekad je bio u nadležnosti crkvenih sudova (završetak ove izmjene nadležnosti je Zakon o sudbenosti 1873.)

➤ **USTROJSTVO MJESNE UPRAVE**

- od 16. do 19. stoljeća je u rukama mirovnih sudaca – podjela Engleske na **upravne jedinice**:
 - 1) **grofovije** – najveće jedinice (danas skoro 50), ovdje spadaju i neki gradovi (county borough); upravlja vijeće grofovije
 - 2) **kotarevi/distrikti** – ima ih 5-6 (danas 300), upravlja im vijeće kotara, a postoje *gradski i seoski kotarevi*
 - 3) **župe** – dijelovi seoskih kotara, njima upravlja vijeće župe
- dakle, za englesku upravu svojstvena je različitost uprave u gradovima (samouprava u 2 stupnja) i selima (u 3 stupnja)
- nadležnost tih mjesnih samoupravnih jedinica je uglavnom *školstvo, zdravstvo, odgoj, promet, policija, izgradnja, ...*

➤ **USTROJSTVO SUDSTVA**

- do Zakona o sudbenosti, **sudstvo** imaju:
 - mirovni suci, samoupravno sudstvo gradova, crkveni sudovi
 - 3 common law suda (bilo da sude u Londonu ili da obilaze provinciju)
 - Pomorski sud, Kancelarov sud i najviši Dom lordova
- od Zakona o naslijeđu 1701. suci su imenovani **doživotno i imaju stalnu plaću**
- **common law sudovi**:
 - o od 13. stoljeća do 1872. sva 3 zasjedaju u jednoj dvorani ([Westminster Hall](#))
 - o kad obilaze provincije (6 oblasti/**circuits** + [Wales](#)), sude u gradskim vijećnicama, komorama, dvorcu, ...
 - o tako je i danas, osim što su svi vrhovni sudovi u zgradi Strand (osim Centralnog krivičnog suda, [Old Bailey](#))
- **današnje englesko sudstvo**:
 - ⇒ odvojeno od uprave, razdvojeno krivično i građansko sudstvo
 - ⇒ niža krivična sudbenost – u rukama mirovnih sudaca, presudu donosi mala porota (12 članova) jednoglasno
 - ⇒ građanska sudbenost – u rukama profesionalnih sudaca, sude bez porote

❖ **SUDOVI MIROVNIH SUDACA (Magistrates courts, justices of the peace)**

- najniži sudovi, sude kao:
 - a) **vijeće od najmanje 2 člana** – sude bez porote, to je sumarni postupak (**petty session**)
 - b) **vijeće od 2 do 9 sudaca** – sude uz porotu (**quarter session**)

- mirovni suci nisu plaćeni, niti su suci po zvanju – neki su izabrani, a neki su to ex officio (npr. predsjednik grofovije)
- samo **predsjednik mirovnih sudaca** je pravnik i ima plaću, a ostali imaju pravo samo na naknadu troškova – oni trebaju biti pravični presuditelji o lakšim pravnim pitanjima (za teže sporove nadležan je sudac Vrhovnog suda pravde)

❖ **SUDOVİ GROFOVIJA (County courts)**

- ovi sudovi građanske sudbenosti su stvoreni statutom iz 1846.:
 - ⇒ suci su **doživotno** imenovani, profesionalni pravnici, sude kao pojedinci, uglavnom bez porote
 - ⇒ jedna grofovija ima najčešće 2 grofovijska suca (ukupno 90), ali oni sude u svim većim mjestima u grofoviji
 - ⇒ ako je spor veće vrijednosti ili važnosti, grofovijski sud ga predaje **Vrhovnom sudu pravde** u Londonu
- to ukazuje na **visoku centralizaciju sudstva** u Engleskoj – skoro potpuno pripada Visokom sudu pravde
- ipak, $\frac{3}{4}$ predmeta presude mirovni suci, a na samo malen broj tih predmeta (5%) je uložena žalba
- mirovni suci mogu izreći *novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 6 mjeseci*

❖ **VRHOVNI SUD PRAVOSUDA (Supreme court of judicature)**

- od 1873. je iznad svih sudova – nalazi se u Londonu, a sastoji se od 2 dijela:
 - 1) **Visoki sud pravde (High Court of Justice)** – ima prvostepenu i prizivnu sudbenost
 - 2) **Prizivni sud (Court of Appeal)** – ima samo prizivnu sudbenost
- ❖ **Visoki sud pravde**
 - ima **63 suca** – to je skup svih ranijih kraljevskih sudova, a sastoji se od 3 dijela:
 - 1) **Sud kraljeva stola (King`s bench division)** – 3 common law suda (*Common pleas, King`s Bench, Echequer court*)
 - 2) **Kancelarov sud (Chancery division)** – Kancelarov sud s equity sudbenosti
 - 3) **Odjel za oporuku, razvod i pomorsko pravo (Probate, divorce and admiralty division)** – sudstvo stranog podrijetla, uključujući crkveno i rimsko pravo
 - suci ovih sudova (osim Kancelarovog) 2 ili 3 puta godišnje **obilaze 7 oblasti** i sude prvostepenu i prizivnu, građansku i krivičnu sudbenost, bez porote i s porotom – tako se u po gradovima širom zemlje zadržavaju veći dio godine
- ❖ **Prizivni sud**
 - ima **12 sudaca** (lord justices of appeal), ali u slučaju velikog broja parnica mogu pozvati i suce Visokog suda
 - protiv presuda Prizivnog suda **žalba se podnosi domu lordova:**
 - o čiju sudbenu nadležnost vrši 9 doživotnih lordova-pravnika (**law-lords**)
 - o prizivi domu lordova su rijetki (oko 50 godišnje, od toga oko 5 krivičnih) – razlog tome je i to što je Dom lordova prizivni sud za građanske parnice u cijelom UK, a za krivične samo u Engleskoj, Walesu i Sj. Irskoj, ne i Škotskoj
 - **broj priziva je malen** i protiv presuda mirovnih sudaca i uopće protiv prvostupanskih presuda, i to zbog:
 - 1) povjerenja stranaka i zastupnika da prvostepeni sud zna pravo
 - 2) zbog toga što se priziv može uložiti samo zbog pravnih nedostataka – zbog manjkavosti činjenica priziv je moguć samo ako ga odobri sud protiv čije se presude priziv ulaže (ili ako priziv dopusti 1 sudac prizivnog suda)
 - ipak, glavni razlog malog broja priziva je **povjerenje u sudski poziv**
 - u Engleskoj od 45 milijuna stanovnika u svim sudovima ima manje od 200 sudaca (uz još toliko mirovnih sudaca)
 - takva situacija postoji i danas – Englezi imaju *jeftinu državu, malo sudaca, malo plaćene državne administracije, ...*

1. POVIJESNI PREGLED

1.1. ENGLESKE KOLONIJE U SJEVERNOJ AMERICI DO 1775.

- za **Jamesa I.** u Engleskoj se osnivaju razne **trgovačke udruge i dionička društva** koja 1006. god. od kralja dobivaju **povelju za naseljavanje Sjeverne Amerike** između španjolskih posjeda na jugu i francuskih posjeda na sjeveru i zapadu
- nakon osvajanja nizozemskih kolonija (**Novi Amsterdam** i **Nova Nizozemska**) krajem 17.st., Engleska je zadobila čitavi istočni pojas Sjeverne Amerike – na tom području kojeg razdvaja rijeka **Potomac** razvile su se **engleske kolonije**:
 - **srednje područje** → sjeverno od rijeke Potomac do rijeke Hudson (nekadašnje nizozemsko područje)
 - **Nova Engleska**, tj. **sjeverne kolonije** → sjeverno od Hudsona
 - **južne kolonije** → južno od rijeke Potomac
- najstarija kolonija na jugu je **Virginia**, a na sjeveru **Massachusetts**, a one su počele kao **kolonije dioničkih društava**
- sredinom 18. st. bilo je **13 kolonija**, iako je prostor kolonija bilo velik ipak je bio **slabo naseljen**
- kolonije su **naseljavane na 2 načina**:
 - **dionička društva** bi dobila kraljevu povelju koja je određivala **područje koje mogu naseliti**; dioničko društvo bi preuzelo brigu oko naseljavanja, često i tako da su naseljenici naknadno trebali platiti troškove prijevoza (u početku su dionička društva dijelila zemlju besplatno, a u 18. st. počinju naplaćivati)
 - **pojedinci ili grupa pojedinaca** dobili bi od kralja povelju kojom im on daje **prostor u vlasništvo** – vlasnici su mogli prodavati ili darivati manje ili veće dijelove toga vlasništva, pa kada je to bio veći prostor, od tih prostora nastaje nova privatna kolonija
- sve **južne i srednje kolonije** su započele kao **privatne**, dok su **sjeverne kolonije** započele kao kolonije samih naseljenika, tj. **samoupravne kolonije**, bilo da je to bila izvorna kolonija (**Massachusetts**), bilo da su se izdvojile od nje (**Connecticut, Rhode Island, New Hampshire**) i dobile od krune **povelju** koja odvajanje priznaje i kolonistima određuje način upravljanja kolonijom – **u času izbijanja revolucije 1774.** kolonije su bile:
 - **privatne**: **Maryland, Pennsylvania, Delaware**
 - **krunske**: **Virginia, Massachusetts, New York, New Jersey, New Hampshire, Južna i Sjeverna Carolina, Georgia**
 - **posve samoupravne**, tj. kolonije s povlasticom: **Connecticut, Rhode Island**
- u privatnim kolonijama **guvernera** su imenovali **vlasnici**, u krunskim **kralji**, a u samoupravnim je guvernera birala **skupština**
- u svim kolonijama su postojale **skupštine**, jednodomne ili češće dvodromne; članove drugog doma najčešće imenuje guverner
- **narodno predstavništvo** su birali punoljetni (21 god.) muškarci, koji su obično bili vlasnici zemlje
- te skupštine su donosile **zakone** na koje je **kraljev tajni savjet u Engleskoj** imao **pravo apsolutnog veta**
- tokom 18. st. u Engleskoj je vlast s kralja i njegovog tajnog savjeta sve više prelazila na vladu i parlament, pa **buržoazija** u njima nastoji američke kolonije sve više podrediti svojim interesima
- jedna od velikih razlika između sjevernih i južnih kolonija bilo je **ropstvo**
- dok je u **sjevernim kolonijama** privreda bila okrenuta **moru**, a i zemljišne dionice nisu velike jer se zemlja u početku dijelila, a kasnije prodavala – u **južnim kolonijama** pretežao je **krupni posjed i poljoprivreda** (pamuk, duhan)
- s obzirom na obilje zemlje i nedostatak radne snage, te velike plantaže počele su uvoziti **robove iz Afrike**
- kolonije nisu imale plemenitih kovina, a kako su mnoge proizvode uvozile, novac se brzo odlijevao u Englesku
- znatan dio prometa bio je u obliku **trampe**, a već krajem 17. st. neke su kolonije posegnule za **obveznicama**, tj. papirnim sredstvom plaćanja, kojima su plaćale svoje obveze, a potom ih nakon ubranog poreza isplaćivale
- **inflacija** tih obveznica je odgovarala dužnicima, a štetila vjerovnicima, ali i dovela do **opće nesigurnosti i slabljenja prometa**
- Engleska je zakonom 1751. god. svim kolonijama **zabranila izdavanje takvih papira**
- kolonije nisu plaćale nikakve poreze u korist Engleske, jedino je Engleska imala pravo na **carine**

- sredinom 18. st. **Francuska** se oporavila od silne iscrpljenosti u kojoj su je ostavili dugotrajni ratovi **Louisa 14**, a engleska gospodarska i kolonijalna premoć je upozoravala da je zadnji čas da Francuska pokuša zadržati mjesto prve svjetske sile
- 1756. izbija **Sedmogodišnji rat** koji se vodi ne samo u Europi, nego i u kolonijama u Americi i Indiji
- u tom ratu u Americi su se uz plaćeničku vojsku borili i **kolonisti dobrovoljci**
- rat je završen **Mirom u Parizu 1763.** – taj mir je prekretnica i priznanje engleske svjetske prevlasti
 - Francuska je izgubila sve posjede u americi
 - Engleska je dobila **Kanadu** i sve područje istočno od Mississippija, te od Španjolske i **Floridu**
 - zapadno od Mississippija Španjolska je umjesto Floride dobila francusku **Louisianu**
 - tako su kolonije preko Mississippija imale slabog susjeda – Španjolsku

1.2. REVOLUCIJA OD 1775. DO 1783.

- kolonisti mnoge uspjehe u Sedmogodišnjem ratu pripisuju sebi – tu samosvijest potiču i postupci Engleske nakon rata
- kolonisti na kulturnoj razini sustižu Engleze, svaki grad ima školu koju financira crkveni porez – važna je i porota
- porota 1735. u New Yorku protiv tiskara J. P. Zengera odbacuje englesku praksu i dopušta slobodu mišljenja i tiska
- u Engleskoj tada počinje vladati **George III** (1760. do 1820.):
 - o nastoji podrediti kolonije, te prevaliti troškove prošlog Sedmogodišnjeg rata na njihov teret
 - o 1763. Engleska odlučuje držati 10 000 plaćenika koje će izdržavati kolonije, ali i zabranjuje naseljavanje iza Alleghanyja – s tim područjem kolonije bi obuhvaćale preko milijun km², što Engleska vidi kao opasnost
- sredinom 18. st. u **Engleskoj** se uspostavlja **premoć parlamenta nad krunom**
- većina u parlamentu je smatrala da je parlament zakonodavac i za kolonije, te da izdaci za kolonije ne trebaju teretiti poreske obveznike u engleskoj, nego ih trebaju plaćati same kolonije – tako je 1765. donesen **Zakon o biljezima, Stamp act**
 - ⇒ biljezima je opteretio sve javne isprave (sudske, upravne, trgovačke i sl.)
 - ⇒ smatralo se da će prihod od tih biljega pokriti 1/3 izdataka za vojsku u Americi
- skupštine pojedinih kolonija su prosvjedovale, a u listopadu 1765. u **New Yorku** se sastao **kongres izaslanika 9 kolonija** koji je uputio **zajednički prosvjed kralju** (poreze u kolonijama mogu propisivati samo one same)
- mada je većina tada smatrala da je ustavno pravo engleskog parlamenta da donosi zakone (ne i budžet) za kolonije, neki su isticali kako je to neustavno jer su kolonije vezane samo za krunu (kolonije nastaju kraljevim poveljama), a ne i za parlament
- engleski parlament 1766. **opoziva Zakon o biljezima**, ali pri tome usvaja **Declaratory act** kojim je ipak istaknuo i potvrdio **zakonodavno pravo parlamenta nad kolonijama**, ne izdvajajući budžetski zakon od ostalih
- ipak, namjera da se kolonije oporezuju i podrede vojsci ostaje; carinsko pravo krune nije dovedeno u pitanje
- Englezi ne podržavaju plaćanje vojske u Americi prihodom od engleskih poreza – zato ministar engleskih financija **Townshend smanjuje poreze u Engleskoj**, a iste 1767. širi se lista carinjene robe koja se uvozi u američke kolonije
- Townshendove carine traju **3 godine**, ali uvoz carinjene robe opada zbog nedostatka kupaca – povod ukidanju tih carina je **napad građana na vojnike u Bostonu** u ožujku 1770.
 - **BOSTONSKA ČAJANKA**
- jedna od roba koja je bila carinjena je **čaj** – 1773. umjesto visoke carine na čaj parlament uvodi nizak porez na čaj koji se uvozi u Ameriku kako bi se time stvorio presedan da taj parlament donosi zakone o porezima u kolonijama
- tako je niži porez umjesto visokih carina trebao biti način da kolonisti prihvate poreski zakon i da se time zasnije presedan
- kolonisti ne samo da su prestali kupovati čaj (kupovali su krijumčareni nizozemski) nego su se protivili tome da se uopće čaj istovari na njihovo tlo, pa su neki brodovi s tovarom čaja vraćeni u Englesku
- **1773. tri broda s čajem dolaze u Boston**, građani se protive iskrcavanju, ali guverner naređuje da se tovar iskrca
- na to u prosincu 1773. grupa mladića prerušeni u indijance provaljuje na brodove i kutija čaja baca u more

- to je tzv. **Bostonska čajanka** i bila je iskra revolucije
- bostonska luka je zatvorena, vojska pojačana, general je postavljen za guvernera Massachusettsa – povelja kolonije je ukinuta, a proces protiv izgređenika trebali su se voditi u engleskoj zbog straha da porota optužene ne oslobodi
- mjeru je prevršio Zakon o Quebecu 1774. koji je *sve zemlje sjeverno od rijeke Ohio* (Virginia i Pennsylvania su ih smatrale svojima) **proglasio dijelom Kanade** i istovremeno zabranio Kanadi predstavničku vladu i uspostavio vijeće, tj. stari oblik francuske uprave bez ikakvih samoupravnih prava
- skupština Virginie donosi zaključak kojim poziva kolonije da izaberu izaslanike za **kongres u Philadelphiji 4.9.1774.**
 - **PRVI KONTINENTALNI KONGRES**
- na kongres je svoje izaslanike poslalo **12 kolonija**, osim Georgie i bilo je 56 izaslanika
 - jedni su predlagali da se kolonije ujedine tako da njihove skupštine biraju predstavnike za zajedničku skupštinu, a izvršnu vlast ima predsjednik kojeg imenuje kruna, drugi da se obustavi trgovina s engleskom, tj. gospodarski pritisak
 - treći da kolonije usvoje zaključak da su one s Engleskom vezane samo preko krune, tj. engleski parlament je skupština za englesku kao što su to skupštine kolonije, a četvrti da se usvoji deklaracija o pravima
- najzad je **upućena zamolnica kralju**, a u njoj nije osporeno pravo parlamenta da donosi zakone i trgovini i za kolonije; no parlament ne želi svoja prava u kolonijama ograničiti ni na koji način, a pogotovo se ne želi odreći prava oporezivanja
- u zimi 1774/5. donji dom skupštine Massachusettsa se organizirao kao **kongres Massachusettsa** i izabrao **odbor sigurnosti** koji je trebao preuzeti izvršnu vlast i pripremiti otpor
- u travnju 1775. u Bostonu su **počeli oružani sukobi**; to je i povod za Drugi kontinentalni kongres
 - **DRUGI KONTINENTALNI KONGRES**
- Drugi kontinentalni kongres se sastao 10.5.1775. u **Philadelphiji**
 - o kongres odlučuje da sve kolonije počnu oružanu pobunu, a **Washingtona** je izabrao za vrhovnog zapovjednika
 - o 11 kolonija koje su imale krunskog guvernera, svrgavaju ga i same preuzimaju vlast i izabiru odbor za izvršne poslove
- već je potkraj 1775. u nekim kolonijama postavljeno **pitanje nezavisnosti**, ali je on odbijen
- 1/3 stanovnika je bila protiv odvajanja od Engleske, a mnogi su se borili (oko 50 000 kolonista) kao engleski vojnici, tj. ostali su vjerni kruni – nakon rata oko 100 000 najodanijih kruni iselit će se uglavnom u Kanadu
- u svibnju 1776. kongres preporučuje kolonijama da proglase nezavisnost (neke su to učinile već početkom 1776.)
- Francuska je potajno oružjem pomagala kolonije, ali se nije miješala jer se rat preko 2 godine odvijao u korist Engleske
- **Drugi kontinentalni kongres** je postajao sklon proglašenju nezavisnosti; tako je **4.7.1776.** usvojio Izjavu o nezavisnosti
- nakon izjave o neovisnosti, bivše kolonije se uspostavljaju kao države, a kongres počinje razmatrati nacrt članaka o konfederaciji koji su ratificirani 1.3.1781.
- tokom 1777. počeli su dolaziti francuski dobrovoljci, 1778. **Francuska**, 1779. **Španjolska**, te 1780. **Nizozemska** ulaze u rat protiv Engleske; na ruski prijedlog ujediniju se **Pruska** i **Rusija** u naoružanu neutralnost, te su tako i one protiv Engleske
- približavao se kraj ratu, a u nekim državama počeli su **gradanski ratovi** (u obje **Caroline** između domobrana i odanih kruni).
- krajem 1781. ratne operacije su skoro obustavljene, u Engleskoj su vladu sastavili otvoreni kraljevi neprijatelji, i vlada je bila spremna na pregovore, jer je to međunarodno, bio rat engleske protiv ostale polovice svijeta
- **pregovori su započeli 1782. u Parizu:**
 - ⇒ jedan od uvjeta francuske pomoći Americi bio je da ona ne sklapa nikakve sporazume s Engleskom bez Francuske
 - ⇒ američki pregovarači su ocijenili da Francuska ide predaleko; Engleska je nastojala Amerikance odvojiti od saveznika
 - ⇒ to je urodilo preliminarnim sporazumom vrlo povoljnim za SAD (to je postao nakon ratifikacije članaka 1.3.1781.)

⇒ **mir** je zaključen početkom 1783.

➤ **IZJAVA O NEZAVISNOSTI**

- **drugi kontinentalni kongres** je 4.7.1776. usvojio **Izjavu o nezavisnosti**
- akt se temelji na **Lockeovom prirodnom pravu**, ali redaktor **Thomas Jefferson** navodeći Lockeova prirodna prava, umjesto privatnog vlasništva, unosi „**traženje sreće**“
 - **legitimitet vlasti** počiva na narodu – početni legitimitet može biti izgubljen kad vlast zlouporabi svoj mandat (prometne su u tiransku) i legitimitet želi nadoknaditi legalitetom bez obzira na njegov sadržaj i usklađenost s legitimitetom
 - zato izjava nabroja **27 povreda** koje je učinio **George 3.** i naziva ga *tiraninom* te mu time oduzima i legalitet
 - izjava nigdje ne okrivljuje parlament i njegove zloupotrebe jer je kongres prihvatio stajalište da su kolonije bile vezane samo uz krunu, a ne i parlament
- nakon Izjave o nezavisnosti **bivše kolonije su se počele uspostavljati kao države** – njih 11 donosi nove **ustave** koje su izradile posebno birane skupštine izaslanika (ustavotvorni konvent), a potom bi se ustavi podnosili na **referendum**
- većina država (osim 2) usvaja **dvodomni sustav**, drugi dom su najčešće nazivali **senat**, a u nekima **savjet**, birali su ga neposredno birači, a u samo po jednoj državi birao ga je donji dom (izabrana skupština) odnosno izbornici
- **ČLANCI O KONFEDERACIJI 1777.**
- nakon usvajanja Izjave, kongres počinje razmatrati **nacrt članaka o konfederaciji** koje je izradio **odbor 13-orice**
- kongres je nakon prvih značajnijih pobjeda svoje vojske (**bitka kod Saratoge i Yorktowna**, listopad 1777.) koje će se kasnije pokazati kao prekretničke, 15.11.1777. usvojio **članke o konfederaciji kao savezu novostvorenih država**
- članke je zatim predložio državama na ratifikaciju
- jedan od bitnih razloga duge rasprave u kongresu o člancima je pitanje vlasti nad prostorom iza Alleghanya – iako rat još traje, iako je to područje još englesko, već je tada taj prostor postao sporan, tj. kome će pripasti i kako će se njime upravljati
- od 1777. godine, **Francuska, Španjolska i Nizozemska ulaze u rat protiv Engleske** na tom prostoru – zbog svoje premoći, Engleska u vrijeme američke krize (1775. do 1783.) nema prijatelja u Europi
- krajem rata počinju i građanski ratovi, a u državama se vodi borba za ratifikaciju **Članaka o konfederaciji** – završena 1781.
- uskoro počinju **pregovori o završetku rata u Parizu** – Engleska Imperija slabi, pa Francuska pristaje pomoći Americi samo pod uvjetom da ona ne sklapa nikakav sporazum s Engleskom bez Francuske; **mir u Parizu** zaključen početkom 1783.
 - ⇒ Engleska priznaje nezavisnost svojih bivših 13 kolonija i predaje područje iza Alleghanya pod njihovu suverenost, čime se prostor SAD više nego udvostručio (iznosi preko 2 milijuna km², uz oko 3 milijuna stanovnika)
 - ⇒ **Florida** je vraćena Španjolskoj, a Engleska ostaje sjeverni susjed u Kanadi
- Revolucija je ponajprije bila **oblik oslobođenja od Engleske** i politički prevrat kojim su u SAD unesene nove političke i pravne uredbe za veći građanski razvitak – to američkoj revoluciji daje **demokratska obilježja**

1.3. KONFEDERACIJA OD 1781. DO 1789.

- ovo kratko razdoblje važno je za **uobličenje buduće federacije** – razlika između konfederacije i federacije još se doživljava kao razlika u stupnju čvrstine saveza (isto kao što jedinstvena država može biti manje i više jedinstvena)
- konfederacija i federacija SAD nisu novost same po sebi, ali posebnost je **pravna određenost** te organizacije
- **ČLANCI O KONFEDERACIJI**
- usvojeni 1777., a ratificirani i stupaju na snagu 1781. (dakle, počinje djelovati u ratnim uvjetima) – ti članci su oblik **međunarodnog ugovora**, ponajviše vojno-obrambene naravi
- ratifikacija ovih članaka traje 3 i pol godine, no oni ne donose mnogo novosti – postojanje razlika i želje za samostalnosti država poznate su i članovima Kontinentalnog kongresa, pa oni računaju na sporove među državama

- kako bi spriječili moguće sporove i izbijanje rata, oni potanko opisuju **način rješavanja sporova** među članicama
 - **USTROJSTVO KONFEDERACIJE**
- uređeno tako da je njen organ **Kongres** - svaka država u njega šalje **svoje poslanstvo** (od 2 do 7 članova):
 - svako poslanstvo ima jedan glas bez obzira na veličinu i moć države koja ga šalje
 - poslanstva su **oblik diplomatskog predstavništva** – dobivaju obvezne naputke od predstavništva države
- kongres Konfederacije je tako skupština od oko **50 ljudi** – rijetko zasjeda, pa nakon razilaženja ostavlja dio (**Odbor država**) koji zasjeda između saziva cijelog kongresa – kongres sam iz svakog poslanstva (13) izabire jednog člana za taj Odbor
 - **NADLEŽNOSTI KONFEDERACIJE**
- nadležnosti konfederacije podijeljene su u **dvije skupine**:
 - a) **poslovi iz nadležnosti kongresa** → *vojni i povezani poslovi, financije, rat i mir, ugovori i savezi, zajednička flota, izbor svih časnika zajedničke vojske i mornarice, izbor bivših časnika dobrovoljačke vojske država članica, budžet konfederacije i njeni zajmovi, kovanje monete federacije, rješavanje sporova među državama*
 - b) **poslovi o kojima kongres može odlučivati** → pošta, trgovina, diplomatsko predstavništvo konfederacije
- o poslovima iz **skupine a** može odlučivati samo kongres, i to većinom od najmanje 9 glasova, a o poslovima iz **skupine b** kongres može odlučivati većinom od najmanje 7 glasova; **odbor država** može odlučivati samo o poslovima iz skupine b
- godinu dana nakon što su članci predloženi na ratifikaciju, ratificiralo ih je 11 država
- **Maryland** je ratifikaciju odbijao, te je tek 1.3.1781. i on pristao, pa su članci stupili na snagu tek 1781.
- razlog odgađanja ratifikacije članaka bio je **područje iza Alleghanya**
- male države uz Atlantik protivile su se da se na to područje šire države koje s njima graniče i žele da se tamo osnuju nove kolonije i države – države koje su graničile s tim oblastima (naročito **Virginia**, **Pennsylvania**, **New York**, **Carolina**) svojatale su to područje i međusobno se sukobljavale oko njega
- **konfederacija** nije država, nego savez država, te zato ona ustvari ni nema zakonodavni ni izvršni organ
- **kongres** je svoje odluke dostavljao državama, a one su ih uobličavale u zakone i izvršavale
- **budžetsko-kao-porezno pravo pripada samo državama**, samo one mogu građanima nametati poreze, a preko svojeg poslanstva u kongresu pristajati na veličinu izdataka za poslove konfederacije, i tako utjecati na količinu zajedničke vojske
- članci o konfederaciji usvojeni su pristankom država, oni su mogli biti izmijenjeni jednoglasnim pristankom država, a konfederacije nije ukinula državnost i suverenitet država, pa su one mogle uvijek istupiti iz nje
 - ❖ **UREDBA O ZEMLJI SJEVEROZAPADA 1785.**
- rat od bostonske čajanke do Pariškog mira stvara **izvanredne okolnosti življenja** – opada uvoz iz Engleske, kao i novčani promet, a konfederacija i njene članice imaju ogromne inozemne i domaće dugove, državni papiri stvaraju inflaciju
- **vojska** ostaje s bezvrijednim papirima umjesto plaće, pa je zaprijetila kongresu i zatražila naknadu 1783.
- kako je Konfederacija bila izložena **vojnoj opasnosti**, pitanje raspodjele zemlje i raspolaganja novostečenim područjem iza Alleghanyja je postalo presudno za rješenje krize i odnosa među državama
- kada je rat završio i vojska se pristala razići, počelo je **naseljavanje novih područja**
- **Jefferson** je već 1784. kongresu predlagao da se područje između Ohio, Mississippi i velikih jezera (tzv. **Sjeverozapadno područje**) dijeli besplatno i da odmah dobije samoupravu koja bi naknadno prerasla u nove države
- većina u kongresu je pod isprikom ogromnih ratnih dugova prihvatila mišljenje špekulanata koji su zagovarali prodaju zemlje
- zato je tek 2 godine kasnije nakon što je to područje pripalo SAD kongres donio **Uredbu o zemlji sjeverozapada 1785.**
- po toj uredbi zemlja se trebala prodavati na dražbi i samo u velikim parcelama
- **uredba o zemlji sjeverozapada 1785.** je samo **djelomično provedena**, jer je konfederacija bila slaba pred naseljenicima

➤ **UREDBA O SJEVEROZAPADU 1787. (NORTH-WEST ORDINANCE)**

- znatan dio zemlje dobili su veterani revolucije na temelju potvrda o neisplaćenim plaćama
- tako je, nakon što im je to područje pripalo mirovnim ugovorom, konfederalni kongres **13.6.1787.** donio uredbu o sjeverozapadu – ovom uredbom **konfederalni kongres** je dobio područje na kojem neposredno vrši vlast
- sjeverozapadno područje (danas države **Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin**) dobilo je položaj sličan onome koji su imale same engleske kolonije u Americi; nije označen nazivom kolonija nego teritorija i označava ne-samoupravno područje
- razlog te nesamoupravnosti je **nedostatak stanovništva**; prema ovoj uredbi taj će se prostor kad se na njemu naseli **5 000** odraslih muškaraca (starijih od 21 godinu) urediti kao **teritorij**, tj. osnovat će se **uprava** i to tako da će konfederacija imenovati guvernera i suce koji će tim područjem upravljati uz savjetodavno sudjelovanje skupštine koju će izabrati stanovnici teritorija
- budući da teritorij nije država, a budući da konfederalni kongres treba čuti mišljenje naroda teritorija, **skupština teritorija** će postati **1 izaslanika** u konfederalni kongres, ali taj izaslanik ne može glasovati kao izaslanici država članica
- prostor sjeverozapada će biti podijeljen na najmanje 3, a najviše 5 dijelova
- kad se na jednom od njih naseli najmanje **60 tisuća odraslih muškaraca**, oni stječu pravo da izaberu **konvent** koji će odlučiti da se taj prostor ustanovi kao država, donijet će **ustav** i odluku da pristupi konfederaciji
- iz uredbe je očito da pravo glasa imaju svi muškarci stariji od 21 godinu koji na tom prostoru posjeduju zemlju
- **državnost je izraz broja stanovništva** – ova uredba sadrži i dva ograničenja:
 - o države koje se osnuju na teritoriju sjeverozapada moraju biti **republike**
 - o u njima je zabranjeno **ropstvo**
- uredba o Sjeverozapadu ima izuzetno **upravno-pravno značenje** – ona doduše uređuje način stvaranja država samo na tom području, ali ipak su njena načela primijenjena na prostoru koji je sa SZ 7 puta veći od prostora prvih 13 država
- 1790. prvi federalni kongres ovu uredbu usvaja kao zakon (iako nije postala dio Ustava, ima ustavno značenje)

❖ **KONVENT I FEDERALNI USTAV 1787.**

- priprema federalni Ustav na zatvorenim sjednicama od 25.5. do 17.9.1787. – većina članova su pravnici
- unatoč prisutnosti **Lockeove** i **Montesquieuove** teorije, Ustav nosi dubok pečat engleske političke tradicije i common law-a
- najspornije pitanje je kako odrediti broj predstavnika članica
- s druge strane, **Konvent se složio oko ovih načela**:
 - ⇒ država je pravna zajednica, ustav je njena trajna i pravna volja
 - ⇒ postoje horizontalna (podjela vlasti) i vertikalna (federalizam) ravnoteža vlasti
 - ⇒ nosioci upravnih poslova snose pravnu, a članovi zakonodavnih tijela političku odgovornost
- Konvent odlučuje da ratifikaciju ne izvrše redovite skupštine, nego **posebno izabrani ustavotvorni konventi 9 država**
- to ne znači da pristanak 9 država nameće federaciju i za one 4 koje ne pristanu, nego samo to da će ratifikacija 9 država biti dovoljna da za njih nastane federacija (ostale države bile bi izvan federacije, samostalne ili u konfederaciji s ovima)
- mnogi nisu bili zadovoljni ustavom, ali 37 poslanika ga ipak potpisuje **17.9.1787.** – ratifikacija 9 država je izvršena 26.7.1788. i ustav stupa na snagu (do 1790. priznaju ga sve države, zadnja **Rhode Island**)
- federalni Ustav SAD iz 1787. počinje djelovati 1789. – to je **prvi moderni ustav na svijetu** (važi do danas)
- kao datum nastanka Ustava navodi se dan kad ga je Konvent usvojio i predložio državama na ratifikaciju

1.4. PRVO RAZDOBLJE FEDERACIJE (1789. do 1865.)

- ovo razdoblje moglo bi se podijeliti na **3 dijela**: unitarni do 1800., konfederalni do 1860. i umjereni federalizam do 1865.
- dolazi do proširenja prostora i povećanja broja stanovništva, SAD su poljoprivredna zemlja (samo 5% živi u gradovima)

➤ **PREDSJEDNIČKI IZBORI**

- predsjednika biraju izbornici, a svaka država bira onoliko izbornika koliko ima predstavnika u federalnom kongresu
- način biranja izbornika prepušten je državama-članicama, nije određen Ustavom
 - ❖ **GEORGE WASHINGTON (od 1789. do 1795.)**
- prvi predsjednik, izabran u 2 mandata (1789. i 1792.) – glavni cilj je gospodarski razvoj i unapređivanje financijske politike
- oba puta potpredsjednik mu je **John Adams**; Washington je izabran jednoglasno, a njegov **kabinet** ima 4 ministra
- u kabinetu su bili **federalisti (Hamilton)** i **republikanci (Jefferson)** – vlast se sve više pokazivala federalističkom
- ❖ **JOHN ADAMS (od 1796. do 1800.)**
- izbornici su od njegove vladavine vezani **imperativnim mandatom** (glasuju za kandidata stranke)
- na izborima 1800. federalisti gube, ali Jefferson ne dobiva natpolovičnu većinu – predstavnički dom ga bira tek nakon 36 glasovanja, pa počinje **republikanska era** (*politika pod nadzorom poljoprivrede*)
- ❖ **THOMAS JEFFERSON i MARSHALLOVA DOKTRINA**
- prije nego što je preuzeo dužnost, kongres 1801. donosi Zakon o sudstvu:
 - njime je povećan **broj kotarskih i prizivnih sudova na 16** – tako Adams u zadnjim danima svog mandata imenuje nove suce („*ponoćna imenovanja*“), a posebno je važno imenovanje **Johna Marshalla** za predsjednika Vrhovnog suda
 - Marshall je Jeffersonov rođak i veliki protivnik, a na položaju ostaje 35 godina – **sudstvo** početkom 19. stoljeća postaje glavna grana vlasti kroz koju federalisti tumačenjem Ustava utječu na politiku, pravo i ustavne institucije
- zato Jefferson mandat započinje ozbiljnim sporom protiv sudstva – spor kulminira 1803. u **slučaju Marbury v Madison**:
 - o u ovom slučaju Vrhovni sud stvara *presedan da ne primjenjuje savezni zakon ako ga ocijeni protuustavnim*
 - o **Marshall** nenadmašnom pravnom logikom zasniva doktrinu ustavnog sudovanja (**Marshallova doktrina**)
- Jefferson počinje s **reformama**: *smanjuje saveznu vojsku, umanjuje poreze, predlaže ukidanje federalnih zakona*
- da bi osigurao slobodu plovidbe po Missisipiju, **kupuje Louisianu za 15 milijuna dolara od Francuske** (ne obuhvaća Texas i Floridu koji ostaju Španjolskoj) – kupnjom Louisiane otvoren je prostor seljacima, što *daje snagu republikancima*
- nakon oslobađanja, SAD se okreću unutarnjem razvoju, a samo su **2 značajnije vanjske epizode**:
 - 1) rat s Engleskom (1812. – 1814.)
 - 2) borba Latinske Amerike za nezavisnost
- **NASELJAVANJE ZAPADA i PRVI SUKOBI SJEVERA i JUGA**
- od početka 19. stoljeća sve je izraženije **naseljavanje zapada**, pa do 1840. iza Alleghanyja skoro 1/3 stanovništva SAD-a
- širi se **Uredba o zemlji iz 1785.**, a javljaju se i bespravni naseljenici (**squatters**) koji ju naseljavaju bez kupnje
- kongres 1841. priznaje pravo tim naseljenicima ako plate nisku cijenu; seljaci ne žele platiti (stranka **Free-soilers**)
- naseljavan je i Sjeverozapad, ali i Srednji zapad, što pokazuje i **stvaranje novih država** (do 1860. ukupno ih je 34)
- stvaraju se razlike među njima – Sjeveroistok (13 prvih država), Zapad (poljoprivredni kraj iza Alleghanyja), Sjever (bez ropstva) i Jug (s ropstvom); da bi se održala ravnoteža, stvarane su nove države, što izaziva **krizu 1819.**:
 - do tad ima 11 država s ropstvom i 11 bez njega – pri stvaranju **Missourija** osnovana je i ne-robotovlasnička država **Maine** kako bi u Missouriju moglo biti dopušteno ropstvo
 - 1850. odnos robotovlasničkih i ne-robotovlasničkih država je **15 – 15**
- predsjednik **Jackson** od 1828. do 1836. provodi brojne promjene presudne za razvoj demokracije:
 - o ukinuti cenzusi za slobodne (biračko pravo za sve muškarce starije od 21 godine)
 - o izbornici vezani imperativnim mandatom; kandidate za predsjednika određuju stranačke skupštine, ...
- **ROPSTVO**

- broj robova naglo raste od 1820., kad je na Jugu pamuk potisnuo duhan i rižu, pa je **povećana proizvodnja pamuka**
- iako na **Jugu** samo 1/4 obitelji ima robove (uglavnom manje od 5), ipak ropstvo uvelike označava Jug
- po **Uredbi o Sjeverozapadu iz 1787.** nije moglo biti ropstva na tom prostoru (primjenjuje se i na ostala područja)
- **radnici** ne žele konkurenciju robovskog rada, pa sve više naseljavaju na prostor ne-robovlasničkih država (2/3 stanovništva)
- kako broj predsjedničkih izbornika države dobivaju razmjerno stanovništvu, **političku prevagu tako dobiva Sjever**; isto se određuje i broj mjesta država u predstavničkom domu (jedinu u senatu svaka država ima 2 mjesta neovisno o stanovništvu)
- uz to, kako **federacija** upravlja svim teritorijima i prodajom zemlje puni saveznu blagajnu, pa se javlja pitanje *treba li ona višak novca sama investirati ili ga raspodijeliti članicama*:
 - ⇒ Jug smatra da je federacija s vlastitim, neovisnim financijama prvo sredstvo unitarizma – zato ističe da su svi teritoriji zajedničko vlasništvo svih članica federacije, i da zato na teritorijima ne može biti zabranjeno ropstvo
 - ⇒ ako to nije prihvatljivo za Sjever, prostor SAD-a se treba *podijeliti na robovlasničke i ne-robovlasničke*
- sredinom 19. stoljeća traju sukobi juga i sjevera oko pitanja **ropstva** – 1.2.1860. kongres usvaja **13. amandman o ukidanju ropstva** i šalje ga na ratifikaciju (ukazuje na gledište većine o ropstvu, pa ga ratificira 75% država)
 - **ABRAHAM LINCOLN**
- republikanac, izabran 1860. – pomoglo mu je obećanje da će potvrditi **Zakon o obiteljskoj zemlji (Homestead Act)**
- tim zakonom seljaci su besplatno dobili državnu zemlju, pa je tom odlukom Lincoln pridobio zapad
- za njegove vladavine traje **Gradanski rat između južnjačke Konfederacije i sjevernjačke Unije** (od 1861. do 1865.):
 - predsjednik Unije je **Abraham Lincoln**, a predsjednik Konfederacije **Jefferson Davis**
 - nakon izbora Lincolna za predsjednika, 1860. počinje **odvajanje južnih država**
 - **Unija je dobila rat** iz više razloga: *Unija je imala oko 22 milijuna stanovnika a Konfederacija 9 milijuna, od toga oko 3,5 milijuna robova; sjever je bio i industrijski razvijeniji; američki jug uglavnom čine plantaže s robovima*
 - u toku cijelog rata vojska Unije je ukupno iznosila po angažiranosti oko 2,803,300 ljudi, a Konfederacije oko 1,064,200 ljudi. – **strategija Unije** je bila potpuni poraz protivnika i odbijanje na pregovor, a konfederati su se oslanjali na dugotrajan rat u kojem ih Unija neće moći zadržati u pravu na neovisnost.

1.5. RAZDOBLJE OD 1865. DO 1945.

- **NEW DEAL**
- niz ekonomskih i upravnih mjera koje je **1930-ih** donijela administracija američkog predsjednika **Franklina Delanoa Roosevelta** u svrhu **suzbijanja posljedica Velike ekonomske krize**
- karakteristika te politike je bila za SAD dotada nezapamćeno **uplitanje države u privredu**:
 - zamjena dotadašnjeg sistema temeljenog na **slobodnom tržištu** i **monetarizmu** sa sistemom temeljenim na intervenciji, odnosno **povećanoj kontroli države nad bankama, industrijom, kao i stimuliranju potrošnje**
 - pošto je najvidljivija posljedica krize bila **nezaposlenost**, mjere New Deala su uključivale osnivanje cijelog niza agencija kojima je svrha bila zapošljavanje, odnosno **javni radovi**
 - osim toga su **uveđene kontrole cijena, minimalne nadnice, kao i prvi federalni mirovinski sistem**, koji i dan danas postoji pod nazivom **Social Security**; u svrhu nadzora nad bankama je osnovana **Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC)** i **Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC)**
- kao jedan od autora ovog programa se često navodi britanski ekonomist **John Maynard Keynes**
- najvažniji pojedinačni zakoni New Deal-a su:
 - **Zakon o oporavku nacionalna industrije** 1933., **Zakon o uređenju poljoprivrede** 1933.
 - **Zakon o socijalnom osiguranju i Wagnerov zakon** 1935. (osigurava pravo kolektivnog ugovaranja)

2. USTAVNO PRAVO

2.1. UVOD I SAVEZNA VLAST

- Ustavno pravo SAD se proučava kroz **presude Vrhovnog suda** – on tim presudama određuje pravo značenje Ustava
- pritom je za tumačenje ustava bitan tekst i uobičajeno značenje, a ne „*namjera ustavotvorca*“
- za sud, Ustav je samo ono što neposredno utječe na stranke koje pokreću sudski postupak – onaj dio Ustava koji se ne tiče sporova sud ne razmatra (taj dio je prepušten zakonodavcu i upravi – „**politički dio Ustava**“)
- Ustav SAD ne poistovjećuje državu s narodom – **pojam narod** shvaća prvenstveno kao ukupnost birača/građana, a ne kao kolektivno biće ili naciju u historijskoj dimenziji (Ustav ponajviše ima u vidu građana pojedinca)
- izražava **nepovjerenje prema državi i vlasti**, a pravda je malo shvaćena kao njihovo djelo:
 - o država je oblik ograničenog mandata, a jamstvo tog ograničenja je prvenstveno raspodjela mandata
 - o razni organi dobivaju svoja ovlaštenja, a jamstvo da će ostati u svojim okvirima su ovlaštenja drugih mandata
 - o tako je osnovno načelo ograničenje vlasti podjelom ovlaštenja te njihovom međusobnom suradnjom
- dakle, bila je to **liberalistička zamisao o vlasti** (bliža dotadašnjoj Engleskoj nego **Montesquieuu**):
 - sve vlasti imaju svoja ovlaštenja i s obzirom na njih svaka je vlast najviša
 - spor među vlastima oko ovlaštenja ne samo da je poželjan, nego i predviđen – sudstvo je bitna mjera tih odnosa
- tako je temelj ustavne misli **vertikalna i horizontalna podjela nadležnosti**:
 - ⇒ **vertikalna** – odnos savezne države i država članica, te odnos država članica s nižim samoupravama (grad, općina)
 - ⇒ **horizontalna** – svaka razina ima:
 - a) normativnu nadležnost (organ općih zaključaka)
 - b) upravnu nadležnost (organ pojedinačne primjene tih zaključaka)
 - c) organ sporova o toj primjeni
- **NADLEŽNOST I USTROJSTVO SAVEZNE VLASTI**
- **saveznoj vlasti povjerena su neka ovlaštenja**:
 - ⇒ **navođenjem u Ustavu** – *ubire carine i poreze, zajmove potrebne za obranu i dobrobit SAD, održava vojsku, mornaricu, brine o dobrovoljcima, objavljuje rat i sklapa mir, uređuje trgovinu među državama, kuje i određuje mjere novca, brine o patentima, trgovini na moru i povredi međunarodnog prava*
 - ⇒ **neka ovlaštenja su zabranjena državama-članicama** – ograničene u vojnim poslovima, te u trgovini
 - ⇒ **10. amandman 1791.** – sve što Ustavom nije izriekom dano Federaciji, ili nije izriekom zabranjeno državama-članicama, ostavljeno je državama ili narodu (ustavno priznanje **načela zakonitosti**)
- Federacija svoja ovlaštenja vrši kroz **organe** – kongres, predsjednika (poglavar federalne uprave) i Vrhovni sud
- svaki od njih obavlja dio poslova federacije za koji je zadužen, pa zajedno čine jedinstvo federacije – u ustavnoj zbilji ta podjela nije upitna, ali u političkoj zbilji je (npr. sredinom 19. st. kongres vrši najjači utjecaj, kasnije predsjednik, pa sud)
- među nadležnostima, pravna država pretpostavlja da je **najvažnija zakonodavna**, jer upravna i sudska samo vrše zakon:
 - kako zakon nije najviše formalno-pravno vrelo (to je Ustav), zakonodavac je ograničen
 - zato **uprava (predsjednik) i sudstvo (vrhovni sud)** imaju stupanj samostalnosti koji im daju ovlaštenja određena Ustavom – predsjednik je također predstavnik trenutnog mišljenja naroda, a ne samo zakonodavac
 - uz to, ustavotvorac ograničava mišljenje biračkog tijela njegovim trajnim mišljenjem, a trenutno mišljenje ima **stupnjeve trenutačnosti**:
 - 1) **predstavnički dom** – najbliži trenutnom mišljenju (obnavlja se u cjelini svake 2 godine)
 - 2) **senat** – predstavnik nešto duže trenutačnosti, od 2 do 6 godina
 - 3) **predsjednik** – biran na 4 godine, moguće i ponavljanje mandata

- 4) **federalno sudstvo** – najmanje ovisno o trenutnom stanju javnog mišljenja (suci birani doživotno)
- tim različitim trajanjem mandata organa vlasti volja biračkog tijela je prisiljena da se uskladi – tako dužina mandata i način izbora nisu tehničko, nego političko pitanje, a **demokracija** nije shvaćena kao prevlast trenutne većine, nego je trajna
 - ovakvo uređenje je glavni razlog trajanja Ustava od 1787. do danas
 - Ustav SAD ima **velikih 7 članaka** (podijeljeni na odsjeke), a prvi članak s odredbama o kongresu je duži od ostalih 6 članaka zajedno – to pokazuje da **zakonodavac** ipak ima prednost na razini ustanovljenih vlasti

2.1.1. Kongres

- to je **dvodomno zakonodavno tijelo** – dvodomnost je posljedica federalnog načela (federacija je složeno jedinstvo)
 - **senat** – izraz složenosti (jednakosti država-članica s obzirom na njihovo svojstvo države, unatoč razlikama)
 - **predstavnički dom** – izraz jedinstva
- kongres *ne može biti raspušten*, sam *određuje vrijeme zasjedanja* (predsjednik ga može sazvati samo iznimno)
- **predsjednik** samo iznimno govori u kongresu – svakog siječnja podnosi **izvještaj o stanju saveza**
- članovi domova ne mogu biti suci, upravni ili vojni službenici SAD-a – vlada **načelo odvojenosti osoblja zakonodavca od uprave i sudstva**; jedna osoba može neograničeni broj puta biti birana za domove (neograničen broj mandata)

❖ **PREDSTAVNIČKI DOM**

- tijelo koje se cijelo obnavlja svake 2 godine – ono je izraz demokracije naroda
 - ⇒ svaka država bira po 1 predstavnika na 30 000 stanovnika, a stanovništvo se popisuje svakih 10 godina (od 1790.)
 - ⇒ javlja se pitanje **robova i Indijanaca** – prvo se broj robova uzima umanjeno 40% (ukinuto 14. amandmanom 1868.)
 - ⇒ Indijanci nisu uračunavani u broj stanovnika sve do 1924.
- **aktivno biračko pravo za predstavnički dom:**
 - različito, uređuju ga države, iako se radi o organu federacije; izbori su javni sve do 1872.
 - nikome pravo glasa ne smije biti uskraćeno zbog rase, ranijeg ropstva, spola i ako je stariji od 18 godina
- **pasivno biračko pravo za predstavnički dom:**
 - kandidat mora biti stariji od 25 godina, stanovnik države u kojoj se bira i bar 7 godina građanin SAD
 - primjenjuje se **većinski sustav** – pri izboru članova ovog doma država je podijeljena na onoliko izbornih jedinica koliko bira tih predstavnika, a izabran je onaj s najviše glasova (u pravilu, pola članova doma su pravnici)

❖ **SENAT**

- svaka država bira **2 senatora** (prvo 26, danas 100 članova):
 - senatore bira zakonodavna vlast države (oba doma; sve države osim **Nebraske** imaju dvodomnog zakonodavca)
 - **17. amandman 1913.** određuje da i senatore biraju birači, isti oni koji biraju donji dom države-članice
 - tako se država podijeli na 2 dijela i svaki bira 1 senatora – svaki glasač glasa za 2 kandidata
- **pasivno biračko pravo za senatore:** 30 godina starosti, stanovnik države u kojoj se kandidira, bar 9 godina državljanin SAD
- senatori birani na 6 godina (2/3 pravnici), a svake 2 godine obnavlja se 1/3 (zato su države podijeljene na grupe A, B, C)
- senatu predsjedja **potpredsjednik** SAD, a bira se i **potpredsjednik pro tempore** (za slučaj sprječivosti potpredsjednika)
 - **NADLEŽNOST KONGRESA**
- u nadležnosti kongresa je uglavnom **zakonodavstvo**, a ovdje spada i državni proračun – pored zakonodavstva, kongres vrši i druge poslove od kojih su neki zakonodavne (*međunarodni ugovor*), izvršne (*objava rata*), sudbene naravi (*impeachment*)

- na temelju engleskog i vlastitog iskustva, **Ustav SAD-a određuje:**
 - o **habeas corpus act** je nepovrediv osim u slučaju pobune/invazije
 - o ne može biti donesen zakon o oduzimanju imovine i građanskih prava, ni zakon s retroaktivnim djelovanjem
 - o sloboda govora, tiska, mirnih zborova, upućivanja peticija, nošenja oružja ne mogu biti ograničene
 - o vojska ne može biti smještena u privatnim kućama; utvrđena nepovredivost stana i osobne slobode
 - o **14. amandman 1868.** određuje da nitko ne može biti lišen života, slobode, imovine bez zakonskog postupka
- u većini poslova koji nisu zakonodavne naravi prednost ima **senat** (tada odlučuje 2/3 većinom prisutnih) – tako senat donosi presudu po impeachmentu, sudjeluje u vođenju međunarodnih ugovora, ratificira međunarodne ugovore, ...
- **predstavnički dom** ima prednost samo u predlaganju financijskih zakona, uz isključivo pravo pokretanja impeachmenta
 - **VETO PREDSJEDNIKA**
- kako je bit zakonodavstva **primjena**, a ne samo donošenje zakona, predsjednika se ne smije isključiti iz zakonodavstva te ga tako prisiliti da mu se opire svojim izvršnim sredstvima – predsjednik je *predstavnik naroda koji izvršava zakon*
- iz takve uloge proizlazi i njegovo pravo da se izjasni o budućem zakonu, pa on ima **ODLOŽNI VETO:**
 - o zakonski prijedlog izglasan u oba doma dostavlja se predsjedniku – on ga može potpisati ili vratiti domu
 - o ako **u roku od 10 dana** ne učini ništa, smatra se da je prijedlog potpisao, osim ako kongres ne spriječi njegovo vraćanje odlaganjem svog rada (u tom slučaju džepni veto) – ako predsjednik ne potpiše, prijedlog otpada
 - o ako predsjednik **odbije prijedlog**, tj. vrati ga domu s primjedbama, ponovno ga razmatra dom iz kojeg je prijedlog potekao – ako ga on u neizmijenjenom tekstu prihvati 2/3 većinom, dostavlja ga drugom domu
 - o ako ga i drugi dom prihvati 2/3 većinom, zakon stupa na snagu unatoč vetu predsjednika
- predsjednici su se tijekom povijesti često služili vetom, i vrlo rijetko su prijedlozi nakon veta ipak prošli – prvi put je dovoljna obična, a nakon veta 2/3 većina, a i nakon veta zakoni ne dobivaju ni onoliko glasova koliko su dobili prvi put
- dakle, predsjednik je *politički ekvivalent većini u kongresu* – kad vetom pokaže da je došlo do neslaganja između zakonodavne i izvršne vlasti, prednost treba dati zakonodavnoj vlasti (kao prvom predstavniku naroda u tom području)
- ona treba pokazati da je njena namjera ozbiljna, te tako oduzeti predsjedniku mogućnost da je umanj
- s druge strane, veto izvlači predsjednika na čistinu, jer suprotstaviti se prijedlogu koji podržava većina birača znači izložiti se neuspjehu pri novom izboru – zato i kongres veto predsjednika u prvom mandatu ne uzima s istom pažnjom kao i veto predsjednika koji je u drugom mandatu

2.1.2. Predsjednik

- **nosilac izvršne vlasti**; politički samostalan – postoji samo **pravna odgovornost** (ako povrijedi pravo), ne i politička
- u SAD-u postoji predsjednički sustav (pojedinaac je nositelj sve izvršne vlasti prema načelu monokratske uprave)
- zbog koncentracije izvršne vlasti u rukama jedne osobe, postoji **opasnost od diktature** – do nje ipak ne dolazi, jer u SAD-u demokratska tradicija prevladava nad vojnom, odnosno politika nije povojničena
- odredbe o predsjedniku i izvršnoj vlasti su u **članku II. Ustava**
- glavno jamstvo da će predsjednik ostati u okviru ustavnih ovlaštenja je **način izbora i kratkoća mandata**
- uz predsjednika se bira i **potpredsjednik** koji preuzima predsjednikovu dužnost kad je on spriječen (i predsjeda senatom)
 - **IZBOR PREDSJEDNIKA**
- izbori za predsjednika su **posredni** – svaka država na način koji određuje njeno zakonodavno tijelo, bira broj izbornika (elektora) jednak broju predstavnika iz te države u oba doma federalnog kongresa, s time da izbornik ne može biti nitko tko je u federalnom kongresu ili obavlja službu za federaciju
- od 1800. izbornik je vezan **imperativnim mandatom** da glasuje za kandidata kojeg je izabrala stranka

- stranke organiziraju **konvencije** koje biraju stranačke kandidate – te konvencije su na razini SAD pa je birokracija stranaka na razini država članica presudna u izboru delegata za stranačku konvenciju
- od kraja 19. st. stranke u nekim državama uvode tzv. **predizbore**, tj. skupove pristalica stranke koji biraju kandidate prvo na razini mjesne organizacije stranke, potom na konvenciji stranke na razini države članice, te najzad na saveznoj (nacionalnoj) konvenciji stranke (savezne konvencije stranaka sastaju se samo povodom predsjedničkih izbora)
- izbornike biraju **građani**, a **izbornici** su vezani imperativnim mandatom za kandidata svoje stranke
- to uvelike ove posredne izbore čini **neposrednima** – za izbor izbornika primijenjen **sustav izbornih lista**
 - ⇒ svaki glasač glasuje za ukupan broj, tj. listu izbornika, a većina država je usvojila većinski sustav
 - ⇒ **predsjednički kandidat** koji je dobio većinu izbornika u državi članici dobiva ukupan broj izbornika te države
 - ⇒ *npr. država članica bira 27 izbornika, demokratska stranka je dobila 14 izbornika, a republikanska 13 izbornika*
 - ⇒ *to znači da svih 27 izbornika pripada kandidatu kojeg je istakla demokratska stranka*
 - ⇒ najvažnije je pobijediti u **velikim državama** (**California, New York**) jer one daju veliki broj izbornika, često i više nego nekoliko drugih (rijetko naseljenih) država
- **uvjeti za predsjedničku kandidaturu**: starost od 35 godina, građanin SAD po rođenju, stanovnik SAD bar 14 godina
- izbornici za predsjednika i potpredsjednika glasuju tajno za 2 osobe, s tim da jedna nije iz države iz koje je izbornik
- **predsjedniku** je za izbor potrebna natpolovična većina, a **drugoplasirani** postaje potpredsjednik – ako nitko ne dobije natpolovičnu većinu, *predstavnički dom* će glasovanjem po državama izabrati predsjednika, a *senat* potpredsjednika
- **12. amandman iz 1804. odvađa te dvije kandidature**:
 - o svaki izbornik glasuje posebno za predsjednika i potpredsjednika – izabrani su ako imaju natpolovičnu većinu
 - o ako ne, onda među 3 kandidata za predsjednika s najviše glasova predstavnički dom bira predsjednika natpolovičnom većinom broja država, a između 2 kandidata za potpredsjednika senat ga bira natpolovičnom većinom senatora
- predsjednik i potpredsjednik birani su na **4 godine**, a presedan reizbora stvara **Washington** (najviše 2 mandata)
- **Franklin Roosevelt** je kasnije 4 puta biran za predsjednika, pa **22. amandman 1951.** određuje **maksimum od 2 mandata**, s tim da će mu se kao cijeli mandat računati ako je funkciju predsjednika vršio preko 2 godine (npr. *prvo bio potpredsjednik*)
- u pogledu **nesposobnosti i smjene predsjednika**, važan je **25. amandman iz 1967.** s elementima parlamentarne vlade:
 - o potpredsjednik i većina glavnih sekretara mogu pismom domovima kongresa priopćiti da predsjednik nije u stanju vršiti vlast, te će potpredsjednik odmah preuzeti vlast predsjednika
 - o ako predsjednik uputi suprotnu obavijest, domovi 2/3 većinom odlučuju o sposobnosti predsjednika
 - o ako odluče da nije, položaj predsjednika zadržava potpredsjednik (amandman donesen za pred. **Lyndona Johnsona**)
- **SEKRETARI**
- najvažniji **predsjednikov suradnici** – do sredine 19. stoljeća ima ih 5, a upravljaju saveznom upravom od 50 000 ljudi
- broj saveznih službenika stalno raste, a 1985. savezna administracija ima skoro 3 milijuna zaposlenika, što je samo 1/5 sveukupne uprave u SAD koja ima 16,4 milijuna (u to vrijeme SAD ima 230 milijuna stanovnika)
- najveći dio savezne administracije otpada na *ministarstvo obrane, financija, poštu, poljoprivrede, ...*
- najviše službenike predsjednik imenuje *uz savjet i suglasnost senata*, pri čemu poštuje lokalne običaje i interese
- inače sekretari ne smiju biti iz kongresa, najčešće su to stručnjaci za pojedina područja uprave
- skup sekretara se nekad naziva **kabinet** (drugačije značenje od onog u sistemu parlamentarne vlade)
- **NADLEŽNOSTI PREDSJEDNIKA**
- u **nadležnost predsjednika SAD-a** spadaju sljedeće funkcije:
 - ⇒ vrhovni zapovjednik vojske i dobrovoljačke vojske država-članica kad je pozvana u službu SAD
 - ⇒ pravo pomilovanja i odlaganja kazne za delikte protiv SAD, zaključivanje međunarodnih ugovora

- ⇒ imenovanje diplomatskih predstavnika i saveznih sudaca, sazivanje kongresa i podnošenje godišnjeg izvještaja
- ⇒ poglavar SAD-a u međunarodnim odnosima, brine o izvršavanju saveznih zakona
- u zakonodavstvu, predsjednik **nema pravo inicijative** – može upozoriti na potrebu nekih propisa; ima i **odložni veto**
 - **ODGOVORNOST PREDSJEDNIKA**
- jednaka odgovornosti svih civilnih službenika i saveznih sudaca – može biti optužen za *izdaju, mito i druge zločine*
- optužbu podiže **predstavnički dom**, sudi senat (postupak **impeachment**) pod predsjedanjem predsjednika Vrhovnog suda
- presudu po impeachmentu senat donosi 2/3 većinom prisutnih, a jedina vrsta kazne je **uklanjanje iz službe**

2.1.3. Savezno sudstvo

- uređeno u Članku III. Ustava – ovaj ogranak vlasti nema ni vojsku ni budžet, pa je najneovisniji od trenutne većine
- Ustav izrijekom određuje da se sudska vlast SAD povjerava **jednom Vrhovnom sudu i nižim sudovima**
- **suci** službu zadržavaju dok se dostojno vladaju, što znači doživotno – mogu biti maknuti iz službe putem *impeachmenta*
- suce saveznih sudova imenuje predsjednik SAD uz savjet i suglasnost senata
 - **USTROJSTVO SAVEZNOG SUDSTVA**
- uređeno Zakonom o sudstvu 1789., a i ovdje postoji dvojstvo: savezna pravna vrela na području cjeline SAD provode savezni sudovi – odvojeni od sudova država-članica, a i od savezne administracije (imaju svoju administraciju)
- policija nije dio ministarstva unutarnjih poslova, nego pravosuđa, spada u saveznu administraciju
- 1789. je donesen Judiciary act – uspostavlja 3 stupnja saveznog sudstva: Vrhovni sud, prizivni, kotarski sudovi
 - kotarski sudovi su ograničeni na savezne krivične predmete, ostale savezne predmete daje se sudovima država
 - ta podjela je ispravljena 1875. kad je Kongres proširio sudbenost saveznih sudova na građanske predmete
- postoje 2 vrste kotarskih sudova:
 - a) kotarski sudovi opće sudbenosti – danas ih je 89, u svakoj državi najmanje 1
 - b) kotarski sudovi *ratione materiae* – za carine, poreze, pronalazke, potraživanja protiv SAD (to su raspravni sudovi nadležni i za građanske i krivične predmete koji predstavljaju povredu saveznog pravnog poretka)
- **NADLEŽNOST SAVEZNIH SUDOVA U GRAĐANSKO-PRAVNIM SPOROVIMA**
- ovdje spadaju svi imovinski poslovi iz nadležnosti Federacije vrijedni preko 10 tisuća dolara, sporovi stranaka iz različitih država, pomorsko pravo, stečaj, žigovi, autorska i pronalazačka prava
- postoje 2 vrste prizivnih sudova (uglavnom konačni, nema priziva na Vrhovni sud):
 - 1) opće nadležnosti - putujući sudovi (circuit courts), jer povremeno dolaze u neki od 10 sudskih okruga
 - 2) posebne nadležnosti – 4 vrste (za poreze, carine, potraživanja protiv SAD i patente)
- Vrhovni sud – glava federalnog sudstva, čine ga predsjednik (chief justice) i 8 sudaca; njegova nadležnost može biti:
 - a, b) **trećeg stupnja** – kad postupak počne pred kotarskim sudom, **drugog stupnja** – kad počne pred prizivnim sudom
 - c) **prvog stupnja** – za sporove između država, između države i neke strane zemlje, protiv presude vrhovnog suda države zbog povrede saveznog zakona ili Ustava
- savezni sudovi primjenjuju i zakonsko, i precedentno, i pravo pravičnosti (ne postoje posebni equity sudovi)
- 1986. se čitavo savezno sudstvo sastoji od **743 suca** (u Hrvatskoj 1992. ima 1 300 sudaca) – značenje vidljivo u **plaćama**, jer su suci Vrhovnog suca tu izjednačeni s federalnim sekretarima, a predsjednik Vrhovnog suda ima plaću kao potpredsjednik
- savezno sudstvo *primjenjuje Ustav, savezne zakone, međunarodne ugovore i druge podzakonske akte savezne uprave*

- pritom vodi računa o **ljestvici pravnih vrela** (u SAD je vrhovno vrelo Ustav; u drugim zemljama zakon)
 - **USTAVNO SUDOVANJE**
- ustavno sudovanje je zaštita ustava od povreda koje mu nanosi **normativni akt** vrijeđajući ustavna prava pravnih subjekata
- već na početku djelovanja federacije vrhovni sud je odbio primijeniti neke akte savezne vlade i država članica, jer je ocijenio da su **protivni ustavu** – ali bura je izbila kada je 1803. vrhovni sud u predmetu Merbury v. Madison odbio primijeniti savezni zakon jer je protivan ustavu
- ovom presudom vrhovni sud je stvorio **presedan ustavnog sudovanja**, a tu doktrinu je u tom presedanu obrazložio predsjednik vrhovnog suda **Marshall**, pa se ona i zove **Marshallova doktrina**
- krajem 19. st. stvara se doktrina da je **zakon ustavan tek kada ga primijeni vrhovni sud**
- u razdoblju od 1789.-1952. vrhovni sud je **73 savezna zakona** proglasio ili u cijelini ili djelomično protuustavnima
- i niži sudovi ispituju ustavnost zakona, ali i u tom pogledu njihovu presudu može izmijeniti **vrhovni sud**
- **ustavno sudovanje je kamen temeljac pravnog i ustavnog sustava SAD-a** – u SAD ne postoji ustavni sud kao organ, već **ustavno sudovanje kao organizacija**, a tu djelatnost obavlja redoviti sud u okviru svoje redovite (parbene) djelatnosti i to tako da uvijek ostaje u okviru svojih ovlaštenja i svoje prirode, jer za izlazak iz toga morao bi imati posebna ovlaštenja
- vrhovni sud normativne akte koje ocijeni protivnima ustavu ne poništava niti ukida, samo ih **ne primjenjuje**
- kada bi ih primijenio, **povrijedio bi ustav** – tako neprimjenjivi normativni akt ili njegov dio, ostaje na snazi, ali u svijetu precedentne pravde sud je dužan svaki put isto postupati, tj. kada na jedan slučaj nije primijenio zakon, neće ga ni na drugome, a **pravilo presedana** ne samo da obvezuje sud koji je stvorio presedan nego i sve niže sudove
- zakon koji vrhovni sud nije primijenio zbog protuustavnosti ostaje izvan pravne prakse, mrtvo slovo na papiru
- ustavno sudovanje vrši redoviti sud u okviru svoje redovite nadležnosti, u vezi sa spornim slučajem i samo kada stranke pokrenu pitanje ustavnosti; sud je ovlašten razmatrati i presuditi samo na temelju činjenica i prava koje mu podastu stranke
- za sud je **država pravni subjekt** ni po čemu različit od ostalih i sud nije pozvan da sam otvara pitanje ustavnosti, a još manje da brani državni interes
- takvo ustavno sudovanje zovemo **akcesorno** (tj. samo u vezi s parnicom) i **sudbenost in concreto** (sud se ne upušta u pitanje ustavnosti nezavisno od spornog predmeta), sud svoje mišljenje o propisu izražava samo kroz svoju presudu
- **da je sud griješio i sam je znao pokazati**
 - presedan kojim je neku normu proglasio protuustavnom znao je pobiti suprotnim presedanom, kao što je svoju presudu kojom je neku normu primijenio kao ustavnu također znao opozvati i zasnovati suprotan presedan
- englesko pravilo apsolutnog presedana u SAD **nikad nije usvojeno**, uostalom i sam ustav je mijenjan **amandmanima**
- ocjenu protuustavnosti koju je izrekao vrhovni sud može nadvladati **ustavotvorac sa 2/3 u oba doma kongresa** i još **3/4 država članica** (Vrhovni sud se ovdje poziva na ustav, a predsjednik veto stavlja temeljem slobodne ocjene zakona)

2.1.4. Ustavotvorna vlast

- predviđena u **Članku V Ustava** – federalna ustavna vlast podijeljena je između Federacije (ima prednost) i država-članica
- Ustavotvorna vlast je ovlaštenje na amandmane (dopune i izmjene), ali ne i na potpunu izmjenu Ustava – to bi bio izvorni ustavotvorac, a takva vlast pripada narodu
- inicijativu za amandmane imaju i Federacija i države-članice:
 - a) Federacija – potrebna je 2/3 većina u oba doma koja će izraditi amandmane
 - b) države-članice – zakonodavna tijela 2/3 država-članica, tad se saziva ustavotvorna skupština i predlaže amandman
- bez obzira na to tko ih izradi, amandmani stupaju na snagu tek kad ih ratificira $\frac{3}{4}$ država članica – ratifikaciju u članicama vrše zakonodavna tijela ili posebne ustavotvorne skupštine (o načinu ratifikacije odlučuje federalni kongres)

- rok za ratifikaciju određen je tek u 20. stoljeću – na 7 godina; ako do tad ne dođe do ratifikacije, amandman propada
- tijekom 200 godina važenja Ustava doneseno je 26 amandmana, no na snazi ih je 24 (jer je 18. o zabrani pića ukinut 21.)
- uz amandmane, ustavnu praksu nadopunjavaju i običaji (Zbiljski ustav), no to je samo vrsta praktičnog tumačenja Ustava u određenom vremenu – glavni predmet amandmana su politička prava i federalizam (prvih 10 amandmana doneseno 1790.)

2.2. RAZVOJ FEDERALIZMA U SAD

- ustav je samo normativni prag u razvoju federalizma jer nakon prvih 10 godina njegovog važenja, slijedi pola stoljeća u kojemu federacija ima više **svojstva konfederacije**, a nakon 1930. godine i **svojstva unitarne države**
- te promjene su *ishod novih tumačenja teksta Ustava, pa i nekih amandmana*
- može se reći da američka federacija **jača posredstvom gospodarstva** – ima velika sredstva od prodaje zemlje i carine, ali i pravo na porez na prihod (ona danas uvelike utječe na sveukupno gospodarstvo)
- što se tiče **odnosa Federacije i njenih članica**, danas prevladava istovjetnost (daleko više nego početkom 19.st.):
 - skoro sve države imaju organizaciju vlasti sličnu saveznoj – *dvodomni kongres* (osim **Nebraske**), *guverner i zamjenik* guvernera (analogno predsjedniku i potpredsjedniku) i *vrhovni sud*; članica imaju više izabranih službenika
 - **Ustavi članica** su mnogo detaljniji od federalnog, pa su **često mijenjani** (**Louisiana 10**, **Georgia 6** ustava)
 - sve je češća upotreba **referenduma** za ustavna pitanja (sve članice osim Delawarea), a raste i **apstinencija** (često 50%)
 - u pogledu biračkog prava vrijedi federalno načelo – države ga određuju u okviru saveznog Ustava
 - među opće, ali različite uvjete pri određivanju biračkog prava spadaju *boravište, čast, ...* (ponegdje vojnici isključeni)

2.3. POLITIČKE STRANKE

- postoje u članicama i prije stvaranja SAD-a, a nakon stvaranja počinju djelovati na razini federacije
- shvaćaju političku borbu kao **praktičnu, radi postizanja neposrednih ciljeva**; *stranačka borba* = *borba za glasove birača*
- **stranačka organizacija je labava** – ne računaju toliko na malobrojno članstvo, koliko na širok krug birača koje privlače
- stranačke organizacije u SAD su uglavnom na razini država-članica, a ne federacije – svi se izbori odvijaju u državama, pa stranke u njima ističu kandidate (jedino kod izbora predsjednika i potpredsjednika se moraju dogovoriti na saveznoj razini)
- danas su **organizacije stranaka** slične:
 - 1) primarne su stranačke *skupštine i odbori na razini grada ili općine*
 - 2) drugu razinu čine *konvencija i odbor stranke na razini kotara*
 - 3) treću razinu čine *konvencija i odbor stranke na razini države-članice*
- tzv. nacionalna konvencija stranke na razini federacije održava se svake 4 godine povodom predsjedničkih izbora
- **federalna konvencija stranke** bira kandidata za predsjednika SAD 2/3 većinom delegata na konvenciji
- stranke svoje programe grade kao izborne, a samo donekle i kroz nekoliko desetljeća nešto duže ciljeve, dok oni ne bi bili ostvareni – iz toga nastaje **dvostranačje**, jer zbilji neprimjereni ciljevi ne privlače dovoljno birača
- razlike na pitanjima zbilje uobličavaju se u dva pola, pa postoje:
 - 1) **federalisti** – teže federalnom unitarizmu; gubi važnost od 1820.
 - 2) **republikanci** – teže konfederalnom federalizmu; kasnije se razdvajaju na **republikance-vigovce** (preuzimaju program bivših federalista) i **demokrate** (privrženi samostalnosti država, pa i u pitanju ropstva)
- između republikanaca-vigovaca i demokrata vodi se i **građanski rat**; od 1885. obje stranke sudjeluju u političkom životu
- **treće stranke** su se povremeno javljale (*freesoiler, Greenbackers, populisti, socijalisti, ...*), ali imaju mali utjecaj

- čak i ako bi treća stranka donijela dobru ideju i program, ubrzo bi ju preuzela neka od 2 glavne stranke kao svoj
- krajem 19. stoljeća sve je češće **pravo plijena (spoil system)**:
 - ⇒ pobjedničkoj stranci pripada pravo da vlada, a to može pomoću osoba svog povjerenja
 - ⇒ zato pobjednička stranka više položaje u upravi daje svojim članovima (smatra ih nagradom za sudjelovanje)
 - ⇒ tu praksu započinje **Jefferson** 1800. kad je izmijenio neke članove uprave; isto čini i **Jackson** 1828.
 - ⇒ pravo plijena postaje **načelo organizacije vrha državne uprave** – predsjednik izvršava svoj program i program svoje stranke preko osoba stranačkog povjerenja na svim višim razinama savezne vlasti

3. PRAVO

- pravo u SAD je dio anglo-američkog pravnog genija koji je bitno u **precedentnom pravu (common law)**
- bitno načelo američkog prava je **federalizam** – kao što svaka od 13 kolonija ima svoje pravo, tako su to one imale i nakon stvaranja federacije, tako da je u sad do danas 50 pravnih sustava
- kod građanskog i krivičnog, materijalnog i postupovnog prava cjelovite zakone mogu donositi **samo države**, ne i federacija
- američko pravo je u rukama pravnih praktičara, prije svega sudaca, a pravna teorija je tek pokušaj objašnjenja te prakse
- **glavna podjela prava** je na: **statute law, common law i equity law**
- **equity law** ima ista svojstva kao i u Engleskoj:
 - suđenje bez porote, postupak elastičniji, ali s inkvizicijskim elementima
 - šire područje revizije u višoj instanci, posebni instrumenti u tom postupku itd.
 - razvio je iste posebne institute, naročito **trust**
- do sredine 19. st. u nekim državama članicama postojali su **posebni sudovi** koji su sudili po **pravičnosti**, npr. **New Jersey** do 1947. a **Delaware** još uvijek ima **poseban equity sud**
- u drugim državama su jedni te isti sudovi sudili i po equity i po common law, dotle neke države nikad nisu ni imale equity sudove (**Massachusetts, Pennsylvania**) – sredinom 19. st. u državama koje su imale te sudove odvojeno počelo je **spajanje**, tj. isti sud sudi i po pravu i po pravičnosti
- **porota** odlučuje samo o pitanjima po common law, a ako u istom postupku nešto treba riješiti po equity to rješava sam **sudac**
- **imovinska prava** uglavnom su u nadležnosti sudova država članica, u njima postoje duboki engleski utjecaji, tj. isti oblici vlasništva – **real property, personal property, fee simple, life estate, reversion** itd.
- potpuno u nadležnosti država članica i bez ikakva uplitanja federacije su **bračno i obiteljsko pravo**
- među državama u tom pogledu su **velike razlike** – tako npr. u državi **New York** osnova za rastavu braka je jedino *preljub*, dok je u nekim državama dovoljna *izjava o nesuglasnosti naravi supružnika*
- isto tako, iako su **dionička društva** opće rasprostranjeni oblik privrednih poduzeća (zapošljavaju oko ¾ radne snage), u državama postoje različiti uvjeti za njihovo osnivanje – to je razlog da se osnivaju u onima s povoljnijim uvjetima
- tako je u maloj državi **Delaware** registriran najveći broj dioničkih društava
- od dijela prava koji je u nadležnosti federacije, samo je manji dio u njenoj **isključivoj nadležnosti**:
 - **patenti, pronalasci, pomorsko pravo, međunarodno pravo, carine**
 - to je stoga što u najvećem dijelu saveznog prava sudjeluju države članice

1. REVOLUCIJA

1.1. USTAVNA KRALJEVINA

1.1.1. Prilike u Francuskoj do Skupštine općih staleža

- Francuska uspostavlja današnje granice početkom 18. stoljeća (površina od 500 tisuća četvornih km)
- krajem 18. stoljeća u Francuskoj živi **25 do 27 milijuna ljudi**, 90% stanovništva živi na selu
- najveći grad je **Pariz** sa 670 tisuća stanovnika, 5 do 7% stanovništva pripada radničkoj klasi (1 do 2 milijuna)
- Francuska je druga industrijska zemlja; zaostaje za Engleskom i Nizozemskom; razvijena brodogradnja, obrtništvo, vojska
- **pravo** nije ujedinjeno – pokrajine primjenjuju vlastite pravne običaje
- postoji **12 pravnih oblasti** kojima upravljaju vrhovni sudovi – **parlamenti** (Pariški parlament nadzire $\frac{3}{4}$ države)
- najbrojnija uprava u Europi, oko 40 tisuća ljudi – većina upravnih zvanja se nasljeđuje i predmet je kupoprodaje
- bit vlasti je u **vojsci** – postoji stalna plaćenička vojska na koju se troši 70% državnih prihoda
- od kraja 16. stoljeća **kralj ima pravo određivanja poreza**; zato od 1614. ne saziva Skupštinu općih staleža
- samo neke, gospodarski najrazvijenije skupštine zadržavaju poreznu povlasticu, poreze plaća samo treći stalež
- **STALEŽI**
- **plemstvo** kralju služi svojim uslugama (vojnim, upravnim, sudskim) – ne smiju se baviti trgovinom i obrtom
 - dobivaju plaće, mirovine, a i najviše zemlje (20% ukupne državne zemlje)
 - plemstvo čini 1,33% stanovništva (400 tisuća)
 - dvorsko plemstvo okupljeno u Versaillesu (oko 4 tisuće obitelji), a provincijsko u cijeloj državi (75 tisuća)
- **svećenstvo** služi kralju duhovnim uslugama – znanost, školstvo, bolnice
- čine oko 0.5% stanovništva (130 tisuća ljudi) koje posjeduje 10% ukupne zemlje; imali su poreznu samostalnost
- tako dva staleža sa 2% stanovništva posjeduju 30% zemlje; ostalo stanovništvo čini **3. stalež** od kojeg 1/10 živi u gradovima
- Francuska u 18. stoljeću doživljava porast stanovništva, pogotovo seoskog
- razvija se četvrti stalež – **nadničari, bezemljaši, lutajući radnici** (40% seljaka)
 - seljak proizvodi 20% preko svojih potreba, a državi plaća 6 poreza (*neposredni, glavarina, na prihod, na sol*)
 - uz to, imaju radnu obvezu (teški rad do 30 dana godišnje), plaćaju crkveni porez, te razna davanja gospodaru
 - seljak je prisiljen ostati na zemlji, iako nema kmetstva kao vezanosti za zemlju
- **zemlja** je jedina trajna vrijednost – zemljovlasnici uglavnom daju zemlju u zakup, najčešće bogatoj buržoaziji
 - pripadnici te buržoazije ju često daju u **podzakup** – i zakupci i podzakupci plaćaju **zakupninu**
 - često su zemlju davali seljacima u podzakup, uz zakupninu u dijelu uroda
 - stoga 70% seljakovih prihoda odlazi na davanja gospodaru zemlje
 - seljak je još uvijek podložan feudalnom sudu i njegovim mjesnim običajima
- staleži u Francuskoj su pravno određene zajednice, sa posebnim pravima
- prijelaz među staležima odvija se prema uređenom postupku; unutar staleža također postoje velike *razlike*
- svećenstvo i plemstvu približava se krupna buržoazija – stječe plemićki status kroz sudske, financijske, upravne službe
- društveni život odvija se pod državno-pravnim utjecajem
- takav sustav upravne kraljevine usavršio je **Colbert**, **vrhovni nadzornik financija** u drugoj polovici 17. stoljeća:
 - nastaje rani oblik etatizma – **kolberizam** (rani državni kapitalizam)
 - država kontrolira gospodarski život u službi vojnog sloja – zemlja se dodjeljuje kao nagrada za vojne službe
 - **plemstvo** uvijek ističe vojne zaslugе; na njima temelji svoja stečena prava na zemlju

- ta stečena prava uzrokuju zaostajanje Francuske
- Francuska ne uspijeva uništiti staro plemstvo – ono u 18. stoljeću nastoji vratiti svoj utjecaj iz 16. stoljeća
- **Crkva** također želi veći utjecaj – od **Konkordata iz 1516.** izbor svećenstva nadzire država
- povlašten položaj imaju sudstvo i uprava, 90% ih ima plemićku titulu – počinju izrabljivati narod
 - **LOUIS 16, TURGOT I NECKER**
- već je **Louis 14.** državu ostavio na rubu bankrota; nakon poraza u Sedmogodišnjem ratu, nastoji obnoviti vojsku i mornaricu
- kad je na vlast stupio **Louis 16.**, država je bila pred **financijskim slomom** (1774.)
- ostvaruju se predviđanja *fiziokrata*, koji nisu imali utjecaj na vlast
- Louis 16. imenuje fiziokrata **Turgota** glavnim nadzornikom financija, ali i na čelo vlade (utjecaj Engleske)
 - on nastoji stvoriti slobodno tržište; ukida porez na promet, kuluk, cehove
 - uvodi slobodnu trgovinu žitom, umanjuje državnu kontrolu
 - glavni izvor državnih financija postaje općenita i ujednačena **zemljarina i dohodarina**
- zbog ovih promjena Turgot je 1776. *otpušten* – smatralo se da provodi bankarsko mešetarenje
- zamjenjuje ga ženevski bankar **Necker**, *jedini ministar koji nije bio plemić*
 - o nakon poraza u **Sedmogodišnjem ratu**, Francuska traži osvetu, pa se pridružuje am. kolonijama protiv Engleske
 - o Turgot savjetuje da se Francuska ne miješa, ali Necker pomaže američkim kolonijama
 - o istovremeno je javno izložio financijsko stanje i predložio oporezivanje bogatih – zato je otpušten
- Francuska pobjeđuje u ratu za oslobođenje am. kolonija, ali **dug** 1787. raste na 5 bilijuna livara (2.5 milijuna USD u 1989.)
- za otpuštanje Turgota i Neckera zaslužan je sud Pariškog parlamenta (oko 200 članova)
- da bi kraljevi propisi postali izvršni, parlamenti ih moraju unijeti u svoj registar – najvažniji, Pariški, je to odbio jer opće oporezivanje mijenja stoljetne povlastice i protivi se temeljnim zakonima kraljevstva
- to može učiniti samo **Skupština općih staleža**; sudska zvanja su nasljedna i neovisna o kralju koji ih ne može ukloniti
 - **SKUPŠTINA UGLEDNIKA**
- zbog visokih carina francuska proizvodnja je silno zaostajala – zato Francuska počinje zaključivati **trgovačke ugovore** uz uzajamno oslobađanje od carina (1769. sa **Španjolskom**, 1778. sa **SAD**, 1786. s **Engleskom**)
- kako bi pronašao rješenje za financijsku krizu, kralj **Louis 16.** 1787 saziva **Skupštinu uglednika**:
 - o taj skup ima 140 članova, čini ga elita – *prinčevi, ministri, biskupi i gradonačelnici*
 - o ona odbija kraljev prijedlog da uvede opću zemljarinu – 1787. parlament odbija registrirati te kraljeve uredbe
 - o kralj naređuje **progon Pariškog parlamenta**, ali bune se i svi ostali vrhovni sudovi
 - o kralj priprema reformu sudstva, ali pod pritiskom vraća Pariški parlament u svoje sjedište
 - o otporu parlamenta pridružuju se i neke pokrajinske skupštine staleža – njihovi predstavnici sastaju se u **Grenobleu** i **prijete odvajanjem od Francuske**
- 1788. kralj za ministra financija opet postavlja **Neckera**, koji mu predlaže da prihvati prijedlog parlamenta i sazove **Skupštinu općih staleža** – kralj to i čini, saziva ju za svibanj 1789.
 - u studenom 1788. saziva **Skupštinu uglednika** kako bi pripremili Skupštinu općih staleža
 - prema Neckerovom prijedlogu, određeno je da *prva 2 staleža biraju po 300, a treći 600 poslanika, te da se budućoj skupštini ostavi odluka o načinu zasjedanja* – kao tri staleža/doma odvojeno, ili po glavama u jednom domu
- s jedne strane, **krupna buržoazija** podržava kralja jer je svojim izmjenama poreza ugrozio stečena prava
- s druge strane, kralja ograničavaju **stečena prava povlaštenih** – to je pravi uzrok krizi i revoluciji
- usto, žetva je te godine bila vrlo loša, a zima vrlo oštra – zavladali su *glad i nezaposlenost*, jer je proizvodnja pala za 50% zbog jeftine engleske robe – u takvim uvjetima počinje izborna borba
- 1789. kralj izdaje dekret po kojem **biračko pravo trećeg staleža** imaju muškarci stariji od 25 godina koji plaćaju porez:
 - ⇒ glasovat će se po staležima
 - ⇒ **plemstvo i svećenstvo** će se sastati u sudskim kotarevima, te javno i neposredno izabrati predstavnike

- ⇒ **treći stalež** na selu glasuje u 2 stupnja: u skupštinama župa javno će izabrati izbornike, a oni će u sudskim kotarevima javno izabrati predstavnike
- ⇒ treći stalež u gradu glasuje u 3 stupnja:
 - a) članovi trgovačkih i obrtničkih udruženja će izabrati predstavnike
 - b) predstavnici će izabrati predstavnike grada
 - c) predstavnici gradova unutar sudskog kotara izabrat će predstavnike za Skupštinu
- birači izabranicima predaju napatke s pritužbama i željama; važne su [Enciklopedija](#) i knjižica [Što je treći stalež](#) opata [Sieyesa](#)
- **SKUPŠTINA OPĆIH STALEŽA**
- Skupština općih staleža sastala se u [Versaillesu](#) 5. 1789.
- odmah izbija **spor o načinu zasjedanja** – treći stalež misli da treba glasovati po glavama, a kralj naređuje po staležima
 - oko 270 članova trećeg staleža su pravnici, a predvodi ih [Le Chapelier](#) – oni se 10.7. proglašavaju **Domom općina**
 - 17.7. treći stalež proglašava Dom općina **Nacionalnom skupštinom** – jednim, nedjeljivim predstavnikom nacije
 - tu skupštinu prihvaćaju brojni članovi plemićkih obitelji ([Mirabeau](#), [Condorcet](#), [Lafayette](#)) i svećenstva ([Sieyes](#), [Talleyrand](#)) – kralj tu skupštinu vidi kao prijetnju, pa ju nastoji raspustiti zatvaranjem dvorane
- 20.7. Narodna skupština premješta se u [Loptaonicu](#), te svi članovi prisežu da se neće razići dok ne donesu ustav:
 - proglašavaju se **Ustavotvornom skupštinom**
 - donose rezoluciju: „Sazvana da odredi ustav Kraljevstva, da obnovi javni poredak i uspostavi prava načela.“
 - time se proglasila suverenom, pa dolazi do pravnog uobličenja revolucije
 - tjedan kasnije, kralj priznaje Narodnu skupštinu, ali istovremeno okuplja vojsku oko Pariza

1.1.2. Ustavotvorna skupština

- Ustavotvorna skupština zahtijeva povlačenje vojske oko Pariza, što kralj odbija
- zato se u Parizu okuplja dobrovoljačka vojska – **nacionalna garda**:
 - nacionalna garda 14.7.1789. provaljuje u oružarnicu u Parizu
 - zatim naoružana napada parišku tamnicu [Bastille](#), pa revolucija postaje **oružana pobuna**
 - kralj nalaže povlačenje vojske iz Pariza, te potvrđuje **Parišku komunu** – upravu poniklu iz pobune koju su izabrali predstavnici Pariza u Skupštini općih staleža da brine o opskrbi, redu i obrani grada
 - ovi događaji potiču seljačke pobune diljem Francuske
- Ustavotvorna skupština potiče narod na naoružavanje i jačanje nacionalne garde
- početkom kolovoza, ona ukida sva ovlaštenja feudalaca – **ukida se feudalizam**
 - ostaju samo obveze seljaka prema zemljovlasnicima, no njih se ili vremenski ograničilo ili otkupilo
 - **seljak** je mogao ostati zakupac zemlje ili postati njen vlasnik plaćanjem cijene vlasniku
 - *ukinuta je crkvena desetina*; pod pritiskom seljaka do 1792. su ukinuta i preostala prava feudalaca
 - skupština ukida i ograničenja slobode rada, prometa i ugovaranja – prava zanimanja, majstora, obrtničkih udruga
- 10.8.1789. ukidaju se sve povlastice staleža i pokrajina – **svi su pravno izjednačeni**, nacija postaje ukupnost pojedinaca
- dolazi do stvaranja privremenih odbora i vijeća gradova, pa pod njihovim pritiskom skupština donosi dekrete o ustrojstvu nove državne uprave (krajem 1789.) – iza ovih odredbi stajala je političko-pravna filozofija [Škole prirodnog prava](#)
- kako bi sve odluke bile uobličene u jednoj ispravi, 26.8.1789. skupština usvaja **Izjavu o pravima čovjeka i građanina**
 - **IZJAVA O PRAVIMA ČOVJEKA I GRAĐANINA**
 - ima 17 članaka, sadrži **prirodna prava i slobode čovjeka i građanina**
 - sloboda, vlasništvo, sigurnost, otpor ugnjetavanju su osnovna prava svakog čovjeka

- **sloboda** znači da je dopušteno činiti sve što ne škodi drugome – građanin može činiti sve osim onoga što je izrijeckom zabranjeno (osnova *liberalističke države*)
- **vlasništvo**: nepovredivo i sveto pravo, nitko ga ne može biti lišen, osim ako to zahtijeva opća potreba, pod uvjetom naknade
- uz načela jednakosti i suverenosti, istaknuto je i **načelo podjele vlasti** – jamstvo prava i podjela vlasti su osnova pravne, a time i ustavne države (ova načela su mjerilo svake vlasti – ona vlast koja ih povrijedi, gubi legitimitet)
 - **PRIHVAĆANJE IZJAVE OD KRALJA**
- skupština se istovremeno bavi i **pitanjem financija** – 2 puta je raspisala državni zajam, a zatim je i uputila narodu *neuspješan poziv na Domoljubni dobrovoljni dar* (da svaki građanin tijekom 3 godine dobrovoljno da četvrtinu prihoda)
- kralj odbija prihvatiti izjavu jer se ona protivi njegovoj vlasti
- u rujnu 1789. skupština je uvela porez na prihod i zemljarinu na sve stanovnike, ali je smanjila poreznu stopu, kako bi porezni teret svalila na leđa svih
 - o ove promjene nisu urodile plodom, pa je narod 5.10.1789. krenuo iz Pariza u Versailles gdje je opsjeo dvor
 - o tada je kralj napokon prihvatio izjavu, ali i 19 članaka o kralju, narodnoj skupštini i ministrima
 - o tako je Francuska dobila vrstu krnjeg ustava i postala **ustavna, ograničena kraljevina**
- nakon toga, narod prisilno odvodi kraljevu obitelj i sjedište skupštine u Pariz
- dolaskom u Pariz Ustavotvorna skupština posvećuje se najvećem problemu – **financijskoj krizi**
 - **DEKRET O NACIONALIZACIJI CRKVENE ZEMLJE**
- biskup **Tallyrand** upozorava na **neiskorištenost crkvene zemlje**; crkva je tijekom stoljeća od naroda dobivala zemlju koju nije dovoljno iskoristila i obrađivala – stoga smatra da joj se zemlja treba oduzeti, a svećenstvu početi davati plaća koja bi osigurala njihovo bavljenje duhovnim poslovima
- zato je 2.11.1789. donesen dekret kojim je **crkvena zemlja nacionalizirana**, a svećenici dobivaju plaće i mirovine
- crkvenu zemlju sada su mogli kupiti novi vlasnici i tako napuniti državnu blagajnu
- u nedostatku novca od kovine, Francuska počinje tiskati papirni novac, **assignate** – izdala ih je previše, pa im je vrijednost ubrzo počela opadati (1793. one će vrijediti tek 20% početne vrijednosti)
 - **ODLUKA O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI PARLAMENTA**
- skupština je ovu odluku donijela 3.11.1789. jer je smatrala da će se parlamenti protiviti dekretu o nacionalizaciji
- to je bio prvi korak prema slobodnom radu Ustavotvorne skupštine
- oni se više nikad nisu ni sastali, jer je 24.3.1790. godine donesen **Dekret o ukidanju svih sudova**
- počinje se raditi na ustrojstvu novog sudstva
 - **DEKRET O PODJELI FRANCUSKE**
- 11.11.1789. uspostavljena je podjela države na **departmane (oblasti), distrikte (kotareve) i općine**
- kasnije je uređena gradska uprava i određene su granice upravnih jedinica
- svi **gradovi** imali su *gradsko vijeće i gradonačelnika* koje biraju građani
- **departmani** su bili podjednaki po prostoru, stanovništvu i bogatstvu
- svi stupnjevi uprave pritom imaju izabranu skupštinu, koja bira svoj izvršni kolegij
- **ZAKON O SUDOVIMA**
- u kolovozu 1790. ovim je zakonom **odvojena uprava od sudstva**
- uvedeni su novi sudovi i razdvojena je građanska od krivične sudbenosti
- **sudac** postaje poput stroja za primjenu zakona, a bira ga narod, više nema nasljeđivanja
- **porota** postoji i u građanskom i u krivičnom postupku, ona je *sudac o činjenicama*
- u krivičnom postupku su **2 porote** – jedna je optužna, a jedna presuđuje o krivnji
- najniži stupanj građanske sudbenosti je **mirovni sudac**
- zakon je ovdje shvaćen kao *akt zakonodavca*, a ne običaj – zato je Skupština uskoro donijela **Kazneni zakon** kojim je vrlo potanko određen niz kažnjivih djela i njima odgovarajućih kazni (1791.)
- **DEKRET O UKIDANJU NEOPOZIVOSTI VJERSKE PRISEGE**
- krajem 1789. glavno pitanje Skupštine postaje **Crkva**
- ona je zbog hijerarhijskog ustrojstva i feudalnog podrijetla vrha postala glavno sredstvo otpora promjenama skupštine
- izjavom o pravima čovjeka ukinute su sve udruge koje su proturječile radu Skupštine
 - o ostala je samo Crkva, odnosno redovništvo i njegova prisega vječne pripadnosti toj zajednici

- zato ju je Skupština ovim dekretom **ukinula** – ta prisega nije u skladu s načelom slobode
- ukinuti su crkveni redovi i kongregacije, a *bivši redovnici su postali građani*

➤ **GRADANSKI USTAV O SVEĆENSTVU**

- načela upravne organizacije primijenjena na crkvenu – određene su **crkvene jedinice te dužnosti svjetovnog svećenstva**
- **svećenike doživotno biraju aktivni građani** – dobivaju potvrdu od biskupa, pa prisežu na vjernost naciji, domovini i Ustavu
- veza pape i francuske crkve je priopćavanje imena izabranih svećenika; crkva postaje podređena državi, gubi sudbenost
- kralj je prisiljen da potvrdi ovaj ustav, čime je Ustavotvorna skupština preuzela svu vlast
- papa je u ožujku 1791. ovaj akt označio *heretičkim, šizmom* (otpadništvo od crkve)
- počinje **sukob Crkve i države** – skupština svećenicima koji nisu prisegnuli naređuje da isele iz župa, te im oduzima plaće

➤ **ZAKON LE CHAPELIER**

- 14.11.1790. **skupljanje poreza** postaje dio uprave općina, a porez ubiru skupljači izabrani od naroda
- nakon toga skupština ukida posebna prava i povlastice udruženja trgovaca i obrtnika
- te odredbe nisu se ticale **udruženja radnika** – kako su se radnici bunili zbog gospodarske krize, skupština 14.6.1791. donosi zakon koji građanima zabranjuje udruživanje zbog zajedničkih interesa
- kasnije je on **proširen i na selo** – protiv ovog zakona trajala je gotovo stoljetna borba radnika
- ovim odlukama, zakonima i dekretima (aktima bez kraljevog potpisa), Ustavotvorna skupština mijenja francusko društvo
- ova revolucija počiva na *volji nacije kao biračke većine*, izražava se kroz opći interes

➤ **USTAV IZ 1791.**

- krajem 1791. Skupština se opet počinje baviti **ustavotvornim radom** – kralj shvaća da će biti prisiljen na potpisivanje ustava, pa pokušava pobjeći, no uhvaćen je i vraćen u Pariz (prитvoren, oduzet mu je državni pečat, simbol kraljevske vlasti)
- od tog lipnja 1791. pa do trenutka kad kralj prihvaća Ustav traje **Francuska republika** (od 21.7. do 14.9. 1791. godine)
- uskoro se u nacionalnoj gardi i skupštini javljaju **republikanci**, a kraljev ugled opada
- stoga skupština izglasava ustav 3.9.1791. godine – kad mu je kralj prisegao na vjernost, počela je **ustavna kraljevina**
- to je prvi moderni europski ustav, pa stoga čini prekretnicu u razvoju francuske i europske ustavnosti
- njime su potvrđene sve prijašnje promjene, ali postavlja se problem prava glasa

❖ **PRAVO GLASA**

- **nejednakost u pravu glasa** je suprotna načelu jednakosti u izjavi, pa je Sieyes istaknuo **razliku između prava i sredstva**:
 - svi su jednaki u pravima, ali glasanje je sredstvo izražavanja nacije, pa *nisu svi podobni da budu to sredstvo*
 - prema pravu glasa, građani su podijeljeni na **aktivne i pasivne**
 - **aktivno pravo glasa**: *muškarci koji su stariji od 25 godina, prebivaju u jednom kantonu više od godine, nisu sluge, upisani su u Nacionalnu gardu, dali su građansku prisegu, plaćaju porez od najmanje 3 nadnice*
 - izbori su bili u 2 stupnja – stotinu aktivnih građana javno bira jednog izbornika
 - **pasivno pravo** je ograničenije – izbornici mogu biti *samo aktivni građani koji plaćaju porez veći od 150 nadnica*
 - takvih građana bilo je svega oko 50 000; samo aktivni građani mogu biti članovi nacionalne garde
- aktivni građani u kantonu biraju izbornike na rok od 2 godine – ti izbornici čine **primarnu skupštinu**
- izbornici svih kantona departmenta čine **sekundarnu skupštinu** koja ujedno vrši i središnju vlast
- izbor za parlament Francuske vršen je po *sekundarnim skupštinama, departmentima*

❖ **ODREĐIVANJE BROJA POSLANIKA DEPARTMANA I NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE**

- broj poslanika koji pripada departmanu određen je pomoću **3 mjerila nacije**: *broj stanovništva, prostor, gospodarska moć*
- zato je ukupni broj od 250 poslanika podijeljen na 3 dijela – udio pojedinog departmana je srazmjerno određen:

- 1) 1/3 poslaničkih mjesta dodijeljena je prostoru, pa su svakom od 83 departmana pripala 3 poslanika
 - 2) 1/3 dodijeljena je prema udjelu departmana u ukupnom broju građana s aktivnim pravom glasa
 - 3) 1/3 dodijeljena je prema udjelu departmana u ukupnoj količini ubranog poreza (mjerilo gosp. moći)
- taj broj poslanika je birala **sekundarna skupština** između onih koji su stalno naseljeni u departmanu
 - zabranjen je imperativni mandat – birači samo biraju, ali nemaju pravo davati naputke izabranima
 - skupština je izabrana na 2 godine – u to vrijeme nije mogla biti raspuštena, bila je u stalnom zasjedanju
 - **nadležnosti**: zakonodavna vlast, porezno i budžetsko pravo, nadzor uprave, vojska, odlučivanje o ratu i miru (uz kraljev prijedlog); nije predviđena mogućnost referenduma ili plebiscita
- ❖ **KRALJ**
- kralj je **ustavni vladar**, kralj Francuza – *najviši predstavnik nacije i države*, njen prvi građanin
 - vrši izvršnu vlast preko **6 ministara** koje sam bira i koji nisu članovi skupštine
 - nijedna kraljeva isprava nije izvršna bez ministrova supotpisa, kojim on preuzima pravnu odgovornost za nju
 - skupština uvijek može pozvati ministra da podnese izvještaj o svom radu – svaki ministar djeluje zasebno
 - kralj nema pravo zakonodavne inicijative, ali ima pravo **odgodnog veta** – ako odbije dekret skupštine, ona nije zakon
 - o veto može biti prevladan samo ako dekret prihvate dvije sljedeće skupštine; kako se skupštine nisu mogle same raspustiti, morala su proteći **2 mandata** – ta odgoda je stoga prijedlog nekog zakona mogla zadržati od 2 do 6 godina
 - o kralj ima plaću i vojnu gardu, a iako je on glava državne uprave, niži činovnici su neovisni o njemu
- ❖ **SUDSTVO**
- sudstvo je **nezavisno i od zakonodavca i kralja** (izvršne vlasti) – suca biraju aktivni građani na mandat od 6 godina
 - na vrhu sudstva je **Kasacijski sud** – rješava samo pravna pitanja i brine da sudovi pravilno primjenjuju zakone
 - za političke delikte zadužen je **Visoki nacionalni sud** koji sudi uz porotu od 24 člana – za svaki predmet se ždrijebanjem određuju 4 suca Kasacijskog suda
- ❖ **MIJENJANJE USTAVA**
- Ustav može biti **izmijenjen** jedino na sljedeći način: *određenu izmjenu moraju usvojiti 3 uzastopne zakonodavne skupštine, kako bi se četvrta zakonodavna skupština proširila za 1/3 dodatnih članova i konačno odlučila o izmjeni*
 - postupak izmjene može trajati od 4 do 8 godina; članovi Ustavotvorne skupštine ne mogu biti birani u zakonodavnu
 - Ustav sadrži odredbu kojom predviđeni postupak izmjene pripada postojećem ustavnom poretku
 - također, nacija ima **nezastarivo pravo da izmijeni ustav** – nacija nadilazi i ustav, i postojeći poredak, i državu
 - Ustav iz 1791. je završni čin pravne revolucije kojom je posve izmijenjeno sudstvo, uprava, vojska, financije, privreda, ...

1.1.3. Zakonodavna skupština

- nakon Ustava iz 1791., zakonodavna skupština je predstavnik bogatijih slojeva, no s vremenom **postaje sve demokratskija**, uglavnom zbog pritiska **Pariške komune** – ovdje su izrazitije **političke skupine**, a ukupno ima 745 članova
 - u početku većinu čine pristalice Ustava, manja grupa je nezavisna, a najmanju grupu čine **jakobinci**
- ❖ **JAKOBINCI**
- jakobinci naglašavaju da zakonodavna vlast mora biti najviša, **protive se kraljevini** – iznose socijalni i gospodarski program
 - dobili su ime po samostanu **St. Jacques** u kojem su se počeli sastajati još kao poslanici *Skupštine općih staleža*
 - činila ih je intelektualna i bogata buržoazija, i demokratska i republikanska
 - 1791. u Francuskoj postoji preko 400 jakobinskih klubova povezanih sa središnjicom, Parizom
 - oni su **organizirani kao stranka**, pa zastupaju centraliziranu administrativnu državu

❖ **KORDELIJERI (DRUŠTVO PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA)**

- službeni naziv: **Društvo prava čovjeka i građanina**; demokratskiji, slabije organizirani i manje centralizirani od jakobinaca
- traže *opće pravo glasa, republiku i društvenu jednakost*; slijede ih radnici i sitna buržoazija, najviše u Parizu
 - **REFORME ZAKONODAVNE SKUPŠTINE I SUKOBI S KRALJEM, PLEMSTVOM, CRKVOM**
- 1792. Zakonodavna skupština je konačno i bez otkupa **ukinula sva feudalna prava**; daljnje promjene:
 - o ukida slobodu trgovine žita; uvodi i pravo oduzimanja žita
 - o Konventom iz 1793. osnovana je i **armija revolucije** od 6000 ljudi koji oduzimaju namirnice po selima
 - o 1792. donosi **Zakon o braku i obitelji** – brak, obitelj, rođenje, smrt su u nadležnosti općina
 - o roditeljska vlast prestaje s punoljetstvom (21 god.); nesporazume rješava Obiteljski sud, sastavljen od rođaka
 - o 1792. ukinute su i bolnice – osoblje od tad radi kao pojedinačno, ne čini zajednicu
- rad Zakonodavne skupštine obilježavaju **sukobi s kraljem, plemstvom i Crkvom**:
 - **s kraljem**: zbog dekreta oko sprovođenja Građanskog ustava o svećenstvu, te konfiskacija imanja izbjeglica
 - skupštini se protive i plemstvo i Crkva, ali i seljaci i radnici koji dižu pobune i šire nezadovoljstvo
 - skupština je mislila da će problemi nestati pred vanjskim opasnostima, ratom; ipak, žirondinci tjeraju skupštinu da izglasa optužbu protiv ministra vanjskih poslova – kralj je prisiljen zamijeniti ga jakobincem
- skupština u travnju 1792. ipak objavljuje rat Austriji, kojoj se pridružuje Pruska (Engleska još miruje)
- u srpnju 1792. eskalira sukob skupštine i kralja – skupština dekretom proglašava da je *domovina u opasnosti*, kriveći kralja
- poziva sve građane da se naoružaju, jer je austrijski neprijatelj na 150 km od Pariza
- kralj pokušava pobjeći, a austrijska vlast proglasom se predstavlja **zaštitnikom francuskog naroda i kralja**
 - **DRUGA REVOLUCIJA**
- 10.7.1792. u Parizu izbija „*druga revolucija*“ koja označava kraj Ustava i kraljevine
- revolucionarna Komuna preuzima vlast, dolazi do pobune, Zakonodavna skupština suspendira kralja i predaje ga Komuni
- skupština imenuje 6-eročlani **Izvršni savjet** – tako ona postaje i zakonodavac i izvršna vlast
 - **KONVENT I PROMJENE AKTIVNOG PRAVA GLASA**
- Pariška komuna i nacionalna garda pod utjecajem jakobinaca počinje se predstavljati kao cijela Francuska
- skupština pod njenim pritiskom saziva Konvent – skupštinu koja treba poseban mandat kako bi odlučila o ustavnim pitanjima
- Zakonodavna skupština tad **određuje aktivne birače drukčije**: *moraju biti stariji od 21 godine, biti bar godinu dana u kantonu, živjeti od svog prihoda i rada; pasivno pravo je isto, jedino je minimalna dob 25 godina*
- **izbori imaju 2 stupnja** – svaki departman za Konvent bira onoliko poslanika koliko ih je na prethodnim izborima birao za Zakonodavnu skupštinu (ostala je u zasjedanju do sastanka novoizabranog konventa)
- konvent je biran u uvjetima *rata, unutarnje pobune i nesigurnosti* – glasanje se razlikuje u pojedinim departmanima
- za Konvent je glasalo oko 10% onih koji imaju pravo glasa; započeo bi rad tek s polovicom od 750 predviđenih članova

1.2. PRVA REPUBLIKA

1.2.1. Konvent

- 20.9.1792. Zakonodavna skupština prestaje zasjedati i predaje vlast Konventu, a fra. vojska postiže 1. pobjedu kod **Valmyja**
- revolucija skupštine počinje poprimati **obilježja građanskog rata** – te pobune građanstva i seljaštva su i potakle strane sile da napadnu Francusku (i one su se bojale revolucije zbog mogućeg odjeka na svom prostoru)

- 1793. **Zakonodavna skupština objavljuje rat** – priklanjaju joj se nezadovoljnici, pa revolucija dobiva i nacionalno obilježje
- Konvent je imao **750 članova**; do punog izražaja dolaze stranačke suprotnosti, među samim republikancima
- nije bilo pristalica kraljevstva, jer su glasanja javna, a protivljenje republici dovoljno je za smrtnu presudu
- **republikanci** se razilaze po pitanjima centralizma, državne vlasti i utjecaju Pariza na rad Konventa
- 400 članova čini centar koji se priklanja razdvojenim jakobinskim taborima – **jakobinci se raspadaju u dvije grupe**:
 - **žirondinci** – utjecajni poslanici iz departmana **Gironde** (naziv za protivnike znači „politička močvara, žabokrečina“)
 - **montanjari** – sjedili su u zadnjim redovima amfiteatra, pa su odande vikali kao s brda (*brđani*)
- žirondinci shvaćaju demokraciju kao oslon na narod i seljake, a montanjari smatraju da je centar i bit države u Parizu
- u početku je u Konventu bilo oko 160 žirondinaca i 200 montanjara, ali neodlučna većina je mijenjala taj odnos
- tako je Konvent u prvih 7 mjeseci bio žirondinski, zatim 2 mjeseca montanjski, pa 3 mjeseca termidorski
- **termidorski konvent** – traži odbacivanje montanjske strahovlade i žirondinskog federalizma
- konvent započinje kao skupština dogmatičara, a završava kao skupština *oportunisti kojima je bitno zadržati vlast*
 - **ŽIRONDINSKI KONVENT**
- Konvent je iz svoje sredine izabrao **Izvršno vijeće** od 6 ministara – nije imalo nikakvu samostalnost
 - imao je **21 stalan odbor** za razne poslove, a i privremene odbore
 - preuzima neposredno vođenje državnih poslova, a ustavotvorna funkcija je u drugom planu
 - Konvent je odmah nakon početka rada donio nekoliko **dekreta**: *ustav će biti podnesen narodu na referendum, osobe i vlasništvo su pod zaštitom nacije, ukinuta je kraljevina i uvedena republika, novi kalendar (računanje vremena počinje od republike, 21.9.1792., no traje samo do 1805.)*
- potom je osudio svrgnutog **Louisa XVI** na smrt i on je **pogubljen** – tada nastaje prva koalicija (ENG, ŠPA, POR, NIZ, Njem. carstvo, Sardinija, Napulj) koja se pridružuje Austriji i Pruskoj u ratu protiv Francuske
- blokiraju uvoz robe u Francusku, a zatim i svaki izvoz; strane vojske zatvaraju francuske granice, a kontroliraju i brodove
- Konvent zato u ožujku 1793. bira **revolucionarni sud** koji sudi neprijateljima revolucije
- nastaje i **Odbor narodnog spasa** – ima 9 do 12 članova izabranih na mjesec dana, treba nadzirati *Izvršno vijeće*
- članovi tog odbora uskoro postaju ministri, a članovi Izvršnog vijeća tek puki administratori
- zemlja je podijeljena na **41 dio** (po 2 departmana) – u svaki su poslana 2 člana Konventa koji preuzimaju njihovu upravu
- posebni izvjestitelji slani su i u vojsku, a mogli su i opozvati generale; ti izaslanici vrše centralizaciju vlasti
- 25.10.1792. donesen je **Zakon o naslijeđu** – *svi zakonski nasljednici su izjednačeni, darovanje među živima je ograničeno, zabranjeno je oporučno nasljeđivanje, priznata vanbračna djeca imaju ista nasljedna prava kao i bračna djeca*
- ulaskom u rat nastaje i **stalna dobrovoljačka vojska** koju organiziraju **žirondinci Danton i Carnot**
- istovremeno dolazi do pobuna, pa se vlast približava diktaturi i ekstremizmu:
 - o žirondinci pokušavaju zadržati mjeru u centralizmu i nasilju
 - o u svibnju 1793. ipak donose **Zakon o najvišim cijenama žita** (određuju ih departmani)
 - o izrađuju i **nacrtni ustava (Condorcet)** – predviđa opće pravo glasa, vlast u rukama Zakonodavne skupštine, izvršna vlast pripada Izvršnom vijeću od 7 članova, gradovi bi bili razdijeljeni u više komuna (posebno Pariz)
- kad su žirondinci predložili Konventu *preispitivanje zakonitosti odluka Pariške komune*, eskaliralo je opće nezadovoljstvo zbog rata, gladi i njihovih odluka – **izbija pobuna u Parizu**
- **nacionalna garda, narod i jakobinci** predvođeni **Robespierream** provaljuju u Konvent i 2.6.1793. diktiraju uvjete spašavanja Republike, te tjeraju žirondince iz Konventa – 34 najistaknutija su predana, **konvent postaje montanjski**

➤ **JAKOBINSKI KONVENT I USTAV**

- trebalo bi ga zvati montanjarski, no naziv jakobinac uobičajeno se suzio na montanjare
- odbacuje žirondinski nacrt ustava i uzima u razmatranje **Jakobinski nacrt** – Konvent ga je prihvatio 24.6.1793.
- u srpnju 1793. Ustav je podnesen narodu na referendum – odazvalo se 25% birača, skoro svi su ga prihvatili
- počelo je polaganje **prisege vjernosti ustavu** – on je izjednačen s ustavom, a ona s nacijom
- Konvent je ubrzo nakon toga ostavio Ustav izvan primjene, te se posvetio spasu Republike
- taj Ustav počiva na **načelu jedinstva vlasti**, a među pravima ističu se: *jednakost, sloboda, sigurnost, vlasništvo, pravo na rad, pravo na društvenu pomoć, pravo na školovanje, dužnost na pobunu protiv vlasti koja ugnjetava*
- Ustav je **demokratski** – postoji opće, neposredno, kolektivno pravo glasa (javno ili tajno – po izboru građana)
 - o pravo glasa imaju svi Francuzi stariji od 21 godine s boravištem od pola godine
 - o na svakih 40 000 birača bira se jedan poslanik za skupštinu (mandat od 1 godine)
- izvršnu vlast čini **Izvršno vijeće** – ima 24 člana koje bira skupština između kandidata 83 departmana na 2 godine
 - svake godine obnavlja se pola tog vijeća – **jamstvo kontinuiteta** u vlasti
 - vijeće imenuje ministre – ne smiju odlučivati na zajedničkim sjednicama, imaju neograničen mandat
- Zakonodavna skupština donosi dekrete (o manje važnim stvarima) i zakone (o važnim predmetima)
- o zakonima je moguć referendum, ako ga u 40 dana u bar 42 departmana (pola) zahtijeva 1/10 birača

❖ **JAKOBINSKA STRAHOVLADA**

- jakobinska strahovlada postaje **neograničena i pravno neodređena**
 - o ta vlast postaje nasilna, njen glavni organ je **policija; Robespierre** izjavljuje da su „*samo republikanci građani*“
 - o svaka želja departmana da održi samostalnost označena je kao izdaja i kažnjava se smrću
 - o sloboda misli i izražavanja posve je ukinuta, a revolucionarni sudovi ne poštuju pravila postupka
 - o jakobinci dopunjavaju Zakon o sumnjivima iz 1793. odredbom po kojoj je sumnjiv svatko tko koči napredak revolucije (skoro milijun ljudi je označeno sumnjivima i pritvoreno)
 - o krajem jakobinske strahovlade, u lipnju 1794. političkim zatvorenicima je uskraćeno pravo na odvjetnika, a jedina kazna je smrtna (za mjesec i pol dana trajanja tog zakona, na smrt je osuđeno 1350 ljudi)
- uprava s izaslanicima koji neposredno upravljaju departmanima više nije moguća – u prosincu 1793. uvedena je nova uprava, a svi njeni stupnjevi su podvrgnuti **Odboru narodnog spasa** koji imenuje upravitelje pokrajina
- daljnje promjene koje uvode jakobinci:
 - ⇒ uveden je jedinstveni maksimum cijena žita za cijelu zemlju, određene su vrlo niske radničke nadnice
 - ⇒ dolazi do štrajkova pa Konvent provodi **rekviziciju radnika** – uvodi prinudni rad, brani štrajkove i radnička društva
 - ⇒ vlada nadzire gospodarski život i proizvodnju, uređuje unutarnju i vanjsku trgovinu – naznake **industrijalizacije**
 - ⇒ uvedena реквизиција (oduzimanje) proizvoda kao redovita mjera
 - ⇒ u veljači 1794. Konvent ukida ropstvo u francuskim kolonijama, priznata vanbračna djeca su izjednačena s bračnom
 - ⇒ ukinuto je oporučno nasljeđivanje, zdravi su prisiljeni na rad, prosjačenje je zabranjeno
- u ljeto 1793. Konvent na **vojnu službu** sili sve neoženjene muškarce od 18 do 25 godina
- opskrba vojske uzrokuje financijske probleme, pa vlada neuspješno uvodi obavezan zajam
- stoga Konvent uvodi *izvanredne ratne poreze*, a nižim organima je zabranjeno uvođenje poreza
- jača **sukob s Crkvom** – država zauzima protuvjersko gledište, daje općinama pravo da odluče o vrsti vjerovanja
- uskoro Konvent stvara *kult Razuma*, a zatim *kult Vrhovnog bića* – sastoji se od **općih moralnih načela**
- u to vrijeme francuska vojska počinje potiskivati neprijatelja prema granici
- dok Konvent drhti pred Odborom narodnog spasa, ovaj drhti pred **Robespierreom**
- dolazi do promjene u **ustrojstvu izvršne vlasti** – pojedinim resorima umjesto ministara sada upravlja **dvočlana komisija**

- bilo je ukupno 12 komisija (resora) koje zajedno čine **Odbor za izvršne poslove**, vrstu *čiste administracije*

❖ **ODBOR NARODNOG SPASA**

- Odbor narodnog spasa je **političke naravi**, jer je svih 9 članova izjednačeno
- ipak, Robespierre je jedini član koji ima oslon u Pariškoj komuni te u mreži od 3000 jakobinskih klubova širom Francuske
- unatoč tome, **jakobinci** vode borbu i lijevo (**hebertisti**, **Hebert**) i desno (**dantonisti**, **Danton**) – uspijevaju pobunama uništiti obje struje; istovremeno, Francuska vodi borbu na belgijskom području i 1794. odnosi pobjedu nad protivničkim savezom
- unutar Odbora narodnog spasa, Robespierreov glavni protivnik bio je **Carnot**; nakon uništavanja hebertista, Robespierre je optužen za tiraniju, a u srpnju 1794. je ubijen zajedno s 21 pristalicom – **termidorska reakcija** (*termidor = srpanj*)
- **Konvent** sačinjen od žirondinaca, dantonista i monarhista **postaje umjeren**
- poboljšanjem situacije u zemlji i ratu, teror nije više bio potreban, kao ni revolucija

➤ **TERMIDORSKI KONVENT**

- **vojska** počinje preuzimati vlast – u ratu protiv koalicije ističu se mladi vojnici, među kojima i **Napoleon**
- on 1793. nakon pobjede nad Englezima u Toulonu postaje najmlađi general revolucije s 24 godine
- organizacija Konventa i izvršne vlasti nakon obaranja jakobinaca ostaje ista; mijenjaju se osobe na vlasti i način vladanja
- za ovog Konventa, Francuska prelazi granicu i počinje i osvajati, a Pruska izlazi iz rata
- nestankom vanjskih problema očiti postaju oni **unutrašnji** – gospodarska i financijska kriza, težak život građanstva
- u travnju 1795. dolazi i do **pobune u Parizu i provaljivanja u Konvent**, no vojska ju svladava
- u to vrijeme počinje se stvarati stalna vojska, koja postaje jamstvo vlasti i revolucije, a postupno i politički čimbenik
- u strahu od nove diktature, Konvent stvara vlastitih **16 odbora** koji preuzimaju izvršnu vlast
- jedan od njih je i **Odbor narodnog spasa**, koji je sad zadužen samo za rat i vanjske poslove
- kako bi se spriječilo osamostaljenje odbora, njihovi članovi biraju se ždrijebom samo na mjesec dana
- zbog važnosti rata i vanjskih poslova, Odbor narodnog spasa tijekom 1795. ipak dolazi do većeg utjecaja
- sve ove promjene jačaju izvršne komisije, pa i stalna administracija postaje sve jača
- Termidorski konvent je također sklon **centraliziranoj upravi** – zadržava izaslanike koji vode upravu pojedinih departmana
- **Revolucionarni sud** je zadržan, ali sada mora poštivati određeni postupak, a optuženi ima pravo na obranu i svjedoke
- ovaj sud ipak je ukinut u svibnju 1795.
- Konvent ukida progone federalista, ali zabranjuje zagovaranje kraljevine, te pooštrava mjere protiv izbjeglica
- u veljači 1795. donesen je **Dekret o odvajanju Crkve od države** i dozvoljena je sloboda kulta
- Konvent se zatim posvećuje **upravi Pariza** – članovi Pariške komune su pobijeni (brojni jakobinci), a Parizom ne upravlja gradska uprava, nego izravno ministar unutarnjih poslova
- najvažnija razlika između Jakobinskog i Termidorskog konventa je **gospodarstvo**
- 1794. konvent se okreće liberalnom gospodarstvu, ukida propisivanje cijena (to dovodi do njihovog porasta)
- kao posljedica asignata, nedostatka robe, nerazvijene trgovine dolazi do **inflacije**
- Francuska dolazi do ruba bankrota, pa je propisano *ubiranje zemljarine u plodovima* kako bi se lakše opskrbila vojska
- nakon zaključenja **mira s Pruskom** u travnju 1795., Konvent nema opravdanja da odgađa ustavni rad zbog kojeg je i sazvan
- odbacuje se Jakobinski ustav iz 1793., pa poseban odbor izrađuje novi nacrt ustava – **Direktorijski ustav**

➤ **DIREKTORIJSKI USTAV**

- Konvent ga je prihvatio 22.8.1795., a potom ga dao na referendum
- istodobno je narodu podnesen i dekret prema kojem narod na prvim izborima zakonodavnih tijela može izabrati samo 1/3 novih poslanika, dok 2/3 moraju biti iz Konventa (time si je Konvent **htio produžiti život**, zbog straha od monarhista)

- zbog ovog dekreta u Parizu 5.10.1795. izbija **monarhistička pobuna** – Konvent poziva vojsku kako bi ugušila pobunu, a za zapovjednika postavlja generala **Napoleona Bonaparte**a, rođenog 1769. na Korzici
- Napoleon je kao učenik vojne škole bio pristalica **Rousseaua**, a kasnije jakobinaca i **Robespierrea**
 - o 1793. postaje general nakon bitke u Toulonu, a iduće godine je zatvoren
 - o Konvent mu daje još jednu priliku, koju on i koristi – ugušio je pobunu, čime je počeo uspon njega i vojske
- nakon referenduma, **Ustav iz 1795. je prihvaćen** (uz slab odaziv, od 7 milijuna glasovalo je oko milijun glasača)
 - ⇒ Direktorijski ustav je najduži francuski ustav, s naglašenim **kontinuitetom u vlasti**
 - ⇒ **vlasti su odvojene** i svaka se sastoji od kolegija (organa) koji se djelomično obnavljaju
 - ⇒ ideja republike postaje vezana uz 3 postulata: **izbornost, kolegijalnost, kratkoća mandata**
 - ⇒ zato je po ovom Ustavu Francuska vrsta **predsjedničke republike** – kolegijalni predsjednik republike je direktorij
- direktorij je nastao **dekretom Ustavotvorne skupštine u prosincu 1789.** – bio je to **organ od 8 članova** koji vrši upravnu vlast u departmanu, a bira ga Opće vijeće departmana
- ovim ustavom prvi put je uveden **dvodomni parlament**; zakonodavno tijelo se sastoji od Vijeća 5 stotina i Vijeća starih
 - o **Vijeće 5 stotina** – 500 članova starijih od 30 godina, s prebivalištem od 15 godina u istom departmanu
 - o **Vijeće starih** – 250 članova starijih od 40 godina, s prebivalištem od 15 godina u istom departmanu
- poslanici za oba doma su birani na 3 godine, ali se svake godine bira 1/3 novih članova
- Vijeće starih može samo potvrditi/odbiti odlukama Vijeća 5 stotina
- ❖ **DIREKTORIJ**
- direktorij je kolegij od 5 **direktora**, vrši poslove poglavara države i izvršne vlasti
 - direktore bira Vijeće starih s liste od 50 kandidata starijih od 40 godina koje predlaže Vijeće 5 stotina
 - biraju se na rok od 5 godina, ali svake godine se bira jedan direktor (djelomično obnavljanje)
- direktorij o svojim poslovima odlučuje na skupu, većinom glasova (3)
- imenuje i **6 ministara** koji vrše izvršnu vlast i odgovaraju direktoriju, ali ne mogu zajedno zasjedati
- direktorij *imenuje vojne zapovjednike, diplomate, departmanske načelnike uprave, promulgira zakone, vodi međunarodne pregovore* – ima višu vlast nego kralj po Ustavu 1791.; nema ovlasti u zakonodavnoj vlasti, proračunu i financijama
- zakonodavac može direktore optužiti za **veleizdaju** pred Visokim sudom
- ❖ **OSTALA OBILJEŽJA USTAVA**
- ovaj Ustav je u usporedbi s onim iz 1791. manje demokratski, a više liberalan
- **pravo glasa** sad imaju Francuzi stariji od 21 godinu upisani u Nacionalnu gardu i koji plaćaju porez
- **izbori su tajni, u dva stupnja** – birači biraju izbornike (bar 25 godina, visok imovinski cenzus), a ovi poslanike
- i ovaj ustav ima *uvodnu deklaraciju o pravima*, ali nisu spomenuta jednakost i pravo na pobunu
- smatra se da je revolucija završena, a bitne poluge vlasti su centralizam i etatizam
- nakon referenduma, provedeni su izbori za **nove organe**
- izabrano je **500 članova Konventa**, no mnogi novoizabrani članovi bili su protiv Konventa (neki su bili i monarhisti)
- nakon 3 godine, Konvent se 20.10.1795. **raspušio** – 2/3 njegovih članova produžuju rad kao članovi doma novog zakonodavca (suprotno od Ustavotvorne skupštine koja 1791. brani svojim članovima izbor u zakonodavnu skupštinu)
- na snagu stupa **prvi republikanski ustav**

1.2.2. Direktorij

- za vlasti direktorija, republika se ustaljuje **jačanjem uprave i vojske**
- Francuska iz obrane prelazi u osvajanje, a pod prividom slobode i demokracije provodi **nacionalizam i imperijalizam**
- nakon pada jakobinaca, direktorij počinju ugrožavati monarhisti – jedan od njih, **Babeuf**, izgrađuje *doktrinu o jednakosti*

- ⇒ njegov cilj je doći do vlasti, a onda provesti jednakost: *podijeliti zadatke i proizvode svima podjednako*
- ⇒ stvara **Društvo jednakih** – tajna urotnička grupa organizirana po vojničkom uzoru koja se uvlači u narod i vrši propagandu, čekajući povoljan trenutak da se domogne vlasti (sredstvo ne sadrži cilj)
- ⇒ njegova zavjera je otkrivena pa je osuđen na smrt; uskoro se počinje ograničavati sloboda tiska
- ⇒ 1796. donesen je zakon kojim je poticanje na obaranje postojećeg poretka kažnjivo smrću
- za trajanja direktorija sve češće dolazi do povrede Ustava, uglavnom u interesu vladajuće politike
- na prvim djelomičnim izborima 1/3 poslanika, direktorij *poništava izbore* u preko pola departmana jer su izabrani monarhisti
- na izborima iduće godine, 1797., isključeni su anarhisti i teroristi
- direktorij 1799. uspostavlja **vrstu strahovlade**: protiv izbjeglica, svećenika, rođaka emigranata
- zbog stalne borbe važna je uloga vojske koja postaje uzor reda i uspjeha
- 1798. je uvedena **opća vojna obveza**, što opet izaziva nezadovoljstvo, ali i gospodarsku i financijsku krizu
- kako bi ublažilo krizu, zakonodavno tijelo smatra da je nužno uspostaviti **slobodno tržište**, te se osloniti na bogate
- direktorij je skloniji gospodarskom nacionalizmu i dirigiranoj privredi – zabranjen je uvoz engleske robe, ali su ukinute rekvizicije i uspostavljeno je slobodno unutarnje tržište
- nakon uvođenja prinudnog progresivnog zajma **trgovina silno opada**; dolazi do inflacije, pa država objavljuje bankrot za svoj dug – 2/3 duga su isplaćene doznakama na donosioca (njihova vrijednost iduće godine iznosi tek 1% nominalne)
- direktorij se okreće posrednim porezima, koji će u francuskom poreznom sustavu ostati do kraja 19. stoljeća
- unatoč ratnom plijenu i oporezivanju pokorenih zemalja, direktorij je prisiljen na **prinudni progresivni zajam na prihod**, koji na visoke prihode iznosi 3/4 vrijednosti (ova mjera je bila protiv bogatih, no politika je uglavnom bila na njihovoj strani)
- u to vrijeme prevladava **trgovački kapitalizam** – najvažniji način stjecanja kapitala je trgovina
- stvaraju se udruženja dobavljača-trgovaca, iako ih je Konvent prethodno zabranio
- direktorij također izgrađuje potpuni **upravni i sudski poredak**, uspostavljajući centraliziranu vlast
- **generali** koji su donosili ratne uspjehe krive upravo direktorij za poraze od Druge koalicije
- **političari** također kritiziraju direktorij, jer je vlast nedjelotvorna; *zamjeraju joj prinudni zajam i opću vojnu obvezu*
- tako se protiv direktorija udružuju generali i političari predvođeni **Napoleonom** i **Sieyesom**
- njih dvojica zajedno s dijelom Vijeća 5 stotina 9.11.1799. izvode **državni udar**
- **Vijeće 5 stotina ukida direktorij** i bira tri konzula da predlože izmjenu ustava, a zatim se razilazi na 4 mjeseca
- mjesec dana kasnije, prvi konzul, **Napoleon** (uz **Sieyesa** i **Ducosa**) izjavljuje: „Revolucija je završena.“

2. NAPOLEONOVO DOBA

2.1. UVOD

- **Napoleon** uspostavlja **osobnu vlast u ime države** – s 30 godina postao je gospodar države koja se prostirala na ogromnom prostoru Belgije, Nizozemske, Švicarske i Italije (većina osvojena za vrijeme direktorija)
- unatoč prestanku sukoba s Pruskom, glavni preostali neprijatelji su **Austrija i Engleska**
- Francuska ugrožava europsku ravnotežu, pa Engleska pokušava pridobiti cijelu Europu protiv nje
- 1799. nastaje **Druga koalicija** koju čine Engleska, Austrija, Rusija, Turska, Portugal, Napulj
- od ožujka do kraja godine Francuska trpi poraze u Njemačkoj i Italiji, dok Napoleon ratuje protiv Engleske i Turske u Egiptu
- Koalicija vodi rat protiv francuskog imperijalizma, nacionalizma, ali i ideologije feudalne države Europe
- mnogi su Napoleona vidjeli kao izdajnika revolucije, pa je on postupno namjeravao uspostaviti kraljevinu, i to kao carevinu
- mjesec dana nakon udara, **Sieyes** s Napoleonom izrađuje **novi ustav**

- oni državu zamišljaju kao upravni stroj, a zakonodavni postupak kao sudski postupak
- ovaj ustav izrađen je 15.12.1799., a po organu izvršne vlasti nazvan je **Konzulski ustav**

2.2. KONZULSKI USTAV

- ovaj treći ustav Republike na referendumu je prihvatilo oko 3 milijuna glasača koji su pristupili javnom glasovanju
- **izvršna vlast** postaje jedina vlast, a ovim ustavom izdana je revolucija, a i demokracija
- Konzulski ustav je **ustav-upravni akt**, jer je skrojen za jednu osobu; čak sadrži i *imena nosilaca najviše vlasti*
- izvršna vlast pripada **trojici konzula** – bira ih senat s liste nacionalnog povjerenja na 10 godina
- prvi konzul je **Napoleon** – on ima vlast: *pravo predlaganja zakona, državnog proračuna i uredaba, vrši sva imenovanja, raspolaže vojskom i državnim prihodima i rashodima (druga dva konzula nemaju vlast, mogu samo savjetovati prvog)*
- demokracija je samo prividna - svi Francuzi stariji od 21 godine imaju **opće pravo glasa**, a izbori su u 3 stupnja
 - ⇒ birači u općini javno biraju 1/10, nastaje **općinska lista povjerenja** (oko 800 tisuća ljudi)
 - ⇒ članovi općinskih lista sastaju se u središtu departmana i biraju 1/10, nastaje **departmanska lista** od 80 000 ljudi
 - ⇒ članovi departmanske liste biraju 1/10, pa nastaje **nacionalna lista povjerenja** od oko 8 tisuća ljudi
- konzul i senat zatim od tih izabranih vrše izbore po načelu „povjerenje odozdo, vlast odozgo“
- ispod prvog konzula, drugi vrhovni organ vlasti je **senat** – Ustavom su određena prva dva senatora (**Sieyes** i **Ducos**)
- njih dvojica će izabrati većinu senatora, a zatim će svi zajedno izabrati preostale (**ukupno 60**) – oni su doživotni čuvari ustava
- za svaki dio zakonodavnog postupka predviđen je poseban organ:
 - pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo **prvi konzul**
 - prijedlog pravno uobličava **državni savjet**; zakonski prijedlog pretresa **tribunat**
 - o zakonskom prijedlogu tajnim glasanjem odlučuje **zakonodavna skupština**
- članove tribunata (100, kasnije 50) i zakonodavne skupštine (300) bira senat na 5 godina s liste povjerenja
- svake godine *obnavlja se 1/5*, kako bi zakonodavna vlast zadržala kontinuitet
- **senat** je nezavisan od nacije i konzula, ima **ustavotvornu vlast** – putem svojih prijedloga-mišljenja (senatus consulte), koje narod odobrava referendumom, dopunjuje Ustav, pa će on postati duži od Direktorijskog, iako prvo ima samo 95 članova
- ipak, referendumu su *fikcija, nedemokratski, javni i pod pritiskom policije* (raskorak norme i prakse)
- **Napoleon** odmah po dolasku na vlast počinje **preuređivati upravu i sudstvo**
 - ukida pokrajinski federalizam i uvodi strogu **centralizaciju**
 - 1800. dekretom je tisak stavljen pod nadzor vlasti (policije), a zatim su doneseni **Zakon o upravi** (podjela na 88 departmana) i **Zakon o sudstvu**, te je osnovan *odbor koji treba izraditi nacrt građanskog zakonika*
 - srpnju 1801. s papom potpisuje **Konkordat**, nakon 21 izmjene prijedloga; izbjeglicama je dozvoljen povratak
 - nešto ranije osnovana je i Francuska banka, kao dioničko društvo
- Napoleon provodi **daljnje mjere**: *ukida neke mjere direktorija (zakon o taocima, prisilni zajam, deportacije svećenika), srebrni franak je jedino sredstvo plaćanja, sve više posrednih poreza, likvidacija državnog duga; unaprjeđuje financije*
- cijene žita padaju, a radničke nadnice rastu; zbog manjka radnika počinju raditi i žene i djeca
- 1800. je zabranjen izvoz žita, a sklapaju se i trgovački ugovori s Portugalom, Španjolskom, Napuljem, Turskom, Rusijom
- Napoleonovu vladavinu ipak obilježavaju **vojni uspjesi**
 - nakon poraza krajem vladavine direktorija, u ljeto 1800. Napoleon pobjeđuje kod **Marenga**; malo kasnije Rusija nezadovoljna Engleskom – stupa u pregovore s Francuskom i predlaže konzulu da se proglasi kraljem
 - Rusija nakon izlaska iz Koalicije nagovara Švedsku, Dansku, Prusku da učine isto (proglašavaju oružanu neutralnost)

- 1801. Austrija je prisiljena na mir; Rusija ponovo sklapa savez s Engleskom (**Aleksandar I**) koja je već iscrpljena
- nakon uklanjanja **Pitta Mlađeg**, nova engleska vlada 1802. s Francuskom sklapa mir u Amiensu
- ta pobjeda nad najvećim suparnikom, sredene financije, gospodarstvo potiču senat da konzulu ponudi novi mandat od 10 god
- on to odbija, jer želi samo vlast koju mu daje narod – u svibnju 1802. narod **plebiscitom** odlučuje o imenovanju Napoleona doživotnim konzulom (plebiscit postaje osnova cezarske demokracije; *bonapartisti = plebiscitarci*)
- narod prihvaća Napoleona, a nakon referenduma o senatus-consulte (novi Ustav), dano mu je i pravo da imenuje nasljednika
 - **referendum** – neposredno izjašnjavanje biračkog tijela o prijedlogu ustava ili zakona
 - **plebiscit** – neposredno izjašnjavanje biračkog tijela o nekom važnom, određenom pitanju
- time je **1802.**, 10 godina nakon proglašenja Republike, Francuska postala **republika s nasljednim poglavarom države**
- Napoleon svodi demokratsko-republikanski zanos iz 1789. na izbornu kraljevinu
 - o iako je prije smatrao da „*sposobni rijetko rađaju sposobne*“, sada govori obrnuto
 - o „*vlada*“ stječe pravo da uz suglasnost senata raspusti tribunat ili zakonodavnu skupštinu
 - o 1802. Napoleon uvodi vrstu novog plemstva prema vojnim zaslugama, **Legiju časti** – ti vitezovi raspoređeni su u 15 kohorta, a u svakoj su po 4 stupnja (sveukupno Legiju časti čini 6100 vitezova)
 - o kao i imovina, i plemstvo postaje nasljedno (ostavitelj mora ostaviti nasljedniku dobro odgovarajuće vrijednosti)
- Napoleon se sve više koristi i **diplomacijom** – vanjsku politiku vodi mu **Talleyrand** (ministar od 1797. do 1807.)
- zajedno ukidaju nezavisnost Nizozemske, dijelova Njemačke, Švicarske, Italije, te osnivaju vazalne kraljevine (Napuljsko Kraljevstvo, Toskansko Kraljevstvo) – sada Francuska ima oko 34 milijuna stanovnika
- 1803. **obnovljen je rat s Engleskom**; iste godine Napoleon šalje ekspediciju u Indiju
- uz stvarne neprijatelje, on ih je često izmišljao kako bi imao opravdanje da uništi vodeće republikance
 - ⇒ **tisak** postaje važno sredstvo upravljanja javnim mišljenjem – sve novine su pregledavane i cenzurirane po potrebi
 - ⇒ **sloboda** je postojala na *području umjetnosti, kulture, književnosti* – politička i tajna policija kontroliraju sve ostalo
 - ⇒ iza privida pravne, ustavne države stajao je **režim vojne diktature** (policijske, birokratske)
- 1802. Napoleon poništava odluku Konventa iz 1794. o ukidanju ropstva, pa je **ropstvo obnovljeno u kolonijama** (do 1848.)
- 1804. senat daje na referendum novi senatus consulte, prema kojem je vlada, pa i sama republika povjerena caru Napoleonu
- **taj senatus consulte je prihvaćen** i zadržava naziv **Republike**; tek od 1809. Francuska će se zvati **Carstvom**
 - no, carstvo se ipak računa već od 1804. – Napoleon uz papinu ceremoniju kruni sam sebe u Parizu
 - zatim se okrunio kao kralj Italije u Milanu, pa nastaje „*carstvo po božjoj milosti i narodnoj suverenosti*“

2.3. PRVO CARSTVO

- nadopuna iz 1804. temelji se na odredbama o **naslijeđu, carskoj obitelji, regentstvu, visokim pozicijama**, ...
- u strahu da neće imati nasljednika, Napoleon poziva na **plebiscit** – mogu ga naslijediti i potomci njegove braće, **Joseph** i **Louisa** (javno je pristalo oko 3 milijuna glasača); tako je obnovljena dinastička kraljevina
- 1807. senatus consulte ukida tribunat, jer njegovu ulogu preuzima zakonodavna skupština
- sada pored cara i državnog savjeta postoji **dvodomno zakonodavno tijelo: skupština i senat**
- car svoje carstvo mora dokazivati *novim ratnim pobjedama*; od 1806. do 1811. ima vojsku od oko 1.3 milijuna vojnika
- Napoleon svoja tri brata imenuje kraljevima Nizozemske, Napulja, Španjolske i Vestfalije
- da bi osigurao legitimitet, razvodi se od **Josephine** i ženi kćer cara **Franje II Habsburškog** – ona mu rađa sina, **Napoleona II.**

- 1806. Napoleon je prisilio Franju II Habsburškog da se odrekne naslova cara SRC Njemačke Narodnosti, jer on obnavlja ideju svjetskog carstva u zapadnom kršćanstvu, čiji je on jedini car (bila je to restauracija Franačkog carstva i Rima)
- Francuska vlada s preko 70 milijuna ljudi te ima najveću kopnenu vojsku na svijetu
- nakon poraza kod Trafalgara od **Nelsona**, Napoleon 1805. odustaje od osvajanja Engleske i okreće se istoku
 - o iduće godine u Berlinu proglašava kontinentalnu blokadu Engleske
 - o 1807. **Napoleon** širi područje izravne vlasti sve do Elbe, podijeljeno na oko 130 departmana
 - o prvi otpori protiv kontinentalne blokade i njegove sjevlasti počinju pobunama u Španjolskoj 1808. godine
 - o kako je Engleska bila daleko razvijenija od Kontinenta, Europa se počinje protiviti blokadi i diže otpor
- zbog potrebe za engleskom robom, **Rusija** 1810. prekida blokadu i obnavlja trgovinu s Engleskom
 - to je bio povod Napoleonu da s vojskom od 700 000 ljudi krene na Rusiju 1812. godine
 - **Kutuzov** primjenjuje staru perzijsku taktiku uzmicanja i ostavljanja pustoši, pa se Napoleon našao u pustoj Moskvi
 - kad je shvatio da je nadmudren, nudi pregovore koje Rusi odbijaju – vraća se s nekoliko tisuća vojnika
 - tokom 1813. Napoleon trpi poraze, a iduće godine strane vojske ulaze u Pariz
- 3.4.1814. senat donosi senatus consulta koji Napoleona lišava prijestolja – njegov bivši ministar vanjskih poslova **Talleyrand** osniva **privremenu vladu**, a vojska Napoleona prisiljava da se odrekne prijestolja
- kako je to još uvijek bilo viteško doba, Napoleonu je dodijeljen otok Elbe između Korzike i Italije
- istog dana, zakonodavna skupština i senat nude prijestolje **Louisu XVIII**, bratu ubijenog **Louisa XVI**
- u Francuskoj je ponovno uspostavljena (restaurirana) kraljevina

2.4. NAPOLEONOVO ZAKONODAVSTVO

- tijekom 15-godišnje vladavine, **Napoleon** je uspostavio upravni, financijski, monetarni, sudski, pravni, školski sustav, kao i pravni odnos crkve i države, koji će nadživjeti njegovu vlast, te ostati prisutan do najnovijih vremena
- kasnije promjene bit će uglavnom gospodarske naravi, a promjena prava bit će najveća u području vrha državne vlasti
 - **USTROJSTVO UPRAVE**
 - konačan oblik dobiva zakonom iz 1800.; važno je načelo „povjerenje odozdo, vlast odozgo“; odgovornost je pojedinačna
 - uprava je strogo **centralizirana i monokratska** – podijeljena je na 3 stupnja, a svakim stupnjem upravlja jedan pojedinac odgovoran za upravu i postavljen od vlade; uz njega postoji jedno izabrano savjetodavno tijelo
 - članove savjeta svih razina bira vlada ili prefekt s liste povjerenja
 - **DEPARTMANI (OBLASTI)**
 - najveća jedinica; svi poslovi su u nadležnosti **prefekta** kojeg imenuje središnja vlast (može ga opozvati)
 - prefekt imenuje sve upravne činovnike i nadzire rad nižih jedinica departmana; sam je podčinjen ministru unutarnjih poslova
 - na ovoj razini postoje 2 savjetodavna tijela: **opći savjet i savjet prefektore** (vrsta upravnog suda, porezne nadležnosti)
 - **KOTARI (ARONDISMANI)**
 - prosječno je 4 do 5 kotareva u departmanu
 - na njihovom čelu je **pod-prefekt** kojeg imenuje središnja vlast – on je uglavnom izvršitelj prefektovih naloga
 - izabrano savjetodavno tijelo (savjet arondismana) ima uglavnom porezne nadležnosti
 - **OPĆINE**
 - najniža jedinica; njeno središte je jedno gradsko naselje – općinom upravlja **načelnik i općinski savjet**
 - veći gradovi su sastavljeni od više općina, a jedino **Pariz** je podijeljen na posebne arondismane
 - načelnike imenuje prefekt, a općinski savjet ima poreznu i općinsku nadležnost

➤ **USTROJSTVO SUDSTVA**

- sudstvo postaje oblik državne uprave – stroga **centralizacija, hijerarhija, odgovornost**
- na čelu sudske organizacije je **ministar pravosuđa**, visoki sudac – pravosuđe je državno, a ne narodno, a poimanje prava je pozitivističko-tehničko, nije povezano s pravdom kao moralnom kategorijom
- ministar pravosuđa je i predsjednik Kasacijskog suda, te imenuje ostale suce koji njemu odgovaraju
- sudske jedinice se podudaraju s upravnim (općine, kotari, oblasti)
- dok su krivična i građanska sudbenost povezane, **teži i politički delikti** su odvojeni od krivične sudbenosti
- do 1811. mirovni suci u općinama i građanski sudovi u kotarima su nadležni za građanske sporove i manje delikte
- na razini departmana postoje 2 vrste suda: **prizivni i krivični sud**
 - pritom samo krivični sud sudi uz porotu (jedna je optužna, a druga na glavnoj raspravi odlučuje o krivnji)
 - za cijelu zemlju nadležan je **Kasacijski sud** sa svoja 3 odjela (**građanski, krivični, za zamolnice**)
 - Napoleon zbog porota nema povjerenja u krivične sudove, pa za teže i političke delikte postoje posebni krivični sudovi, u obliku prijekog suda (nastavak *revolucionarnih sudova* od Konventa)
 - **prijeki sud** čine 3 suca, 3 visoka časnika i 2 civila; sudi se bez porote, a presuda je konačna i izvršna za 24 sata
 - kad je 1804. osnovano Carstvo, osnovan je i posebni krivični sud – **Visoki sud**, koji je nadležan za političke delikte visokih službenika (taj sud čine prinčevi, senatori, državni savjetnici, članovi Kasacijskog suda)
- 1811. napokon su ukinuti krivični sudovi oblasti, a zamjenjuju ih nestalni, putujući sudovi asiza
 - o sudovi asiza zasjedaju svaka 3 mjeseca u središtu oblasti, uz porotu (12) koja presuđuje o činjenicama
 - o tako je još više **ujedinjena građanska i krivična sudbenost** – vrše ju isti sudovi na razinama općine (mirovni sudac), kotara (građanski sud) i departmana (prizivni sud za građanske parnice, sud asize za krivične predmete)
- **Kasacijski sud** je također disciplinski sud za suce – od ove organizacije su odvojeni posebni krivični sudovi i Visoki sud
- od 1807. postoje i posebni **trgovački sudovi** – oni su u biti arbitražni, protiv njihovih presuda žalba se podnosi prizivnom sudu oblasti, koji onda sudi kao i svaki drugi spor

➤ **ODNOS CRKVE I DRŽAVE**

- **Izjava o pravima čovjeka i građanina** iz 1789. protivna je katoličkoj doktrini, ali i odnosu Crkve i države
- taj odnos uređen je **Konkordatom iz 1516.**, a učvršćen ediktom **Louisa XIV** koji ukida prava protestanata iz 1685.
- taj edikt ublažen je **Ediktom o trpeljivosti** iz 1787. – protestanti dobivaju pravo građanstva, upisa u registre rođenih, umrlih, vjenčanih, pravo slobode kulta, pravo na neke javne službe (ipak *ostaju građani drugog reda*; položaj Židova je još gori)
- izjava je načelom jednakosti **ukinula sve razlike po vjeri** – slijede *dekreti o ukidanju crkvene desetine, feudalnih obveza seljaka na crkvenoj zemlji, ukidanju redovništva, te dekret o nacionalizaciji crkvenih imanja*
- 1790. nastaje **Građanski ustav o svećenstvu** koji teži podržavljenju Crkve – papa je taj čin osudio kao heretički, pa su neki svećenici odbili prisegnuti (oduzimane su im plaće, a neki su i zatvarani)
- 1792. Konvent povjerava vođenje vjenčanja i registara rođenih/umrlih općinama
- jača **duhovni utjecaj crkve** koji ona koristi protiv revolucije – zato Konvent 1793. protjeruje 25 000 svećenika i redovnika
- vrhunac sukoba je početkom 1795. – donesen je **Dekret o slobodi vjerovanja i odvajanju Crkve od države**
- tada **Napoleon** uništava Crkvu; prisiljava papu **Pia VI** da mu ustupi posjede (**Avignon, Bolognu, Romagnu**)
- uskoro **pada i cijela papska država**, a papa je zatočen u Francuskoj gdje i umire
- crkva je svjesna svoje snage koju Napoleon treba kao sredstvo vladanja, pa počinju **pregovori** koji rezultiraju *vraćanjem prognanih svećenika, ukidanjem prisege protivne katoličkom nauku* (moraju jedino dati izjavu odanosti Ustavu)

- nakon dugih pregovora, **Konkordat je zaključen 16.7.1801. godine** – papa priznaje republiku, a katolička vjera nije državna vjera, ali je slobodna (smijenjeni su biskupi prisegnuti za vrijeme revolucije)
- **svećenici** su odani vladi, pa ju moraju obavijestiti o postupcima usmjerenima protiv nje (*narušena tajnost ispovijedi*)
- svećenici dobivaju plaće i mirovine, a izvršena je nova podjela na **biskupije i župe**; način imenovanja se ne mijenja
- kad je Konkordat trebalo ratificirati kao zakon, došlo je do snažnog otpora državnog savjeta, tribunata, zakonodavnog tijela
- stoga je došlo do njegovog „čišćenja“, te dodavanja **Organskih članaka** kako bi se umanjio otpor
- takav Konkordat izglasan je u travnju 1802. – *smanjena su prava pape, crkva je podvrgnuta državi, centralizirana je crkvena organizacija, država kontrolira biskupe i papu, kažnjivo je vršenje kulta*
- 1809. konkordat je raskinut jer je **papska država pripojena Napuljskom kraljevstvu** – papa bulom izopćava Napoleona
 - tada je papa otet i zatočen u Fontainebleau, a zatim su i kardinali dovedeni u Pariz
 - **Napoleon** 1813. prisiljava papu da potpiše **novi Konkordat** kojim se crkva priznaje vazalom države
 - svećenstvo se okreće protiv Napoleona (slavi rođendan kao vjerski praznik, uspoređuje se s Kristom)
 - padom Napoleona **crkva** otkazuje posljednji Konkordat, papa se vraća u Rim i opet **uspostavlja Crkvenu državu**
 - prema dogovoru pape **Pia VI** i **Louisa XVIII.**, na snazi ostaje **Konkordat iz 1801.** (sve do 1905.)

➤ **GRADANSKO PRAVO**

- odmicanjem revolucije sve više se nastoji postići **centraliziranost i etatizam sudske struke**
- više je uređena **sama sudska organizacija**, a što se tiče sadržaja prava, najcjelovitije je uređeno krivično pravo
- Ustavotvorna skupština donosi **Krivični zakon**, a Zakonodavna **Zakon o braku i obitelji**; najvažniji je **Zakon o nasljeđivanju**
- nesređena uprava i sudstvo, te brzina izmjena propisa stvaraju **pravne praznine i nesigurnost**
- Ustavotvorna skupština je, kao i neke njemačke države (utjecaj Škole prirodnog prava) odlučila donijeti **građanski zakon**
- **Napoleon** je zato 1800. osnovao **četveročlani odbor** (najvažniji **Portalis**) koji nakon 4 mjeseca predaju nacrt takvog zakona
- nakon što su ga sudovi izmijenili, kroz zakonodavni postupak je usvajan u dijelovima
- **15.3.1804.** Građanski zakon je promulgiran kao jedinstveni akt od 2281 člana
- istovremeno je *zabranjena primjena običajnog, rimskog, pokrajinskih prava za sva područja uređena zakonom*
- 18.5.1804. referendumom je potvrđen senatus consulte koji je konzula učinio carem
- ovaj Građanski zakon je rađen po uzoru na **Corpus iuris civilis**; sustav i terminologija ovog Napoleonovog zakona postaju temelj kontinentalnog građanskog prava (Italija, Belgija, Nizozemska, Poljska, Švicarska, Rumunjska, Grčka, ...)
- glavna obilježja zakona su **izuzetna jasnoća i razvijena pravna tehnika**
- **sastoji se od:** uvoda (6 članaka), prve knjige o pravu osoba (508), druge knjige o stvarima (194), te treće knjige o stjecanju vlasništva (1570) – treća knjiga obuhvaća 7 velikih pravnih područja: naslijeđe, darovanje, obveze, posebni ugovori u braku, imovinski odnosi u braku, hipoteka, zastara
 - **BRAK I OBITELJ**
 - u službi su države kako se ne bi previše istaknuli i postali premoćni (kao u feudalizmu)
 - ljudski odnosi su prije svega **imovinski**, nastaju posredstvom novca i imovine
 - **brak** – građanska institucija, vrsta ugovora zasnovanog na volji stranaka (zato može biti razveden)
 - dok brak traje, svi članovi obitelji su pod starateljstvom muža koji je glava obitelji (žena je ovisna o mužu)
 - pri zaključenju braka mogu se birati različiti imovinski odnosi, npr. *zajednička imovina ili sistem miraza*
 - ako imovinski odnos nije ugovorno određen, vrijedi **sistem zajedničke imovine** – odnosi se samo na pokretnine
 - bez obzira na vrstu imovinskog odnosa, žena imovinom domaćinstva može raspolagati samo uz muževu suglasnost

- **razvod** je moguć zbog *preljuba, zlostavljanja, teške nepravde, osude na sramotnu kaznu*
 - razvod je moguć nakon 2 godine, ali ne i nakon 20 godina trajanja braka – spor je i skup
 - kod preljuba su mjere **neravnopravne** – od žene se više očekuje vjernost (preljubnica može biti kažnjena zatvorom)
 - muž dobiva razvod zbog svake nevjernosti žene, a žena sako ako je muž doveo preljubnicu u zajednički dom
- **muž koji ubija ženu** zatekavši je u preljubu je izvršitelj kazne, a isti postupak žene tretira se kao ubojstvo
- ženu se smatra nesamostalnom osobom, pa joj se i ograničava djelatna sposobnost (ne može biti staratelj ili svjedok)
- sada su **vanbračna djeca** bez ikakvih prava, posve su izvan obitelji; ipak postoji **usvojenje** djece

• VLASNIŠTVO

- najvažnije stvarno pravo; **osobno, nepovredivo i sveto** – vlasnik je njegov potpuni gospodar
- vlasništvo znači isključenje svakoga trećega; vlasnik ga smije koristiti samo ako ne šteti državi
- on može svojim vlasništvom raspolagati materijalno i pravno, može zasnovati pravo plodouživanja, zakup, služnosti
- većina odredaba o vlasništvu tiče se **nekretnina (zemlje)**
- posebno je određen **zakup kuće i zemlje** – zakupni odnos nije prestajao nakon smrti zakupodavca ili prodajom objekta u zakupu, nego se produžavao prešutnim pristankom (prekida se samo na izričito traženje)
- mogući dužnik za dugovanja jamči svojom imovinom, ali i osobom (**dužnički zatvor**)
- nekretnine mogu biti i **jamstvo za povrat duga** – vlasnik nekretnina pod hipotekom ima ograničena vlasnička prava

• UGOVOR O RADU

- rad je **stvar**, pa su ugovori o radu slični kupoprodaji robe i zasnivaju se na slobodnoj volji stranaka
- ti ugovori bili su **usmeni**, a u slučaju spora o cijeni dokaz je izjava poslodavca
- zabranjena su udruženja istih zanimanja zbog zaštite slobodnog tržišta
- **udruživanje radnika** kažnjava se s 2 do 5 godina zatvora, a kazne su blaže za **udruživanje poslodavaca**
- uvedene su radničke knjižice u koje poslodavac unosi ocjene, nastaju uredi za zapošljavanje
- počinju raditi i žene i djeca, a radno vrijeme je predmet ugovaranja – na snazi je **Zakon Le Chapelier** iz 1791.
- da bi se izbjegli sporovi, 1806. su osnovani „*sudovi čestitih ljudi*“ sastavljeni od predstavnika poslodavaca i radnika
- to je bila vrsta arbitraže koja je mogla kazniti radnika s 3 dana zatvora
- od 1813. poskupljuje žito, dolazi do **radničkih pobuna** – država započinje jednu vrstu socijalnog zakonodavstva
- počinje određivati cijene, uvozi i jeftino prodaje žito, a donosi i **Zakon o sigurnosti na radu u rudnicima**
- navedeni dijelovi građanskog zakona se danas najviše razlikuju – ovaj zakon je najveći, ali ne i jedini Napoleonov zakon
- doneseni još **Zakon o građanskom postupku** (1806.), **Trgovački** (1807.), **Zakon o krivičnoj istrazi** (1808.), **Kazneni** (1810.)
 - o **Trgovački zakon** je zapravo nadopuna Građanskog, a njime su stvoreni i trgovački sudovi
 - o **Kazneni zakon** je lošiji od onog iz 1791. – sada je naglašena kazna, te **generalna prevencija kao svrha kažnjavanja**, a u prvom planu je zaštita države (ranije je naglasak bio na popravku počinitelja)
 - o protiv kaznenog zakona sada se stvara **opozicija** od 100-tinjak članova u zakonodavnoj skupštini

3. RESTAURACIJA

3.1. UVOD

- sva povijest koja slijedi u Francuskoj samo je **oživljavanje ili nijekanje poretka postavljenog u prethodnom razdoblju**
- **Louis XVIII** (vlada od 1814. do 1824.) provodi vrijeme revolucije u Engleskoj, a zatim zamjenjuje Napoleona na vlasti
- uglavnom se oslanja na biskupa **Talleyranda** – postaje ministar vanjskih poslova i sudjeluje na **Bečkom kongresu**
- Restauracija je nastojala biti **obnova stare kraljevine** i brisanje 25-godišnjeg prekida monarhije, no to je bilo nemoguće
- **Ustav** izglasan 6.4.1814. od zakonodavne skupštine i senata (3 dana nakon svrgavanja Napoleona) predviđa **ustavnu parlamentarnu kraljevinu** po uzoru na **Englesku** (*dvodomni parlament, parlamentarna vlada, kraljev neograničeni veto*)
- vojne časti ostaju neizmijenjene, a prodaja nacionalizirane zemlje neopoziva (ponavlja se odluka Napoleona iz 1803.)
- u **2. članku** Ustava istaknuto je da francuski narod poziva na prijestolje brata posljednjeg kralja **Louisa XVI**, a zatim i ostale članove kuće Burbon – nakon mjesec dana kralj podnosi nacrt ustava domovima
- u svibnju 1814. Francuska zaključuje **mir**, te obnavlja granice kraljevine iz 1792.

3.2. USTAVNA POVELJA 1814.

- započinje **preambulom** u kojoj **Louis XVIII** iznosi teoriju o božanskom pravu, te vraćanje na kraljevsku suverenost, monarhijski legitimitet i odbijanje naroda kao sudionika u toj suverenosti (objavljena 4.6.)
- vidljiv je jak utjecaj Napoleona, pa ona sadrži neke njegove odredbe, npr. *da samo kralj ima pravo predlaganja zakona*
- Francuska postaje ustavna parlamentarna kraljevina s dvodomnim zakonodavnim tijelom: dom perova (senat) i **poslanika**
- pritom samo **kralj** predlaže zakone i ima neograničeni veto, dok domovi nemaju pravo interpelacije
- kralj vlada pomoću odgovorne vlade, a ministri mogu biti optuženi od doma poslanika (sudi im dom perova)
- domovi imaju pravo uputiti kruni **adresu, peticiju** – uz to, služe se pitanjima ministra za pritisak i odgovornost vlade
- i **pravo glasa** je uređeno po uzoru na Englesku – narod bira dom poslanika na 5 godina (svake se godine obnavlja 1/5)
 - **aktivno pravo** – stariji od 30 godina koji plaćaju neposredni porez od bar 300 franaka (oko 100 tisuća ljudi)
 - **pasivno pravo** – stariji od 40 godina koji plaćaju porez od bar 1000 franaka (oko 16 tisuća ljudi)
- dom poslanika ima prednost u financijskim zakonima, a inače je izjednačen s domom perova (njih imenuje kralj)
- ukinuta je opća vojna obveza i vraćena **predrevolucionarna vojska po zvanju**
 - ipak, 1818. vojna obveza je obnovljena i traje 6 godina – obvezni su svi muškarci do 20 godina
 - ždrijebom se za svaku godinu određuje broj obveznika koji mora pristupiti vojsci (1818. taj kontingent je 40 000)
 - izabrani vojnici mogli su naći zamjenika i platiti ga da umjesto njih odsluži vojni rok
- **porezni sustav** ostaje nepromijenjen, a najveća novost ove povelje je **parlamentarna vlada** – Louis XVIII uzima umjerene ministre iz domova dok imaju podršku naroda
- u vrijeme **Bečkog kongresa** (od travnja 1814. do lipnja 1815.) koji je nastojao restaurirati Europu nakon Napoleonovih osvajanja, **Napoleon bježi s Elbe i ulazi u Pariz 20. ožujka 1815. godine** – mjesec dana kasnije, uz **Constantovu** pomoć objavljuje **Dodatni akt na ustave Carstva** (u njemu podržava parlamentarnu vladu, te uvodi posebno predstavništvo trgovaca)
- njegova stodnevna vlast završena je **porazom kod Waterlooa 1815. godine**, nakon koje je zatočen na engleskom otoku Sv. Helena usred južnog Atlantika, gdje 1821. i umire – Francuska zato mora zaključiti **novi, teži mir**, odreći se nekih pokrajina i platiti 700 milijuna franaka ratne štete, te 5 godina zadržati vojsku saveznika u sjevernim i istočnim departmanima

- tad u Francuskoj počinje industrijski razvoj i razdoblje liberalne vlasti, počinje mirno razdoblje (od 1814. do 1914.)
- povremeni unutarnji nemiri su kratkotrajni i ograničeni, kao i ratovi (najduži su Krimski i Francusko-pruski)
- jedini veći poraz je od Pruske 1871., jer je morala predati Alsace i Lorraine, te platiti 5 milijardi franaka odštete
- **Louis XVIII** 1820. popušta pritiscima i ograničava političke slobode; 1822. uvodi **delikt mišljenja** kao oblik cenzure naroda
- takvu politiku još jača njegov brat **Charles X**, koji dolaskom na vlast provodi konzervativnu politiku
- oslanja se na **kler i staro plemstvo**, kojemu nadoknađuje gubitak zemlje s milijardu franaka, koje porezom plaća narod
- **svećenstvo** nadzire škole, a skupština je birana na 7 godina u cjelini, pa jača otpor liberalnih slojeva
- vlada pod njihovim pritiskom 1828. ukida cenzuru i delikt mišljenja, no opet ih vraća već 1830. godine
- **skupština** sazvana 1830. traži uspostavu prave ustavne kraljevine, pa se održavaju novi izbori, no opet pobjeđuju protivnici
 - **SRPANJSKA REVOLUCIJA**
- kralj u srpnju 1830. raspušta novu skupštinu novim zakonom, što ona odbija
- istovremeno, raste kult Napoleona, a ograničeno biračko tijelo protivi se ograničenju slobode tiska i biračkog prava
- **skupštinu čine 3 struje** koje žele uspostaviti stari poredak – **liberalni, umjereni i krajnji konzervativci**
- srpanjska revolucija počinje 29.7.1830. – privremena vlada na vlast poziva **Louisa Philippea Orleanskog** (njegov otac, princ **Philippe**, u Konventu iz 1789. glasao je za smrtnu kaznu rođaku **Louisu XVI**)
- 7.8. 1830. skupština poslanika izglasava **deklaraciju** kojom tvrdi da je **Charles X** povrijedio Ustavnu povelju
 - to dovodi do otpora u Parizu; prijestolje je proglašeno praznim, a preambula iz Povelje je poništena
 - Louis Philippe Orleanski prihvaća prijestolje i postaje kralj Francuza, čemu se ne protive ni Charles X ni **Lafayette**
- time je napuštena dinastička kraljevina po božjoj milosti i kraljevoj suverenosti, a **prijestolje je postalo nasljedna služba** koju narod, skupština može izmijeniti – uz je izmjene nastavljena restaurirana i ograničena kraljevina (Srpanjska kraljevina)
- kralj nakon primanja vlasti izmjenjuje staru i **objavljuje novu Povelju** u obliku koji mu je dala zakonodavna skupština

3.3. USTAVNA POVELJA 1830.

- objavljena je 14.8.1830., a najbitnija izmjena je **stvaranje parlamentarne kraljevine**
- **zakonodavnu inicijativu** sad imaju oba doma, a članovi doma perova su doživotno imenovani
- aktivno pravo glasa imaju stariji od 25 godina s porezom od 200, a pasivno stariji od 30 god s porezom od 500 franaka
- dom poslanika pokazuje želju za vlasti, unutar njega postoje **4 političke grupe**:
 - 1) **legitimisti** (pristalice burbonske dinastije i stare monarhije)
 - 2) **orleanisti** (pristalice nove dinastije i ustava)
 - 3) **bonapartisti** (plebiscitarci, pristalice cezarske demokracije)
 - 4) **republikanci** (jakobinci, malobrojni u skupštini; organizirani u tajna društva)
- kralj ministre uzima iz domova, ali je ujedno djelatni voditelj vlade – **orleaniski parlamentarizam**
- od 1840. do 1848. u vladi je stalno **Guizot**, jer provodi kraljev naum
- Francuska postaje kolonijalna sila; kako joj treba vojska, postoji **opća vojna obveza**
 - 1831. uspostavljena **nacionalna garda** za sve muškarce od 20 do 60 godina; pod oružjem je oko 500 000 vojnika
 - **vojska** opet postaje samostalna politička moć, jer sama bira zapovjednike
 - Francuska ponovo uzima svoje boje (trobojnicu), vlast se sve više oslanja na vojsku
 - time raste strah europskih sila od obnove Carstva, pa 1840. u Londonu nastaje sporazum Engleske, Rusije, Austrije i Pruske – njime je Francuska izolirana, pa se morala priključiti sporazumu iduće godine kako bi sačuvala mir
- u unutarnjoj politici dolazi do **otpora režimu**, više je pokušaja atentata na kralja, ograničava se sloboda mišljenja i tiska

- kralj odbija **Guizotov** prijedlog proširenja biračkog prava
- Francuska od Srpanjske kraljevine započinje **industrijski razvoj** – raste proizvodnja pamuka, ugljena i željeza
- **POLOŽAJ RADNIKA**
- nakon 1850. raste i broj radnika i poduzeća, kao i utjecaj trgovine
- plaće nakon vrhunca iz 1810. opadaju 30 godina, pa opet počinju rasti (slično je s cijenama)
- raste i klasna, **socijalistička svijest radništva**, a sve je dominantnija sitna industrija koja počiva na oko 5 000 parnih strojeva
- najveći grad je **Pariz** s milijun stanovnika, a slijede **Marseille**, **Bordeaux** i **Lille**
- 75% stanovništva je seljačko, a 11% živi u naseljima preko 2000 stanovnika
- **uvjeti za rad:**
 - radno vrijeme je najčešće 14-15 sati
 - česte su nesreće na radu zbog slabih tehničkih uvjeta (poslodavac nije odgovoran)
 - povećana je smrtnost radnika, pa djeca počinju raditi već sa 7 godina, a prosječna starost radnika je 20 godina
 - najbolje su plaćeni tesari (5 franaka), tvornički radnici (3 franka), dok žene i djeca dobivaju 1 frank
 - za izdržavanje radničke obitelji trebalo je 750 franaka godišnje, a radnik je prosječno zarađivao 600 franaka
 - pritom nije bilo socijalne skrbi za slučaj bolesti, nesreće, starosti, niti sigurnosti trajanja radnog ugovora
- rad postaje borba za puki opstanak, što izaziva **nezadovoljstvo** – u takvim uvjetima od 1830. do 1848. razvija se svijest radničke klase, pa oni zahtijevaju smanjenje mehanizacije (kao **luditi** u Engleskoj) i povećanje plaća
- država to odbija pa počinje svijest o borbi klasa; jedina povoljna odluka države bila je **Zakon o školovanju djece do 12 godina**, donesen 1840. – ni ovaj zakon nije se dosljedno provodio, pa su djeca u toj dobi više radila nego išla u školu
- radnici se nisu smjeli udruživati, a štrajkovi su kažnjivi zatvorom; vrijedi i sistem radnih knjižica od Napoleona
- ovom vlasti su **nezadovoljni i građani i seljaci** – većina njih je presiromašna da bi imala važna politička prava
- porezi rastu za potrebe vojske i kolonijalizma, a zaštitne carine štite industriju od uvoza engleske robe
- sitna buržoazija, seljaci i radnici okreću se protiv vladajuće grupe – oni čine većinu pariškog stanovništva
- to nezadovoljstvo pojačavaju kriza i glad od 1845., pa 1848. radikalni političari sazivaju skup za širenje biračkog prava
- kad ga je policija zabranila, izbile su **studentske i radničke demonstracije i neredi**, **Guizot** i **Louise Philippe** su smijenjeni
- nastaje privremena vlada koja proglašava Republiku – čine ju radikali (pjesnik **Lamartine**, odvjetnik **Ledru-Rollin**) i socijalisti (književnik **Louis Blanc** i radnik **Albert**)

4. DRUGA REPUBLIKA

4.1. UVOD

- traje samo 4 godine i 9 mjeseci, ali ispunjena je burnim i krvavim događajima (od 24.2.1848. do 7.11.1852.)
- teži se jačanju birokratizma i militarizma, te **obnavljanju Prve Republike** (*jakobinizma i bonapartizma*)
- velik utjecaj ima **SAD** kao razvijena demokratska država s općim pravom glasa (**A. Tocqueville: Demokracija u Americi**)
- velika novost u ovom razdoblju je **opće, neposredno i tajno pravo glasa za muškarce** – široka politička demokracija
- za razliku od Kraljevine, kroz načelo referenduma usvojena je razlika između ustavotvorne i zakonodavne vlasti
- Druga republika je prvi poredak u kojem se **radnička klasa** javlja kao *samosvojna društvena snaga*, te u kojem postoje naznake socijalističkim idejama – kasnije će postati konzervativnoburžoaska, nakon što su smijenjeni umjereni republikanci

- **privremena vlada pod pritiskom objavljuje:** *pravo na rad, 10-satno radno vrijeme, ukidanje ropstva i smrtne kazne za političke delikte, slobodu udruživanja i izražavanja, pokušava odrediti minimalne nadnice*
- osnovane su komisije za sporove poslodavaca i radnika, uredi za zapošljavanje
- država stvara nacionalne radionice, koje su unatoč niskim plaćama (2 franka) privukle 100 000 radnika u Pariz
- ipak, povećanje neposrednih poreza izaziva pobune, a traži se i smanjenje i ukidanje posrednih poreza
- privremena vlada saziva **izbore 23.4.1848.** kako bi se tajnim glasovanjem izabrala Ustavotvorna skupština
- odaziv je bio 84% (8 od 9 milijuna glasača) – **opće pravo glasa** postaje sredstvo demokracije, provincije, konzervativizma
- skupština ima 900 članova, a većinu čine umjereni republikanci (450); izvršnu vlast vrši preko **Izvršnog odbora** (5 članova)
- ukinute su nacionalne radionice, što izaziva **pobunu** – nakon 3 dana ugušio ju je general **Cavaignac** (11 000 poginulih)
- skupština se sve više pokazuje kao umjereno **republikanska i buržoaska**, pa donosi i ustav sa sličnim obilježjima

4.2. USTAV DRUGE REPUBLIKE 1848.

- donesen 4.11., uz jakobinske i žirondinske zasade, sadrži elemente parlamentarne, a posebno predsjedničke republike
- proglašava **rad** temeljem Republike, ali priznaje da država mora osigurati *moralni i materijalni napredak, bratstvo među ljudima, pravičnu raspodjelu prava i tereta, porast dobročinstva*
- rad je obveza, kao i poštivanje zakona; Ustav je **više politički nego pravni akt** (za razliku od američkog ustava)
 - o usvojeno je **načelo podjele vlasti** – zakonodavna skupština birana je na 3 godine, na temelju tajnog glasanja
 - o **skupština** je u stalnom zasjedanju, poslanici primaju plaće, te je nezavisna od izvršne vlasti
- izvršnu vlast ima **predsjednik** – izabran natpolovičnom većinom na 4 godine, ne može ponoviti mandat
 - vrši vlast preko potpredsjednika i *ministara* koje sam imenuje (oni moraju potpisati akt da bi postao izvršan)
 - predsjednik ima pravo zakonske inicijative, promulgira zakon
 - u prosincu 1848. za predsjednika je izabran princ **Louis Napoleon**, nećak Napoleona I
- 1849. na temelju Izbornog zakona izabrana je i **skupština** u kojoj većinu imaju pristalice kraljevine
- Ustavotvorna skupština se raspušta, Republika se uspostavlja prema Ustavu – nastaje i činjenična i pravna vlast
- dolazi do **razilaženja** – *predsjednik* želi carsku diktaturu, a *skupština* umjerenu parlamentarnu kraljevinu
- 1850. ona mijenja izborni zakon, a u skupštini dominiraju **konzervativni katolički monarhisti** predvođeni **Fallouxom**
- smatraju **odgoj i školstvo** bitnim sredstvom uobličavanja politike – donose **Fallousov zakon o školstvu**
- ono je predano Crkvi, a država joj pomaže i plaća školovanje – ono postaje *katoličko*
- veći otpor izaziva odredba kojom za pravo glasa muškarac mora imati i **stalno boravište od 3 godine**
- tako trećina birača (2,5 milijuna) gubi pravo glasa (uglavnom radnici)
- **predsjednik** je biran na 4 godine; nema pravo reizbora, veta ni pravo raspuštanja skupštine (*zločin veleizdaje*)
- **Louis Napoleon** je predsjednik već 3 godine, pa je vojsku i administraciju popunio svojim pristašama
 - u prosincu 1851. raspušta skupštinu, odbija primjenu izbornog zakona i obraća se narodu
 - predlaže narodu da izradi **nacrt novog ustava**, što je plebiscitom prihvaćeno (7 od 8 milijuna glasova)

4.3. DRUGI USTAV DRUGE REPUBLIKE 1852.

- donesen 14.1.1852., izrađen po uzoru na poredak za Napoleona I
- po njemu je Francuska **vrsta predsjedničke republike** – predsjednik vlada pomoću ministara, državnog savjeta, senata i zakonodavnog tijela, te je odgovoran pred francuskim narodom (između naroda i predsjednika nema posrednika)
 - vlada Francuske republike na 10 godina povjerena je princu **Louisu Napoleonu Bonaparteu**

- Ustav je prihvaćen referendumom, a slijedili su organski dekret i dva senatus consulti
- **drugi senatus consulta** je 7.11.1852. predložio ponovno uspostavljanje carskog dostojanstva
- Louis Napoleon Bonaparte je imenovan carem kao **Napoleon III** – Druga republika nakon 4 godine postala je Drugo Carstvo

5. DRUGO CARSTVO

5.1. UVOD

- **Napoleon III** vrši promjene mnogo brže od svog strica, pa je ovo razdoblje od 18 god. vrijeme najvećeg **gospodarskog rasta**
- dotad izrazito seljačka zemlja postaje **građanska, industrijska – kapitalistička**
- Francuska u ovom razdoblju postaje *značajna sila europske i svjetske politike*

5.2. USTAV DRUGOG CARSTVA IZ 1852.

- to je zapravo ustav iz siječnja 1852. s brojnim izmjenama u obliku *senatus consulta*
- gospodarski razvoj i unutarnji mir, te međunarodni uspjesi tom poretku daju **10 godina postojanosti**
- razdoblje drugog carstva dijeli se na 2 faze:

❖ AUTORITARNO CARSTVO (1852. DO 1860.)

- demokracija je samo prividna, u obliku referenduma i općeg prava glasa
- zakonodavna skupština dijeli vlast sa senatom – **senat** je ustavotvorni organ, senatore doživotno imenuje car
- zakone uobličava **državni savjet**, a može ih predložiti samo car koji taj savjet potpuno kontrolira
- **car** je i vlada i vlast, izvršnu vlast vrši preko ministara
- čak i ovako paralizirana zakonodavna skupština je pod stalnim nadzorom policije koja određuje kandidate

❖ LIBERALNO CARSTVO (1860. DO 1870.)

- dolaze do izražaja **parlamentarni i dvodomni sustav**
- zakonodavno tijelo može izraziti mišljenje o izvršnoj vlasti **adresom** i raspravljati o radu ministara uz njihovo prisustvo
- **sjednice postaju javne**, pa javnost može izraziti svoju podršku, krajem carstva, 1869. nastaje prava parlamentarna kraljevina s dvodomnim parlamentom – **senat** postaje drugi zakonodavni dom, oba doma imaju pravo predlaganja zakona i interpelacija
- zbog mnogobrojnih izmjena, car odlučuje objaviti pročišćeni zakon – **drugi ustav Drugog carstva**

5.3. USTAV IZ 1870.

- donesen u svibnju, referendumom ga prihvaća 7,3 milijuna glasača (1,5 milijun je protiv)
- bio je to **orleanski parlamentarizam** – car može mijenjati vlade i ministre, služiti se plebiscitom i referendumom
- Francuska je već u srpnju zaratila s **Pruskom**; 4.11. car zbačen, pada u prusko zarobljeništvo – **proglašena Treća Republika**
- **VANJSKA POLITIKA**
- Engleska umanjuje jačanje Rusije, Pruske, Austrije tako što jača Francusku priznanjem **Napoleona III zakonitim carem**
- od 1854. do 1856. traje **Krimski rat** u kojem pobjeđuje **Francuska** i tako postaje prva kontinentalna vojna sila
- Napoleon III nastoji izmijeniti nepovoljne ugovore iz 1815.
- 1859. Francuska ulazi u **rat s Austrijom**, te ju prisiljava na mir, čime stječe Nicu i Savoju
- istovremeno pobjeđuje u Africi (Alžir, Senegal) i Indokini, a igra dvostruku ulogu u ratu Austrije i Pruske
- tada je izigrana, a gubi i bitku u Meksiku – rastu prusko gospodarstvo i industrija, pa Bismarckova Pruska ugrožava Francusku kao najveću kontinentalnu silu
- izbija **spor oko španjolskog prijestolja** – ima ga burbonska loza, no ona je ugrožena, a španjolski poslanici nude prijestolje princu pruske vladarske loze **Hohenzollern**; Francuska uspješno traži da se princ odrekne kandidature

- tad je **Napoleon III** zatražio izjavu pruskog kralja da nikad neće dozvoliti njemačku kandidaturu za španjolsko prijestolje
- **Bismarck** taj zahtjev priopćava javnosti, a Napoleon 19.7.1870. objavljuje rat Pruskoj
- već 8.8.1870. saziva **nacionalnu gardu**, no već 1.9. on postaje pruski zarobljenik
- **Pruska** postaje prva vojna sila Europe – 18.1.1871. u Versaillesu je pruskim proglasom stvoreno **Drugo Njemačko Carstvo**
- to carstvo bilo je federacija 25 država, a istovremeno je srušeno Francusko Carstvo
- u svibnju 1871. **sklopljen je mir** kojim Francuska mora platiti 5 milijardi franaka ratne štete, predati pokrajine **Alsace** i **Lorraine**, te kao jamstvo do isplate duga trpjeti njemačke postrojbe na svom prostoru
- Francuska u ovom razdoblju gubi prirodne granice na Rajni, a u tom kratkom ratu poginulo je oko pola milijuna fra. vojnika

6. TREĆA REPUBLIKA

6.1. UVOD

- traje od 4.9.1870. do 10.3.1940., Treća Republika može se usporediti s Revolucijom iz 1789.
- u ovom razdoblju smanjena je važnost ustavnih institucija – dok je u prethodnom razdoblju od 80 godina doneseno desetak ustava uz brojne izmjene i dopune, sada je u 70 godina donesen **samo jedan ustav**
- taj ustav imao je **4 dopune i izmjene**, od kojih je važna samo ona 1884. koja mijenja Ustav
- Ustav Treće Republike zapravo i nije ustav – sastoji se od **3 odvojena ustavna zakona** (dva su samo zakon), nema politički dio i vrlo je kratak (34 člana); ovaj ustav trebao je biti više monarhijski nego republikanski („krevet za čekanje monarhije“)
- **oblik vladavine određen je posredno**: „*Predsjednik Republike je izabran većinom glasova senata i doma poslanika okupljenih u Nacionalnu skupštinu.*“
- ovaj Ustav u svjetsku povijest uvest će **parlamentarnu republiku** – prvi put spojene su parlamentarna vlada i republika
- do tada se smatralo da su postulati republike (izbornost, odgovornost, kratkoća mandata) nespojivi s postulatima parlamentarne vlade (politička neodgovornost poglavara države)
- tako su parlamentarnu republiku osnovali **monarhisti**, a kasnije su ju prihvatili i republikanci
- ustav Treće Republike je sličan engleskim ustavima (bliskost ustavotvorne i zakonodavne vlasti)
- njime su učvršćene **3 osnovne dosadašnje značajke: dvodomni parlament, opće biračko pravo, parlamentarna vlada**
- prihvaćaju ih svi monarhisti (legitimisti, orleanisti, bonapartisti), a i umjereni republikanci (progresisti)
- ipak, republikanci smatraju da je jedini oblik republike ona **skupštinska**
- iako su **monarhisti** imali 2/3 u skupštini, oni se razdvajaju na 3 skupine po dinastijama, što odgađa donošenje ustava

6.2. USTAV IZ 1875.

- u **34 člana** uspostavlja institucije Treće Republike, prve parlamentarne republike
 - **ZAKONODAVNO TIJELO – SKUPŠTINA I SENAT**
- zakonodavno tijelo se sastoji od dva doma – **skupštine i senata**:
 - oba doma vrše zakonodavnu vlast (poreznu i budžetsku), odobravaju potpisivanje međunarodnih ugovora
 - njihova prava se ipak razlikuju – svaki član domova može predlagati zakon, ali postupak donošenja **financijskih zakona** počinje u skupštini (samo skupštine može biti raspuštena – raspušta je izvršna vlast uz suglasnost senata)
 - skupštine može optužiti vršitelje izvršne vlasti pred senatom, koji sudi kao **Visoki sud pravde**
- ❖ **SKUPŠTINA**
- ona je **izraz jedinstva i demokracije Francuske**; glavna obilježja:
 - o ima 600 članova starijih od 25 godina koji imaju 4-godišnji mandat
 - o pravo glasa imaju svi muškarci stariji od 21 godine, a *vojnici i mornari ne glasuju* (jer su previše pod utjecajem svojih pretpostavljenih, ne žive običnim građanskim životom, a i brojni su)
 - o **izbori za skupštinu su neposredni**, vrše se po većinskom sustavu:
 - ⇒ birači u svakom kotaru biraju po 1 poslanika

⇒ izbori su u 2 puta – prvi put za pobjedu je dosta natpolovična većina, a drugi put i relativna

❖ **SENAT**

- senat je **izraz podjele po departmanima**:

- od 300 senatora (stariji od 40 godina), 225 je birano po departmanima, a 75 je doživotno imenovano
- 225 senatora imenuje **Narodna skupština**, kasnije senat popunjava mjesta izborom novih članova (*kooptacija*)
- te birane senatore biraju **izborne skupštine u departmanima** (sastavljene od *poslanika u skupštini iz tog departmana, vijećnika Općeg vijeća departmana, svih vijeća arondismana i po 1 predstavnik svake općine tog departmana*)
- većinu u izbornim skupštinama imaju **predstavnici općina** (zato je senat nekad nazivan “**domom općina**”)
- **izbori za senat**: posredni, po sistemu izbornih lista, proporcionalni (daju veće mogućnosti manjim strankama)
- senatori birani na **9 godina**, a svake godine obnavlja se trećina (zbog neprekinutog trajanja)

➤ **IZVRŠNA VLAST**

- izvršna vlast ima oblik **parlamentarne vlade**, a sastoji se od 2 dijela:

- 1) **predsjednik Republike** – stalan, samo pravno odgovoran (zato je *pravni nositelj izvršne vlasti*)
- 2) **vlada** – nestalna, politički odgovorna pred skupštinom i senatom (zato je *politički nositelj izvršne vlasti*)

❖ **PREDSJEDNIK**

- predsjednik je izabran na 7 godina i moguć je ponovni izbor
- biraju ga oba doma na zajedničkoj sjednici – prevladava utjecaj skupštine (ima 600 članova, senat samo 300)
- **ima široka ovlaštenja**:
 - može predlagati zakon, ima pravo odložnog veta na rok od mjesec dana
 - vodi međunarodne pregovore i zaključuje ugovore, općenito predstavlja državu u međunarodnim odnosima
 - može raspustiti skupštine uz suglasnost senata; vrhovni je zapovjednik vojske, ima pravo pomilovanja
 - vrši sva imenovanja i opoziv službenika izvršne vlasti; daje mandat za sastav vlade i predsjedaju joj, ...
- kako je politički neodgovoran, njegov akt postaje izvršan tek s **ministrovim supotpisom** koji tako preuzima političku odgovornost za taj akt (predsjednik može opozvati ministre)

❖ **VLADA**

- čine ju **ministri** – svi su jednaki (izdvaja se 1 koji predstavlja vladu u parlamentu), a predsjedaju im Predsjednik Republike
- ministri su *članovi parlamenta* (osim ministara vojske i mornarice), kojemu odgovaraju skupno i pojedinačno – parlament u tu svrhu ima više sredstava (*interpelacije, pitanja, parlamentarne istrage, ali i zakonodavna i budžetska prava*)
- **bit parlamentarne vlade je**:
 - njena **politička odgovornost** – po tome je to parlamentarna vlada (preko nje parlament posredno vrši izvršnu vlast)
 - pravo vlade da ospori parlamentu pravo da je njegovo mišljenje vjerodostojni izraz mišljenja većine birača o svakom pitanju (sredstvo za to je pravo izvršne vlasti da raspusti skupštinu i prisili ju da dokaže tu vjerodostojnost)
- **pravo raspuštanja skupštine** priječi da se parlament između redovitih izbora udalji od biračkog tijela, da ga ne osluškuje, te da se stvori parlamentarna oligarhija (to je preuzimanje engleskog sustava parlamentarne vlade, ali uz brojne razlike)
 - **ZAKON O SENATU 25.2.1875.**
- predviđa da ustavni zakoni mogu biti izmijenjeni ako izmjenu prihvati i predloži svaki dom posebno – zatim se sastaju na zajedničkoj sjednici (**Nacionalna skupština**), a izmjena je usvojena ako za nju glasa natpolovična većina članova
- to je vrsta mekog ustava, no on je vrlo rijetko mijenjan u 65 godina svog trajanja – značajna samo [izmjena iz 1884.](#):

- ❖ Ukida imenovanje senatora – sada su svi senatori birani.
- ❖ Općine ne šalju 1 predstavnika na skupštinu koja bira senatore, nego su delegacije razmjerno broju stanovnika.
- ❖ Republikanski oblik vladavine ne može biti predmet izmjene.
- ❖ Članovi obitelji koje su vladale Francuskom ne mogu biti birani za predsjednika Republike.
- **POKUŠAJI USTAVNIH PROMJENA**
- ustav Treće republike traje 70 godina, ali bilo je više pokušaja **ustavnih promjena**:
 - **bulanžizam** od 1887. do 1889. (po generalu i bivšem ministru rata **Boulangeru**)
 - neposredno nakon prvog svjetskog rata, zatim od 1934. do 1939. (većinom teže jačanju izvršne vlasti)
- nijedna od tih izmjena nije uspjela, osim **izmjene od 10.7.1940.**:
 - donesena pod **Hitlerovom** okupacijom, nakon što je maršal **Pétain** 22.6.1940. potpisao kapitulaciju Francuske
 - domovi izglasavaju reviziju kojom njemačkom savezniku, **maršalu Pétainu daju ustavnu vlast**
- ❖ **PHILLIPE PETAIN (1856. – 1951.)**
- francuski general, kasnije predsjednik **Vichyjevske Francuske** od 1940. do 1944. – u modernoj Francuskoj on je uglavnom smatran izdajicom (zbog postupaka u Drugom svj. ratu), a riječ pétainizam se smatra francuskim oblikom riječi kvisling
- Pétain danas smatraju **jednim od najvećih izdajica svih vremena** i smatraju ga ekvivalentima **Vidkuna Quislinga** u **Norveškoj**, **Benedicta Arnolda** u **SAD-u**, **Mir Jafara** u **Indiji** i **Pu Jia** u **Mandžuriji**
- smatran izdajicom jer je, nakon što je 10.7.1940. uspostavio Vichyjevsku Francusku, **uspostavio fašističku vladu** koja surađuje s Hitlerom te **prihvaća antisemitske zakone** (1944. nakon **Operacije Overlord** bježi u Njemačku)
- 1945. se vraća u Francusku – zbog veleizdaje osuđen na smrt, no **De Gaulle** zbog njegove dobi to mijenja u **doživotnu kaznu**
- **ČETVRTA I PETA REPUBLIKA**
- na plebiscitu 1945. francuski narod odlučio je da se ne produži Treća, nego da se donese **novi ustav Četvrte republike**
- ipak, Ustav iz 1946. je samo malo izmijenjena verzija onog iz 1875. (i praksa je vrlo slična)
- moglo bi se reći da je Treća republika postojala sve do 1958., kad je počela **De Gaulleova Peta republika**
- Peta republika razlikuje se od Ustava 1875. jedino u pogledu *izbora i prava predsjednika i njegova odnosa s vladom*

6.3. ODNOS CRKVE I DRŽAVE

- čim su republikanci 1879. preuzeli vlast, njihov vođa **Gambetta** je uskliknuo, *klerikalizam, to je neprijatelj*
- počelo je **uvodenje promjena**:
 - ukidanje neovlaštenih vjerskih bratovština, isključeni su predstavnici crkve iz visokog školstva
 - uvedeno je opće besplatno školovanje, kako bi se smanjilo školovanje u vjerskim školama
 - svećenici su isključeni iz državnog školstva, uvedeni su porezi na dobra vjerskih zajednica
- jedna od temeljnih zasada nauma radikalne buržoazije je **borba protiv klerikalizma**, pa kad su radikali preuzeli većinu, tzv. **radikalna republika** (1895-1914), borba protiv crkve i klerikalizma ušla je u završnu fazu – od 1901. mogu postojati samo bratovštine koje dobiju državno odobrenje, a država je odobrenja skoro posve odbijala, a njihova dobra su konfiscirana
- 1902. pomišlja se na **odvajanje crkve od države**, a to država pokazuje željom za punom slobodom pri imenovanju biskupa
- uskoro je dobila i povod za puni prekid:
 - **Kraljevina Italija** nastala je 1870., kada je zaposjela papsku državu; odnosi između pape i talijanske države su prekinuti
 - došavši u posjet Italiji predsjednik Francuske nije smatrao da treba posjetiti i papu, na što je papa uputio **oštri tajni prigovor ostalim kršćanskim državama**
 - istovremeno papa disciplinski kažnjava dva biskupa koje je imenovala francuska vlada, a socijalistički list objavljuje papin tajni prosvjed kršćanskim vladarima povodom posjete francuskog predsjednika

- Francuska je tada, 1904. prekinula diplomatske odnose s Vatikanom i odlučila se za **odvajanje crkve od države**
- krajem 1905. donesen je **Zakon o odvajanju crkve i države**, tj. otkazan je konkordat iz 1801.
- država ne plaća ni jednu vjersku organizaciju, a za te organizacije važi opći režim o udruženjima
- borba protiv crkve zapravo služi stvaranju nacionalne sloge, donekle i **nacionalizma** (crkva izmiče nacionalnom nadzoru)

6.4. POLITIČKE STRANKE

- **kratkog su trajanja**, često se mijenjaju programi, vežu se za istaknute osobe, često se stupa u saveze s drugim strankama
- lijeve i manjinske stranke imaju čvrstu organizaciju, a ona slabi što su stranke bliže desnici
- u **Nacionalnoj skupštini** (1871. do 1875.), **monarhističke stranke** su u većini i označene prema dinastiji kojoj su privržene:
 - *legitimisti* = burbonci; *orleanisti*; *bonapartisti* = plebiscitarci
 - postoje mnoge grupe **republikanaca** – *umjereni* (liberali), zatim *konzervativci*, te krajnje lijevi *republikanci*
 - krajnje lijeve republikance predvodi **Gambetta**, a uzor su im **jakobinci** – postaju oportunisti na skupštini 1876., a na krajnjoj ljevici su sad **radikali-antiklerikalci** (predvodi ih **Clemenceau**)
- u sljedećem razdoblju djeluju **brojne stranke**: *socijalisti*, *Jedinstvo desnih* (*monarhisti legitimisti + orleanisti*), *Odbor liberalnih republikanaca*, *Jedinstvo lijevih*, *Radikalsocijalisti*, *Katolička stranka*, *Centralni komitet republikanske desnice*, *Savez revolucionarne akcije za osvajanje socijalne republike* (*socijalisti + radikali*), ...
- ovoliki broj stranaka (10 početkom 1. svjetskog rata) pokazuje koliko su one bile površne i kratkotrajne (tako je i danas)
- stranke su često osnivane **samo da bi se ušlo u vladu** – kako nijedna stranka nije imala natpolovičnu većinu, vlade su složene od više stranaka (*koalicijske*) i u pravilu su to vlade političkog centra (kasnije raste utjecaj ljevice)
- iako je za 70 godina važenja ustava **izmijenjeno 70 vlada** (prosječno traju 8 mjeseci), režim je bio stabilan
- postojale su krize, ali one nisu ugrožavale poredak (od 1885. počiva na političkoj klasi čiji je temelj sitna buržoazija)
- ovdje spadaju *profesionalni političari*, *profesionalna uprava/sudstvo/vojska* – Treća republika je **država sitne buržoazije**

6.5. UPRAVA, SUDSTVO, PRAVO

- uprava, sudstvo i pravo su **ustrojeni u prvih 10 godina Napoleonove vlasti** i nisu mijenjani do kraja 2. svjetskog rata
- mijenja se količina nadležnosti tih organizacija, ali ne i one same – uprava je bit vlasti, a sudstvo i pravo su sredstvo uprave
- u Francuskoj **sudstvo** nema onaj moralni ugled ni privlačnost kao u angloameričkom svijetu, pa nedostaje kandidata
- postojeći suci nisu pretjerano kvalitetni, pa je 1908. uveden **ispit** prilikom ulaska u sudačko zvanje – tu činjenicu izjednačavanja sudstva s upravom potvrđuje **Zakon iz 1927.** koji uvodi *15 sudskih stupnjeva* (nema sudačke samostalnosti)
 - **UPRAVA**
- ima **egzekutivnu, autoritativnu vlast** – ostala ministarstva žale se zbog važnosti MUP-a i ministarstva policije
- razine uprave su općina, oblast i kotar – najniža razina je **općina (commune)**:
 - uređena Zakonom iz 1884. – ima općinsko vijeće (izabrano općim pravom glasa, na 4 godine) i načelnika
 - u njenoj nadležnosti su brojni poslovi, posebno financije, a upravne poslove vrši samo načelnik
 - Pariz je podijeljen na više općina, a cijela Francuska 1914. ima 36 241 općinu
- sljedeća razina su **oblasti (departmani)** – uređeni **Zakonom 1875.** koji je donijela *Nacionalna skupština*:
 - vršitelj poslova središnje vlasti na području departmana, te poslova u nadležnosti departmana je **prefekt**

- o poslovima u nadležnosti departmana odlučuje **opće vijeće departmana** (biraju ga građani) – tako da je departman podijeljen na onoliko izbornih jedinica koliko se bira vijećnika (svaka jedinica bira jednog)
- o slična je **organizacija kotareva** (arondismana) – upravlja **podprefekt**, uz izabrano vijeće arondismana
- kako prefekt/podprefekt/načelnik može obustaviti/odbiti izvršenje odluka skupština, konačna odluka pripada središnjoj vlasti
- porastom državne nadležnosti te službe su unutar središnje vlasti, pa raste **centralizacija** (do **države upravne diktature**)
- stvara se **upravni stalež činovnika**, a uprava postaje nezavisni oblik struke (uređeni natječaji, imenovanja, opoziv, ...)
- 1905. nastaje i sindikat namještenika – **Opća federacija namještenika** (tako polako nastaje upravna diktatura)

➤ **SUDSTVO**

- neizmijenjeno – zadržani su i **posebni krivični sudovi**, iako im se republikanci protive (zato su ti sudovi ograničavani)
- *načelno* postoji **samostalnost sudaca**, ali Republika zadržava mogućnost „čišćenja sudskog osoblja“ zaobilaznim putevima

➤ **PRAVO**

- temelj je **Napoleonovo pravo**, uz neke izmjene i dopune – najvažniji je **Građanski zakon** (na snazi do danas), pri čemu najviše izmjena ima u njegovoj prvoj (Pravo osoba) i trećoj knjizi (o ugovorima o osobnom najmu i djelu)
- **navažnije izmjene (uglavnom obiteljsko pravo):**

1884.	donesen Zakon o razvodu braka – izjednačava ženu s mužem u pogledu razloga za razvod
1886.	uređen i postupak za razvod braka
1893.	donesen Zakon o odvojenom životu supružnika
1896.	donekle proširena nasljedna prava priznate vanbračne djece
1897.	žena stječe pravo svjedočenja pri zaključenju pravnih poslova
1898.	donesen Zakon o naknadi štete za povrede na radu
1912.	dozvoljeno utvrđivanje očinstva vanbračne djece

- pojava dioničkih društava, monopola, osiguravajućih društava, burze uzrokuju i **izmjene građanskog i trgovačkog prava:**
 - ⇒ 1909. donesen [Zakon o zalaganju i prodaji poduzeća](#) (stečaj) – cilj mu je zaštita vjerovnika
 - ⇒ 1930. donesen [Zakon o ugovornom osiguranju](#)
- **krivično pravo i postupak** se malo mijenjaju; jedine izmjene su:
 - 1897. zakon u stanovitoj mjeri i istražni postupak čini kontradiktornim
 - 1912. [Zakoni o uvjetnoj osudi i uvjetnom otpustu sa izdržavanja kazne, te o suđenju maloljetnicima za krivična djela](#)

7. PARIŠKA KOMUNA

7.1. OKOLNOSTI NASTANKA

- u uvjetima [francusko-pruskog rata](#) i na početku Treće republike došlo je do pobune u Parizu, **Pariške komune**
- u srpnju 1870. drugo carstvo je objavilo **rat Pruskoj**, 8.8.1870. car je izdao [Dekret o sazivu nacionalne garde](#)
- nakon toga donesen je i zakon koji je proširio krug vojnih obveznika, povećao broj nacionalne garde i njenu samostalnost
- po tim odredbama svi *zdravi muškarci od 14 do 40 godina* dužni su prijaviti se u **nacionalnu gardu**
- sakupljanje garde i njeno naoružanje u Parizu je išlo sporo jer se vlada bojala naoružanog Pariza, te je za carstva bilo pozivano onoliko gardista koliko je bilo previđeno propisima prije izbijanja rata
- u času izbijanja komune procjenjuje se da je u Parizu bilo oko **15 000 vojnika**

- između jedinica nacionalne garde nije postojala druga veza osim vrhovnog zapovjednika, ali već u listopadu 1870. ta velika, naoružana i organizirana količina ljudstva postaje najveća opasnost za **vladu nacionalne obrane**
- iako je vlada nacionalne obrane više bila vlada Pariza nego Francuske, ona je postupno trpjela **sve više otpora nacionalne garde** – povod tome je bio stav vlade u pogledu pariške uprave
- prema propisima iz doba carstva (Zakon o općinskim vijećima iz 1855. i 1859. i Zakon o vijećima departmana iz srpnja 1870.) Pariz i Lyon su jedina područja koja imaju **posebnu upravu** – sve ostale općine i oblasti biraju općinska i oblasna vijeća, a vlada imenuje samo načelnike općina i prefekte oblasti, Pariz to nema
- Pariz je podijeljen na **20 kotareva**, a kao cjelina čini oblast *Seine*, a njima upravljaju **pod-prefekti i prefekt**
- sve ih imenuje i opoziva car; **prefekt Pariza** je pod neposrednijim i višim nadzorom vlade nego drugi prefekti
- objašnjenje je to što je Pariz veliki grad i prijestolnica, lice cijele Francuske, pa stoga ne može biti prepušten samoupravi
- već za carstva **oporba** traži da se *uprava Pariza izjednači s upravom u cijeloj Francuskoj*, tj. da Pariz ima svoju komunu, samoupravnu i gradsku cjelinu kao što je imaju sva naselja
- vlada nacionalne obrane jedino je imenovala ново osoblje, tj. načelnike kotareva (pod-prefekte) i prefekta pariza
- u Parizu su sve jači zahtjevi za komunom, dolazi do ustanaka, garda provaljuje k vladi i traži da i Pariz bira **općinsko vijeće**
- kako je od 19.9.1870. **Pariz opsjednut**, vlada da bi vladala onim područjima koje nije zaposjela pruska vojska, podijelila se na jedan dio koji je u Parizu, a drugi, tzv. **delegacija** je prvo u Toursu, a zatim u Bordeauxu kako bi bili dalje od neprijatelja
- sredinom rujna 1870. između vlade i njene delegacije dolazi do nesloge
- delegacija je pozvala birače da izaberu **ustavotvornu skupštinu** – vlada u Parizu poništava taj poziv
- 18.1.1871. **Bismarck** u Versaillesu proglašava **stvaranje Njemačkog carstva**
- **vlada u Parizu** ocjenjuje prilike posve izgubljenima, te šalje svog ministra vanjskih poslova na pregovore
- 28.1.1871. potpisan je Ugovor o primirju i kapitulaciji Pariza, a to je vladu obvezalo da:
 - u roku 21 dan provede **izbore za nacionalnu skupštinu** koja će zaključiti primirje
 - da Pariz **kapitulira** uz plaćanje 200 milijuna ratne štete
 - da do zaključenja mira Pariz zaposjedne 30 000 njemačkih vojnika, tj. da vlada u Parizu smije imati 40 000 vojnika koji će razoružati Pariz i vojnu opremu koja je državno vlasništvo predati njemačkoj vojsci
- na izborima za nacionalnu skupštinu Pariz je birao **43 poslanika** od kojih je samo 6 za zaključenje mira s Njemačkom, a ostali su za rat do pobjede – skupština odlučuje potvrditi zaključenje mira, te 13 poslanika Pariza napušta skupštinu
- Pariz počinje uobličavati svoj **otpor prema toj skupštini**
- u Parizu postoji nekoliko organiziranih snaga – najbrojnija je **nacionalna garda**, postoje *izabrani načelnici 20 kotareva Pariza, njihova uprava, pariški poslanici u nacionalnoj skupštini, te pariška federacija internacionalne i federacija sindikata*
- tokom rujna 1870. u kotarima Pariza održavaju se skupovi koji biraju **republikanske odbore budnosti** kojima je bitan zadatak da nadziru rad imenovanih načelnika kotara, a kako bi se nadzirali rad prefekta Pariza, pa i same vlade ti odbori budnosti u rujnu izabiru svoje **delegacije**, koji kao delegati 20 kotareva čine **središnji odbor 20 pariških kotareva**
- ocjenjujući da samo nacionalna garda raspolaže silom, te tako i sredstvom da utječe na vladu, središnji odbor bira **jedan svoj odbor od 20 članova** koji će zajedno sa zapovjednicima bataljuna nacionalne garde od vlade zatražiti da sazove izbore za vijeće pariške općine, tj. da i Pariz dobije svoje samoupravno općinsko vijeće
- 1.3.1871. nacionalna skupština potvrđuje ugovor o primirju, te pruska vojska počinje ulaziti u Pariz
- **nacionalna skupština u Bordeauxu** odbija prijedlog poslanika Pariza da se vrati u Pariz koji više nije pod opsadom te ukida plaće nacionalnoj gardi (primirje je nastupilo i ratne mjere nisu potrebne)
- 13.3.1871. nakon te odluke, 215 bataljuna federacije nacionalne garde bira **CK od 26 članova**
 - ovaj CK nacionalne garde ima svoju osnovu u usvojenom statutu nacionalne garde

- o kao vlast u Parizu su ostali njegova **nacionalna garda**, tj. njen CK uz izabrane načelnike kotareva i **prefekt** kojeg je imenovala vlada **Ferry** – CK pokušava pregovarati, a kao bitan uvjet traži *izabrano vijeće pariške općine i izbor glavnog zapovjednika nacionalne garde*
- o ti zahtjevi su odbijeni, ck upućuje **proglas narodu Pariza** i poziva ga da izabere vijeće općine
- o izbori su se trebali održati po dotadašnjem **izbornom zakonu iz 1849.** tj. glasuju svi muškarci stariji od 21 godinu

7.2. VIJEĆE KOMUNE

- izabrano u **demokratskim i slobodnim izborima** 26.3.1871.
 - nikome nije oduzeto pravo glasa zbog uvjerenja, imovinskog stanja ili nekog drugog razloga
 - na svakih 20 000 stanovnika (po arondismanima) je trebalo izabrati po 1 vijećnika
 - od 485 000 upisanih u biračke popise, glasovalo je 229 000, ali to su popisi iz 1870. (mnogi su odselili/poginuli)
 - ponegdje su glasovale i žene, a izbori su na velikom broju biračkih mjesta bili **javni** (potpisom na listiće)
 - većinu izbornika čini **radništvo**
- na izborima nema stranaka, iako se kandidati svode na **2 struje**:
 - 1) **načelnici arondismana i poslanici Pariza** – nastoje da izbori budu što zakonitiji (zbog nagodbe s Nac. skupštinom)
 - 2) **CK Nacionalne garde** – tu nagodbu odbija (dobiva oko 140 000 glasova)
- prva “*stranka*” dobiva 19 mjesta u Vijeću, a CK 65 mjesta (nakon odustajanja i eliminacije, izabrano je 84, a ne 90 vijećnika)
- iako je to i prije bilo jasno, na prvoj sjednici Vijeća postaje očito da to nije Vijeće općine kakvo su imale sve ostale općine, nego je to prije Vijeće Pariške komune iz 1792./1793. – zato su 16.4. provedeni **dopunski izbori**:
 - bili su manje slobodni i demokratski, a mnogi kandidati nisu dobili ni 1/8 glasova upisanih birača
 - Vijeće je priznalo njihov izbor, a nakon odustajanja, Vijeće ima samo **75 članova**
 - članova je malo jer su *načelnici arondismana i poslanici Pariza odustali od sudjelovanja*
- tako Vijeće Komune čini **samo CK Nacionalne garde** – uskoro se razdvaja na:
 - a) **internacionalce** – pristalice ideja Internacionalne (**Prudhon**), imaju manjinu
 - b) **jakobince-blankiste** – prevladavaju
- socijalni sastav Vijeća komune: trećinu čine radnici, a ostali su školovana buržoazija (najviše novinara, 7)
- većina članova ima za uzor **etatizam i socijalnu pravdu Jakobinskog konventa** iz 1793./1794.:
 - zato radikali u Nacionalnoj skupštine stalno brane Komunu i traže amnestiju za komunare od rujna 1871.
 - kad **republikanci** preuzmu sve institucije Treće republike, bit će donesen **Zakon o amnestiji za komunare** (1880.)
 -

7.3. USTROJSTVO VLASTI VIJEĆA KOMUNE

- glavni postulati ustrojstva Vijeća komune (po uzoru na jakobince) su: **izbornost, kolegijalnost, kratkoća javnih službi**
- Vijeće **normativne odluke** donosi neposredno, a **izvršne poslove** vrši preko svojih članova raspoređenih u **10 odbora**:
 - na prvoj sjednici nakon izbora (29.3.1871.), određeno je 9 izvršnih odbora koji imaju 6 do 8 članova
 - to su **odbori za: vojsku, opću sigurnost, financije, pravdu, opskrbu, rad, industriju, trgovinu, javne službe, poduku i vanjske odnose**; tih 9 odbora nadzire **Nadzorni odbor** (7 članova, neka vrsta vlade)
 - to se pokazuje nepraktičnim, jer Nadzorni odbor često o poslovima drugih odbora ne zna mnogo, a i spor je
- nakon napada na Versailles u travnju 1871., Nacionalna garda je poražena i počinje se osipati
- Komuna traži izlaz iz krize promjenom svoje organizacije, pa saziva **dopunske izbore 20.4.1871.**:
 - o Vijeće bira **9 delegata** koji vode resore, a raniji odbori prate njihov rad – skup delegata čini Nadzorni odbor

- izabrani su novi delegati – samo 2 su pripadnici socijalista, ostali su jakobinci-blankisti (8 ih je iz sitne buržoazije)
- ova organizacija je privremena, jer je već idući tjedan pokrenuta nova rasprava
- **ODBOR NARODNOG SPASA**
 - osnovan 1.5.1871., **ima 5 članova** izabranih pojedinačno (oni su iznad pojedinih delegata i odbora)
 - opet dolazi do sukoba između manjine (boji se diktature i priziva **Robespierreo** teror) i većine:
 - tako u Odbor narodnog spasa nije izabran ni jedan član manjine (internacionalac); manjina napušta Vijeće uz objavljivanje Manifesta 22., ali nakon 2 dana pod pritiskom javnosti i Pariške Internacionale se neki vraćaju
 - u to vrijeme vladina vojska počinje napad na Pariz
- **OBRAČUN REPUBLIKANACA I MONARHISTIČKE NACIONALNE SKUPŠTINE**
 - u međuvremenu, Nacionalna skupština u Versaillesu poziva birače da izaberu **nova vijeća općina** (komuna)
 - izbori su provedeni 30.4. i na njima je izabrano oko 700 000 vijećnika, pretežno republikanaca
 - to je prva velika legalna **pobjeda republikanaca** – monarhistička Nacionalna skupština počinje pripreme za konačan obračun s pobunjenim i opsjednutim Parizom, a za vojnog zapovjednika izabire generala **MacMahona**
 - taj obračun prati prisutna njemačka vojska i **Bismarck** – odgovara mu francuski građanski rat
 - 10.5.1871. u Frankfurtu je potpisan **ugovor o miru Francuske i Njemačke** (Francuska predaje Alsace i Lorraine, plaća 5 milijardi odštete, do isplate trpi i hrani njemačku vojsku na svom prostoru) – zatim počinju **pripreme za gušenje Pariza**:
 - **Thiersova** vlada dobiva 130 000 vojnika iz zarobljeništva i kreće na Pariz
 - 21.5.1871. provalila je u Pariz i počinje gradska bitka koja traje tjedan dana, do 28.5. („**krvavi tjedan**“)
 - u tom tjednu je pobijeno preko 30 000 članova Nacionalne garde i građana Pariza
 - radnički Pariz opet skupo plaća namjeru da bude predvodnik provincijske i seljačke Francuske

7.4. DJELATNOST VIJEĆA KOMUNE

- Komuna se nije proglasila socijalističkom, ali ipak je nošena **duhom radništva i idejama socijalne pravde**
- zalažu se za ideal humane jednakosti, pritom se oslanjajući na običnog čovjeka i njegovu zrelost za uljuđenu slobodu
- još prije izbora Vijeća Komune, **CK Nacionalne garde** odlučuje da je Nacionalna garda jedini jamac mira i slobode
- zato se raspušta redovita vojska i policija, ukinuti su i vojni sudovi, a CK opet uspostavlja odgodu plaćanja dugova i stanarina (ta odgoda je različite duljine ovisno o veličini potraživanja; također, siromašnima se daje *novčana pomoć*)
- **DEKRETI**
 - Vijeće komune svoje odluke naziva **dekretima** – izvršavaju ih odbori (*za rad, industriju, trgovinu, poduku, ...*):
 - ⇒ dekret o odvajanju Crkve i države, o konfiskaciji crkvenih dobara, ukidanju plaća svećenicima
 - ⇒ ukinuto pravo poslodavaca da zadrže dio plaće kao oblik kazne za radne prekršaje
 - ⇒ donesen dekret o obnavljanju nekih propalih poduzeća, o najvećoj godišnjoj plaći (6 000 franaka)
 - ⇒ dekret o poroti (Vijeće ju je izabralo tek pri kraju)
- **IZJAVA FRANCUSKOM NARODU**
 - vijeće ju donosi 19.4.1871. – njome želi pokazati svoju viziju organizacije francuske države i svoju ulogu u njoj
 - **država** je zamišljena kao ugovorna federacija samoupravnih komuna s vrlo širokom samoupravom, a nadležnost zajedničke, državne vlasti bila bi vrlo ograničena (ta zamisao protivna je jakobinskoj većini koja zagovara centralizam i etatizam)
 - **jakobinci** na ovu izjavu pristaju bez rasprave vjerojatno jer bi tako Pariz zadržao svoju posebnost kroz široku samoupravu
 - u Izjavi francuskom narodu stoji sljedeće:
 - „*Samoupravna komuna bit će ograničena samo jednakim samoupravnim pravom ostalih*“
 - *komuna koje pristupe ugovoru, čijom se zajednicom treba osigurati francusko jedinstvo.*“

- **Neotuđiva prava komune su:**
 - izglasavanje općih proračuna prihoda i rashoda, određivanje i razrezivanje poreza
 - upravljanje lokalnim službama, organiziranje njenog sudstva, unutarnje policije i nastave
 - uprava općinskim dobrima; postavljanje općinskih službenika; organizacija gradske obrane i nac. garde
 - neograničeno jamstvo slobode pojedinca, slobode savjesti i slobode rada
- Vijeće Komune zadnju sjednicu je održalo 22.5.1871., dan nakon provale vladine vojske u Pariz
- iako je Pariška komuna trajala kratko, njeno iskustvo ima veliko značenje za **kasniju izgradnju socijalizma**

1. RUSKO CARSTVO

1.1. OSLOBOĐENJE MUŽIKA 1861.

- sredinom 19. stoljeća Rusija je seljačka zemlja, pa je **90% stanovnika na selu** (70 milijuna ljudi) – većina seljaka ima **status mužika** (može značiti *kmet*, ali i *rob*), pa je dvojbeno je li Rusija do tada bila feudalna ili robovlasnička zemlja
- seljaci će sve do 1861. biti posve vezani za zemlju; u Rusiji je 47 milijuna mužika (22 mil. carskih, imaju bolji položaj)
- **položaj državnih mužika** je bio nepovoljniji:
 - nisu osobno slobodni, ne raspolažu svojom imovinom (ipak, bili su stalni, uvjete života određuje im država)
 - neki su imali svoje parcele koje obrađuju uz davanje dijela plodina (*udjelni mužiki*)
 - možemo ih smatrati *slobodnim ljudima*, iako imaju položaj sličan državnim robovima u Babilonu
- **mužiki u vlasništvu plemića** (oko 24 milijuna) su u još gorem položaju:
 - plemić ima punu vlast nad osobom, imovinom i radom mužika (ne raspolaže jedino njegovim životom)
 - plemić mužikom raspolaže kao i sa zemljom, pa ga može *založiti kao jamstvo, iznajmiti, ...*
 - zato izbijaju i pobune mužika – država donosi neke promjene, ali položaj plemićkih mužika ostaje nepovoljan
- broj i položaj mužika nije svugdje isti (većina u europskom dijelu), kao ni vrijednost zemlje i osobe mužika
- tom ogromnom masom seljaka-mužika vlada **plemstvo** koje čini manje od 1% stanovništva (od 500 do 700 tisuća)
- plemstvo uglavnom upravlja iz Sankt Peterburga i Moskve preko izabranih predstavnika u gubernijama
- tako **glavno obilježje ruskom društvu** daju plemići (vojni zapovjednici, imaju svu vlast) i mužiki (proizvođači i vojnici)
- sredinom 19. stoljeća Rusija je imala obilježje **zastarjelog režima** na svim poljima (vojnom, pravnom, gospodarskom, ...)
- zato car **Aleksandar II** već 1858. poboljšava položaj državnih mužika (*pravo raspolaganja zemljom, manja davanja*)
- postalo je očito da će ubrzo doći i do oslobođenja, a plemstvo se neuspješno pokušava uplesti u vlast da bi to spriječilo
- **UREDBA O OSLOBOĐENJU 1861.**
- 1861. dolazi do oslobođenja 24 milijuna mužika (robova) koji su bili u vlasništvu 120 000 osoba – **carske uredbe**:
 - 1) mužiki dobivaju osobnu slobodu bez ikakve naknade
 - 2) ako su do tada obrađivali zemlju, pod uvjetom plaćanja određenih nameta dobili su „vječno uživanje“ kuće i svojih gospodarskih zgrada, te zemlje-oranice koliko će im omogućiti da plaćaju poreze državi, namete i da otkupe zemlju (mužiki ovako stječu pravo uživanja zemlje koju su do tad obrađivali, te pravo otkupa u roku 20 godina)
 - 3) plemići-vlasnici su dužni mužikima i njihovim zadrugama ustupiti zemlju koju su ovi do tada uživali, ali ipak se u svakom kotaru određuje gornja i donja granica zemlje koja otpada na seljačku obitelj (ta granica bila je od 1 do 12 hektara zemlje po glavi člana obitelji)
 - 4) da bi mogli odmah otkupiti zemlju, mužiki mogu uzeti zajam od države i postati državni dužnici

- 5) **mirovni posrednici** određuju koje su zemlje seljačke, koje gospodarove, koliko mužici trebaju plaćati za uživanje zemlje te koja joj je cijena otkupa
- 6) ako bivši mužik pristaje, gospodar mu može ustupiti samo 1/4 predviđene minimalne količine, i to bez ikakva otkupa (time seljak gubi pravo daljeg otkupa – ovaj dio seljaci zovu „**prosjački dio**“)

➤ **STANJE U ZEMLJI NAKON UREDBE O OSLOBOĐENJU**

- oslobođeni mužici su sad razdijeljeni u **zadruga (mir)**, a njima upravlja i sudi izabrani starješina (*starosta*)
- više zadruga/sela čini **općinu (volost)** kao upravnu jedinicu, a njome upravlja izabrani starješina (*staršina*)
- nakon Uredbe o oslobođenju 1861., oranice koje obrađuju mužici pripadaju zadrugi koja ih povremeno dijeli pojedinim domaćinstvima na privremeno uživanje – dijelovi oranice mogu se prodati mužiku samo ako na to pristane 2/3 zadrugara
- tako zemlja uglavnom ostaje **zajednička (zadružna)**, a povremeno se dijeli na uživanje
- istovremeno seljaci kroz općinu i kotar (odnosno njihove izabrane starješine) dobivaju vrstu mjesne samouprave
- nakon oslobođenja, bolje prolaze državni (samo 13% nema dovoljno zemlje) od privatnih mužika (42% ima vrlo malo zemlje), pa će seljačko pitanje ostati prisutno u Rusiji u 60 godina nakon oslobođenja mužika
- oslobođenje mužika povlači i pitanje **organizacije uprave, sudstva i vojske** – jer je do tad plemić bio sva vlast na svojoj zemlji i za svoje mužike (reforme izvršene uglavnom 1864. po uzoru na centraliziranu i povojničenu vlast u Francuskoj)

➤ **POLOŽAJ PLEMSTVA NAKON OSLOBOĐENJA MUŽIKA**

- ovom reformom oštećeno je plemstvo, posebno ono iz sjevernih oblasti Rusije:
 - o zbog neplodnosti zemlje, a razvijene industrije, bilo mu je važnije vlasništvo nad mužikom nego nad zemljom
 - o u času oslobođenja, 70% mužika bilo je založeno kod državnih kreditnih ustanova zbog gospodarevih dugova
 - o iznos tog duga treba plemićima odbiti od otkupne svote, i taj iznos pripada državi
 - o tako plemići dobivaju manje od pola svote za ustupljenu zemlju mužikima (država izdaje i obveznice kojima seljaci plaćaju otkup zemlje, a te obveznice uskoro vrijede daleko manje od nominalne vrijednosti)
- prezaduženo plemstvo i bez sredstava za plaćanje radne snage sve se više zadužuje, izdaje zemlju u zakup ili je prodaje
- tako krajem 19. stoljeća seljaci udvostručuju površinu zemlje koju obrađuju, a plemići uživaju samo 13% zasijanih površina
- ipak, imaju li se u vidu neobrađene površine i šume, plemići su vlasnici skoro polovine zemljišta – s obzirom na eksploziju pučanstva i ekstenzivnu poljoprivredu, i dalje su prisutne agrarna prenapućenost i nedostatak obrađiva tla

1.2. POČECI DEMOKRATSKO-PARLAMENTARNIH PRAVA (1905. do 1917.)

➤ **IZBORNI ZAKON (24.12.1905.)**

- izdaje ga vlada za vrijeme pobune u Moskvi – njime se određuje **način izbora za dumu** (skupštinu)
- u gubernijama europskog dijela Rusije, izbori su posredni (u 2 i 4 stupnja) i nejednaki, na više načina:
 - дума ima nešto manje od 500 poslanika – od toga gubernije europske Rusije biraju 412
 - poslanike za dumu biraju **izborne skupštine oblasti (gubernija)**
 - o te skupštine biraju birači koji imaju 25 godina i imaju nekretnine, odnosno plaćaju porez
 - o pritom ne čine jedinstveno biračko tijelo, nego su podijeljeni u **4 skupine** (tzv. **kurije**)
 - o dvije su na selu (veleposjednici i seljaci), a dvije u gradu (građani i radnici)
 - o tako se stvaraju posve umjetni razmjeri između pojedinih skupina, no do izražaja dolaze bogatiji
 - veleposjednici, građani i radnici (osim 26 najvećih gradova) biraju predstavnike, izbornike za izbornu skupštinu (ti izbornici su, dakle, *prvog stupnja*) – naprotiv, izbornici u gubernijskoj izbornoj skupštini koje biraju seljaci su posrednici *trećeg stupnja* (seljaci biraju predstavnike zadruga, oni predstavnike volosta, a oni konačno izbornike)
 - tako izabrana izborna skupština bira poslanike za dumu:

- prvo samo seljački izbornici biraju 1 poslanika za dumu, a zatim cijela izborna skupština izabire ostale poslanike gubernije za dumu, razmjerno broju stanovnika gubernije
- inače, u tim izbornim skupštinama gubernije **seljaci** imaju najviše predstavnika – tako su poslanici u dumi, s obzirom na seljačke glasove, izabrani u 4. stupnju, a s obzirom na ostale glasove u 2. stupnju
- **TEMELJNI ZAKONI RUSIJE**
- car želi ograničiti vlast dume, pa 10.5.1906. donosi Temeljne zakone Rusije – to je **vrsta oktroiranog ustava**:
 - car nosi naziv **autokrator** (samovladalac) i njemu pripadaju ove ovlasti: *vojska i mornarica, diplomacija, objavljivanje rata, zaključivanje mira i međunarodnih ugovora, nasljeđe krune, krunska dobra, plaće članova carske obitelji*
 - car **saziva i raspušta dume**; kad oni ne zasjedaju, može donijeti **ukaze** koje im naknadno podnosi na odobrenje
 - ima i pravo postavljanja i opoziva ministara koji odgovaraju njemu
- osim uređenja svog položaja, car umanjuje važnost skupštine (dume):
 - ⇒ ograničava budžetsko pravo, posebno jer budžetske stavke koje se tiču vojske (a to je preko 50% budžeta), a ne zahtijevaju nove budžetske izdatke, ne podliježu odobrenju dume
 - ⇒ дума može interpelirati ministre, ali njihov odgovor nije i odgovornost, jer odgovaraju samo caru
 - ⇒ dakle, ministri ni krivičnopravno ne odgovaraju pred dumom
- ovim zakonom ukinut je i stupanj samouprave svim narodima koji ga imaju, osim Finske (**Poljska, Ukrajina, Besarabija**)
-

1.3. PRVA DUMA (10.5. do 20.7. 1906.)

- sastaje se u uvjetima nesređenih unutarnjih prilika i pobuna
 - **socijaldemokrati** pozivaju da se ne sudjeluje u izborima, jer smatraju da дума ne može popraviti stanje
 - **Kadeti** smatraju da дума ipak može povesti Rusiju prema demokraciji – pobjeđuju na izborima
 - od 477 poslanika, 178 imaju Kadeti, 94 radnička stranka (više seljačka), ali i 17 socijaldemokrata (kasnije još 10)
- dvije najjače stranke ipak se razlikuju: *Kadeti se boje kraja dume, a Radnička stranka je želi utopiti u pokretu naroda*
- za kratkog trajanja, дума pokušava biti parlament ustavne monarhije, pa donosi adresu u kojoj zahtijeva:
 - ⇒ *opće pravo glasa, proširenje prava dume, opću pravnu i političku jednakost, rješenje agrarnog pitanja, vladinu odgovornost pred dumom* – to je uvelike bilo poricanje Temeljnih zakona
 - ⇒ kad je дума izglasala nepovjerenje vladi i uputila joj 400 interpelacija, caru i vladi postaje jasno da kroz takvu dumu neće moći provoditi svoje ideje – дума se u nekim pitanjima protivi vladi iako ju čine razjedinjene stranke
- taktika vlade je da se **ogluši na postojanje dume**, tj. da joj ne podnosi prijedlog – takvo postupanje je ograničeno i Temeljnim zakonima, jer дума ima utjecaj na nevojni dio državnog proračuna, a i mogućnost ispitivanja postupaka vlade
- mjesec dana nakon sastanka, дума se počinje baviti agrarnim pitanjem (prodajom i podjelom zemlje)
- nakon što je izvršila vojne pripreme u cijeloj Rusiji (zbog straha od pobune) i nakon što je **Stoljipin** postao ministar unutarnjih poslova, te predsjednik vlade, vlada sprječava dumu da se sastane i rastjerava ju, bez careva ukaza o raspuštanju
- tako se car nije držao vlastitih Temeljnih zakona po kojima ukaz o raspuštanju mora sadržavati datum održavanja novih izbora i sastanka nove dume
- više od trećine raspuštene dume spašava se **bijegom u Finsku** (ima drugačiji pravni i politički sustav koji štiti bjegunce koje progoni ruska vlast) i poziva narod da ne plaća porez, te da ne pristupi vojnoj regrutaciji
- car se bojao dume i njenog budžeta, pa je **raspuštio dumu**, a novu nije sazvao sve dok sam nije donio novi budžet
- raspuštanje dovodi do pobuna seljaka i vojnika, ali vlada ih guši, koristeći i privremene zakone (npr. o vojnim sudovima)

- za vrijeme odsustva dume, car krajem 1906. donosi **ukaze kojima mijenja Uredbu o seljacima iz 1861.:**
 - o tim ukazima seljacima je ostavljena moćnost zadržavanja seljačke zadruge, tj. zajedničke zemlje (naime, po uredbi iz 1861. dio zemlje seljačke zadruge će se prodati pojedincu ako na to pristane 2/3 seljaka)
 - o sad svaki seljak ima pravo zahtijevati od seoske zadruge da se njegove parcele izdvoje, te da ih on otkupi
 - o također, ukinut je posebni pravni status (prema mjesnim običajima) seoskih zadruga – i za njih važi opći statut

1.4. DRUGA DUMA (5.3. do 16.6. 1907.)

- bez promjena Izbornog zakona 1905. sazvani su izbori za drugu dumu, ali je prethodno zabranjeno stotine listova i drugih publikacija, te općenito djelovanje političkih stranaka koje su protiv vlasti – u tim okolnostima izabrana je druga дума
- usprkos pritisku vlasti, **jača ljevica**, ali i desnica, dok je centar oslabio:
 - **ljevica**: **Radnička stranka** dobiva nekoliko poslanika više (ukupno 97), **socijalističke stranke** imaju 83 poslanika (od toga 55 ima **RSDRP** u kojoj počinje razilaženje boljševika i menjševika)
 - **desnica**: također ojačala, ima 97 poslanika
 - **centar**: ima preko 50 poslanika manje (sad 123)
- druga дума ima **461 poslanika** – dolazi do veće polarizacije političkog tijela, pri čemu se više naginje **ljevici**
- socijaldemokracija shvaća važnost dume (iako ograničene) kao priliku za opće i javno iznošenje svojih mišljenja
- dok je ranije ljevica bila više organizirana, 1907. to čini i desnica (*Savez ruskog naroda, Savez plemića*)
- i ova дума raspravlja o **agrarnom pitanju i budžetu**:
 - o poučena prethodnom dumom, uređuje svoj poslovnik (dužina govora, samo 1 dan za interpelacije, ...)
 - o stvara **15 odbora** koji trebaju prethodno razmatrati poslove iz nadležnosti dume (pravosuđe, mjesna samouprava, ...)
- to čini dumu još opasnijom po carevu samovlast, pa vlada koristi jačanje socijalističkih ideja u vojsci da **optuži socijaldemokraciju (RSDRP) za poticanje na pobunu**:
 - vlada zatvara neke socijaldemokrate, a zatim traži od dume da sve socijaldemokratske poslanike (55) liši poslaničkog imuniteta, jer su oni urotnici kojima će se suditi – dolazi do političke diskvalifikacije cijele jedne stranke
 - to je ipak samo izgovor, jer je vlada već odlučila da će raspustiti dumu, što i čini odmah u toku rasprave
- istovremeno s raspuštanjem dume, car izdaje **novi izborni zakon** koji je donio sam još u vrijeme zasjedanja dume (prema Temeljnim zakonima dume, on to može činiti samo između zasjedanja dume), zakazuje izbore za mjesec dana, a sastanak novoizabrane družine za 5 mjeseci – tako je druga дума raspuštena nakon nešto više od 3 mjeseca trajanja
 - **IZBORNI ZAKON (16.6.1907.)**
- mijenja Izborni zakon iz 1905. u smislu:
 - ⇒ još veće nejednakosti građana i nacija (npr. *narodi Srednje Azije nemaju zastupnika u dumi*)
 - ⇒ još naglašenije društvene nejednakosti
- uz građansku i društvenu nejednakost, sad je omogućena i **nacionalna**, jer je broj poslanika nekih nacija umanjen (tako je u ruskim gubernijama biran 1 poslanik na 250 000 stanovnika, u Zakavkazju na 700 000, a u Poljskoj na 750 000)
- rezultat ovih izmjena je da jedan poslanik dolazi na 230 velikih zemljoposjednika, 1000 bogatih građana, 15 000 srednje imućnih građana, 60 000 seljaka i 125 000 radnika (dakle, njihov omjer je 1:4:65:260:543)
- jedan veleposjednik politički vrijedi kao 260 seljaka ili 543 radnika

1.5. TREĆA DUMA (14.11.1907. do 22.6.1912.)

- s obzirom na svoj sastav, dobiva naziv „**duma plemića**“ – vlada u njoj osigurava većinu:
 - o od 440 poslanika, više od 300 ih pripada vladinom bloku
 - o od 110 članova oporbe, najviše je **kadeta** (54), a **socijaldemokrati** usprkos pritiscima (i iako su uzrokovali raspuštanje Druge dume) dobivaju 20 poslanika (uglavnom menjševici)
- ovakva дума je sredstvo političkih, ali i nacionalnih progona (ugnjjetavanje **Poljaka, Židova, Ukrajinaca, Finaca, ...**)
- nametnut je **niz ograničenja** Židovima, a Fincima je čak vojna obveza zamijenjena poreznom (zbog nepovjerenja)
- ova дума je nazadna, što dolazi do izražaja u *izmjenama Zakona o mjesnoj samoupravi iz 1890.* – po ovim izmjenama plemstvo je dobilo još veću vlast u zemstvima
- ova дума zakonima 1910. i 1911. širi odredbe careva ukaza iz 1906. o **privatizaciji zemlje seoskih zadruga**:
 - seljak može zahtijevati izdvajanje iz zadruge i kupnju zemlje
 - nastaje novi sloj privatnih vlasnika zemlje – bogati seljaci, tzv. **kulaci** (*grubijani*)
- u vrijeme ove dume zaoštava se međunarodna kriza i stvaraju se 2 saveza, a Rusija postaje saveznica Engleske
- Rusiju slabe Rusko-japanski rat i revolucija 1905. i 1906., pa su potrebni novi izdaci za oporavak zemlje
- 1908. car traži nove izdatke za vojsku, zbog čega Oktobristi napuštaju vladin blok – već 1909. car novom uredbom dodatno ograničava budžetsko pravo dume, što izaziva **otpor dume i naroda** (1910. izvršen atentat na predsjednika vlade **Stoljipina**)
- uskoro je raspuštena treća дума, a zakazani su izbori za četvrtu

1.6. ČETVRTA DUMA (28.10.1912. do 6.10.1917.)

- za trajanja ove dume nastavljene su pripreme za rat započete još tijekom treće dume
- ova дума je još nazadnija od prethodne, čak toliko da **Oktobristi čine politički centar**:
 - Oktobristi imaju 98 poslanika, a njihov program je utemeljen na **Carskom manifestu** 1905.
 - **ljevicu** vode kadeti (150 poslanika), a **vladin blok** (185) nije dovoljan da osigura većinu (od ukupno 423 poslanika), pa vlada mora pridobivati centar za svoje nakane (Oktobriste)
 - u ovoj dumi je **13 socijaldemokrata** (6 od njih su boljševici)
- rad ove dume je prekinut izbijanjem rata u ljeto 1914., pa se ona sastaje u nekoliko kratkih zasjedanja u iduće 3 godine
- u razdoblju ove dume, u središtu pažnje su **vanjska politika i ratovi**

2. SOVJETSKA VLAST OD REVOLUCIJE DO USTAVA SSSR

2.1. PRVI DEKRETI SOVJETSKE VLASTI

- ovo razdoblje (7.11.1917. do 31.1.1924.) mogli bismo nazvati **razdobljem oktobarske revolucije**, jer ona znači borbu novouspostavljene sovjetske vlasti protiv kontrarevolucije, te konačno uspostavljanje te vlasti (obilježava ju **Lenjin**)
- 7. i 8. 11.1917. u izvanrednim okolnostima zasjeda **Drugi kongres radničkih i vojničkih deputata**:
 - ⇒ na tom Kongresu su predstavljena 402 mjesna sovjeta, ali samo mali dio (119) je prostorno objedinjen
 - ⇒ prisustvuje mu **649 delegata** – iako je njihovo političko opredjeljenje neodređeno i ovisi o tekućim okolnostima, njegov sastav se obično dijeli na 390 boljševika, 160 esera i 72 menjševika (neki ubrzo napuštaju kongres)
- Kongres na Lenjinov prijedlog donosi 3 dekreta (o miru, zemlji, vladi), te **Proglas radnicima, vojnicima i seljacima**:
 - ⇒ u proglasu im saopćava da „*Kongres sovjeta preuzima vlast u svoje ruke*“ te im poručuje da će nova vlast odmah pristupiti zaključenju **mira** – dok to ne bude zaključeno, poziva vojnike da budu mirni i strpljivi
 - ⇒ najavljuje rješenje pitanja zemlje i **nacionalnog pitanja** (tj. pravo samoodređenja naroda)
 - ⇒ odlučuje i da „*svu mjesnu vlast preuzimaju sovjeti radničkih, vojničkih i seljačkih deputata, koji su dužni osigurati izvorni revolucionarni poredak*“ (ustvari, taj proglas sadrži sažetak prva tri dekreta Kongresa)

➤ **DEKRET O MIRU**

- nova vlast okreće se **miru**, najvažnijem političkom pitanju – dekret je upućen „*svim zaraćenim narodima i njihovim vladama da odmah počnu pregovore o pravednom i demokratskom miru, bez prisvajanja tuđih zemalja i bez plaćanja ratne odštete*“
- **ostale uredbe dekreta o miru:**
 - o sadrži i **optužbe protiv prijašnjih ruskih vlasti** koje krivi za osvajački rat i njihov imperijalizam
 - o obećaje da će biti **obznanjeni svi tajni ugovori** koje je Rusija potpisala u tom razdoblju
 - o smatra da nacionalni prostor ne može biti sredstvo poravnjanja među zaraćenim stranama – svi narodi imaju **pravo na cjelovitost**, a nju čini i nacionalni prostor
- ovaj dekret se posebno obraća radnicima najnaprednijih nacija i najkrupnijih država u ratu (**Engleska, Njemačka, Francuska**) i poziva ih da pomognu da se dovrši pitanje mira i oslobođenje izrabljivanog stanovništva od svakog ropstva i izrabljivanja
- to obraćanje ima cilj da radničke mase izvrše pritisak na svoje vlade – **zaraćene vlade nisu se odazvale** ovom pozivu, jer to shvaćaju kao miješanje u njihove unutarnje poslove

➤ **DEKRET O ZEMLJI**

- to je zapravo **oduzimanje zemlje veleposjednika, te carskih i crkvenih imanja** (u ostalo vlasništvo se nije diralo)
- ovaj dekret te oduzete veleposjede s imovinom (stoka, oruđe) predaje „*do ustavotvorne skupštine u vlast općinskih zemljišnih odbora i kotarskih sovjeta seljačkih deputata*“
- dekret priznaje različitost vlasništva zemlje, oduzima carevu, crkvenu i zemljoposjedničku zemlju i predaje ju na upravu **kotarskim sovjetima** (tj. vlasništvo je državno) – privatno i zadružno vlasništvo još ostaje netaknuto
- spominjanjem „*kotarskih sovjeta seljačkih deputata*“, ovaj dekret pokazuje svoju vezu s novom organizacijom mjesne vlasti, koju predviđa treći dekret

➤ **DEKRET O STVARANJU PRIVREMENE RADNIČKE I SELJAČKE VLADE RUSIJE**

- određuje da zemljom do ustavotvorne skupštine upravlja **Sovjet narodnih komesara** (SNK, Sovnarkom):
 - o skup narodnih komesara (*narkoma*), tj. ministara koji vrše poslove 12 resora (narkomata)
 - o to je oblik **privremene vlade** – postavlja ju Kongres sovjeta, pred kojim SNK odgovara
 - o kako između zasjedanja kongresa njegove nadležnosti *iure delegato* obavlja **VCIK** (Sveruski centralni izvršni komitet), on vrši i te nadležnosti Kongresa s obzirom na Sovnarkom
- tako ovaj Dekret postojeću organizaciju sovjeta (od mjesnih do Kongresa) nadopunjava dodatkom jednog izvršnog organa, te pretvara sovjete i njihove organe iz strukovno-političkih u državne
- ipak, ova organizacija je samo **privremena**, do saziva ustavotvorne skupštine (treba trajati mjesec dana)
- uz zaključenje primirja, bitan zadatak privremene vlade je da **provede izbore**, jer i u boljševičkoj partiji, čak njenom CK, većina misli da se vlast mora dobiti od općeizabranog demokratskog narodnog predstavništva
- ovi dekreti spominju i **kotarske sovjete** kao mjesne organe – to je potpunije odredio dekret donesen sljedeće noći

➤ **DEKRET O PUNOĆI SOVJETSKE VLASTI (8/9 11.1917.)**

- predaje svu mjesnu vlast tamošnjim sovjetima (*od gradske i mjesne, preko kotarske i gubernijske*) – u to vrijeme, **radnički, vojnički i seljački** sovjeti djeluju **odvojeno**, svaki s obzirom na poslove koji su od interesa onih koje zastupaju
- sovjeti trebaju zamijeniti ranije komesare koje je imenovala privremena vlada umjesto nižih državnih organa, a i ranije mjesne samouprave (zemstva i gradske dume)

➤ **DEKRET O PRAVIMA NARODA RUSIJE (15.11.1917.)**

- nakon **Deklaracije** kojom se narodima Rusije priznaje pravo na samoodređenje (rujan 1917.), SNK (vlada) u ime Republike Rusije izdaje **Dekret o pravima naroda Rusije**, koji određuje:
 - a) ravnopravnost i suverenost naroda Rusije
 - b) pravo naroda Rusije na slobodno samoodređenje sve do odvajanja i stvaranja samostalne države
 - c) ukidanje svih nacionalnih i nacionalno-vjerskih povlastica i ograničenja
 - d) slobodan razvoj nacionalnih manjina i etničkih skupina koje naseljavaju područje Rusije
- unatoč ovom dekretu počinje **zbiljski raspad carske Rusije** jer mnogi narodi sve više iskazuju želju za manjim ili potpunim odvajanjem (**Poljska, Finska, Ukrajina, Armenija, ...**)

2.2. IZJAVA O PRAVIMA RADNOG I IZRABLJIVANOG NARODA (31.1.1918.)

- 31.1.1918. donosi ju **Treći kongres radničkih, vojničkih i seljačkih deputata**
 - ovaj akt ima nad-ustavno značenje (akt pravno-institucionalnog uspostavljanja sovjetske države)
 - time su uspostavljena načela i organizacija sovjetske vlasti koju će naknadni Ustavi RSFSR i SSSR samo potvrditi
 - ta vlast se od ove izjave zove **Ruska Sovjetska Republika** – izjava novu vlast označava kao sovjetsku i socijalističku
- Izjava je ne samo potvrdila odluke prethodne vlasti, nego i donijela **brojne nove odredbe i načela**:
 - o nova država je **sovjetska**, jer u njoj vlast vrše sovjeti radničkih, vojničkih i seljačkih deputata – ona je i **federativna**, jer je nastala na temelju dobrovoljnog saveza naroda Rusije kao federacija sovjetskih republika tih naroda
 - o određuje da se „*radi ukidanja izrabljivanja čovjeka po čovjeku, ukidanja podjele društva na klase, radi neposrednog rušenja otpora izrabljivača te stvaranja socijalističke organizacije društva i pobjede socijalizma u svim zemljama*“, proglašava **socijalizacija sve zemlje** i predaje na korištenje radnim ljudima (bez otkupa)
- daljnje novosti koje je donijela Izjava:
 - ⇒ šume, rudno blago i vode općedržavnog značaja su **nacionalna imovina**
 - ⇒ potvrđeni raniji dekreti o radničkoj kontroli u tvornicama i dekret o nacionalizaciji banaka
 - ⇒ proglašena **opća radna obveza**, a Rusija postaje republika sovjeta, radnika, vojnika i seljaka jer samo taj dio društva sudjeluje u vlasti (preko sovjeta) – pritom su izrabljivači isključeni
- proslijeđujući **načelo vlasti jednog naroda**, Izjava proglašava stvaranje **Crvene armije** radnika i seljaka kao dobrovoljačke vojske (iz nje su također isključeni izrabljivači – naređeno i njihovo potpuno razoružanje)
- ponovno je istaknuto i **načelo samoodređenja naroda**:
 - sovjet radnika i seljaka svake nacije ima pravo odrediti želi li ili ne sudjelovati u federativnim ustanovama
 - u potvrdu tog samoodređenja, Izjava priznaje nezavisnost **Finske i Armenije**, te povlači rusku vojsku iz **Perzije**
 - dakle, izjava uz normativne sadrži i **upravne odredbe** (takve su i one o objavljivanju tajnih ugovora, demokratskom miru, poništenju unutarnjih i vanjskih zajmova ranijih vlada, ...)

2.3. USTAV RSFSR IZ 1918.

- donesen je 10.9.1918., nosi naziv **Osnovni zakon Ruske Socijalističke Federativne Sovjetske Republike**, ima 90 članaka
- uvod u ovaj ustav je Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda:
 - ona polaže vlast u ruke radnog naroda, samo on ima politička prava – ovo **načelo diktature proletarijata** je dosljedno provedeno na svim razinama (aktivno/pasivno pravo glasa, sastav organa, vojna služba)
 - **rad** nije samo pravo, nego i obveza („*tko ne radi ne treba da jede*“); **politička prava nemaju**:
 - ✧ svi koji koriste tuđi rad ili žive od dohotka koji nije iz rada (npr. iz vlasništva kapitala, poduzeća)
 - ✧ „*parazitski slojevi*“ – svećenici i redovnici, privatni trgovci
 - ✧ svi oni koji su za prethodnih režima bili policajci, žandari, agenti, ...
 - dakle, pravo glasa imaju samo **radnici i siromašni seljaci stariji od 18 godina** (i muškarci i žene)
- Ustav ne određuje način glasovanja, pa ono sve do Ustava 1936. ostaje javno na skupovima
- biračko tijelo nije jedinstveno, niti su birači jednaki – dotadašnji izbori za sovjeete nisu bili posve neuređeni, a **Brestlitovskim mirom** Rusiji je dopuštena samo dobrovoljačka vojska (Crvena armija), ne i redovita
- Ustav određuje da će se birati sovjeti „*radničkih, seljačkih, crveno-armijskih i kozačkih deputata*“
 - **SVERUSKI KONGRES SOVJETA – BIRANJE DEPUTATA**
- ovo najviše tijelo čine **deputati gradskih i gubernijskih sovjeta**:
 - ✧ **predstavnici drugog stupnja** – deputati gradskih sovjeta u Sveruskom kongresu (biraju ih gradski sovjeti)

- ✧ **predstavnici četvrtog stupnja** – gubernijski sovjeti, jer su oni prva razina sovjeta gdje su objedinjeni gradski i seoski deputati (pritom su gradski deputati predstavnici prvog stupnja – biraju ih gradski sovjeti)
- ✧ **predstavnici trećeg stupnja** – seoski deputati gubernijskih sovjeta (jer ih biraju općinski sovjeti, a ove seoski sovjeti)
- **omjer deputata i stanovnika:**
 - ⇒ kad gradski sovjeti izravno biraju deputate, biraju 1 deputata na 25 000 gradskih birača
 - ⇒ kad gradski sovjeti biraju deputate za gubernijski sovjet, tada biraju 1 deputata na 2 000 birača
 - ⇒ seoske deputate u gubernijskom sovjetu biraju općinski sovjeti (1 na 10 000 stanovnika)
 - ⇒ deputate općinskih sovjeta biraju seoski sovjeti (1 deputat na 10 članova seoskih sovjeta)
- vidljiva višestruka **razlika između gradskog i seoskog stanovništva** – gradovi neposredno biraju svoje deputate, ali kako imaju svoje deputate i u gubernijskom sovjetu, oni u gubernijskom sovjetu zajedno sa seoskim deputatima biraju deputate za Sveruski kongres sovjeta (tako su gradovi predstavljeni **dvostruko** – preko svojih deputata i preko deputata gub. sovjeta)
- uz to, postoji još jedna razlika:
 - 1 izravni predstavnik gradskog sovjeta je izabran na **25 000 glasača** (predstavnik drugog stupnja)
 - 1 predstavnik gubernijskog sovjeta je biran na **125 000** (4. stupnja iz seoskog, ili 3. stupnja iz gradskog sovjeta)
- dakle, nejednakost između grada i sela je ne samo u broju posrednih stupnjeva, nego i u tome da su u Sveruskom sovjetu **gradovi** predstavljeni izravno i neizravno, a **seljačko stanovništvo** samo neizravno (preko gubernijskih sovjeta)
- **RAD SOVJETA**
- svaki sovjet na svojoj razini je nosilac svih ovlaštenja – **načelo jedinstva normativne, izvršne i sudske vlasti:**
 - **sovjet** vrši sve poslove vlasti na svojoj razini, ali i na nižim razinama – ne samo s obzirom na sovjete, nego i na druge organe vlasti (sovjet načelno vrši sve vlasti, ali stvarno samo neke; dio vrši delegiranjem drugih organa)
 - tako postoji **dvojna podčinjenost** – svi organi su podvrgnuti sovjetu svoje razine, ali i sovjetima i organima više razine, jer se načelo demokratskog centralizma primjenjuje i za odnos između viših i nižih organa uprave i sudstva (a ne samo za odnos između sovjeta, sovjeta i drugih organa vlasti)
- sami sovjeti nisu radna tijela, nego **kratke skupštine** koje biraju i odobravaju postupke drugih stalnih organa
- paralelno s načelima diktature proletarijata i jedinstva vlasti, primjenjuje se i **načelo delegiranja vlasti**
- sovjeti biraju svoje **izvršne organe**, ali i organe koji vrše poslove sovjeta dok on ne zasjeda (ti organi se nazivaju izvršnima u smislu da vrše poslove iure delegato, u ime sovjeta, a ne da su ti poslovi izvršne naravi)
- to nije novost u odnosu na rad sovjeta prije i poslije oktobarske revolucije, jer Sveruski kongres zasjeda vrlo kratko – bit njegova posla je da iz svoje sredine **izabere svoj izvršni organ** kojemu predaje vršenje poslova iz svoje nadležnosti
- **SVERUSKI CENTRALNI IZVRŠNI ODBOR (VCIK)**
- bira ga sveruski kongres sovjeta, ima do 200 članova, vrši **poslove iz nadležnosti Kongresa** dok kongres ne zasjeda:
 - donošenje ustava, zakona, uredbi; rukovođenje vanjskom i unutrašnjom politikom
 - odobravanje prijema novih članica federacije; objavljivanje rata, određivanje granica oblasti
 - zaključivanje međunarodnih ugovora, ugovora o trgovini, donošenje proračuna, biranje predsjednika i članova SNK
- jedine nadležnosti kongresa koje **VCIK ne može vršiti** su izmjena osnovnih načela ustava i ratifikacija međunarodnih ugovora – tako VCIK postaje redoviti ustavotvorni i zakonodavni organ ove goleme zemlje, iako ima samo 200 članova
- Sveruski kongres ili VCIK umjesto njega imenuju i **SNK od 18 narkomata** (ministarstava):
 - ⇒ odgovoran je kongresu/VCIK-u, ali također je zakonodavni organ (dekreti) – 1920. **Osmi sveruski kongres sovjeta priznaje zakonodavno pravo** Kongresu, VCIK-u, njegovom predsjedništvu i SNK-u

➤ **USTROJSTVO RSFSR**

- RSFSR ima oblik **federacije autonomnih oblasti** (uz njih postoje i ne-autonomne oblasti, koje nisu članice federacije)
- ta federalna struktura se ipak nije pokazivala u organizaciji vrhovne vlasti:
 - ⇒ Sveruski kongres je jednodomno tijelo, kao i VCIK
 - ⇒ sve jedinice šalju deputate u Sveruski kongres sovjeta *razmjerno broju birača/stanovnika* (gradovi/gubernije), a bez obzira na federalno svojstvo (uz to, VCIK ne mora voditi računa o razmjernoj zastupljenosti federalnih jedinica)
- sve to dovodi u pitanje prirodu te države (**unitarna ili federacija**)
- jedini organ osnovan u vezi s federacijom je **Sovnarkom za nacionalna pitanja** (prije pitanje uprave nego pol. sustava)
- Ustav nema nikakve odredbe o podjeli nadležnosti između savezne vlasti i nižih federalnih jedinica

2.4. USTAV SSSR IZ 1924.

- donosi malo novosti (još uvijek vrijede osnovna načela Ustava RSFSR iz 1918.)
 - **SVESAVEZNI KONGRES SOVJETA SSSR**
- vrhovni organ SSSR-a je Svesavezni kongres sovjeta SSSR, koji se sastaje jednom godišnje (prvi put 1922., zadnji 1936.)
 - **savezne republike** su u njemu predstavljene razmjerno svom stanovništvu, jer deputate biraju sovjeti gubernija i gradova, a ne vrhovni kongresi saveznih republika (gubernije 1 poslanika na 125 000 stan., a gradovi na 25 000)
 - tako **gubernije i gradovi** biraju deputate na isti način, u istim stupnjevima (gradovi 2 stupnja, gubernije 4) i razmjerima (grad/selo = 1/5), kako za kongres sovjeta savezne republike, tako i za Svesavezni sovjet SSSR-a
 - dakle, odredbe Ustava 1918. su preuzele ne samo sve sovjetske republike, nego i SSSR – isto je i u pogledu **biračkog prava** (samo radnici i siromašni seljaci, a izrabljivači su isključeni)
- Svesavezni kongres sovjeta je nosilac svih vlasti, ali u njegovu isključivu vlast spada samo **utvrđivanje i izmjena osnovnih načela Ustava** – sve ostalo umjesto kongresa vrši njegov **CIK** (kongres u biti samo izborno tijelo koje bira CIK)
- kako Svesavezni kongres ima skoro **2 000 članova**, to i ne može biti „buržoaski parlament u kojem svatko govori“
 - ❖ **CIK**
- bira ga svesavezni kongres sovjeta; CIK vrši *poslove kongresa između njegovih zasjedanja*
- ima dva doma izjednačena u svim nadležnostima: **Savezni sovjet i sovjet nacionalnosti**
 - ⇒ **biranje deputata za SS** – bira ih Svesavezni kongres sovjeta između deputata svake savezne republike (broj deputata pojedine republike je razmjeran broju stanovništva u odnosu na ukupno stanovništvo SSSR-a)
 - ⇒ **biranje deputata za SN** – delegiraju ih savezne i autonomne republike (jednako, po 5), te autonomne oblasti RSFSR (jer samo RSFSR ima autonomne oblasti; po 1 deputata)
- ❖ **PREZIDIJ CIK-a**
- to je zapravo **radni zakonodavni (i ustavotvorni) organ**, jer može odlučivati o svim poslovima iz nadležnosti CIK-a, odnosno samog Svesaveznog kongresa (osim osnovnih načela Ustava) – ukupno ima **21 člana**:
 - 7 iz prezidija Saveznog sovjeta, 7 iz prezidija Sovjeta nacionalnosti, a 7 članova biraju ovi domovi na sjednici
 - načela jedinstva i delegiranja vlasti stvaraju piramidu u vrhu države, ali i partije:
 - ❖ **Svesavezni kongres sovjeta** sa skoro 2000 članova (ekvivalent u partijskoj organizaciji je kongres)
 - ❖ **CIK** od nekoliko stotina članova (ekvivalent u partiji **CK** od nekoliko desetina članova)
 - ❖ **Prezidij CIK-a** od 21 člana (**Politbiro** od 7 članova)
- zapravo je sva državna i partijska vlast bila u rukama **Politbiroa**:
 - to je oligarhijsko tijelo od 7 (kasnije 15) članova – traje od 1917. do 1947.
 - u tom vremenu kroz politbiro je prošlo manje od 30 ljudi (pola od njih je umrlo *političkom likvidacijom*)

- nijedan član nije bila žena, najviše je Rusa i Židova (**Trocki, Zinovljev, Kamenjev, Sverdlov, ...**)
- kasnije se povećava stanovništvo, a time i broj članova organa, no ovakva organizacija ostaje nepromijenjena do 1936.
- nosilac upravno-izvršne vlasti je **SNK SSSR-a**, a Ustav sadrži i *odredbe o tužilaštvu SSSR-a, Ujedinjenoj državnoj političkoj upravi*; posebna glava u Ustavu je posvećena **Vrhovnom sudu**:
 - ⇒ stvoren uz CIK kao vrhovni stupanj i vodeći organ pravosuđa SSSR-a; bavi se i *sporovima saveznih republika*
 - ⇒ to je prvostupanjski sud za **najteže delikte**, dok u odnosu na niže sudove nema ulogu prizivnog suda
 - ⇒ o položaju ovog suda govori i pravo državnog tužitelja da se na njegovu odluku žali Prezidiju CIK-a SSSR-a
- **odnos SSSR i saveznih republika** – savezne republike imaju pravo istupanja iz SSSR-a – dok su u njemu, njihove nadležnosti su ograničene nadležnostima SSSR-a, **nadležnosti** se dijele na 3 skupine:
 - 1) poslovi u isključivoj nadležnosti **SSSR-a** (vojska i mornarica, vanjski poslovi, unutarnja trgovina, promet i pošta)
 - 2) poslovi u isključivoj nadležnosti **saveznih republika** (prosvjeta, pravosuđe)
 - 3) **podijeljene nadležnosti** (financije, rad, opskrba, radničko-seljačke inspekcije)

2.5. PRAVO OD 1917. DO 1924.

- razni organi (uglavnom VCIK i SNK RSFSR) donose pravne odredbe koje postupno uređuju pojedina područja života, a od 1922. počinje objedinjenje i sustavno izlaganje pojedinih pravnih grana kroz kodifikacije
- u tom razdoblju (1922. i 1923.), VCIK tada donosi **7 zakona**:
 - krivični, građanski, zemljišni, krivični postupak, o radu, građanski postupak, zakon o šumama
 - na temelju njih savezne republike donose svoje zakone (često su doslovan prijepis zakona RSFSR)
- **GRADANSKI ZAKONIK 1922.**
- priznaje **tri vrste vlasništva**:
 - 1) **državno** – najvažnije, jer neka imovina može biti samo u državnom vlasništvu (*krupna i srednja poduzeća, vodni i zračni promet, zemlja, rudno blago, šume, željeznice od opće važnosti, ...*)
 - 2) **privatno** – manja poduzeća (*do 10 radnika ako se koriste pogonskom energijom, inače do 20*)
 - 3) **zadružno**
- zakon pritom predviđa zakup državne imovine i davanje strancima koncesija za korištenje šuma, nafte, kao i ortakluk i dionička društva; ukinut je i državni monopol nad prometom, a država zadržava samo **monopol vanjske trgovine**
- sad se **unutarnjom trgovinom** mogu baviti državna i zadružna poduzeća, ali i privatne osobe (to razvija trgovinu)
- 1923. omogućeno udruživanje (**trust**) više poduzeća (**Dekret o trustovima državnih poduzeća**)
- postoji još jedan oblik udruživanja državnih poduzeća – **sindikati**:
 - ujedinjuje više trustova poduzeća koji proizvode istu robu (to je oblik stvaranja državnih monopola)
 - svrha stvaranja tih zajednica je dogovor o *proizvodnji, financiranju i trgovini* (i sindikat i trust su pravne osobe)
- građanski zakonik priznaje **privatno vlasništvo stambenog prostora**, uz uvođenje stanarine i plaćanja komunalnih usluga
- sadrži i odredbe o **nasljednom pravu**:
 - ⇒ postoji ograničenje kruga zakonskih nasljednika, te vrijednosti nasljedne mase (do 10 000 rubalja, višak ide državi)
 - ⇒ ograničeno i **oporučno nasljeđivanje** – oporučiti se može samo zakonskim nasljednicima (ovdje spadaju samo supružnik, te izravni potomci do praunuka osobe koje je umrla izdržavao, a same ne rade i nemaju imovine)
- **KOLHOZI**
- **kolhoz** – kolektivno gospodarstvo, ovdje spadaju različiti oblici udruuga:
 - a) **radne zadruge (arteli)** – seljaci udružuju samo rad; pomažu jedni drugima, a zemlja i proizvodi ostaju privatni

- b) seljaci se udružuju tako da su samo **proizvodi** zajednički
- c) **potpuna zajednica** zemlje, obrade i proizvoda
- nastajanje kolhoza i suradnje seljaka potiču [Zemljišni zakon 1922.](#) i [Uredba o seljačko-gospodarskoj zemlji 1923.](#)
- 1922. u RSFSR je bilo 14 000 kolhoza, a taj broj raste na 22 000 do 1925. (jer 11. sveruski kongres uvodi brojne olakšice)
- posebno se potiče stvaranje kolhoza tipa potpune zajednice – u njoj seljaci nemaju ništa u osobnom vlasništvu; kako svi podjednako dijele proizvode, nema interesa za radom, pa se uskoro više potiču radne zadruge (arteli)
 - **RADNO PRAVO**
- također povezano sa zemljišnim pravom, a uređuje ga [Zakon o radu 1922.:](#)
 - da bi se onemogućilo izrabljivanje, ovaj zakon uređuje **radne odnose u poduzećima** (državnim i privatnim)
 - rad je sada obavezan samo u izuzetnim okolnostima (npr. požar) – postoji **sloboda rada i ugovaranja**, ali da bi se onemogućilo izrabljivanje, sindikati zaključuju kolektivne ugovore koji obavezuju i privatna i državna poduzeća s obzirom na radne uvjete
 - radne sporove rješavaju **komisije** u koje ulaze predstavnici uprave poduzeća i sindikata – ako komisija ne može izmiriti stranke, nezadovoljna strana može predmet predati sudu
- **KRIVIČNO PRAVO**
- uređuje ga [Krivični zakonik RSFSR 1922.:](#)
 - **cilj:** zaštita radničko-seljačke države i revolucionarnog poretka od narušavanja i društveno opasnih elemenata
 - bitna svrha zakona je zaštita „države diktature proletarijata“, pa je poseban dio posvećen **protudržavnim djelima i vojnim deliktima** – dopušta se primjena načela analogije (ako društveno opasna radnja nije predviđena u Zakoniku)
 - tako se produžuje dotadašnja praksa da „narodni sud kaznu odredi prema svom uvjerenju“
 - **predviđene kazne:** zatvora, prinudnog rada, progona, smrtne, zabrane zanimanja, udaljavanja iz mjesta, ...
- 1924. CIK SSSR donosi [Osnovna načela krivičnog zakonodavstva SSSR i saveznih republika:](#)
 - sličan krivičnom zakoniku, dijeli kažnjive radnje na one **protiv osnova saveznog poretka** i sve ostale
 - istovremeno je donesena [Uredba o vojnim prijestupima](#) – to je znatno poboljšanje stanja od 1918., kad je Dekretom o crvenom teroru određeno da se klasne neprijatelje zemlje treba izolirati u koncentracijske logore
- **POSTUPOVNO PRAVO**
- uglavnom ga uređuje [Zakon o krivičnom postupku 1922.:](#)
 - uređuje istražni i ostale dijelove postupka – **istraga** je u nadležnosti državnog tužilaštva, a vrše je isljednici
 - okrivljeni u istrazi nema pravnog zastupnika (to pravo dobiva tek u postupku pred sudom, koji je usmen i javan)
 - prizivni sud nije vezan navodima iz žalbe – dužan razmotriti predmet i po drugim osnovama (**inkvizitorna obilježja**)
- nakon stvaranja SSSR-a, njegov Cik krajem 1924. donosi **osnove krivičnog postupka:**
 - ⇒ ističu da je sud dužan optuženom osigurati mogućnost zaštite njegovih interesa
 - ⇒ određeno da se rasprave vode na jeziku kojim govori većina mjesnog stanovništva

3. RAZDOBLJE SSSR-A

3.1. USTAV SSSR IZ 1936.

- uglavnom potvrda postojećeg stanja – govori o **socijalističkom vlasništvu:**
 - postoji u 2 oblika: državno (svenarodno) i kooperativno-kolhozno vlasništvo
 - predmet socijalističkog vlasništva su zemlja, šume, tvornice, sredstva za proizvodnju
- najveća izmjena u ovom ustavu je u pogledu **prava Saveza** u odnosu na njegove članove (savezne republike):
 - ⇒ povećale su se nadležnosti Saveza, posebno u pogledu gospodarstva
 - ⇒ Savez postaje neposredni upravljač gospodarskog života (po tome ova država slič **državnom kapitalizmu**)

- ⇒ najširu nadležnost Savez ima u pogledu: *državne sigurnosti, planiranja, financija, upravno-teritorijalne nadležnosti, građanskog, krivičnog, procesnog prava i sudstva* – zato postoji:
 - a) **8 općesaveznih narkomata** – ministarstva sa saveznom nadležnosti (*obrana, vanjski poslovi, vanjska trgovina, promet, veze, vodni transport, teška industrija, vojna industrija*)
 - b) **10 savezno-republičkih narkomata** – ministarstva savezne i republičke razine s podijeljenom odnosnom nadležnosti (*prehrambena industrija, laka industrija, šumska industrija, zemljoradnja, žitni i stočni sovhozi, financije, unutarnja trgovina, unutarnji poslovi, pravosuđe, zdravstvo*)
- Ustav donosi i odredbe o:
 - **građanskim slobodama** (govora, pisanja, okupljanja, uličnih demonstracija, slobode savjesti)
 - **pravima socijalno-gospodarske naravi** (pravo na rad, odmor, školovanje, starosnu sigurnost, pomoć za slučaj bolesti)
 - **pravu na udruživanje građana**, ali je SKP (b) rukovodeća jezgra svih organizacija
 - **dužnostima**: bitne su radna („*tko ne radi, ne treba da jede*“) i vojna
- postoji i **odgovornost za uzdaju domovine** – za vojnika je kazna strijeljanje, a za običnog građanina 10 godina zatvora do smrtne kazne, uz konfiskaciju imovine (na 5 godina progone se i članovi obitelji koji žive s osuđenim, makar to ne znaju)
- ovaj Ustav prvi put nakon oktobarske revolucije uvodi **opće, neposredno, jednako i tajno glasanje**
 - **VRHOVNI SOVJET SSSR**
- Vrhovni sovjet je organ ustavotvorne vlasti – samo on ima **zakonodavnu vlast** (odbačeno načelo delegiranja vlasti)
- to je vrhovni organ vlasti SSSR, sastoji se od 2 doma: **Saveznog sovjeta i Sovjeta nacionalnosti**
 - oba doma biraju građani SSSR na rok od 4 godine; imaju sličan broj članova (svaki oko 550)
 - **biranje članova** (deputata) za domove je različito:
 - za **SS** – biraju ih savezne republike razmjerno broju stanovnika (1 deputat na 300 000 stanovnika)
 - za **SN** – 25 šalju savezne republike, 11 autonomne republike, 5 autonomne oblasti, 1 nacionalni okruzi
 - 3/4 stanovništva tada živi u **RSFSR**, pa ona ima najviše deputata u oba doma
- još 1928. godine izvršena je nova upravno-teritorijalna podjela (*selo/grad, rajon, okrug, oblast/pokrajina*)
- ova podjela promijenjena je 1930. jer je ukinuta okružna razina, pa ostaju *selo/grad, rajon i oblast/pokrajina*
- zato Ustav 1936. predviđa i **mjesnu upravu – sovjete** grada/sela, rajona, oblasti (akti sovjeta zovu se **rješenja**)
- dakle, **novosti Ustava 1936.** su *opće pravo glasa, dvodomni sustav, odbačeno načelo delegiranja vlasti, među organima vlasti i njihovima aktima uvodi se red i utvrđuje nadležnost* (to su obilježja klasične države)
- već krajem 1937. sve savezne i autonomne republike su uskladile svoje osnovne zakone s tim Ustavom SSSR
- ❖ **PREZIDIJ**
- **predsjedništvo**, domovi ga biraju na zajedničkoj sjednici (jer nisu stalno u zasjedanju) – ima oko 30 članova
 - to je zapravo **kolegijalni poglavar države**, iako i sam bira svog predsjednika
 - vrši neke poslove iz nadležnosti Vrhovnog sovjeta; može ga i sazvati, kao i raspisati referendum
 - kao poglavar države, prezidij obavlja sve **poslove vezane uz međunarodne odnose** (pritom je specifično da Ustav dopušta i saveznim republikama da kao subjekti međunarodnog prava sudjeluju u međunarodnim odnosima)
 - prezidij može donositi **ukaze** (normativni akti), *imenovati i mijenjati sastav saveznog SNK*, ali i SNK savezne republike (to čini umjesto Vrhovnog sovjeta)
- ❖ **SOVJET NARODNIH KOMESARA (SNK)**
- prema Ustavu, to je **vrhovni organ izvršne vlasti**, imenuje ga Prezidij Vrhovnog sovjeta
- za razliku od prijašnjih (tj. vlada), ovaj SNK ne može donositi zakone (dekrete), nego samo naredbe i upute o provođenju
- inače, Ustav predviđa **3 vrste narkomata** (ministarstava):

- a) **općesavezni** (s isključivom saveznom nadležnosti)
- b) **savezno-republički** (s podijeljenom nadležnosti)
- c) **republički** (za isključivu nadležnost saveznih republika)

3.2. USTROJSTVO DRŽAVNE UPRAVE I SUDSTVA

➤ **DRŽAVNA UPRAVA**

- više je sredstvo vrhovnih državnih struktura nego samostalna i pravna organizacija
- **odbačena** su *načela podjele vlasti, formalnog prava, načela struke i stručnosti putem klasnosti i partijnosti* ☹
- zato sve do 1934. uprava nije odvojena od sudstva i zakonodavstva (nadležnosti nisu strogo razdvojene)
- **načelo demokratskog centralizma** nije samo unutar pojedine grane vlasti (npr. uprave), nego između nje i drugih grana istog i višeg stupnja (npr. ispolkom/izvršni odbor grada nije podvrgnut samo sovjetu iste razine, nego svim višim sovjeticima)
- u organe vlasti i uprave ubrajaju se i **vojska, državno tužilaštvo i razne kontrole**
- prve uspostavljene organizacije koje su djelovale kao uprava bile su partijske, pogotovo vojne (**Crvena armija**), a onda one koje su po svojoj prirodi bile njima najbliže – **Državna sigurnost, Radničko-seljačka milicija, Radničko-seljačka inspekcija**
- tek krajem 1935. uprava i sudstvo dobivaju stanoviti stupanj samostalnosti
- među upravnim vlastima, do 1922. je u prvom planu **vojna i policijsko-sigurnosna**, a zatim **gospodarska** uprava
- oblik državne uprave je i organizacija poljoprivrede – navedene vrste uprava su malo podložne mjesnoj samoupravi (sovjeticima); stupanj samostalnosti mjesne samouprave ovisi o tome što je država odredila kao važnu djelatnost
- takvo uređenje je podložno promjenjivim političkim odlukama – nasuprot nje postoji uprava koja je oblik mjesne samouprave, tj. **mjesni sovjeti**:
 - ⇒ do 1928. za sela postoje seoski, općinski i kotarski sovjeti, a za gradove gradski
 - ⇒ kotarski/gradski sovjeti → gubernijski sovjeti → oblasni sovjeti → sovjet autonomne ili savezne republike
 - ⇒ svaki od tih sovjeta ima svoj **izvršni odbor (ispolkom)**
 - ⇒ od 1928. nakratko postoje gradski/seoski → rajonski → okružni → oblasni (ubrzo će okružni biti ukinuti)
 - ⇒ od 1930. postoje gradski/seoski → rajonski → oblasni → sovjet autonomne ili savezne republike (potvrđeno 1936.)
- u svim granama uprava vidljiva je **težnja prema centralizaciji**:
 - tako je 1931. radničko-seljačka milicija podvrgnuta **Glavnoj upravi Radno-seljačke milicije** – od tada dolazi do stanovitog odvajanja uprave od sudstva (1934.)
 - slično je i s odnosom države i partije – **Radničko-seljačka inspekcija** koja postaje sredstvo čistki u upravi, sudstvu, financijskim tijelima (tj. ima svojstva partijske kontrole) se ukida, a njene dužnosti preuzimaju **Komisija partijske kontrole** i **Komisija sovjetske kontrole pri SNK**

➤ **SUDSTVO**

- također se postupno razvija i odvaja od uprave, policije, tužilaštva – kad su 1936. ustrojeni sovjeti, uvedeni su **novi sudovi**:
 - **vrhovni sudovi** za svaku saveznu i autonomnu republiku i autonomnu oblast (uz Vrhovni sud SSSR)
 - ispod toga su **okružni** i najniži, **narodni sud**; uz sudove opće nadležnosti, postoje i *sudovi ratione materiae*
 - sudovi *ratione materiae* – vojni, željeznički, vodno-transportni
- sudstvo je posebno uređeno **Zakonom o ustrojstvu sudova SSSR** 1938. godine
- **mjesni sudovi** imaju opću sudbenost, a **vrhovni sudovi** kao prvostupanjski rješavaju najteža krivična djela i imovinske sporove, pa ima građanska i krivična vijeća – slična je i organizacija **Vrhovnog suda SSSR**:
 - ima građanske i krivične odjele; također u svom sastavu ima porotnike
 - ovaj sud u plenumu rješava prigovore protiv presuda pojedinih vijeća tog suda
 - nakon odvajanja sudstva od uprave 1938., Vrhovni sud je samo **sudski organ**, a svi upravno-sudski poslovi (izbor sudaca, financije sudstva, revizija rada) su u nadležnosti **Narodnog komesarijata za pravosuđe**
- iz organizacije sudstva izdvaja se **organizacija državnog tužilaštva**

- ono postaje samostalno i centralizirano, a na njegovom vrhu je *Tužiteljstvo SSSR-a*
- kao što postoje sudovi *ratione materiae*, stvaraju se i odgovarajuća tužilaštva
-

3.3. POJEDINE GRANE PRAVA

➤ **GRADANSKO PRAVO**

- više uređuje imovinske odnose između državnih privrednih organizacija, nego između privatnih građana
- u tom pogledu važna je Uredba o državnim industrijskim trustovima iz 1927.:
 - ⇒ sada te organizacije ne mogu same *uređivati cijene i proizvodnju* – to za njih čini **država**, a one na tržištu mogu iznositi samo višak nakon što određenu količinu proizvoda daju organizaciji (početak industrijalizacije)
 - ⇒ tako počinje **planska privreda** koja poduzećima oduzima gotovo svu samostalnost (osim organizacije proizvodnje)
 - ⇒ pritom samo trust ima svojstvo pravne osobe (ne i poduzeća u njega učlanjena)
- isto je i u pogledu **financija**: ranije su poduzeća imala financijsku samostalnost i raspolagala dijelom svojih sredstava, tj. međusobno su zaključivala ugovore o komercijalnim kreditima – to je promijenjeno Uredbom o kreditnoj reformi 1930.:
 - komercijalni krediti su ukinuti, a poduzeća mogu dobiti kredite samo od banke
 - sav promet novca se odvija preko banke, a ukinut je ček kao način neposrednog prometa među poduzećima
 - **Državna banka** tako postaje oblik državne uprave, jer nadzire pravilno rashodovanje državnih sredstava
- na temelju državnog plana, sačinjavaju se **ugovori**, sve do poduzeća koja su dužna poštovati ih
- u vezi s tim je i zakonska zabrana privatne trgovine i privatnog vlasništva nad proizvodnim sredstvima
- **privatno vlasništvo** je ograničeno samo na osobno vlasništvo (jedino se zadržava na nekim malim seoskim gazdinstvima, koja obrađuju sami vlasnici, a koji nisu u kolhozu; uglavnom u izdvojenim područjima nerentabilne poljoprivrede)
- dakako, takvo stanje vlasništva oduzima važnost nasljednom pravu (jer se tiče samo predmeta vlasništva)

➤ **KOLHOZNO PRAVO**

- to je vrsta **socijalističko-kooperativnog (zadružnog) vlasništva**, za razliku od državnog vlasništva (kao socijalističkog)
- stvaranje kolhoza potiču Uredba o kolektivnim gazdinstvima 1927. i Opća načela korištenja zemlje i njena ustrojstva 1928.
 - njima su uvedene razne olakšice, od zajmova do agrarne i tehničke pomoći
 - da bi se spriječilo izigravanje propisa, bliži srodnici ne mogu stvarati kolhoze
 - zabranjeno je i davati zemlju na korištenje osobama bez građanskih prava (tj. ranijim izrabljivačima)
 - kulaci su bili bez prava odlučivanja na skupovima korisnika zemlje (kolhoza)
- sve to sređeno je u tzv. Kolhoznom ustavu iz 1930. – to je Privremeni ustav seosko-gospodarskih radnih zadruga:
 - pri ulazu u kolhoz, seljaci su sad **dužni udružiti radnu i tovarno-produktivnu stoku, pribor seoskog domaćinstva, sjeme, stočnu hranu i gospodarske zgrade potrebne za zajedničko gospodarstvo**
 - **udruživanju ne podliježu zgrade za stanovanje, sitan pribor nužan za domaćinstvo i domaća živina**
 - kolhoznik u osobnom vlasništvu može imati jednu kravu i nekoliko komada sitne stoke – također može zadržati na uporabu povrtnjak, voćnjak (o tim površinama članovi kolhozi ne odlučuju, osim odluke o izmjeni površine)
 - zemlju kolhoza mogu **obrađivati samo kolhoznici**, najamni rad je dopušten iznimno (*stručni rad, izvanredne prilike*)
 - **dohodak** se dijeli po količini i kakvoći rada, a u kolhoz ne mogu ući osobe bez biračkih prava (kulaci, izrabljivači)
 - kolhozi su se mogli udružiti u **rajonski kolhoz** (kao udruženje kolhoza jednog rajona)
- međutim, u praksi su se pokazali **brojni nedostaci**, pa dolazi do daljnjih promjena:

- ⇒ 1935.. donesen **Primjerni ustav za kolhoze** – zemlju kolhoza proglašava državnim vlasništvom, određuje razmjere povrtnjaka u privatnom uživanju kolhoznika, određuje organizaciju rada (brigade) u kolhozu, te oslobađa žene kolhoznice od radnih obveza mjesec prije i mjesec nakon poroda
- ⇒ 1938. donesena **Uredba o nezakonitom osnivanju pri kolhozima poduzeća koja nisu vezana za proizvodnju kolhoza**
- ⇒ 1939. ograničen i umanjen dio koji kolhoznici imaju u privatnom uživanju (povrtnjaci), a određena je i najmanja količina rada za kolhoz (oni koji ne odrade taj godišnji minimum gube pravo kolhoznika)
- ⇒ ovi propisi su 1939. i 1940. prošireni na *Litvu, Latviju, Estoniju, dijelove Poljske i Besarabije* (ulaskom u SSSR)
- **BRAČNO PRAVO**
- bračno pravo RSFSR je uređeno **Zakonom o braku, obitelji i starateljstvu 1926.:**
 - najveća posebnost ovog zakona je pravni položaj „*faktičkog braka*“, tj. vanbračne zajednice (**neregistrirani brak**)
 - ona razvija načela **Zakona o braku iz 1918.**, no sada je faktički brak u nekim pitanjima izjednačen s brakom (tzv. **registriranim**) – ta izjednačenja se ponajviše tiču obveza izdržavanja djece iz tih faktičkih brakova
 - međutim, sudska praksa gotovo potpuno izjednačava te dvije vrste braka (u pogledu imovine, nasljeđivanja, ...)
 - također, Zakon iz 1926. ponovno uvodi **usvojenje** (nedopušteno od 1918.)
- 1935. uredbom uvedena krivična odgovornost roditelja/staratelja za nebrigu o djeci, te za izgrede njihove djece
- 1936. zbog povećanja stanovništva **zabranjen pobačaj i uvedena pomoć obiteljima s mnogo djece**
- **RADNO PRAVO**
- glavna karakteristika je neprestana **borba za radnu stegu:**
 - 1923. ponovno se uvode **drugarski sudovi** (za radne sporove u poduzećima)
 - 1929. radnik koji 3 puta u mjesecu izostane s posla može biti otpušten
 - 1933. država planom počinje određivati plaće (pritom nastoji izbjeći izjednačavanje plaća, tzv. *uranilovku*)
 - 1940. samovoljno napuštanje posla povlači krivičnu odgovornost, a uvedeno je i pravo države da radnika rasporedi, premjesti u drugo poduzeće i radno mjesto (i to u sasvim drugi grad ili oblast)
- **KRIVIČNO PRAVO**
- postaje sve strože, a raste krug kažnjivih djela
- savezne republike svoje krivične zakone donose na temelju **Osnovnih načela krivičnog zakonodavstva SSSR 1924.**, pa RSFSR to čini 1926. – od tog vremena **Savez sve više izravno donosi propise** iz oblasti krivičnog prava:
 - ⇒ 1927. donesena **Uredba o krivičnim djelima protiv države i o vojnim krivičnim djelima**; ukinuta smrtna kazna
 - ⇒ 1928. osnivačima lažnih, fiktivnih kooperativa prijeti se kaznom do 5 godina zatvora i konfiskacijom imovine
 - ⇒ od 1932. oni koji ugrožavaju društveno vlasništvo bit će proglašeni narodnim neprijateljima
 - ⇒ kažnjavaju se povređa državne i kolhozne imovine, pronevjere proizvoda, prijevara kupca ili države
 - ⇒ posebno su oštre kazne za djela protiv onih koji zagovaraju kolektivizaciju i ulazak u kolhoze
 - ⇒ još 1934. CIK je donio uredbu o odgovornosti za izdaju domovine
- **kazne bivaju sve više pooštrene:**
 - ⇒ **Zakon 1935.** kaznom zatvora koja počinje s 12 godina prijati počiniteljima krađe, nasilja, tjelesne povrede, ...
 - ⇒ od 1936. i pobačaj je krivično djelo, a od 1937. za djela opasna po državu predviđena kazna zatvora od 10 do 25 god.
- ❖ **KRIVIČNI POSTUPAK**
- poošten nakon ubojstva **Kirova** 1934. –CIK SSSR izdaje **Zakon o istražnom postupku i terorističkim organizacijama:**
 1. istragu za ta djela treba provesti za 10 dana (za drugo, do 2 mjeseca ?)
 2. optužbu treba optuženom priopćiti do početka rasprave; optuženi ne sudjeluje na samoj raspravi

3. ne postoji pravo žalbe, smrtna kazna se izvršava odmah (stvaranje **procesualnih uvjeta za masovna pogubljenja**)
- [Ustav 1936.](#) i [Zakon o sudstvu 1938.](#) daju neka procesualna jamstva za okrivljenog, ali [Zakon 1934.](#) i Uredba CIK-a SSSR o kaznama 1937. poništavaju te odredbe (praksa ide i dalje, pa je za osudu dovoljna „posvemašnja vjerojatnost krivnje“)